



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO IV

FEBRERO 2024



REDACTOR
TOMO IV
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Jose Antonio Zamora Gutiérrez
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patty Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
Pascuala Layme Carita
Giorgina J. Santander Velasquez
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-403-2024-P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el mes de febrero del año 2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARAÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARQUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUÁREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS



COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

51ª SESIÓN ORDINARIA.....	1
Jueves, 1 de febrero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

54ª SESIÓN ORDINARIA.....	83
Martes, 6 de febrero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

56ª SESIÓN ORDINARIA.....	211
Jueves, 8 de febrero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

64ª SESIÓN ORDINARIA.....	297
Jueves, 22 de febrero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



68ª SESIÓN ORDINARIA	355
Miércoles, 28 de febrero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

69ª SESIÓN ORDINARIA	399
Jueves, 29 de febrero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

51ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 1 de febrero de 2024

Presidente:	Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta:	Sen. ^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta:	Sen. ^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios:	Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández Sen. Julio Diego Romaña Galindo Sen. ^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: 25 senadores presentes. Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:15, correspondiente al día jueves 1 de febrero de 2024.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Isidoro Quispe Huanca por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Centa Lothy Rek López por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Buenos días Presidente. A todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario: Por esta Sesión no existe habilitaciones, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.^a Flores Velásquez: Gracias, Presidente. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Soledad Flores Velásquez por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 24 horas.

EL Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 24 horas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria, jueves 1 de febrero; a horas 08:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Ley que autoriza la "Transferencia y/o enajenación a título gratuito de un bien inmueble (terreno) de 55.000 hectáreas a favor



de la Corporación Minera de Bolivia, Empresa Metalúrgica Karachipampa para la ejecución del Proyecto Ingeniería, Procura, Construcción y puesta en marcha de una Planta Refinadora de Zinc en el Departamento de Potosí”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Peticiones de Informe Escrito:

2.1 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita al Ministro de Defensa, que informe cuál es el estado actual del Documento de Prestación de Servicios, suscrito el 12 de julio de 2019 entre la Escuela Naval Militar y la empresa china SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL BOLIVIA; informe sobre la orden de operaciones “Restablecer el Orden” Div. III – OP N°43/19; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita:

a) Al Gobernador del Departamento de Oruro, informe cuál es el porcentaje a nivel departamental, entre municipios y comunidades, que cuentan con servicio de luz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de Oruro, que informe cuál es el estado del proyecto “Revitalización de la doble vía Oruro-Capachos”; informe cuál es el cronograma de trabajo de los concejales municipales, para realizar una revisión minuciosa de la Carta Orgánica Municipal de Oruro; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe con cuántos empleados cuenta la empresa Servicios Nacional Textil Bolivia – SENATEX; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, solicita informe ampliatorio sobre las Peticiones de Informe Escrito Nos. 930/2022-2023 y 1176/2022-2023; informe sobre los operativos ejecutados por la Policía Boliviana en los que se incautaron sumas de dinero desde la gestión 2020; informe qué gestiones se están ejecutando para superar y terminar con los bloqueos en el Departamento de Cochabamba; y otros puntos relacionados a los

temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de la Presidencia, solicita informe ampliatorio sobre la Petición de Informe Escrito N° 927/2022-2023; informe qué acciones se están desarrollando para el resarcimiento o ayuda gubernamental a los sectores perjudicados por los bloqueos; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe sobre qué acciones se están desarrollando para el control del mercado paralelo del dólar; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Laura Marlene Luján Condori, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe sobre el estado, etapa y avance del proyecto de construcción y asfaltado de La Joya – Chuquichambi, Huayllamarca – Totorá; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.5 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Tribunal Supremo de Justicia, que informe sobre los criterios que prioriza el Tribunal Supremo de Justicia para la designación de vocales de los tribunales departamentales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Consejo de la Magistratura, informe sobre los criterios que prioriza el Consejo de la Magistratura en la preselección y elección de vocales de la jurisdicción ordinaria de los tribunales departamentales del país; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuál es la relación entre la empresa BOTRADING y YPFB y/o el Estado boliviano; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



2.6 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si existen contratos mineros vigentes otorgados al interior del Parque Nacional y Área Protegida de Manejo Integrado Cotapata; informe y remita el Código Único de Identificación de todos los actores productivos mineros y operadores mineros de los Municipios de Tacacoma y Tipuani; informe sobre las dimensiones y coordenadas específicas de todas las cuadrículas y áreas mineras otorgadas a cooperativas mineras en el Departamento de La Paz; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe en el marco de los acuerdos suscritos entre Bolivia y Rusia, cómo se procederá a realizar el cobro de las contraprestaciones; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Contraloría General del Estado, informe si YLB y/o el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ha remitido a la Contraloría General del Estado los convenios suscritos con las empresas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Contraloría General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe si todos los actores productivos mineros y operadores mineros de los Municipios de Tipuani y Tacacoma, cumplieron con el proceso de consulta previa; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Fiscal General del Estado, informe si en el registro de la Fiscalía Departamental de Potosí consta la denuncia presentada por los Gobiernos Departamentales de Potosí, Chuquisaca y Tarija en contra de Edgar Freddy Huallpa Coro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.7 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe si las actividades culturales programadas por los municipios, que deriven en asignación de premios en efectivo, son consideradas como Gastos Indebidos y sancionables para los gobiernos municipales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente. Buenos días saludarlo y saludar a todo el Pleno. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe cuál es la normativa legal actualizada que utiliza la Policía Boliviana para establecer multas por infracciones de tránsito; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.8 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe en qué etapa se encuentra el caso CAM/38/2017 AJAM Departamental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.9 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe cuáles han sido los mecanismos establecidos, para que las entidades territoriales autónomas y otras regionales puedan hacer uso del Programa HIPIC; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuáles son los beneficios que obtuvo la Gobernación y Municipios del departamento de Chuquisaca, como efecto del alivio a la deuda otorgada por los programas HIPIC I y II; informe cuáles han sido las acciones que su ministerio realizó luego de la promulgación del Decreto Supremo N° 4959; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuáles han sido las acciones que su ministerio realizó luego de la promulgación del Decreto Supremo N° 4959; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe qué convenios, acuerdos u otros instrumentos de cooperación, se tienen suscritos con la República Islámica de Irán; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



2.10 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita:

a) A la Alcaldesa Municipal de Caripuyo, que informe sobre el proceso técnico, administrativo y legal en la adjudicación y contratación a la empresa que realizó la Pre Inversión del proyecto "Construcción Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Caripuyo"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, que informe sobre la intervención policial ejecutada el día lunes 29 de enero del presente año en el punto de bloqueo de la Población de Caracollo, carretera Oruro – La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.11 El Senador Erik Morón Osinaga, solicita al Ministro de Defensa, que informe sobre la existencia de una denuncia en Perú, de la empresa peruana (Andean Sky) contra Transportes Aéreos Bolivianos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

3.1 El Alcalde Municipal de Sacaba, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1334/2022-2023. (Tema: Elaboración del Diseño Final (TESA/EDTP) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Abra).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Lucy Sara Escobar Velasco.

Sen. Secretario:

3.2 El Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1326/2022-2023 (Tema: Denuncia formal realizada por el Asambleísta Departamental Jorge Suárez Navi).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Peticionario, Julio Diego Romaña Galindo.

Sen. Secretario:

3.3 El Gobernador del Departamento de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1332/2022-2023 (Tema: Acciones legales y administrativas asumidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Peticionario, Julio Diego Romaña

Galindo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

4. Adscripción a Comisiones:

4.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, solicita su adscripción a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Remítase a la comisión solicitada.

Sen. Secretario:

4.2 El Senador William Torrez Tordoya, solicita su adscripción a las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Política Social, Educación y Salud; y de Política Internacional.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Reposiciones:

5.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 040/2022-2023 C.S. "Día del Trabajador Constructor".

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

5.2 El Senador Erik Morón Osinaga, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 174/2022-2023 C.S. "Ley modificatoria a la Ley N° 342, De la Juventud".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

5.3 El Senador Herminio Pérez, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 143/2022-2023 C.S. "Ley de Abreviación Procesal del Trabajo".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



6. Petición de Informe Oral:

6.1 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre las razones por las que los convenios suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, con las empresas Uranium One Group (Rusia), Citic Guoan (China) y el Consorcio Chino; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe de qué manera la construcción de las Plantas de Biodiesel y Derivados (públicamente anunciadas) cumplen con el ordenamiento jurídico ambiental sobre: “Las bases y orientaciones del Vivir Bien”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Nota enviada del Viceministerio de Gestión Gubernamental y asimismo a la nota enviada por el Ministro de Hidrocarburos y Energía.

Sen. Secretario:

“La Paz, enero 31 de 2024; **MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0049-CAR/24**; Señor; Andónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref.: Suspensión de PIO N° 02/2023-2024; Hermano Presidente; Por instrucción del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo a bien remitir a su autoridad, copia de la nota cite: MHE-DESP/2024-0036, de fecha 30 de enero de 2024, suscrita por el Señor Ministro interino de Hidrocarburos y Energías-Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, mediante la cual comunica su imposibilidad de asistir al acto de Petición de Informe Oral; planteada por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate; señalada para el día jueves 1 de febrero de 2024, a horas 09:30, en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores del nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Con este motivo, ofrezco a Usted la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental; Ministerio de la Presidencia.”

“La Paz, 30 de enero de 2024; **MHE-DESP/2024-0036**; Señor; Lic. Luis Alberto Arce Catacora; Presidente Constitucional Estado Plurinacional de Bolivia; Presente; Ref.: P.I.O. N° 02/2023-2024; Señor Presidente; Tengo el alto honor de dirigirme a su digna Autoridad, con el motivo de informar que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías recibió en fecha 18 de enero de 2024, la nota MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0026-CAR/24 suscrita por el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental(VCGG) dependiente del Ministerio de la Presidencia, a través de la cual se hace conocer la reprogramación de la Petición de Informe Oral N° 02/2023-2024, planteada por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, para el día jueves 1 de febrero de 2024 a horas 09:30 en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Al respecto, como es de conocimiento de su Autoridad, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías-Franklin Molina Ortiz, se encuentra de viaje en Misión Oficial en la ciudad de Brasilia de la República Federativa de Brasil, desde de 29 de enero al 1 de febrero de 2024, para efectuar la suscripción del “Memorando de Entendimiento entre los Ministerios de Hidrocarburos y Energías y Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, y los Ministerios de Agricultura y Ganadería; Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios; y de Minas y Energías de la República Federativa de Brasil” en el marco de la Agenda Bilateral que se tiene entre ambos países y, por otra parte para sostener reuniones con diferentes Carteras de Estado del sector energético para tratar temas de interés para el Estado



Plurinacional de Bolivia; En ese contexto, al encontrarse de viaje en Misión Oficial el Ministro titular de la Cartera de Hidrocarburos y Energías se encuentra imposibilitado de asistir a la Petición de Informe Oral N° 02/2023-2024; por lo que, por intermedio de la presente, tengo a bien solicitar a su Autoridad, de manera muy respetuosa, que a través del VCGG se solicite la reprogramación de la Petición de Informe Oral de referencia; Seguro de contar con su atención, saludo a usted con mis mayores consideraciones; Firma: Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García; Ministro de Hidrocarburos y Energías Interino; Estado Plurinacional de Bolivia.”

Sen. Presidente: Cabe aclarar colegas senadoras y senadores que estaba confirmada la presencia del Ministro para el Informe Oral, sin embargo, de repente creo que se agendo su viaje, ya estaba fijada la convocatoria y nos llega la nota a la última hora. Por lo tanto, se fijará nueva fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Solamente porque debe quedar en Acta es que merece la pena reiterar una vez más la evidencia de la falta de respeto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, lo estamos viendo por varios francos, ayer una última coordinación inaceptable para la institucionalidad democrática en este país en lo que concierne a las elecciones judiciales y así estamos Presidente.

Quisiera decir un par de cosas de manera muy firme hoy día, aquí, en primer lugar que no nos vamos a cansar, no se van a poder escapar indefinidamente, van a tener que responder al país a nosotros por qué están haciendo lo que están haciendo que es un ejemplo de todas las arbitrariedades que se están generando en la gestión pública del Poder Ejecutivo, en este caso, estoy hablando de tres plantas mal llamado biodiesel voy llamar biodiesel algo que destruye la naturaleza, es un vulgar agro diésel prohibido además por la Ley de la Madre Tierra.

Este es un tema entonces Presidente, la importancia es que tiene que ver con algo que nos preocupa supuestamente a todos por lo menos eso hemos dicho incluso en campaña y no nos preocupa la reforestación o no nos preocupan los incendios forestales o no nos preocupa la Pachamama. **Aymara. (Traducción:** Madre Tierra) aquí todos han dicho que nos preocupa y más hemos ofrecido abrogación de leyes que están promoviendo ese desastre ecológico que nos va a llevar a una tragedia colectiva cada vez más progresiva e irreversible, como por ejemplo la falta de agua en momentos críticos; cada vez la época seca se extiende más y la época húmeda como en la que estamos tiene lluvias torrenciales que pueden causar desastres. El problema de reforestación generada promovida animada desde el Estado nos debe preocupar.

El otro problema Presidente, además desde la reforestación gravísimo tenemos que sentar al Ministro aquí y voy a hacer las gestiones con Usted para ver qué más podemos hacer que finalmente deje de huir de su responsabilidad y deje de incumplir sus deberes en la corrupción, además de la reforestación es un problema de corrupción, porque estas plantas están sobre valoradas, es decir, si Usted hace comparación como en su momento se hizo en San Buenaventura con un otro ingenio azucarero en Santa Cruz, pues ahora podemos hacer la comparación con plantas similares en Paraguay, que cuesta mucho menos y que tiene mayor capacidad; además el desastre ambiental y de la reforestación y destrucción de nuestra fuente de nuestras aguas estamos hablando de corrupción.

Finalmente, como he dicho anteriormente estamos hablando de un incumplimiento de deberes y la falta de respeto al Legislativo son temas muy importantes los que están implicados en esta nueva -que decirle- huida del Ministro de Energías. No quiere responder seguramente porque no tienen buenas respuestas porque hemos hecho una buena Petición de Informe Oral, trabajamos seriamente en nuestras preguntas son muy bien formuladas, están técnicamente sustentadas.

Así que Presidente, más allá que no nos vamos a rendir tenemos que encontrar formas efectivas de sentar a los ministros aquí para rendir cuentas al pueblo boliviano a través de la Asamblea.



Y me reservo en este momento, porque ya hemos anunciado demasiadas cosas, me reservo en este momento la acción adicional que vamos a hacer, es algo que lo voy a querer coordinar con la Presidencia del Senado, en todo caso más allá de las acciones especiales todo además continuará hasta que nos respondan y ojalá que podamos evitar otro desastre financiero y ecológico para el país.

Sen. Presidente: Antes de pasar a otro punto ahí está queremos solicitar permiso para los presidentes de las Comisiones Constitución y Justicia, Jefes de Bancadas de Creemos y el Senador Mamani Navarro y mi persona más está prevista la reunión para diez de la mañana, tenemos el Quórum suficiente por lo visto y queremos poner a consideración del Pleno.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Tengo una reunión programada con la Viceministra y está esperándonos, voy a salir por favor media hora.

Sen. Presidente: No puede salir, porque no va haber Quórum Senadora o Cuarto Intermedio.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre", del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 25 años de creación y fundación, presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre", del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 25 años de creación y fundación a celebrarse el 4 de febrero de 2024.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Buenos días, Presidenta. Saludos para todos los presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rodrigo Paz Pereira por el Departamento de Tarija.

Tiene que tomar determinación, no sé, la Senadora Salame salió o no con permiso, porque si eso es un precedente cada uno puede salir de este Hemiciclo cuando quiera con el derecho y o ser considerado en cualquier tipo de aplicación del Reglamento; que conste.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, tome nota por favor.

Sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, por todos sus logros nacionales e internacionales a lo largo de su joven trayectoria, presentado por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, que no solo es un campeón en la cancha sino también un Embajador ejemplar para Bolivia por todos los logros nacionales e internacionales a lo largo de su joven trayectoria.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Senadora Presidenta, buenos días y a través suyo también a todos los colegas parlamentarios.

Senadora Presidenta, el año pasado el Señor Conrrado Kevin Moscoso Ortiz también ha sido reconocido con una Declaración Camaral, precisamente por los logros nacionales e internacionales, conozco muy bien que en el Reglamento no dice cuántas veces se le debe reconocer.

Pero, quisiera que se tenga antecedentes que este deportista ha sido ya reconocido por este Pleno Camaral, con el mismo tenor los logros internacionales y los logros nacionales que ha conseguido a favor de Bolivia, evidentemente nadie desconoce menos yo, la importante labor que hace en favor del deporte haciendo quedar el alto el nombre de Bolivia. Sin embargo, creo que es pertinente poner en conocimiento que existe ya un reconocimiento de este Pleno.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, para fines de los colegas y el conocimiento. El día de ayer el Conrrado Moscoso ha sido premiado por un organismo internacional, que nosotros como Cámara de Senadores no hagamos el reconocimiento a ese esfuerzo que pocas veces un boliviano llega a tener Presidenta, sería, yo creo no justificar Presidenta, creo que por unanimidad deberíamos aprobar este proyecto que la Senadora Salame está proponiendo no solo porque es chuquisaqueño también por lo que representa, pues está poniendo en alto la imagen del país. Lamentablemente, la imagen del país es solamente, para otro tipo de situaciones que son más negativos. Solamente, eso para conocimiento y conocimiento de todos los colegas.

Sen.^a Presidenta: Gracias, por la aclaración Senador Ticona, si es que la Senadora Vania, el año pasado se ha reconocido, pero de la anterior Legislatura, ahora nuevamente a optado la medalla.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Municipio de Humanata de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus 15 años de creación, a celebrarse el 6 de febrero del presente año.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Buenos días, Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los Asambleístas en esta Sesión.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Humanata de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus 15 años de creación, a celebrarse este próximo 6 de febrero del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:



b) De homenaje al Municipio de Escoma de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus 15 años de creación a celebrarse el día 6 de febrero del presente año.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Escoma de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz en conmemoración a sus 15 años de creación a celebrarse el día 6 de febrero del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 010/2023-2024, que exhorta el cumplimiento del procedimiento Legislativo, tal como establece los numerales 5 y 6 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado por parte de la Cámara de Diputados, así como el rechazo al Recurso de Queja por incumplimiento a la Declaración Constitucional N° 0049/2023 de 11 de diciembre.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Presidenta, en virtud al artículo 107 del Reglamento General, de este ente Camaral solicito la Dispensación de Trámite de la Distribución del Informe de Comisión con respecto al Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve el cumplimiento del procedimiento Legislativo, tal como establece los numerales 5 y 6 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado por parte de la Cámara de Diputados, así como el



rechazo al Recurso de Queja por incumplimiento a la Declaración Constitucional N° 0049/2023 de 11 de diciembre.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del artículo 135 del Reglamento de la Cámara de Senadores, respecto a la Distribución del Informe de la Comisión con 24 horas de anticipación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 23 en Sala, 18 más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, respecto la Distribución del Informe de la Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y el Proyecto de Resolución Camaral propuesta por la Comisión.

Sen. Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

INFORME:

N° 04/2023-2024

Nuestra Señora de La Paz, 31 de enero de 2024

I. INTRODUCCIÓN.

En atención a la nota CITE: JEFE.GAB. N° 0187/2023-2024 de 29 de enero y la nota CITE: JEFE.GAB. N° 0188/2023-2024 de la misma fecha, con la referencia "REMITE DOCUMENTACIÓN"; sobre Recurso de Queja por incumplimiento de la Declaración Constitucional Plurinacional N° 0049/2023, que habría sido notificado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (A.L.P.); nota firmada por el Secretario de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, dirigida al hermano Presidente de la Cámara de Senadores y la notificación sobre Recurso de Queja presentado por el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Marco Ernesto Jaimes Molina y puesto en conocimiento al Presidente de este ente Camaral.

El Senador Miguel Ángel Rejas y las senadoras María Patria Arce Guzmán y Andrea Bruna Barrientos miembros de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del citado ente Camaral y en respuesta a la supra nota referida tiene a bien realizar el siguiente Informe.

II. ANTECEDENTES.

Mediante nota de 26 de enero con CITE OF. VAPB N° 0146/2024, firmada por Tania Elena Claire Rojas dirigida al Presidente nato de Asamblea Legislativa Plurinacional (A.L.P.) el Jilata David Choquehuanca Céspedes, remitiendo la resolución Constitucional de 26 de enero de 2024, correspondiente al expediente 58030-2023-117-CCP, emitido por el ex Magistrado Rene Yvan Espada Navia, causa que responde a un Recurso de Queja el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Marco Ernesto Jaimes Molina.

En cuanto a la nota de Vicepresidencia que adjunta el memorial de Recurso de Queja presentado por el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Ernesto Jaimes y la resolución de 26 de enero de 2024, firmado por el ex magistrado René Yvan Espada donde se corre traslado tanto al Presidente nato de Asamblea Legislativa Plurinacional (A.L.P.) el Jilata David Choquehuanca Céspedes, Andrónico Rodríguez Ledezma en su condición de Presidente de la Cámara de Senadores, Israel Huaytari Martínez como Presidente de la Cámara de Diputados, es de suma importancia de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral de este ente Camaral, pronunciarse respecto a las citadas notas remitas.

III. BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de Ley es la siguiente:

- **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 12 - I y III. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.; III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Artículo 115 – II. El Estado garantiza el derecho al **debido proceso**, a la defensa y a una justicia plural, pronto, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 120. I Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente, imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa.

Artículo 122. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Artículo 140 I. II - I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o **persona algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución**; **II.** No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna.

Artículo 158.I – 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; 5 Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Artículo 163. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámara iniciara el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.

2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

3. Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán



de conocimiento de la Cámara de Senadores.

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. El proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al órgano Ejecutivo para su promulgación como ley.

9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en la Legislatura siguiente.

10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al órgano Ejecutivo, podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción. Las observaciones del órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si ésta estuviera en receso, la Presidenta o el Presidente del Estado remitirá sus observaciones a la Comisión de Asamblea.

11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones modificará la ley conforme a éstas y la devolverá al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

12. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la Presidenta o Presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el Órgano Ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea.

Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Artículo 182. I y II. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia **serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal**; **II.** La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes, la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

III. Las y los postulantes o persona alguna no podrán realizar campaña electoral a favor de candidaturas bajo sanción de inhabilitación. EL Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y candidatos.

IV. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas.

V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos.

VI. Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos; haber cumplido 30 años edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado, cátedra universitaria durante 8 años y no contar con sanción no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta del haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo el sistema de justicia.

VII. El sistema de provisión incompatibilidades aplicado a las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores públicos.

183. I. Las Magistradas y Magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años.

II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia **cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato**, sentencia ejecutoriada en emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Artículo 198. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante **sufragio universal**, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 199. I. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional se requerirá, además de los requisitos generales para el acceso al servicio público, haber cumplido treinta y cinco años y tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos ocho años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. **II.** Las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional podrán ser propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 201. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se regirán por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los servidores públicos.

Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta; **II.** Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.

➤ **LEY N° 027 LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 6 DE JULIO DE 2010.**

Artículo 4. (Supremacía Constitucional).

I. La Constitución Política del Estado Plurinacional es la norma Suprema del ordenamiento jurídico, boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

II. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia



de derechos humanos y las normas de derecho comunitario y ratificado por el país.

III. El Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor de guardián de la Constitución Política del Estado es el intérprete supremo de la Ley Fundamental sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular.

IV. Cuando la norma jurídica acepte más de una interpretación. El Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el principio de conservación de la norma adoptará la interpretación que concuerde con el texto constitucional.

Artículo 12 (CITACIÓN O NOTIFICACIÓN) I. Las sentencias, declaraciones y autos constitucionales serán notificados mediante cedula, en las oficinas de notificaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional.

LEY N° 027 DE 6 DE JULIO DE 2010 LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL.

Artículo 20.- (Elección y Posesión). II.- La Presidenta o el presidente del Estado Plurinacional posicionarán en sus cargos a titulares de suplentes elegidos y elegidas.

➤ REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4 ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento.

Artículo 34(NATURALEZA Y ROL). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Este compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El pleno Camaral Ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente reglamento”.

Artículo 46 (NATURALEZA). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.”

El Artículo 52 (FUNCIONES). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: a) A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración.

Artículo 130 (INFORME DE LA COMISIÓN) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de lo expresado en el punto II del presente informe observa que:

Teniendo presente, además, sobre la aclaración del acta de acuerdo para Garantizar la ley de Elección judiciales de 29 de enero de 2024, suscrito por el Vicepresidente y Presidente Nato de la Asamblea David Choquehuanca Céspedes, Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados, jefes de bancadas de las distintas fuerzas políticas y Andónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores en este cuerdo no se reconoció la prórroga de los magistrados, ni los consejeros, tampoco se llegó a ningún acuerdo para levantar las diferentes medidas de presión social de reclamo para elecciones judiciales y renuncia de los magistrados autoprorrogados, el acuerdo se debe entender solo y únicamente para dar continuidad al tratamiento Legislativo del PL N° 144/2022-2023 C.S.



- De lo referido es menester de esta Comisión referir que es sumamente preocupante el proceder de los ilegales administradores de justicia Constitucional en la actualidad.

Como primer punto es insoslayable no referirnos al **derecho del juez natural**, que entre sus componentes o elementos esenciales refiere al juez predeterminado por ley, vinculado ello al elemento de competencia, en ese sentido se puede citar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Barreto Leyva Vs Venezuela de 17 de noviembre de 2009, que en el los párrafos 75 y 76 al literal expresa: **75. El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por "un tribunal competente [...] establecido con anterioridad a la ley", disposición que se relaciona con el concepto de juez natural, una de las garantías del debido proceso, a las que inclusive se ha reconocido, por cierto sector de la doctrina, como un presupuesto de aquél. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos.**

76. El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la "norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 41 Sentencia de la CJS de 8 de junio de 1993 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 6, folios 251 y 252). 17 democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes "42. Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular, a través de leyes, la competencia de los juzgadores.

En ese sentido, se puede extraer que el juez predeterminado por Ley deriva su existencia y su competencia del ordenamiento jurídico, en el caso presente al ser las altas magistraturas del Estado Plurinacional de Bolivia derivan su legitimidad y competencia de la Constitución Política del Estado, como ley fundante y fundamentadora del Ordenamiento jurídico nacional, la cual en sus artículos 182, 183, 198, 199, 200 y 201 establecen entre otros presupuesto que los magistrados serán elegidos por **voto popular** por **un periodo de seis años** sin posibilidad de ser reelegidos, y serán **posesionados por el Presidente del Estado; ninguno de los presupuesto Constitucionales que a la fecha de emisión de la resolución de 26 de enero de 2024, se encuentra cumplido por la persona que suscribe la resolución de la citada fecha.**

Por otra parte es necesario aclarar que, si bien es cierto que, la Declaración Constitucional Plurinacional N° 049/2023 de 11 de diciembre, prorroga el mandato de las autoridades judiciales hasta que se posesionen las nuevas autoridades, no es menos cierto que, dicha declaración constitucional pueda asimilarse como un acto de voto popular, de posesión por parte del Presidente de Estado o sustituto de credenciales habilitantes que deben ser otorgadas por parte del Órgano Electoral; razonamiento que se extrae del propio contenido de la declaración Constitucional en que forma dicha resolución constitucional sirvan para llenar los presupuestos constitucionales mencionados anteriormente.

Sobre los antecedentes del recurso de queja aunque lo correcto en definición es la denuncia por incumplimiento Resolución Constitucional, es necesario observar, que quien solicita es el ex magistrado Marco Ernesto Jaimes Molina que se **apersona mediante acuerdo de Sala Plena N° 01/2024 de 10 del año en curso**, el cual evidentemente no cumple los presupuesto constitucionales manifestados supra, circunstancia que por obvias razones no han sido observada en derecho por parte de los ciudadanos que se autoprorrogaron, situación que es transversal al tratamiento de todo el procedimiento de queja iniciado.

Asimismo, el procedimiento desarrollado en el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0033/2019-O de 30 de julio, que señaló que, **la queja por incumplimiento es un mecanismo constitucional para exigir el cumplimiento o ejecución obligatoria de las resoluciones constitucionales con calidad de cosa juzgada y EN LA MEDIDA DE LO DETERMINADO.**



Para el referido mecanismo de queja el legislador fue prudente y determinó quien tiene legitimación activa para accionar, en el caso que nos ocupa por las razones mencionadas precedentemente, Legitimación activa conforme señala el tratadista Canedo, consiste en: *«Demostrar la Personería legal o del titular en un proceso constitucional, se configura en el que ostenta la "legitimación activa", mismo que está inmerso en los requisitos de admisibilidad de una acción, conflicto, control, consulta y recurso constitucional, (excepto los que gozan del principio de informalidad como AL, AP y APP), los demás procesos deben sujetarse a rigorismos de las solemnidades en su acreditación legal participativa y poder interactuar en sede constitucional con la pretensión de hacer valer sus derechos fundamentales y Garantías Constitucionales con aplicabilidad de los valores y principios con favorabilidad de la jurisprudencia nacional e internacional y los instrumentos internacionales aplicables a los casos concretos»*. (Canedo Chávez Ramiro, Aplicabilidad de Estándar más Alto de protección Constitucional en Bolivia, pág. 173); de lo cual queda demostrado de manera irrefutable que el ciudadano Marco Ernesto Jaimes Molina, carece de dicha legitimación activa que no puede derivar de un acuerdo emitido por otros ciudadanos que son cuestionados por el pueblo boliviano por mantenerse en el cargo de manera ilegal.

Ahora bien, continuando después de haber desarrollado la legitimación activa es importante referirnos sobre el Auto Constitucional citado líneas arriba, estableció que: *«El carácter del cumplimiento obligatorio de las decisiones y sentencias constitucionales para las partes intervinientes en un proceso constitucional y su ejecución obligatoria; se encuentra previsto en los arts. 203 de la CPE, 15, 16 y 17 del CPCo. Así, el art. 15 del CPCo, prescribe en su párrafo primero que: 'I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional...'; consecuentemente, del tenor literal de esta disposición se concluye que **la parte dispositiva de toda decisión constitucional con calidad de cosa juzgada, es de cumplimiento obligatorio para las partes procesales**. Dentro de esa línea normativa, el art. 16 del citado Código, dispone:*

I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida...'. Finalmente, el art. 17 del CPCo, sanciona que: "I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptaran las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda". (las negrillas nos corresponde).

El art. 16 de CPCo concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, expresamente señala: 'I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida....

*Conforme lo señalado, **la jurisprudencia constitucional a través del AC 0006/2012-O de 5 de noviembre, a determinado las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, señalando que: "... en esta etapa procesal, el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso."***



El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto las medidas necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras.

*Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el activante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, **queja que deberá ser presentada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías.** En este supuesto, el juez o tribunal de garantías, en el plazo de veinticuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.*

En ese orden de ideas, el órgano emisor de la resolución está vulnerando el derecho y garantía al juez natural en su componente de predeterminación por ley vinculado a la competencia; el recurrente no ostenta de legitimación activa pues, es un ciudadano que no tiene ninguna condición de representación del Tribunal Supremo de Justicia pues no cumple ninguno de los presupuestos constitucionales de legitimidad, la Comisión no deja de observar el principio de obligatoriedad que tienen las Sentencias Constitucionales emitidas dentro de las acciones Constitucionales, si y solo si cumplan los requisitos de validez y eficacia que señala el ordenamiento jurídico en lo que refiere a las formas esenciales del debido proceso, por este motivo la comisión considera que mientras estos óbices constitucionales y legales se mantengan no será posible ingresar a responder y asumir una posición sobre el fondo de lo planteado.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Por lo expuesto, en función al análisis de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral concluye que: el ciudadano Marco Ernesto Jaimes Molina, debe adecuar sus actos a la norma constitucional y legal vigente en el Estado.

En ese sentido, el ciudadano Rene Yvan Espada Navia, previamente a emitir y firmar cualquier Resolución debe contar con la condición habilitante de Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional; al no ser esta su condición sus actos están viciados de nulidad.

Por lo expuesto la Comisión recomienda emitir resolución camaral que exprese y afirme y exhorte los fundamentos señalados en el presente informe, salvando aquellos fundamentos que las y los senadores del pleno camaral consideren incorporar.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente de Comisión, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.) determina que: "I. *Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos*". II *El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones*".

Que, el Artículo 122 de la citada norma constitucional establece que: "*Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad*



que no emane de la ley”.

Que, el Artículo 160 de la citada norma constitucional establece que: *“Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (...)”.*

Que, el Artículo 163 de la citada norma constitucional establece que: *“El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara de revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. 6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, este se considera aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros de presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los 20 días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes. 7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 8. El Proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación como ley. (...)”*

Que, el Artículo 183 de la citada norma constitucional establece que: *“I. Las Magistradas y Magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años. II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada en emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley”.*

Que, el Artículo 188 de la citada norma constitucional establece que: *“(...) III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para los Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental”.*

Que, Artículo 194 de la citada norma constitucional establece que: *“(...) III. Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán se reelegidas ni relegidos”.*

Que, el Artículo 200 de la citada norma constitucional establece que: *“El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional”.*

Que el Artículo 4 de la Ley N° 027, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de julio de 2010, establece que: *“(Supremacía Constitucional) I. La Constitución Política del Estado Plurinacional es la norma Suprema del ordenamiento jurídico, boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. II. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario y ratificado por el país. III. El Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor de guardián de la Constitución Política del Estado es el intérprete supremo de la Ley Fundamental sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular (...)”.*

Que, el Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que: *“El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento”.*

Que, el Artículo 163 del citado reglamento señala que: *“Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio”.*

Que, de conformidad con lo establecido en los Artículos 17, 46, 49, 52, del Reglamento General de la Cámara de Senadores donde señala las Facultades de las senadoras y senadores, estableciendo a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral como comisión permanente de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, ejerciendo en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación, funciones, que no son limitativas además de considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Que, el procedimiento legislativo establecido por el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado es único, procedimiento en el cual no existe algún mecanismo de devolución a la cámara de origen para fines de adecuación; por otro lado, tampoco los reglamentos generales de las Cámaras de Senadores y Diputados, establecen la figura de devolución, salvo que el Pleno de la Cámara Revisora efectúe modificaciones o enmiendas.

Que, el Parágrafo I del Artículo 183, el Parágrafo III del Artículo 188, el Parágrafo III del Artículo 194 y el Artículo 200 de la norma suprema, establecen que el periodo de mandato, de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, es de seis años periodo que concluyó el pasado 02 de enero de 2024.

Que, actualmente existe exautoridades judiciales que se encuentran ejerciendo funciones de manera ilegal e inconstitucional, motivo por el cual merecen una investigación efectuada por las autoridades competentes, que velen por los intereses del Estado, pero sobre todo por la justicia y el estado constitucional de derecho.

Que, al no existir autoridades legalmente establecidas, el Tribunal Constitucional Plurinacional no podría resolver los distintos procesos constitucionales ni emitir fallos, resoluciones o autos, al no contar con la competencia ni mandato constitucional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

RESUELVE:

PRIMERO. EXHORTAR al cumplimiento del procedimiento Legislativo, tal como establece los numerales 5 y 6 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, que determina que cuando un proyecto de Ley es aprobado en la Cámara de Origen, este se remite a la Cámara Revisora con fines de revisión, la Cámara revisora tiene la atribución de aprobarlo, efectuar enmiendas o modificaciones o rechazar. Asimismo, el Reglamento General de la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, no establece un procedimiento especial de devolución de un proyecto de Ley sin tratamiento de este por el Pleno de la Cámara de Diputados y devolver el documento enviado por el ciudadano Rene Yvan Espada Navia y documento firmado por el ciudadano Reynato Lobo Quispe supuesto Operador de Notificaciones Regional El Alto Tribunal Constitucional Plurinacional toda vez que este ente camaral respetuoso de la C.P.E.

SEGUNDO. RECHAZAR el memorial de Recurso de Queja por incumplimiento a la Declaración Constitucional N° 0049/2023 de 11 de diciembre, presentado por el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes Molina y el decreto constitucional de 26 de enero de 2024, firmado por el ex magistrado Rene Yvan Espada Navia, el primero, por falta de legitimación activa para promover el recurso y el segundo, por no tener la calidad de juez natural para emitir resoluciones.

TERCERO. EXHORTAR a los ciudadanos Marco Ernesto Jaimes Molina y Rene Yvan Espada Navia al cumplimiento de los Artículos 122 y 183 de la Constitución Política del Estado.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Sí, Presidenta es una sugerencia de corrección de texto, creo que ha faltado un verbo en la última línea de Revuelve Primero Exhortar dice toda vez que este ente camaral es respetuoso de la CPE, creo que falta un "es" y eso contribuye a la comprensión adecuada y la redacción adecuada de eso, por los demás la verdad es que hay una y la redacción siempre puede ser mejorado en términos, pero bueno dejémoslo ahí, en este caso, se estaba faltando un verbo.

Sen.ª Presidenta: Conste Senador Secretario, es de forma.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidenta.

Voy aprobar esta Resolución. Sin embargo, me pareciera que está un poco incompleta seguramente por la rapidez, el día de ayer nos ha sorprendido a los bolivianos ese Recurso de Queja interpuesta por el supuesto Presidente del Tribunal Supremo de Justicia que no le reconocemos, yo entiendo de gran mayoría de los senadores presentes, lo decía porque me siento Presidenta perseguido, no puedo como Senador actuar de manera libre prácticamente en todas las posibilidades de sesionar nos están coartando son en varias oportunidades. Al principio han tomado por ejemplo Presidenta, una decisión cuando han anulado dos Reglamentos, han mencionado en la 060 del año pasado estos magistrados, que el Reglamento es una norma interna y la Constitución Presidenta, dice: Que no necesariamente es interna, es facultativo para todas las instituciones de Bolivia, el Reglamento de acuerdo a las atribuciones, dice de la Constitución a la Asamblea Legislativa.

Presidenta ahí empezó y nosotros como Asambleístas nos hemos callado, empezaron a taparnos la boca y como es de conocimiento sucesivamente se han planteado varias acciones.

Presidenta, sugiero, debería complementarse esto me imagino que lo van a hacer posteriormente, no tenemos nosotros como bolivianos actualmente como Asambleístas como el Poder más importante de los bolivianos el Poder Legislativo, porque nosotros somos los representantes de la soberanía del pueblo, no existe otro Órgano que representa al pueblo, nosotros somos y prácticamente no tenemos a quién en Bolivia a quejarnos sobre esta dictadura judicial. Se han agotado todas las instancias prácticamente en el país, para poder acudir a cualquier instancia; hemos enviado algunas senadoras han denunciado ante la Fiscalía General y lo han remitido como si no fuera un proceso ordinario, quién una Jueza que, por supuesto está ordenado y mandado por las máximas autoridades judiciales, todo proceso que se haga contra el Órgano Judicial, Presidenta no va a tener ningún sentido y seguramente ningún éxito.

Al sentirme yo perseguido seguramente muchos de ustedes lo que deberíamos plantear es una Acción de Libertad. Pero, quién me asegura que en Bolivia va haber un juez imparcial, no hay juez en Bolivia que sea imparcial, qué vamos hacer Presidenta, colegas se ha agotado en el país las quejas y los recursos de esta Asamblea, debemos acudir ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la CIDH tiene que intervenir el Órgano Judicial en el país, esto no es por una Asambleísta 2, 3 y 4 Asambleístas de un partido político o de Creemos, Comunidad Ciudadana o del Movimiento Al Socialismo esto es por los bolivianos, no tiene que existir nunca en el país que se tape la boca y la competencia del Legislativo por otro Órgano para gobernar Bolivia Presidenta, hay que pararlo.

Cuando estudiamos Derecho de alguna manera nos enseñan que debemos siempre seguir la justicia en



nuestro país, más allá del Derecho nos hacen leer algunos profesores maestros nuestros "El Alma de la Toga", esos magistrados han pisoteando todas las teorías de justicia en el país. Todo lo que nos enseñan que debe existir algo más allá de lo material y de las propias normas que es la justicia prácticamente lo han desconocido esos magistrados.

Por eso considero que es buena iniciativa esta Resolución, pero me pareciera que está incompleta Presidenta, voy a sugerir a la Directiva que analice la posibilidad de aprobar una Resolución, que se inicie un proceso ante instancias internacionales no estamos garantizados prácticamente Sesionar Presidenta, tanto en la Asamblea como este Pleno de la Cámara de Senadores, no nos dan garantías porque todo lo que se apruebe en contra de ciertas autoridades de diferentes órganos lo van a anular, con qué transparencia yo puedo aprobar, lo van a invalidar. Por eso Presidenta hubiera sido bueno incluir, entiendo que ya está redactado esta iniciativa voy a aprobarlo de mi parte.

Pero, queda pendiente Presidenta es insuficiente esto de exhortar, esto de rechazar es una palabra al viento puede ser aquí los bolivianos necesitamos acciones y las acciones no están contempladas en este documento Presidenta, espero que muy pronto se pueda aprobar otro que sea por consenso por mayoría de la Cámara de Senadores para que interponga la Directiva los recursos pertinentes a nivel internacional.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, reiterar mis saludos a los diferentes senadoras y senadores presentes.

Quiero comentarles, una situación que me ha pasado a mí, nosotros en esta Cámara hemos aprobado la modificación de la Ley N° 004 del Código Penal, salió la 1193 nosotros hemos aprobado eso, se modificó una norma básicamente se desapareció la Ley porque se derogó algunas instancias, algunos artículos y generamos una nueva normativa. A consecuencia, del ejercicio de este y del anterior Gobierno del MAS no voy hacer diferencia de usar la justicia para la persecución.

Yo tengo un caso en el cual tenía una audiencia, el día martes de esta semana, me presenté ante el juez de garantías porque me petición era, oiga, Usted me tiene juzgar con la norma vigente y no me puede juzgar con la norma que ya no es vigente, creo que en eso estamos de acuerdo todos, no cierto, se hemos aprobado nuevas leyes y hemos abrogado o derogado otras leyes, la que consta es la actual aprobada por este Plenario y por esta Cámara por este Parlamento.

Entonces, mi solicitud al Juez de Garantías, el que me tiene que dar garantías más allá de uno ser Senador o no ser ciudadano, por qué se están querellando contra mi persona con una ley que no existe, que el Parlamento ha cambiado, la 004 la han cambiado por la 1193 promulgada por el actual Presidente, el Juez empezó a poner todas las instancias, claro ahí con la vigilancia de la Fiscalía, la Procuraduría todas las instituciones, pero cuando se querellan, se querellan todos juntos y te dan siete minutos para defenderte entre ellos juntos tienen 45 a 50 minutos para destrozarte y el juez dice Usted solo tiene siete minutos y cada uno de ellos tiene siete minutos con la misma línea y resulta que el juez sin querer menos mal que están las grabaciones, porque la injusticia es injusticia hasta que cambia la situación, el Juez sin querer leía todos los puntos favorables y dije esto va a salir a favor todos los hechos, los hechos puntuales del proceso, yo dije –oiga- todo está hablando bien para mí porque no habido daño económico, porque el contrato ha sido normal este el otro.

Al final, qué dice el Juez como no hay una Disposición del TCP, o sea el Tribunal Constitucional ¿no sabemos que usar? ¿cuál de las dos normas? sí, sí lo estoy diciendo aquí para que se grabe porque eso pasa en la justicia de Bolivia. Entonces, dijo conclusión el Ministerio Público sabrá con qué norma aplicar la acusación, no solo que me estaba diciendo que me van a acusar, sino que si van a usar la vieja norma que ya no existe o el actual que aprobamos nosotros aquí.

Entonces, el señor dicta la Sentencia, luego perdón, quiero hablar, no, ya he dictado Sentencia me dice porque más esto es virtual, cuando es virtual apagan pues el botón ya nadie más habla porque es la dictadura que hay con la tecnología, digo señor juez, quiero que me dije hablar es mi derecho, ya sí, pero



no está dentro del proceso ya, yo ya he dictado la Sentencia. Señor Juez soy Rodrigo Paz un boliviano, pero también soy Senador del Estado Plurinacional, yo soy un hacedor junto a mí senadores con cuales comparto Plenario, hago leyes somos hacedores de leyes que Usted tiene que aplicar, no el TCP, el TCP es el responsable de quitar lo que no es pertinente porque la Constitución no permite, si hacemos una ley que es anticonstitucional el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) te dice este artículo y esto y esto no puede ser.

Pero, el TCP no es hacedora de leyes, no hace leyes, no es el Legislativo, interpreta la normativa para quitar aquello que no corresponde, le digo oiga le está hablando un Senador que ha hecho esta ley, he sido querellado con la anterior ley que ya no existía, cuando ya estaba vigente esta actual norma cómo Usted me va a decir que el Ministerio Público va a elegir cuál de las dos proponer si la otra ya no existe, claro decía, el TCP no se ha pronunciado, quién es el TCP, si la ley está vigente ¿quién es el Tribunal Constitucional para autorizar a los jueces cuando pueden o no aplicar una ley cuando la ley está vigente? Eso me ha pasado a mí, el día martes de esta semana.

Eso es lo que está haciendo este Tribunal Constitucional, la norma que hicimos todos nosotros que está vigente, un Juez, un abogado joven que acaba de ser ahora de esos que los acaban de poner ahora, hace unos días atrás dijo: mire como yo no sé con cuál lo van a acusar. Le dije perdón Usted sabe que me van a acusar si están en periodo de investigación, Usted ya sabe que me van a acusar y me di cuenta porque minutos antes cuando había hablado la representante de la Procuraduría, sabe qué es lo que expresó, está grabado, gracias a Dios está grabado, la representante de la Procuraduría dijo bueno, no nos hagamos problema con qué norma lo van a juzgar al Señor, porque cuando lo acusen ya verá el Ministerio Público con qué norma lo van a acusar; se le escapó porque ya todo está armado, porque todo está diseñado para llevarte a la guillotina. Este el caso de Rodrigo Paz.

Pero el caso de los 36 senadores que estamos aquí ¡Oh! coincidencia no viene ni un solo Ministro a expresar aquí las Peticiones de Informe que hacemos, nos miran desde arriba porque al final saben que tienen el Poder Judicial y dicen; no, tengo viajar, tengo que estar aquí, tengo que hacer lo otro, claro pues, tienen el TCP, Tribunal Constitucional qué maldición la de los bolivianos, no solo que nuestra justicia apenas sobrevivía en el pasado, sino que ahora ya está totalmente controlado y dominada; debe ser nuestro castigo como sociedad seguramente, debe ser nuestro castigo, el Tribunal no es hacedor, no es Legislativo, no puede hacer normativa, no puede decir me prorrogo y no puede mandar una nota diciendo sabe que señores senadores, señores diputados si no aceptan lo que yo digo todo lo que ustedes vayan a hacer no vale.

Porque eso nos han dicho, la nota de ayer decía eso, por dignidad mínima senadores, senadoras de esta Cámara no podemos aceptar eso, los tribunales constitucionales se han hecho para evitar dictadores en un país, para interpretar Constitución porque cuando dijo un historiador británico: "Cuando el poder normalmente corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente", 1887 de una de las democracias más antiguas del mundo, el poder corrompe sí, hay una grave corrupción, el poder absoluto corrompe absolutamente y cuando tienes todos los poderes qué es lo que ha pasado más allá de los partidos, más allá de quién haya gobernado te corrompes no puedes tener equilibrios contrapartes.

Salía el señor porta voz ayer del Gobierno decía estamos perdiendo 680 millones de dólares por estos bloqueos, oiga tenemos una deuda externa e interna de 30 mil millones de dólares, ¿eso no es perder?, ¿eso quien le va a pagar?, él va a pagar 30 mil millones de deuda externa e interna ¿él va a pagar?

Debemos todos nosotros 6 mil millones de dólares a parte, seis mil millones de dólares por estas empresas nacionales que dicen que están industrializando el país, solo ENTEL y ENDE nos ha dado cierta utilidad, todas las demás dan pérdida y este Estado central cuesta 7 mil millones de dólares al año.

Él se está quejando por unos bloqueos y el ex Presidente Morales salió un día antes diciendo, no bloquearon el Censo, bloquearon la reforma judicial, bloquearon, sí, pero tanto tú ex Presidente como hoy Presidente son responsables de esta deuda gigantesca económica cuando tuvimos 55 mil millones de dólares del gas



que han dispuesto como ustedes han querido, porque no había una Oposición, tenían todos los poderes.

Por eso, creo sin querer que se enojen conmigo, el MAS a muerto, el MAS ha muerto porque ya no representa las grandes mayorías, representa a grupos de poder y el MAS a muerto porque se han olvidado de las grandes necesidades, de los problemas en la mesa de los bolivianos, del techo, del empleo. Uno bloquea y los otros malgastan la plata, pero se olvidaron de la gente, se olvidaron de las grandes mayorías.

Por lo menos nosotros aquí no me vengan, le digo con todo el respeto a son de broma me dicen ustedes la nueva mayoría del Senado, tengo mucho cariño y respeto por cada uno de los senadores y senadoras de aquí, pero no juntemos las aguas, el problema de ustedes como grupos son problemas de lucha de poder interno en un partido político, el nuestro es otro, por lo menos el mío, porque un Juez como es un changuito de 32 y 33 años, no puede venir con su cara dura y bien peinadito a través de un Internet y vapulear los derechos de un boliviano, en mi caso, ¿cómo será? si yo soy Senador con el resto de los bolivianos y bolivianas que no tiene esa capacidad de defenderse públicamente y le diga con su cara dura, eso le debería dar vergüenzas a ese Juez diga oiga ya el Ministerio Público, va a definir se le aplica la ley que no existe o le aplica la nueva ley que nosotros hemos aprobado, la que más le convenga, por favor, me dolió en el alma porque una cosa es nuestras diferencias políticas.

Pero, esto está pasando en el país, esto está pasando en el país, con los miles y miles de bolivianos indefensos porque el Juez dice el TCP no se ha pronunciado, si se aplica el 004 o la 1193, cuál de las normas –oiga- pero es de raciocinio es de lógica común, esta ley ya el Parlamento la sacó y esta es la nueva ley, ¡Ah! no sé si el TCP, el Tribunal Constitucional no nos dice cuál es, por mucho que el Parlamento haya aprobado no se aplica la norma. Eso es lo que está pasando, esa es nuestra desgracia, ese es el Estado, esa es la indefensión del pueblo.

Presidenta, no solo que me sumo a este Pronunciamiento, sino creo que sinceramente nos estamos jugando el destino del país. Mire, yo entiendo que el Evo quiera volver, ya entiendo y entiendo que el Arce se quiera quedar, entiendo, pero hay que entender una razón superior, el pueblo está por un momento muy, la gente está pasando momentos muy difíciles y yo le voy a dar la razón cuando nos metan un puntazo a todos nosotros por incapaces de no haberle dado una salida al país.

Unos por sus razones y otros sus otras razones y nosotros por otras razones, pero será justo y correcto el país nos vote, pero eso sí antes de irme, los del Tribunal Constitucional se van a la cárcel ¡carajo! porque lo que han hecho es robarle el derecho al pueblo, esos no van a venir a este Parlamento cuando haya un nuevo Gobierno, no van a venir a defenderse aquí se van a ir a la Justicia Ordinaria, porque no nos puede robar de esta manera, y yo por lo menos por dignidad personal por mucho que Arce o Evo fuera mi Presidente en este Plenario por mis hijos, por verle la cara a mi familia voy a defender el juramento que hice a la Constitución de hacerla respetar conocerla y hacerla respetar y hoy día estos señores nos están usurpando nuestras funciones, no solo que van a devolver los salarios ganados por los meses que no tenían que haber trabajado, se van a ir a la cárcel y saben cómo, como hacen con los más de 30 mil pobres presos que hay en este país, que tienen cárcel preventiva, los vamos meter a la cárcel con cárcel preventiva ahí se van a quedar 2, 3 como hacen con muchos bolivianos que no tienen pues platita para defenderse y los meten por prevención. Esa es la justicia que hace este país.

Por prevención los meten, la inmensa mayoría de los bolivianos en la cárcel Presidenta, están por prevención no tienen Sentencia, esa es esta justicia y saben quién sale y quien se queda, el que paga, el que puede pagar se sale y el que no puede pagar no puede salir, ahí se queda y se pudre, quién sale y quién se queda, el que tiene el favor político, el que tiene el favor político sale rápido y no lo digo por este Gobierno, lo digo por cualquier otro Gobierno. Pero el que no tiene favor político, se queda 6, 7, 8 y 9 años, esto ya no da más, ya no da más.

Por favor luchemos por lo menos por nuestra dignidad personal de cada uno de los hombres y mujeres aquí representando nuestras regiones y a nuestra Constitución, es nuestra Constitución que hemos jurado respetar por encima de Arce, de Evo, de Mesa, de Jaime, de Juan y de Pepe, es la Constitución que hemos



jurado respetar las instituciones. Defendamos al Senado, defendamos el derecho a representar a nuestro pueblo por favor Presidenta a través suyo, me sumo a este Pronunciamiento, pero si el Senador Flores hace una presentación para una acción judicial a nivel internacional Senador Flores, súpeme, yo voy a estar con Usted y no por ser evista ni por ser arcista, sino por defender el derecho de los bolivianos que se expresan en este Senado. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, Presidenta. Por intermedio saludar a todos mis hermanas y hermanos senadores.

Realmente, no tengo ya palabras para referirme a estos señores, porque señores creo que les queda muy grande, para mí unos pobres delincuentes avalados por el Ministro de Justicia y por el Gobierno de turno.

Disculpen que sea, aunque mi Gobierno del MAS, pero lo voy a decir porque no tengo miedo, estoy aquí por el voto de mi pueblo y eso no va a ser que me calle, no estoy aquí y de verdad me da vergüenza cuando los senadores dicen qué vamos a hacer tenemos que darle batalla, no podemos quedarnos así, cómo es posible que estos pobres delincuentes que ya no son nada les sigamos diciendo magistrados, qué magistrados, ya han terminado, ya lo terminado y siguen todavía es una vergüenza y no sé en qué iremos a terminar siguen posesionando y nombrando vocales y jueces, que esos vocales y jueces están siendo estafados y sabemos muy bien sabe el Señor Lima.

Y Señor Lima no me amenace, porque si algo pasa con mi persona y con mi familia es Usted el responsable, pero eso no va a ser que me callen, voy a seguir denunciando y voy a ir hasta las últimas consecuencias.

El día de ayer Jerges Mercado salía sinvergüenzamente echándome la culpa de que yo era la culpable para que no haya elecciones judiciales, que habíamos puesto artículos que eran inconstitucionales, le recuerdo en Presidencia cuando nos habíamos reunido y había manifestado que esos artículos que nos iban a observar, qué dijo su Jefe Lima, recuerde, por favor, porque si no yo le voy a recordar Señor Jerges. Y de verdad hermanos y hermanas creo que, ya es demasiado. Aquí no estamos para quejarnos y decirles el dinero que ahora están saqueando a la gente, no les va a alcanzar cuando entren y estén adentro y lo digo así, porque sí nosotros, mi persona ya hemos presentado una Demanda Internacional, por favor, hermanos lo hagamos como Cámara de Senadores, lo hagamos como Cámara de Senadores, pero no hablemos más, lo hagamos de una vez ya y sí hermanos yo doy la razón, tal vez faltaba algo más que poner en ese Informe.

Y quisiera ahora hacerlo hermanos tal vez que tenga este párrafo más: "Reconocer la declaratoria expresa de nulidad de funciones de los ciudadanos, ex Magistrados del Órgano Judicial y Tribunales Constitucionales Plurinacionales y mediante el documento de Recursos de Queja, exigieron cumplimiento de la Declaración Constitucional N° 049/2023 identificando así que esa Resolución Constitucional caerá de efecto jurídico y con ellos reconoceremos la ilegalidad de sus actos jurisdiccionales al solicitar a este Órgano del Estado legalizar sus funciones".

Ellos con ese Recurso nos están pidiendo que los reconozcamos a ellos y eso no lo podemos hacer, ellos ya han terminado, los hemos dejado hacer sus funciones, déjenlos hacer nuestras funciones, no se metan en nuestro trabajo, ya los han querido acallar a muchos diputados como aquí también han querido acallar y comprar muchos senadores, pero hay muchos senadores que tenemos dignidad y tenemos consecuencia y tenemos principios y esos nuestros principios no se venden por nada, porque me valoro y me respeto como persona.

Asimismo, ellos un Órgano también hermanos aquí dice en la última parte decía: no puede un Órgano exhortar a otro o conminar, si somos de la misma categoría, no somos, entonces a un Órgano superior, entonces nosotros por esa palabra más por favor, conminar. Exhortar por conminar. Presidenta, solamente eso.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Brevemente, bueno esto nos lleva a hablar -me parece qué es lo que corresponde- en el Senado de lo que estaba ocurriendo hoy en nuestro país y me parece que no exagera el Senador Flores cuando dice: me siento perseguido, porque aquí estamos respondiendo una cosa específica, pero que hay por ejemplo de la demanda que tenemos por la Sesión que con todo derecho realizamos después de un voto de dos tercios por un receso que luego fue desconocido por el Presidente de la Asamblea, en fin.

Y ayer recibimos un auto que pretende condicionar a la Asamblea, los jueces de este país pretenden decir a la Asamblea lo que tiene que hacer, no solo obligar a la Asamblea a aceptar una inconstitucionalidad, a ese nivel hemos llegado, los jueces encargados de defender la Constitución cometen una inconstitucionalidad y luego pretenden a través de un acto obligarnos a aceptar y reconocer esa inconstitucionalidad, antes de seguir con nuestro trabajo luego de haber entorpecido nuestro trabajo para quedarse, es que realmente esto va a quedar en los anales de la historia de Bolivia como la cosa más retorcida que se haya podido crear en términos institucionalidad democrática.

Realmente, se ha perdido todo el límite en Bolivia, absolutamente todo límite, este no es un proceso reciente, yo estoy de acuerdo con el Senador Paz, es un proceso más largo y también podemos decir que nunca tuvimos la justicia que el pueblo merece, esa es una asignatura que viene de mucho antes es una asignatura pendiente, justamente hoy día tenemos una oportunidad en esta Asamblea de ojalá, pese a todas las conspiraciones, voy a utilizar ese término manera muy consciente, ojalá pudiéramos darle alguna solución, algo que no fue una buena idea lo de la elección democrática de jueces, permítanme decirles que más allá de que hayamos jurado cumplir la Constitución y lo tengamos que hacer es una mala idea y pudiéramos encontrar algunas salidas que no solo implica las elecciones judiciales porque tenemos que cumplir sino que también implique elementos de una reforma de la justicia que implica necesariamente repensar estas cosas y de hecho podríamos hacerlo, podríamos hacerlo con reforma parcial de la justicia, perdón, de la Constitución podríamos hacerlo dos años que nos quedan todavía deberíamos estar pensando seriamente en eso.

En todo caso Presidenta, lo que a mí me queda claro, es que estamos en una situación en que hay una especie de supra poder, en este caso el TCP que se ha convertido en una monstruosidad en una especie en coordinación con el Ejecutivo por lo que logramos ver, sí de dictadura judicial gubernativa, le llama alguno de nosotros y realmente la situación grave. Y no solo voy a quedar aquí en la denuncia de esto, muchos de mis colegas ya lo han denunciado de manera mucho más elocuente, el Senador Rodrigo ha contado una experiencia francamente estremecedora y mire Usted es un Senador imagínense lo que pasa, lo que tiene que pasar la gente que no tiene la posibilidad de ir a los medios a denunciar o de estar en el Hemiciclo para denunciar.

Bueno, lo que quiero decir entonces Presidenta es que yo respaldo plenamente la sugerencia del Senador Flores, pero creo que eso debería ser una acción aparte, creo que como Senado debemos ir y hacer una representación ante CIDH porque realmente aquí no hay hace rato a quien quejarse, dígamelo a mí que estoy tratando de dar la batalla contra la minería ilegal o contra el avasallamiento de áreas protegidas, no hay a quién quejarse inclusive cuando un juez milagrosamente dice saquen toda la minería ilegal del Madidi, resulta que ya nadie le hace caso al juez, porque las Fuerzas Armadas que deberían hacerlo son parte del negocio. Esto realmente estamos en un nivel de falta, es realmente la ley de la selva lamentablemente en la que estamos, en la ley de la selva ganan los más fuertes y a menudo son los más abusivos los que tienen plata, al menudo mal habida, estoy pensando ahora en el Concejal de Tipuani, después de la inundación de Tipuani porque la minería hace lo que le da la gana y no hay forma de ponerlos a regla, es más la gente que denuncia esa minería termina juzgada porque tiene tanto poder económico y político.

El tema de la minería en este momento, te pueden amenazar a la gente como están tratando de hacer nosotros y más bien meterlos a la cárcel por acusaciones, por supuesto falsas, esa historia he escuchado también en Pauje Yuyo y en Unión Pauje en el Norte de La Paz, es decir, los mineros tienen la posibilidad de comprarse jueces para que amedrenten a las personas que están denunciando la ilegalidad, que la mayoría son comunarios Presidenta. Tampoco hay permítame mencionar esto más las CSUTCB



(Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) no está defendiendo a los campesinos de los mineros, se han vuelto ahora mineros y no hay quien los defienda y tampoco la COB (Central Obrera Boliviana) está defendiendo a los peones de las mal llamadas cooperativas de la explotación, es decir, realmente estamos en un gran problema.

Pero, vuelvo al punto debemos hacer una representación anti instancias internacionales, una es la CIDH de manera específica Presidenta y debemos hacerlo por cada una de las violaciones, porque van y no es una van varias y debemos también hacer la representación como Senado ante la Relatoría del Poder Judicial y otras Relatorías Especiales de las Naciones Unidas y no solo CIDH y debe ser de la del nivel más alto que podamos hacer como Resolución o como cualquier otra figura de este Senado.

Y sugiero también considerar una visita presencial para denunciar lo que está pasando en Bolivia a nivel internacional, porque estamos siendo agredidos por quienes tendrían que ser los guardianes de la legalidad, a ese nivel de desvarío, de delirio, de desorden y esto es muy grave para el país Presidenta. No es el problema de nosotros sintiéndonos perseguidos, siendo impedidos de hacer lo que tenemos que hacer es el problema desorden ya completo de este país, por ejemplo, ya nadie quiere venir a invertir ni siquiera los propios bolivianos quieren ya invertir, porque hay una inseguridad tal de lo que puede pasar aquí que todos estamos muy angustiados, Presidenta y añádele a eso el problema económico que además está ligado. En fin, no me voy a extender más.

Entonces, en suma, respaldo las acciones internacionales de todo nivel de manera formal y de manera presencial para representar las agresiones del Poder Judicial contra el Poder Legislativo y sugiero además que se consideren otras acciones ya como Asamblea Legislativa. Me temo que no vamos a tener el acompañamiento de Diputados, pero sí de la Directiva por lo menos sí el Presidente de los Diputados, pero bien podríamos hacer acciones que impliquen firmas de diputados que están sintiendo y que quieren denunciar lo que está pasando en Bolivia, creo que esto es un momento en que necesitamos pasar a nivel internacional, porque lo que está pasando puede terminar realmente muy mal si no hacemos todo lo que esté en nuestras manos para evitarlo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Gracias, Presidenta.

Bueno, se han vertido importantes, creo observaciones opiniones sobre el problema que hoy nos ocupa y que nos preocupa a los bolivianos con respecto al accionar del Órgano Judicial y sobre todo especialmente puntualmente del Tribunal Constitucional con esta actitud dictatorial que ha tomado y que está amenazando realmente con una anomia ya llegar a una imposibilidad del ejercicio de la ley, incluso en lo que nos atañe exclusivamente amenazando con la posibilidad de que el Órgano Legislativo cumpla sus funciones, esto es algo realmente inédito, creo yo una situación realmente que no se puede pasar por alto y no quiero reiterar, las observaciones que se han hecho que con las cuales me adhiero.

Pero sí el hecho de que no podemos quedar solamente en una queja aquí al interior del Pleno una queja válida, pero el hecho de hacer estas observaciones y demostrar la forma brutal con la que el Tribunal Constitucional ha decidido destruir la democracia en Bolivia y el Órgano Legislativo en particular, porque realmente lo ha inhabilitado, diputados no sesiona hace casi dos meses por una serie de recursos, a nosotros también ya la situación nos está llegando, digamos a inviabilizar y va a ocurrir en el futuro lógicamente, ya se ha visto digamos que no es posible tomar ninguna iniciativa porque el Tribunal Constitucional pasa por sobre nuestro procedimiento legislativo y se impone, nos impone los procedimientos que tenemos que seguir eso realmente ya no es ni siquiera usurpación de funciones, es una dictadura clara que se está ejerciendo a través de este Órgano.

Por lo tanto, creo que debemos pasar a los hechos y que es justamente viabilizar una manifestación, un recurso o acciones que permitan buscar un camino de salida a esta situación, que es en definitiva una asfixia que estamos sufriendo y que está sufriendo el pueblo boliviano en su conjunto. Nosotros somos los legisladores, las personas electas para representar a los ciudadanos y en la representación que nos compete



yo creo que deberíamos hacer una reunión para comenzar, no solo de Bancadas, sino donde el Pleno genere ya cuáles van a ser los recursos que se van a actualizar, los recursos que se van a poner, se van a ejecutar tanto, creo a nivel nacional como internacional porque deberían haber acciones en ambos niveles así el Tribunal Constitucional se ponga en una posición de que lógicamente nada de su fallo, puede ser revisado. Tenemos que dejar antecedentes para que este momento nefasto para que esta situación delictiva al final que se ha cometido con el pueblo de Bolivia, quede con unos antecedentes necesarios para poder siempre tener la posibilidad de procesar a las personas que han generado este tipo de acciones que están totalmente fuera, de incluso totalmente fuera de sus competencias, no porque se han salido de sus competencias. Entonces ojalá no quedemos solamente en declaraciones en posiciones de protesta, sino que lleguemos a la posibilidad de generar justamente los recursos.

Coincido, con el tema que deberíamos visitar a los organismos internacionales porque es una buena forma de mostrar que están ocurriendo situaciones ilegales en nuestro país y que definitivamente a veces quedan como totalmente que no son visibilizadas, quedan como una cosa interna, que luego pasa y que otros acontecimientos hacen que tomen un poco que vayan decayendo, incluso en la opinión pública, creo que depende de nosotros de los senadores, porque coincido también que la Cámara de Diputados no tiene ahorita la posibilidad de ejecutar ninguna acción, están totalmente empantanados y nosotros somos lo la Cámara que tiene la posibilidad todavía actuar antes que sea demasiado tarde.

Creo, que debemos tomar muy en serio este tema, es verdad que las sesiones a veces se reducen a declaraciones a pequeñas gestiones para hacer de cuenta que estamos sesionando, que estamos haciendo una labor legislativa en el país, yo les pediría que dejemos de entretenernos en eso y nos ocupamos de este tema, por ejemplo. Es necesario darle el país una respuesta clara con respecto a qué va a pasar con el Órgano Judicial, para comenzar tenemos que dar viabilidad de una manera de otra la elección judicial, es verdad que las elecciones no es lo que nosotros nos gustaría que ocurren en el país, no nos parece la manera más proba ni mejor de nombrar a las autoridades judiciales a los altos magistrados, pero es lo que tenemos por el momento, pero luego proceder con posibilidades de hacer cambios más sustanciales que nos den una posibilidad de salir porque esto viene de años, no hasta llegar a este punto viene de una crisis que ha sido, se ha ido profundizando y que la hemos ido dejando, o sea, hacemos algunos parches salimos y dejamos que las situaciones continúen.

Yo pediría, que más bien nos ocupemos del tema en específico y respuestas vamos a encontrar en la medida en que lo tomemos como un tema estructural, principal e importante para que el país reciba la contribución que pueden hacer los senadores en este sentido.

Sen.^a Presidenta: Tenemos aún todavía varios senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senadora Presidenta.

Realmente, lo que está aconteciendo en Bolivia es algo inusual, en primer lugar, yo no sé si estoy de acuerdo con hacer una declaración o no y por qué razón, porque quizás lo que deberíamos hacer es un pronunciamiento a la ciudadanía y por qué razón, porque a criterio mío estos señores que hoy están ahí ejerciendo ilegalmente la Magistratura, nosotros como Asamblea Legislativa no podemos exhortarles a ellos, por qué, cómo les vamos a exhortar ellos no tienen la legalidad y la legitimidad para que nosotros como Cámara de Senadores nos dirijamos a exhortarles.

Tampoco, considero que es correcto rechazar, hablando técnicamente, aunque a muchos no les interesa lo que opino, pero es necesario que la ciudadanía sepa técnicamente ¿qué es lo que ha pasado con este panfleto que ha salido ayer, porque para mí es un panfleto. Legalmente Senadora Presidenta, si hubiera un trámite, un recurso, una acción constitucional, una consulta, en vigencia sí se podía emitir una medida cautelar, ¿qué es una medida cautelar para el ciudadano de a pie? es una disposición que se toma para evitar un mal mayor, en este caso, aunque fuera legal ese Tribunal Constitucional no correspondía emitir



una medida cautelar, por qué, porque no hay ningún trámite pendiente, no existe ningún proceso pendiente, cuando un administrado no cumple una Sentencia Constitucional o una Declaración Constitucional Senadora Presidenta. Voy a esperar que hable con la Senadora y después voy a hablar.

Estaba, diciendo Senadora Presidenta que cuando una persona que ha sido demandada, cuestionada y se emite una Sentencia Constitucional o una Declaración Constitucional y no cumple existe evidentemente el Recurso de Queja, un trámite abierto este no es un trámite abierto, pero dentro de un Recurso de Queja jamás, jamás Senadora Presidenta puede haber una medida cautelar, ¿qué es lo que se hace cuando hay un Recurso de Queja? si este fuera un verdadero tribunal, lo que tenía que hacer es hacernos conocer a la Asamblea Legislativa para ver si era verdad que estábamos cumpliendo o no, y una vez que ellos vean que realmente no estábamos cumpliendo –digamos- ahí ellos tienen que remitir al Ministerio Público para que no se enjuicien por Incumplimiento de Resoluciones Judiciales, así dice el Código Penal de Senadora Presidenta, o sea, en primer lugar técnicamente no es el procedimiento.

En segundo lugar, estos señores no tienen la competencia, la legalidad ni la legitimidad para emitir ese panfleto, nosotros no debemos considerarlo como un auto sino como un volante, como un panfleto que se pega en las calles, algo que no tiene mayor legalidad.

Ahora, Declaración Camaral está bien trabajada en los puntos del considerando, pero si hacemos un análisis de la parte resolutive Senadora Presidenta, yo no estoy de acuerdo con esta Declaración porque en realidad lo que si nosotros vamos a definir hacer la declaración ¿qué es lo que debería contener esta declaración?

En primer lugar, debería decir que el Senado y la Asamblea nacional está cumpliendo la Declaración N° 049 en lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad porque nosotros como Asamblea solo tenemos la obligación de cumplir la parte vinculante, la parte relacionada al control de constitucionalidad, la consulta que hizo el ex Presidente del Tribunal Supremo se refería a la duda que tenía sobre la constitucionalidad de determinados artículos.

Entonces, el Tribunal ha declarado inconstitucionales por Conexitud, cosa que ni siquiera debió haber hecho Senadora Presidenta por qué, porque era un control previo y al hacer un control previo, no se puede hacer un Control Constitucional con Conexitud, por qué, porque ahí está usurpando la función nuestra que es de legislar una vez que nosotros legislemos ahí recién podrá hacer el Control Constitucional. Pero, aquí nos ha dicho como teníamos que legislar porque no ha resuelto lo que le preguntaron, sino que se ha ido a otros artículos que no le preguntaron.

Pero además Senadora Presidenta y yo no sé cómo la Asamblea no pidió por lo menos una complementación, una aclaración de esta Declaración Constitucional, la Declaración Constitucional ciudadanos de Bolivia, que declara inconstitucional el cronograma, dónde se ha visto que una Sentencia o una Declaración Constitucional declara inconstitucional los tiempos el cronograma, quisiera saber qué artículo de la Constitución hemos violado al decir tiene dos días para presentarte, tiene 5 días para resolver la resolución, tiene 10 para tal, no sé qué artículo debe ser, seguramente no soy tan inteligente como para haber comprendido eso, pero la Declaración ya está y nosotros tenemos obligación de cumplir en lo que se refiere a Control de Constitucionalidad.

Por eso, nosotros en una Mesa Técnica que nos convocó la Senadora Patricia Arce, nosotros ya hicimos el nuevo cronograma y vimos por conveniente no tocar otros aspectos de esa Sentencia de esa Declaración Constitucional y por qué, porque no les íbamos a abrir la posibilidad de poder volver a hacer el Control de Constitucionalidad a estos señores que, aunque legalmente no lo pueden en los hechos, si siguen usurpando la función.

Entonces Senadora Presidenta, nosotros tendríamos que aclarar que sí estamos cumpliendo con la Declaración porque nosotros somos respetuosos de la Constitución y la Constitución en el artículo 203, claramente dice que las Sentencias y Declaraciones del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias. Lo que jamás nos pueden obligar a nosotros a cumplir Senadora Presidenta es a cambiar la

Constitución sin un proceso como lo establece el artículo 411 de la Constitución. Aquí ellos nos están incitando a que con una ley modifiquemos la Constitución, porque nosotros estaríamos ampliando el plazo de funciones de estos señores. Entonces nosotros como estrictos cumplidores de la Constitución, hace un momento el Senador Paz decía, yo he venido a jurar y he jurado respetar la Constitución, yo también, por esa razón jamás podría poner en una ley nada relacionado a la auto prórroga porque sería reconocer que nosotros estamos aceptando que ellos hayan modificado la Constitución, que ellos hayan violado lo que establece el artículo 411 de la Constitución y que ellos hayan vulnerado la Carta Democrática en Bolivia.

Por esa razón, Senadora Presidenta, yo creo que en el documento que emane de aquí tenemos que decir, primero informar a la ciudadanía y luego tenemos que decir que nosotros continuaremos haciendo el análisis del Proyecto de Ley N° 144 y que por otro lado, también es importante hacerle conocer a los ciudadanos que nuestra función es hacer la preselección, que nuestra función no es determinar si es ilegal o ilegal esa prórroga colegas, nosotros estaríamos cayendo pues en lo mismo que caen en ellos, estaríamos usurpando funciones. A nosotros no nos han nombrado para juzgar, a nosotros no nos han nombrado para determinar si es legal o no es legal a nosotros nuestra competencia legislar y una ley nosotros no podemos modificar lo que establece la Constitución.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidenta.

Si bien hay elementos importantes en lo que menciona la Senadora Silvia Salame, también es importante aclarar los motivos que ha tenido la Comisión, para nosotros lo primero que tenemos que establecer es que bajo ninguna circunstancia podemos seguir avalando la auto prórroga de estos ex magistrados, la auto prórroga en la que ellos han incurrido no es solamente un atentado en contra de esta Asamblea de nuestras funciones y como decía bien el Senador Flores también el Senador Paz, estamos en una lógica ya de persecución en contra del Senado Nacional y en contra de quienes hoy estamos ejerciendo funciones, sino que veíamos que era prudente poder lanzar esta Declaración para poder poner frenos y altos a esta intempestiva que está realizando el Tribunal Constitucional.

Como bien lo ha mencionado la Doctora Salame, este Auto que solamente puede ser considerado un panfleto, ya es el colmo de los colmos, ya hemos entrado al mayor de los absurdos, en qué lugar y cuando se ha visto que mediante un panfleto unos ex Magistrados le puedan decir a la Asamblea Legislativa solo vale tú ley, si me reconoces a mí, solo vales tú, lo que tú quieres hacer, sí haces lo que yo te digo, eso no es la función de un magistrado menos la del Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional dejó de funcionar, ya no existe, nosotros como lo ha dicho el Senador Paz, lo han dicho varios de ustedes no podemos admitir Presidenta ese tipo de acciones, no podemos admitir que vengan a decirnos ustedes van a actuar de esta manera y solo si me haces caso, yo te reconozco.

Este es el primero Órgano del Estado, el primer Órgano del Estado, nosotros somos electos por voto popular la gente nos elige a nosotros ¿quién los elige a ellos?, quién sabe quiénes son, por eso hemos pegado sus caras aquí vamos a ver el panfleto para que la gente sepa quiénes son los sinvergüenzas que les diga en la calle mi justicia está así por voz, delincuentes esos son, son unos delincuentes usurpadores de la Justicia. Lo que le pasa al Senador Paz es uno de miles de casos y el Senador Paz dice yo siendo Senador si a mí me hacen es una barbaridad Senador Rodrigo, yo me solidarizo contigo y no solo contigo con los miles de bolivianos que no tienen acceso a la justicia.

Ustedes y yo recibimos cientos de denuncias por loteamientos por jueces comprados, por alcaldes corruptos por gente que se cree dueña de esa justicia, en conspiración con estos tipos que cobran para sacar sentencias, sentencias a la carta y aquí estamos nosotros perseguidos de que estamos sin poder ejercer nuestras funciones como debemos, de eso se trata y se puede modificar es perfectible han hecho sugerencias la Senadora Requena, la Senadora Arce, seguramente la Senadora Salame tiene se podrá colocar cuando estemos tocando en detalle.



Pero me parece importante que marquemos precedentes claros, respecto a la ilegalidad que se está cometiendo en este país con esos auto prorrogados, delincuentes, golpistas de la justicia en Bolivia que no es un hecho menor, lo que pasa en este país no es un hecho menor y que sepa el Presidente, lo que él está haciendo hoy va a tener cárcel, no solamente va a ir a la cárcel, van a ir a la cárcel los magistrados, Senador Rodrigo todos esos cómplices de los delincuentes también tienen que ir a la cárcel estos diputados que bloquean habiendo comprado la justicia, este proceso también tienen que ir a la cárcel, ellos saben que han hecho ¿ellos saben por qué han desaparecido sus procesos? ellos saben cómo están jugando. Yo lamento aquí haya cómplices también de esa jugarreta porque esto nada tiene que ver con el Movimiento al Socialismo con Comunidad Ciudadana, todo tiene que ver con la gente, todo tiene que ver con la gente y nosotros no podemos permitir que eso avance de esa manera y es nuestra obligación, nuestra obligación defender la democracia, defender la Constitución y avanzar, se mañana nos quiere meter preso todos y bueno aquí estamos procésenos más pues ya tenemos juicios encima uno más y uno menos no importa. Yo no les tengo miedo, me quieren hacer más procesos méntanle, me han reactivado mis procesos también Senador Rodrigo, así están, nos persiguen.

Pero, no hay miedo, aquí estamos firmes, también tenemos abogados nosotros, entonces me parece Presidenta que es importante ver que el trabajo de la Comisión de Constitución ayer ha sido un trabajo por tiempo y materia, arduo, que seguramente hay muchas cosas que corregir y aumentar, estamos dispuestos a hacerlo y cualquier sugerencia que se tenga invitamos a los adscritos a que puedan trabajar también en la Comisión para que podamos avanzar y que tengamos no solamente documentos, acciones concretas y lo que hoy se está haciendo en esta Cámara de Senadores, es una acción concreta en contra de estos golpistas, en contra de estos obstaculizadores, en contra de aquellos que quieren usurpar la justicia al pueblo boliviano para el beneficio personal.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Senadora.

Yo voy a comenzar mi intervención y realmente es preocupante lo que está sucediendo el día de hoy, no solamente con el tema de la justicia que ya es la muestra clara de lo que significa este modelo estatal en el que estamos viviendo ya desde hace varios años.

El día de hoy, todos somos víctimas, todos en esta Sala nos consideramos víctimas, pero que situaciones paradójicas, hace años atrás el 2013, el Tribunal Constitucional, el TPC, ha sido una instancia que ha comenzado a actuar de forma tan vulnerativa con lo que significa la población, que el día de hoy recién estamos notándolo, el 2013 cuando por primera vez el TCP avaló una reelección totalmente ilegal y todavía vulnerando la voluntad del pueblo, nadie dijo nada, el TCP siempre ha sido funcional al Gobierno de turno.

Pero, el día de hoy todos somos víctimas porque hoy día nos está tocando y digo nos está tocando, especialmente aquellos que son parte del mismo sistema político que ha comenzado a ejercer y a manipular la justicia a su voluntad, qué pena y reitero lo que decía el colega Senador qué pena por los bolivianos, se dice y tomo también sus palabras, dice los ministros tienen al Tribunal el día de hoy a su favor, pero desde el diseño de la Constitución Política del Estado desde el primer día ha sido diseñado justamente para favorecer al Gobierno de turno y hoy día lo estamos viendo.

Hoy día, más que nunca estamos en un peligro y eso es lo que quiero, dejar establecido para los colegas senadores y no solamente para los colegas sino para la población. Estamos en un riesgo enorme de haber perdido la gran batalla que se ha ganado en 1982, cuando se ha recuperado la democracia, el día de hoy se está perdiendo esa batalla y se está perdiendo la democracia, el día de hoy estamos viendo la manipulación grosera, evidente de un Órgano del Estado vulnerando por supuesto a la Constitución Política del Estado, en su artículo 12 de la Constitución Política del Estado, dice: claramente que cada uno de los órganos debe ser completamente independiente.

Pero, el día de ayer como dicen, los colegas ha sido el colmo que el Ejecutivo ni siquiera es el Órgano



Judicial es el Órgano Ejecutivo que manipula al Órgano Judicial para que le venga a dar órdenes a este primer Órgano del Estado, este Órgano que tiene la soberanía del pueblo, porque aquí está la representación del pueblo y eso es realmente algo totalmente peligroso para nuestra estabilidad como Estado.

Qué es lo que le pido a los colegas que son parte del Gobierno de turno del día de hoy, perdemos la independencia de este Órgano nos dejamos manipular y estamos entrando en una derrota del Estado al perder la democracia, al perder el Estado de derecho y entrar en una dictadura como dicen los colegas.

Presidenta, le agradezco mucho el espacio y su atención sobre todo el poder llegar a la población para hacer esta conciencia. Colegas senadores como dice una de las colegas no podemos bajar las manos, ahora tenemos que luchar contra esta dictadura y tenemos que recuperar la democracia, tenemos que recuperar el Estado de Derecho y tenemos que recuperar la independencia y el poder de este Órgano como primer Órgano del Estado.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta. A través de su persona saludar a todos los colegas y colegas.

La Cámara de Senadores se ha convertido en el único reducto de resistencia todo lo que está pasando, hoy por hoy somos la voz de la población boliviana, como decía algún colega lamentablemente la Cámara de Diputados un poco más ha brillado por su ausencia ya va a ser casi un mes que no sesionan es una clara muestra, cómo están sometidos a una línea lamentablemente desde el Gobierno.

Colegas senadores, creo que es importante que la población conozca que los que somos los representantes y la muestra clara de lo que es la democracia haga conocer su voz de rechazo, porque lo que se ha hecho el día de ayer es poner en riesgo el diálogo que están teniendo las tres fuerzas políticas, eso también es un mecanismo de bloquear y en esa línea Presidenta, yo creo que es muy importante que el Senado haga conocer su posesión a través de esta declaración que lógicamente va a llegar a las instancias correspondientes.

Pero, sobre todo también me sumo a la solicitud que varios senadores que han dicho que debemos recurrir a denunciar a instancias internacionales y si para eso se tiene que trabajar en equipo, hay que hacerlo Senadora porque el callar es asumir posesión cómplice, cuidado colegas senadores que una de las intenciones del Gobierno sea que la Asamblea Legislativa desaparezca por una u otro motivo por ende esta resolución que estamos sacando es muy importante y dos debemos trabajar también mecanismos de carácter internacional.

Sen.^a Presidenta: Hay todavía varios oradores. Por ejemplo, la Senadora Patricia, el Senador Luis Flores, varios han propuesto algunas modificaciones no de fondo de forma en esta Resolución y sugería el Senador Luis, que se pueda proyectar otra Resolución de mejor manera también ahí la Senadora Salame propone.

Entonces, otra propuesta se trabaje en conjunto como Senado y ahora esta Resolución que estamos tratando justamente hoy y tenemos que pronunciarnos hoy.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta.

En este caso, efectivamente apoyo cada una de las mociones que han tenido mis colegas que me han antecedido, creo que hay propuestas bastante interesantes, yo realmente apoyo una de las cosas que decía la Senadora Centa Rek, creo que debemos apelar a instancias internacionales.

En este caso, para una vez más salir allá afuera y desmentir, creo que aquí una vez más queda claro Presidenta y colegas esta doble moral que tiene el Gobierno de turno a la cabeza del Señor Arce, por qué,



porque no solamente ponen riesgo este acercamiento que estaba viendo entre las tres fuerzas políticas para poder llegar a un consenso como lo dijo el Senador Ticona, sino que de alguna manera otra se siente como una especie de burla porque creo yo que no es novedad para todos nosotros, la cronología de lo que ha venido sucediendo con estas elecciones judiciales son claras, de que el Gobierno de Arce, al Señor Lima y los demás operadores no les interesa, que hayan elecciones judiciales, ya este tipo de declaraciones que salen a decir esto a auto prorrogados con sus panfletos como decía la Senadora Salame, que es cierto, que no tienen ningún tipo de validez, son el claro ejemplo, que son su mayor brazo operativo y que esto es una verdadera dictadura de la mano del Poder Judicial.

Yo felicito de verdad a este Senado porque a lo largo de todo este tiempo y todo este camino que hemos venido recorriendo toda una vía cruces nos hemos mantenido firme en nuestra posición de hacer cumplir lo que establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política del Estado y hacer cumplir el ser portavoces de lo que la ciudadanía quiere. Me pregunto no solamente es cometer un acto delictual lo que están haciendo estos licenciados porque son ya, no sé ni qué llamarles que unos simples licenciados en Derecho, ya no son magistrados, que es una verdadera falta de vergüenza hasta una falta de respeto con sus votantes, con la ciudadanía que les dio el mandato de tener que ser los mayores guardianes que se cumpla la Constitución y que sea realmente se garantice un Estado de Derecho y una democracia en este país.

No hay, ni la mínima de vergüenza, sabe que a mí particularmente los magistrados que han salido por Pando, me da vergüenza ver que ahora se han elegido 5 vocales por Pando, han sido tan cara dura que ni siquiera han respetado las notas para que hacen dar exámenes para ocupar cargos si ni siquiera van a respetar las notas que saquen, para qué sacan convocatorias donde especifican y hacen que cumplan una serie de requisitos porque se va a garantizar que se va a tomar en cuenta la trayectoria y los exámenes que se den, los hacen gastar plata para que viajen desde Cobija hasta Sucre, dos a tres veces, para qué, para hacerse la burla y nombrar a dedo a quienes ellos quieran. Este es solo una de las cosas más bárbaras que estos señores hacen burlándose de toda la ciudadanía porque obvio, es obvio si no te sometes a decir yo voy a estar a tus órdenes simple y sencillamente no te elijo y punto y es porque a mí me da la gana y quién me va a decir algo.

Son los todopoderosos de nuestro país y nosotros como Asamblea Legislativa donde recurrimos, si el Poder Ejecutivo los está protegiendo y viceversa, se protegen mutuamente, particularmente yo creo que no solamente nos podemos quedar de repente se va a corregir algunos términos de lo que va a ir en esta declaración camarál, pero no nos podemos quedar ahí, ¿sabe qué colegas? yo los invito a que saben que tenemos que hacer si hay colegas senadores como mucho que tienen procesos abiertos como el Senador Paz y otros, de que alguna manera u otra tratan de perseguirnos utilizando igual la justicia para callarnos, no basta con lo que nos hacen, ya que nos metan preso.

Yo los retaría más bien a los colegas con semejante cosa que nos están haciendo, que les metamos con todo para que salga la Ley de Elecciones Judiciales y hacer todo lo que corresponda como dice la Constitución y no cumplir ni media cosa porque no amerita que hagamos caso a gente que ya no tiene la potestad de sacar ningún tipo de mandato y que se atrevan a meternos presos a todos por último, nos vamos preso, vamos a ver qué pasa, el pueblo boliviano tiene que abrir los ojos de lo que está pasando en este país y tiene que saber que esto es una dictadura por ende vámonos preso todito y a ver qué pasa, cierran de una vez esta Asamblea Legislativa y llévenos presos a todos, porque al parecer eso es lo que quieren, están cortándonos brazos, pies, voz y todo.

Entonces, de una vez meternos presos, yo lo reto que lo hagan porque no vamos a obedecer auto prorrogados que no tienen legitimidad, particularmente por lo que yo he escuchado de todos mis colegas yo sé que no lo van a hacer porque no corresponde y porque no estamos aquí para eso, entonces reto de verdad al Señor Arce y al Ministro Lima y a todos los que manipulan la justicia que una vez por todas si quieren ya cometer semejante barbaridad con todo el pueblo boliviano, porque se lo están haciendo a todas las bolivianas y bolivianos, no solamente no los están haciendo a nosotros bien lo dijo la Senadora Gallo, esto no es nuevo.



Hoy lo estamos viviendo nosotros como Asamblea Legislativa que nos están queriendo cortar toda nuestra voz y todo nuestro poder de trabajar y poder decidir lo que corresponde. Pero esto viene sucediendo hace mucho tiempo atrás y para que estos de una vez por todas se frenen nosotros tenemos un papel fundamental y la ciudadanía allá afuera tiene que ser parte y saber lo que está sucediendo, por eso no podemos callarnos y vamos a tener que hacer todo lo que corresponda, pero no pueden salirse con la suya.

Particularmente, considero que se debe analizar este acercamiento que se está teniendo entre las tres fuerzas porque ya basta que el Gobierno nacional se haga la burla, no pueden negar que trabajan de la mano y que es obvio que en el momento toda la negociación puede avanzar siempre y cuando los intocables, nosotros respetemos que tienen que seguir en su cargo y seguir haciendo sus negociados, se reciben muchas denuncias para dictar Sentencias a favor de que son millonarias de mucha plata que se reciben y saben que hoy en día quien no va a creer que esto es cierto aferrándose de tal manera un cargo. Están demostrando que matan con tal de seguir en el cargo y no les importa violar todo tipo de norma, de ética, de profesionalismo con tal de seguir ahí.

Colegas, de verdad le diría a los colegas que son de Oficialismo, de la línea de Arce pónganse sobre la línea de lo que corresponde y de lo que es legal, porque el día de mañana no existe, todos tienen que rendir cuentas como corresponde porque no solamente ellos están infringiendo, a mí lo que sucede en la Cámara de Diputados me hiere la sangre de verdad ver cómo existen diputados que están operando directamente para bloquear las cosas, me molesta de tal manera porque los esfuerzos que nosotros hacemos en la Cámara de Senadores se ven bloqueados y nulo gracias a gente como esta.

Entonces, esa gente también tiene que rendir cuentas con la justicia, por ende, por la estima que yo tengo con los colegas, les digo, olvidemos de los colores políticos de verdad seamos conscientes y coherentes con lo que decimos y actuamos no nos pongamos en la línea de algo que no tiene nombre, algo que están haciendo no tiene nombre, esta gente de la mano del Gobierno nacional, el Ejecutivo, apoyemos y todo este Senado debería estar sobre la misma línea porque prácticamente nos están anulando a todos no nos están anulando unos cuantos a la anular cada una de las acciones que haga este Senado.

Sen.ª Presidenta: Habiendo escuchado a muchas senadoras y senadores también sugiriendo algunas propuestas, no de fondo sino de forma. El Senador Secretario, creo ha tomado en cuenta no son de fondo y se hay otras propuestas le hemos aclarado que se trabaje por bien del Senado y conjuntamente con diferentes senadoras y senadores.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 25 presentes. Existe 16 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Presidenta, solicito la Reconsideración de la Resolución que exhorta el cumplimiento del procedimiento Legislativo, tal como se establece los numerales 5 y 6 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado por parte de la Cámara de Diputados, así como el rechazo al Recurso de Queja por incumplimiento y a la Declaración Constitucional N° 049/2023 de 11 de diciembre.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, voy a solicitar la tolerancia correspondiente conforme al artículo 30 del Reglamento. Solamente eso.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Sí, Presidenta.

Solamente quería completar para fines de Acta las síntesis que Usted hizo sobre las propuestas que se han hecho.

Entonces, se ha hecho una propuesta y no necesariamente hay que ver exactamente que probablemente sea una carta algo así a CIDH y la propuesta que yo he añadido a las relatorías de las Naciones Unidas y otras instancias, es que Usted no la mencionó en síntesis me parece relevante y hay que analizar bien si nos vamos a limitar a Declaraciones o Resoluciones o hay otro tipo de documentación como cartas, el leyó las cartas se tienen un cierto formato, respetuosos de la propia institucionalidad de estas instancias a las que nos estaríamos dirigiendo, creo eso sería el mecanismo más adecuado.

Finalmente, las visitas in situ que podrían ser necesarias, porque también yo creo que están poniendo vilo a la democracia, no es menos grave que eso y como ya se dijo por algunas de mis colegas estamos en un momento crítico.

Entonces, realmente hay que tomarse muy en serio esto, no sé la Comisión que tratamos de constituir hace momento ser indicada para hacerse cargo de estas cosas que deberían propuestas muy ejecutivas y que luego puedan ser puestas a consideración luego de haber sido pensadas y desarrolladas al Pleno. Pero bueno sino tenemos también las instancias como las respectivas Comisiones de Justicia Plural y de Constitución.

Sen.ª Presidenta: Senadora, tal vez no lo leí, pero se toma nota y se van a volver a trabajar nuevamente una Resolución, con lo que han propuesto varios senadores, entonces que se trabaje en mejor manera.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 011/2023-202, que exhorta a la Procuraduría General del Estado, se coloque en posesión de garante para defender los intereses del Estado y defender los intereses de la sociedad, asumiendo las acciones jurisdiccionales ordinarias en cuanto a la prórroga determinado en la Declaración Constitucional Plurinacional N° 049/2023 de 11 de diciembre de 2023 en favor de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial y del Recurso Directo de Nulidad admitido por



Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, respecto a la Distribución del Informe de la Comisión con 24 horas de anticipación.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, respecto a la Distribución del Informe de la Comisión con 24 horas de anticipación, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 25. Y 16 votos, mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME - COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 005/2023-2024
31 DE ENERO DE 2023- 2024**

ASUNTO:

"ANÁLISIS: ILEGALES CITACIONES DEL AUTO CONSTITUCIONAL 0558/2023-CA DE 29 DE DICIEMBRE DE -2023 DE UN RECURSO DE NULIDAD POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL".

Fecha: La Paz, 31 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Carta de 10 de enero de 2024, de solicitud a la Presidencia de la Cámara de Senadores remita a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral para que emita pronunciamiento o acciones que correspondan sobre las ilegales citaciones del Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023 de un Recurso de Nulidad por el Tribunal Constitucional en contra de la Sen. Daly Santa María Aguirre, Sen. Simona Quispe Apaza, Sen. Diego Romaña Galindo, Sen. Lindaura Rasguido Mejía y Sen. Pedro Benjamín Vargas.

Declaración Constitucional Plurinacional No 049/2023 de 11 de diciembre de 2023, determina la prórroga



de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional; y, Exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inmediata por el carácter excepcional y temporal ya establecido.

Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional Plurinacional admite el Recurso Directo de Nulidad interpuesto por la Sen. Ana María Castillo Negrete y otros senadores demandando la nulidad de la Convocatoria a la Trigésima Sesión Ordinaria Legislativa 2023-2024, para el día martes 26 de diciembre de 2023; con el Orden del Día "Sesión de Comisiones"; "Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria Legislatura 2023-2024, para el miércoles 27 de diciembre de 2023. Asimismo, ordena la suspensión de competencia del Presidente de la Cámara de Senadores y de los miembros de señalada Directiva recurridos.

II. BASE LEGAL.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de la Resolución Camaral, es la siguiente:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público: es inalienable e imprescriptible.

Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (...) **III.** Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Artículo 122: Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

Artículo 153°.

- I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- II. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 6 de agosto de cada año.
- III. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de quince días cada uno, por año.
- IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionar en un lugar distinto al habitual dentro el territorio del Estado, por decisión de la Plenaria y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.

Artículo 154°. Artículo 1540. Durante los recesos, funcionará la Comisión de Asamblea, en la forma y con las atribuciones que determine el Reglamento de la Cámara de Diputados. De manera extraordinaria, por asuntos de urgencia, la Asamblea podrá ser convocada por su Presidenta o Presidente, o por la Presidenta o el Presidente del Estado. Sólo se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria.



Artículo 158: 1.3. II. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dicta leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas(...) II. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (...).

Artículo 179. I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces: la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades: existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. **II.** La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. **III.** La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. **IV.** El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.

Artículo 183. I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años. **II.** Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Artículo 188. III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental.

Artículo 194: III. Los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos:

Artículo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 202: Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver (...) **7.** Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio.

Artículo 410°.

- I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.
- II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
 1. Constitución Política del Estado.
 2. Los tratados internacionales
 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación



- departamental, municipal e indígena
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.
- **LEY No. 064 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2010 LEY DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.**

Artículo 2. (Finalidad y Competencia). La Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El ejercicio de las funciones se ejerce por los servidores que señala la presente Ley.

➤ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.**

Artículo 2°. del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que la organización, atribuciones y funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de la Cámara de Diputados, se rigen por los establecido en la Constitución Política del Estado, las leyes pertinentes, el presente Reglamento General de la Cámara de Senadores y las normas internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.

Artículo 3°. del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que por mandato del párrafo II del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado la organización y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularán, en lo que corresponda por el presente Reglamento.

Artículo 4°. del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que de conformidad con el Artículo 153° párrafo I de la Constitución Política del Estado, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ejerce la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado.

Artículo 8°. del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que el presente Reglamento General es formulado en ejercicio de la atribución 1° del Artículo 159° de la Constitución Política del Estado. Las normas de este Reglamento obligan en lo que corresponda a quienes intervengan en el funcionamiento y procedimientos Camarales.

Artículo 10°. del Reglamento General de la Diputados señala que durante el año la Asamblea contará con dos recesos de quince días cada uno. El primero entre el mes de junio - julio y el segundo receso la segunda quincena de diciembre.

Artículo 126°. del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que los instrumentos a través de los cuales la Cámara expresa su voluntad y ejerce sus atribuciones, son:

- a) Minutas de Comunicación
- b) Resoluciones
- c) Declaraciones
- d) Homenajes

Artículo 163°. Del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

Artículo 15°. Del Reglamento de Licencias y Habilitaciones de Diputados Titulares y Suplentes, durante la gestión Legislativa, la Cámara de Diputados contará con dos recesos de quince días (15) cada uno, conjuntamente con la Cámara de Senadores, los mismos que deberán decretarse por Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional.

➤ **REGLAMENTO DE LICENCIAS Y HABILITACIONES DE DIPUTADOS TITULARES Y**



SUPLENTE, APROBADO POR RESOLUCIÓN CAMARAL RC No 052/2011-2012 DE 21 DE ABRIL DE 2011.

Artículo 15. (Recesos). I. Durante la gestión Legislativa, la Cámara de Diputados contará con dos recesos de quince días (15) cada uno, conjuntamente con la Cámara de Senadores, los mismos que deberán decretarse por Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La solicitud por Carta de 10 de enero de 2024, de emitir un pronunciamiento o acciones que correspondan sobre las ilegales citaciones del Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional en contra de la Sen. Daly Santa María Aguirre, Sen. Simona Quispe Apaza, Sen. Diego Romaña Galindo, Sen. Lindaura Rasguido Mejía y Sen. Pedro Benjamín Vargas, el mismo se enfoca a una jurisdicción ordinaria.

En cuanto a la Comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por mandato constitucional y del Reglamento de la Cámara de Senadores sus atribuciones están orientadas a tres conceptos: legislación a partir de la aprobación y sanción de leyes, elaboración, interpretación, derogaciones, abrogaciones y modificaciones; de fiscalización de requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas, entre otras con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública y de gestión que se traduce sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones, como a la atención a las necesidades de la población.

En referencia a la prórroga el Artículo 115 del Código Procesal Constitucional No. 254 de 05 de julio de 2012, determina sobre los efectos de la resolución de una declaración en las consultas sobre constitucionalidad de proyectos de ley.

- "El Tribunal Constitucional Plurinacional declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley. Esta declaración será de cumplimiento obligatorio para el Órgano Legislativo".

Al respecto, la Declaración Constitucional No. 0049/2023, por el principio de que las normas son de orden público y de cumplimiento obligatorio solo debería tener este alcance, es decir declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Sin embargo, dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura en actual ejercicio, es decir que fallo más allá de lo solicitado en la acción de control de constitucionalidad.

Al respecto, el Artículo 183 de la Constitución Política del Estado textualmente señala que las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, no pueden ser reelectos ni reelegidos. su periodo de mandato es de seis años.

Con esta Declaración Constitucional de prorrogar su mandato más allá de los seis años, se ha modificado el Artículo 183 de la Constitución Política del Estado vulnerando el artículo 411 de la Constitución Política del Estado que determina el procedimiento para una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, atribuyéndose la voluntad popular, porque solo la voluntad o iniciativa popular puede realizar reformas a la Constitución y no estar al interés personal de estos magistrados.

Esta determinación de prorrogar el periodo de mandato por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo al Artículo 122 de la Constitución Política del Estado es nulo porque los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley, son **nulos de Pleno derecho, por lo tanto, la Declaración que emitió el Tribunal Constitucional es nulo. (Las negrillas y subrayado es nuestro).**



Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia, no tiene la legitimación activa para poder realizar consultas sobre la constitucionalidad de Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque el proyecto de Ley No. 144, tiene por objeto regular las elecciones judiciales, desde un concepto y disposiciones administrativas y electoral en ejercicio de una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional de preseleccionar a las o los candidatos y el Órgano Electoral de realizar las elecciones, que no tiene relación con una acción de impartir justicia que es una atribución jurisdiccional. Por lo que no deberá admitirse la consulta por carecer de **LEGITIMIDAD ACTIVA** el Tribunal Supremo de Justicia.

En referencia al recurso directo de nulidad, la Constitución Política del Estado, como norma suprema de un Estado, contiene los principios y objetivos de la nación. Asimismo, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos.

En este contexto, el Órgano Legislativo del Estado Plurinacional de Bolivia es responsable de la elaboración y aprobación de las leyes y normas que rigen el país. Se encuentra conformado por las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en la que reside el Órgano Legislativo. Teniendo como atribuciones, el de dictar, modificar, interpretar, derogar, abrogar leyes para el Estado, entre otras.

En esta responsabilidad y obligatoriedad constitucional, de acuerdo al Artículo 158 en su párrafo II de la Constitución Política del Estado, su organización y las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regula por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

En esta exigencia, de acuerdo al Artículo 126 del Reglamento modula sobre las modalidades, entendida como los instrumentos a través de los cuales la Asamblea Legislativa Plurinacional expresa su voluntad y ejerce sus atribuciones.

Voluntad, que se manifiesta de forma expresa o tácita. Expresa que es escrito o por cualquier otro medio directo. Voluntad que se ejerce a través de sus atribuciones, entendida como esa facultad, potestad, autoridad, poder, competencia, jurisdicción y prerrogativa.

En el caso específico de análisis, una resolución es una disposición obligatoria, en el marco y ejercicio de las competencias y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional que expresa su voluntad y ejerce sus atribuciones. (Artículo 130 Reglamento General de la Cámara de Diputados).

Lo que se razona, que esta exigencia de que una resolución es una disposición obligatoria, se reviste como una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio, para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos y libertades legales, sin infringir los derechos de otros, al mismo tiempo que se asegura que todas las partes respeten la vigencia de las leyes y el principio de autoridad.

Dentro esta conceptualización la Constitución Política del Estado en su Artículo 410 párrafo II, determina que la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.
2. Los tratados internacionales.
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Lo que se infiere, que en el Estado Plurinacional de Bolivia se reconoce esta jerarquía normativa. Por un principio de legalidad todo acto de autoridad debe ajustar su actuación a este orden legal de jerarquía

normativa, sino sería antijurídico y por un principio de seguridad jurídica, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación.

Entrando en materia de análisis, el Comunicado emitido por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, COM-PRES-ALP No. 001/2023-2024, comunicando a la población en general que el receso legislativo determinado constitucionalmente en la segunda quincena de diciembre, conforme lo prevé el Artículo 153.II de la Constitución Política del Estado, se encuentra vigente desde el 23 de diciembre de 2023 sin Comisión de Asamblea por no haber sido designada en la Sesión de fecha 21 de diciembre de 2023, etc.

Al respecto, en esta exigencia de jerarquía normativa constitucional, el Comunicado no constituye un instrumento de acción camaral es una declaración que se pone en conocimiento del público, por lo que no compone un instrumento legal que tenga fuerza de vinculatoriedad a través del cual la Asamblea Legislativa Plurinacional exprese su voluntad y ejerza sus atribuciones, como lo exige el Artículo 126 del Reglamento General de la Cámara de Diputados que regula dentro los instrumentos de acción parlamentaria una resolución.

Por otra parte, debe considerarse que para la aplicabilidad y ejecución del Artículo 153.III, que determina que las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de quince días cada uno, por año, requiere de un instrumento de acción parlamentaria como es una resolución, previo cumplimiento de un procedimiento como prevé el Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, exigencias que validan y le dan fuerza legal y de vinculatoriedad.

Exigencias, que se dieron cumplimiento para el receso legislativo desde el día 17 de julio de 2023 hasta el 31 de julio de 2023 por Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P. No. 014/2022-2023 de 06 de julio de 2023 que en su Por Tanto señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros presentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, las Leyes y el Reglamento, Resuelve Primero, Establecer receso legislativo desde el día 17 de julio de 2023 hasta el día 31 de julio de 2023, para Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debiendo retornar a sus actividades el día 1 de agosto del año 2023. De esta forma se dio cumplimiento al Artículo 15 del Reglamento de Licencias y habilitaciones aprobado por Resolución Camaral RC No 052/2011- 2012 de 21 de abril de 2011, que determina que la gestión Legislativa, la Cámara de Diputados contará con dos recesos de quince días (15) cada Uno, conjuntamente con la Cámara de Senadores, los mismos que deberán decretarse por **Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional**. (las negrillas y subrayado es nuestro).

Finalmente, la Procuraduría General del Estado por mandato constitucional y legal ejerce la representación jurídica de la defensa legal del Estado; promueve y precautela los intereses del Estado; brinda asesoramiento, investigación jurídica y producción normativa, así como formación académica especializada en las áreas de "Defensa Legal del Estado y Gestión Pública"; contribuyendo a la construcción y consolidación de una práctica y cultura de defensa de los intereses del Estado.

IV. CONCLUSIÓN.

De lo descrito precedentemente, y en estas atribuciones constitucionales y disposiciones legales y por la coyuntura jurisdiccional ordinaria que se está generando en el Estado Plurinacional Boliviano, es recomendable que en el ámbito de sus competencias y atribuciones de la Cámara de Senadores se oficie una Resolución Camaral para que la procuraduría General del Estado se coloque en posesión de garante para defender los intereses del Estado y defender los intereses de la sociedad, asumiendo las acciones jurisdiccionales ordinarias en cuanto a la prórroga de los magistrados y del Recurso Directo de Nulidad.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas; Presidente de Comisión, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e



Interpretación Legislativa y Constitucional; (No firma) Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero; Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género, Generacional, Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Personas Privadas de Libertad).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado dispone que “la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público: es inalienable e imprescriptible”.

Que el Artículo 12. I. de la Constitución Política del Estado señala que “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (...) III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

Que, el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado dispone: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

Que, el Artículo 145 de la Constitución Política del Estado dispone que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.

Que, el Artículo 153° de la Constitución Política del Estado dispone:

- I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- II. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 6 de agosto de cada año.
- III. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de quince días cada uno, por año.
- IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionar en un lugar distinto al habitual dentro el territorio del Estado, por decisión de la Plenaria y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.

Que, el Artículo 154. de la Constitución Política del Estado dispone que: “Durante los recesos, funcionará la Comisión de Asamblea, en la forma y con las atribuciones que determine el Reglamento de la Cámara de Diputados. De manera extraordinaria, por asuntos de urgencia, la Asamblea podrá ser convocada por su Presidenta o Presidente del Estado. Sólo se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria”.

Que, el Artículo 158.I.3.II de la Constitución Política del Estado dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas (...) II. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Que, el Artículo 178. I. de la Constitución Política del Estado dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (...).

Que, el Artículo 179. I. de la Constitución Política del Estado dispone que la función judicial es única. La



jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales: la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.

Que el Artículo 183.I. de la Constitución Política del Estado dispone que las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. su periodo de mandato será de seis años. II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Que el Artículo 188.III. de la Constitución Política del Estado dispone que el tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental.

Que, el Artículo 194. III. de la Constitución Política del Estado dispone los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Que, el Artículo 200 de la Constitución Política del Estado dispone que el tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Que, el Artículo 202 de la Constitución Política del Estado dispone que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver (...) 7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de Proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio.

Que, el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado dispone:

- I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.
- II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
 1. Constitución Política del Estado.
 2. Los tratados internacionales.
 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.
 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Que, el Artículo 2 de la Ley No. 064 de 05 de diciembre de 2010 Ley de la Procuraduría General del Estado señala que la Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El ejercicio de las funciones se ejerce por los servidores que señala la presente Ley.

Que, el Artículo 2 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que la organización, atribuciones y funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de la Cámara de Diputados, se



rigen por establecido en la Constitución Política del Estado, las leyes pertinentes, el presente Reglamento General de la Cámara de Senadores y las normas internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.

Que, el Artículo 3 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que por mandato del párrafo II del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado la organización y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularán, en lo que corresponda por el presente Reglamento.

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que de conformidad con el Artículo 153 párrafo I de la Constitución Política del Estado, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ejerce la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado.

Que, el Artículo 8 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que el presente Reglamento General es formulado en ejercicio de la atribución 1 del Artículo 159 de la Constitución Política del Estado. Las normas de este Reglamento obligan en lo que corresponda a quienes intervengan en el funcionamiento y procedimientos Camarales.

Que, el Artículo 10 del Reglamento General de la Diputados señala que durante el año la Asamblea contará con dos recesos de quince días cada uno. El primero entre el mes de junio - julio y el segundo receso la segunda quincena de diciembre.

Que, el Artículo 126 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que los instrumentos a través de los cuales la Cámara expresa su voluntad y ejerce sus atribuciones, son: a) Minutas de Comunicación; b) Resoluciones; c) Declaraciones; d) Homenajes.

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

Que, el Artículo 15 del Reglamento de Licencias y Habilitaciones de Diputados Titulares y Suplentes, durante la gestión Legislativa, la Cámara de Diputados contará con dos recesos de quince días (15) cada uno, conjuntamente con la Cámara de Senadores, los mismos que deberán decretarse por Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

RESUELVE:

PRIMERO. EXHORTAR a la Procuraduría General del Estado se coloque en posesión de garante para defender los intereses del Estado y defender los intereses de la sociedad, asumiendo las acciones jurisdiccionales ordinarias en cuanto a la prórroga determinado en la Declaración Constitucional Plurinacional N° 049/2023 de 11 de diciembre de 2023 en favor de los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial y del Recurso Directo de Nulidad admitido por Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Solamente para poder incorporar y pedir la modificación en la Resolución, la palabra exhortamos por la conminamos, nada más. Solamente eso, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidenta, sumarme a la solicitud de la colega Patricia.

Sin embargo, es importante aclarar Presidenta, que estamos aprobando una Resolución el día de hoy importante aclarar que la Constitución también ha sido vulnerada en la Resolución N° 060/2023 Tribunal Constitucional, o sea, el año pasado en julio, ellos han tomado la decisión en la interpretación Constitucional por si caso desconocer las resoluciones, ya no existe la resolución se supone.

Yo estoy de acuerdo aprobar porque la Constitución es Constitución lo que ellos hayan aprobado contra la Constitución no es válido para mí, ellos han manifestado en la Resolución que menciona Resolución N° 060/2023 sobre la convocatoria a elecciones, preselección de autoridades judiciales solo fue aprobada a través de una Resolución interna dice, cuándo fue la Asamblea Legislativa, una Resolución interna de la indicada instancia sobre la base de la facultad reglamentaria interna que le reconoce la propia Constitución, únicamente para asuntos relacionados a su organización y funcionamiento. Hay el concepto de Resolución que es para asuntos internos relacionadas a su organización de funcionamiento.

Pero, la Constitución Presidenta, dice en el artículo 158 párrafo II. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados. Y en el Senado dice: Se elaborará y aprobará el Reglamento. ¿No es cierto? y nuestro Reglamento que dice Presidenta, el Reglamento primero de la Cámara de Diputados porque ellos resolvieron sobre la Resolución de Convocatoria, dice: Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el marco del ejercicio de las competencias y atribuciones de la Cámara, o sea, sobre todo nuestra competencia, no solamente internamente y externamente también y dice en la Cámara de Senadores en nuestro Reglamento en el:

“Artículo 163. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.”

Presidenta, yo sugiero que se incluya el artículo 163 de nuestro Reglamento, recordarle a la entidad que estamos enviando, que estamos cumpliendo con la Constitución con el artículo 158 párrafo II que dice como nos tenemos que organizar de acuerdo al Reglamento aprobado por la Cámara de Senadores y en la Asamblea por la Cámara de Diputados y el artículo 163, o sea, es vinculante.

Pero Presidenta, vuelvo a repetir en la Resolución N° 060/2023 del Tribunal Constitucional desconocen esto y dicen que el Reglamento únicamente es para asuntos relacionados a su organización y su funcionamiento, imagínense, seguramente no le hemos dado suficiente importancia a esta parte, están también vulnerando la Constitución y nuestro Reglamento. Por eso Presidenta solicito a Usted que pueda incluirse y referirse específicamente que tienen la obligación que es vinculante la Resolución que nosotros estamos aprobando el día de hoy.

Sen.ª Presidenta: Se va a tomar en cuenta de la propuesta incluir los artículos.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Senadora Presidenta, parece que yo hoy día he amanecido con espíritu cochabambino que no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con otra.

En realidad, Senadora Presidenta, quisiera decirles a los colegas que indudablemente me solidarizo ante cualquier acción que pueda tomarse en contra de la Directiva, porque yo también he sido parte de esa



Sesión y considero que sí teníamos la facultad nosotros de convocar porque el Receso es el que estaba indudablemente dictado sin adecuarse a lo que establece la Constitución y la Ley.

Pero, más allá de ello Senadora Presidenta, el artículo 229 de la Constitución claramente establece cuáles son las atribuciones del Procurador y entre las atribuciones del Procurador no está pues defender a la sociedad Senadora Presidenta. El Procurador defiende los intereses del Estado, Senadora Presidente interna como externamente, es decir, cuando hay un juicio contra el Estado, cuando hay una acción que pueda afectar los intereses del Estado, es el Procurador el que tiene que asumir la defensa del Estado, quién tiene que defender a la sociedad, a los ciudadanos es el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, Senadora Presidenta, así lo establecen el artículo 225 y 218 de la Constitución.

En igual forma la Ley N° 064 que es la Ley de la Procuraduría tampoco establece como atribución defender ni a personas particulares ni la actuación de instituciones, o sea, aquí la función del Procurador es otra, en consecuencia, yo estoy de acuerdo con que saquemos la declaración, pero cambiar a quien está dirigida deberíamos dirigirla al Defensor del Pueblo que es su obligación y además deberíamos dirigirla al Ministerio Público.

Pero, además de esto Senadora Presidenta, sí se cambia como estoy sugiriendo hay que hacer un ajuste en la parte Resolutiva y cuál sería, decir que ellos tienen que velar porque este proceso no pueda ser tramitado por los sinvergüenzas que están ahí en el Tribunal Constitucional. Primero, porque ellos no pueden ser jueces y parte, porque ellos están en conflicto con nosotros, segundo porque ellos no son nadie, o sea, ellos son un grupo de sinvergüenzas -como he dicho- que carecen de legitimidad y legalidad.

En consecuencia, el mensaje que deberíamos mandar, es decir, que este proceso tiene que ser paralizado hasta que sean posesionados las autoridades que sean electas conforme lo establece la Constitución. Esa es mi opinión.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidenta. A través de Usted un saludo cordial a todos los colegas.

Creo que en alguna Sesión hemos tratado, pero nunca creo y bueno coincidentemente ahora estamos titulares y en esa Sesión también estábamos titulares, quiero contarles- duele decir esto- ya lo hice de la manera más enojada en otra Sesión, pero de la manera más serena comentarles a los colegas que en la Queja que han presentado el: Senador Gutiérrez, la Senadora Castillo, la Senadora Velasco y la Senadora Eva Luz ha sido no solamente contra la Directiva, no encuentro el documento, pero en una parte de la Queja que presentan ellos, seguramente no quiero decir que tengan o no derecho, no soy quien para decir pero ellos piden al Tribunal Constitucional por escrito, firmado por ellos, que le pidan al Senador Andrónico quiénes han estado en esa Sesión, porque ellos también hubieran consentido, según ellos un acto ilegal como tener una Sesión en un supuesto Receso que todos sabemos que ha sido ilegal e ilegítimo.

Entonces, quiero que sepan eso los colegas que están en Sala, lógicamente seguramente los que acompañan al Presidente Arce no habrán estado, no sé, pero se incluso lo analizamos hasta los que hubieran pedido permiso estuvieran incluidos. Yo como Senadora considero un atentado terrible a la institucionalidad de este espacio, está bien ya que tengan un enfrentamiento que al final se anula la Directiva, pondremos pues nosotros y otros elegirán.

Pero, no colegas, quiero decirles que si se continua en este proceso está por escrito que han pedido el listado de todos los senadores que hemos estado en esa Sesión, no solamente es la Directiva lógicamente eso, se pedirá el tema, no se ha enviado el listado, porque no dice el tema el recurso en sí que sacó el Tribunal, pero yo por ética a los que pude informé, quiero que sepan que ese atentado han realizado los cuatro colegas, duele decirlo porque al final, creo más allá de color político nuestro deber es velar por nuestra institucionalidad de la máxima representación política del país, si hay algo personal con uno y con otro que continúe su proceso digamos, pero el atentado si mal lo recuerdo han sido el 21 y 26 senadores



es contra todos estos miembros.

Por lo tanto, Presidenta, solicitaría a su Autoridad y además también porque la hora así lo amerita un receso en Sala, para que los colegas que tienen las propuestas, se mal no recuerdo el Senador Flores, la Senadora Salame conjuntamente con los miembros de la Comisión que estuvieran en Sala, procedan aun a revisar la redacción, porque al final recordemos que este documento ha entrado con Dispensación de Trámite. Pediría a su Autoridad por lo delicado del tema porque un error que cometamos ya nos hemos dado cuenta vamos a ir a procesos.

Además, quiero aclarar colegas, a ver, que dice el Libro del Procedimiento de los temas constitucionales no tienen su código del Procedimiento y dice que: Si el Tribunal Constitucional le da la razón a estos cuatro senadores, directamente la causa pasa al Ministerio Público, o sea, de manera obligatoria tampoco somos tontos para no darnos cuenta, la intención que tienen y la instrumentalización porque yo no los conozco de manera personal a los cuatro, no puedo entender porque se han animado a firmar ese documento en contra de sus colegas de este Senado.

Ahora, hay una y que los abogados saben lo que muchos de salas constitucionales nos rebotan tiene que haber lo que es la legitimación activa, o sea, aquel que se sienta afectado en un derecho, tiene que hacer un reclamo como el Recurso de Nulidad.

Pero, aquí el que tenía hacer es el Señor Choquehuanca porque en teoría es a su orden que no estaríamos haciendo caso digamos, hay otra vez nos demuestran la instrumentalización para mí politiquera porque eso no es hacer política del Ejecutivo al Tribunal Constitucional, porque ni siquiera el Señor Choquehuanca ha tenido el valor de firmar en contra de los 21 y 26 senadores que estuvimos en la Sesión, sino ha utilizado desde mi humilde punto de vista, perdón, pido disculpas, quizás ha sido voluntario, no sé por eso pongo en duda, me causó profunda tristeza que los colegas actúen de esa manera sabiendo que no tienen la legitimación activa más.

Pero bueno, por eso Presidenta, quiero pedirle ese Cuarto Intermedio para un análisis más sereno respetando por supuesto al Informe de la Comisión y porque el 21 y 26 senadores titulares estaríamos de manera directa o indirecta incluidos en este proceso, que creo que es una amenaza para decir se ustedes no reconocen bueno van a ir al Ministerio Público, y como alguien dijo bueno pues tendríamos que ir a la cárcel y los colegas los cuatro nomás, creo los cuatro llevarán adelante este Senado me imagino, se quedarían prácticamente sin los senadores titulares. Eso es cuando quería informar, Presidenta y pedirle por favor considere esta solicitud.

Sen.ª Presidenta: Hay la solicitud de declarar un Cuarto Intermedio, también estamos 12:30 del mediodía, pongo en consideración de la Senadora Daly Santa María.

Se declara un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen.ª Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio para continuar la Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Salame

Sen.ª Salame: Quisiera, sugerir Senadora Presidenta, la modificación en la Resolución que estábamos tratando que podamos en lugar de poner "exhortar" poner "conminar" y dirigirnos al Defensor del Pueblo, para que este en su ejercicio de su atribución de defensa de la sociedad pueda velar para que este proceso no continúe hasta que tengamos tribunales legalmente constituidos. Le voy a pasar por Secretaría el texto alterno que deberían incluir, la sugerencia que he propuesto.

Sen.ª Presidenta: Vamos a continuar, no hay más oradores.



Habiendo puesto en conocimiento la solicitud de la Senadora Salame, voy a pedir al Senador la propuesta de la Senadora Silvia que está proponiendo la modificación solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado dispone que “la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público: es inalienable e imprescriptible”.

Que el Artículo 12. I. de la Constitución Política del Estado señala que “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (...) III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

Que, el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado dispone: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

Que, el Artículo 145 de la Constitución Política del Estado dispone que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.

Que, el Artículo 153 de la Constitución Política del Estado dispone: “I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. II. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 6 de agosto de cada año. III. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de quince días cada uno, por año. IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionar en un lugar distinto al habitual dentro el territorio del Estado, por decisión de la Plenaria y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.”

Que, el Artículo 154. de la Constitución Política del Estado dispone que: “Durante los recesos, funcionará la Comisión de Asamblea, en la forma y con las atribuciones que determine el Reglamento de la Cámara de Diputados. De manera extraordinaria, por asuntos de urgencia, la Asamblea podrá ser convocada por su Presidenta o Presidente del Estado. Sólo se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria”.

Que, el Artículo 158.I.3.II de la Constitución Política del Estado dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas (...) II. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Que, el Artículo 178. I. de la Constitución Política del Estado dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (...).

Que, el Artículo 179. I. de la Constitución Política del Estado dispone que la función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales: la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.

Que el Artículo 183.I. de la Constitución Política del Estado dispone que las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. su periodo de mandato será de seis años. II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Que el Artículo 188.III. de la Constitución Política del Estado dispone que el tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental.

Que, el Artículo 194. III. de la Constitución Política del Estado dispone los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Que, el Artículo 200 de la Constitución Política del Estado dispone que el tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Que, el Artículo 202 de la Constitución Política del Estado dispone que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver (...) 7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de Proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio.

Que, el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Que, el Artículo 2 de la Ley No. 064 de 05 de diciembre de 2010 Ley de la Procuraduría General del Estado señala que la Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El ejercicio de las funciones se ejerce por los servidores que señala la presente Ley.

Que, el Artículo 2 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que la organización, atribuciones y funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de la Cámara de Diputados, se rigen por establecido en la Constitución Política del Estado, las leyes pertinentes, el presente Reglamento General de la Cámara de Senadores y las normas internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.

Que, el Artículo 3 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que por mandato del párrafo



II del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado la organización y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularán, en lo que corresponda por el presente Reglamento.

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que de conformidad con el Artículo 153 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ejerce la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado.

Que, el Artículo 8 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que el presente Reglamento General es formulado en ejercicio de la atribución 1 del Artículo 159 de la Constitución Política del Estado. Las normas de este Reglamento obligan en lo que corresponda a quienes intervengan en el funcionamiento y procedimientos Camarales.

Que, el Artículo 10 del Reglamento General de la Diputados señala que durante el año la Asamblea contará con dos recesos de quince días cada uno. El primero entre el mes de junio - julio y el segundo receso la segunda quincena de diciembre.

Que, el Artículo 126 del Reglamento General de la Cámara de Diputados señala que los instrumentos a través de los cuales la Cámara expresa su voluntad y ejerce sus atribuciones, son: a) Minutas de Comunicación; b) Resoluciones; c) Declaraciones; d) Homenajes.

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

Que, el Artículo 15 del Reglamento de Licencias y Habilitaciones de Diputados Titulares y Suplentes, durante la gestión Legislativa, la Cámara de Diputados contará con dos recesos de quince días (15) cada uno, conjuntamente con la Cámara de Senadores, los mismos que deberán decretarse por Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

RESUELVE:

PRIMERO. CONMINAR a la Procuraduría General del Estado en ejercicio de sus atribuciones se constituya en POSICIÓN DE GARANTE para resguardar los intereses del Estado en virtud a la vulneración de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, este último en virtud al principio de separación de poderes (Art.12-CPE) y la posible responsabilidad internacional del Estado que puede generarse por los efectos jurídicos no vinculantes de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 22 de diciembre con la autoprórroga del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

SEGUNDO. CONMINAR al Defensor del Pueblo en ejercicio de sus atribuciones se constituya en POSICIÓN DE GARANTE para velar la defensa y los derechos humanos de los legisladores (representantes del pueblo) para evitar la prosecución de un juicio injusto por quienes actualmente en su condición de ex Magistrados hoy usurpan funciones sin ningún respaldo de legalidad, de legitimidad ni de constitucionalidad en sus actos jurisdiccionales; asumiendo las acciones constitucionales de defensa necesarias en favor de los legisladores suspendidos en sus funciones a partir del Recurso Directo de Nulidad admitido por Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023 y la consideración de los efectos jurídicos no vinculantes de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 22 de diciembre de 2023.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.ª Flores Velásquez: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Soledad Flores Velásquez por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose dado lectura a la modificación por nuestro Senador Secretario. En consideración del Pleno el Proyecto de Resolución Camaral, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: De 22 presentes. 17 votos mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidenta.

Solicito la Reconsideración de la Resolución que Resuelve conminar a la Procuraduría General del Estado en ejercicio de sus atribuciones se constituya posición de garante para resguardar los intereses del Estado, en virtud a la vulneración de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado.

Este último, en virtud al principio de separación de poderes artículo 12 de la Constitución Política del Estado y la posible responsabilidad internacional del Estado que pueda generarse por efectos jurídicos como vinculantes de la Declaración Constitucional Plurinacional N° 049/2023 del 22 de diciembre de 2023, con auto prórroga del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Resume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario:



1.3 De la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 012/2023-2024 que exhorta al Fiscal General del Estado, asuma posición de garante realizando acciones contra los ilícitos cometidos por los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, dentro del Recurso Directo de Nulidad contra la Directiva de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Solicito la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto a la Distribución del Informe de Comisión con 24 horas de anticipación, de acuerdo de la lectura el Senador Secretario del punto 1.3 de la Comisión de Justicia.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, respecto a la Distribución del Informe de la Comisión con 24 horas de anticipación, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

INFORME

COM.J.P.M.P.D.L.E/N° 01/2023-2024

ASUNTO: RECURSO DIRECTO DE NULIDAD CONTRA LA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES (EXPEDIENTE: 60222-2023-121-RDN).
AUTO CONSTITUCIONAL N° 0558/2023-CA.

Fecha: 31 de enero de 2024.

En fecha 15 de enero de 2024, Secretaría General de la Cámara de Senadores deriva a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la nota suscrita por la Directiva Camaral, mediante la cual se remite la documentación inherente al Recurso Directo de Nulidad EXPEDIENTE: 60222-2023-121-RDN, para conocimiento y análisis de la Comisión, a efecto de que recomiende al pleno camaral que acciones o medidas corresponde tomar conforme la normativa legal vigente. Por consiguiente, se eleva el presente informe para conocimiento y consideración del Pleno, conforme a los elementos de análisis y fundamentación siguientes:

I. ANTECEDENTES.



En fecha 28 de diciembre de 2023, las y los senadores Rubén Gutiérrez Carrizo, Virginia Velasco Condori, Ana María Castillo Negrette y Eva Luz Humérez Álz, presentan ante el Tribunal Constitucional Plurinacional la demanda de Recurso Directo de Nulidad EXPEDIENTE: 60222-2023-121-RDN, en contra de los miembros de la Directiva de la Cámara de Senadores, demandando la nulidad de la "Convocatoria a la Trigésima Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023 – 2024 para el día martes 26 de diciembre de 2023, Convocatoria a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023 – 2024 para el día miércoles 27 de diciembre de 2023 y la Convocatoria a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023 – 2024 para el día jueves 28 de diciembre de 2023, respectivamente.

El Recurso Directo de Nulidad refiere que la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional "...En fecha 21 de diciembre de 2023 a horas 16:00 se instaló la Quinta Sesión Ordinaria de la ALP, con el orden del día 1. Correspondencia, 2. Designación de la comisión de la ALP para el receso Legislativo de fin de año", no habiendo sido aprobado la conformación de la Comisión de la ALP para receso legislativo.

De igual manera, entre los fundamentos del Recurso Directo de Nulidad, se tiene que; en ningún punto del orden del día se puso a consideración la posibilidad de tener o no receso de fin de año, debido a que según los recurrentes el receso legislativo es un mandato constitucional y no una decisión del pleno de la ALP, en ese entendido el Presidente de la ALP en fecha 23 de diciembre emitió el comunicado No. 001/2023-2024, en el que declaró el receso legislativo conforme al art. 153.III de la Constitución Política del Estado y art. 10 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, aplicable a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por mandato del art. 158.III. de la norma fundamental, en ese sentido al existir un receso legislativo, el Presidente de la Cámara de Senadores no tenía facultad para poder convocar a sesión, ya que en el receso legislativo se suspenden las actividades, y al haber omitido dicho comunicado, son actos nulos.

Por lo que, las recurrentes en aplicación de los artículos 122 de Constitución Política del Estado, numeral 2 del artículo 148 de la norma adjetiva Constitucional, solicitan se sirva conceder el Recurso Directo de Nulidad, se deje sin efecto las convocatorias impugnadas y todos los actos constitutivos que fueron llevados en dicha sesión, concedida el Recurso Directo de Nulidad en cuestión en cumplimiento al numeral 2 del artículo 148 del Código Procesal Constitucional se remita obrados al Ministerio Público para su investigación.

En fecha 29 de diciembre de 2023, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante **Auto Constitucional N° 0558/2023-CA, dispone: 1) ADMITIR** el Recurso Directo de Nulidad, **2) Ordenar** que por secretaria general del TCP efectué la citación a todas y todos los senadores miembros de la Directiva, y **3) Dispone** la SUSPENSIÓN DE LA COMPETENCIA del Presidente y miembros de la Directiva de la Cámara de Senadores, desde el momento de la notificación con relación a cualquier actuación de la naturaleza que sea.

En fecha 4 de enero de 2024, la Cámara de Senadores devuelve los cedulones al TCP, con la finalidad de evitar vulneraciones del mandato constitucional y convencional, sobre el debido proceso en la defensa y la tutela judicial efectiva, toda vez que no se realizaron con las formalidades establecidas en el Art. 29.6 del Código Procesal Constitucional, toda vez que no fue practicada de forma personal, en un lugar equivocado y por funcionarios que no serían servidores públicos del TCP.

En fecha 23 de enero, el Presidente y Directiva de la Cámara de Senadores, responden al referido Recurso Directo de Nulidad pidiendo sea declarada **INFUNDADO** EL RECURSO DIRECTO DE NULIDAD planteado contra la Directiva de la Cámara de Senadores.

A la fecha, el Tribunal Constitucional Plurinacional aún no ha dictado resolución.

II. MARCO JURÍDICO APLICABLE.

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan,



por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

Artículo 122. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Artículo 140. I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución.

Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.

Artículo 158: “I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas(...)”.

Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (...)”.

Artículo 183. I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años. II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley”.

Artículo 188. III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental”, de la misma manera lo hace en el Artículo 194: “(...) III. Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos”.

Artículo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 236. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios (...)

Artículo 225. I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.

- **LEY N° 260 LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

ARTÍCULO 12. (FUNCIONES). El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones:

1. Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción



penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes.

- REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Artículo 163. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

III. POSICIÓN DE GARANTE DEL ESTADO.

La Corte Constitucional de la República de Colombia, mediante **Sentencia C – 1184/08** de 3 de diciembre de 2008, ha establecido con relación a **la POSICIÓN DE GARANTE**, los siguientes conceptos en sentido restringido y amplio:

"Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Se aparta de la misma quien estando obligado incumple ese deber, haciendo surgir un evento lesivo que podía haber impedido. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas"

Desde el artículo 1º de la Constitución Política al contemplar que Bolivia es un Estado social y democrático de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y en la prevalencia del interés general, así como por la consagración de los derechos y garantías constitucionales, de forma simultánea a la vez para su cumplimiento, se establecen deberes de competencia institucional y también por organización, es decir, obligaciones normativamente específicas para los servidores públicos que como agentes estatales deben siempre atender los fines esenciales del Estado, o deberes generales de los ciudadanos de velar por la conservación de determinados bienes jurídicos.

Es la posición de garante que surge de la competencia institucional, como obligaciones normativas específicas, el deber jurídico de las autoridades públicas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

En síntesis, para la Corte Constitucional de Colombia, la posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Por ello, cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona dicha posición de garante.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

4.1 Con relación al Receso Legislativo y la falta de una Resolución de Asamblea que apruebe el receso legislativo y la conformación de la Comisión de Asamblea. -



- 1) Como un elementos principal de análisis, es necesario precisar que; el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, solo tiene como competencia la de presidir la ALP y no tiene la facultad de forma unilateral de tomar decisiones por la ALP en Pleno, toda vez que los arts. 145, 153 y 165 de la Constitución Política del Estado determina con precisión que el Vicepresidente del Estado Plurinacional, forma parte del Órgano Ejecutivo, estructural y competencialmente, en la ALP cumple función de dirigir las plenarias; siendo la ALP el Órgano Legislativo que tiene autonomía propia, sus decisiones recaen en la totalidad de sus Asambleístas, que en el caso concreto, en la Sesión ordinaria de la ALP de fecha 21 de diciembre de 2023, cuando se abordó el tema de la Designación de la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el receso legislativo de fin de año, **por dos tercios los asambleístas rechazaron la conformación de dicha comisión.**

- 2) El art. 36 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, concordante con el artículo 72 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, prevén que se tiene la obligación de coordinar entre ambas Cámaras Legislativas para viabilizar un receso legislativo, que se plasma en la emisión de una Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no ocurre en el presente caso, no se emitió ninguna Resolución de ALP, porque en Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2023, cuando se abordó el tema de la Designación de la Comisión de la Asamblea para el receso legislativo de fin de año, **por dos tercios los asambleístas rechazaron la conformación de dicha comisión** y determinaron **RECHAZAR EL RECESO POR TODAS LAS TAREAS PENDIENTES.** Las Resoluciones Camarales de receso: 1. R.A.L.P No. 012/2018/2019; 2. R.A.L.P No. 029/2018/2019; 3. R.A.L.P No. 010/2019/2020; 4. R.A.L.P No. 014/2019/2020; 5. R.A.L.P No. 004/2020/2021; 6. R.A.L.P No. 011/2020/2021; 7. R.A.L.P No. 003/2021/2022; 8. R.A.L.P No. 016/2021/2022; 9. R.A.L.P No. 014/2022/2023 acreditan que todos los recesos de las legislaturas anteriores siempre han sido resueltas mediante Resoluciones de Asamblea, que en su parte resolutive, resuelven: que: **"... POR TANTO: La Asamblea Legislativa Plurinacional, con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros presentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, las Leyes y el Reglamento, RESUELVE: PRIMERO.- Establecer receso legislativo desde el 24 de diciembre de 2021 hasta el día 7 de enero de 2022, para Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debiendo retornar a sus actividades el día 10 de enero del año 2022".** En sentido contrario, en el caso concreto, **no se emitió Resolución alguna** para el supuesto receso de 23 de diciembre de 2023 que refleje la voluntad de los Asambleístas, que de forma dictatorial y anómala al margen de la decisión asumida por los Asambleístas de la ALP se publicó en redes sociales el comunicado COM-PRES-ALP No 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, de receso legislativo, **pero dirigido a la población en general.**

- 3) Debido al irregular e ilegal COMUNICADO signado con COM-PRES-ALP No 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, de receso legislativo, **EL CUAL SE ENCUENTRA Dirigido a la población en general,** no se dio cumplimiento al artículo 154 de la Constitución Política del Estado, ya que no se conformó ninguna comisión para atender temas urgentes que merecía dar tratamiento en la Cámara de Diputados, como ser la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2024, las elecciones judiciales, entre otras, recayendo en un incumplimiento de parte del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que con dolo y planificación dispuso de forma unilateral y abusiva un receso legislativo inexistente.

- 4) Es necesario resaltar que, el artículo 153 de la Constitución Política del Estado y artículo 15 del Reglamento de Licencias de la Cámara de Diputados, que se aplica al caso específico de recesos, determina con precisión que **los recesos en el Órgano Legislativo tiene que ser concertados entre ambas Cámaras que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional y plasmarse en una Resolución de la ALP,** cuestión que el comunicado COM-PRES-ALP No 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, de receso legislativo, **dirigido a la población en general** no cumplió, simplemente quebranta la normativa antes descrita.



4.2 Con relación a las Sesiones Ordinarias Trigésima, Trigésima Primera y Trigésima Segunda de la Cámara de Senadores y la supuesta Asurpacion de Funciones de los miembros de la Directiva de la Cámara De Senadores.

- 1) En el caso concreto, se puede ver que los propios senadores que interponen tan temerario recurso, refieren textualmente que *"...no se observa ni se cuestiona al señor Andrónico Rodríguez Ledezma en su calidad de Senador o Presidente de la Cámara de Senadores sino que, a la jurisdicción constitucional le concierne determinar si la autoridad recurrida, al lanzar las convocatorias a la Cámara de Senadores, actuó o no con competencia, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa Plurinacional, compuesta por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados se encontraba cumpliendo el receso legislativo"* (textual).
- 2) Al respecto, es importante referir que, al no haberse clausurado oficialmente las sesiones y al haberse rechazado la conformación de la Comisión de Asamblea, **NO EXISTÍA NINGÚN IMPEDIMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES CONVOQUE A LAS SESIONES ORDINARIAS** Trigésima del 26 de diciembre, Trigésima Primera del 27 de diciembre y Trigésima Segunda del 28 de diciembre de 2023, correspondientes a la legislatura 2023-2024 de la Cámara de Senadores, puesto que **NO SE TRATA DE CONVOCATORIAS A SESIONES DEL PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL**, que esa si es una atribución expresa, específica y reservada solo al Vicepresidente o al Presidente del Estrado en caso de receso parlamentario vigente y legalmente aprobado con la respectiva resolución de Asamblea Legislativa; ya que muy por el contrario, **SE TRATA DE CONVOCATORIAS A SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES**, que se encuentran respaldadas por las atribuciones del Presidente de la Cámara de Senadores, pues se encuentran reguladas en el artículo 39 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, por lo que **NO EXISTE NINGUNA USURPACIÓN DE FUNCIONES POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES Y MENOS DE LOS MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, EN RELACIÓN A LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL O DEL PRESIDENTE DEL ESTADO.** En consecuencia, **PARA QUE SE PRODUZCA LA USURPACIÓN DE FUNCIONES, LA FUNCIÓN QUE SE CONSIDERA USURPADA DEBE CORRESPONDER A OTRA AUTORIDAD QUE CUENTE CON POTESTAD Y JURISDICCIÓN EMANADA DE LA LEY.**

4.3 Sobre la Legitimación Activa de los recurrentes para interponer el Recurso Directo de Nulidad.

- 1) De la uniforme jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la admisión del Recurso Directo de Nulidad, se tiene que mediante **Sentencia Constitucional Plurinacional confirmadora N° 0027/2021 de 19 de Abril del 2021**, ha determinado que *"la legitimación activa en el recurso directo de nulidad, se la adquiere además de las disposiciones previstas en el art. 144 del CPCo, también por la relación que debe existir entre la persona natural o jurídica que presenta el recurso y el agravio que la declaración, disposición o decisión del acto contrario a la Constitución o las leyes, emitida por esa autoridad le cause; es decir, que el o los actos respecto a los cuales se denuncia que fueron emitidos sin competencia le provocaron un perjuicio directo, de donde se concluye que la disposición o determinación emitida por el legitimado pasivo debe ocasionar un menoscabo en los intereses del denunciante quien pretende que el acto denunciado sea declarado nulo; así ya lo reiteró el AC 0093/2020-CA de 1 de junio, al indicar que: ...es posible concluir que para la presentación del recurso directo de nulidad, es imprescindible cumplir con el requisito esencial vinculado a quien está legitimado para interponer este recurso; es decir, a la persona directamente agraviada con el acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen o ejerza jurisdicción o potestad que no emane*



de la Ley o esté suspendida de sus funciones o hubiera cesado."

- 2) De la jurisprudencia glosada se tiene que el recurso presentado por los Senadores recurrentes, se limita referir que supuestamente se cometió una vulneración y ejercicio indebido de cargo, pero **NO DEMUESTRAN COMO ES QUE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES ORDINARIAS IMPUGNADAS LES CAUSAN ALGÚN AGRAVIO**, en consecuencia, los ex -magistrados electos que admiten el presente recurso, al referir en el punto II.3.1. c) de su Auto de Admisión que los senadores que interponen este Recurso Directo de Nulidad realizaron una exposición clara de los hechos y los supuestos agravios que fundamentan esta demanda de nulidad, se han apartado arbitrariamente de la línea jurisprudencial referida, pues en todo caso **QUIÉN DEBIÓ PRESENTAR EL RECURSO ES EL PRESIDENTE NATO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, PUES LA COMPETENCIA QUE SE RECLAMA POR VULNERADA LA EJERCE ESTA AUTORIDAD** y no los Senadores que interponen el recurso, por lo que la relación que debe existir entre la persona natural o jurídica que presenta el recurso y el supuesto agravio que la convocatoria a las sesiones emitidas por la autoridad denunciada **NO HA SIDO ACREDITADA**, pues no existe ese nexo de causalidad que es un requisito **IMPRESINDIBLE** que de manera mal intencionada han omitido observar los ex magistrados electos que admitieron en tiempo récord esta acción.
- 3) Se debe tener presente que la legitimación activa en este tipo de recurso, es un presupuesto procesal para la admisión de la acción, e implica la existencia de una correspondencia directa entre los recurrentes y el derecho que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se impugna y el derecho legítimo supuestamente lesionado.

4.4 Con relacion a las probiciones y motivos de excusas aplicables a los Ex -magistrados y la nulidad del Auto Constitucional N° 0558/2023.-

En el marco de lo dispuesto por el Art. 201 constitucional, que establece; "Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se regirán por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los servidores públicos". En concordancia, con el Art. 236. II. de la norma fundamental que establece como prohibición para los servidores públicos, "el Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona" y el Art. 48. 5. De la Ley N° 027- Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece; "Serán causas de excusa para magistrados o magistradas, el haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial".

- 1) Es preciso traer a colación para fundamentar este aspecto, que en el propio Auto Constitucional N° 0558/2023 – CA, la Comisión de Admisión del TCP, reconoce y ratifica, que uno de los temas abordados y APROBADOS en estas sesiones ordinarias fue: 1) EL PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL, QUE DECLARA DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO EL PUNTO 4. DE LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD.
- 2) Por tanto, los tres magistrados; Karen Lorena Gallardo Sejas, Rene Yvan Espada Navia, y Carlos Alberto Calderón (todos miembros de la Comisión de Admisión) tomando conocimiento de que lo aprobado en dichas sesiones ordinarias de Cámara de Senadores era con relación a ellos mismo, debieron excusarse y no aprobar el Auto Constitucional 0558/2023 – CA, toda vez que se ENCONTRABAN IMPEDIDOS LEGALMENTE de resolver este Recurso Directo de Nulidad, DEBIENDO HABERSE EXCUSADO, por lo cual sus actos son inconstitucionales y nulos de pleno derecho.

V. CONCLUSIONES.



La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, habiendo realizado la verificación de los antecedentes y análisis de la normativa legal vigente, de conformidad a lo previsto por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, **CONCLUYE que:**

1. El Recurso Directo de Nulidad debió haber sido rechazado por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, por no cumplirse con los requisitos para su procedencia y la legitimación activa de los recurrentes.
2. Los Magistrados; Karen Lorena Gallardo Sejas, Rene Yvan Espada Navia, y Carlos Alberto Calderón (todos miembros de la Comisión de Admisión) debieron excusarse de conocer y admitir el Recurso Directo de Nulidad.
3. Los nuevos miembros electos del Tribunal Constitucional Plurinacional deberán resolver el presente caso, declarándolo INFUNDADO por todos los fundamentos jurídicos esgrimidos

VI. RECOMENDACIONES.

Por consiguiente, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores, considerando que los hechos líneas arriba analizados han vulnerado disposiciones constitucionales y legales, que afectan los intereses del Estado y la sociedad, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 161 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, recomienda al pleno camaral: **APROBAR el proyecto de RESOLUCIÓN CAMARAL dirigida al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, que establece;**

EXHORTAR al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, que en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el Art. 225. I Constitucional y lo dispuesto por el Art. 12 de la Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo *deber es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y el ejercicio de la acción penal pública como su atribución constitucional; asuma la POSICIÓN DE GARANTE realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los Ex - Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en relación a lo obrado dentro el RECURSO DIRECTO DE NULIDAD* contra la Directiva de la Cámara de Senadores **(EXPEDIENTE: 60222-2023-121-RDN).**

Es cuanto se tiene a bien informar para fines consiguientes, salvo mejor criterio del pleno camaral.

Atentamente.

Firman: Senador Roberto Padilla Bedoya, Presidente de Comisión Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; Senador Luis Adolfo Flores Roberts, Secretario Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura; (No firma) Senador Santiago Ticona Yupari, Secretario Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

VISTOS:

Los antecedentes del Recurso Directo de Nulidad contra la Directiva de la Cámara de Senadores (Expediente: 60222-2023-121-RDN), el Auto Constitucional N° 0558/2023 - CA, lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 027-Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional, los Precedentes Constitucionales aplicables al presente caso, y todo cuanto convino ver, y;

CONSIDERANDO I:



Que, con relación al Receso Legislativo y la conformación de la Comisión de Asamblea aprobada mediante Resolución de Asamblea, el Artículo 36 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, concordante con el Artículo 72 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, prevén que se tiene la obligación de coordinar entre ambas Cámaras Legislativas para viabilizar un receso legislativo, mediante la emisión de una Resolución de la Asamblea, lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que en esta Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2023, cuando se abordó el tema de la Designación de la Comisión de la Asamblea para el receso legislativo de fin de año, por dos tercios los asambleístas rechazaron la conformación de dicha comisión y determinaron rechazar el receso por todas las tareas pendientes. Las Resoluciones Camarales de receso: 1. R.A.L.P No. 012/2018/2019; 2. R.A.L.P No. 029/2018/2019; 3. R.A.L.P No. 010/2019/2020; 4. R.A.L.P No. 014/2019/2020; 5. R.A.L.P No. 004/2020/2021; 6. R.A.L.P No. 011/2020/2021; 7. R.A.L.P No. 003/2021/2022; 8. R.A.L.P No. 016/2021/2022; 9. R.A.L.P No. 014/2022/2023 acreditan que todos los recesos de las legislaturas anteriores siempre han sido resueltas mediante Resoluciones de Asamblea.

Que, debido al irregular e ilegal COMUNICADO signado con COM-PRES-ALP N 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, de receso legislativo, el cual se encuentra dirigido a la población en general no se dio cumplimiento al artículo 154 de la Constitución Política del Estado, ya que no se conformó ninguna comisión para atender temas urgentes.

Que, es necesario resaltar que, el artículo 153 de la Constitución Política del Estado y artículo 15 del Reglamento de Licencias de la Cámara de Diputados, que se aplica al caso específico de recesos, determina con precisión que "los recesos en el Órgano Legislativo tiene que ser concertados entre ambas Cámaras que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional y plasmarse en una Resolución de la ALP", cuestión que el comunicado COM-PRES-ALP No 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, de receso legislativo, no cumplió, quebranta la normativa precedentemente citada.

CONSIDERANDO II:

Que, con relación a las Sesiones Ordinarias Trigésima, Trigésima Primera y Trigésima Segunda de la Cámara de Senadores y la supuesta usurpación de funciones de los miembros de la Directiva de la Cámara de Senadores, en el caso concreto, se puede ver que los propios senadores que interponen el recurso, refieren textualmente que "...no se observa ni se cuestiona al señor Andronico Rodríguez Ledezma en su calidad de Senador a Presidente de la Cámara de Senadores sino que, a la jurisdicción constitucional le concierne determinar si la autoridad recurrida, al lanzar los convocatorias a la Cámara de Senadores, actuó o no con competencia, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa Plurinacional, compuesta por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados se encontraba cumpliendo el receso legislativo" (textual).

Que, es importante referir que, al no haberse clausurado oficialmente las sesiones y al haberse rechazado la conformación de la Comisión de Asamblea, "no existía ningún impedimento constitucional o legal para que el presidente de la Cámara de Senadores convoque a las sesiones ordinarias trigésima del 26 de diciembre, Trigésima Primera del 27 de diciembre y Trigésima Segunda del 28 de diciembre de 2023" correspondientes a la legislatura 2023-2024 de la Cámara de Senadores", puesto que no se trata de convocatorias a sesiones del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, muy por el contrario, se trata de convocatorias a sesiones ordinarias del pleno de la Cámara de Senadores, que se encuentran respaldadas por las atribuciones del Presidente de la Cámara de Senadores, pues se encuentran reguladas en el artículo 39 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. En consecuencia, "para que se produzca la usurpación de funciones, la función que se considera usurpada debe corresponder a otra autoridad que cuente con potestad y jurisdicción emanada de la ley".

CONSIDERANDO III:

Que, con relación a la legitimación activa de los recurrentes para interponer el Recurso Directo de Nulidad, de la uniforme jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la admisión del

Recurso Directo de Nulidad, se tiene que mediante Sentencia Constitucional Plurinacional confirmadora N° 0027/2021 de 19 de Abril del 2021, ha determinado que "la legitimación activa en el recurso directo de nulidad, se la adquiere además de las disposiciones previstas en el art. 144 del CPCo, también por la relación que debe existir entre la persona natural o jurídica que presenta el recurso y el agravio que la declaración, disposición o decisión del acto contrario a la Constitución o las leyes, emitida por esa autoridad le cause; es decir, que el o los actos respecto a los cuales se denuncia que fueron emitidos sin competencia le provocaron un perjuicio directo, de donde se concluye que la disposición o determinación emitida por el legitimado pasivo debe ocasionar un menoscabo en los intereses del denunciante quien pretende que el acto denunciado sea declarado nulo; así ya lo reiteró el AC 0093/2020- CA de 1 de junio, al indicar que:... es posible concluir que para la presentación del recurso directo de nulidad, es imprescindible cumplir con el requisito esencial vinculado a quien está legitimado para interponer este recurso; es decir; a la persona directamente agraviada con el acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen o ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la Ley o esté suspendida de sus funciones o hubiera cesado."

Que, de la jurisprudencia glosada se tiene que el recurso presentado por los Senadores recurrentes, se limita referir que supuestamente se cometió una vulneración y ejercicio indebido de cargo, pero no demuestran cómo es que las convocatorias a las sesiones ordinarias impugnadas les causan algún agravio, en consecuencia, los ex magistrados electos que admiten el presente recurso, al referir en el punto II.3.1. c) de su Auto de Admisión que los senadores que interponen este Recurso Directo de Nulidad realizaron una exposición clara de los hechos y los supuestos agravios que fundamentan esta demanda de nulidad, se han apartado arbitrariamente de la línea jurisprudencial referida, pues en todo caso quién debió presentar el recurso es el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues la competencia que se reclama por vulnerada la ejerce esta autoridad y no los senadores que interponen el recurso, por lo que la relación que debe existir entre la persona natural o jurídica que presenta el recurso y el supuesto agravio que la convocatoria a las sesiones emitidas por la autoridad denunciada no ha sido acreditada, pues no existe ese nexo de causalidad que es un requisito imprescindible que de manera mal intencionada han omitido observar los ex magistrados electos que admitieron en tiempo récord esta acción.

Que, se debe tener presente que la legitimación activa en este tipo de recurso, es un presupuesto procesal para la admisión de la acción, e implica la existencia de una correspondencia directa entre los recurrentes y el derecho que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se impugna y el derecho legítimo supuestamente lesionado.

CONSIDERANDO IV:

Que, con relación a las prohibiciones y motivos de excusas aplicables a los Ex- magistrados y la nulidad del Auto Constitucional N° 0558/2023, el Art. 201 de la norma constitucional, establece que; "Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se regirán por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los servidores públicos". En concordancia, con el Art. 236. II. de la norma fundamental que establece como prohibición para los servidores públicos, "el Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona" y el Art. 48. 5. De la Ley N° 027- Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece; "Serán causas de excusa para magistrados o magistradas, el haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial".

Que, es preciso traer a colación para fundamentar este aspecto, que en el propio Auto Constitucional N° 0558/2023-CA, la Comisión de Admisión del TCP, reconoce y ratifica, que uno de los temas abordados y aprobados en estas sesiones ordinarias fue: 1) El Proyecto de Declaración Camaral, que; "declara de Imposible Cumplimiento el Punto 4) de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, el cual fue aprobado por unanimidad.

Que, los tres magistrados; Karen Lorena Gallardo Sejas, Rene Yvan Espada Navia, y Carlos Alberto Calderón (todos miembros de la Comisión de Admisión) tomando conocimiento de que lo aprobado en dichas sesiones



ordinarias de la Cámara de Senadores era con relación a ellos mismos, debieron excusarse y no aprobar el Auto Constitucional 0558/2023-CA, toda vez que se encontraban impedidos legalmente de resolver este recurso directo de nulidad, debiendo haberse excusado, por lo cual sus actos son inconstitucionales y nulos de pleno derecho.

Que, el Parágrafo I del Artículo 183, el Parágrafo III del Artículo 188, el Parágrafo III del Artículo 194 y el Artículo 200 de la norma suprema, establecen que el periodo de mandato, de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, es de seis años periodo que concluyó el pasado 02 de enero de 2024, siendo nulos todos los actos que realicen con posterioridad a dicha fecha.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos, 34, 163 y 165 de su Reglamento General;

RESUELVE:

ÚNICO. EXHORTAR al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, que en cumplimiento de mandato constitucional previsto en el Artículo 225.I de la Constitución Política del Estado y lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo deber es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y el ejercicio de la acción penal pública como su atribución constitucional; **asuma la POSICIÓN DE GARANTE realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los Ex Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia** en relación a lo obrado dentro el **RECURSO DIRECTO DE NULIDAD** contra la Directiva de la Cámara de Senadores (**EXPEDIENTE: 60222-2023-121-RDN**).

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidenta, voy a solicitar, esta es una Resolución muy similar a la enviada de la Comisión de Constitución, esto ha sido remitido a la Comisión de Justicia Plural, habiendo recibido en fecha 15 de enero de 2024 sobre el Recurso Directo de Nulidad y el expediente N° 60222/2023, para conocimiento y análisis de la Comisión a efecto de que recomiende al Pleno Camaral que acciones o medidas se debe tomar.

En resumen, Presidenta, en conclusión, la Comisión después de un debate ha coincidido en temas que también ya hemos abordado aquí en el Pleno o del Senado que consideramos que no se ha cumplido la Legitimación Activa de los recurrentes, en este caso o la persona agraviada sería el Vicepresidente el que pudo o debiera interponer como agraviado y no así unos colegas que han recurrido a este Recurso Directo de Nulidad.

De la misma manera los magistrados: Karen Lorena Gallardo Sejas, René Yvan Espada Navia y Carlos Alberto Calderón (todos los miembros de la Comisión de Admisión), debieron excusarse de conocer y admitir el Recurso Directo de Nulidad al haber estar impedidos legalmente conforme a la Constitución Política del Estado, que indica que son prohibiciones para el ejercicio de la función pública los que pueden actuar cuando sus intereses entren en conflicto con la entidad donde prestan sus servicios y aquí en la Asamblea el Orden de Día de la Sesión del 28 de diciembre de la Gestión pasada el contenido, eran documentación y Resoluciones a tratar todos contra la auto prórroga firmados por estos tres magistrados Presidenta.



Por lo tanto, de acuerdo a esta normativa Constitucional y la Ley del Tribunal Constitucional causa de excusa, y recusación, dice el: Artículo 48. Serán causas de excusa de recusación para las magistradas y los magistrados en numeral 5 haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial. Y precisamente, la 049 que estábamos desconociendo Presidenta, aquí en esta Sesión había sido aprobado y firmado por estos tres magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, o sea, que al haber admitido no se han excusado y han cometido por supuesto vulneración de las normas, Presidenta.

Por eso, nos ratificamos como Comisión y solicitamos Presidenta que se cambie la redacción sobre una nueva redacción ya observada anteriormente en la anterior Comisión que no diga "exhortar" en la parte resolutive que diga: "conminar" al Fiscal General del Estado en ejercicio de sus atribuciones previstos del artículo 225.I de la Constitución Política del Estado, y lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo deber es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y el ejercicio de la acción penal pública como su atribución constitucional; se constituya en POSICIÓN DE GARANTE, para promover la acción penal pública a fin de evitar la Comisión de Delitos de Usurpación de funciones (Artículo 163 de la norma sustantiva penal) por parte de los ex magistrados que actualmente usurpan funciones sin ningún respaldo de la legalidad, de legitimidad ni de constitucionalidad de sus actos jurisdiccionales; en relación de lo obrado dentro el Recurso Directo de Nulidad admitido por el Auto Constitucional 0558/2023 de diciembre de 2023 contra la Directiva de la Cámara de Senadores.

Aquí está incluido Presidenta, por supuesto en esta Resolución en la parte Resolutiva que los miembros electos del Tribunal Constitucional son los que deberán resolver el presente caso, declarando por supuesto infundado cualquier argumento jurídico de los actuales supuestos magistrados que están usurpando las funciones correspondientes Presidenta. Ha sido aprobado de esta manera en la Comisión y el Presidente que se encuentra ausente en la Comisión en este momento me ha solicitado que yo pueda aclarar estas temáticas.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senador Flores por aclarar.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: La Resolución está muy bien fundamentada más o menos siguiendo lo decía nuestro colega Flores, yo dividiría en dos puntos la parte Resolutiva, o sea, no pondría lo único, sino primero conminar hasta donde está contra los magistrados ya dentro del Recurso Directo de Nulidad. Esa sería la primera parte.

El segundo, el dos le pondría garantizar la no prosecución del trámite, o sea, si bien el Senador Flores ya lo ha dicho, pero es mejor que esté absolutamente, claro, lo uno es la denuncia por no haberse excusado por la actividad ilegal de ellos, ya.

Pero, lo segundo es que el Ministerio Público tiene la obligación de garantizar la no prosecución de este trámite hasta que tengamos un Tribunal y autoridades constitucionales legalmente elegidas.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, me parece relevante la sugerencia que hace la Senadora, estimo que la vamos a considerar, por tanto, tendríamos dos puntos de verdad y no un único punto.

Yo tengo una sugerencia, en cuanto al Informe, pero me parece que bueno ser muy cuidadoso aquí y me refiero a la página, donde están las conclusiones del informe aquí abajo dice dos justo antes de la página del informe, dice la Cámara de Senadores concluye que: ahí hay tres puntos, creo que es bueno redundar otra vez en el punto dos dice: Los magistrados Keren Lorena Gallardo Sejas, René Yvan Espada Navia, y Carlos Alberto Calderón (todos los miembros de la Comisión de admisión) debieron excusarse de conocer y



admitir el Recurso Directo de Nulidad "por conflicto de intereses", eso es lo que falta sugiero que se añada, que se explique porqué debieron excusado y se lo dice antes solo que en la conclusión debe estar claro, ser auto explicativo, no tener que ir al informe para enterarse porqué. Esa es mi sugerencia de ajuste de la redacción en el Informe.

Sen.ª Presidenta: Pueden dar una corrección correcta a esa propuesta, por favor Senadora.

Vamos a considerar la solicitud y la propuesta de la Senadora Cecilia Requena, modificación al Informe, Senador Secretario lo tiene.

Voy a pedir al Senador Secretario, existiendo propuestas de modificación, Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

VISTOS:

Los antecedentes del Recurso Directo de Nulidad contra la Directiva de la Cámara de Senadores (Expediente: 60222-2023-121-RDN), el Auto Constitucional N° 0558/2023 - CA, lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 027-Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional, los Precedentes Constitucionales aplicables al presente caso, y todo cuanto convino ver, y;

CONSIDERANDO

Que, con relación al Receso Legislativo y la conformación de la Comisión de Asamblea aprobada mediante Resolución de Asamblea, el Artículo 36 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, concordante con el Artículo 72 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, prevén que se tiene la obligación de coordinar entre ambas Cámaras Legislativas para viabilizar un receso legislativo, mediante la emisión de una Resolución de la Asamblea, lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que en esta Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2023, cuando se abordó el tema de la Designación de la Comisión de la Asamblea para el receso legislativo de fin de año, por dos tercios los asambleístas rechazaron la conformación de dicha comisión y determinaron rechazar el receso por todas las tareas pendientes. Las Resoluciones Camarales de receso: 1. R.A.L.P No. 012/2018/2019; 2. R.A.L.P No. 029/2018/2019; 3. R.A.L.P No. 010/2019/2020; 4. R.A.L.P No. 014/2019/2020; 5. R.A.L.P No. 004/2020/2021; 6. R.A.L.P No. 011/2020/2021; 7. R.A.L.P No. 003/2021/2022; 8. R.A.L.P No. 016/2021/2022; 9. R.A.L.P No. 014/2022/2023 acreditan que todos los recesos de las legislaturas anteriores siempre han sido resueltas mediante Resoluciones de Asamblea.

Que, debido al irregular e ilegal COMUNICADO signado con COM-PRES-ALP N 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, de receso legislativo, el cual se encuentra dirigido a la población en general no se dio cumplimiento al artículo 154 de la Constitución Política del Estado, ya que no se conformó ninguna comisión para atender temas urgentes.

Que, es necesario resaltar que, el artículo 153 de la Constitución Política del Estado y artículo 15 del Reglamento de Licencias de la Cámara de Diputados, que se aplica al caso específico de recesos, determina con precisión que "los recesos en el Órgano Legislativo tiene que ser concertados entre ambas Cámaras que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional y plasmarse en una Resolución de la ALP", cuestión que el comunicado COM-PRES-ALP No 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, de receso legislativo, no cumplió, quebranta la normativa precedentemente citada.

CONSIDERANDO

Que, con relación a las Sesiones Ordinarias Trigésima, Trigésima Primera y Trigésima Segunda de la Cámara de Senadores y la supuesta usurpación de funciones de los miembros de la Directiva de la Cámara de Senadores, en el caso concreto, se puede ver que los propios senadores que interponen el recurso, refieren textualmente que "...no se observa ni se cuestiona al señor Andónico Rodríguez Ledezma en su calidad de Senador a Presidente de la Cámara de Senadores sino que, a la jurisdicción constitucional le concierne determinar si la autoridad recurrida, al lanzar los convocatorias a la Cámara de Senadores, actuó o no con competencia, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa Plurinacional, compuesta por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados se encontraba cumpliendo el receso legislativo" (textual).

Que, es importante referir que, al no haberse clausurado oficialmente las sesiones y al haberse rechazado la conformación de la Comisión de Asamblea, "no existía ningún impedimento constitucional o legal para que el presidente de la Cámara de Senadores convoque a las sesiones ordinarias trigésima del 26 de diciembre, Trigésima Primera del 27 de diciembre y Trigésima Segunda del 28 de diciembre de 2023" correspondientes a la legislatura 2023-2024 de la Cámara de Senadores", puesto que no se trata de convocatorias a sesiones del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, muy por el contrario, se trata de convocatorias a sesiones ordinarias del pleno de la Cámara de Senadores, que se encuentran respaldadas por las atribuciones del Presidente de la Cámara de Senadores, pues se encuentran reguladas en el artículo 39 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. En consecuencia, "para que se produzca la usurpación de funciones, la función que se considera usurpada debe corresponder a otra autoridad que cuente con potestad y jurisdicción emanada de la ley".

CONSIDERANDO

Que, con relación a la legitimación activa de los recurrentes para interponer el Recurso Directo de Nulidad, de la uniforme jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la admisión del Recurso Directo de Nulidad, se tiene que mediante Sentencia Constitucional Plurinacional confirmadora N° 0027/2021 de 19 de Abril del 2021, ha determinado que "la legitimación activa en el recurso directo de nulidad, se la adquiere además de las disposiciones previstas en el art. 144 del CPCo, también por la relación que debe existir entre la persona natural o jurídica que presenta el recurso y el agravio que la declaración, disposición o decisión del acto contrario a la Constitución o las leyes, emitida por esa autoridad le cause; es decir, que el o los actos respecto a los cuales se denuncia que fueron emitidos sin competencia le provocaron un perjuicio directo, de donde se concluye que la disposición o determinación emitida por el legitimado pasivo debe ocasionar un menoscabo en los intereses del denunciante quien pretende que el acto denunciado sea declarado nulo; así ya lo reiteró el AC 0093/2020- CA de 1 de junio, al indicar que:... es posible concluir que para la presentación del recurso directo de nulidad, es imprescindible cumplir con el requisito esencial vinculado a quien está legitimado para interponer este recurso; es decir; a la persona directamente agraviada con el acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen o ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la Ley o esté suspendida de sus funciones o hubiera cesado."

Que, de la jurisprudencia glosada se tiene que el recurso presentado por los Senadores recurrentes, se limita referir que supuestamente se cometió una vulneración y ejercicio indebido de cargo, pero no demuestran cómo es que las convocatorias a las sesiones ordinarias impugnadas les causan algún agravio, en consecuencia, los ex magistrados electos que admiten el presente recurso, al referir en el punto II.3.1. c) de su Auto de Admisión que los senadores que interponen este Recurso Directo de Nulidad realizaron una exposición clara de los hechos y los supuestos agravios que fundamentan esta demanda de nulidad, se han apartado arbitrariamente de la línea jurisprudencial referida, pues en todo caso quién debió presentar el recurso es el presidente nato de la asamblea legislativa plurinacional, pues la competencia que se reclama por vulnerada la ejerce esta autoridad y no los senadores que interponen el recurso, por lo que la relación que debe existir entre la persona natural o jurídica que presenta el recurso y el supuesto agravio que la convocatoria a las sesiones emitidas por la autoridad denunciada no ha sido acreditada, pues no existe ese nexo de causalidad que es un requisito imprescindible que de manera mal intencionada han omitido



observar los ex magistrados electos que admitieron en tiempo récord esta acción.

Que, se debe tener presente que la legitimación activa en este tipo de recurso, es un presupuesto procesal para la admisión de la acción, e implica la existencia de una correspondencia directa entre los recurrentes y el derecho que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se impugna y el derecho legítimo supuestamente lesionado.

CONSIDERANDO

Que, con relación a las prohibiciones y motivos de excusas aplicables a los Ex- magistrados y la nulidad del Auto Constitucional N° 0558/2023, el Art. 201 de la norma constitucional, establece que; "Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se regirán por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los servidores públicos". En concordancia, con el Art. 236. II. de la norma fundamental que establece como prohibición para los servidores públicos, "el Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona" y el Art. 48. 5. De la Ley N° 027- Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece; "Serán causas de excusa para magistrados o magistradas, el haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial".

Que, es preciso traer a colación para fundamentar este aspecto, que en el propio Auto Constitucional N° 0558/2023-CA, la Comisión de Admisión del TCP, reconoce y ratifica, que uno de los temas abordados y aprobados en estas sesiones ordinarias fue: 1) El Proyecto de Declaración Camaral, que; "declara de Imposible Cumplimiento el Punto 4) de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, el cual fue aprobado por unanimidad.

Que, los tres magistrados; Karen Lorena Gallardo Sejas, Rene Yvan Espada Navia, y Carlos Alberto Calderón (todos miembros de la Comisión de Admisión) debieron excusarse de conocer y admitir el Recurso Directo de Nulidad por conflicto de intereses, tomando conocimiento de que lo aprobado en dichas sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores era con relación a ellos mismo, debieron excusarse y no aprobar el Auto Constitucional 0558/2023-CA, toda vez que se encontraban impedidos legalmente de resolver este recurso directo de nulidad, debiendo haberse excusado, por lo cual sus actos son inconstitucionales y nulos de pleno derecho.

Que, el Parágrafo I del Artículo 183, el Parágrafo III del Artículo 188, el Parágrafo III del Artículo 194 y el Artículo 200 de la norma suprema, establecen que el periodo de mandato, de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, es de seis años periodo que concluyó el pasado 02 de enero de 2024, siendo nulos todos los actos que realicen con posterioridad a dicha fecha.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos, 34, 163 y 165 de su Reglamento General;

RESUELVE:

PRIMERO. CONMINAR al Fiscal General del Estado, que en ejercicio de sus atribuciones previsto en el Artículo 225.I de la Constitución Política del Estado y lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley N° 260 Orgánica del Ministerio Público, cuyo deber es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y el ejercicio de la acción penal pública como su atribución constitución; se constituya en POSICIÓN DE GARANTE, para promover la acción penal pública a fin de evitar la comisión del delito de Usurpación de Funciones (Art. 163 de la norma sustantiva penal) por parte de los ex Magistrados que actualmente usurpan funciones sin ningún respaldo de legalidad, de legitimidad ni de constitucionalidad en sus actos



jurisdiccionales; en relación a lo obrado dentro el Recurso Directo de Nulidad admitido por Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023, contra la directiva de la Cámara de Senadores (Expediente: 60222-2023-121-RDN).

SEGUNDO. CONMINAR al Fiscal General del Estado, garantizar la no prosecución del Recurso Directo de Nulidad admitido por Auto Constitucional 0558/2023-CA de 29 de diciembre de 2023, contra la directiva de la Cámara de Senadores (Expediente: 60222-2023-121-RDN), hasta la posesión de los nuevos Magistrados.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: En la Sala estamos 24 senadores presentes, a favor votaron 17. Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral, que resuelve conminar al Fiscal General del Estado, a que se constituya en POSICIÓN DE GARANTE, para promover la acción penal pública a fin de evitar comisión del delito de Usurpación de Funciones por parte de los ex Magistrados que actualmente usurpan funciones sin ningún respaldo de legalidad, de legitimidad ni constitucionalidad en sus actos jurisdiccionales.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría para la solicitud de Reconsideración de la Resolución, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Hay Quórum en la Sala senadoras y senadores, son 24 presentes. Continué Senador Secretario.

Sen. Secretario: Para la información de las senadoras que están dudando, están en sus curules 24 senadores y hay Quórum, Presidenta para continuar.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

2. Peticiones de Informe Escrito:

2.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidos a las autoridades requeridas.

a) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe sobre el control que hace el municipio en amparo a la normativa vigente en lugares de venta de animales; informe sobre las autorizaciones para otorgar papeles de fundación o derechos propietarios para realizar movimientos de tierras; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de Sacaba, que informe sobre la masiva muerte de canes en Zoonosis-Sacaba el pasado mes de noviembre de 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Alcalde Municipal de Calacoto, informe qué acciones administrativas y penales realizó sobre el accidente que sufrió la ambulancia con Placa 4425RXA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, solicita al Gobernador del Departamento de Potosí, informe sobre los ítems asignados por el Ministerio de Salud a la gobernación en las gestiones 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita Gobernador del Departamento de Tarija, informe sobre el reporte financiero de las gestiones 2022 y 2023, respecto a ingresos y egresos que obtuvo Servicios Eléctricos Tarija – SETAR; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) El Senador Fernando Dehne Franco, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, informe si lleva un registro de las personas que se asientan en vía pública a realizar venta de todo tipo de mercadería; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, asimismo, el párrafo II, establece que: "El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo".

Que, el artículo 47 del párrafo 1. "Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo".

Que, el artículo 47 del párrafo II. "Las trabajadoras y trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozaran por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción".

Que, la Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre, es una institución con fines comerciales, que tiene por finalidad el desarrollo económico, social cultural, de todos sus socios, y por principio la misma es política y no tiene dogma religioso de ninguna naturaleza.

Que, la Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre, fue fundada el 04 de febrero de 1999 años con 25 participantes afiliados, se determina poner el nombre de Sindicato Sucre; posteriormente, en fecha 23 de agosto de 2006 a sugerencia del Directorio del Sindicato se vio por conveniente modificar el nombre por Asociación de Comerciantes Minoristas Sucre, aprobado por unanimidad tal como señala el Acta de Cambio de Nombre, actualmente la oficina de la asociación está ubicada en la calle J. Prudencio Bustillos entre C. Brasil, de la ciudad de Sucre.

Que, la Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre, es una entidad autónoma, constituyéndose en una agrupación de comerciantes de derecho privado, sin fines de lucro, desde su constitución hasta su disolución.

Que, la Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre, cuenta con Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 516 de fecha 04 de diciembre de 2018, la asociación tiene por objetivo general contribuir al desarrollo regional, sustento diario de sus afiliados, para mejorar las condiciones de vida del sector urbano y rural.



Que, la Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre, está constituido por todos los comerciantes que al presente se encuentran registrados en la misma, bajo el único requisito de cumplir el estatuto orgánico y reglamento como las determinaciones internas que se adopten.

La Asociación en esta gestión cumple 25 años de vida institucional Bodas de Plata.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

E Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado. en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación de Comerciantes Minoristas y Vivanderos Sucre, de la Ciudad de Sucre**, de la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración de sus Bodas de Plata por sus Veinticinco (XXV) años de fundación, por su valiosa contribución al desarrollo regional, para mejorar las condiciones económico y sociales de sus afiliados del sector urbano y rural, en favor de la Ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Kevin Moscoso Ortiz.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, es un joven raquetbolista chuquisaqueño que desde muy corta edad ha cosechado títulos a nivel local, nacional y mundial Multicampeón nacional e internacional, llegó a ser el



número uno del mundo este año y recientemente fue la figura del equipo Bolivia en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Nació en Sucre un 26 de septiembre de 1995, tiene 28 años de edad, sus padres son Ana Karina Ortiz y Luis Conrrado Moscoso Serrudo, es el mayor de tres hermanos, le siguen los mellizos Carla Andrea y Carlos Andrés, de 26 años.

Que, Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, en los Juegos Panamericanos ganó dos medallas oro, una de plata y otra de bronce, convirtiéndose en el único deportista de Bolivia en la conquista de las tres preseas de oro que tiene nuestro país en la historia de estos juegos, el año 2019 como parte del equipo Bolivia masculino en los Juegos de Lima gana la presea dorada. junto a los hermanos Carlos y Roland Keller, el año 2023 gana dos preseas doradas en Santiago de Chile, la primera en singles y la segunda en equipo de varones, junto a Carlos Keller y Kadim Carrasco.

Que, Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, ha demostrado ser un referente en su disciplina, el Racquetbol, destacándose en competencias nacionales e internacionales. Su habilidad su técnica, destreza física y mental y su ética de trabajo incansable lo han catapultado hacia el éxito, convirtiéndolo en un verdadero embajador del deporte y modelo a seguir para jóvenes atletas que sueñan con alcanzar la grandeza.

Que, Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, va más allá de las medallas y los trofeos. Su compromiso con la promoción de un estilo de vida saludable y la participación activa en iniciativas comunitarias lo distingue como un atleta integral. Moscoso ha utilizado su plataforma para inspirar a la juventud, enfatizando la importancia del trabajo arduo, la disciplina y la resiliencia en la consecución de objetivos, tanto en el deporte como en la vida diaria.

Que, Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, su nombre resuena con la victoria y dedicación en el ámbito deportivo, se ha destacado como una figura extraordinaria en el mundo del deporte, llevándose el codiciado título de Atleta del Año de los Juegos Mundiales 2023, este prestigioso reconocimiento no solo es un reflejo de sus logros en la cancha, sino también de su impacto positivo en la comunidad y su constante búsqueda de la excelencia en el deporte es testimonio de su dedicación y esfuerzo constantes para superar desafíos y alcanzar metas más altas y este logro solo enaltece a Moscoso, sino que también refleja positivamente en Bolivia, destacando el talento y la capacidad competitiva de los deportistas del país a nivel mundial.

Que, Conrrado Kevin Moscoso Ortiz, actualmente ocupa el puesto # 1 en el rankin mundial de raquetbol, sus innumerables logros, representan el esfuerzo que realizan los deportistas nacionales por representar al país, siendo un mensaje claro de apoyo a la comunidad deportista en general, alentando la inversión continua en programas y recursos destinados a fomentar el desarrollo del deporte en Bolivia

Senadora Proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Es un honor destacar y reconocer al raquetbolista boliviano, chuquisaqueño **Conrrado Kevin Moscoso Ortiz**, quien no sólo es un campeón en la cancha, sino también se constituye en embajador del deporte boliviano, por todos sus logros nacionales e internacionales a lo largo de su joven trayectoria y sobre todo por haber sido reconocido como el Atleta del Año 2023 de los World Games (Juegos Mundiales).

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Humanata de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 269 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el numeral 1 parágrafo I, del artículo 6 de la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", respecto a la organización territorial señala la Unidad Territorial: "Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio..."

Que, el Municipio de Humanata fue fundado mediante la Ley N° 4004 de 6 de febrero de 2009, que aprueba la creación de la Cuarta Sección Humanata de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, con su capital Humanata, comprendiendo en su jurisdicción a las Comunidades: Humanata, Comunidad Campesina Humanata, Chajana, Cutini, Kacallinda, Jichuiri, Carani, Pampajasi, Quillihuyo, Tiraguahaya, Ticata, Villa Ticata, Humanata (Junta de Vecinos) Jajaya, Pallallani, Kollorani, Fajchani Pucara, Centro Cutucutu, Chaulluma, Faluhuyo, Janco Marca, Pacolla, Jichani Cutucutu y Cotapata Cutucutu.

Que, el Municipio de Humanata tiene una variada producción de alimentos, como el maíz, la papa, el willcaparu, la cebada y la quinua, actividades que se combinan con la actividad ganadera, bovina, camélida, avícola y porcina.

Que, el Municipio de Humanata tiene una fauna diversa con especies como zorrino, puma, titi, chinchilla, iska achaco, flamenco, pato silvestre, halcón peregrino, la flora es también diversa con especies vegetales como la thola, yareta, ichu, pajonal, queñua, chuica, chilligua, muño y los recursos forestales.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;



DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Humanata**, de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, conmemorando sus quince años de su fundación, a celebrarse el 6 de febrero del presente año, por su aporte a la economía, al desarrollo sustentable, la soberanía alimentaria, y por su contribución al fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Escoma de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 269 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado, establece que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos".

Que, numeral 1 parágrafo 1, del Artículo 6 de la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez, respecto a la organización territorial señala la Unidad Territorial: "Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio...".

Que, el Municipio de Escoma fue fundado mediante la Ley N° 4004 de 6 de febrero de 2009, que en su Artículo 1. "Apruébese la creación de la Quinta Sección Municipal Escoma de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, con capital Escoma, comprendiendo en su jurisdicción a los Cantones de Escoma, Península de Challapata, Collasuyo y Villa Puni".

Que, los límites del Municipio de Escoma son: al norte con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho; al sur con la Tercera Sección Puerto Carabuco de la Provincia Camacho y el Lago Titicaca; al oeste con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho y el Lago Titicaca y al este con la



Primera Sección Puerto Acosta, Segunda Sección Mocomoco y Tercera Sección Puerto Carabuco de la Provincia Camacho.

Que, el Municipio de Escoma, cuenta con atractivos turísticos como ser: el Cerro Calvario Jorajoya, el Río Suches, el Templo San José de Escoma, Apacheta Mirador, Carsala y los sitios de rituales, ruinas arqueológicas que datan de hace muchos años atrás.

Que, el Municipio de Escoma en el campo agrícola es productor de maíz, papa, maíz willcaparu, tarwi, oca, papaliza, trigo, cebada y quinua, actividades que se combinan con la ganadera, bovina, camélida, avícola, porcina, cuis, y otros, su ubicación privilegiada a orillas del Titicaca permite una gran actividad piscícola, especialmente en la crianza del pejerrey y la trucha.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Escoma**, de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, conmemorando quince años de su creación, a celebrarse el día 6 de febrero del presente año, por su aporte a la cultura, la gastronomía, el turismo y al desarrollo económico, la soberanía alimentaria contribuyendo al crecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

5. Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a la Senadora Cecilia Isabel Requena para fundamentar la necesidad y la importancia del acto de Fiscalización.

Sen.ª Requena: Presidenta, estamos solicitando la presencia del Ministro de Hidrocarburos y Energía, aquí en este Hemiciclo para explicarle al país a través de la Asamblea, todos estos convenios secretos que se están firmando con diferentes empresas una China, una Rusa y la explicación que nos da el Ejecutivo es un problema de propiedad intelectual a nuestro entender Presidenta, la propiedad intelectual debe ser ciertamente respetada por eso no justifica que haya completa reserva, completo secretismo en unos convenios que no conocemos porque podría ser un anexo.



Por ejemplo, como puede perfectamente ocurrir todos los otros acuerdos deberían ser públicos, porque se trata de los recursos naturales estratégicos y fundamentales de hecho para el departamentos como Potosí, Oruro y finalmente para el país entero, como ustedes saben el Litio es un insumo fundamental en este momento todavía para las baterías que son parte importante en transición energética para las baterías que guardan energía, que por ejemplo los autos eléctricos y otros usos de la energía eléctrica a partir por ejemplo del sol, de la energía solar pueden utilizar, entonces estamos respondiendo y voy a hacer un punteo muy rápido por qué en una Petición de Informe que nosotros hicimos entre la Petición N° 975 las respuestas que hemos recibido son francamente, voy a hacer amable hoy día insuficientes.

Pero, rayan la falta de respeto, les podría leer la última, les preguntamos claramente sí hay algunos recaudos para que el Estado boliviano no pierda nada, qué pasa se van y que pasa se fallan y nos piden que seamos más claros en la pregunta, está claro la pregunta, entonces no hay voluntad Presidenta, no hay voluntad de responder por eso estamos convirtiendo esta Petición de Informe Escrita en Petición de Informe Oral, voy nada más, mencionar de manera puntual los asuntos que se tratan en esta Petición confidencialidad de los convenios como acabamos de decir de hecho nos tendrían que aclarar cuál es la diferencia entre un convenio, acuerdo y un contrato, porque eso no existe en la Legislación boliviana.

Entonces, no por ponerle el convenio ahora puede ser secreto su pretexto de propiedad intelectual como están haciendo indebidamente a nuestro criterio, también queda muy raro en dos de estos casos se hable de estudios factibilidad ahora dice que son estudios de factibilidad, pero como así tener confidencialidad para estudios de factibilidad tampoco parece muy sensato; tal vez no lo expliquen, pero no lo han hecho hasta ahora.

Por otro lado, en el convenio Consorcio Chino CBC (CATL BRUNP & CMOC) hay estamos hablando de una planta de litio piloto, o sea es secreto todo, pero va a ver una planta de litio piloto, una planta de piloto de Litio, de donde ya se anuncian incluso en medios internacionales que se va a producir x cantidad y se va a exportar a China, oiga cómo, nada, nosotros no sabemos nada, no ha pasado por aquí, nadie sabe nada, esto es francamente inaceptable, el resguardo de nuestros recursos naturales, la ausencia de normativa específica para este tipo de calificación de información reservada, en principio eso también lo debe hacer la Asamblea, calificar que es información reservada no es algo que pueda decidir una funcionaria del Poder Ejecutivo y listo y no pasar por la Asamblea u otra vez de no pasar por la Asamblea, no transparentar, no dar cara al pueblo boliviano.

Las cláusulas de la confidencialidad que ya mencionado antes, la diferencia entre convenio y contrato que he mencionado antes, la remisión de convenios a la Contraloría todo debería haber ido a la Contraloría incluidos los convenios, estamos queriendo saber si es así y las atribuciones de YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) están para suscribir convenios confidenciales, creemos que no la tienen, todos están son temas de esta Petición Informe Oral con respecto –insisto- a estos secretos convenios con respecto a un recurso tan importante como es el Litio en Bolivia.

Mire que, en otros países esto se está haciendo muy exitosa y nadie está invocando completo secretismo, vea lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en la Argentina, no necesariamente estoy diciendo que debamos seguir esos caminos, pero efectivamente todo esto se puede hacer con transparencia y es eso lo que estamos queriendo generar ya que no nos responden las peticiones escritas, pues vamos seguir insistiendo ya saben pueden porfiar ellos y nosotros vamos a porfiar más Presidenta hasta tener respuestas que merecemos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, yo no sé si estas son las razones por las cuales, es de ocultar la información, cuando se hizo con Karachipampa, cuando se hicieron en la época de las dictaduras no se mostraban contratos y no había información, se supone que en democracia esta es información abierta, transparente en la dictadura los dictadores hacían contratos y llamaban a alguien y firmaban el convenio no se sabía nada,



recién en democracia te enteraste qué habían hecho y hoy día está sonando algo similar porque en dictadura ocurría esto, en democracia se supone que el Presidente o responsable debería mostrarnos estos son los convenios y después va a derivar en contratos, tiene que ir al Parlamento y del Parlamento aprobamos para que Bolivia tenga esta ventaja.

Tengo entendido por no información oficial que alguna vez he explicado aquí que tenemos la tecnología que nos está imponiendo tanto chinos como rusos, después viene el mercado en el caso de los chinos es el mercado solo de los chinos, el precio lo ponen los chinos, la cantidad lo ponen los chinos y después de ciertos años el préstamo, que era una suerte la inversión supuesta era un poco más de 500 y pico millones de dólares se va a redondear con los intereses a 600 millones que tenemos que pagar no había sido la inversión conjunta con el Estado, había sido un préstamo o sea, nos están prestando plata, que después tenemos que vender solo a su mercado a su precio con su tecnología en las cantidades que ellos quieran y cuando ya completamos de pagar lo que nos han prestado 500 y un poco más y los intereses que va a redondear 600 millones de dólares, listo nos entregan la planta, eso no es inversión conjunta y no es, y les pongo el ejemplo, la semana pasada que es del mismo equipo, yo por eso no tengo que generar diferencias Lula es un Presidente amigo de Bolivia, amigo del Presidente, Lula acaba de firmar la anterior semana hace tres o cuatro días atrás más de 2 mil millones de dólares con la empresa China BYD (Build Your Dreams) para hacer autos eléctricos en Brasil, con esa empresa son 609 millones de dólares, chinos.

Pero, en el mismo día a firmado con los gringos con los americanos 1400 millones de dólares para hacer autos americanos en Brasil Eléctricos con la General Motors con GM, o sea, Lula dice quién quiere chinos, quieren venir vengan chinos, quieren venir los gringos vengan gringos, metan plata a Brasil; van a generar más de 30 mil empleos y nosotros el 2027 con estas inversiones vamos a generar nuestra primera batería, qué orgullosos estamos bolivianos de este modelo de sustitución de importaciones y producción, industrialización, el 2027 vamos a tener una batería y el Lula está invirtiendo con BYD esta empresa de autos chinos, más GM, más de 2 mil millones de dólares para hacer autos.

Nosotros, queremos hacer baterías, somos parte del MERCUSUR (Mercado Común del Sur), solo que Lula entiende que le importa que son chinos o si son gringos plata es plata para hacer el empleo, para generar comida, para la mesa del Brasil, para generar techo, para generar empleo, no está mirando si el capitalismo, el entiende el capitalismo, entiende las inversiones que se deben generar en el monstruo más grande que tenemos económicamente que es Brasil, no ve el color del gato, lo que ve es pues cazar ratones y nosotros no pues, solo China y Rusia cómo con el imperialismo, cómo pues y el 2027 batería, la primera batería de Bolivia, saben porque no viene la gente aquí fuera del discurso ideológico extraviado del Siglo XX, estamos en Siglo XXI que pensarán los changos cuando ven nuestro Gobierno, que pensarán los changos cuando ven nuestros debates, que pensarán los changos de Bolivia, cuando ven a Lula además Lula, perdón, con todo el respeto presentando los contratos a la vista de todo Brasil aquí están dice, quién quieren ver el contrato y no anda ocultando, los contratos están en las redes en el internet en todos lados.

Aquí va a ser batería lo ocultan los contratos y nosotros tenemos la mayor reserva del litio del mundo, esas empresas deberían estar al lado del Uyuni haciendo autos, si es que se lo piensa de esa manera qué hacen en Brasil, claro en Brasil hay garantías jurídicas, en Brasil el Tribunal Constitucional no se anda prorrogando, en Brasil cuando tú tienes un Laudo Arbitral, se lo hace con garantías internacionales no como en Bolivia, la Ley dice el Laudo Arbitral se hace aquí en Bolivia, quién le cree a la justicia boliviana un debate se vas a invertir 1400 millones de dólares. Por eso, los chinos no han invertido con riesgo compartido, que han hecho te doy 500 me tienes que devolver es crédito, no es inversión compartida es plata que te estoy prestando, me tienes que devolver se esto oiga tal vez el tono mío es el equivocado. Pero la verdad de fondo es la que tenemos que reflexionar Lula socialista, Lula igual que el compañero Arce de la misma lógica, porque nosotros llegamos el 2027 con una batería, estos llegan con 30 mil empleos, 2 mil millones de inversión y con generación de riqueza en su país, después se convierten en impuestos tributaciones genera economía, electricidad que hoy día se supone que es la renovación ya no para utilizar los hidrocarburos, el combustible que hoy día contamina, la electricidad tendrá sus otras contaminaciones, por qué estamos nosotros detrás de una batería y no estamos detrás de las grandes inversiones mundiales, saben que Senadora Cecilia, no va a venir el Ministro responderte estas cosas, no va a venir porque el fracaso de la economía no le puede



reconocer en este Plenario es decir sustitución de importaciones.

Quién está haciendo la verdadera sustitución de importaciones en el Sur de la Patria en Bolivia, Milei que con sus normas se ha cortado el contrabando, ahora los gauchos vienen a comer a Bolivia porque le sale más barato comer en Bolivia, pero hasta hace 30 días atrás todo traíamos de La Argentina porque era más barato con las medidas que ha tomado Milei, ahora, sí hay sustitución de importaciones, no por el Presidente, si no por el Presidente de La Argentina, porque ya sale caro comprar en la Argentina y viene los gauchos ahora como nunca han vuelto las camionetas con placa de MERCOSUR a Bolivia.

Pero, no por este Gobierno porque aquí no hay dólares, ya vendieron las reservas de la abuela, las Joyas de la Abuela, ahora van a vender a la abuela más, a la abuela más le están poniendo en ventas con enaguas y todo, oiga es la abuela de enaguas. Entonces, yo les pido todo esto nos está llevándonos a un callejón sin salida, cuando el mundo ve y dice oiga en Bolivia la justicia no se respeta, cuando el mundo ve y dice los dólares se lo están gastando en inversiones insulsas que no es para la gente, no es para comer, no es para su techo, no es para el empleo. Cuando el mundo ve créditos que hemos obtenido para el agua que son mil millones dólares no lo estas gastando en el agua, sino en el gasto corriente, cuando el mundo ve que tú les estas diciendo que estamos creciendo al 3.9 al 4% y ellos saben pues, no los vas a engañar están viendo de todos los días y esta 2.2 de crecimiento, quiénes somos los grandes engañados el mundo o nosotros los bolivianos, nosotros somos los que perdemos porque el 2027 en Bolivia tendremos una batería, en Brasil tendrán autos eléctricos fabricados con inversión extranjera respetando la inversión pero, respetando los derechos de Brasil.

Que tan difícil es comprender esto, qué tan complicado es ver al mundo de una forma que sea de ayuda compartida de podernos complementar como utilizan la palabra ustedes, complementémonos con el mundo, no va a venir el Ministro Senadora Cecilia, no va a venir, pero que no venga porque se va a ir el 2025 y el 2027 si vamos a recibir una batería habremos fracasado como país, porque en el mundo están haciendo autos eléctricos los compañeros vecinos Brasil y Chile también con inversiones y Uruguay y Argentina.

Nosotros somos los únicos que estamos peleando por una batería, icarajo!, una batería que tan extraviados estamos, por eso los jóvenes de Bolivia se van y están buscando donde caer en Brasil, donde caer en Chile en la Argentina porque no le estamos dando futuro porque nuestro futuro es el debate de una batería, eso es nuestro futuro, un litio que nos va a dar una batería y no más de 1500 millones dólares al año, que no llega ni a compensar la deuda ni el pago del servicio de la deuda externa que tenemos que son 30 mil millones. Por favor senadoras y senadores más allá de su línea política despertemos dos más dos es cuatro, no es menos cuatro u más cuatro, es cuatro, esa es la cruda realidad que van a enfrentar nosotros sobre todo nuestros hijos, nietos y bisnietos, eso le estamos dejando una batería, cuando deberíamos estar luchando por la inversión extranjera y por la inversión nacional es construir junto a un Estado viabilizador el futuro y el destino de una visión progresista a la Patria.

Sen.^a Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará la fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los 7 días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria; viernes 2 de febrero; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Gracias, buenas tardes a todos y ¡Felicidades! a todos los compadres pásenlo bien.

Concluye la Sesión a horas: 15:05



**54ª SESIÓN ORDINARIA,
Martes, 6 de febrero de 2024**

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Pedro Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrete Ana María, Egüez Algaraz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Lagrava Burgoa Pedro, Llavera Chusgo Hermenegildo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Vaca Suárez Fernando Alonzo, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia,

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Legislatura 2022-2023, a horas 09:22, correspondiente al día martes 6 de febrero de 2024.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rubén Gutiérrez Carrizo por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: De la misma manera, buenos días Presidente. Un saludo cordial a su persona y a todas las senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrete por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente. Buenos días queridos colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Fernando Alonso Vaca Suarez por el Departamento de Beni

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a su persona, a la Directiva, a los senadores presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Centa Lothy Rek López por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Gracias, Presidente. Buenos días a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha Muñoz.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Presidente. Buenos días y a través suyo también a todos los colegas parlamentarios. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Vania Rocha Muñoz, por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez; habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo, desde el 5 al 9 de febrero de 2024.

El Senador Leonardo Loza; habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, desde el 5 al 9 de febrero de 2024

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye; habilita al Senador Fernando Alonzo Vaca Suárez, desde el 5 al 9 de febrero de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre; habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa desde el 5 al 9 de febrero de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari; habilita a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid, desde el 5 al 9 de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las habilitaciones de los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la solicitud de licencia del Senador.

Sen. Secretario:

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, de acuerdo al artículo 28 solicita licencia por 24 horas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la licencia solicitada por el Senador. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, martes 6 de febrero de 2024; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.



4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyecto de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, devolviendo con modificaciones el Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 C.S. "Ley Transitoria de Elecciones Judiciales 2024".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez Sandoval.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidente.

Por intermedio de usted un saludo a la Directiva, a todos los colegas senadores y senadoras. Presidente antes saludar el trabajo, el esfuerzo que hicieron los colegas la anterior semana por la Mesa de Diálogo que se había instalado desde el día lunes hasta el día viernes, y creo que vale recordar que el año pasado desde marzo de 2023 hemos trabajado desde la Comisión de Constitución, a la cabeza de ese entonces la Presidenta Patricia Arce para poder llevar adelante las Elecciones Judiciales, cosa que, durante todo el periodo 2023 nos obstaculizaron, pusieron trabas, pusieron procesos al Tribunal Constitucional y no se pudo encaminar desde el año pasado las Elecciones Judiciales.

Este año 2024 los sectores sociales, la misma Asamblea han estado preocupados, todos en general, más que todo desde la Cámara de Senadores, porque creemos y estamos convencidos que nuestro trabajo y nuestra responsabilidad ha sido hacer que se lleve adelante las elecciones judiciales, es por eso que el año pasado en agosto hemos aprobado por más de dos tercios la Ley 144, luego lo derivamos a la Cámara de Diputados y ahí durmió durante todo este periodo, desde agosto hasta el 11 de diciembre que supuestamente el fallo del Tribunal Constitucional llegó a la Cámara de Diputados. Presidente, creo que de una y otra manera quisieron seguir obstaculizando a inicios de este periodo 2024; estos señores autoprorrogados del Tribunal Constitucional a través de sus declaraciones constitucionales que son inconstitucionales, y lo vamos a decir de frente. Por eso Presidente, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es hacer bajo la Constitución y bajo nuestras atribuciones que corresponde, venimos cumpliendo ese rol de poder salvar por lo menos a la Asamblea Legislativa desde la Cámara de Senadores, cosa que en la Cámara de Diputados en su momento rechazaron el Proyecto de Ley N° 144, de hecho tuvo observaciones, pero no quisieron ayudar a corregir -seguramente- porque no tenían la voluntad política, ni la voluntad de poder llevar adelante estas elecciones.

Entonces Presidente, yo voy a solicitar la Dispensación del artículo 80 inciso a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto al ingreso de correspondencia después de las 18 horas del día anterior para que la remisión de la Cámara de Diputados devolviendo con modificaciones el Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 Ley Transitoria de Elecciones Judiciales 2024, pueda ser insertada en Correspondencia en la presente Sesión para su correspondiente tratamiento.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de Dispensación del artículo 80 inciso a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, respecto al ingreso después de las 18 horas del día de ayer del Proyecto de

Ley N° 144/2022-2023 Ley Transitoria de Elecciones Judiciales 2024, solicitado por el Senador Miguel Sandoval, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del artículo 80 inciso a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación del artículo 80 inciso a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto al ingreso de correspondencia después de las 18 horas.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente. Buenos días a todos mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidente. Un saludo a todos mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: De igual manera un saludo a todos. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rodrigo Paz Pereira por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley N° 144/2022-2023, con las modificaciones propuestas con la Cámara de Diputados.

Sen. Secretario:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY TRANSITORIA PARA LAS ELECCIONES JUDICIALES 2024

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular las elecciones judiciales 2024.

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). Garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales 2024, dentro de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0060/2023, de 31 de julio de 2023.



ARTÍCULO 3. (MARCO LEGAL). En la presente Ley se sustenta en el siguiente marco legal:

- a) Constitución Política del Estado.
- b) Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial.
- c) Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
- d) Ley N° 929 de 27 de abril de 2017, Ley de Modificación a las Leyes N° 025 del Órgano Judicial, N° 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y N° 026 del Régimen Electoral.
- e) Reglamento General de la Cámara Diputados.
- f) Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0060/2023, de 31 de julio de 2023.

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS). El Proceso de preselección y elección se regirá bajo los siguientes principios:

- a) **Legalidad.** El proceso de preselección y elección se desarrolla conforme a las reglas y procedimientos establecidos en la presente Ley, en el marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes.
- b) **Objetividad.** El proceso de preselección se desarrolla bajo criterios, requisitos y condiciones concretas y perceptibles establecidos en la presente Ley, eliminando criterios, requisitos y condiciones subjetivas y discrecionales.
- c) **Interculturalidad.** Se reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien.
- d) **Equidad.** Garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres.
- e) **Igualdad.** Todas las bolivianas y los bolivianos pueden presentar postulación, sin ninguna forma de discriminación, gozan de las mismas oportunidades y los mismos derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y las Leyes.
- f) **Plurinacionalidad.** En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, en igualdad de condiciones y oportunidades.
- g) **Publicidad y Transparencia.** Los actos y decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y sus Comisiones Mixtas, durante el desarrollo del proceso de preselección, serán publicados de manera oportuna y serán de acceso a medios de comunicación, los interesados y el público en general, en las formas previstas en la norma legal y la presente Ley.
- h) **Imparcialidad.** Implica que, en el proceso de preselección de candidatas y candidatos, las decisiones de las Comisiones Mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional se realizarán conforme a la Constitución Política del Estado y las Leyes. Los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza, sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad.
- i) **Meritocracia.** El proceso de preselección de postulantes, garantiza el acceso de quienes, reúnen las aptitudes, capacidad, trayectoria y méritos necesarios para el ejercicio del cargo al que postula.
- j) **Preclusión.** Las etapas de cada proceso que hayan sido ejecutadas no podrán ser retrotraídas.
- k) **Probidad en la función pública:** Consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo público con preeminencia del interés general sobre el particular.

ARTÍCULO 5. (PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA).

- I. La presente Ley y la Convocatoria se socializarán a través de los medios, instrumentos, acciones o actividades necesarias para su difusión ante la población en general e interesados.

- II.** Las actividades de las etapas de preselección serán difundidas a través de las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y a su vez podrán ser publicitadas en medios de comunicación.

ARTÍCULO 6. (MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA).

- I.** En la fase de preselección se podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación.
- II.** Las y los postulantes al momento de su postulación autorizan a la Comisión Mixta respectiva el acceso a las bases de datos públicos para la verificación de la información proporcionada.
- III.** Las Comisiones Mixtas encargadas del proceso de preselección, deberán hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efectos de notificaciones.

CAPÍTULO II

GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO

ARTÍCULO 7. (VEEDURÍA NACIONAL).

- I.** Las Universidades Públicas y Privadas, los Colegios de Abogados y de Auditores o Contadores Públicos, las Asociaciones de Periodistas y Medios de Comunicación las Fundaciones y Asociaciones Civiles y/o Profesionales, las Organizaciones Sociales, Empresariales, Laborales, Indígenas, Gremiales o de cualquier otra naturaleza o finalidad podrán acreditar un representante por cada Comisión Mixta, dentro del plazo establecido en esta Ley, para actuar como veedoras o fiscalizadoras en la fase de preselección o de cualquier naturaleza que cuenten con personalidad jurídica cuando corresponda.
- II.** Sobre la base de lo verificado podrán hacer conocer su informe de observaciones a la Presidencia de las Comisiones Mixtas para que sea puesto en conocimiento de los Asambleístas, el que será leído en la sesión de aprobación de los Informes Finales de las Comisiones Mixtas antes de la votación.

ARTÍCULO 8. (VEEDURÍA INTERNACIONAL).

- I.** La Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas – ONU, Unión Europea - UE y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que participen en calidad de veedores de todas las etapas del proceso de preselección para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura.
- II.** El Estado Plurinacional de Bolivia podrá considerar las recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de Elecciones de Máximas Autoridades Judiciales.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO

ARTÍCULO 9. (ORGANIZACIÓN INTERNA).

- I.** La Asamblea Legislativa Plurinacional es responsable de organizar y ejecutar la fase de habilitación, evaluación y preselección de las y los postulantes a candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura a través de las Comisiones Mixtas respectivas.



- II.** La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral se encarga de llevar adelante la preselección de candidatas y candidatos a Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia.
- III.** La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado se encarga de llevar adelante los procesos de preselección de candidatas y candidatos a Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental, Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura.
- IV.** Podrán adscribirse a las Comisiones Mixtas antes citadas, las y los Asambleístas que lo soliciten conforme al Reglamento General de la Cámara de Diputados.
- V.** Las Comisiones Mixtas encargadas de la preselección podrán organizarse operativamente en sub comisiones o grupos de trabajo.

ARTÍCULO 10. (ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES MIXTAS). Las Comisiones Mixtas encargadas de los procesos de preselección tendrán, las siguientes atribuciones:

- a)** Recibir la documentación presentada por las y los postulantes, previa apertura de libros por Notario de Fe Pública.
- b)** Elaborar el Acta de Cierre de Registro y la nómina de las y los postulantes registrados.
- c)** Verificar los requisitos habilitantes y emitir el listado de las y los postulantes habilitados e inhabilitados por cada institución a la que se presentan.
- d)** Solicitar y recibir información de las entidades públicas, a objeto de verificar la veracidad de la información proporcionada por las y los postulantes.
- e)** Conocer y resolver de manera fundamentada las impugnaciones y recursos de revisión presentados dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto.
- f)** Realizar la Evaluación y Calificación de los méritos profesionales de las y los postulantes, conforme a los criterios establecidos en la presente Ley.
- g)** Custodiar la documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de preselección.
- h)** Precautelar que toda la fase de preselección se desarrolle de manera transparente, en cumplimiento a los procedimientos establecidos.
- i)** Inhabilitar a las y los postulantes por las causales establecidas en la presente Ley.
- j)** Elaborar el informe final y la nómina de los postulantes calificados para ser preseleccionados como candidatas y candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- k)** Otras atribuciones administrativas necesarias para el desarrollo de la fase de preselección.

ARTÍCULO 11. (VOTACIÓN). Para la preselección de candidatas y candidatos a Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, todas las decisiones de las Comisiones Mixtas y del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán adoptadas por dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes.

CAPÍTULO IV

SECCIÓN PRIMERA

DESARROLLO DEL PROCESO

ARTÍCULO 12. (PROCESO). En la fase de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, las etapas son independientes.

ARTÍCULO 13. (ETAPAS DE LA PRESELECCIÓN).

I. El Proceso de preselección tiene las siguientes etapas:

- 1.** Convocatoria pública.



2. Presentación y recepción de postulaciones.
3. Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos.
4. Publicación de postulantes habilitados.
5. Impugnaciones.
6. Evaluación y calificación de méritos.
7. Informes finales de evaluación.
8. Preselección de candidatos y candidatas.

II. Las etapas de la fase de preselección se desarrollan de manera secuencial, ordenada y consecutiva. Una vez culminadas, cada una de ellas, no serán sujetas de revisión ni se retrotraerán, salvo en los casos previstos en la presente Ley.

III. Los plazos establecidos en la presente Ley y en la convocatoria se computarán en días calendario.

ARTÍCULO 14. (RUTA CRÍTICA Y CRONOGRAMA).

I. La fase de preselección se desarrollará de la siguiente manera:

- a) Publicación de la Convocatoria (3 días).
- b) Presentación de Postulaciones (20 días).
- c) Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos (5 días).
- d) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (2 días).
- e) Presentación de Impugnaciones (5 días).
- f) Resolución de Impugnaciones (5 días).
- g) Presentación del Recurso de Revisión (5 días).
- h) Resolución del Recurso de Revisión (5 días).
- i) Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día).
- j) Evaluación de méritos (14 días).
- k) Aprobación de los Informes de Preselección y remisión al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (5 días).
- l) Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los Informes de las Comisiones Mixtas (hasta 8 días).

II. Remisión al Tribunal Supremo Electoral de la nómina de los postulantes preseleccionados (2 días).

III. Todas las fases de preselección y las decisiones en las Comisiones Mixtas y la Asamblea Legislativa Plurinacional requieren de 2/3 de los miembros presentes.

IV. Los plazos establecidos se computarán en días calendario.

ARTÍCULO 15. (INICIO DE LA FASE DE PRESELECCIÓN). La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, establecerá en la convocatoria la fecha de inicio de recepción de postulaciones, con lo que se inicia formalmente la preselección, a partir de cuya fecha se computarán los plazos.

ARTÍCULO 16. (CONVOCATORIA PÚBLICA).

- I.** La Convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes.
- II.** La Convocatoria será publicada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado, la presente Ley y la normativa vigente, estableciendo las fechas en las que se desarrollará el proceso.
- III.** La Convocatoria será publicada por tres días en al menos tres (3) medios escritos de circulación nacional; y de manera continua hasta la culminación del proceso en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 17. (RECEPCIÓN DE POSTULACIONES).



- I. Las y los postulantes deberán presentarse de manera individual y directa. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional también podrán ser propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones o pueblos indígena originario campesinos.
- II. La documentación podrá ser entregada por la o el postulante, una tercera persona o mediante courier, dentro del plazo establecido en la Convocatoria.

ARTÍCULO 18. (FORMA DE LA PRESENTACIÓN).

- I. Las postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, se las realizarán ante la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y las postulaciones al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se las realizarán ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
- II. La postulación se presentará adjuntando copia de la Cédula de Identidad del postulante y carta de interés señalando lo siguiente:
 - a) Institución a la que postula.
 - b) Los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional, harán conocer el departamento al cual representarán.
 - c) El postulante de origen indígena originario campesino declarará su auto identificación.
- III. En caso de incumplimiento de lo señalado en los incisos a) y b) del párrafo anterior no será recepcionada la postulación, hasta que se subsane esta condición.
- IV. Adjunto a la carta, se presentará en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido, así como el respaldo documentario correspondiente. La documentación dentro del sobre deberá estar foliada bajo responsabilidad de la o el presentante, la Comisión Mixta no será responsable de la falta o extravío de documentación.
- V. El sobre cerrado deberá tener un rótulo con los siguientes datos:
 - Nombre completo,
 - Cédula de Identidad,
 - Número telefónico,
 - Dirección del domicilio,
 - Correo electrónico,
 - Cargo (detalle de Departamento cuando corresponda) e institución a la que postula.
- VI. Las y los interesados sólo podrán postularse a una institución. Ante el incumplimiento de esta previsión, solo la primera postulación registrada será la válida.
- VII. Las declaraciones juradas voluntarias ante Notaría de Fe Pública previstas en la presente Ley, podrán realizarse en un solo actuado.

ARTÍCULO 19. (PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES).

- I. La postulación podrá presentarse en el plazo previsto en la presente Ley y la Convocatoria, en las oficinas habilitadas para el efecto. La recepción de las postulaciones se realizará en Libro de Actas Notariado.
- II. El registro de las postulaciones se hará constar en el Libro de Actas Notariado, habilitado para cada institución y departamento, cuando corresponda.
- III. Vencido el plazo y registradas todas las postulaciones, la Presidencia de la Comisión Mixta respectiva elaborará el Acta de Cierre del Libro en presencia de Notaría de Fe Pública, señalando la cantidad de postulantes registrados.

ARTÍCULO 20. (NÓMINA DE POSTULANTES).



- I. Finalizada la etapa de recepción de postulaciones, las Comisiones Mixtas respectivas procederán a elaborar la nómina en orden alfabético de todas las postulaciones recibidas verificando los datos de identificación de acuerdo a la Cédula de Identidad.
- II. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 21. (SESIÓN PERMANENTE).

- I. La Comisión Mixta respectiva, instalará sesión permanente por tiempo y materia de manera presencial por parte de los asambleístas titulares, sin perjuicio del trabajo a desarrollar por los asambleístas suplentes en otras actividades legislativas, desde el cierre de la recepción de postulaciones hasta la aprobación del informe final de evaluación a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- II. Queda garantizado el carácter público y la transparencia del proceso de preselección.
- III. La ciudadanía podrá presenciar las sesiones de las Comisiones Mixtas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 22. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS). Realizada la publicación de la nómina de postulantes registrados, y finalizada la etapa de recepción de postulaciones, las Comisiones Mixtas respectivas procederán a la apertura de los sobres para iniciar con la verificación de requisitos, de acuerdo al orden de presentación en cada Libro Notariado.

ARTÍCULO 23. (REQUISITOS COMUNES). Las y los postulantes a candidatas o candidatos a Magistradas o Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura deben cumplir los siguientes Requisitos Comunes establecidos por la Constitución Política del Estado:

Requisitos Comunes	Documento de respaldo
1. Contar con nacionalidad boliviana, establecido en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	✓ Fotocopia simple de Cédula de Identidad.
2. Haber cumplido con los deberes militares (solo varones), establecido en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	✓ Libreta de Servicio Militar o Pre Militar en original, o fotocopia legalizada o certificación emitida por el Ministerio de Defensa.
3. No tener Pliego de Cargo Ejecutoriado pendiente de cumplimiento, establecido en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	✓ Certificado original de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado vigente.
4. No tener Sentencia Condenatoria Ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	✓ Certificado original de Registro Judicial de Antecedentes Penales del REJAP vigente.
5. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga Sentencia	✓ Certificado Original de No Violencia-CENVI, original, presentado por la o el postulante, vigente.



Ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, de conformidad al Artículo 13 de la Ley N° 348.	
6. Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral, establecido en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	✓ Certificación Original emitida por el Órgano Electoral Plurinacional vigente.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país, establecido en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	✓ El segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por el Estado, en el marco de la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012 y el Decreto Supremo 2477 de 05 de agosto de 2015.
8. No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los Artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado.	✓ Declaración Jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.
9. No postularse al mismo cargo que haya sido electo en alguna elección judicial anterior.	✓ Declaración Jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.

ARTÍCULO 24. (REQUISITOS ESPECÍFICOS). Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos, de acuerdo al cargo al que postulen:

1. Tribunal Constitucional Plurinacional

Los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente:

Requisitos específicos	Documento de respaldo
1. Haber cumplido treinta y cinco (35) años, al momento de postulación, de conformidad el Artículo 199 de la Constitución Política del Estado.	✓ Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. No tener Militancia en alguna Organización Política al momento de su postulación, de conformidad al Artículo 18 de la Ley N° 027.	✓ Certificación original emitida por el Órgano Electoral.
3. Tener Título Profesional a nivel licenciatura en Derecho, por un mínimo de ocho (8) años a partir del título en Provisión Nacional, de conformidad al Artículo 199 de la Constitución Política del Estado.	✓ Original o copia legalizada del Título Profesional en Provisión Nacional.
4. Contar con experiencia de al menos ocho (8) años en el desempeño de funciones en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre de la profesión, relacionadas	✓ Hoja de vida impresa y en forma digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o



al área de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o Derechos Humanos.	certificación original.
5. Tener formación profesional especializada en las disciplinas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o Derechos Humanos, de conformidad al artículo 199 de la Constitución Política del Estado.	✓ Original o copia legalizada del título, diploma o certificado, que acredite la formación profesional especializada.
6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, de conformidad al Artículo 17 de la Ley N° 027.	✓ Certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura.

2. Tribunal Supremo de Justicia

Los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente:

Requisitos específicos	Documento de respaldo
1. Haber cumplido treinta (30) años, al momento de postulación, de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	✓ Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. No tener militancia en alguna organización política, de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 19 de la Ley N° 025.	✓ Certificación original emitida por el Órgano Electoral.
3. Tener Título Profesional a nivel Licenciatura en Derecho, por un mínimo de ocho (8) años a partir del Título en Provisión Nacional, de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	✓ Original o copia legalizada del Título Profesional en Provisión Nacional.
4. Contar con experiencia profesional de al menos ocho (8) años en el desempeño de Funciones Judiciales, Profesión de Abogado o Docencia Universitaria a partir del Título en Provisión Nacional, de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	✓ Hoja de vida impresa y en formato digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original.
5. Tener formación y conocimientos especializados en distintas áreas del Derecho de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	✓ Original o copia legalizada del título, diploma o certificado, que acredite la formación profesional especializada.



6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	✓ Certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura.
---	--

3. Tribunal Agroambiental

Los postulantes al Tribunal Agroambiental deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente:

Requisitos específicos	Documento de respaldo
1. Haber cumplido treinta (30) años, al momento de postulación, de conformidad al Artículo 187 de la Constitución Política del Estado.	✓ Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. No tener Militancia en alguna Organización Política, de conformidad al Artículo 19 de la Ley N° 025.	✓ Certificación original emitida por el Órgano Electoral.
3. Tener Título Profesional a nivel Licenciatura en Derecho o Abogacía, ejercido por un mínimo de ocho (8) años a partir del Título en Provisión Nacional, de conformidad al Artículo 187 de la Constitución Política del Estado.	✓ Original o copia legalizada del Título Profesional en Provisión Nacional.
4. Contar con experiencia profesional de al menos ocho (8) años en el desempeño con idoneidad, ética y honestidad de la Judicatura Agraria o Agroambiental, desempeñando la profesión libre o la docencia universitaria en el área de las atribuciones del cargo al que se postula, a partir del Título en Provisión Nacional, de conformidad al Artículo 187 de la Constitución Política del Estado.	✓ Hoja de vida impresa y en formato digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original y declaración jurada.
5. Tener formación académica en el área de sus atribuciones o especialidad en materia agraria, forestal, ambiental, de aguas, de recursos naturales renovables o biodiversidad, de conformidad al Artículo 187 de la Constitución Política del Estado.	✓ Original o copia legalizada del título, diploma o certificado que acredite la formación profesional especializada.
6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	✓ Certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura.

4. Consejo de la Magistratura.

Los postulantes al Consejo de la Magistratura deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente:

Requisitos específicos	Documento de respaldo
1. Haber cumplido treinta (30) años, al momento de la postulación, de conformidad al Artículo 194 de la Constitución Política del Estado.	✓ Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. No tener Militancia en alguna Organización Política.	✓ Certificación original emitida por el Órgano Electoral.
3. Tener Título Profesional, de conformidad al Artículo 194 de la Constitución Política del Estado.	✓ Original o copia legalizada del Título Profesional en Provisión Nacional.
4. Haber desempeñado, con ética y honestidad, funciones en el área administrativa, disciplinaria, financiera y de recursos humanos, de conformidad al Artículo 167 de la Ley N° 025.	✓ Hoja de vida impresa y en formato digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original.
5. Tener conocimientos en el área de sus atribuciones, materia administrativa, disciplinaria, financiera o recursos humanos, de conformidad al Artículo 167 de la Ley N° 025.	✓ Original o copia legalizada del título, diploma o certificado, que acredite la formación profesional especializada.
6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, de conformidad al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	✓ Certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura.

ARTÍCULO 25. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS).

I. Publicada la nómina de postulantes registrados, la Comisión Mixta respectiva, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos, en el formulario correspondiente, en el plazo previsto en la convocatoria.

II. A la conclusión de la verificación de requisitos, la Comisión Mixta respectiva, elaborará el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas, por cada institución, distinción de género y auto identificación y cuando corresponda, por departamento.

ARTÍCULO 26. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN).

- I.** Las Comisiones Mixtas encargadas del proceso de preselección, podrán solicitar información a las entidades públicas o privadas pertinentes, a fin de verificar la información proporcionada por las y los postulantes, al efecto se adjuntará copia de la Cédula de Identidad de los postulantes.
- II.** En un plazo máximo de dos (2) días calendario, las referidas entidades deberán remitir el informe a la Comisión Mixta solicitante, para su contrastación con la información proporcionada por las y los postulantes, caso contrario se iniciará los procesos correspondientes.
- III.** Las entidades públicas y privadas están obligadas a autorizar el ingreso a las Comisiones Mixtas para la verificación de los antecedentes que cursan en sus respectivas bases de datos.



ARTÍCULO 27. (DE LA INHABILITACIÓN). Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, en los siguientes casos:

- a) El no cumplimiento de cualquiera de los requisitos comunes o específicos exigidos.
- b) Si en cualquier momento de la preselección a cargo de las Comisiones Mixtas o del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por información y/o documentación recibida con posterioridad se evidencie el incumplimiento de un requisito.

ARTÍCULO 28. (PUBLICACIÓN DE HABILITACIONES E INHABILITACIONES).

- I. Concluida la etapa de verificación de requisitos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, publicará la lista de las o los postulantes habilitados e inhabilitados, en al menos tres (3) medios de comunicación escritos de alcance nacional por dos (2) días. En las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
- II. Las hojas de vida de las y los postulantes habilitados serán publicadas en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 29. (IMPUGNACIÓN).

- I. La Presidencia de la Comisión Mixta respectiva, a solicitud escrita del postulante proporcionará una copia legalizada del formulario de verificación de requisitos impreso o en formato digital u otra documentación presentada.
- II. Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de cinco (5) días de la publicación prevista en la presente Ley, adjuntando prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación.
- III. Las impugnaciones se presentarán después de la publicación en medio escrito de las postulaciones habilitadas e inhabilitados y ante la Presidencia de la Comisión Mixta respectiva.
- IV. Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los Asambleístas de la Cámara de Diputados y Senadores, podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea, dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp).
- V. Las impugnaciones de las personas citadas en el párrafo anterior, deben plantearse de manera individualizada, por cada postulante y en distintos documentos, no pudiendo impugnarse en una sola nota a varios postulantes.
- VI. No podrán impugnar los miembros de las Comisiones Mixtas encargadas del proceso de preselección, sean titulares o adscritos.

ARTÍCULO 30. (RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES). La Comisión Mixta respectiva, posterior a la presentación de la impugnación, resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación, mediante Resolución fundamentada, en el plazo de cinco (5) días.

ARTÍCULO 31. (RECURSO DE REVISIÓN). La o el postulante que crea verse afectado con la resolución que resuelva la impugnación, podrá interponer el recurso de revisión en el plazo de cinco (5) días calendario, adjuntando prueba idónea preconstituida ante la comisión que resolvió la impugnación, la cual deberá remitir en el día a la comisión mixta homóloga del proceso de preselección.

ARTÍCULO 32. (RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN). La Comisión Mixta revisora resolverá en el plazo de cinco (5) días el recurso de revisión. Su resolución causará estado, contra la cual no se admite recurso ulterior.

ARTÍCULO 33. (PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE POSTULANTES). La lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos será publicada en al menos un medio de comunicación escrito de



circulación nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

SECCIÓN SEGUNDA

EVALUACIÓN DE MÉRITOS

ARTÍCULO 34. (ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS).

- I. Las postulaciones habilitadas pasarán a la evaluación de méritos.
- II. La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de (200) puntos, conforme a lo siguiente:

	Criterios de evaluación curricular, académica y profesional	Documentos de respaldo	Puntaje máximo
1ra	Evaluación de la experiencia profesional - Cátedra universitaria. 5 pts. - Ejercicio profesional. 25 pts. De ocho (8) a quince (15) años 20 pts. Más de quince (15) años 25 pts. - Función Judicial y/o Ministerio Público. Para el Consejo de la Magistratura trabajos especializados en el área de su profesión. 18 pts. Experiencia comprobada como Autoridad Indígena Originario Campesino dos (2) puntos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental con excepción del Consejo de la Magistratura.	Certificaciones originales emitidas por las instituciones donde desempeñaron sus funciones. Contratos, informes o productos de asesoramiento o consultoría. Reportes de registros oficiales de las páginas web de los distintos Tribunales Judiciales y/o Ministerio Público.	50 pts.
2da	Evaluación de formación académica - Doctorado (35 puntos, 1 punto adicional por otro doctorado hasta un máximo de 40 puntos.) - Maestría (25 puntos, 1 punto adicional por cada maestría hasta un máximo de 30 puntos) - Especialidad (Instituto de Judicatura y/o Escuela de Jueces) (15 puntos, 1 punto adicional por cada especialidad hasta un máximo de 20 puntos) - Diplomado (cinco 5 puntos, adicional 1 por diplomado hasta máximo de 10 puntos)	Títulos o certificados originales o fotocopias legalizadas emitidas por las entidades correspondientes.	40 pts.



3ra	Producción intelectual - Libros publicados en área de estudios y especialización, registrados en Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). 3 puntos. (por cada libro adicional 1 punto hasta el máximo de 5 puntos.) - Artículos científicos indexados o arbitrados en revistas nacionales e internacionales. (3 puntos por cada artículo, y adicional 1 punto hasta el máximo de 5 pts.)	Libros publicados, artículos publicados, investigaciones publicadas.	10 pts.
	Totales		100 pts.

ARTÍCULO 35. (EXAMEN DE PREGUNTAS ESCRITAS Y RESPUESTAS ORALES 100 PUNTOS).

- I. Batería de preguntas desagregadas una por una, con sus respectivas respuestas por áreas de especialización de los cuatro (4) órganos, confeccionadas por facultades de Derecho de Universidades Públicas y Privadas, Escuela de Jueces del Estado y Colegios Nacionales de Abogados.
- II. Las preguntas serán entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la Comisión Mixta competente, las que serán depositadas en el ánfora para cada institución, de la cuál, cada postulante habilitado escogerá al azar cinco (5) bolillos. Tendrá un tiempo máximo de cinco (5) minutos para cada respuesta.
- III. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 20 puntos haciendo un total de 100 puntos, que será calificada por la Comisión Mixta respectiva.
- IV. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido. La Presidencia de la Comisión Mixta respectiva, tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto al Informe Final de Evaluación.

ARTÍCULO 36. (ÁREAS TEMÁTICAS). La evaluación escrita/oral se estructurará en base a las siguientes áreas temáticas:

Tribunal Constitucional Plurinacional:

- a) Derechos Humanos;
- b) Derecho Constitucional;
- c) Derecho Procesal Constitucional;
- d) Derecho Autonómico;
- e) Jurisprudencia Constitucional;
- f) Ética y Filosofía Jurídica;
- g) Control Constitucional;
- h) Control de Convencionalidad.

Tribunal Supremo de Justicia:

- a) Derechos Humanos;
- b) Derecho Constitucional;
- c) Derecho Procesal Orgánico y Órgano Judicial;



- d) Derecho Laboral, Civil, Familiar, Administrativo y Penal;
- e) Ética y Axiología Jurídica;
- f) Control Constitucional;
- g) Control de Convencionalidad.

Tribunal Agroambiental:

- a) Derechos Humanos;
- b) Derecho Constitucional;
- c) Derecho Agrario, Forestal y Ambiental;
- d) Derecho Administrativo;
- e) Ética y Axiología Jurídica;
- f) Control Constitucional;
- g) Control de Convencionalidad.

Consejo de la Magistratura:

- a) Derechos Humanos;
- b) Derecho Constitucional;
- c) Derecho Administrativo;
- d) Derechos Reales;
- e) Régimen Disciplinario del Órgano Judicial;
- f) Sistema de Administración y Control Gubernamental;
- g) Ética Profesional y Axiología;
- h) Ley N° 025, del Órgano Judicial.

ARTÍCULO 37. (CALIFICACIÓN PARA LA FASE DE PRESELECCIÓN).

- I. Para pasar a la etapa de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los postulantes deben obtener en la evaluación una nota igual o mayor a 130 puntos, salvo lo señalado en el párrafo siguiente.
- II. Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda, del número total de postulantes a nivel nacional.

ARTÍCULO 38. (DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA).

- I. En el caso que el número de postulantes en relación a cada Tribunal y Consejo de la Magistratura sea insuficiente para llevar adelante una elección competitiva o para cumplir con las exigencias constitucionales de género y plurinacionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional, declarará desierta la convocatoria, previo informe fundamentado de la Comisión Mixta correspondiente en las etapas del proceso. Esta declaración corresponderá por cada Tribunal y/o Consejo de la Magistratura de manera independiente.
- II. En el caso de declararse desierta la Convocatoria del Proceso de preselección para alguna de las cuatro instituciones objeto de esta Ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará nuevamente al proceso de preselección que corresponda.

ARTÍCULO 39. (INFORME FINAL DE EVALUACIÓN).

- I. La Comisión Mixta respectiva elaborará los informes finales de evaluación, incluyendo los antecedentes generales del proceso y el listado en orden alfabético de las y los postulantes habilitados por cada institución, y por departamento cuando corresponda. Se anexarán los actos e informes de las etapas previas.
- II. El Informe final de evaluación será remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa



Plurinacional.

- III. La nómina de postulantes que pasan a preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y por una vez en al menos tres medios de comunicación escrito.

CAPÍTULO V

PRESELECCIÓN DE CANDIDATAS/OS

ARTÍCULO 40. (SESIÓN DE ASAMBLEA PARA LA PRESELECCIÓN). Recibidos los Informes finales de evaluación de las Comisiones Mixtas correspondientes, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de 24 horas, convocará a Sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional para preseleccionar a las y los postulantes, por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes.

ARTÍCULO 41. (VOTACIÓN DE PRESELECCIÓN).

- I. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de un mínimo de 36 postulantes, hasta un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia, y la lista de un mínimo de 36 postulantes, hasta un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional, respetando la equidad de género y la participación indígena originaria campesino.
- II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de un mínimo de 14 postulantes, hasta un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental; y lista de un mínimo de 10 postulantes, hasta un máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura, respetando la equidad de género y participación indígena originaria campesino.
- III. El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el voto de dos tercios del total de los presentes, aprobará los Informes Finales de cada Comisión de manera completa, integral e indivisible elevados por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, en caso de no lograr la mayoría calificada se continuará con la votación hasta alcanzar los 2/3 de votos en el marco del Artículo 14, inciso I de la presente Ley.
- IV. Aprobados los informes por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional todos los postulantes incluidos en las respectivas nóminas, se incluirán en la respectiva boleta de votación, salvo fuerza mayor o imposibilidad sobreviniente.

ARTÍCULO 42. (REMISIÓN AL ÓRGANO ELECTORAL).

- I. Concluida la preselección de las y los candidatos, se elaborarán las listas que contengan las nóminas de las y los preseleccionados para su remisión en un plazo de 48 horas al Órgano Electoral Plurinacional.
- II. La nómina de candidatas y candidatos preseleccionados se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado – Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
- III. Una vez remitidas las listas al Tribunal Supremo Electoral, el mismo llevará a cabo el proceso de elección en el plazo de hasta ciento cincuenta (150) días.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

- I. Se modifica el Artículo 135 de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010 Ley del Órgano Judicial, con el siguiente texto:

"Artículo 135. (SISTEMA DE ELECCIÓN Y POSESIÓN).



- I.** *El Tribunal Supremo Electoral, luego de revisadas las nóminas de postulantes, organizará el proceso de elección de acuerdo a las previsiones establecidas en normativa específica.*
- II.** *A partir de la publicación de resultados por el Órgano Electoral, las y los candidatos electos, titulares y suplentes, en el plazo de hasta quince (15) días serán posesionados en sus cargos por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional."*
- II.** Se modifica el Artículo 175 de la Ley N° 025, de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, con el siguiente texto:

"Artículo 175. (Posesión). *A partir de la publicación de resultados por el Órgano Electoral Plurinacional, las y los candidatos electos, titulares y suplentes, en el plazo de hasta quince (15) días, serán posesionados en sus cargos por la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional."*

SEGUNDA. Para las Elecciones Judiciales 2024, el Órgano Electoral Plurinacional podrá de manera excepcional realizar la contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y consultorías, que considere necesarios, de acuerdo a Reglamentación aprobada al efecto por el Tribunal Supremo Electoral.

A solicitud del Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas garantizará la asignación de recursos para el proceso de elecciones judiciales.

TERCERA. Se exime al Órgano Electoral Plurinacional de la tramitación de la certificación ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, para la contratación del servicio de alquiler de vehículos automotores y/o inmuebles.

CUARTA. La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados - DIRCABI, otorgará al Órgano Electoral Plurinacional en calidad de comodato, bienes inmuebles y bienes muebles adecuados para el funcionamiento de las dependencias del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales que lo requieran de manera directa.

QUINTA.

- I.** El proceso de elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional se divide en dos etapas: Proceso de preselección de Candidatos y Candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2024; y, proceso de elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2024.
- II.** A los efectos de la Elección Judicial 2024, los plazos establecidos en el Artículo 77 de la Ley N° 026, de 30 de junio de 2010, de Régimen Electoral, serán:
- a)** La postulación y preselección de postulantes, tendrá una duración de hasta ochenta (80) días calendario;
 - b)** La organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta ciento cincuenta (150) días calendario.
- III.** El Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. I. De manera excepcional y extraordinaria se exceptúa la aplicación de todas las disposiciones legales vigentes contrarias a la presente Ley para las elecciones judiciales 2024.

II. El periodo de mandato de las autoridades electas del presente proceso, conforme lo establece el Artículo 183 de la Constitución Política del Estado, se computará a partir de su legal posesión.

III. Se autoriza a los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la presencia de los Senadores y Diputados Titulares y la remuneración de los Senadores y Diputados Suplentes durante el tiempo que dure el proceso de preselección.



Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Devuélvase a la Cámara de Senadores, **CON MODIFICACIONES.**

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputado José Maldonado Gemio, Diputados Secretario; Cámara de Diputados.

Sen. Presidente: Antes de poner en consideración, queremos saludar a las organizaciones presentes, dirigentes departamentales y nacionales de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), Interculturales, Bartolinas, Ejecutivos Nacional de CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu) también presentes, Ejecutivo Departamental de la Federación Única de Campesinos de Potosí Ejecutiva y otras autoridades presentes en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores, queremos extender los saludos.

En consideración del Pleno, la lectura del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 y las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente. En primer lugar, quiero hacer constar mi reclamo, cuando se ha organizado la Comisión para trabajar en este Proyecto de Ley no se ha considerado en primer lugar a los proyectistas y segundo, tampoco se ha tomado en cuenta en el grupo a abogados, la mayoría de los miembros que han estado presentes en esa Comisión no son profesionales del Derecho, pero independientemente de eso Presidente, como todos saben yo desde el año 2021 he estado trabajando para que se realice las elecciones, en consecuencia, jamás yo podría obstaculizar este proceso de elecciones, pero en mi calidad de Jurista tengo la obligación de hacer notar algunos aspectos que quizás puedan ser aún modificados, como no son de fondo, es posible que sí se pueda, pero eso será cuando vayamos a la lectura en detalle, quiero decirle que con el ánimo de que realmente se realicen las elecciones, sea cual sea el resultado que asuman o no lo que se diga en las observaciones las voy a hacer porque precisamente soy Abogada, pero mi voto va a ser porque sí que se apruebe este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Cabe aclarar colegas, senadoras y senadores, la modalidad de votación es de manera directa puesto que, la Cámara de Senadores es Cámara de Origen ya aprobamos en Grande y en Detalle, remitimos en agosto del año pasado, lo que corresponde en este caso es mandar a votación para su respectiva aceptación aprobación o en todo caso, rechazo sin modificaciones de acuerdo al artículo 163 numeral 6 de la Constitución Política del Estado, de aceptarse las modificaciones, la Ley será sancionada, de no aceptarse se remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, queda claro ese aspecto colegas, senadoras y senadores.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, buenos días a todos los senadores y senadoras de esta Cámara. A las representaciones invitadas, a los medios de comunicación.

Conuerdo con la posición que Usted ha explicado, hoy no vamos a entrar en detalle, el procedimiento indica, nosotros hemos hecho una propuesta, baja a Diputados, se modifica en Diputados, nosotros podemos aceptar o negar eso, pero no podemos otra vez pinponear sino de ahí se va a la Asamblea, entonces la lógica manda que o aceptamos lo poco modificado en Diputados o queda como está.

Presidente, quiero establecer un rechazo público que hoy día lo que se acepta o lo que yo voy a votar personalmente sin implicar la voluntad de mis estimadas y estimados senadores presentes no va en relación

a créditos, no va en relación a prórrogas tiene que estar claramente establecido, uno porque la prórroga es ilegal, los señores que están ahí tendrán que ir en su momento a la cárcel, tendrán que ir como ellos mandan a la mayoría de los treinta mil bolivianos que hay en cárceles con cárcel preventiva, esa es la justicia que ellos desarrollaron, que prueben pues la cárcel preventiva para que sepan que solo un tercio de los bolivianos tienen sentencia y el resto de los bolivianos están en cárcel preventiva.

Te meten a la cárcel preventivamente, para que caigas en esas tres áreas, en esas tres áreas que la justicia ahora se ha dividido Presidente, el área de los corruptos que piden plata para definir tu destino, tu vida, en cualquier rubro; el área de los jueces y fiscales que están vinculados a la política, y el área evidentemente que son los menores los buenos jueces y buenos fiscales, porque hay buenos jueces, hay buenos fiscales, desgraciadamente mandan los vinculados a la corrupción, la plata, la exigencia y no lo digo por el término de alguno de nosotros, sino por aquel boliviano que tiene que pagar cien, cincuenta, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos bolivianos para una sentencia, es inadmisibles, o aquel político que tiene que arrodillarse, aquella autoridad se tiene que arrodillar ante el poder de turno para que le perdonen procesos, para que le perdonen instancias judiciales.

Entonces, eso ocurre en Bolivia y lo vemos todos los días, no lo dice este Senador se ve en los titulares que los medios de comunicación expresan y está claramente definido, los corruptos, los políticos y los pocos jueces o fiscales que están los buenos jueces y los buenos fiscales. Dicho esto, Presidente hoy día nos compete, por eso tienen que ir a probar la cárcel preventiva, conclusión para que sepan el sistema que han creado, en vez de mejorar el mal sistema que teníamos en el pasado lo han empeorado y por eso yo reitero, este sistema judicial está directamente vinculado a la Presidencia del Estado Plurinacional, ocurrió con Evo para modificar instituciones y leyes, ocurrió con Jeanine Añez, ocurre con el Presidente actual; la vinculación de la justicia con la cabeza del Ejecutivo está claramente establecida en las modificaciones del comportamiento de las instituciones judiciales y en las normas, en Bolivia no puede haber reelección, en Bolivia tenemos que tener un país donde la Presidenta futura o el futuro Presidente, cinco o a lo máximo seis años para que no empiece a doblar las instituciones a voluntad de su proyecto personal de caudillo o líder único.

Listo, no a la reelección, si es Presidente o Presidenta se va a su casa, Usted puede ser servidor público posteriormente, sí, pero no tiene derecho a presidir el país porque está claramente establecido que aquellos que fueron autoridades no permiten el crecimiento -autoridades presidenciales- no permiten el crecimiento de sus proyectos u organizaciones políticas, pero aun así, eso puede ser algo visualizado desde el ámbito de organización política, pero cuando ya afecta a todos los bolivianos es la Presidencia, ahí la Presidenta y los presidentes, porque hemos tenido Presidenta, presidentas, desgraciadamente cumple los últimos tres la misma lógica de manejo, control, autoritarismo y doblar la voluntad del pueblo vinculado a una Constitución en el uso personal de las instituciones y la justicia para el área de la corrupción, para el área del manejo político y para el área de dejar de lado a los buenos jueces o fiscales que podrían mandar en la justicia.

Presidente, la justicia básicamente está basada sobre una supuesta verdad, construimos nuestra verdad, pero claramente también, Presidente y a través suyo a las senadoras, senadores y al país, si hoy día en la valoración de Naciones Unidas la justicia es igual a la democracia, qué democracia tenemos en Bolivia, si la justicia es una medida del bien común, del bien social de la sociedad boliviana, ¿ésta es la democracia que tenemos? valorada como referencia en la justicia que tenemos, estamos en los momentos más oscuros de nuestra democracia en los últimos 20 años, podrán decir pasado, sí pasado, pero a nosotros nos toca este presente, este presente que tenemos que construir y esta es la democracia que tenemos porque es referencia de la justicia que tenemos. Por eso el paso que tenemos hoy día en esta Asamblea es fundamental y no es negociado por créditos, ni por otro aspecto u otra razón, el que negocia plata por justicia es corrupto pues, es corrupto porque está cayendo en el paquete de la justicia corrupta que por plata te da sentencia y nosotros los senadores no podemos caer en esa corrupción, por créditos te apruebo justicia, o por justicia me das créditos, los créditos se tendrán que tratar y hay el compromiso de este Senador de aprobar todo aquello que convenga para el país y que esté claramente establecido.

No se olviden que este Senado ha aprobado más de tres mil millones de dólares y hasta ahora no han



rendido cuenta ni una sola vez en este Plenario, los tres mil millones de dólares que se han aprobado en créditos los últimos tres años, dónde se ha ido la plata, dónde están los mil millones del año pasado para el agua, los compañeros representantes de las diferentes organizaciones del país, mil millones de dólares para agua, a Oruro no le llegó un peso, a Tarija no le llegó un peso, vayamos a preguntar, al cabo de estar en el Beni, Riberalta, Guayaramerín, no les ha llegado ni un peso para el tema del agua, dónde están los mil millones. Entonces, si aprobamos los futuros créditos Senador Presidente, si se aprueban tiene que haber creo es justo y por nobleza con el país que nos expliquen, dónde se fue los tres mil millones de dólares que se han aprobado los últimos tres, cuatro años en este Plenario.

Voy culminando Presidente, la democracia es una consecuencia y es lógica como decía, de esta convivencia sobre la base del bien común, del bien social, estamos buscando a través de esta normativa parar una injuria contra la democracia, la prórroga de estos magistrados es una conducta antidemocrática que tendrá que ser juzgada, no en este Plenario, no en el Parlamento, como dije antes, en la justicia ordinaria es ahí donde les corresponde porque no es un ataque ya de altos magistrados en funciones que entendería que en función hasta el 31 de diciembre algunas acciones fueran de actitud antidemocrática les correspondería a este Parlamento, pero no les corresponde pasado el 31 sus acciones son nulas, les corresponde justicia ordinaria como a cualquiera de nosotros, que hiciéramos un acto de sedición ante la Patria y ante la democracia, esa es la realidad porque tenemos que en algún momento parar esto de atropellarnos entre bolivianos y que vengan diez, quince, veinte tipos que se crean más importantes que el resto de la Patria y tengan el descaro de llamarnos y mandarnos un panfleto y nos digan, oigan ustedes las normas no funcionan si no aprueban primero lo que yo digo, si no respetan lo que yo digo, oye, yo te respeto si tú mereces respeto como institución, pero si eres de la línea corrupta de la justicia y si eres de la línea política de la justicia, qué respeto puedo tener por vos, si vos no estás pensando en la Patria, estás pensando en política y en plata, no estás pensando en las necesidades del pueblo.

Nosotros somos servidores públicos Presidente, no somos ladrones públicos, y esos son ladrones públicos de la justicia, son ladrones públicos a través de los actos que no eran correspondientes a su Gestión a partir del 31 de diciembre, es diferente ser servidor público a ser ladrón público, Presidente. Presidente si es orden lo que vamos a buscar, si es paz lo que vamos a buscar hoy día tenemos que aprobar esta norma; entendemos las diferencias no tenemos por qué queremos, porque aquí no hemos venido a querernos, hemos venido a responder a la inmensa mayoría del pueblo boliviano, ni siquiera un expresidente, ni siquiera a un actual Presidente. Salió el otro día el portavoz del Gobierno Nacional y dijo, hemos perdido ochocientos millones, ¡caramba! tenemos una deuda externa e interna de 30 mil millones de dólares, le parece poco Señor portavoz del Gobierno treinta mil millones y como usted no tiene ya más dólares, porque el Gobierno no tiene más dólares, porque ya vendieron las joyas de la abuela y ahora están vendiendo a la abuela, ya están vendiendo a la abuela a ver quién la compra.

Están buscando y metiendo mano, acuérdense a los medios de comunicación, acuérdense ahora sí viene el turno de los veinticuatro mil quinientos millones de dólares de la Gestora, porque si no tengo dólares de dónde voy a sacar dólares, de los jubilados y de los aportantes, o acaso ponerle tope de 65 años el retiro, la jubilación obligatoria no está vinculado a que me sobre un poquito de platita para tener la reserva en dólares para manejar lo que no tengo para comprar diésel y gasolina, porque el diésel y la gasolina se paga en dólares, no se paga en Yuan, senadoras y senadores no se paga en bolivianos, se paga en dólares y la gente pide dólares en el exterior. Presidente si somos iguales dónde está la igualdad, si hay orden en la justicia, ¿dónde está el orden? Si existe paz en Bolivia, dónde está la paz, dónde está la paz que tanto hablan, que ésta Constitución nos tenía que dar.

Presidente, quiero dejar algo antes de culminar, quiero mandar un saludo a Oruro, me dio pena que el Presidente del Estado Plurinacional actual dijera, nos quieren boicotear el carnaval, por un carnaval nos quedamos sin mar, por un carnaval nos quedamos sin salida al mar, yo creo que no es ese uso ante el sentimiento, yo he bailado, no sé si el Presidente habrá estado en su vida en el Carnaval de Oruro en el sentido folclórico estando con la gente en el recorrido, conviviendo 3, 4 días, yo he vivido en Oruro, quince años participando en Oruro y sin embargo veo al Presidente, "nos quieren bloquear el carnaval", ahora resulta que el problema de Bolivia había sido el Carnaval de Oruro, los hermanos de Oruro que sí, que es



un momento de impacto económico extraordinario, el problema de Bolivia no es cortar las vías a Oruro, por lo menos si hicieran algo los del Gobierno no dejarían que Puno hiciera de la llamerada patrimonio nacional peruano, ni una acción de la Cancillería, la morenada, caporales, todos, ahora salió en defensa del Carnaval de Oruro, salga pues en defensa del Carnaval de Oruro a nivel internacional y cuidar nuestro folklore nuestra cultura, no en el momento específico para generar debilidad en un proceso de combate.

Por eso discúlpenme con todo respeto a los compañeros del MAS, el MAS ha muerto porque sus dos liderazgos han matado la representación social, ustedes fueron una organización política representaron los grandes Movimientos Sociales del país, ahora representan grupos de poder que se están pleiteando uno, para habilitar al expresidente y el otro para que se quede en el Gobierno, yo le dije a usted Presidente, acuérdesese, no es por piroparlo, vaya preparando sus pilchas, porque tal como va la situación, vaya preparando sus pilchas Presidente, porque ante esta situación, el MAS, el conflicto de poderes ha matado unas representaciones, organizaciones sociales más grandes del país, por la pugna de dos no por la pugna de las organizaciones sociales, no por la necesidad del pueblo de comida, techo y trabajo no, no están defendiendo el techo del pueblo, no están defendiendo la comida del pueblo, no están defendiendo generar empleo para el pueblo, están defendiendo quién se queda con el Estado y quién se queda con los siete mil millones de dólares que cada año el Estado gasta en el Estado Central.

Un solo punto y que esto debatiremos seguramente cuando entren los créditos y agradecido por la paciencia que han tenido y el respeto a cada uno de ustedes por escucharme. Presidente de los créditos que han nombrado por lo menos a nivel de los medios de comunicación, estando ahora en Beni y quiero saludar también por el aniversario de Riberalta, gracias, estos tres días fueron extraordinarios en Guayaramerín también, resulta que el puente que va a pagar Brasil, Guajará, Guayaramerín, va a pagar Brasil, el Ministro Montañón se ha hecho la burla de mí, pobre Alcalde en su momento, y él que maneja siete mil millones no puede ni pagar un puente se lo paga Brasil. Esa es la realidad del país, resulta que se dedica a hacer videitos porque es bueno para hacer videos, se burla del expresidente, se burla de mí, se burla de Bolivia, es así de hipócrita, se burla de la gente, es de esos que en el trato personal es la burla porque es Ministro y tiene la bendición del Presidente.

Pues resulta que ese puente Guayaramerín, Guayaramerín se va aperturar en los siguientes diez, quince años gracias a la voluntad del Brasil entre tres a cinco mil, seis mil millones de dólares más que el Litio, o sea, que el Oro blanco vale menos de lo que el Beni nos va a dar en los siguientes quince, veinte años en economía real, empleo, comida, techo al país y resulta que estoy viendo los proyectos aquí, -dejo en constancia Presidente- claro, estamos poniendo recursos donde siempre ponemos recursos en los créditos, solo poniendo un puente en Puerto Siles generamos, aunque es de tierra todavía porque el Evo se olvidó de ejecutar la obra de mil doscientos ochenta millones que prometió, diez años prometiendo, dijo antes del 2025 iba a estar culminada la carretera Trinidad Guayaramerín, ya es de tierra, tiene problemas, cuando yo he ido no se puede pasar, pero hay un puente necesario ahí en Puerto Siles, entonces podríamos ver de esos créditos a futuro que manejen mejor la plata porque de esos cinco mil a siete mil millones de dólares que meta Brasil a Bolivia necesitamos esa ruta y necesitamos un puente justo ahí en Puerto Siles.

Y hay otro para salir hacia San Ignacio, necesitamos otro puente más, desde Trinidad por encima del Mamoré, me han mostrado, me han señalado, era un calor bárbaro, esto es lo que necesitamos, es la salida de Trinidad hacia San Ignacio, lo que es Guayaramerín, Riberalta y la salida hacia La Paz que está garantizado paceños, orureños, alteños pónganse las pilas porque viene harta plata y a partir de ello comida, techo y empleo, pues hay que cerrar las otras vías. Aprovecho porque quiero que quede constancia de lo que estoy diciendo, porque acabo de llegar y haría mal por la gente que me invito y me trasladó durante muchas horas para viajar ese gigantesco, Tarija entre seis veces en el Beni, para que vean que es tan grande, dejar plasmado que los créditos que vayamos a aprobar a futuro, no en función de esta ley judicial vayan repensándose para que sea créditos realmente de alto impacto económico para el país. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Saludar a todos los senadores, senadoras y por



supuesto saludar a las organizaciones sociales que están el pacto de unidad. Presidente, yo quiero ponderar ese trabajo de las tres fuerzas políticas, hemos llegado a una convocatoria, no había otro camino saben muy bien ustedes porque estamos tratando nuevamente el Proyecto de Ley N° 144; en Diputados, algunos diputados, no todos, no quieren al pueblo boliviano han colocado piedras en el camino, y tiene nombre y apellido, ese Diputado se llama Jáuregui, todas las reuniones del tratamiento que estábamos haciendo, hace renegar y son testigos los senadores que estaban ahí, el Senador Montero ha renegado fuerte.

También saludar a la Senadora Patricia Arce que estaba en la Comisión correspondiente, a veces es fuerte la situación ¿no?, yo quiero ponderar el trabajo del Senador Seoane porque ahí hemos conocido qué clase de personas estamos y cómo somos, quiénes estamos ahí; todavía el Diputado Jáuregui ha tenido la moral para seguir dilatando imagínense, yo le digo al Vicepresidente Choquehuanca, cuando dice: el mejor abogado es, cuando la primera vez nos hemos reunido, eso dijo que es el mejor Abogado, entonces, para qué ha mandado a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional si es el mejor Abogado, ese no sirve y se lo hemos dicho en la reunión correspondiente, chicana y chicana, Usted ha visto Presidente, una letrita, estito, para qué ha chicanado, es para no aprobar, así ha sido, porque consultaban, llamaban, creo que a cada rato con Lima se comunicaba, recibía instrucciones porque definitivamente ellos no querían, no querían elecciones; incluso de contrabandito como siempre en los proyectos de préstamos nos colocan, igualito de contrabando nos estaban colocando para legalizar a esos autoprorrogados.

Imagínese, más bien hemos hecho sacar eso ahora, ya no está autoprorroga en este proyecto, tampoco hay proyectos de préstamo como dice el hermano Senador Paz, lamentamos ese accionar, yo digo seguramente tenían ya planificado y por culpa de eso se lo agarraron desde el mes de agosto, más de cinco meses y todavía nos dicen que los senadores y diputados ellos no están aprobando, no es mi problema, en cada discurso dijo Presidente, pero definitivamente era instrucciones desde el Ejecutivo y mentían al pueblo, eso es lo peor, allá miren, los autoprorrogados están allí, por culpa de ellos estamos así, por culpa de ellos las carreteras bloqueadas, por culpa de ellos gasifican los policías votando granadas. Estamos viviendo peor que en la dictadura, por culpa de aquellos, algunos hermanos están en la cárcel en Cantumarca ahí los han llevado, ¿han robado?, ¿han matado?, por robar se han extendido y a nuestra gente maltratada y le meten a la cárcel. Estos son maleantes verdaderos maleantes y están defendiendo a estos maleantes, así de claro es, los que no van a votar ahora van a defender a estos maleantes, porque el pueblo necesita de una vez por todas que vaya esta Ley, no solo la Ley, porque para nosotros ya no son autoridades. Ellos están usurpando funciones prevaricato, contrarios a la resolución, a la Constitución Política del Estado.

Grave, gravísimo error están cometiendo, por qué no quieren irse, si han terminado el 31 de diciembre, el primero ha sido feriado, el dos por qué no se van, qué hay ahí, hasta ahorita como sean autoprorrogados estarán arreglando algunos problemas procesales, si hay retrasados tres años, cuatro, cinco años, cuántos problemas habrá entre familias están haciendo pelear, a un pobre le quitan su casita y le piden plata, el que tiene plata resuelve su problema, entonces están defendiendo, ellos no están pensando en su sueldo están pensando extorsionar a la gente tantos problemas y la gente pobre llorando, abandonando su casita, eso les ha gustado a estos magistrados autoprorrogados, y en algún momento les caerán la Ley, tiene que caer, no puede quedarse esto así porque están vulnerando a la Constitución.

Yo creo que, hermanos hay que priorizar esta Ley porque es muy importante, además el Senado siempre ha priorizado las leyes, el Senado se ha preocupado del Proyecto de Ley, sino no estaría esto, este Proyecto de Ley N° 144 es trabajo del Senado, de todos los senadores, ellos no querían, no querían y ¡No querían!, últimamente han planificado auto prorrogarse, lo que mandó Diputados a la consulta la Declaración Constitucional, nos devuelven con un contrabandito de autoprorroga y ahora todavía nos dicen con dos notas, con dos auto-constitucionales, primero mi autoprorroga tienes que legalizar, nos ha dicho así a todos los Asambleístas, qué grave?, sino no sirve lo que ustedes están sesionando, ustedes tienen que priorizar, tienen que sancionar primero mi autoproclamación, y quiénes son pues ellos, quiénes son, qué grave, yo digo que son chitaquitos del Órgano Ejecutivo.

¿Defiende eso el Lima?, ¿dice algo el Ministro de Gobierno?, nada, más bien están consolidando, no puede haber un vacío en Órgano Ejecutivo, dice ¿no? por qué va a haber pues un vacío de poder. Yo creo que hoy



día hay que aprobar de manera conjunta, más bien hay que estar alertos, desde aquí hay que decir a los diputados la 073, la 075 también parte del acuerdo tienen que aprobar esta semana porque corresponde, no estamos al margen de la Constitución, la 073 es suspensiones de los plazos procesales y continuidad jurisdiccional, no se va a parar todas las salas en los departamentos va a funcionar, todo va a funcionar, ahora más bien ellos están cometiendo, incluso hay senadores o senadoras de los renovadores, a sus esposas, a sus esposos están colocando como vocales y eso es grave, que diga pues ese Senador a su mujer le ha colocado, qué barbaridad, están viendo en la prensa está, o sea, que hemos venido a negociar, a nuestros familiares ponerles de vocales, fiscales, ¿a eso hemos venido? ¡No!, está mal, está malísimo.

Yo considero que hay peguistas, hay como los autoprorrogados que están funcionando algunos, coteando pegas, está grave, y la justicia está yendo peor día a día está peor, grave es la corrupción del Ministerio del Medio Ambiente y Aguas, solo uno está, el Ministro está en investigación preventiva, los demás que han hecho la corrupción acaso están adentro, así cubren pues, es grave. El Ministerio de Obras Públicas devuelve la plata en saquillo imagínense, supuestamente anticipo o adelanto, dónde hay pues adelanto en saquillos, tiene que ser mediante cheques o transferencia bancaria, narcotráfico sale de un Aeropuerto Internacional de Viru Viru como nada 17 toneladas, qué es eso, y estamos bien, es verdad pues de contrabandito nos quieren seguir metiendo algunos proyectos, no están aprobando los senadores, no quieren aprobar, pero y dónde está la transparencia, no hay transparencia eso es el problema, nosotros hemos pedido que haya transparencia, hasta ahorita es verdad en los tres años dos mil novecientos noventa y nueve millones de dólares americanos hemos aprobado, en euros no llegamos a ese monto pero igual hemos aprobado hartos.

Ahora acaso se dejan fiscalizar, no se dejan fiscalizar, nosotros ya no podemos interpelar, ministros tienen que nomás, hasta plata distribuyan, pero no vamos a poder fiscalizar, les convocamos aquí y no vienen, en dos sesiones ya no ha venido el Ministro -si no me equivoco- uno era el Ministro de Salud, el Ministro de Obras Públicas, ya no vienen, no, tenemos otro trabajito, notita nos hacen llegar y hasta ahí nomás.

Por eso le digo al Presidente, ya debería cambiar a sus ministros, hasta su trucho Cabildo le han dicho cambie a sus ministros, ni a su trucho Cabildo hace caso, qué pasará pues, por qué no hará caso, en su agenda está, cambie a sus ministros, el trucho Juan Carlos Huarachi de la Central Obrera ha dicho, pero ahora parece que, al Juan Carlos Huarachi le gusta la platita, se ha callado ahora, ya no dice nada, ya no dice cambie sus ministros, hay que acordarse, bueno es para victimizar, para mentir al pueblo, no puede ser así, porque a Juan Carlos Huarachi hay que hacerle recordar, primero estaba con el compañero Evo, luego ha estado con Jeanine Añez cuando el golpe llegó y con Jeanine también ha cuoteado, le ha colocado a Vitaliano Mamani como Viceministro y actualmente es parte de su Comité Ejecutivo, imagínense, es como si yo ahorita podría llevar al Senador Pedro, así cuotea, está grave. Le ha gustado pues cuotear, ahora está controlando Huanuni, de Huanuni viene Marcelino, y además con semejante deuda al Estado sigue como Ministro de Minería.

Qué hace pues el Ministro de Minería, nada, de dónde pagan el sueldo al Complejo Metalúrgico Karachipampa, acaso produce, acaso eso no es malversación de fondos, de dónde pagan el sueldo a Mallku khota a los trabajadores, acaso producen, entonces, qué hace ese Ministro, por favor y el Presidente, dice: mejores ministros, si son mejores ministros por eso no cambia pues, y el país está cayéndose, la economía se está cayendo y nosotros préstamo y préstamo, qué jodido, que nos rindan cuentas qué hacen, que trabajen al servicio del pueblo boliviano. Obras Públicas dicen ¿no? en el Sillar, es el trabajo del Presidente Lucho y al día siguiente se ha caído ¿no? y dicen no es del Presidente Lucho es del ex Presidente Evo, qué grave ese Ministro mentiroso tiktokero, qué mal, está grave lo que está pasando, entonces, no sé, cómo vamos a resolver los problemas del país, solo están maquillando y eso es grave.

Yo sigo quejándome, no hay la Planta Refinadora de Zinc en Potosí, bonito, como el Goni Sánchez de Lozada inauguraba las piedras fundamentales, así les mama les miente y no hay, no hay y no habrá, creo que en los cinco años plantita, plantita, pidiendo y diciendo me voy a ir, qué grave, esa Planta va a generar economía, Potosí es productor 90% de Zinc. Yo no estoy rechazando la Planta en Oruro, que se haga, ojalá funcione, pero de dónde traerán carga ¿bien establecido estará? porque tengo entendido que de COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), otro se va hacer en Colquiri, un pequeñito, creo que está con un costo de



50 millones, algo por ahí.

Ahora esa Planta, porque son buenos a veces no planifican bien y aparece un elefante blanco como la Planta Metalúrgico - Karachipampa, ese es el problema, pero Potosí quiere Planta y no hay, no hay la Planta Refinadora de Zinc, no pues, vamos a seguir peleando, vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir pagando las maquilas, las maquilas hacen correr a las empresas, a las cooperativas a todos si nosotros no cuidamos la economía, sino sacamos económicamente adelante en qué va a quedar. Por eso hermanas senadoras y senadores yo digo, no sé cómo podemos exigir, a nosotros nos exigen préstamo y préstamo y nosotros cómo vamos a exigir para que haya esos proyectos de desarrollo, de refinación, algo tenemos que hacer, hasta en huelga de hambre hemos entrado, pero no pasa nada.

Hermanos senadores, yo digo el Presidente Lucho y su Ministro Lima no querían elecciones judiciales y no hubieran querido porque el Presidente del Senado Andrónico Rodríguez convocó en dos oportunidades y no participaron en la reunión correspondiente, eso significa negar, no participar, no viabilizar las Elecciones Judiciales, así de clarito es, ¿cuándo recién se movilizan?, ¿cuándo se mueven?, cuando hay movilización en las carreteras, recién dice Choquehuanca, incluso para un lunes convocan, ¡Ah! estos que bloqueen una semana más, es como decir, hay que calcularles nomás, hasta ahí nosotros vamos a dispersarlos con los policías, vamos a masacrar a la gente; así nos han calculado. Yo les digo gracias a esa movilización se ha dado esto, las elecciones judiciales y por supuesto también, por lo que se ha convocado a las tres fuerzas políticas que se ha acordado y por eso se avanzó en las elecciones judiciales. Las Elecciones Judiciales sí o sí tiene que ir porque ya está la Ley consensuada y si alguien está en contrario a eso dirán el por qué, seguramente los que no están de acuerdo son enemigos del pueblo porque necesita de una sola vez por todas elecciones judiciales.

Hermano Presidente, con estas consideraciones yo voy a aprobar para su consideración correspondiente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Buenos días, Senador Presidente. Buenos días colegas senadores, a la prensa y a todas las organizaciones sociales que están aquí. Senador Presidente, es importante mencionar que hoy día la justicia está sí politizada y hoy día administra la justicia aquellos que no han cumplido con la meritocracia y eso tampoco podemos esconderlo, hubo elección el 2012 y el 2017 y quiénes gobernaban, y quienes gobiernan el MAS, y le metieron nomás, en esta o el año pasado igual le habían metido nomás. La Constitución dice: "la preselección por dos tercios" y la preselección inicia desde la convocatoria hasta la preselección. Entonces Presidente a veces queremos dar discurso por el momento porque queremos salir y queremos que la población diga, ¡Ah! ese quiere al país, o esa persona o ese dirigente político quiere verdaderamente cambiar la justicia, pero a veces queremos de la boca para afuera, si queremos cambiar la justicia despoliticémosla que sean seleccionado y que la población boliviana elija a los mejores, a los que tengan mérito y esperemos que la Comisión una vez aprobado verdaderamente cumpla con esto que estoy mencionando el tema principalmente la meritocracia.

Yo estoy de acuerdo con este Proyecto de Ley Presidente, pero me parece importante hacer algunas complementaciones si verdaderamente queremos despolitizar, por ejemplo, en el artículo 24 requisitos específicos en su punto número **2. Tribunal Supremo de Justicia**, dice: "**2.** No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación...", quiere decir que, si el Diputado Jáuregui renuncia hoy día, mañana puede postularse, o cualquiera, entonces Presidente, propongo: "que no tener militancia en alguna organización política al momento de su presentación en los últimos diez años". Para qué, para que nadie verdaderamente que sea político o haya sido, sea o tenga la posibilidad si verdaderamente queremos despolitizar.

Otra sugerencia, o propongo Presidente en el tema de la evaluación o los criterios de evaluación en la: "Sección Segunda, Evaluación de Méritos del artículo 34, en la segunda dice: "2da. De la formación académica". Ahí tiene que quedar claro para la Comisión porque se va a evaluar el grado académico de los postulantes, llámese Doctorado, llámese Maestría, llámese especialidad, que eso en la Universidad se los reconocen como grado académico, pero también ha incorporado el Diplomado.



Si ahorita yo le pregunto a la Dra. Salame o a todos los que son abogados, muchos tienen una Maestría, dos especialidades y tres diplomados, y ese profesional se ha formado, ha mejorado su formación, ha invertido para tener mayores conocimientos. Entonces, en ese punto quisiera plantear que al final se pudiera escribir indicando que se evalúe el mayor grado académico, por ejemplo, aquel que tenga un Doctorado va a tener sus 35 puntos, pero qué pasa si tiene una Maestría, una especialidad y un Diplomado, no sería justo que no se le evalúe esa formación adicional, que se evalúe el grado académico superior o de mayor conocimiento y los demás si son, valga un punto coma, hasta acumular el máximo del nivel que tenga, porque ahorita yo les pregunto, muchos tienen de repente una Maestría, una especialidad y dos diplomados o tres, entonces sería bien o que la Comisión tome en cuenta eso, para qué verdaderamente se evalúe meritocráticamente a aquellos que tengan una mayor formación, mayor conocimiento y eso le amerite estar en los primeros puestos o diferenciar a los demás.

Eso Presidente quería plantear, en todo caso si de repente eso va a ingresar en el Reglamento, pero tiene que quedar claro para que no sea que haya interpretaciones e interpretaciones ya en la Comisión y se esté queriendo favorecer a uno y no tomarlos en cuenta su formación de muchos y, por qué le digo esto Senador Presidente, yo soy Senador por el Departamento de Pando y en las dos primeras elecciones se han presentado de otros departamentos y hoy día tenemos profesionales en Pando que tienen la capacidad, tienen la formación profesional, pero es abierto, o la Comisión debería tomar en cuenta de que profesionales que vivan en Pando o que son de Pando verdaderamente nos representen, porque hasta ahorita no hemos tenido la oportunidad lamentablemente y siempre al Departamento de Pando nos tienen como quinta rueda del carro. Entonces creo que este Proyecto de Ley va a permitir de qué profesionales puedan postularse y sean los pandinos los que definamos quiénes van a ser los que nos representen y administren justicia en nuestro país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. En primera un saludo para todos quienes nos acompañan en la Sala el día de hoy y mostrar más que nada mi solidaridad con cada uno de ellos por las afectaciones que han pasado no solamente con ellos, sino con toda la población en especial en estas fechas.

Presidente, rescatando un poco las palabras del Senador Paz, dice están afectando económicamente en un momento clave a una de las actividades más importantes que tiene el país, como es el Carnaval de Oruro, yo quiero ahí decir claramente que no es tanto así, no es en un momento solamente la afectación, el afectar el Carnaval de Oruro es afectar la economía de todo el país, a lo largo de todo el año, el Carnaval de Oruro, el Carnaval de Santa Cruz, que son tal vez, dos de las actividades culturales más grandes que tiene el país, es afectar a toda la expresión cultural de nuestro país, a nivel nacional por supuesto y a lo largo de todo el año.

El Carnaval de Oruro que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad, es la ventana al mundo de lo que es nuestra representación y nuestra riqueza cultural, están ahí representadas si no es que todas las danzas, una gran mayoría de nuestra riqueza cultural y el perjudicarle en este momento es perjudicar a la exposición de esta riqueza cultural a nivel mundial a lo largo de todo el año y eso es perjudicar la economía de nuestro país. Una economía que tanta falta le hace en este momento.

Y tengo que hacer también mención a lo que decía el Senador Hilarión Mamani, decía que hay que valorar el trabajo que han hecho nuestras representaciones políticas y discúlpeme Senador y le digo a toda esta Sala y por supuesto a toda la población boliviana, por qué tendríamos que valorar nosotros ese trabajo, si esa es una obligación de las autoridades que están en representación de cada una de las fuerzas políticas, por qué tenemos que valorar lo que tendrían que haber sucedido hace mucho tiempo, que es una pena, que es una pena realmente que tengamos que llegar a esos límites de hacer negociaciones hasta las dos, tres, cuatro de la mañana por gente que no tiene ética, que no tiene respeto, ni principio por la gente, por lo que hace todos los días para sobrevivir la gente, no solamente el ámbito cultural, sino del ámbito día a día cuando se levantan todos los días a querer ganarse el pan de cada día.

Qué tipo de padres de la Patria somos cuando hay gente sin principio ni ética en esta Sala en esta Asamblea,



cuando pone condiciones para aprobar créditos, qué vergüenza, qué falta de principios y de ética del Gobierno en turno, de ese Gobierno que ha estado hace más de diez, quince, veinte años cuando tenía la posibilidad de generar una estabilidad económica, políticas económica que fomenta la cultura, el turismo, que fomenta la venta de servicio del valor humano que tenemos los bolivianos, de ese Gobierno que se ha dedicado a despilfarrar nuestra plata en el mayor auge económico de los recursos del gas, del petróleo. Qué ha hecho ese Gobierno, ese Gobierno tiene nombre y apellido y color, el Movimiento Al Socialismo y recuerden quiénes son parte de ese partido político que ha obligado a tener que ir a hacer esas negociaciones y ese esfuerzo para solucionar una obligación que se tenía como autoridades, independientemente del acuerdo o de los términos que se hayan llegado en estas negociaciones para que el día de hoy tengamos que aprobar un Proyecto de Ley que era necesario, que era una obligación de las autoridades.

No se debería apoyar bajo ninguna circunstancia mayores créditos, esos créditos que no solamente van a tener que pagar, vamos a tener que pagar ahora los bolivianos, sino por sobre todo las futuras generaciones, por qué tienen que pagar ellos la ineptitud de estas autoridades, la incapacidad de aquellos que han estado en el Gobierno tantos años y de los que hoy se llaman padres de la Patria que ponen primero sus intereses político partidario antes de la necesidad de la gente. Se han olvidado de la gente que tiene que transcurrir por esas carreteras para vender en esa época lo poco que pueden vender en un punto, en un tiempo exacto que es los carnavales, qué tipo de padres de la Patria son o somos, cuando nos olvidamos de la necesidad de la gente y anteponen primero sus intereses políticos partidarios de su color y su bandera de su partido político, todas las regiones han sido sobre todo muy perjudicadas por esto durante mucho tiempo, bloqueos, despilfarro y ahora una pugna de poder.

De un Gobierno completamente ineficiente e incapaz, no olvidemos que todo este despilfarro se ha hecho por un Presidente Evo Morales y que tenía un Ministro de Economía que le ha ayudado, no hacer bien las cosas en el ámbito económico y que ahora es Presidente de ese país. Y es una vergüenza que gente aquí en esta Sala no tenga ética ni principios para pensar primero en la gente, en la economía y en el bienestar de todos nuestros bolivianos de hoy y de mañana. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo saludar a todos mis colegas, senadoras y senadores. Antes de iniciar con mi discurso quiero agradecer aquí a las organizaciones sociales que están los de la CSUBCB (Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), BARTOLINAS, CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y otros hermanos, bienvenidos a la Cámara de Senadores y agradecerles de todo corazón por ese trabajo que ustedes han puesto en las carreteras realmente han puesto el hombro el pecho, ¡Felicidades hermanos!, porque sin ustedes en este momento no estaríamos tratando este Proyecto de Ley que se ha estancado en la Cámara de Diputados. Gracias mis hermanos.

Presidente, realmente es inadmisibles que tengamos unos autoprorrogados magistrados, ex magistrados porque yo no lo diría magistrados ya, porque ellos ya no están en función, si ellos siguen en las oficinas del Tribunal Constitucional es porque están usurpando funciones y hemos pedido en reiteradas ocasiones al Fiscal General del Estado que inicie, hasta se ha presentado procesos a estos autoprorrogados y que hagan su trabajo, también los de la Fiscalía, que ya deberían estar estos delincuentes de cuello blanco tienen que estar tras las rejas, porque realmente han perjudicado al país, saliendo las organizaciones sociales a diferentes carreteras para que se pueda aprobar este Proyecto de Ley N° 144 que prácticamente casi seis meses ha estado estancado en la Cámara Baja y hay que decirlo hermanos, quiénes son los culpables, son el Diputado Jáuregui que es el Presidente de la Comisión de Constitución, el año pasado también él ha sido Presidente de esta Comisión, y el Presidente de la Cámara Baja era el Diputado Jerges Mercado, ahora nuevamente el Jefe de Bancada.

Entonces, estos dos personajes, son los que han truncado este Proyecto de Ley en la Cámara Baja y claro que sí, con concomitancia con el Ministro de Justicia y bueno, el que ha dado lineamiento es el Presidente



Lucho Arce, así de sencillo y claro hay que decírselos a estos sinvergüenzas que hoy por hoy nos están haciendo decir aquí con los de la Oposición, que, como somos del Movimiento Al Socialismo nos están recordando los 14 años y demás por culpa de Lucho por este Gobierno de la mentira, por este Gobierno traidor que nos ha traicionado, que hoy por hoy cómo nos hace ver al Movimiento Al Socialismo, queremos decir al pueblo boliviano que el Movimiento Al Socialismo hoy en esta Gestión no está en Gobierno, por qué porque no nos identificamos con este Señor que solamente están prácticamente defendiendo a lo que es el narcotráfico, ya lo han dicho muchos senadores, tanta corrupción en los ministerios, el Movimiento Al Socialismo no se caracteriza por eso y por tanto, decimos enfáticamente que no estamos en Gobierno.

Asimismo, quisiera pedir en esta Sala y aprovechando los medios que de una vez la Cámara Baja convoque a una nueva Sesión en esta semana para tratar los Proyectos de Ley N° 075 y 073, que también nosotros hemos aprobado en esta Sala y ha sido el año pasado enviado a la Cámara Baja que hasta el momento también está truncado ahí, hemos tenido en esa reunión en la que estaban las tres fuerzas políticas y se ha quedado que se tiene que tratar después de la aprobación del Proyecto de Ley N° 144. Entonces, eso significa que sí o sí tienen que aprobar en esta semana, pedimos que, de manera inmediata el Presidente de la Cámara Baja convoque a una Sesión en esta semana y para poder tratar la 075 y la 073. El Proyecto de Ley N° 073 consiste en suspensión de plazos procesales que es para evitar que las causas prescriban con el tiempo a partir del 2 de enero.

Nosotros desde la Cámara Alta hemos pensado en esto también, como tanto dicen que va a quedar un vacío, qué va a pasar, si años y años que no han dado solución a las personas de a pie cuando han llevado sus casos a Sucre, ahora ustedes piensan que van a dar solución y dice ¿qué va a pasar? hay un vacío por eso nos tenemos que autoprorrogar, sinvergüenzas, realmente son unos delincuentes que están haciendo de las suyas en el Tribunal Constitucional.

También se ha pensado en el Proyecto de Ley N° 075 que también está en la Cámara Baja, es sobre la cesación de funciones que refrendan los artículos de la Constitución Política del Estado, que es la 183, que dice el "Artículo 183. I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años". Entonces, se tiene que respetar colegas senadoras, senadores la Constitución Política del Estado, no se pueden quedar estos descarados ahí en las oficinas que hasta ahora no se van usurpando funciones. También los artículos 184, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado que habla de las funciones de este Proyecto de Ley, que también la Cámara Alta ha pensado en aquello.

Pedimos que de una vez dé solución en esta semana porque posiblemente las organizaciones capaz no levanten los bloqueos hasta que se apruebe esos dos proyectos de ley y no podemos seguir perjudicando a nuestro país, tenemos que ya de una vez dar solución a nuestra gente que realmente está pasando inclemencias del tiempo, porque cuántos días han estado en las carreteras, no es fácil salir, también ha habido asambleístas que han entrado hasta en huelga de hambre y tantas situaciones desde el año pasado insistiendo que este Proyecto de Ley se apruebe, realmente es inadmisibles tener ese tipo de ex magistrados que se agarran del cargo para embolsillarse y seguir haciendo de las suyas en estos altos tribunales de Sucre. Hay mucho que hablar Presidente, pero creo que hay una fila de oradores, por tanto, voy a culminar mi intervención. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidente.

Me sorprende hablamos una cosa decimos otra cosa, quiero primeramente pedirle que nos aboquemos al Proyecto de Ley, creo que están tocando otros temas que quizá no competen en esta mañana, algo que me sorprende Presidente, hace rato escuché al Senador Paz cuando hablaba del Carnaval y quiero yo, un poco refutar Presidente, no es correcto que hablemos del Carnaval como si fuera una fiesta de diversión simplemente, el Carnaval -no lo dijo eso-, pero yo entendí de otra manera Senador cuando habló del Carnaval no se refirió, el Carnaval en este momento es un patrimonio, el Carnaval orureño genera grandes movimientos económicos, no es posible que una fecha tan importante esté en este momento bloqueado,



paralizado justamente por estos problemas, si somos senadores que bajamos a las organizaciones, vivimos con las bases, si tenemos experiencias con la gente humilde, sabemos que hasta el más pobre ahí tiene la oportunidad de lograr tener mejores recursos económicos.

El Presidente no está apoyando al Carnaval o no está en contra del bloqueo por el Carnaval porque quiere bailar, sino porque le preocupa la economía de los bolivianos Presidente, al Presidente Lucho le preocupa pues que en este momento una fiesta tan importante para los bolivianos esté paralizada o no esté llevada adelante como debería ser, desde un vendedor de gelatina hasta un gran empresario en estas fechas importantes tiene ingresos económicos. Cuántos hoteles, hostales, alojamientos en este momento han sido perjudicados, cuánta gente comerciante, transportistas han sido perjudicados, y aquí yo no voy a venir a felicitar a los bloqueadores, lo que hay que hacer es recomendar, orientar a los hermanos que en este momento están bloqueando, orientar que la solución no es el bloqueo a la economía del país, la solución no es bloquear a las necesidades de su prójimo, de su hermano, aquí estaba la solución y es el Proyecto de Ley, aquí no me vengan con que hay que buscar culpables de Diputados, colegas senadores sabemos que en el fondo había errores también en el Proyecto de Ley, que tenían que ser revisados, como senadores hemos pedido que nos pasen y nos permitan leer ¿acaso nos han permitido eso Presidente?, hemos pedido y en la Cámara de Diputados lo que han hecho es pues corregir, acaso ya se había establecido, y estaba bien claro el tema de los plazos, la evaluación. Permítanme hablar, por favor, yo no interrumpí a nadie.

Acaso no estaba establecido con claridad las entrevistas, lo que ha hecho la Cámara de Diputados es corregir esas observaciones y no hemos querido entender que ambas Cámaras merecen, amerita que ambas Cámaras tengan un tiempo determinado para análisis para revisión, lamentablemente hemos mal informado a la población y en el fondo sabemos que hay intereses políticos, en mi región mis propios comunarios, los dirigentes, Senadora me están obligando a ir al bloqueo me van a multar, me van a quitar mi terreno, imagínense lo que han usado, Senadora me están obligando a ir yo no quiero ir al bloqueo y están pagando, dicen, cien por día, doscientos, y si llevas gente trescientos, imagínese, perdón, si han venido con barra, Presidente si esta Sesión era con barra deberían haberme avisado quizás yo también me hubiera traído mi barra, que me deje hablar Presidente, yo le he escuchado hablar a la Senadora Escobar, que me deje hablar.

Entonces Presidente, creo que aquí estamos hablando, y esta discusión lamentablemente qué bonito había sabido beneficiar también a partidos de la Derecha, para decir nunca más el MAS y aquí está un grupo y otro grupo, qué bonito fomentamos, qué bonito motivamos a partidos de Derecha para que sigan dividiéndonos, motivamos con esto para que sigan pensando reactivarse los de la Derecha pero yo quiero decirle colega que me ha antecedido, decía nunca más el MAS, pues mala suerte porque el Movimiento Al Socialismo es el movimiento del pueblo, no de un grupo de empresarios, de un grupo de millonarios, que ahí mete como Ministro a un ahijado, un compadre, un yerno, como lo han hecho y el pueblo sabe, y no, piensen que esta pelea que están viendo en este momento, no piensen que eso les va a ayudar a ustedes y van a ser próximo gobierno, no, partidos de Derecha no, no aplaudan porque el pueblo está firme, consciente, el MAS seguirá siendo Gobierno yo les apuesto eso, así que no se alegren de esta peleíta que es temporal porque en el fondo simplemente lo que hay es, si esa división se da es porque hay una mala interpretación, porque hay mala información, porque el pueblo no quiere que el Gobierno esté gobernado por derechas.

Presidente, me apena porque yo tenía que decir esto, no es posible que estemos fomentando a esas malas interpretaciones y estemos queriendo dilatar y dilatar y ahora colocar excusa, creo que van a seguir bloqueando porque hay un Proyecto de Ley más que se tienen que aprobar, el pueblo boliviano ha pedido que se apruebe un Proyecto de Ley que garantice las elecciones judiciales, este es el Proyecto de Ley, por supuesto que vamos a apoyar, pero ahora Presidente amerita bajar a informar no es correcto que digan "Ah ahora yo voy a meter otro proyecto no quiero desbloquear porque ahora quiero el 075, el 073, quiero en los otros proyectos de inversiones financiamiento externo, etc. Qué queremos, ¿trabajar por el país?, en eso le doy la razón a la Senadora Gallo, en eso, creo que estamos siendo hipócritas y no estamos pensando en el pueblo, que estamos pensando aquí más a quién voy a obedecer a quién no, en este momento el pueblo necesita que las carreteras estén desbloqueadas, en este momento del Carnaval no porque quiero bailar, porque quiero ver a mi gente que tenga ingresos económicos, quiero que el comerciante, el



transportista, la pequeña vendedora de chicles, de gelatinas tenga ingresos en estas fiestas de Carnaval, eso quiero.

Por eso Presidente, me molesta cuando decimos, -creo que no van a levantar el bloqueo-, qué intenciones tenemos, queremos paralizar el país, queremos convulsionar el país, como padres de la Patria, lo dijo y comparto esa partecita Senadora Gallo y de verdad estoy de acuerdo con Usted, como padres de la Patria tenemos que pensar en lo que conviene a la Patria.

residente, hace rato le escuche al Senador Romaña decía podemos cambiar, modificar, sabemos que esto si cambiamos un artículo amerita de volver a la Cámara de Diputados, modificar tiempos, espero que no haya eso Presidente, esperamos si hay alguna corrección, no permita la devolución a la Cámara de Diputados, porque el país el pueblo en este momento está pendiente de esta Sesión y espera la aprobación del Proyecto de Ley que garantice, este Proyecto de Ley garantiza las elecciones judiciales Presidente y a partir de la aprobación de este Proyecto de Ley no tendría que haber ninguna razón, justificativo, amenaza, advertencia, de mantener el bloqueo, de lo contrario, sería simplemente un discurso barato, malintencionado que va en contra del país –reitero- los bolivianos necesitamos mejorar no empeorar y a esos mis hermanos que están en este momento en el bloqueo, no es el camino, vengán a bloquear la Asamblea caramba si es que nosotros no estamos sesionando, pero bloquear a mi prójimo, bloquear a mi compañero, dejar de que mueran ahí, han muerto por falta de traslado urgente, han muerto personas en la carretera Presidente.

Hay muchos enfermos, yo le he aplaudido ese día a Usted públicamente dijo “levantemos el bloqueo”, felicidades Presidente, me gusta esa parte, yo le he dicho a Usted le voy a apoyar mientras apoya al pueblo le voy a apoyar Presidente, pero qué pasó, ni a Usted le han obedecido, entonces lo que queremos en este momento y creo que todos nos vamos a sumar, aquí que no venga el Senador Hilarión Mamani con que es enemigo, que no es enemigo, que hemos entrado en huelga de hambre, qué huelga de hambre hasta más gordos han salido Presidente, aquí que no vengán a engañarnos.

Creo que aquí tenemos que hablar con mucha sinceridad de lo que conviene al país, aquí no estamos para seguir dilatando el país espera la aprobación de este Proyecto de Ley y pienso que nadie va a estar en contra de esto, pero hagámoslo con mucha sinceridad, con mucha honestidad y si ha retardado esto no es porque el Diputado Jáuregui ha querido agarrárselo, no, sino porque había observaciones, hay que ser sinceros y si no es cierto, tráiganme el proyecto anterior y verifiquemos las modificaciones que se han dado, este proyecto sí garantiza una correcta entrevista, garantiza una correcta evaluación y aplaudo a esa Comisión que vaya a llevar adelante este procedimiento para que muy pronto contemos con nuevos magistrados. Mientras más antes más rápido se irán estos señores, pero aquí no pongamos trabas no intentemos dilatar y dilatar so pretexto de Proyecto de Ley, cuidado que estén queriendo seguir alimentando a bloqueos que simplemente lo que permiten es dañar la economía del país, dañar al boliviano. Gracias.

Sen. Presidente: Colegas senadoras y senadores, les pedimos por favor no entrar en alusión a nuestras organizaciones sociales, las medidas de presión como bloqueo siempre han tenido objetivos comunes, no se olviden del bloqueo de agosto de 2020, nuestros propios diputados y senadores no se han puesto de acuerdo para las elecciones generales, hemos iniciado el bloqueo general a nivel nacional, ustedes estaban presentes ahí, todos y gracias a esa medida de presión recién teníamos dos tercios diputados y senadores iniciaron el tratamiento de la Ley de Elecciones Generales producto de aquello, ganamos las elecciones con más del 55%, entonces es una discusión, es una discusión evidentemente entre asambleístas sin entrar en alusión a nuestras organizaciones sociales, sea de un lado o de otro lado colegas, senadores y senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, creo que es primero importante establecer por qué estamos aquí el día de hoy. El Senado Nacional viene trabajando en la posibilidad de un Proyecto de Ley de consenso, como habíamos acordado entre todos, en la posibilidad de darle a este país mejores posibilidades, mejores condiciones, es lamentable que se juegue con la Justicia del pueblo boliviano, con las voluntades del pueblo



boliviano. Presidente, me quedo con una reflexión central respecto a la justicia, la justicia es para todos o no es, yo escucho a las senadoras y senadores cuando hablan y dicen que los gobiernos de Derecha, que el MAS no está fragmentando, el MAS está fragmentado, permítanme hablar a nombre de nuestro Departamento, tiene idea Presidente cuánta gente ha perdido millones por el bloqueo de caminos, tiene idea de cuántas empresas se han quedado sin poder sacar y exportar sus productos, tiene idea de cuánta gente tiene que sacrificar a sus pollos porque no los puede sacar, cuántos pollos están muriendo de hambre, eso hace el bloqueo de caminos. Permítame decirles no tiene nada que ver con justicia, nada que ver con justicia, a Evo Morales no le importa la justicia, estos delincuentes están porque su Partido los ha puesto con el dedazo de Evo Morales, con el dedazo de Evo Morales, estos delincuentes son los que le han permitido que vuelva a presentarse en unas elecciones cuando el pueblo boliviano le dijo ¡No puede señor!, no tiene nada que ver con justicia su bloqueo de caminos, nada que ver con justicia.

Lo que Usted está haciendo bloquear a los cochabambinos porque Cochabamba es el único Departamento bloqueado el día de hoy no tiene nada que ver con justicia, permítame defender a mí Departamento, permítame defender a nuestros productores, permítame alzar la voz por la gente que hoy día tiene que comprar el dólar a 8,2 a 8,3; porque este Gobierno su Gobierno también no tiene plata, se han chupado la plata desde 2014 se vienen chupando la plata de la gente y esta pugna de ustedes nos tiene condenados al abismo, esta pugna de ustedes nos está matando todos los días, esta pugna de ustedes cala en lo más profundo del bolsillo de la gente, y hoy día quieren hablar de la gente humilde, ¿humilde quién? tres mil dólares al mes ganan aquí y quieren hablar de la gente humilde, no hay derecho, no hay derecho, no está bien Presidente, no está bien bloquear a la gente cuando tiene necesidades, no está bien condicionar la justicia a créditos, no está bien jugar con las necesidades de las bolivianas y los bolivianos.

A mí también me molestó mucho que el Presidente diga quién va a llegar pues al festival de bandas, qué miope el Presidente, a mí no me importa quién llega o no al festival de bandas, me importa la gente que vive al día, qué pena que al Presidente no le importe la gente que vive al día, dice la Senadora Ana María Castillo, al Presidente le importa la economía de los bolivianos, no le importa, sabe por qué no le importa, porque se sigue rifando la plata, porque sigue contratando funcionarios a diestra y siniestra, porque no le da la gana de cerrar las empresas deficitarias, porque sigue comprando la justicia, no le importa la economía de la gente, no le importa porque el dólar está en 8,2 quién de ustedes puede comprar dólares, el Banco Central no asegura la dotación de dólares, los bancos han tenido que subir su interés, no solamente el interés, sino la comisión por transacciones al extranjero, tienen idea lo que vamos a vivir en mayo, junio nosotros, tienen idea la crisis que se viene encima, importaciones se van a disparar Presidente, se van a disparar.

Ha visto las filas en los surtidores de Cochabamba, ha visto las filas eternas que hay para cargar siquiera medio tanque de gasolina, esa es la Bolivia que ha hecho el MAS, no hay el MAS de uno y el MAS del otro, el MAS es lo mismo, un proyecto autoritario de poder y corrupto, corrupto, a ustedes no les responde sus ministros, imagínense a nosotros, aquí la Derecha y la Izquierda no tiene nada que ver, nada que ver, aquí tiene que ver la necesidad de la gente y la gente clama una cosa básica, justicia, economía, salud, educación, eso quiere la gente y no la tiene, ni lo va a tener mientras ustedes estén en Gobierno porque esa peleíta entre dos tipos le cuesta plata a los bolivianos, le cuesta hambre a la gente que vive al día, le cuesta seguridad.

Me preguntaba la prensa, dice que han cerrado otras fábricas de droga en Bulo Bulo y que había enfrentamiento, oiga, aquí pusieron fábricas de droga todos los días, cuántos narcos agarran dice el Senador Rodrigo, cuántos narcos agarran, es que hay un pacto Presidente entre el Gobierno y el narco y no queremos ver eso, los sicariatos se incrementan, justicia no hay para la gente, la gente no tiene justicia y no solamente los que tienen detención preventiva Senador Paz, tienen idea cuánto le cuesta a una mujer denunciar violencia de género, cuántos revictimizan a esa mujer todos los días, cuánto tarda en actuar la Policía, cuánto tarda en actuar el Juzgado, pero para perseguir a la Oposición, ese ratito, al segundo nos mandan jueces, sabe cuánto le ha cobrado la jueza de Tarija a la Diputada Luciana Campero porque la Gerente de ENABOL (Empresa Naviera Boliviana) en Tarija le ha acusado por difamación, catorce mil bolivianos, ¡Catorce mil bolivianos! se ha hecho pagar por difamación y calumnia, por presentar un memorial diciendo

que no la pueden procesar porque es Diputada, jamás en la historia de este país ha pasado eso, lo que te hacen pagar los jueces son un salario mínimo, máximo, pero a la Diputada Campero por ser de la Oposición catorce mil bolivianos, por denunciar que hacen pegar a Carlos Mesa en el aeropuerto de Tarija con funcionarios de ENABOL. Esa es la justicia que hay en este país, la gente de a pie no tiene justicia.

Tiene idea de cuántos avasallamientos hay en Cochabamba, el 25% de los avasallamientos de este país están en nuestro Departamento Presidente y aquí lamentablemente tenemos senadores que siguen fomentando alcaldes delincuentes como el de Arbieta para meterle luz, para meterle alcantarillado, ahí donde están loteando, senadores colegas suyos hablando con el Alcalde de Arbieta, ese delincuente loteador y ahí ustedes fomentan esas cosas, no está bien, no está bien, sabe por qué Presidente este proyecto que han hecho -como le ha dicho el Senador Paz- se ha muerto ya fue, ya está, la gente quiere justicia y sabe cuál es la trampa de este Proyecto de Ley, las comisiones Presidente, ahí no pensaron, el Diputado Jáuregui va a bloquear en Comisión, acuérdesese de mí, Jáuregui va a bloquear en Comisión de Constitución, esperemos que no sea así y esperemos que la gente que ustedes han traído hoy día, que se merecen por supuesto todo el respeto del mundo, estén atentos al trabajo de esa Comisión, cuando el Senador Miguel Rojas convoque mañana o pasado para que ese delincuente de Jáuregui no bloquee, porque esos procesos, esos audios que se han filtrado no se dan así nomás, eso desaparece cuando pactas con jueces corruptos, eso desaparece cuando pactas con jueces corruptos y él hace esas cosas.

Esperemos que la gente esté atenta a lo que pase en Comisión y esperemos Presidente que se nos cumplan esos acuerdos, porque Cámara de Diputados tiene que aprobar la 073, la 075, no a cambio de créditos porque eso es un chantaje muy grosero por la necesidad que tiene la gente de sacar estos delincuentes de aquí, por la necesidad de que tiene la gente decirles esos autoprorrogados ustedes no se quedan más para borrar el antecedente nefasto que marcó Evo Morales en este país, de que uno puede hacer lo que le da la gana porque tiene poder en este país, eso es lo que hay que eliminar Presidente, nuestra obligación porque Usted y yo somos jóvenes, tenemos 35 años o menos de 35 años, es cambiar la realidad de este país, devolverle la institucionalidad a la Patria, trabajar de verdad por la gente, ya no por los Partidos, insisto la Izquierda y la Derecha aquí nada tienen que ver, todo tiene que ver con el compromiso de construir un país diferente, un país con justicia, un país con economía y sabe Presidente, ese país con economía estable está lejos de ser una realidad, lo que le han hecho a este país no tiene nombre, no tiene nombre, y nos va a tocar a nosotros reparar ese daño, y lo vamos a hacer con compromiso, con convicción, con transparencia, porque ese es el Estado que merecemos. Gracias. Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, hermano Presidente. Primeramente, saludar a nuestras organizaciones sociales, bienvenidos, esta es su casa, un aplauso por favor, felicitarles siempre por su lucha.

Hermano Presidente, voy a saludar por intermedio a nuestras senadoras y senadores, aquí todos hemos hablado bonito, lindo, hemos echado la culpa, hemos echado la culpa hasta nuestras organizaciones por bloquear sin darnos cuenta que gracias a nuestras organizaciones estamos aquí y es un privilegio ser autoridad, pero ser autoridad es velar lo bueno, no velar sus bolsillos o cargos para su familia, para sus hermanos, para sus mujeres como lo he dicho y no tengo miedo voy a seguir denunciando porque esta gente ha luchado para que se apruebe la Constitución; la Constitución Política del Estado nos ha traído muertos y así quieren pisotearla, de qué estamos hablando, el Presidente, que le hemos bloqueado, si el Presidente tenía la voluntad para hacerlo al día siguiente debería pedir a esos magistrados corruptos, autoprorrogados que se vayan, pero no le da la gana y saben por qué, porque quiere volver a la reelección, eso quiere, porque no está pensando en el pueblo, le han metido como a la Jeanine a su cabeza que él solito por ser Arce está ahí. Él está por el MAS y por cada uno de nosotros que hemos salido a las calles y gracias a eso estamos aquí y nadie me va a dejar mentir, aquí es testigo la Senadora Salame Fajar y el Senador Rojas.

Era un año, estaban celebrando comadres un día como ese, después de hacer tanto lío, nos citan y sabe también el Senador Luis Flores quién es el culpable, sabe y aquí basta de callarme el pueblo tiene que



saber, ese día revisamos artículo por artículo, no fue mi persona, porque ya la Ley estaba hecha y cuando le pregunté al Senador Flores me dijo que lo había hecho el Ministro y cuando le pregunté al Ministro dijo que lo había hecho el Senador Flores, así de claro, y revisamos artículo por artículo y ahí vimos cuáles eran constitucionales y cuáles no eran constitucionales y qué decía el Ministro, pero la anterior y estos mismos, estaban por esos mismos artículos, hay que meterlo nomás. Pese a que mi persona -y grábenme se lo voy a decir en su cara al Presidente y espero que me esté viendo- porque fue así y ahí había un debate, si era un reglamento o una ley, yo le decía tendría que ser con una ley y él decía no un reglamento, por qué, porque el Ministro le decía y llegamos a una votación y ganó el reglamento, no me van a dejar mentir, por qué estamos mintiendo, por qué estamos culpando aquí.

¿No? aquí son culpables el Ministro, por qué, porque tienen sociedad con el Vicepresidente Choquehuanca, le hicieron crecer pues al Lucho que, si los auto prorrogaban a esos le iban a inhabilitar a Evo, nos iban a quitar al Parlamento lo que nos quitaron, el derecho a poder fiscalizar a los ministros, ¿o no lo hicieron?, cuando el Diputado Jáuregui era el primero que se oponía, sabe la Senadora Salame, él era el que buscaba, peros y más peros, y estamos viniendo a culpar a nuestras organizaciones que estamos bloqueando, ¡Sinvergüenzura me daría! toda mi vida voy a agradecer a estas organizaciones, saben por qué, porque nunca en mi vida me hubiera imaginado estar de Senadora, gracias Hermanos, gracias. Y saben qué, hay sinvergüenzas aquí y si no hubiera sido nuestro Senador Andrónico Rodríguez y también eso hay que rescatar, joven, él tomó la iniciativa para llamar a una Mesa de Diálogo, ¿o no fue así?, fue pues, convocó a las tres Fuerzas Políticas, aquí tengo se los voy a pasar a las organizaciones todo lo que le contaba al Presidente Lucho, lo que estaba pasando con las elecciones y nunca me respondía, y me decía que lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos; lo mismo el Choquehuanca, lo mismo el Diputado Jáuregui, qué me dijo, cualquier cosa hay que consultar con el Diputado Jáuregui, yo le dije, yo no soy muñeco ni soy payaso de nadie para estar consultando a nadie, al único que yo tengo que consultar es al soberano que es el pueblo y las organizaciones.

Así fue, es la historia y hemos transcurrido un año entero buscándolo, pero se pueden reír a mí no me interesa que se rían las sinvergüenzas, que simplemente han buscado sacar a su familia de la cárcel por delitos, en su debido momento lo vamos a hacer, poner a su familia de fiscales, de jueces, de vocales. hermano Presidente del Senado, no vamos a permitir -y organizaciones sociales-, no vamos a permitir que estas autoridades autoprorrogados y delinquentes se sigan quedando, queriendo seguir metiendo amparos, no lo vamos a permitir, primero mi cadáver, así lo digo -y lo vuelvo a repetir- eso es lo que quieren hacer. Hemos tenido la otra vez, nos han dejado participar y gracias a las organizaciones he entrado el primer día como delegada, me han visto ahí, hemos trabajado sin cuartos intermedios, nada, hemos consensuado, al día siguiente vamos no me dejan entrar, claro, porque Patricia Arce no hace calla, y no lo va hacer ante nadie, porque siempre la verdad ante todo eso aprendimos, y ese día también hemos tenido que aguantar allá nuestros hermanos, dos días y noches más para qué, para que pueda salir un Acuerdo, y en el Acuerdo qué dice, que se apruebe el 144 y en el segundo qué dice, que también se apruebe el Proyecto de Ley, el 073 y el 075, ¿o no dice eso?, y hoy día a primera hora el Diputado Jerges Mercado sale diciendo, "no, no están de acuerdo", y los autoprorrogados qué se manifiestan ahorita, vamos a meter un Amparo y con eso nos vamos a quedar.

Olvídense señores delinquentes, lo digo, acuérdense pobre de aquellos jueces y vocales que les han sacado la plata de sus bolsillos para enriquecerse ellos y nombrarlos ilegalmente, porque esos no son legales, porque ellos ya no deberían nombrar vocales ni jueces, esos tienen que irse y hay que revisar es una tarea de todos y cada uno de nosotros, y ver quiénes han entrado si realmente han entrado los que realmente merecían o quiénes han entrado, porque no podemos permitir eso y la Prensa sabe de mi constante peregrinar buscando justicia, que haga una selección de aquí, me dicen que no he puesto los artículos que correspondían, es una bajeza, el mismo Presidente Lucho dice la culpable Patricia Arce, el mismo Lima, Patricia Arce, el Jerges lo propio, el Jáuregui lo mismo, me echan la culpa porque dice que yo le había llamado, le había filmado acosando a niñas, y eso también no podemos callarnos.

Cómo hemos juzgado a una persona mayor aquí a un Senador y ahora pido a la Senadora Andrea Barrientos le pido, esa vez hemos sido críticos al Senador Hilarión Padilla, le hemos juzgado, ha fallecido y ha estado



en la cárcel y qué decimos ahora, esa persona que ahora nuevamente es Presidente de la Comisión de Constitución, estoy hablando del Diputado Jáuregui, que está acosado, o sea, que tiene un proceso por violación con menores de edad, está nuevamente de Presidente de la Comisión de Constitución, y dónde están los senadores que antes reclamaban y hostigaban al Senador Hilarión Padilla Mamani, no estoy hablando del Hilarión Mamani de aquí, estoy hablando del que ha fallecido.

Así hermanos, así anda, así somos cuando nos afectan o nos dan pegas por abajo, saben qué me han hecho decir, ¡Qué quieres no jodas más!, saben qué quiero, ¡Que se vayan! ¡Que entren los mejores! y así vamos a tener una justicia, pero una justicia que no se venda a ningún partido político, porque nosotros hemos sufrido, mi persona y muchos de nosotros hemos sufrido en carne propia, nuestros hijos, saben qué, menores de edad y eso no lo podemos permitir hermanos, y si no hubiera sido la movilización de nuestros hermanos, creen que se hubiera llamado a elecciones, no, no nos engañemos y les voy a pedir a mis organizaciones sociales siempre estar en vigilia, para que aquí, lo que se haga, y contrólenos a nosotros también, qué estamos haciendo, en cada organización para saber que sin sus asambleístas que pertenecen a ustedes están cumpliendo o no.

Y eso es lo que voy a decir hermano Presidente, nuevamente yo le agradezco y le felicito, ese trabajo lo tenían que hacer Choquehuanca y Lucho y lo ha hecho Usted y sí voy a felicitar, sé que es nuestro trabajo, pero siendo nuestro trabajo nadie se dignó hacerlo. Gracias hermano Presidente Andrónico por convocar y lograr este gran triunfo, no para Patricia Arce, no para los senadores, sino para el pueblo boliviano. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidente, creo que es un momento que amerita que hagamos realmente un esfuerzo muy grande por la enorme responsabilidad que tenemos con el país, por el momento decisivo, por el momento crítico, por la profunda situación de crisis que enfrenta nuestro país, creo que hay pocos momentos en la historia que están realmente en esta equivalente a este momento que estamos pasando. Lógicamente que todavía no estamos viendo el resultado que va a tener todo lo que estamos generando y viviendo y la Asamblea Legislativa, el Órgano Legislativo tiene un rol que no puede soslayar, tiene un rol importantísimo y un rol que está siendo de alguna manera escamoteado, negado, bloqueado y es algo que no debemos permitir; lo que ha pasado en torno a las elecciones judiciales es algo inadmisibles porque está absolutamente en contra del mandato de la Constitución Política del Estado, está absolutamente al margen de la Constitución, de las leyes y además del hecho de poder tener por un clima de paz, un clima de equilibrio dentro de nuestra sociedad y es algo que se debe enmendar y sobre lo cual tenemos que hacer un profundo mea culpa porque esta crisis es una crisis que ha sido provocada, no es algo que ha ocurrido porque hubo un percance, porque se suscitó alguna situación insoslayable, fue provocada expreso adrede por una situación de conveniencia política y eso lo tenemos que decir y afirmar porque la verdad siempre nos va a ser libre.

Lo único que nos queda en los momentos decisivos es el apego a la verdad, esto no tenía por qué ocurrir, el Proyecto de Ley de la Ley Transitoria que hoy día vamos a tratar para las elecciones judiciales, la 144 había sido aprobado en Senadores, había sido aprobado con todo el esfuerzo de la Cámara de Senadores y yo en eso realmente sigo dando un voto por uestra Cámara para que sigamos en ese ejercicio democrática y en la cordura porque estamos de alguna manera manteniendo un equilibrio muy difícil, -y eso hay que decirlo- muy difícil en este momento para el país y al haber sido aprobado le estábamos dando una señal al país de decir este es el camino que hay que seguir, no permitamos hacer situaciones que nos lleven a una situación de estancamiento y de crisis social y política. Sin embargo, qué pasó con una serie de manipulaciones, porque ahora hasta la Prensa, los diarios, analistas políticos, al conocer en realidad, las observaciones de inconstitucionalidad que ha hecho supuestamente el Tribunal Constitucional de los autoprorrogados se dan cuenta porque el pueblo no es tonto, se dan cuenta, hay un análisis amplio en este momento que eran simplemente manipulaciones que se envió este Proyecto de Ley supuestamente a consulta por generar una dilación, una dilación que solamente tenía un cometido político.

En ningún sentido era justificable porque este Proyecto de Ley podía haber sido corregido perfectamente en la Cámara de Diputados, el enviarlo a consulta fue una maniobra manipuladora a la que se prestaron los



tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional, en especial, dándonos algunos artículos como inconstitucionales por simples plazos de procesos, dilaciones, situaciones que en realidad para todo lo que se ha ocasionado en el país resultan una burla y situaciones ridículas hacerse la burla del pueblo boliviano. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos colegir de esta situación? primero, sí tenemos que aprobar el Proyecto de Ley Transitoria N° 144 porque le tenemos que dar una certeza a nuestro país, es nuestra obligación, el Órgano Legislativo tiene que ir ganando su batalla paso a paso, las batallas no se ganan todas juntas y este es el primer paso y por lo tanto, después vendrán las próximas batallas y sí las vamos a librar porque nos corresponde en honor, en dignidad, en responsabilidad del Curul que nos han dado, de la representación que nos ha dado el pueblo boliviano, a los que no tenemos que dejar sin voz y no tenemos que dejar librados a la injusticia o al ejercicio incorrecto de la justicia.

Y luego claro, vamos a pelear por la 075 y 073 porque sí corresponde, la autoprórroga es un resultado de haber dilatado, de haberme maniobrado la elección judicial, la maniobra de la elección judicial ha dado por resultado un Tribunal Constitucional que se crea omnisciente ni el Parnaso tenía tanta capacidad para cambiar la Constitución Política del Estado, para dictar Auto que interpretan y reinterpretan, que generan un cogobierno, un cogobierno con el Presidente Arce Catacora, que es un cogobierno ilegítimo, porque la justicia no puede estar colegida con el Poder Ejecutivo en ninguna circunstancia, porque eso genera graves daños a nuestro pueblo, cuándo se ha visto, los dictadores han gobernado ellos solos por último, pero cuándo se ha visto un Tribunal Constitucional sirva para generar injusticias, para actuar el nombre de la Ley y para actuar en nombre del Estado, esto no lo podemos permitir, ese es mi planteamiento, quisiera que el Senado siga manteniendo el espíritu de la reflexión y de la cordura porque este momento es el momento en que no solamente se tiene que hacer política partidaria, se tiene que hacer una política en beneficio de nuestro país, aquí es el momento en que se conoce la madera de la que estamos hechos, las personas que hemos sido designadas para representar este Poder del Estado tan importante como es el Órgano Legislativo.

Yo me siento orgullosa de ser Legisladora, me siento orgullosa de haber venido a este Senado por segunda vez a buscar caminos para nuestro país, pero me sentiría un insecto, me sentiría una persona totalmente incorrecta si no hago lo que en justicia corresponde. Por lo tanto, lo que hay que escuchar es la voz de la conciencia del pueblo de la verdad, eso es lo que debemos seguir y estoy aquí para seguir ese mandato, el mandato de rectificar lo que está mal y buscar un camino para el futuro. Bolivia se merece otro camino, Bolivia se merece gente que piensa en el país, gente que piense en la gente, no gente que piensa en sí misma y en su propio beneficio y para eso estamos, y por lo tanto esta lucha continua. Este es un primer paso, hay que darlo, pero continuamos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias. Primero saludar a todas las senadoras, senadores y al Directorio en pleno, también a nuestros hermanos de las organizaciones sociales que están presentes aquí, las diferentes organizaciones, los hermanos interculturales, los hermanos de la ÚNICA, nuestras hermanas Bartolinas y otros que están presentes aquí. La verdad nosotros estamos agradecidos que estén presentes ustedes aquí, es bueno que lo vean, para justificar las verdades también. Dicho esto, hermanos hemos escuchado el debate, o algunos maltratos entre ellas, yo pido reflexión hermanos, no nos hagamos la maldad entre nosotros, creo que no es correcto eso ¿no? creo que ya pasó, yo sé que este Proyecto de Ley ya estaba aprobado el año pasado, no este año, haya continuado eso, hayamos librado, no hubiera habido bloqueos, nada, ¿no?

Entonces, como hay personas ya lo han indicado, algún día la justicia quienes perjudican, lo que nos queda a nosotros después del trabajo hecho ya aprobar hermanos, llevar adelante este Proyecto de Ley N° 144, mi sugerencia, basta de tanto debate, creo que amerita que tenemos que aprobar rápidamente, no hagamos cansar a nuestros hermanos que están presentes aquí, seguramente están con sed, con hambre, también ya pasó el mediodía, pues ¿no?, entonces, hay que dar Tiempo y Materia para poder aprobar este Proyecto de Ley que es necesario para poder salir de este problema de bloqueo de caminos de nuestros hermanos, son nuestros hermanos -por si acaso- no podemos hacerles a un lado, porque ellos han visto lo



que estaba pasando, por eso se levantaron los hermanos, hay que respetarlos, hay que agradecerles también, ese valentía que tienen ellos.

Mi persona, como Santa Cruz, me preocupa mucho, por estos bloqueos Santa Cruz pierde cualquier cantidad de recursos, por si acaso, ya que todos los días sale de Santa Cruz la producción de diferentes formas, entonces llega a las fronteras a que salga afuera, entonces tanto bien a otros departamentos del país, tanto daño que está pasando, que está perjudicando a nuestro Departamento y hoy lo poco de nuestra producción las primeras siembras y con los bloqueos qué vamos a hacer, preocupante la situación, en las últimas siembras ya están en (no audible) no hay mucho combustible, están sufriendo nuestros hermanos productores que siembran, que trabajan todos los días en el sol, en la lluvia. Todos tenemos que pensar eso, si no hay producción no hay vida en nuestro país, reflexionemos hermanos, si alguien piensa lo contrario cambie de idea, pónganse al lado de nuestros hermanos productores de diferentes departamentos, tiene que haber movimiento de recursos cuando hay producción, sino hay producción no hay movimientos de recursos, no hay ni para el transportista, ni para nadie.

hay que pensar eso, dicho esto hermanos avancemos, hermano Presidente, hay que empezar de una vez aprobar en grande después en detalle así demostrar al pueblo boliviano que nosotros hemos venido a cumplir y hacer cumplir, creo que nos falta cumplir (no audible) una fuerza seguramente nos uniremos todos, hay que unirse todos, porque todos hemos tomado juramento, no hemos tomado de un lugar diferente otros de otro lado diferente, hemos tomado un juramento todos juntos, y así mismo hay que continuar trabajando, cumplir, demostrar lo poco que tenemos dos años más, sino hacemos el trabajo por la unidad, creo que vamos a quedar mal, esa representación que hoy tenemos seguramente no es como mucho antes, hay una representación desde una Comunidad, desde un Municipio lejano, estamos aquí sentados.

Entonces, nosotros conocemos nuestra situación, nuestra vivencia, ustedes saben muy bien todo hemos ganado, desde antes siempre hemos ganado con los movimientos, el año 2000, 2001, 2003, si pudiéramos sumar desde antes, siempre con el bloqueo hemos logrado también, claro para eso nosotros como senadores, como legisladores necesitamos una Fuerza Social también, de repente por nada más hemos avanzado en el pasado, hoy como estamos con nuestros hermanos, en la vista de nuestros hermanos hay que avanzar, hay que agilizar, posterior ya llegarán también las que se menciona la 075, la 073, tenemos que aprobar rápidamente, tenemos que acompañarnos, sino acompañamos dónde va a quedar también ¿No es cierto?, entonces si todo esto se aprueba, todo se da, estaremos muy tranquilos muy felices, el Presidente estará tranquilo también. Nada más que decirles, gracias, aprobemos en grande y en detalle liberémoslo de una vez, pasémosle donde corresponde inmediatamente para que sea librado. Gracias Presidente, a mis hermanos, a todos los militantes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias Presidente, un saludo a todos los presentes.

Todo esto sucede cuando Usted institucionaliza la violación a la Constitución Política del Estado y dentro de la pelea interna del Movimiento Al Socialismo se achacan quién viola más la Constitución Política del Estado, ya no es la Oposición la que manifiesta sino son ustedes que han violado la Constitución Política del Estado y hoy no está diferente, no ha sido diferente con los autoprorrogados. Presidente, el acuerdo que ustedes han firmado -me atrevo a decir- que está a punto de romperse porque esta aprobación y esta Sesión debería estar en concordancia con la convocatoria de Diputados para sesionar y tratar el Proyecto de Ley N° 073 y 075. Segundo aspecto y respondiéndole a la Senadora Andrea Barrientos que ya tiene una preocupación, Senadora Barrientos, la Comisión de Constitución ya tiene el informe, el 073 y 075, un informe negativo y ustedes también saben colegas, los que participaron en la Mesa Multipartidaria Bi-Camaral, mucho nombres ¿no?

Ustedes saben que el Diputado Jáuregui les dijo en su cara que, no iba a inducir a sus colegas parlamentarios a que comentan un delito y aprueben el 073 y 075, ustedes saben la posición, y también



ustedes saben que Jáuregui dijo que, podrá aprobarse en Diputados porque es por simple mayoría, pero que ellos lo van a parar cuando toque la promulgación, porque hay una medida cautelar de esos autoprorrogados, no sé por qué cambió la estrategia, el primer tiempo era que los autoprorrogados se vayan y el segundo tiempo era tratar el Proyecto de Ley N° 144, siento, pero independiente de eso hay que avanzar, seguramente se llegará a una votación, pero Presidente, yo creo que no se debería llegar a una votación en grande mientras no salga la convocatoria de la Cámara de Diputados, porque tengo entendido que lo han despachado hasta para después de Carnaval.

El otro tema fundamental estructural y de fondo que nos toca a todos, sean masistas, Comunidad Ciudadana, CREEMOS, es recuperar la institucionalidad de este Senado, no es poco lo que está pasando, tenemos una Declaración Constitucional que nos dice: ustedes no pueden suspender los plazos porque son un Órgano constituido, pero yo Órgano constituido como Tribunal Constitucional sí me puedo volver Órgano Constituyente, puedo modificar y puedo auto prorrogarme, y hay algo importante que lo dijo Jorge Richter, siempre Jorge Richter, sincero a veces, dice la justicia está podrida siempre se somete al Gobierno de turno, pero también dijo: la prórroga excepcionales están para encontrar salida institucionales, pero no violando la Constitución Señor Richter, no violando la Constitución. Segundo aspecto, no han quedado tranquilos estos autoprorrogados y han hecho una Queja de Incumplimiento de este Senado en relación a la Declaración Constitucional, pero aquí también quiero hacer notar que, ya no solamente nos sugiere, nos ordena, señores Senado ustedes traten este artículo, este artículo y en los otros se tienen que abstener, no pueden tratarlo, y han ido más allá todavía, todos los Órganos, no hay Órganos del Estado, es uno encima del otro, todos estamos en el mismo nivel y en ese sentido, saben qué ha hecho este Tribunal queridos colegas, este Tribunal en su Queja de Incumplimiento ha dicho "Petitorio".

¿Qué dice el Petitorio? dice, lo pide el Tribunal Supremo de Justicia ante el Tribunal Constitucional, los dos autoprorrogados, dice: "se acreditan ante el Tribunal Constitucional Plurinacional que en cumplimiento de la Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 diciembre se procedió al archivo definitivo del Proyecto de Ley N° 073 y 075". Oiga, el Tribunal nos va a decir ¿qué aprobamos o cuándo lo suspendemos?, ¿sin cumplir el procedimiento Legislativo?, ¿ustedes creen que está normal?, sea del ala que sea, sea de dónde venga, ¿vamos a ser cómplices de la destrucción de la Cámara de Senadores?, será que el servilismo político va a estar encima de las necesidades de ese pueblo que ustedes siempre se llenan la boca, por favor, seamos responsables de esa responsabilidad que nos dio el soberano de estar aquí, no para Legislar para un partido político, sino para todos.

Por eso yo les decía que esto es grave, se está perdiendo la institucionalidad y les pregunto, los autoprorrogados ¿están constitucionalmente autoprorrogados? la misma respuesta me lo dieron Jerges Mercado, Jáuregui y compañía, pero ya están, echémosle con la Ley ya se van a ir; señores senadores, y senadoras, sigo pensando que van a obstaculizar de muchas maneras para que no existan elecciones judiciales, aunque se apruebe este Proyecto de Ley, el camino va a estar, pero le van a buscar una serie de obstáculos para que esto no suceda. Es así Presidente, esto es un tema bastante delicado, Usted es Presidente de este Senado, somos 36 senadores que somos los responsables de hacer respetar la institucionalidad de esta Cámara y aquí olvidémonos de que, si uno es más o es menos, unos traen barras para que lo aplaudan, hoy mi barra está ausente, pero seguramente la próxima estará presente.

Porque todos se achacan, pero hay algo real, han hablado tanto de Luis Fernando Camacho -y se los vuelvo a repetir- por Luis Fernando Camacho muchos son senadores, porque muchos no estaban en la lista del 2019 y gracias al ingresar a un movimiento cívico hoy son senadores, ante esa oportunidad seamos responsables no seamos serviles a un partido, a un color político, sino gobernemos, legislemos para los once millones de habitantes. Así que Presidente, creo que Usted debería exigir para concluir que el Presidente de la Cámara de Diputados ya debería estar convocando por la hora que sesionaron para el día de mañana a una Sesión para tratar estos proyectos de ley. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.ª Flores Velásquez: Gracias, hermano Presidente. Quiero saludar a todos nuestros compañeros del



Movimiento Al Socialismo y organizaciones sociales que están presentes. Presidente creo que nuestro MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos), no está en contra de la Ley, tampoco está en contra de una elección judicial, ustedes también compañeros tienen que entender los que están presentes, han venido, han estado tal vez en las carreteras tienen que entender que los magistrados que están hoy son los magistrados que puso nuestro hermano Evo Morales en su Gestión, no nos olvidemos de eso, yo me acuerdo allá en Santa Cruz cuando estaba el Ministro Romero por sus oficinas pasaban todos los candidatos, y yo en ese entonces compañeros era dirigente del Plan 3000, apoyé a muchos por una línea, yo soy sincera, no tengo porque yo ocultar, pero hay algo que me tiene un poquito mal, lo que decía aquí el Senador de Pando el artículo 24, el tema de la militancia es un poco preocupante.

Es como que yo mañana salgo Senadora y renuncio a mi partido y voy a poder ser candidata a Magistrada, es un poquito no estaría bien, pienso yo porque las anteriores autoridades se han mantenido ocho años de antigüedad, si tengo entendido para el tema de la militancia, que no tienen que tener militancia, y bueno decirles también y recordarle a nuestros compañeros senadores del Movimiento Al Socialismo, quién lo puso a nuestro hermano Luis Arce Catacora y creo que los compañeros que están allá arriba son testigos de que ha sido nuestro hermano Evo Morales desde Argentina. Cuando nosotros el Plan 3000, las organizaciones sociales vivas de todas las organizaciones a nivel Bolivia habíamos pedido que sea nuestro Hermano David Choquehuanca y el Hermano Andrónico Rodríguez como Vicepresidente.

Lo único que estamos haciendo hermanos nosotros es hacer respetar nuestro Gobierno, es hacer respetar lo que en su momento hubo el dedazo que nos hizo mucho daño al Movimiento Al Socialismo y alguien lo dijo, si no hubiera habido el Golpe de Estado, tal vez ni yo hubiera estado sentada aquí, y esa es una realidad, le han tapado tanto los ojos a nuestro hermano Evo Morales en ese entonces compañeros, los exministros como Carlos Romero, Quintana y otros, eso es lo que han hecho, han tapado sus ojos, donde la gente, nuestras mismas organizaciones sociales estaban de candidatos en cuarto lugar, ni siquiera estaban en la franja de seguridad. Yo agradezco a todas las organizaciones sociales por haberme brindado y estar sentada aquí, si hoy estoy sentada aquí es porque ellos me han elegido allá en Santa Cruz, pero también hermanos pongámonos la mano al pecho entre todos, ya basta de bloqueos, es necesario aprobar esta idea, lo vamos a aprobar, nadie está en contra de las Elecciones Judiciales, pero tampoco satanicemos al Gobierno de que no quiere probar, eso es mentira mis hermanos nosotros queremos aprobar, queremos unas Elecciones Judiciales, queremos sacar a todos los magistrados que en su momento puso Evo Morales, eso es una realidad, eso hay que decirlo y no tenemos por qué callarnos.

Acaso nosotros les hemos puesto a ellos, espero también compañeros, que cuando haya la elección del Fiscal General también se lo saque, ya estamos entrando creo al tema del Fiscal General, también pongamos nuestros buenos oficios y pienso también que ha habido una prórroga en las elecciones Nacionales cuando hubo el Golpe de Estado la Jeanine se ha autoprorrogado junto con sus diputados y senadores mediante un año y medio, por qué el Fiscal no hace actos, por qué no empieza a meter presos a todos los diputados y senadores por qué no hace eso también, se han prorrogado. Si nosotros hermanos nos ponemos a pensar las cosas no es como uno dice. ¿no es verdad?, entonces yo les vuelvo a recordar a todos nuestros compañeros del Movimiento Al Socialismo nosotros estamos obedeciendo a las organizaciones sociales de hacer respetar a nuestro Hermano Lucho, por lo tanto, el Hermano Lucho y David son nuestro Presidente y nuestro Vicepresidente y, por lo tanto, ellos están de acuerdo con las elecciones, y quién nos lo impuso fue Evo Morales, cómo llegó, al dedazo desde Argentina, eso hay que decir, esa es la realidad.

Hoy las senadoras, los senadores, las diputadas y los diputados que están sentados aquí no han sido al dedo, ustedes los han elegido, las organizaciones sociales y por eso estamos nosotros aquí y queremos unas elecciones Judiciales queremos que el pueblo lo elija. Eso sería compañeros y nada más y bienvenidos hermanos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, buenas tardes a todos los presentes, a las organizaciones sociales, Presidente,



creo que hay algunos que quieren dilatar, se quiere dilatar este Proyecto de Ley, esto no es recién, en esta Plenaria esto ya fue, el año pasado hemos aprobado por más de dos tercios, en esta Plenaria, creo que hay muchas voces, pero también hay muchas posiciones más personales, el bien del pueblo boliviano está por encima de los intereses personales, por las posiciones personales y eso tenemos que dejar claro, por ende también vamos a defender este proyecto, pero también vamos a defender la preselección de los candidatos y candidatas para las elecciones judiciales porque el pueblo boliviano está mirando, nos está mirando quiénes están trabajando, quienes se están oponiendo. Creo que el pueblo es sabio, no hace falta que levantemos nombres, pero sin embargo muchos con su postura personal y que algunos cambiaron de postura hoy quieren atribuir que aquellos que obstaculizaron y pusieron algunas barreras para que no avance este proceso hoy quieren echarse las flores.

Por eso Presidente, yo no quiero que se siga dilatando, no quiero que se siga debatiendo más, porque esto ya ha sido debatido en este Pleno, en las diferentes instancias, por eso voy a pedir Suficiente Discusión y que vayamos a la aprobación. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Bueno hay una solicitud de Moción de Suficiente Discusión, tenemos todavía una lista larga, yo quisiera de repente entrar a poner a consideración, si están de acuerdo con la Suficiente Discusión, de lo contrario, continuamos terminando la lista larga que todavía tenemos pendiente.

Para dar curso a la solicitud, de Moción de Suficiente Discusión solicitado por el Senador Rejas, las senadoras o senadores que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Suficiente Discusión. Por lo tanto, vamos a entrar a votación colegas, senadoras y senadores. Cabe aclarar colegas senadoras y senadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 163 VI de la Constitución Política del Estado, de aceptarse las modificaciones de la Ley será sancionada, de no aceptarse será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley con las Modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Y, por lo tanto, habiéndose aceptado las Modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente. Por intermedio de Usted, saludar a todos los colegas senadores, a nuestros dirigentes de las diferentes organizaciones, al hermano Pedro Llanque, Secretario General de la CSUTCB, al hermano Enrique Mamani, Ejecutivo Nacional de Interculturales, al hermano Ramiro Jorge Cucho, ex Ejecutivo de CONAMAQ, a la hermana Liz Concampos, Secretaria de la Organización Bartolina Sisa y otros compañeros y dirigentes de las organizaciones.

Antes de pedir la Reconsideración hermano Presidente, yo quiero hacer una pequeña reflexión, entendiendo de que el logro de la aprobación de esta, primero una Mesa Bi-Cameral, segundo la aprobación de la Ley de Elecciones Judiciales en Diputados que desde agosto no lo estaban tratando, es mentira que Diputados

ha corregido algo, a mí me apena escuchar a colegas senadores que no tienen ni idea, las senadoras a fin de defender al Gobierno de lo que hablan, Diputados no ha modificado absolutamente nada, lo que se ha hecho es de acuerdo a la Mesa Bi-Camaral donde se han sentado las fuerzas políticas, ahí es donde se ha corregido y se ha subsanado el Proyecto de Ley, no en la Cámara de Diputados como quieren hacer creer, que por eso desde agosto han estado reteniendo este Proyecto de Ley, eso es falso hermano Presidente.

Saludamos también la convocatoria que Usted ha realizado al diálogo como primera instancia y si no hubieran sido las protestas, así muchos estén en contra y han manifestado sino hubieran sido los bloqueos, jamás el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional hubiera cumplido con la función que el pueblo le ha mandado, no hubiera habido esa reunión y en Diputados no hubieran aprobado esa Ley anoche, hoy en día están organizando festejo, dicen en la Casa Grande del Pueblo, la hipocresía más grande, y hay que darle un premio Nobel al Presidente Luis Arce por su hipocresía, porque ahora dice que, van a hacer con bombos y platillos, con festejo van a promulgar esta Ley de la cual ellos nunca han querido que haya Elecciones Judiciales.

Esa es la hipocresía de nuestro Gobierno nacional que ahora se va realmente a tomar réditos como que ellos han sido los que han trabajado esta Ley, cuando ellos están a favor del prorrogismo, así lo ha dicho el Ministro de Justicia reiteradas veces y además lamentamos que algunas senadoras a favor del prorrogismo pisoteando la Constitución Política del Estado, nada más por defender sus intereses personales que tienen dentro del Gobierno Nacional. Hermano Presidente esta lucha, sin lucha no hay derechos y eso no ha sido solo de ahora ha sido de mucho tiempo, hoy se indignan por los bloqueos, por el Carnaval de Oruro hipócritamente, cuando ni siquiera han levantado la mano para poder Dispensar el Trámite en el Reglamento, así como está en las cámaras y en los videos que ya están circulando; hipócritamente hoy en día se indignan por el perjuicio que se hace en el país cuando no haber elecciones Judiciales también es un perjuicio a la democracia de nuestro país, por la que tanto hemos luchado las bolivianas y los bolivianos.

Con esas pequeñas palabras Presidente. Solicito la Reconsideración de la "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, no quiero dejar de hacer una recomendación a la Comisión de Constitución y tener en cuenta que, lo que establece el artículo 35 puede dar lugar a mucha discrecionalidad, por esa razón Presidente, es fundamental que la publicidad que se dé a esa evaluación que se les va a hacer que permanezca hasta el día de la elección, para qué, para que los ciudadanos puedan evaluar la clase de respuestas que han dado los postulantes, porque aquí como no existe una metodología es muy discrecional, entonces, si en la página va a permanecer hasta el día de las elecciones el examen que digamos he dado yo, indudablemente todos los ciudadanos van a tener opción a poder ver la clase de Abogado que es,



aunque le hubieran dado una buena calificación en la Asamblea este ciudadano sufrirá el castigo de no contar con el voto de los ciudadanos. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, quiero saludar a todas las organizaciones que nos visitan, CSUTCB, Bartolinas, CONAMAQ. Tengo algo que decirles al final específico compañeros, en primer lugar, Presidente, qué autoritario votar por Suficiente Discusión en una Ley tan importante, realmente es un abuso sobre todo de quienes han hablado de votar para que los demás no tengan el derecho de hablar en una Ley tan importante, eso me parece terrible y por eso estoy utilizando este tiempo para poder decir lo que yo tenía que decir porque tengo el derecho y el deber de decir ciertas cosas Presidente.

Pasando al segundo punto, quisiera hablarle a la gente en Bolivia, las organizaciones son parte importante de la gente en Bolivia, Bolivia necesita reconciliarse Presidente y necesita para eso una democracia que funcione y como ya se ha sugerido aquí colegas previamente, la justicia es fundamental para que la democracia funcione, sin justicia no hay democracia, eso hay que tenerlo clarísimo y nosotros lo vemos todos los días, se ha dado ejemplos aquí, voy a hacer una crítica al Movimiento Al Socialismo que espero que la entiendan en el sentido de una boliviana que quiere que avancemos hacia un futuro mejor con la gente del Movimiento Al Socialismo. Yo quiero que la gente del Movimiento Al Socialismo haga autocrítica Presidente, porque como dijo una de mis colegas previamente, ojalá pues se tratara de una lucha por justicia porque si así hubiera sido Presidente, entonces se habría luchado cuando se violó el 21F, cuando un Referendo dijo: No señor Evo Morales Usted no puede volverse a presentar. No hubo bloqueos por la justicia en este país, cuando el Tribunal Constitucional que lamentablemente se eligió con unos dos tercios de votos, nulos y blancos tampoco hubo bloqueos para evitar cuando dijeron que era el derecho humano de Evo Morales de reelegirse.

Todos esos fueron momentos de pisoteo de la Constitución, por la cual sí la mayor parte de los bolivianos votó, entonces, Presidente son apenas dos ejemplos y ahora todos sabemos lo que vemos, como se está tratando de decir aquí no es un problema de que una facción del MAS tenga la razón, porque la verdad es que el MAS lamentablemente, y esto es lo que tiene que cambiar y por eso lo estoy diciendo en términos constructivos, tienen que cambiar su mentalidad con respecto a la instrumentalización de la justicia para el que esté en el Gobierno, ojalá ahora tenemos una nueva oportunidad, la tercera, de que se elijan magistrados y magistradas que sean independientes, no que sean amigos, de mis organizaciones porque vean dónde quedamos cuando hacemos eso, quedamos en un desastre para todo el país porque una persona que se vendió desde el principio y va a ser promesas, por ejemplo, yo voy a hacer todo por ustedes voten por mí, va a terminar haciendo lo que el poder le diga y a veces el poder somos nosotros y a veces no somos nosotros y cualquier país que prospera tiene jueces probos, tiene jueces justos, que no están dependiendo de quién esté en el poder, o quiénes le están dando plata, para que nuestro país crezca necesitamos una justicia que funcione bien.

Entonces, hagamos autocrítica porque aquí realmente hemos visto acusaciones y yo ahí voy a incidir en ese punto, el MAS no tiene buenos credenciales ninguna de las dos facciones para decir que realmente descienden la Constitución cuando hay que defenderla, defienden cuando les conviene y eso no es lo que debe ocurrir debemos defender la Constitución inclusive cuando no nos conviene, cuando no nos convenía que Evo Morales sea reelegido o repostulado, lo vamos a decir para dar un ejemplo, tampoco hubo problemas cuando se supo, -y con esto termino este este punto- cuando todos estos magistrados, compañeros, compañeras, gente que nos están escuchando; fueron elegidos con dos tercios de votos nulos y blancos -bueno eso me lleva otra cosa-. Segundo punto, la elección de jueces es una mala idea que está en la Constitución y que tenemos que cambiar, pero ahora tenemos que cumplir con la Constitución, lo único que podemos hacer es, hacer desesperados intentos, efectivos intentos para que la preselección Presidente, sea bien hecha y luego ver, ojalá todavía en estos dos años que nos queda, quién sabe, podamos hacer una reforma constitucional parcial si realmente nos interesa la justicia y si no vamos a poder, ni modo dejarlo para los que vienen.



Los juristas independientes no tuvieron las firmas necesarias ochocientas mil y más lograron necesitaban más, lo que fue un abuso pedirles tanto fue un abuso, pero ahí estábamos hablando de reforma a la Constitución, debemos recuperar eso que quede claro, que quede claro no vayamos a engañar a la gente para ofrecerle cosas que no hay. Comunidad Ciudadana y esto también lo quiero decir, además de relieves el rol de este Senado que yo también voy a defender, Comunidad Ciudadana, por ejemplo, ya el 6 de marzo del año pasado presentó una primera Ley de Garantías, porqué menciono esto Presidente, porque en esa Ley de Garantías, qué decía Comunidad Ciudadana, muchos de ustedes decían, ¡La Derecha! ¿no ve? ¡Los malvados de la Derecha!, esa Derecha que no es tal, pero bueno, Comunidad Ciudadana propuso justamente un proceso meritocrático, independiente, vinculante para que la Asamblea no pueda hacer sus negociaciones con jueces.

Eso propuso desde el 6 de marzo Comunidad Ciudadana, por supuesto que el MAS no lo aceptó, especialmente el Diputado Jáuregui, pero el Diputado Jáuregui es expresión de mucho más, no es Jáuregui solito nomás, sabemos, sino no tendría viabilidad. Entonces, después Comunidad Ciudadana no dejó de presentar cosas, el 31 de agosto presentamos y aprobamos aquí en este Senado la 144 que terminó siendo un puntal de lo que ahora se está haciendo y el 29 de noviembre hemos presentado en este Senado también la 075 que plantea que estos señores que están aquí cesen en sus funciones y la 073 que dice cómo se organizaría esto en esos meses que se espera y que no les digan, que no les digan a nadie, que es grave que se vayan los magistrados, no es grave, ha pasado antes, no es ideal, pero ha pasado antes y no ha sido grave, se puede hacer eso y por eso exigimos Presidente, exigimos, que estos señores se vayan como corresponde porque es una ofensa, es una burla, es una, -cómo le puedo decir- nos avergüenza como país que estos señores sigan sentados hoy día en estos lugares y por eso Presidente, y aquí va un tercer punto.

Yo hubiera querido que condicionemos nuestra aprobación de la 144 como sugirió el Senador, hasta que convoquen en Diputados con la 075 y la 073 en el Orden del Día de mañana, porque lo que estamos escuchando de Jerges Mercado Jefe de Bancada del MAS que se está queriendo abrir, se está queriendo desconocer esa parte del acuerdo, está pues en el acuerdo y aquí la Senadora también está empezando a desconocer, y si ustedes los ve a cualquiera de ellos en las entrevistas están desconociendo el acuerdo que incluye la 075, Presidente, perdón me tiene que dar unos minutos más porque me han quitado un derecho de manera indebida, discúlpeme le ruego yo trato de ser muy breve, no es justo Presidente, debimos haber sido mucho más cuidadosos aquí, obviamente íbamos a aprobar, pero era cuestión de condicionar y ahora vamos a quedar atentos a ver lo que ellos hagan.

Finalmente, no, tengo dos puntos más. No era necesario que haya bloqueos, o sea, cuando aquí se demoniza al bloqueo, pero no era necesario que haya bloqueo como se dijo, la Senadora Rek lo dijo, si ellos hubieran, cuando nosotros le mandamos en agosto la 144 si no hacían todas las payasadas que han hecho y lo han hecho para que haya autoprorrogados porque no fue casual, esto no había, no se necesitaban bloqueos, no hacía falta autoprorrogados, tanto sufrimiento de este país, así que realmente si hoy día se ponen a festejar es una vergüenza, pero bueno, en todo caso festejemos todos, pero muy atentos a lo que haga Diputados.

Presidente, un par de cosas más, quería decir nada más que yo quiero ya que está aquí el CONAMAQ, la CSUTCB, las Bartolinas, y hablando de Justicia, quiero decirles un último mensaje que lo he hecho antes, ustedes tienen que defender los intereses de los campesinos ¿verdad? y los intereses de los campesinos entre otros es que no les contaminen su agua ¿verdad? es que no les destruyan sus ríos ¿o no?, sus vertientes de agua, por qué la CSUTCB no está defendiendo a los campesinos de Tipuani, a los de Tacana dos, por qué no está definiendo al desastre que ha ocurrido en el Lago Popó, por qué no está defendiendo a la gente del Valle de Tucavaca, por qué no estamos defendiendo a la gente del Lago Titicaca, por qué no estamos defendiendo a la gente del Madidi, a la gente de Mapiiri, de San Buenaventura, de Ixiamas, de Tumopasa, -y puedo seguir- la Chiquitanía, el Chaco, en fin, todas estas personas están luchando contra una minería ilegal descontrolada, yo el otro día, porque vienen a mi oficina, les digo, por qué no los defienden la CSUTCB, o no es la defensora de los campesinos, si los ministerios no los están escuchando, por qué no los defienden la CSUTCB, alguien me dijo que, ustedes ya son agro mineros, ojo con eso, ojo



con eso, porque la minería como se está haciendo desastrosa y va a dejar sin campesinos este país porque no va a haber ni agua, ni pasturas, ni bofedales, ni nada para crecer los animales.

Así que Bartolinas y CONAMAQ, yo les exijo que defiendan estos intereses de los campesinos que finalmente son los intereses de todo el país, porque todos dependemos de que se produzcan alimentos y por qué les pido esto, -con esto cierro Presidente- porque no hay justicia. Presidente, a propósito de donde estamos no hay justicia, usted va y se queja contra la minería ilegal, quién le da bola en los jueces, peor terminan juzgados los que están denunciando minería ilegal, terminan encarcelados, eso he visto en Pauje Yuyo, en unión Pauje, en Apolo. Por eso es importante que haya justicia pues, para que no haya abuso y ahora los campesinos de muchos lugares son abusados por los mineros.

Con todo el respeto a ese importante sector, pero así no se puede hacer minería, no contra el agua de la gente, no contra el envenenamiento de la gente, no así y para eso necesitamos justicia, pero también necesitamos que ustedes se paren porque son poderosos y cuando ustedes deciden pararse entonces las cosas pueden cambiar. Necesitamos justicia Presidente, gracias por tener la oportunidad de decir un par de cosas hoy día, ojalá que no traicionen el acuerdo que incluye el 075 y la 073, no incluye la imposición, pero sí el debate democrático respecto a esos y que la gente vea quién realmente en este país quiere justicia y quién hace una mascarada de todo esto. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, voy a ser breve y mil disculpas colegas, lo que pasa que también me resulta muy abusivo que algún Senador se levante de su largo sueño en la Sesión y pida Suficiente Discusión, eso es una falta de respeto absoluto contra toda la responsabilidad que tenemos en esta Cámara eso no está bien ¿No es cierto?, con todo respeto el Proyecto de Ley N° 144 por supuesto que iba a ser aprobado, porque hay un compromiso y aquí hay que ser también muy sensatos con la responsabilidad de esta Cámara.

El 144 es producto de esta Cámara, por supuesto que sí, sin embargo, también hay que reconocer que en el Proyecto de Ley N° 144 colegas había un artículo muy importante y que viene a colación de lo mencionado por el colega Senador Henry Montero y la preocupación de la Senadora Cecilia Requena tiene que ver con qué, por ejemplo, el segundo artículo que fue quitado dentro del trabajo de la Comisión Bi-Camaral tiene que ver precisamente con la sensación de las funciones de estos delincuentes, autoprorrogados, usurpadores, impostores, etc. el Proyecto de Ley original N° 144 presentado por esta Cámara y aprobado con más de dos tercios en agosto del año pasado establecía claramente que esas autoridades debían irse a su casa el momento que definitivamente y por norma debían hacerlo, dos de enero, cuando se nos hace la advertencia que en Cámara de Diputados hay el riesgo del no tratamiento, precisamente del Proyecto de Ley N° 073 y el 075 se nos encienden las alarmas, por supuesto, y aquí viene un poco la recomendación y por eso hice uso de la palabra Presidente.

Si han quitado ese artículo tan sustancial que establecía la cesación de las funciones de los magistrados en el proyecto original 144 nos preocupa el no tratamiento y por eso era necesario seguir discutiendo, precisamente para llegar a establecer alguna estrategia para que el Señor Diputado Huaytari primero convoque a Sesión en Cámara de Diputados, pero que se garantice, además, el tratamiento de esos dos proyectos de ley, entendemos que se va a convocar en Diputados a las seis de la tarde, por ahí hay algunas algunos avisos extraoficiales, sin embargo, el tratamiento de esos dos proyectos de ley no es tan garantizados Presidente.

Yo quiero pedirle quiero solicitarle que, en uso de las competencias, atribuciones que tiene la Cámara de Senadores se pueda en este Cuarto Intermedio al que vamos a seguir luego se puede establecer una suerte de Declaración Camaral que nos ponga en vigilia respecto a la convocatoria de Cámara de Diputados del Señor Diputado Huaytari, pero sobre todo recomendando, precisamente el tratamiento de esos proyectos de ley que son sustanciales, que no eran decorativo del Proyecto de Ley N° 144, necesitamos elecciones judiciales porque tenemos que cumplir la Constitución no es el mejor mecanismo, nosotros también propusimos la reforma a la justicia, pero también necesitamos que estos delincuentes, autoprorrogados,



usurpadores se vayan a sus casas y la única garantía es tratando esos dos proyectos de ley que quedan pendientes y que el Señor Huaytari debe convocar hoy a Sesión en Cámara de Diputados.

Le ruego por favor, con sus técnicos generar una Declaración Camaral para recomendar esta situación que estoy mencionando.

Sen. Presidente: Bueno, no estamos en el punto de debate, pero ahí tenemos una larga lista. No sé si entramos a Cuarto Intermedio o damos la palabra a todos. Cuarto intermedio de 40 minutos, colegas senadoras y senadores.

-Cuarto Intermedio-

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral.

2.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Huacaraje en sus 224 años de fundación como población de Huacaraje.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, informe si su Cartera de Estado cuenta con el Reglamento de la Ley N° 530, de Patrimonio Cultural Boliviano; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Gobierno, informe si existe un instructivo para que en fecha 5 de febrero del presente, efectivos policiales que controlaban la Plaza Murillo, tenían orden y autorización para requisar mochilas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe cuáles son los proyectos de pre inversión en infraestructura de la Caja Nacional de Salud a nivel nacional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



3.4 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Educación, que informe si realizó algún diagnóstico sobre hábitos de lectura en Bolivia; informe cuál es el déficit histórico de carga horaria en el sector educación al presente año; informe si las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación en la gestión 2023, sobre el supuesto plagio en los diseños de los textos de aprendizaje son ciertas; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe por qué YPFB no está cumpliendo con la Ley N° 3740, que obliga a publicar el nivel de reservas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre los trabajos que debió realizar su cartera de Estado, en coordinación con otros ministerios, sobre las hectáreas quemadas en 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe sobre las denuncias interpuestas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA La Paz, en contra de Lourdes Emiliana Laura Quispe; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

b) Al Ministro de Educación, informe cuál es el tratamiento otorgado a los memoriales dirigidos al Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional, presentados por la Lic. Herminia Viscarra Quiñones; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe cuáles son los criterios de evaluación utilizados para calificar a los consultores en línea en el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe por qué el INRA otorgó la sobreposición de asentamiento de los interculturales en el territorio Indígena Originario y Ancestral Tsimane del Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, informe sobre los motivos por los cuales, la Carrera de Estadística ha venido impidiendo la titulación de estudiantes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre los montos de desembolso a favor del Gobierno Municipal de Villa Nueva – Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Presidenta, es para informarle, el día de hoy se ha enviado las notas a los 36 senadores y como es atribución de la Segunda Secretaría, hacer seguimiento a las Peticiones de Informes Escritos, son datos estadísticos que son importantes tener en cuenta que ustedes van a poder ver que son por mes por Bancada y cuántas Peticiones de Informe Escrito, algo que hay que hacer notar y a través de la Presidencia había que coordinar con el Viceministerio de Coordinación porque tenemos hasta la última Sesión 257 Peticiones de Informe Escrito, significa que solo el 4% han respondido dentro del plazo.

Es verdad que también un 40% está dentro del plazo, pero todavía hay un 56% que no respondieron, se han convertido en conminatoria y también en las conminatorias dentro del plazo que son los siete días solo un 6% responde de manera general, son esos datos que hemos enviado para que cada uno pueda tener y en la segunda hoja ahí están cuáles son las instituciones para que tenga conocimiento las senadoras y los senadores para que propicie una reunión con el Viceministerio de Coordinación para que puedan agilizar y la respuesta llegue a todos los senadores. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuesta a Minutas de Comunicación.

4.1 El Ejecutivo del Gobierno Regional del Gran Chaco, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 06/2023-2024 (Tema: Deforestación en la región del Gran Chaco).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Proyectista, Javier Franz Martínez Espinoza.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuesta a Petición de Informe Escrito:

5.1 La Contralora General del Estado a.i., remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 062/2023-2024. (Tema: Denuncia en contra de Mauro Alfeo Condori Juchasara).



Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador petionario, Ermenegildo Llavería Chusgo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 La Senadora Claudia Elena Egúez Algarrañaz, remite el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Segunda Sesión de la Comisión de Política Internacional.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.4 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, remite el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.5 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.6 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite el Acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.7 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.8 El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, remite el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente y Participación Ciudadana.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informe de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 069/2023-2024 C.S., "Ley de delimitación intradepartamental del Tramo II, entre los Municipios de Huanuni, y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ ALP/ CS/ COTEy A / PL No. 02/2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023-2024**

Fecha Nuestra Señora de La Paz 30 noviembre de 2023

ASUNTO:



PL. 069/2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIO DE HUANUNI Y MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 20 de diciembre de 2023, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 069 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIO DE HUANUNI Y MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** proyectado por el Órgano Ejecutivo, el mismo que es tratado en la Segunda Sesión Ordinaria de Comisión, instancia legislativa que determina por competencia su remisión y radicatoria en el Comité de Autonomías Municipales de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento, y emisión de informe final de Comité en la presente gestión legislativa 2023-2024.

El Comité de Autonomías Municipales de la Cámara de Senadores remite a despacho de Presidencia de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el informe final de Comité **Signado INF/ALP/CS/CAM/SFV-NRO 01/2024** en fecha 29 de enero de 2024 años, el mismo que recomienda la Aprobación del Proyecto de Ley con **Modificaciones de Forma** signado **PL. 069 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO II ENTRE EL MUNICIPIO DE HUANUNI Y MUNICIPIO DE MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO”**.

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 30 de enero de 2024 años, el Pleno de Senadoras de la Comisión realizan el tratamiento en su estación en grande y su tratamiento en su estación en detalle el Informe de Secretaría Técnica final de Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No. 02/2024 referido al PL. 069 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO II ENTRE EL MUNICIPIO DE HUANUNI Y MUNICIPIO DE MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO ”**, el mismo que recomienda al pleno de la Comisión de Organización Territorial y Autonomías su aprobación con **Modificaciones**.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario.

El Estado Plurinacional de Bolivia se fundamenta en un Modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con



autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”, de acuerdo a lo Instituido en los Artículos 1, 2,7, 269 parágrafo II. “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”.

“Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley”. El parágrafo II señala: “la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se harán por voluntad democrática de sus habitantes de acuerdo a las condiciones establecidas en la constitución y la ley”. Los procedimientos de delimitación, Artículo. 38 de la Ley No. 339, señala: que la voluntad democrática se expresa mediante la participación, como derecho y obligación de la población que habita en las áreas limítrofes y/o en conflicto. El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la Ley N° 339, la misma que Establece los procedimientos administrativos en todas sus etapas para la delimitación de unidades territoriales interdepartamentales e intradepartamentales.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 7-febrero-2009

Parágrafos I y II del Artículo 269. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. ANDRÉS IBÁÑEZ 19- Julio -2010

Parágrafos I, II y III. del Artículo 17. I. Los conflictos de límites existentes entre municipios deberán ser resueltos en la vía conciliatoria considerando criterios históricos y culturales.

II. En caso de no existir acuerdo o conciliación, y agotado el trámite administrativo establecido en ley especial, los conflictos de límites existentes entre las unidades territoriales municipales de un mismo departamento y que no comprometan límites departamentales, serán dirimidos por referendo, a solicitud del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y a convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, y administrado por el Órgano Electoral Plurinacional.

III. La convocatoria a referendo se realizará únicamente a los habitantes de las áreas urbanas y/o de comunidades, según corresponda, sobre el área territorial en disputa, cumpliendo requisitos y condiciones establecidos en ley, previa elaboración de informe técnico-jurídico emitido por la autoridad nacional competente, y en ningún caso procederá para conflictos de límites interdepartamentales.

LEY N° 339 DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES. 18 de abril de 2013



Parágrafos I, incisos a), b) y c) del párrafo II, incisos a),b),c),d),f),g) y h) del párrafo III del artículo 66, párrafos I y II del artículo 67, artículo 68, párrafos I,II del artículo 69, artículo 70, artículo 71, artículo 72, incisos a),b) párrafo I,II del Artículo 73, incisos a),b) y c párrafo I y II artículo 74, párrafos I,II,IV incisos a),b),c),d)e)f)g)h) párrafos I,II y II del artículo 75 párrafos I,II y III del artículo 76, artículo 77, párrafos I y II del artículo 78, párrafos I y II del artículo 79, incisos a),b) c) y d) del artículo 80 párrafos I,II,III y IV del artículo 81, incisos a)b),c),d) del artículo 82, artículo 83, artículo 84, párrafo I, inciso a),b),c), d), e) y f) del párrafo II del artículo 85, artículo 86, incisos a),b) y c) del artículo 87, párrafos I y II del artículo 88, artículo 89, artículo 90, artículo 91, artículo 92, incisos a),b) y c) del artículo 93, incisos a) y b) del artículo 94, artículo 95, párrafos I,II y III, párrafos I,II y III del artículo 96 párrafos I y II, artículo 98, artículo 99, párrafos I,II,II,IV del artículo 100, párrafos I,II,II,IV del artículo 101, artículo 102.

DS. N° 1560,
Procedimientos administrativos
18 de abril de 2013

Artículos 1,2,3, incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i) artículo 5, numeral 1 incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) numeral 2 incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) párrafos I y II del artículo 6, incisos a),b),c) y d) del artículo 7, incisos a) y b) del artículo 8, artículo 9, artículo 10, incisos a) y b) del artículo 11, artículo 12, artículo 13, artículo 14, párrafos I y II del artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, incisos a),b) y c), artículo 20, incisos a),b),c),d),e),f),g),h) y i), del artículo 21, incisos a),b),c),d),e),f), del artículo 22, incisos a),b),c),d,) del artículo 23, artículo 24, artículo 25, artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 30, artículo 31, numerales 12 y 3 del artículo 31, artículo 95 y el artículo 100.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 2. "En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

El Inciso a) del Artículo 17. Determina las Atribuciones de las Senadoras y Senadores.

El Artículo 46. Determina las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

El Artículo 49. La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, cuyas denominaciones y afinidad temática están definidas por la estructura de la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

4. Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

- a) Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales.
- b) Comité de Autonomías Departamentales

El inciso a) del Artículo 52. Determina que, las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Los Parágrafos I, II y III del Artículo 130. Instituyen Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión II. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. III. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por



el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

El Artículo 138. Instituye que, "Todo Proyecto de Ley o Resolución que hubiese quedado pendiente de la legislatura anterior podrá ser repuesto y actualizado a pedido de cualquier Senadora o Senador y tratado por la Comisión respectiva". "Si el proyecto ya hubiera merecido informe favorable, estará eximido de un nuevo trámite ante la Comisión."

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS.

Del análisis y la revisión de la documentación de respaldo adjunta al Presente Proyecto de Ley se determinan los siguientes extremos:

El Objeto del presente Proyecto de Ley es el Tratamiento y Aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Cámara de Senadores en su calidad de instancia de Origen y la Cámara de Diputados en su calidad de Instancia Revisora en virtud a la potestad legislativa que les atribuye la Constitución Política del Estado, la cual es aprobar la creación de nuevas Unidades Territoriales y establecer sus límites, de acuerdo a la Constitución y la Ley, concordante con la Ley N° 339 que establece la delimitación de Unidades Territoriales, con límites precisos y georreferenciados, del **PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL TRAMO II ENTRE EL MUNICIPIO DE HUANUNI Y MUNICIPIO DE MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** ”.

Las Acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley como el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a través de la Dirección Departamental de Límites Territoriales en virtud a las atribuciones conferidas en la Ley N° 339 y Resolución Administrativa Departamental N° 0378/2022 de fecha 26 de julio de 2022, es encargada de realizar el Proyecto de Ley de Delimitación de conformidad al artículo 98 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley N° 031 de 19 julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Báñez", la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales y el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 de 17 de abril de 2013, la solicitud de inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo II entre los Municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, asignado como Expediente Administrativo N° 04/2022 e Informe Jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 96/2023 de 28 de julio de 2023, todos los antecedentes que informan el proceso y; todo lo que ver convino.

El parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece la organización territorial del Estado Plurinacional de Bolivia, contemplando como unidades territoriales a los departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El parágrafo II del artículo 269 de la Constitución Política del Estado dispone que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El artículo 270 del Texto Constitucional establece que "los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución".



La Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, Ley de Delimitación de Unidades Territoriales tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales. Que el artículo 3 de la Ley N° 339, establece la delegación competencial del nivel central a los gobiernos autónomos departamentales para conocer y tramitar las solicitudes de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales.

El artículo 13 de la Ley N° 339, especifica las atribuciones de las dependencias técnicas de los órganos ejecutivos de los Gobiernos Autónomos Departamentales; y en el párrafo II del artículo 27 de la mencionada norma, señala que las Gobernadoras y Gobernadores de los Gobiernos Autónomos Departamentales y/o responsables de las dependencias técnicas de límites, son autoridades conciliatorias para llevar adelante los procesos de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales. Concordante con el artículo 12 de la Ley N° 339.

El artículo 1 del Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de 2013, señala: el presente Decreto Supremo tiene por objeto, reglamentar la aplicación de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, Ley de Delimitación de Unidades Territoriales estableciendo los procedimientos administrativos en todas sus etapas, para la delimitación de unidades territoriales Interdepartamentales e Intradepartamentales”.

El artículo 41 de la Ley N° 339, señala que el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales se inicia con la solicitud ante las gobernadoras o los gobernadores de los gobiernos autónomos departamentales.

El artículo 5 del Decreto Supremo N° 1560, enumera las responsabilidades de las autoridades conciliatorias para conocer o atender los procedimientos de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales. Finalmente, el inciso e del numeral 2 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 1560, señala “Emitir proveídos y resoluciones dentro del procedimiento de conciliación administrativa Intradepartamental”.

El artículo 26 de la Ley N° 339, señala que el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales es un medio de solución concertada, pacífica e inmediata a las solicitudes de delimitación Interdepartamental e Intradepartamental presentadas por las autoridades facultadas, con la intervención de la entidad del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial y/o Órgano Ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Departamentales.

Los Gobiernos Autónomos Departamentales, en ejercicio de las atribuciones y competencias, la atención y sustanciación de las solicitudes de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales. Siendo competencia y responsabilidad del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, atender y sustanciar la solicitud de inicio de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales como el inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo II entre los Municipios de Huanuni y Machacamarca, que corresponde atender, emitir proveídos y resoluciones en el marco de las normas arriba señaladas.

La Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, tiene como finalidades establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales.

El Capítulo III del Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

La Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, norma y precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339. Que, siendo de conformidad el artículo 20 de la Ley N° 339 establece que “El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollara en única instancia y tiene las siguientes etapas”:

- a. Etapa de inicio
- b. Etapa de ejecución en campo
- c. Etapa final del procedimiento

En la Etapa de Inicio mediante memorial presentado y recepcionado en fecha 24 de marzo de 2022; el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, solicita al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo II entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence con el Municipio Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, de conformidad al artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, concordante con el Artículo 41 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013.

Mediante Nota con CITE:GADOR/SDAJ/DDLT N° 202/2022 y conforme a la última parte del párrafo I del artículo 67 del D.S.R. N° 1560, se remite la documentación presentada por el representante legal del Municipio de Machacamarca al Viceministerio de Autonomías para su registro en el Sistema de Información de Organización Territorial (SIOT) en respuesta mediante CITE: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0138/2022, el Viceministerio de Autonomías dependiente del Ministerio de la Presidencia, emite el reporte de registro SIOT N° 0704/2022-MP-VA-DGOT-M-0128/2022.

De acuerdo al Informe Técnico Legal D.D.L.T. N° 044/2022 de fecha 20 de abril de 2022, emitido por la Dirección Departamental de Límites Territoriales de la Gobernación de Oruro, recomienda elaborar la NOTA DE ADMISIÓN a la solicitud de inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo II entre los Municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, asignado como Expediente Administrativo N° 04/2022, habiéndose dado cumplimiento al Artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560.

En fecha 20 de abril de 2022, se emite la Nota de Admisión DDLT N° 001/2022, notificándose al Representante Legal del Municipio de Huanuni, mediante formulario de notificaciones, en fecha 11 de mayo de 2022 y al representante Legal del Municipio Machacamarca en fecha 12 de mayo de 2022, en conformidad de los artículos 71 y 72 del Decreto Supremo N° 1560.

Dando cumplimiento al artículo 73 del Decreto Supremo N° 1560, el Alcalde del municipio Machacamarca, mediante memorial de fecha 14 de junio de 2022, se apersona y presenta pronunciamiento de conformidad en el proceso delimitación Intradepartamental tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro.

Conforme al artículo 74 del D.S.R N° 1560, se emite informe de pronunciamiento DDLT N° 077/2022 de fecha 29 de junio de 2022, que identifica la inexistencia de límites y/o tramos en conflicto en su pronunciamiento, habiendo cumplido con los requisitos exigidos en la citada norma vigente y recomienda la prosecución del procedimiento de delimitación.

En aplicación del artículo 75 del D.S. N° 1560 Reglamento de la Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales, se emite nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación D.D.L.T. N° 03/2022 de fecha 12 de julio de 2022, donde se dispone la asistencia en un máximo de diez personas por cada Municipio, pudiendo acompañar Autoridades políticas (Alcalde y/o Alcaldesa, Concejales); autoridades originarias. Que mediante formulario de notificaciones de fecha 12 de julio de 2022, se adjuntó informe de pronunciamiento, nota de admisión del pronunciamiento y nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación, donde señala la asistencia de representantes y/o acreditados colindantes de los Municipios de Huanuni y Machacamarca a la Reunión de Coordinación y Planificación, de conformidad al párrafo III del artículo 75 del D.S.R. N° 1560, de la misma forma se emiten avisos radiales de fechas 12, 13 y 14 de julio de 2022, dirigidos a las comunidades y vecinos del límite y/o tramo invitando a la reunión de coordinación.



En aplicación al reglamento de la Ley N° 339, en fecha 15 de julio de 2022, se procede con la Reunión de Coordinación y Planificación, donde se suscribe el Acta de Establecimiento de Reglas para el Procedimiento de Conciliación Intradepartamental tramo II entre el Municipio de Huanuni con el Municipio Machacamarca, Acta de No Agresión y Acta de Cierre de la Etapa de Inicio, de la misma forma se describe el cronograma de actividades de la etapa de ejecución en campo.

Mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ/DDLT N° 0602/2022, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su segundo registro en el Nodo del SIOT, conforme establece el Art. 76 del D.S.R. N° 1560, en respuesta mediante nota MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0079-CAR/22, se adjunta el registro SIOT N° 230822-MP-VA-DGOT-M-0128/2022, correspondiente al Artículo 76.

En la etapa de ejecución en campo mediante acta de apertura de trabajo en campo de delimitación entre los Municipios de Huanuni y Machacamarca, suscrito en fecha 19 de julio de 2022, entre las autoridades políticas, originarias y colindantes de los Municipios de Huanuni y Machacamarca, se inicia el trabajo de campo y suscripción de actas.

Conforme a cronograma de actividades aprobada mediante acta de Cierre de la Etapa de Inicio de fecha 15 de julio de 2022, se inició la Etapa de Ejecución en Campo en fecha 19 de julio de 2022, en el lugar denominado Vinto Esquina, con la participación de representantes de los Municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, representantes y/o acreditados de las comunidades colindantes en el límite intradepartamental, previa identificación del vértice 42019005 (mojón tradicional denominado Linti Rumi) definido mediante Ley N° 1471 promulgado en fecha 13 de octubre de 2022 y se procedió a la suscripción del acta de acuerdo de VÉRTICE s por limite y/o tramo hasta el VÉRTICE 41920025 con nombre tradicional mojon Kewallani Cruz, acordando veinticinco (25) VÉRTICE s conciliados, cumpliendo el Artículo 37 y 38 de la Ley N° 339, artículo 82 del D.S.R. N° 1560 y artículo 51 de las Normas Técnicas aprobado mediante Resolución Ministerial 057/2013.

En fecha 19, 20 y 21 de julio de 2022 se suscribe el acta de acuerdo vértice por limite/tramo, dando cumplimiento a los Arts. 77, 80 y 82 del D.S. No 1560, Ley No 339 y Normas Técnicas del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de Unidades Territoriales, con el Municipio de Huanuni y Municipio Machacamarca, asimismo en fecha 28 de noviembre de 2022, se firmó el acta de cierre de ejecución en campo, dando cumplimiento al Art. 82 y 83 del D.S. N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En cumplimiento al reglamento de la Ley N° 339, en fecha 28 de noviembre de 2022, se elabora Informe Técnico Legal de Resultados de la Etapa de campo DDLT N° 145/2022, que recomienda remitir mediante nota al Instituto Geográfico Militar documentación correspondiente.

Por lo dispuesto por el Artículo 83 del Decreto Supremo N° 1560, en fecha 28 de noviembre de 2022, a la conclusión de la Etapa de Ejecución en Campo, se suscribió el Acta de Cierre de la Etapa de Ejecución en Campo en presencia de la Autoridad Conciliatoria, Autoridades Municipales y originarias, representantes de ambos Municipios y conforme a la última parte del Art. 83 del D.S.R. N° 1560, mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ-DDLT N° 1028/2022, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su tercer registro en el Nodo del SIOT, en respuesta el Viceministerio de Autonomías mediante nota CITE: MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0020-CAR/23, emite el reporte de registro SIOT N° 050123-MP-VA-DGOT-M-0128/23.

Mediante nota CITE: GADOR/SDAJ-DLOT N° 26/2023, se remite informe técnico legal de resultados, actas inherentes al proceso de delimitación Intradepartamental tramo II entre el municipio de Huanuni con el municipio de Machacamarca, al Jefe del Distrito Oruro del Instituto Geográfico Militar, en cumplimiento del artículo 84,85,86 y 87 del D.S.R. N° 1560.

Conforme dispone el artículo 16 de la Ley N° 339, el Instituto Geográfico Militar está encargado de realizar la demarcación de las unidades territoriales, en base a las actas suscritas dentro el presente procedimiento



administrativo de conciliación Intradepartamental, además que la demarcación de vértices en tramo y/o límite será realizada en base a la información de las actas suscritas, sin modificación o alteración tal como establece el Artículo 86 del Decreto Supremo N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En aplicación del artículo 85 del D.S.R. N° 1560, se realizó la reunión de planificación de la demarcación con representantes de los Municipios de Huanuni, Machacamarca y el Instituto Geográfico Militar – Distrito Oruro, en ambientes de la Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

En aplicación del artículo 86,87 y 88 del D.S.R. N° 1560, el Jefe de Distrito Geográfico de Oruro, remite carpetas de veinticinco (25) vértices demarcados del tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca mediante nota CITE: Sección DGMO-S N° 34/23 de fecha 3 de abril de 2023.

Acorde al artículo 90 del D.S.R. N° 1560, señala: la dependencia técnica de límites del órgano ejecutivo del gobierno autónomo departamental, una vez recibido el informe técnico de demarcación del Instituto Geográfico Militar, emitirá el informe técnico legal que contendrá la evaluación de la etapa de inicio, etapa de ejecución en campo y resultados del procedimiento de conciliación administrativa, de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Viceministerio de Autonomías, informe que será aprobado por la autoridad técnica correspondiente y registrado en el nodo del SIOT en un plazo de diez (10) días hábiles.

En cumplimiento al Art. 90 del D.S.R. N° 1560, se eleva el informe técnico legal DDLT N° 16/2023 de fecha 14 de abril de 2023.

El párrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, señala excepcionalmente el plazo previsto en el párrafo anterior podrá ser ampliado en un máximo de sesenta (60) días calendario. Previo informe técnico legal de justificación y resolución de ampliación. El Párrafo III señala el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental en casos particulares, podrá ser suspendido mediante norma expresa que establezca la causa y el tiempo, sin exceder los treinta (30) días calendario. El tiempo de suspensión no se contabilizará en el plazo máximo de duración del procedimiento. El cual se dispuso su aplicación previa justificación correspondiente dentro el presente procedimiento.

El informe jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 96/2023 de 28 de julio de 2023, en sus conclusiones señala el cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental en el límite y/o tramo entre el Municipio de Huanuni con el Municipio Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro y recomienda la aplicación del artículo 92 y 93 previsto en el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 y Ley N° 339 de delimitación de Unidades Territoriales.

El Gobernador del Departamento de Oruro, de conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 3, 13 párrafo II del artículo 27 de la Ley N° 339 y en aplicación del numeral 2 del artículo 5; 92 y 93; del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560.

Resolvió:

PRIMERO.- DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS plasmados en las Actas suscritas por las partes dentro del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación Intradepartamental tramo II entre el municipio de Huanuni con el municipio Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, de acuerdo a Informe Técnico Legal DDLT N° 16/2023 de fecha 14 de abril de 2023 y el Informe Jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 96/2023 de fecha 28 de julio de 2023, quedando definida la delimitación conforme el siguiente detalle:

I.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE:



El tramo II entre los Municipios de: Huanuni y Machacamarca del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:

- Se inicia a partir del VÉRTICE 42019005 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 20.05765"S, Longitud 66° 50' 41.19157" W y coordenadas UTM: Este 728000.438, Norte 7991265.840 el vértice denominado LINTI RUMI, ubicado a la altura del río Santa Fe, cerca de un camino vecinal, definido con la Ley N° 1471 de 12 de octubre de 2022, continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920001 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 25.82728" S, Longitud 66° 50' 41.89102" W y coordenadas UTM: Este 727977.796, Norte 7991088.663 ubicado al borde del río Mosoj Loma denominado VINTO ESQUINA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920002 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 26.73065" S, Longitud 66° 50' 41.34000" W y coordenadas UTM: Este 727993.669, Norte 7991060.694 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado VILA LOMA PUNTA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920003 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 28.26889" S, Longitud 66° 50' 43.28336" W y coordenadas UTM: Este 727935.985, Norte 7991014.062 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado VILA LOMA ESQUINA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920004 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 30.24570" S, Longitud 66° 50' 41.36539" W y coordenadas UTM: Este 727991.654, Norte 7990952.613 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado CUATRO PUNTOS continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920005 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 30.57470" S, Longitud 66° 50' 43.10145" W y coordenadas UTM: Este 727940.501, Norte 7990943.095 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado PIEDRA GRANDE CASTILLUMA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920006 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 33.22120" S, Longitud 66° 50' 43.61098" W y coordenadas UTM: Este 727924.569, Norte 7990861.890 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado JUSTO ESQUINA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920007 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 34.40564" S, Longitud 66° 50' 42.75143" W y coordenadas UTM: Este 727949.409, Norte 7990825.171 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado LINDE JUYO continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920008 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 35.60160" S, Longitud 66° 50' 45.17988" W y coordenadas UTM: Este 727877.590, Norte 7990789.232 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado CASTILLUMA ESQUINA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920009 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 39.24459" S, Longitud 66° 50' 41.84563" W y coordenadas UTM: Este 727974.292, Norte 7990676.059 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, al borde de un camino vecinal, denominado AGUA MILAGRO continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920010 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 41.13846" S, Longitud 66° 50' 43.03093" W y coordenadas UTM: Este 727938.765, Norte 7990618.231 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, al borde de un camino vecinal, denominado KHELANI ESQUINA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920011 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 48.19556" S, Longitud 66° 50' 42.82246" W y coordenadas UTM: Este 727942.348, Norte 7990401.150 ubicado en la media cima del cerro Jankho Khalani, denominado SAMARASIÑA CHANKA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920012 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 57.83139" S, Longitud 66° 50' 43.29310" W y coordenadas UTM: Este 727925.038, Norte 7990105.007 ubicado en la media cima del cerro Jankho Khalani, denominado KHAYMA KALA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920013 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 11.48802" S, Longitud 66° 50' 39.66083" W y coordenadas UTM: Este 728005.215, Norte 7987838.779 ubicado a media cima del cerro Jankho Khalani, denominado WILAJHEQUE PUNTA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920014 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 16.52814" S, Longitud 66° 51' 16.85922" W y coordenadas UTM: Este 726910.068, Norte 7987696.607 ubicado al borde del río Chaca Waico, denominado SANQAY LLUMA PUNTA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920015 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 15.87660" S, Longitud 66° 51' 29.20025" W y coordenadas UTM: Este 726547.579, Norte 7987720.880 ubicado al borde del río Chaca Waico, denominado SIQUEPIURA CALLAMACHI continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920016 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 23.96213" S, Longitud 66° 51' 54.28209" W y coordenadas UTM: Este 725807.490, Norte 7987480.841, ubicado en la cima alta del cerro Pucana, denominado JARAÑA KASA PUJRO ARAÑA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920017 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 31.25721" S, Longitud 66° 52' 20.10863" W y coordenadas UTM: Este 725045.818, Norte 7987265.335 ubicado en la cima alta del cerro Pucana denominado INCA PUCARA PUNTA continúa en línea



recta hasta el VÉRTICE 41920018 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 06.55670" S, Longitud 66° 53' 37.82126" W y coordenadas UTM: Este 722749.335, Norte 7986206.245 ubicado en la cima alta del cerro Condor Chuco, denominado CÓNDROR CHUKO PUNTA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920019 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 16.72144" S, Longitud 66° 53' 37.00940" W y coordenadas UTM: Este 722769.603, Norte 7985893.408 ubicado en la cima alta de los cerros Condor Chuco y Lequena Grande, denominado JACHA KAWA PATA PATANI PUNTA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920020 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 26.35257" S, Longitud 66° 53' 40.28599" W y coordenadas UTM: Este 722669.908, Norte 7985598.359 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado IRU KASA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920021 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 41.48029" S, Longitud 66° 53' 44.79242" W y coordenadas UTM: Este 722532.133, Norte 7985134.707 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado CARHUA KARIÑA KASA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920022 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 40.89909" S, Longitud 66° 53' 56.19612" W y coordenadas UTM: Este 722197.217, Norte 7985156.424 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado LIQUIÑA UNTA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920023 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 52.05851" S, Longitud 66° 54' 10.27161" W y coordenadas UTM: Este 721779.653, Norte 7984818.015 ubicado en las faldas del cerro Lequena Grande, denominado JANKO KALANIKASA continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920024 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 59.91526" S, Longitud 66° 54' 23.66370" W y coordenadas UTM: Este 721383.346, Norte 7984580.923 ubicado al borde de la carretera a Huanuni, denominado MITANI NAN continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920025 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 11.97236" S, Longitud 66° 54' 48.98873" W y coordenadas UTM: Este 720634.922, Norte 7984218.664 ubicado al borde de la carretera a Huanuni, denominado KEWALLANI CRUZ.

II. TABLA DE COORDENADAS TRAMO II:

Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
42019005 LEY 1471	18° 09' 20.05765" S	66° 50' 41.19157" W	4020.2870	728000.438	7991265.840	19
41920001	18° 09' 25.82728" S	66° 50' 41.89102" W	4069.7339	727977.796	7991088.663	19
41920002	18° 09' 26.73065" S	66° 50' 41.34000" W	4078.7912	727993.669	7991060.694	19
41920003	18° 09' 28.26889" S	66° 50' 43.28336" W	4064.6959	727935.985	7991014.062	19
41920004	18° 09' 30.24570" S	66° 50' 41.36539" W	4077.6529	727991.654	7990952.613	19
41920005	18° 09' 30.57470" S	66° 50' 43.10145" W	4069.9052	727940.501	7990943.095	19
41920006	18° 09' 33.22120" S	66° 50' 43.61098" W	4088.8686	727924.569	7990861.890	19
41920007	18° 09' 34.40564" S	66° 50' 42.75143" W	4105.9155	727949.409	7990825.171	19
41920008	18° 09' 35.60160" S	66° 50' 45.17988" W	4094.5605	727877.590	7990789.232	19
41920009	18° 09' 39.24459" S	66° 50' 41.84563" W	4174.6215	727974.292	7990676.059	19
41920010	18° 09' 41.13846" S	66° 50' 43.03093" W	4174.5295	727938.765	7990618.231	19
41920011	18° 09' 48.19556" S	66° 50' 42.82246" W	4285.4853	727942.348	7990401.150	19
41920012	18° 09' 57.83139" S	66° 50' 43.29310" W	4383.2038	727925.038	7990105.007	19
41920013	18° 11' 11.48802" S	66° 50' 39.66083" W	4637.1059	728005.215	7987838.779	19
41920014	18° 11' 16.52814" S	66° 51' 16.85922" W	4520.5152	726910.068	7987696.607	19



41920015	18° 11' 15.87660" S	66° 51' 29.20025" W	4364.7411	726547.579	7987720.880	19
41920016	18° 11' 23.96213" S	66° 51' 54.28209" W	4158.3455	725807.490	7987480.841	19
41920017	18° 11' 31.25721" S	66° 52' 20.10863" W	4341.5428	725045.818	7987265.335	19
41920018	18° 12' 06.55670" S	66° 53' 37.82126" W	4243.9538	722749.335	7986206.245	19
41920019	18° 12' 16.72144" S	66° 53' 37.00940" W	4224.3762	722769.603	7985893.408	19
41920020	18° 12' 26.35257" S	66° 53' 40.28599" W	4121.7206	722669.908	7985598.359	19
41920021	18° 12' 41.48029" S	66° 53' 44.79242" W	4098.9547	722532.133	7985134.707	19
41920022	18° 12' 40.89909" S	66° 53' 56.19612" W	4130.4178	722197.217	7985156.424	19
41920023	18° 12' 52.05851" S	66° 54' 10.27161" W	3948.5933	721779.653	7984818.015	19
41920024	18° 12' 59.91526" S	66° 54' 23.66370" W	3884.2737	721383.346	7984580.923	19
41920025	18° 13' 11.97236" S	66° 54' 48.98873" W	3856.9810	720634.922	7984218.664	19

III. CARACTERÍSTICAS DEL LÍMITE:

DISTANCIA	VÉRTICES
12. 4666 Km	Total de veinticinco (25) VÉRTICES límite y/o tramo con actas de acuerdo.

IV. RELACIÓN DE ACUERDOS SUSCRITOS:

Descripción de Actas	CANTIDAD
Acta de acuerdo por límite y/o tramo.	4
Actas de acuerdo	Total: 4

SEGUNDO. - LISTADO DE COORDENADAS DE LAS COMUNIDADES TRAMO II

Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle.

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 14' 37.04364"S	66° 53' 03.00776" W	723719.000	7981567.000	19	Viluyo	Huani
2	18° 12' 36.70102"S	66° 51' 36.46677" W	726305.000	7985238.000	19	Aguas Calientes	Huanuni
3	18° 11' 11.87207"S	66° 49' 44.92096" W	729614.000	7987808.000	19	Chacara	Huanuni

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84	COORDENADAS UTM – WGS 84	Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
----	---------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------



	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)					
			ESTE	NORTE	ZON A		
1	18° 11' 01.56241" S	66° 53' 35.44925" W	722842.000	7988204.000	19	Aco Aco	Machacamarca

TERCERO. - El mapa temático elaborado con base de las coordenadas y los acuerdos establecidos en las actas del tramo II, forman parte indisoluble de la presente Resolución.

CUARTO. - Se dispone la remisión del presente procedimiento de conciliación administrativa de delimitación Intradepartamental tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca, así como el Anteproyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su correspondiente trámite legislativo.

QUINTO. - Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente Resolución.

SEXTO. - La presente resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior.

SÉPTIMO. - La Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente de la Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, es responsable del cumplimiento de la presente resolución.

V. CONCLUSIÓN.

El Proyecto de Ley signado **PL. 069/2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIO DE HUANUNI Y MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**, cumplió con todos los mandatos y procedimientos determinados en la Constitución Política del Estado, la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y su Decreto Supremo Reglamentario número 1560, la Ley No. 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", es en tal razón el pleno de Senadoras procede a emitir la siguiente recomendación.

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores **LA APROBACIÓN CON MODIFICACIONES DEL PL. 069 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIO DE HUANUNI Y MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores nacionales en Plenaria.

Cuadro de Modificaciones de Forma aplicado al Proyecto de Ley - **PL.069 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIO DE HUANUNI Y MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**

PROYECTO DE LEY ORIGINAL	MODIFICACIONES QUE MEJORAN LA REDACCIÓN	CONSIDERACIÓN
LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE EL MUNICIPIO DE HUANUNI Y EL MUNICIPIO DE	LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI Y MACHACAMARCA DE LA	Se mejora la sintaxis de redacción del título del proyecto de Ley que reiteraba la palabra "municipio"



MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	siendo lo correcto "municipios".
ARTÍCULO 1.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto la Delimitación Intradepartamental del Tramo II entre el Municipio de Huanuni y el Municipio de Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro.	Se uniformiza el nome juris del primer artículo en palabras en mayúscula, y se utiliza el término correcto "municipios".
ARTÍCULO 2.- (Delimitación). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la Delimitación Intradepartamental del Tramo II entre los Municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.	ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.	Se uniformiza el nome juris del segundo artículo en palabras en mayúscula, y se cambia la palabra "municipio" por "municipios".
ARTÍCULO 3.- (Descripción del trazo de la línea limítrofe). El Tramo II entre los Municipios de: Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera: Se inicia a partir del VÉRTICE 42019005 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 20.05765"S, Longitud 66° 50' 41.19157" W y coordenadas UTM: Este 728000.438, Norte 7991265.840 el vértice	ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera: Se inicia a partir del Vértice 42019005 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 20.05765"S, Longitud 66° 50' 41.19157" W y coordenadas UTM: Este 728000.438, Norte 7991265.840 el vértice denominado LINTI RUMI, ubicado a la altura del río Santa	Se uniformiza el nome juris del tercer artículo en palabras en mayúscula, se quita doble punto ":", y por uniformidad se quita las negrillas de las denominaciones, y la palabra "VÉRTICES" se cambia por minúsculas "Vértices"



denominado LINTI RUMI , ubicado a la altura del río Santa Fe, cerca de un camino vecinal, definido con la Ley N° 1471 de 12 de octubre de 2022, continúa en línea recta hasta el VÉRTICE 41920001 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 25.82728" S, Longitud 66° 50' 41.89102" W y coordenadas UTM: Este 727977.796, Norte 7991088.663 ubicado al borde del río Mosoj Loma denominado VINTO ESQUINA	Fe, cerca de un camino vecinal, definido con la Ley N° 1471 de 12 de octubre de 2022, continúa en línea recta hasta el Vértice 41920001 con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 25.82728" S, Longitud 66° 50' 41.89102" W y coordenadas UTM: Este 727977.796, Norte 7991088.663 ubicado al borde del río Mosoj Loma denominado VINTO ESQUINA	
ARTÍCULO 4.- (Listado de Coordenadas de vértices). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:	ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:	Se uniformiza el nome juris del cuarto artículo en palabras en mayúscula
ARTÍCULO 5.- (Listado de cordenadas de comunidades). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:	ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:	Se uniformiza el nome juris del quinto artículo en palabras en mayúscula, y se quita la palabra "de coordenadas".
ARTÍCULO 6.- (Mapa Oficial). Se aprueba el mapa oficial de Delimitación Intradepartamental del Tramo II entre el Municipio de Huanuni y el Municipio de Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro,	ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.	Se uniformiza el nome juris del sexto Artículo en palabras en mayúscula, se cambia por minúscula la letra "I" siendo lo correcto "intradepartamental", y se incorpora la palabra "indivisible".



consignado en el Anexo que forma parte de la presente Ley.		
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ABROGATORIA ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los días del mes del año dos mil veintitres...	DISPOSICIÓN DEROGATORIA ABROGATORIA ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los XXX días del mes XXX del año dos mil veinticuatro.	Se acentúa la palabra "ÚNICA".

Es todo cuanto se informe para fines legislativos y constitucionales.

Nuestra Señora de La Paz 30 de enero 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY PL 069/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI Y MACHACAMARCA DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE DEL DEPARTAMENTO DE OROURO

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, se



describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera: Se inicia a partir del **Vértice 42019005** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 20.05765"S, Longitud 66° 50' 41.19157" W y coordenadas UTM: Este 728000.438, Norte 7991265.840 el vértice denominado LINTI RUMI, ubicado a la altura del río Santa Fe, cerca de un camino vecinal, definido con la Ley N° 1471 de 12 de octubre de 2022, continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920001** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 25.82728" S, Longitud 66° 50' 41.89102" W y coordenadas UTM: Este 727977.796, Norte 7991088.663 ubicado al borde del río Mosoj Loma denominado VINTO ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920002** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 26.73065" S, Longitud 66° 50' 41.34000" W y coordenadas UTM: Este 727993.669, Norte 7991060.694 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado VILA LOMA PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920003** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 28.26889" S, Longitud 66° 50' 43.28336" W y coordenadas UTM: Este 727935.985, Norte 7991014.062 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado VILA LOMA ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920004** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 30.24570" S, Longitud 66° 50' 41.36539" W y coordenadas UTM: Este 727991.654, Norte 7990952.613 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado CUATRO PUNTOS continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920005** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 30.57470" S, Longitud 66° 50' 43.10145" W y coordenadas UTM: Este 727940.501, Norte 7990943.095 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado PIEDRA GRANDE CASTILLUMA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920006** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 33.22120" S, Longitud 66° 50' 43.61098" W y coordenadas UTM: Este 727924.569, Norte 7990861.890 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado JUSTO ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920007** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 34.40564" S, Longitud 66° 50' 42.75143" W y coordenadas UTM: Este 727949.409, Norte 7990825.171 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado LINDE JUYO continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920008** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 35.60160" S, Longitud 66° 50' 45.17988" W y coordenadas UTM: Este 727877.590, Norte 7990789.232 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado CASTILLUMA ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920009** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 39.24459" S, Longitud 66° 50' 41.84563" W y coordenadas UTM: Este 727974.292, Norte 7990676.059 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, al borde de un camino vecinal, denominado AGUA MILAGRO continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920010** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 41.13846" S, Longitud 66° 50' 43.03093" W y coordenadas UTM: Este 727938.765, Norte 7990618.231 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, al borde de un camino vecinal, denominado KHELANI ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920011** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 48.19556" S, Longitud 66° 50' 42.82246" W y coordenadas UTM: Este 727942.348, Norte 7990401.150 ubicado en la media cima del cerro Jankho Khalani, denominado SAMARASIÑA CHANKA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920012** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 57.83139" S, Longitud 66° 50' 43.29310" W y coordenadas UTM: Este 727925.038, Norte 7990105.007 ubicado en la media cima del cerro Jankho Khalani, denominado KHAYMA KALA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920013** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 11.48802" S, Longitud 66° 50' 39.66083" W y coordenadas UTM: Este 728005.215, Norte 7987838.779 ubicado a media cima del cerro Jankho Khalani, denominado WILAJHEQUE PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920014** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 16.52814" S, Longitud 66° 51' 16.85922" W y coordenadas UTM: Este 726910.068, Norte 7987696.607 ubicado al borde del río Chaca Waico, denominado SANQAY LLUMA PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920015** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 15.87660" S, Longitud 66° 51' 29.20025" W y coordenadas UTM: Este 726547.579, Norte 7987720.880 ubicado al borde del río Chaca Waico, denominado SIQUEPIURA CALLAMACHI continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920016** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 23.96213" S, Longitud 66° 51' 54.28209" W y coordenadas UTM: Este 725807.490, Norte 7987480.841, ubicado en la cima alta del cerro Pucana, denominado JARAÑA KASA PUJRO ARAÑA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920017** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 31.25721" S, Longitud 66° 52' 20.10863" W y coordenadas UTM: Este 725045.818, Norte 7987265.335 ubicado en la cima alta del cerro Pucana denominado INCA PUCARA PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920018** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 06.55670" S, Longitud 66° 53' 37.82126" W y coordenadas UTM: Este 722749.335, Norte 7986206.245 ubicado en la cima alta del



cerro Condor Chuco, denominado CONDOR CHUKO PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920019** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 16.72144" S, Longitud 66° 53' 37.00940" W y coordenadas UTM: Este 722769.603, Norte 7985893.408 ubicado en la cima alta de los cerros Condor Chuco y Lequena Grande, denominado JACHA KAWA PATA PATANI PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920020** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 26.35257" S, Longitud 66° 53' 40.28599" W y coordenadas UTM: Este 722669.908, Norte 7985598.359 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado IRU KASA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920021** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 41.48029" S, Longitud 66° 53' 44.79242" W y coordenadas UTM: Este 722532.133, Norte 7985134.707 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado CARHUA KARIÑA KASA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920022** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 40.89909" S, Longitud 66° 53' 56.19612" W y coordenadas UTM: Este 722197.217, Norte 7985156.424 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado LIQUIÑA UNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920023** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 52.05851" S, Longitud 66° 54' 10.27161" W y coordenadas UTM: Este 721779.653, Norte 7984818.015 ubicado en las faldas del cerro Lequena Grande, denominado JANKO KALANIKASA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920024** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 59.91526" S, Longitud 66° 54' 23.66370" W y coordenadas UTM: Este 721383.346, Norte 7984580.923 ubicado al borde de la carretera a Huanuni, denominado MITANI NAN continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920025** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 11.97236" S, Longitud 66° 54' 48.98873" W y coordenadas UTM: Este 720634.922, Norte 7984218.664 ubicado al borde de la carretera a Huanuni, denominado KEWALLANI CRUZ.

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
42019005 LEY 1471	18° 09' 20.05765" S	66° 50' 41.19157" W	4020.2870	728000.438	7991265.840	19
41920001	18° 09' 25.82728" S	66° 50' 41.89102" W	4069.7339	727977.796	7991088.663	19
41920002	18° 09' 26.73065" S	66° 50' 41.34000" W	4078.7912	727993.669	7991060.694	19
41920003	18° 09' 28.26889" S	66° 50' 43.28336" W	4064.6959	727935.985	7991014.062	19
41920004	18° 09' 30.24570" S	66° 50' 41.36539" W	4077.6529	727991.654	7990952.613	19
41920005	18° 09' 30.57470" S	66° 50' 43.10145" W	4069.9052	727940.501	7990943.095	19
41920006	18° 09' 33.22120" S	66° 50' 43.61098" W	4088.8686	727924.569	7990861.890	19
41920007	18° 09' 34.40564" S	66° 50' 42.75143" W	4105.9155	727949.409	7990825.171	19
41920008	18° 09' 35.60160" S	66° 50' 45.17988" W	4094.5605	727877.590	7990789.232	19
41920009	18° 09' 39.24459" S	66° 50' 41.84563" W	4174.6215	727974.292	7990676.059	19
41920010	18° 09' 41.13846" S	66° 50' 43.03093" W	4174.5295	727938.765	7990618.231	19
41920011	18° 09' 48.19556" S	66° 50' 42.82246" W	4285.4853	727942.348	7990401.150	19
41920012	18° 09' 57.83139" S	66° 50' 43.29310" W	4383.2038	727925.038	7990105.007	19



41920013	18° 11' 11.48802" S	66° 50' 39.66083" W	4637.1059	728005.215	7987838.779	19
41920014	18° 11' 16.52814" S	66° 51' 16.85922" W	4520.5152	726910.068	7987696.607	19
41920015	18° 11' 15.87660" S	66° 51' 29.20025" W	4364.7411	726547.579	7987720.880	19
41920016	18° 11' 23.96213" S	66° 51' 54.28209" W	4158.3455	725807.490	7987480.841	19
41920017	18° 11' 31.25721" S	66° 52' 20.10863" W	4341.5428	725045.818	7987265.335	19
41920018	18° 12' 06.55670" S	66° 53' 37.82126" W	4243.9538	722749.335	7986206.245	19
41920019	18° 12' 16.72144" S	66° 53' 37.00940" W	4224.3762	722769.603	7985893.408	19
41920020	18° 12' 26.35257" S	66° 53' 40.28599" W	4121.7206	722669.908	7985598.359	19
41920021	18° 12' 41.48029" S	66° 53' 44.79242" W	4098.9547	722532.133	7985134.707	19
41920022	18° 12' 40.89909" S	66° 53' 56.19612" W	4130.4178	722197.217	7985156.424	19
41920023	18° 12' 52.05851" S	66° 54' 10.27161" W	3948.5933	721779.653	7984818.015	19
41920024	18° 12' 59.91526" S	66° 54' 23.66370" W	3884.2737	721383.346	7984580.923	19
41920025	18° 13' 11.97236" S	66° 54' 48.98873" W	3856.9810	720634.922	7984218.664	19

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

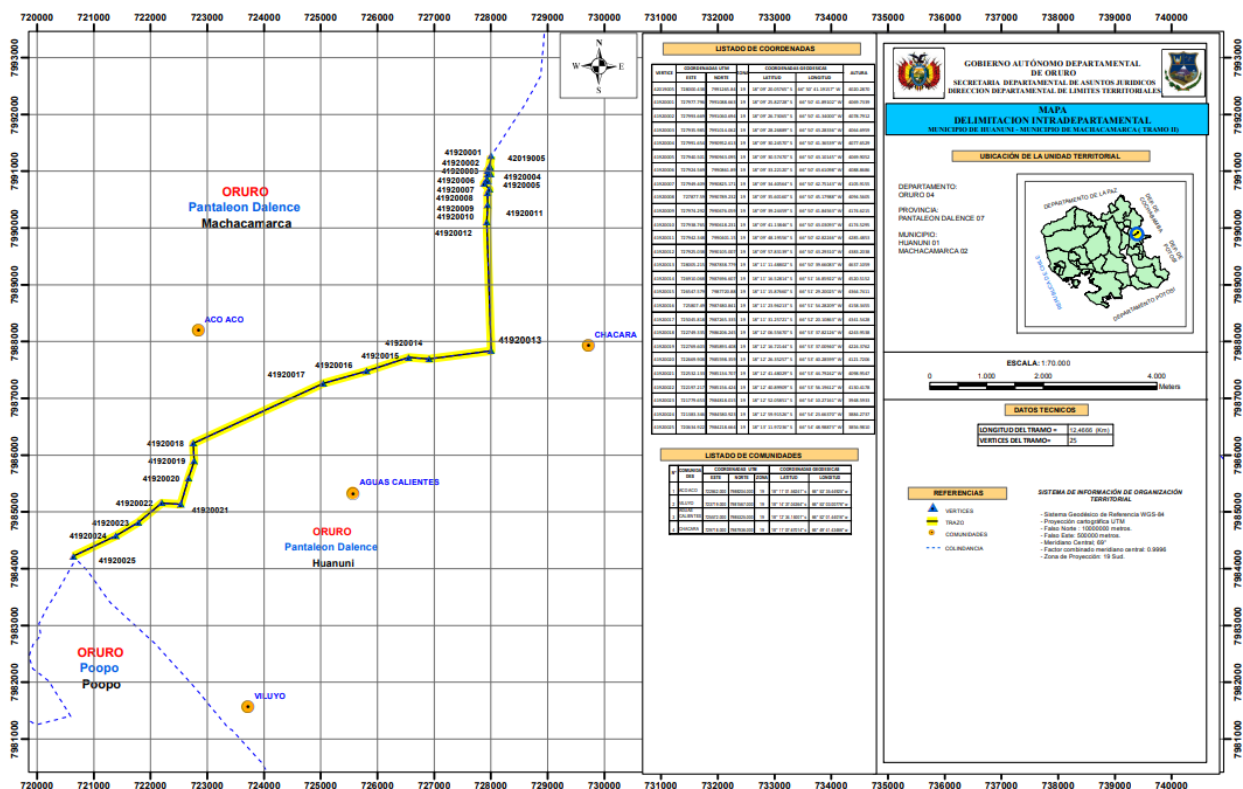
Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 14' 37.04364" S	66° 53' 03.00776" W	723719.000	7981567.000	19	Viluyo	Huanuni
2	18° 12' 34.15001" S	66° 52' 01.44016" W	725572.000	7985325.000	19	Aguas Calientes	Huanuni
3	18° 11' 07.67014" S	66° 49' 41.43466" W	729718.000	7987936.000	19	Chacara	Huanuni

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		



1	18° 11' 01.56241" S	66° 53' 35.44925" W	722842.000	7988204.00 0	19	Aco Aco	Machacamarca
---	------------------------	------------------------	------------	-----------------	----	---------	--------------

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Sí, Presidente, entiendo que este Proyecto de Ley específicamente se trata sobre un tramo del Departamento de Oruro, sin embargo, aprovecho el tratamiento el presente Proyecto de Ley para hacer extensivo mi reclamo respecto a la inviabilización que genera el Viceministerio de Autonomías respecto a los tramos ya conciliados en el Departamento de Cochabamba, Usted sabe que tenemos un serio problema en Colomi, entre Colomi y Villa Tunari que ya debería haberse resuelto, no se resuelve por las pésimas gestiones que ha estado realizando el Gobierno, pero además tenemos tramos conciliados cuyos documentos están siendo inviabilizados y bloqueados. La Gobernación de Cochabamba nos ha hecho llegar los reclamos a nuestra calidad de Senadores Nacionales por Cochabamba y aprovecho la ocasión para exigirle al Viceministerio que pueda dar viabilidad, porque la prioridad para nuestros municipios es que estos tramos puedan resolverse a la brevedad posible para que podamos avanzar en un Censo transparente, en un Censo con datos adecuados y en un Censo que permita que los municipios en un conteo exacto y

preciso de la cantidad de habitantes que tienen para que podamos avanzar hacia una nueva redistribución de recursos.

Aprovecho también Presidente para hacer notar que estamos a meses del Censo de Población y Vivienda, el Gobierno no ha mandado al Viceministro ni al Ministro del área correspondiente a que presente su informe al Senado Nacional, a pesar que cuando tuvimos las conversaciones para el Proyecto de Ley del Censo, eso estaba como preestablecido, el Gobierno debería mandar gente para que vean el informe correspondiente tanto del INE como del Viceministerio para que esta Cámara de Senadores esté al tanto de cuánto es el avance respecto al Censo de Población y Vivienda, es imperativo para nosotros Presidente, alertar a la población que no existe la cantidad de censistas necesarios para poder avanzar de manera transparente en el Censo.

Advertimos además que, si no se cumple a la brevedad posible con los requisitos establecidos en el procedimiento y en los protocolos, los resultados del Censo no van a ser adecuados, no van a ser transparentes y tampoco precisos para que nosotros podamos avanzar, primero hacia una redistribución de recursos, y un nuevo pacto fiscal, y tampoco hacia la redistribución de escaños que plantea la Constitución Política del Estado. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, simplemente para aclarar a la Senadora Barrientos el tema de Colomi y Villa Tunari es un tema bien complicado y es así que Colomi ha impugnado ese tema porque la mayor parte de lo que es Colomi estuviera queriendo pertenecer a Villa Tunari por terceras personas que se hubieran comprado. Entonces mal podríamos nosotros exigir que el Ministerio de Autonomías en este momento se pronuncie sobre ese tema porque estaríamos afectando de gran manera a la comunidad de Corani Pampa.

Entonces, tal vez hermana Senadora Barrientos sería bueno reunirnos en ese sentido y ver, yo le voy a dar los antecedentes y así también exigirles a todos los senadores de Cochabamba podamos resolver este problema, porque es un problema que está afectando de sobremanera a la comunidad de Corani Pampa. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera: Se inicia a partir del **Vértice 42019005** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 20.05765"S, Longitud 66° 50' 41.19157" W y coordenadas UTM: Este 728000.438, Norte 7991265.840 el vértice denominado LINTI RUMI, ubicado a la altura del río Santa Fe, cerca de un camino vecinal, definido con la Ley N° 1471 de 12 de octubre de 2022, continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920001** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 25.82728" S, Longitud 66° 50' 41.89102" W y coordenadas UTM: Este 727977.796, Norte 7991088.663 ubicado al borde del río Mosoj Loma denominado VINTO ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920002** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 26.73065" S, Longitud 66° 50' 41.34000" W y coordenadas UTM: Este 727993.669, Norte 7991060.694 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado VILA LOMA PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920003** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 28.26889" S, Longitud 66° 50' 43.28336" W y coordenadas UTM: Este 727935.985, Norte 7991014.062 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado VILA LOMA ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920004** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 30.24570" S, Longitud 66° 50' 41.36539" W y coordenadas UTM: Este 727991.654, Norte 7990952.613 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado CUATRO PUNTOS continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920005** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 30.57470" S, Longitud 66° 50' 43.10145" W y coordenadas UTM: Este 727940.501, Norte 7990943.095 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado PIEDRA GRANDE CASTILLUMA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920006** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 33.22120" S, Longitud 66° 50' 43.61098" W y coordenadas UTM: Este 727924.569, Norte 7990861.890 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado JUSTO ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920007** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 34.40564" S, Longitud 66° 50' 42.75143" W y coordenadas UTM: Este 727949.409, Norte 7990825.171 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado LINDE JUYO continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920008** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 35.60160" S, Longitud 66° 50' 45.17988" W y coordenadas UTM: Este 727877.590, Norte 7990789.232 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, denominado CASTILLUMA ESQUINA continúa en línea recta



hasta el **Vértice 41920009** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 39.24459" S, Longitud 66° 50' 41.84563" W y coordenadas UTM: Este 727974.292, Norte 7990676.059 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, al borde de un camino vecinal, denominado AGUA MILAGRO continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920010** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 41.13846" S, Longitud 66° 50' 43.03093" W y coordenadas UTM: Este 727938.765, Norte 7990618.231 ubicado en las faldas del cerro Jankho Khalani, al borde de un camino vecinal, denominado KHELANI ESQUINA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920011** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 48.19556" S, Longitud 66° 50' 42.82246" W y coordenadas UTM: Este 727942.348, Norte 7990401.150 ubicado en la media cima del cerro Jankho Khalani, denominado SAMARASIÑA CHANKA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920012** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 09' 57.83139" S, Longitud 66° 50' 43.29310" W y coordenadas UTM: Este 727925.038, Norte 7990105.007 ubicado en la media cima del cerro Jankho Khalani, denominado KHAYMA KALA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920013** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 11.48802" S, Longitud 66° 50' 39.66083" W y coordenadas UTM: Este 728005.215, Norte 7987838.779 ubicado a media cima del cerro Jankho Khalani, denominado WILAJHEQUE PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920014** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 16.52814" S, Longitud 66° 51' 16.85922" W y coordenadas UTM: Este 726910.068, Norte 7987696.607 ubicado al borde del río Chaca Waico, denominado SANQAY LLUMA PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920015** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 15.87660" S, Longitud 66° 51' 29.20025" W y coordenadas UTM: Este 726547.579, Norte 7987720.880 ubicado al borde del río Chaca Waico, denominado SIQUEPIURA CALLAMACHI continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920016** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 23.96213" S, Longitud 66° 51' 54.28209" W y coordenadas UTM: Este 725807.490, Norte 7987480.841, ubicado en la cima alta del cerro Pucana, denominado JARAÑA KASA PUJRO ARAÑA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920017** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 11' 31.25721" S, Longitud 66° 52' 20.10863" W y coordenadas UTM: Este 725045.818, Norte 7987265.335 ubicado en la cima alta del cerro Pucana denominado INCA PUCARA PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920018** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 06.55670" S, Longitud 66° 53' 37.82126" W y coordenadas UTM: Este 722749.335, Norte 7986206.245 ubicado en la cima alta del cerro Condor Chuco, denominado CONDOR CHUKO PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920019** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 16.72144" S, Longitud 66° 53' 37.00940" W y coordenadas UTM: Este 722769.603, Norte 7985893.408 ubicado en la cima alta de los cerros Condor Chuco y Lequena Grande, denominado JACHA KAWA PATA PATANI PUNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920020** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 26.35257" S, Longitud 66° 53' 40.28599" W y coordenadas UTM: Este 722669.908, Norte 7985598.359 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado IRU KASA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920021** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 41.48029" S, Longitud 66° 53' 44.79242" W y coordenadas UTM: Este 722532.133, Norte 7985134.707 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado CARHUA KARIÑA KASA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920022** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 40.89909" S, Longitud 66° 53' 56.19612" W y coordenadas UTM: Este 722197.217, Norte 7985156.424 ubicado en la cima alta del cerro Lequena Grande, denominado LIQUIÑA UNTA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920023** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 52.05851" S, Longitud 66° 54' 10.27161" W y coordenadas UTM: Este 721779.653, Norte 7984818.015 ubicado en las faldas del cerro Lequena Grande, denominado JANKO KALANIKASA continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920024** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 12' 59.91526" S, Longitud 66° 54' 23.66370" W y coordenadas UTM: Este 721383.346, Norte 7984580.923 ubicado al borde de la carretera a Huanuni, denominado MITANI NAN continúa en línea recta hasta el **Vértice 41920025** con coordenadas geodésicas: Latitud 18° 13' 11.97236" S, Longitud 66° 54' 48.98873" W y coordenadas UTM: Este 720634.922, Norte 7984218.664 ubicado al borde de la carretera a Huanuni, denominado KEWALLANI CRUZ.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
42019005 LEY 1471	18° 09' 20.05765" S	66° 50' 41.19157" W	4020.2870	728000.438	7991265.840	19
41920001	18° 09' 25.82728" S	66° 50' 41.89102" W	4069.7339	727977.796	7991088.663	19
41920002	18° 09' 26.73065" S	66° 50' 41.34000" W	4078.7912	727993.669	7991060.694	19
41920003	18° 09' 28.26889" S	66° 50' 43.28336" W	4064.6959	727935.985	7991014.062	19
41920004	18° 09' 30.24570" S	66° 50' 41.36539" W	4077.6529	727991.654	7990952.613	19
41920005	18° 09' 30.57470" S	66° 50' 43.10145" W	4069.9052	727940.501	7990943.095	19
41920006	18° 09' 33.22120" S	66° 50' 43.61098" W	4088.8686	727924.569	7990861.890	19
41920007	18° 09' 34.40564" S	66° 50' 42.75143" W	4105.9155	727949.409	7990825.171	19
41920008	18° 09' 35.60160" S	66° 50' 45.17988" W	4094.5605	727877.590	7990789.232	19
41920009	18° 09' 39.24459" S	66° 50' 41.84563" W	4174.6215	727974.292	7990676.059	19
41920010	18° 09' 41.13846" S	66° 50' 43.03093" W	4174.5295	727938.765	7990618.231	19
41920011	18° 09' 48.19556" S	66° 50' 42.82246" W	4285.4853	727942.348	7990401.150	19
41920012	18° 09' 57.83139" S	66° 50' 43.29310" W	4383.2038	727925.038	7990105.007	19
41920013	18° 11' 11.48802" S	66° 50' 39.66083" W	4637.1059	728005.215	7987838.779	19
41920014	18° 11' 16.52814" S	66° 51' 16.85922" W	4520.5152	726910.068	7987696.607	19
41920015	18° 11' 15.87660" S	66° 51' 29.20025" W	4364.7411	726547.579	7987720.880	19
41920016	18° 11' 23.96213" S	66° 51' 54.28209" W	4158.3455	725807.490	7987480.841	19
41920017	18° 11' 31.25721" S	66° 52' 20.10863" W	4341.5428	725045.818	7987265.335	19
41920018	18° 12' 06.55670" S	66° 53' 37.82126" W	4243.9538	722749.335	7986206.245	19
41920019	18° 12' 16.72144" S	66° 53' 37.00940" W	4224.3762	722769.603	7985893.408	19
41920020	18° 12' 26.35257" S	66° 53' 40.28599" W	4121.7206	722669.908	7985598.359	19



41920021	18° 12' 41.48029" S	66° 53' 44.79242" W	4098.9547	722532.133	7985134.707	19
41920022	18° 12' 40.89909" S	66° 53' 56.19612" W	4130.4178	722197.217	7985156.424	19
41920023	18° 12' 52.05851" S	66° 54' 10.27161" W	3948.5933	721779.653	7984818.015	19
41920024	18° 12' 59.91526" S	66° 54' 23.66370" W	3884.2737	721383.346	7984580.923	19
41920025	18° 13' 11.97236" S	66° 54' 48.98873" W	3856.9810	720634.922	7984218.664	19

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 14' 37.04364" S	66° 53' 03.00776" W	723719.000	7981567.000	19	Viluyo	Huanuni
2	18° 12' 34.15001" S	66° 52' 01.44016" W	725572.000	7985325.000	19	Aguas Calientes	Huanuni
3	18° 11' 07.67014" S	66° 49' 41.43466" W	729718.000	7987936.000	19	Chacara	Huanuni

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 11' 01.56241" S	66° 53' 35.44925" W	722842.000	7988204.000	19	Aco Aco	Machaca marca

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



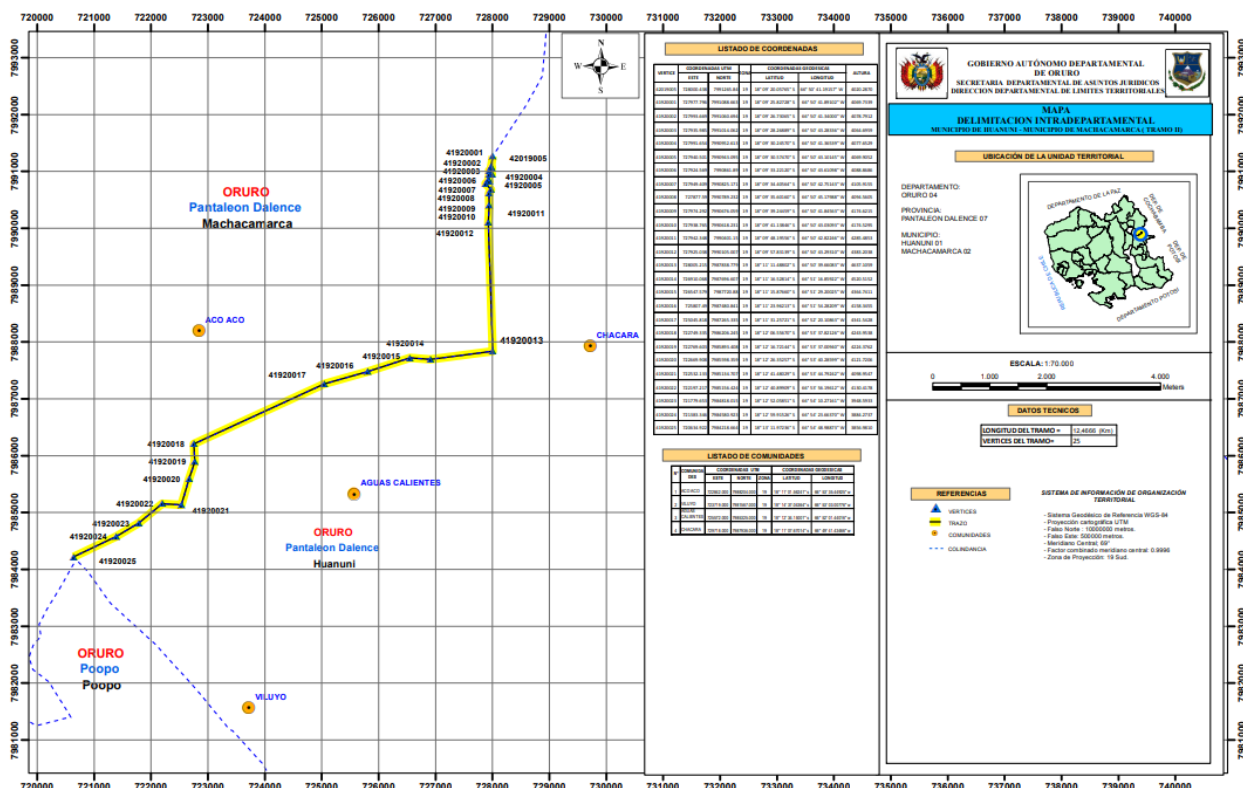
Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarcá de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura a la Disposición Única.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Miguel Pérez Sandoval.

Sen. Pérez Sandoval: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental del Tramo II, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental del Tramo II, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría para su reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 070/2023-2024 C.S., "Ley de Delimitación Intradepartamental del Tramo II, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:



**AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ ALP/ CS/ COTEy A / PL No. 03/2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023-2024
Fecha Nuestra Señora de La Paz 30 noviembre de 2023**

ASUNTO:

**PL. 070 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN
INTRADEPARTAMENTAL DELTRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE
LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL
DEPARTAMENTO DE ORURO**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 19 de diciembre de 2023, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 070 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DELTRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**, proyectado por el Órgano Ejecutivo, el mismo que es tratado en la Segunda Sesión de Comisión instancia legislativa que determina por competencia su remisión y radicatoria en el Comité de Autonomías Municipales de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento, y emisión de informe final de Comité en la presente gestión legislativa 2023-2024.

El Comité de Autonomías Municipales de la Cámara de Senadores remite a despacho de Presidencia de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el informe final de Comité Signado **INF/ALP/CS/CAM/SFV-NRO 02/2024** en fecha 29 de enero de 2024 años el mismo que recomienda la Aprobación del Proyecto de Ley signado **PL. 070 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DELTRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO CON MODIFICACIONES DE FORMA.**

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 30 de enero de 2024 años, el Pleno de Senadoras de la Comisión realizan el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle el Informe de Secretaría técnica Final de Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No. 03/2024 referido al PL.070 /2023-2024 C.S. PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DELTRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** el mismo que recomienda al pleno de la Comisión su aprobación con Modificaciones.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario

El Estado Plurinacional de Bolivia se fundamenta en un Modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país". de acuerdo a lo Instituido en los Artículos 1, 2,7, 269 parágrafo II. "Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley". "La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible".

"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley". El parágrafo II señala: "la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se harán por voluntad democrática de sus habitantes de acuerdo a las condiciones establecidas en la constitución y la ley". Los procedimientos de delimitación, Artículo. 38 de la Ley No. 339, señala: que la voluntad democrática se expresa mediante la participación, como derecho y obligación de la población que habita en las áreas limítrofes y/o en conflicto. El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la Ley N° 339, la misma que Establece los procedimientos administrativos en todas sus etapas para la delimitación de unidades territoriales interdepartamentales e intradepartamentales.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 7-febrero-2009

Parágrafos I y II del Artículo 269. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

LEY No. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ 19- Julio -2010

Parágrafos I, II y III. del Artículo 17. I. Los conflictos de límites existentes entre municipios deberán ser resueltos en la vía conciliatoria considerando criterios históricos y culturales.



II. En caso de no existir acuerdo o conciliación, y agotado el trámite administrativo establecido en ley especial, los conflictos de límites existentes entre las unidades territoriales municipales de un mismo departamento y que no comprometan límites departamentales, serán dirimidos por referendo, a solicitud del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y a convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, y administrado por el Órgano Electoral Plurinacional.

III. La convocatoria a referendo se realizará únicamente a los habitantes de las áreas urbanas y/o de comunidades, según corresponda, sobre el área territorial en disputa, cumpliendo requisitos y condiciones establecidos en ley, previa elaboración de informe técnico-jurídico emitido por la autoridad nacional competente, y en ningún caso procederá para conflictos de límites interdepartamentales.

LEY N° 339

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

Parágrafos I, incisos a), b) y c) del párrafo II, incisos a), b), c), d), f), g) y h) del párrafo III del artículo 66, párrafos I y II del artículo 67, artículo 68, párrafos I, II del artículo 69, artículo 70, artículo 71, artículo 72, incisos a), b) párrafo I, II del Artículo 73, incisos a), b) y c) párrafo I y II artículo 74, párrafos I,II,IV incisos a),b),c),d)e)f)g)h), párrafos I,II y II del artículo 75 párrafos I,II y III del artículo 76, artículo 77, párrafos I y II del artículo 78, párrafos I y II del artículo 79, incisos a),b) c) y d) del artículo 80 párrafos I,II,III y IV del artículo 81, incisos a)b),c),d) del artículo 82, artículo 83, artículo 84, párrafo I, inciso a),b),c), d), e) y f) del párrafo II del artículo 85, artículo 86,incisos a),b) y c) del artículo 87, párrafos I y II del artículo 88, artículo 89, artículo 90, artículo 91, artículo 92, incisos a),b) y c) del artículo 93, incisos a) y b) del artículo 94, artículo 95, párrafos I,II y III párrafos I,IIy III del artículo 96 párrafos I y II, artículo 98, artículo 99, párrafos I,II,II,IV del artículo 100, párrafos I,II,II,IV del artículo 101, artículo 102.

DS. N° 1560,

Procedimientos administrativos

18 de abril de 2013

Artículos 1,2,3, incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i) artículo 5, numeral 1 incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) numeral 2 incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) párrafos I y II del artículo 6, incisos a),b),c) y d) del artículo 7, incisos a) y b) del artículo 8, artículo 9, artículo 10, incisos a) y b) del artículo 11, artículo 12, artículo 13, artículo 14, párrafos I y II del artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, incisos a) b) y c) artículo 20, incisos a),b),c),d),e),f),g),h) y i), del artículo 21, incisos a),b),c),d),e),f), del artículo 22, incisos a),b),c),d,) del artículo 23, artículo 24, artículo 25, artículo 26, artículo 27 artículo 28, artículo 29 artículo 30, artículo 31 numerales 12 y 3 del artículo 31, artículo 95 y el artículo 100.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 2. "En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

El Inciso a) del Artículo 17. Determina las Atribuciones de las Senadoras y Senadores.

El Artículo 46. Determina las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

El Artículo 49. La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, cuyas denominaciones y afinidad temática están definidas por la estructura de la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

4. Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

a) Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales. b) Comité de Autonomías Departamentales

El inciso a) del Artículo 52. Determina que, las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Los Parágrafos I, II y III del Artículo 130. Instituyen Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión II. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. III. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

El Artículo 138. Instituye que, "Todo Proyecto de Ley o Resolución que hubiese quedado pendiente de la legislatura anterior podrá ser repuesto y actualizado a pedido de cualquier Senadora o Senador y tratado por la Comisión respectiva". "Si el proyecto ya hubiera merecido informe favorable, estará eximido de un nuevo trámite ante la Comisión."

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS.

Del análisis y la revisión de la documentación de respaldo adjunta al Presente Proyecto de Ley se determinan los siguientes extremos:

Las Acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley como el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a través de la Dirección Departamental de Límites Territoriales en virtud a las atribuciones conferidas en la Ley N° 339 y Resolución Administrativa Departamental N° 0378/2022 de fecha 26 de julio de 2022, es encargada de realizar el Proyecto de Ley de Delimitación de conformidad al artículo 98 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley N° 031 de 19 julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales y el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 de 17 de abril de 2013, la solicitud de inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo II entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro e Informe Jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 98/2023 de 08 de agosto de 2023, todos los antecedentes que informan el proceso y; todo lo que ver convino.

El párrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece la organización territorial del Estado Plurinacional de Bolivia, contemplando como unidades territoriales a los departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

Qué, el párrafo II del artículo 269 de la Constitución Política del Estado dispone que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Qué, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que "los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social,



provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución”.

Qué, la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, Ley de Delimitación de Unidades Territoriales tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales. Que el artículo 3 de la Ley N° 339, establece la delegación competencial del nivel central a los gobiernos autónomos departamentales para conocer y tramitar las solicitudes de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales.

El artículo 13 de la Ley N° 339, especifica las atribuciones de las dependencias técnicas de los órganos ejecutivos de los Gobiernos Autónomos Departamentales; y en el párrafo II del artículo 27 de la menciona norma, señala que las Gobernadoras y Gobernadores de los Gobiernos Autónomos Departamentales y/o responsables de las dependencias técnicas de límites, son autoridades conciliatorias para llevar adelante los procesos de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales. Concordante con el artículo 12 de la Ley N° 339.

El artículo 1 del Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de 2013, señala: que el presente Decreto Supremo tiene por objeto, reglamentar la aplicación de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, Ley de Delimitación de Unidades Territoriales estableciendo los procedimientos administrativos en todas sus etapas, para la delimitación de unidades territoriales Interdepartamentales e Intradepartamentales”.

El artículo 41 de la Ley N° 339, señala que el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales se inicia con la solicitud ante las gobernadoras o los gobernadores de los gobiernos autónomos departamentales.

El artículo 5 del Decreto Supremo N° 1560, enumera las responsabilidades de las autoridades conciliatorias para conocer o atender los procedimientos de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales. Finalmente, el inciso e del numeral 2 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 1560, señala “Emitir proveídos y resoluciones dentro del procedimiento de conciliación administrativa Intradepartamental”.

El artículo 26 de la Ley N° 339, señala que el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales es un medio de solución concertada, pacífica e inmediata a las solicitudes de delimitación Interdepartamental e Intradepartamental presentadas por las autoridades facultadas, con la intervención de la entidad del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial y/o Órgano Ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Departamentales.

Los Gobiernos Autónomos Departamentales, en ejercicio de las atribuciones y competencias, la atención y sustanciación de las solicitudes de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales.

Siendo competencia y responsabilidad del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, atender y sustanciar la solicitud de inicio de conciliación administrativa de delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales como el inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo II entre los Municipios de Huanuni y Poopó, que corresponde atender, emitir proveídos y resoluciones en el marco de las normas arriba señaladas.

La Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, tiene como finalidades establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales.

El Capítulo III del Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

La Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, norma y precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339. Que, siendo de conformidad el artículo 20 de la Ley N° 339 establece que "El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollara en única instancia y tiene las siguientes etapas":

Etapas de inicio

Etapas de ejecución en campo

Etapas finales del procedimiento

La Etapa de Inicio mediante memorial presentado y decepcionado en fecha 30 de marzo de 2022; el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, solicita al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental tramo II entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence con el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de conformidad al artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, concordante con el Artículo 41 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013.

Mediante Nota con CITE:GADOR/SDAJ/DDLT N° 246/2022 y conforme a la última parte del párrafo I del artículo 67 del D.S.R. N° 1560, se remite la documentación presentada por el representante legal del Municipio de Poopó al Viceministerio de Autonomías para su registro en el Sistema de Información de Organización Territorial (SIOT) en respuesta mediante CITE: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0167/2022, el Viceministerio de Autonomías dependiente del Ministerio de la Presidencia, emite el reporte de registro SIOT N° 200422-MP-VA-DGOT-M-0129/2022.

De acuerdo al Informe Técnico Legal D.D.L.T. N° 047/2022 de fecha 05 de mayo de 2022, emitido por la Dirección Departamental de Límites Territoriales de la Gobernación de Oruro, recomienda elaborar la NOTA DE ADMISIÓN a la solicitud de inicio del presente proceso de delimitación territorial, habiéndose dado cumplimiento al Artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560.

En fecha 06 de mayo de 2022, se emite la Nota de Admisión DDLT N° 002/2022, notificándose al Representante Legal del Municipio de Huanuni, mediante formulario de notificaciones, en fecha 18 de mayo de 2022 y al representante Legal del Municipio de Poopó en fecha 18 de mayo de 2022, en conformidad de los artículos 71 y 72 del Decreto Supremo N° 1560.

En cumplimiento al artículo 73 del Decreto Supremo N° 1560, el Alcalde del municipio Poopó, mediante memorial de fecha 24 de junio de 2022, se apersona y presenta pronunciamiento de conformidad en el proceso delimitación Intradepartamental tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

Conforme al artículo 74 del D.S.R N° 1560, se emite informe de pronunciamiento DDLT N° 087/2022 de fecha 07 de julio de 2022, que identifica la inexistencia de límites y/o tramos en conflicto en su pronunciamiento, habiendo cumplido con los requisitos exigidos en la citada norma vigente y recomienda la prosecución del procedimiento de delimitación.

En aplicación del artículo 75 del D.S. N° 1560 Reglamento de la Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales, se emite nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación D.D.L.T. N° 04/2022 de fecha 13 de julio de 2022, donde se dispone la asistencia en un máximo de diez personas por cada Municipio, pudiendo acompañar Autoridades políticas (Alcalde y/o Alcaldesa, Concejales); autoridades originarias. Que mediante formulario de notificaciones de fecha 21 de julio de 2022, se adjuntó informe de pronunciamiento, nota de admisión del pronunciamiento y nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación, donde señala la asistencia de representantes y/o acreditados colindantes de los Municipios de Huanuni y Poopó a la Reunión de Coordinación y Planificación, de conformidad al párrafo III del artículo 75 del D.S.R. N° 1560, de la misma forma se emiten avisos radiales de fechas 23,



24 y 25 de julio de 2022, dirigidos a las comunidades y vecinos del límite y/o tramo invitando a la reunión de coordinación.

En aplicación al reglamento de la Ley N° 339, en fecha 26 de julio de 2022, se procede con la Reunión de Coordinación y Planificación, donde se suscribe el Acta de Establecimiento de Reglas para el Procedimiento de Conciliación Intradepartamental tramo II entre el Municipio de Huanuni con el Municipio Poopó, Acta de No Agresión y Acta de Cierre de la Etapa de Inicio, de la misma forma se describe el cronograma de actividades de la etapa de ejecución en campo.

Mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ/DDLT N° 630/2022, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su segundo registro en el Nodo del SIOT, conforme establece el Art. 76 del D.S.R. N° 1560, en respuesta mediante nota MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0082-CAR/22, se adjunta el registro SIOT N° 260822-MP-VA-DGOT-M-0129/2022, correspondiente al Artículo 76.

En la etapa de ejecución en campo mediante acta de apertura de trabajo en campo de delimitación entre los Municipios de Huanuni y Poopó, suscrito en fecha 28 de septiembre de 2022, entre las autoridades políticas, originarias y colindantes de los Municipios de Huanuni y Poopó, se inicia el trabajo de campo y suscripción de actas.

Conforme a cronograma de actividades aprobada mediante acta de Cierre de la Etapa de Inicio de fecha 26 de julio de 2022, se inició la Etapa de Ejecución en Campo en fecha 28 de septiembre de 2022, en el lugar denominado Wila Apacheta (punto Tripartito Huanuni, Poopó y Antequera), con la participación de representantes de los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, representantes y/o acreditados de las comunidades colindantes en el límite intradepartamental donde se procedió a la suscripción del acta de acuerdo por límite o tramo desde el vértice 41916014 hasta el vértice 41916014, acordando catorce (14) vértices conciliados, cumpliendo el Artículo 37 y 38 de la Ley N° 339, artículo 82 del D.S.R. N° 1560 y artículo 51 de las Normas Técnicas aprobado mediante Resolución Ministerial 057/2013.

En fecha 03, 04 y 05 de octubre de 2022 se suscribe el acta de acuerdo vértice por límite o tramo, dando cumplimiento a los Arts. 77, 80 y 82 del D.S. No 1560, Ley No 339 y Normas Técnicas del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de Unidades Territoriales, con el Municipio de Huanuni y Municipio Poopó, asimismo en fecha 14 de abril de 2023, se firmó el acta de cierre de ejecución en campo, dando cumplimiento al Art. 82 y 83 del D.S. N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En cumplimiento al reglamento de la Ley N° 339, en fecha 17 de abril de 2023, se elabora Informe Técnico Legal de Resultados de la Etapa de campo DDLT N° 027/2023, que recomienda remitir mediante nota al Instituto Geográfico Militar documentación correspondiente.

Por lo dispuesto por el Artículo 83 del Decreto Supremo N° 1560, en fecha 14 de abril de 2023, a la conclusión de la Etapa de Ejecución en Campo, se suscribió el Acta de Cierre de la Etapa de Ejecución en Campo en presencia de la Autoridad Conciliatoria, Autoridades Municipales y originarias, representantes de ambos Municipios y conforme a la última parte del Art. 83 del D.S.R. N° 1560, mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ-DDLT N° 199/2023, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su tercer registro en el Nodo del SIOT, en respuesta el Viceministerio de Autonomías mediante nota CITE: MPR/VA/DGOT/ULOT N° 00243-CAR/23, emite el reporte de registro SIOT N° 100523-MP-VA-DGOT-M-0129/23.

Mediante nota CITE: GAD-ORU/GAB-DESP N° 592/2023, se remite informe técnico legal de resultados, actas inherentes al proceso de delimitación Intradepartamental tramo II entre el municipio de Huanuni con el municipio de Poopó, al Jefe del Distrito Oruro del Instituto Geográfico Militar, en cumplimiento del artículo 84,85,86 y 87 del D.S.R. N° 1560.

Conforme dispone el artículo 16 de la Ley N° 339, el Instituto Geográfico Militar está encargado de realizar la demarcación de las unidades territoriales, en base a las actas suscritas dentro el presente procedimiento administrativo de conciliación Intradepartamental, además que la demarcación de vértices en tramo y/o limite será realizada en base a la información de las actas suscritas, sin modificación o alteración tal como establece el Artículo 86 del Decreto Supremo N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En aplicación del artículo 85 del D.S.R. N° 1560, se realizó la reunión de planificación de la demarcación con representantes de los Municipios de Huanuni y Poopó y el Instituto Geográfico Militar – Distrito Oruro, en ambientes de la Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

En aplicación del artículo 86,87 y 88 del D.S.R. N° 1560, el Jefe de Distrito Geográfico de Oruro, remite carpetas de catorce (14) vértices demarcados del tramo II entre los municipios de Huanuni y Poopó mediante nota CITE: Sección DGMO-S N° 52/23 con fecha de recepción 28 de junio de 2023.

Acorde al artículo 90 del D.S.R. N° 1560, señala: la dependencia técnica de límites del órgano ejecutivo del gobierno autónomo departamental, una vez recibido el informe técnico de demarcación del Instituto Geográfico Militar, emitirá el informe técnico legal que contendrá la evaluación de la etapa de inicio, etapa de ejecución en campo y resultados del procedimiento de conciliación administrativa, de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Viceministerio de Autonomías, informe que será aprobado por la autoridad técnica correspondiente y registrado en el nodo del SIOT en un plazo de diez (10) días hábiles.

En cumplimiento al Art. 90 del D.S.R. N° 1560, se eleva el informe técnico legal DDLT N° 055/2023 de fecha 11 de julio de 2023.

El parágrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, señala excepcionalmente el plazo previsto en el parágrafo anterior podrá ser ampliado en un máximo de sesenta (60) días calendario. Previo informe técnico legal de justificación y resolución de ampliación. El Parágrafo III señala el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental en casos particulares, podrá ser suspendido mediante norma expresa que establezca la causa y el tiempo, sin exceder los treinta (30) días calendario. El tiempo de suspensión no se contabilizará en el plazo máximo de duración del procedimiento. El cual se dispuso su aplicación previa justificación correspondiente dentro el presente procedimiento.

El informe jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 98/2023 de 08 de agosto de 2023, en sus conclusiones señala el cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental en el límite y/o tramo entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence con el Municipio Poopó de la Provincia Pantaleón Poopó del Departamento de Oruro y recomienda la aplicación del artículo 92 y 93 previsto en el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 y Ley N° 339 de delimitación de Unidades Territoriales.

El Gobernador del Departamento de Oruro, de conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 3, 13 parágrafo II del artículo 27 de la Ley N° 339 y en aplicación del numeral 2 del artículo 5; 92 y 93; del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560.

Resolvió

PRIMERO.- DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS plasmados en las Actas suscritas por las partes dentro del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación Intradepartamental tramo II entre el municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón con el municipio Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a Informe Técnico Legal DDLT N° 055/2023 de fecha 11 de julio de 2023 y el Informe Jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 98/2023 de fecha 08 de agosto de 2023, quedando definida la delimitación conforme el siguiente detalle:



I. DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE:

El tramo II entre los Municipios de: Huanuni y Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:

Inicia a partir del Vértice 41916001 con el siguiente nombre denominado LLALLAGUANI PUNTA, con coordenadas Este 730166.208, Norte 7974276.708, Latitud 18°18'31.62471"S y Longitud 66°49'20.65551"W, prosigue en línea recta con dirección hasta alcanzar el Vértice 41916002 denominado PORTA KASA con coordenadas Este 730696.500, Norte 7973349.123, Latitud 18°19'01.57830"S y Longitud 66°49'02.22553"W, ubicado en la cima del cerro Llutha, prosigue hasta llegar al Vértice 41916003 denominado MURUTHA con coordenadas Este 731284.111, Norte 7972998.994, Latitud 18°19'12.73329"S, Longitud 66°48'42.07846"W, ubicado en la cima del cerro Llutha, prosigue hasta llegar al Vértice 41916004 denominado SAN AGUSTIN PUNTA con coordenadas Este 731905.869, Norte 7970794.050, Latitud 18°20'24.18172"S, Longitud 66°48'20.00714"W, ubicado en la cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41961005 denominado S/Nombre con coordenadas Este 731913.776, Norte 7970748.661, Latitud 18°20'25.65439"S, Longitud 66°48'19.71929"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916006 denominado S/Nombre con coordenadas Este 732453.254, Norte 7969748.830, Latitud 18°20'57.95096"S, Longitud 66°48'00.94008"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916007 denominado HUMATUCSU PUNTA con coordenadas Este 732578.840, Norte 7969509.854, Latitud 18°21'05.67159"S, Longitud 66°47'56.56556"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916008 denominado S/Nombre con coordenadas Este 732943.784, Norte 7968806.078, Latitud 18°21'28.41025"S, Longitud 66°47'43.84906"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916009 denominado TAIPE JAQUE PUNTA – TICA TICANI PUNTA con coordenadas Este 733401.640, Norte 7968334.913, Latitud 18°21'43.54885"S, Longitud 66°47'28.06399"W, Ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916010 denominado QAQALLANI PUNTA con coordenadas Este 733544.017, Norte 7968196.256, Latitud 18°21'48.00082"S, Longitud 66°47'23.15849"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916011 denominado TAYPI JAQUE PUNTA – JACHA HUAYLLA con coordenadas Este 734107.341, Norte 7967209.679, Latitud 18°22'19.85481"S, Longitud 66°47'03.56701"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916012 denominado POTOSCOLLO ESQUINA KASA con coordenadas Este 735355.229, Norte 7965851.617, Latitud 18°23'03.51353"S, Longitud 66°46'20.50580"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al Vértice 41916013 denominado S/NOMBRE con coordenadas Este 737799.373, Norte 7962652.920, Latitud 18°24'46.53122"S, Longitud 66°44'55.91960"W, ubicado en cima del cerro Wila Apacheta, prosigue hasta llegar al Vértice 41916014 denominado WILA APACHETA con coordenadas Este 738686.536, Norte 7961251.078, Latitud 18°25'31.74944"S, Longitud 66°44'25.10751"W, ubicado en cima del cerro Wila Apacheta, este vértice esta entre el Municipio de Huanuni, Municipio de Poopó y Municipio de Antequera.

II. TABLA DE COORDENADAS TRAMO II:

Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41916001	18°18'31.62471"S	66°49'20.65551"W	4580.658	730166.208	7974276.708	19
41916002	18°19'01.57830"S	66°49'02.22553"W	4493.663	730696.500	7973349.123	19
41916003	18°19'12.73329"S	66°48'42.07846"W	4630.082	731284.110	7972998.994	19
41916004	18°20'24.18172"S	66°48'20.00714"W	4683.448	731905.869	7970794.050	19
41916005	18°20'25.65439"S	66°48'19.71929"W	4681.675	731913.776	7970748.661	19
41916006	18°20'57.95096"S	66°48'00.94008"W	4594.204	732453.254	7969748.830	19



41916007	18°21'05.67159"S	66°47'56.56556"W	4650.210	732578.840	7969509.854	19
41916008	18°21'28.41025"S	66°47'43.84906"W	4591.636	732943.784	7968806.078	19
41916009	18°21'43.54885"S	66°47'28.06399"W	4570.999	733401.640	7968334.913	19
41916010	18°21'48.00082"S	66°47'23.15849"W	4539.337	733544.017	7968196.256	19
41916011	18°22'19.85481"S	66°47'03.56701"W	4555.753	734107.341	7967209.679	19
41916012	18°23'03.51353"S	66°46'20.50580"W	4542.098	735355.229	7965851.617	19
41916013	18°24'46.53122"S	66°44'55.91960"W	4523.852	737799.373	7962652.920	19
41916014	18°25'31.74944"S	66°44'25.10751"W	4666.498	738686.536	7961251.078	19

III. CARACTERÍSTICAS DEL LÍMITE:

DISTANCIA	VÉRTICE S
16. 2433 Km	Total de catorce (14) vértices limite y /o tramo con actas de acuerdo.

IV. RELACIÓN DE ACUERDOS SUSCRITOS:

Descripción de Actas	CANTIDAD
Acta de acuerdo por vértice	1
Acta de acuerdo por limite y/o tramo	1
Actas de acuerdo	Total: 2

SEGUNDO. - LISTADO DE COORDENADAS DE LAS COMUNIDADES TRAMO II

Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18°22'43.77762" s	66°43'58.64017" w	739528.000	7966407.000	19	Wila Collo	Huanuni
2	18°22'05.37314" s	66°44'53.29173" w	737938.000	7967608.000	19	Bombo	Huanuni
3	18°21'28.96838" s	66°46'20.26313" w	735398.000	7968759.000	19	Calapaya	Huanuni
4	18°20'59.60665" s	66°46'31.57092" w	735077.000	7969666.000	19	Janko Pucara(Pucara Chica)	Huanuni
5	18°19'53.27726" s	66°46'51.76022" w	734509.000	7971713.000	19	Pucara Grande	Huanuni
6	18°18'27.14445" s	66°47'57.06813" w	732623.000	7974385.000	19	Quehualluni	Huanuni
7	18°17'27.57892" s	66°48'57.32682" w	730875.000	7976238.000	19	Pata Huanuni	Huanuni

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84	COORDENADAS UTM – WGS 84		
----	---------------------------------	--------------------------	--	--



						Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18°22'47.95887" s	66°49'40.26992" w	729496.000	7966401.000	19	Quripata	Poopó
2	18°19'51.95936" s	66°49'33.99254" w	729745.000	7971811.000	19	Ovejería	Poopó

TERCERO. - El mapa temático elaborado con base de las coordenadas y los acuerdos establecidos en las actas del tramo II, forman parte indisoluble de la presente Resolución.

CUARTO. -Se dispone la remisión del presente procedimiento de conciliación administrativa de delimitación Intradepartamental tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó, así como el Anteproyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su correspondiente trámite legislativo.

QUINTO. -Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente Resolución.

SEXTO. - La presente resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior.

SÉPTIMO. - La Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente de la Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, es responsable del cumplimiento de la presente resolución.

V. CONCLUSIÓN.

El Proyecto de Ley signado **PL. 070/2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO" CON MODIFICACIONES.** Cumplió con todos los mandatos y procedimientos determinados en la Constitución Política del Estado, la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y su Decreto Supremo Reglamentario numero 1560 la Ley No. 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", es en tal razón que procede a emitir la siguiente recomendación

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES EL PL. 070 /2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POPO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO".** Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores nacionales en Plenaria.

CUADRO DE COMPARACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY ORIGINAL	MODIFICACIONES QUE MEJORAN LA REDACCIÓN	CONSIDERACIÓN
--------------------------	---	---------------



LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE EL MUNICIPIO DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y EL MUNICIPIO DE POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	El título del proyecto de Ley, reiteraba la palabra "municipio" siendo lo correcto "municipios".
ARTÍCULO 1.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto la Delimitación Intradepartamental del Tramo II entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la Delimitación Intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.	Se uniformiza el nome juris del primer artículo en palabras en mayúscula, se cambia por minúscula la palabra "Delimitación", ""Intradepartamental", y se utiliza el término correcto "municipios".
ARTÍCULO 2.- (Delimitación). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la Delimitación Intradepartamental del Tramo II entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.	ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.	Se uniformiza el nome juris del segundo artículo en palabras en mayúscula, y se cambia por minúscula la palabra "Delimitación", ""Intradepartamental", y se utiliza el término correcto "municipios".



ARTÍCULO 3.- (Descripción del trazo de la línea limitrofe). El Tramo II entre los Municipios de: Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:	ARTÍCULO 3. DEL TRAZO DE LA LÍNEA LÍMITROFE). El Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:	Se uniformiza el nome juris del tercer artículo en palabras en mayúscula, se quita doble punto “:”, y se acentúa la palabra “LÍMITROFE”
ARTÍCULO 4.- (Listado de Coordenadas de vértices). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:	ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:	Se uniformiza el nome juris del cuarto artículo en palabras en mayúscula.
ARTÍCULO 5.- (Listado de cordenadas de las comunidades). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:	ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:	Se uniformiza el nome juris del quinto artículo en palabras en mayúscula, y se quita la palabra “de coordenadas”.



ARTÍCULO 6.- (Mapa Oficial). Se aprueba el mapa oficial de Delimitación Intradepartamental del Tramo II entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte de la presente Ley.	ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.	Se uniformiza el nome juris del sexto artículo en palabras en mayúscula, se cambia por minúscula la letra "I" siendo lo correcto "intradepartamental", y se incorpora la palabra "indivisible".
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA UNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales.	DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los xxx días del mes xxx del año dos mil veinticuatro.	Se acentúa la palabra "ÚNICA".

Es en cuanto se informa para fines legislativos y constitucionales.

Nuestra Señora de La Paz, 30 de enero de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY PL N° 070/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:



LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL TRAMO II ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y POOPÓ DE LA PROVINCIA POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:

Se inicia a partir del **Vértice 41916001** con el siguiente nombre denominado LLALLAGUANI PUNTA, con coordenadas Este 730166.208, Norte 7974276.708, Latitud 18°18'31.62471"S y Longitud 66°49'20.65551"W, prosigue en línea recta con dirección hasta alcanzar el **Vértice 41916002** denominado PORTA KASA con coordenadas Este 730696.500, Norte 7973349.123, Latitud 18°19'01.57830"S y Longitud 66°49'02.22553"W, ubicado en la cima del cerro Llutha, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916003** denominado MURUTHA con coordenadas Este 731284.111, Norte 7972998.994, Latitud 18°19'12.73329"S, Longitud 66°48'42.07846"W, ubicado en la cima del cerro Llutha, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916004** denominado SAN AGUSTÍN PUNTA con coordenadas Este 731905.869, Norte 7970794.050, Latitud 18°20'24.18172"S, Longitud 66°48'20.00714"W, ubicado en la cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916005** denominado S/Nombre con coordenadas Este 731913.776, Norte 7970748.661, Latitud 18°20'25.65439"S, Longitud 66°48'19.71929"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916006** denominado S/Nombre con coordenadas Este 732453.254, Norte 7969748.830, Latitud 18°20'57.95096"S, Longitud 66°48'00.94008"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916007** denominado HUMATUCSU PUNTA con coordenadas Este 732578.840, Norte 7969509.854, Latitud 18°21'05.67159"S, Longitud 66°47'56.56556"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916008** denominado S/Nombre con coordenadas Este 732943.784, Norte 7968806.078, Latitud 18°21'28.41025"S, Longitud 66°47'43.84906"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916009** denominado TAIPE JAQUE PUNTA – TICA TICANI PUNTA con coordenadas Este 733401.640, Norte 7968334.913, Latitud 18°21'43.54885"S, Longitud 66°47'28.06399"W, Ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916010** denominado QAQALLANI PUNTA con coordenadas Este 733544.017, Norte 7968196.256, Latitud 18°21'48.00082"S, Longitud 66°47'23.15849"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916011** denominado TAYPI JAQUE PUNTA – JACHA HUAYLLA con coordenadas Este 734107.341, Norte 7967209.679, Latitud 18°22'19.85481"S, Longitud 66°47'03.56701"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916012** denominado POTOSCOLLO ESQUINA KASA con coordenadas Este 735355.229, Norte 7965851.617, Latitud 18°23'03.51353"S, Longitud 66°46'20.50580"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916013** denominado S/NOMBRE con coordenadas Este 737799.373, Norte 7962652.920, Latitud 18°24'46.53122"S, Longitud 66°44'55.91960"W, ubicado en cima del cerro Wila Apacheta, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916014** denominado WILA APACHETA con coordenadas Este 738686.536, Norte 7961251.078, Latitud 18°25'31.74944"S, Longitud 66°44'25.10751"W, ubicado en la cima del cerro Wila Apacheta, este vértice se encuentra entre los municipios de Huanuni, Poopó y Antequera.



ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41916001	18°18'31.62471"S	66°49'20.65551"W	4580.658	730166.208	7974276.708	19
41916002	18°19'01.57830"S	66°49'02.22553"W	4493.663	730696.500	7973349.123	19
41916003	18°19'12.73329"S	66°48'42.07846"W	4630.082	731284.110	7972998.994	19
41916004	18°20'24.18172"S	66°48'20.00714"W	4683.448	731905.869	7970794.050	19
41916005	18°20'25.65439"S	66°48'19.71929"W	4681.675	731913.776	7970748.661	19
41916006	18°20'57.95096"S	66°48'00.94008"W	4594.204	732453.254	7969748.830	19
41916007	18°21'05.67159"S	66°47'56.56556"W	4650.210	732578.840	7969509.854	19
41916008	18°21'28.41025"S	66°47'43.84906"W	4591.636	732943.784	7968806.078	19
41916009	18°21'43.54885"S	66°47'28.06399"W	4570.999	733401.640	7968334.913	19
41916010	18°21'48.00082"S	66°47'23.15849"W	4539.337	733544.017	7968196.256	19
41916011	18°22'19.85481"S	66°47'03.56701"W	4555.753	734107.341	7967209.679	19
41916012	18°23'03.51353"S	66°46'20.50580"W	4542.098	735355.229	7965851.617	19
41916013	18°24'46.53122"S	66°44'55.91960"W	4523.852	737799.373	7962652.920	19
41916014	18°25'31.74944"S	66°44'25.10751"W	4666.498	738686.536	7961251.078	19

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

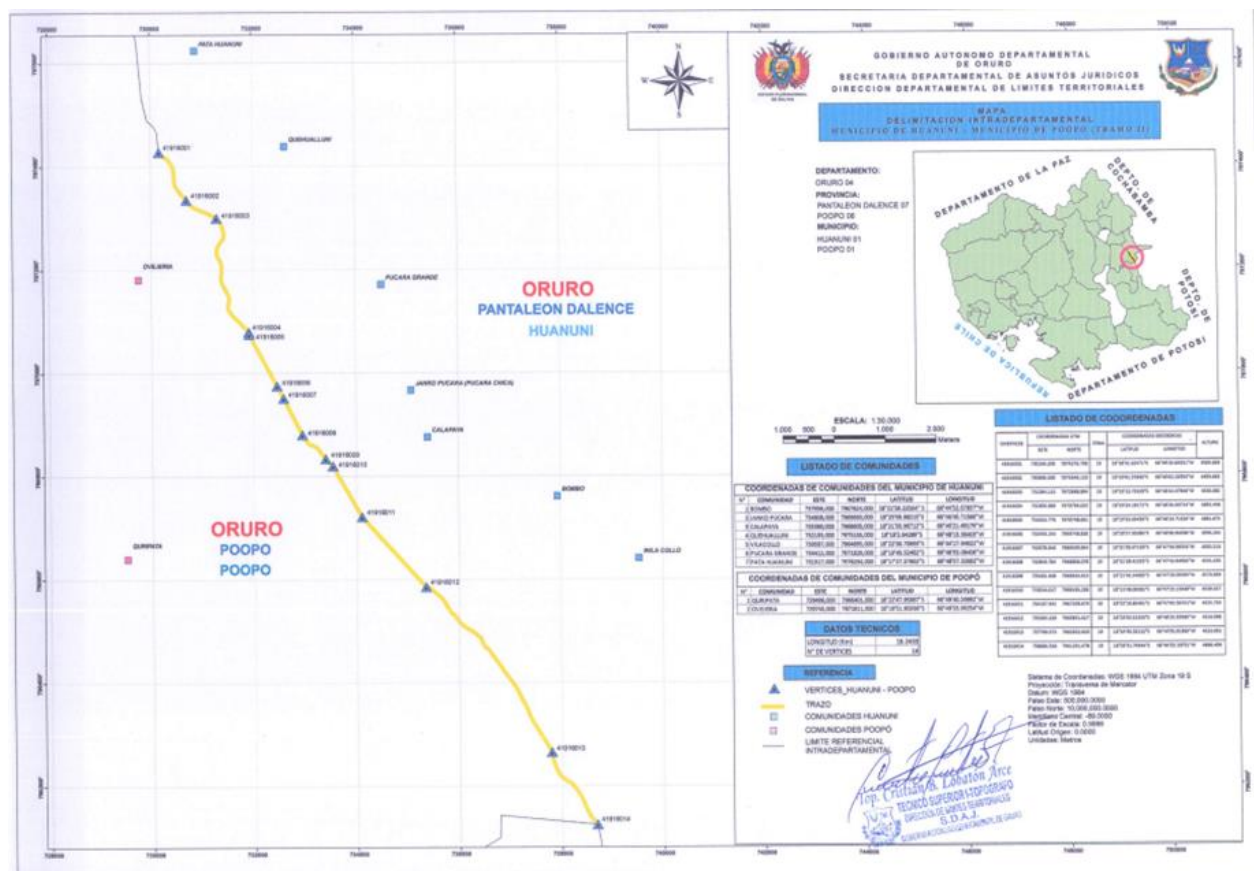
Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18°22'43.77762" S	66°43'58.64017" W	739528.000	7966407.000	19	Wila Collo	Huanuni
2	18°22'05.37314" S	66°44'53.29173" W	737938.000	7967608.000	19	Bombo	Huanuni
3	18°21'28.96838" S	66°46'20.26313" W	735398.000	7968759.000	19	Calapaya	Huanuni
4	18°20'59.60665" S	66°46'31.57092" W	735077.000	7969666.000	19	Janko Pucara (Pucara Chica)	Huanuni
5	18°19'53.27726" S	66°46'51.76022" W	734509.000	7971713.000	19	Pucara Grande	Huanuni
6	18°18'27.14445" S	66°47'57.06813" W	732623.000	7974385.000	19	Quehualluni	Huanuni
7	18°17'27.57892" S	66°48'57.32682" W	730875.000	7976238.000	19	Pata Huanuni	Huanuni

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84	COORDENADAS UTM – WGS 84	Nombre de la	
----	---------------------------------	--------------------------	--------------	--



	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	comunidad	Nombre del municipio
1	18°22'47.95887" S	66°49'40.26992" W	729496.000	7966401.000	19	Quripata	Poopó
2	18°19'51.95936" S	66°49'33.99254" W	729745.000	7971811.000	19	Ovejera	Poopó

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni y Machacamarca de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geodésicas de la siguiente manera:

Se inicia a partir del **Vértice 41916001** con el siguiente nombre denominado LLALLAGUANI PUNTA, con coordenadas Este 730166.208, Norte 7974276.708, Latitud 18°18'31.62471"S y Longitud 66°49'20.65551"W, prosigue en línea recta con dirección hasta alcanzar el **Vértice 41916002** denominado PORTA KASA con coordenadas Este 730696.500, Norte 7973349.123, Latitud 18°19'01.57830"S y Longitud 66°49'02.22553"W, ubicado en la cima del cerro Llutha, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916003** denominado MURUTHA con coordenadas Este 731284.111, Norte 7972998.994, Latitud 18°19'12.73329"S, Longitud 66°48'42.07846"W, ubicado en la cima del cerro Llutha, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916004** denominado SAN AGUSTIN PUNTA con coordenadas Este 731905.869, Norte 7970794.050, Latitud 18°20'24.18172"S, Longitud 66°48'20.00714"W, ubicado en la cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41961005** denominado S/Nombre con coordenadas Este 731913.776, Norte 7970748.661, Latitud 18°20'25.65439"S, Longitud 66°48'19.71929"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916006** denominado S/Nombre con coordenadas Este 732453.254,



Norte 7969748.830, Latitud 18°20'57.95096"S, Longitud 66°48'00.94008"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916007** denominado HUMATUCSU PUNTA con coordenadas Este 732578.840, Norte 7969509.854, Latitud 18°21'05.67159"S, Longitud 66°47'56.56556"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916008** denominado S/Nombre con coordenadas Este 732943.784, Norte 7968806.078, Latitud 18°21'28.41025"S, Longitud 66°47'43.84906"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916009** denominado TAIPE JAQUE PUNTA – TICA TICANI PUNTA con coordenadas Este 733401.640, Norte 7968334.913, Latitud 18°21'43.54885"S, Longitud 66°47'28.06399"W, Ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916010** denominado QAQALLANI PUNTA con coordenadas Este 733544.017, Norte 7968196.256, Latitud 18°21'48.00082"S, Longitud 66°47'23.15849"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916011** denominado TAYPI JAQUE PUNTA – JACHA HUAYLLA con coordenadas Este 734107.341, Norte 7967209.679, Latitud 18°22'19.85481"S, Longitud 66°47'03.56701"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916012** denominado POTOSCOLLO ESQUINA KASA con coordenadas Este 735355.229, Norte 7965851.617, Latitud 18°23'03.51353"S, Longitud 66°46'20.50580"W, ubicado en cima del cerro Altusani, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916013** denominado S/NOMBRE con coordenadas Este 737799.373, Norte 7962652.920, Latitud 18°24'46.53122"S, Longitud 66°44'55.91960"W, ubicado en cima del cerro Wila Apacheta, prosigue hasta llegar al **Vértice 41916014** denominado WILA APACHETA con coordenadas Este 738686.536, Norte 7961251.078, Latitud 18°25'31.74944"S, Longitud 66°44'25.10751"W, ubicado en la cima del cerro Wila Apacheta, este vértice se encuentra entre los municipios de Huanuni, Poopó y Antequera.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas del Tramo II se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41916001	18°18'31.62471"S	66°49'20.65551"W	4580.658	730166.208	7974276.708	19
41916002	18°19'01.57830"S	66°49'02.22553"W	4493.663	730696.500	7973349.123	19
41916003	18°19'12.73329"S	66°48'42.07846"W	4630.082	731284.110	7972998.994	19
41916004	18°20'24.18172"S	66°48'20.00714"W	4683.448	731905.869	7970794.050	19
41916005	18°20'25.65439"S	66°48'19.71929"W	4681.675	731913.776	7970748.661	19
41916006	18°20'57.95096"S	66°48'00.94008"W	4594.204	732453.254	7969748.830	19
41916007	18°21'05.67159"S	66°47'56.56556"W	4650.210	732578.840	7969509.854	19
41916008	18°21'28.41025"S	66°47'43.84906"W	4591.636	732943.784	7968806.078	19
41916009	18°21'43.54885"S	66°47'28.06399"W	4570.999	733401.640	7968334.913	19
41916010	18°21'48.00082"S	66°47'23.15849"W	4539.337	733544.017	7968196.256	19



41916011	18°22'19.85481"S	66°47'03.56701"W	4555.753	734107.341	7967209.679	19
41916012	18°23'03.51353"S	66°46'20.50580"W	4542.098	735355.229	7965851.617	19
41916013	18°24'46.53122"S	66°44'55.91960"W	4523.852	737799.373	7962652.920	19
41916014	18°25'31.74944"S	66°44'25.10751"W	4666.498	738686.536	7961251.078	19

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones del Tramo II, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversal de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18°22'43.77762" S	66°43'58.64017" W	739528.000	7966407.000	19	Wila Collo	Huanuni
2	18°22'05.37314" S	66°44'53.29173" W	737938.000	7967608.000	19	Bombo	Huanuni
3	18°21'28.96838" S	66°46'20.26313" W	735398.000	7968759.000	19	Calapaya	Huanuni
4	18°20'59.60665" S	66°46'31.57092" W	735077.000	7969666.000	19	Janko Pucara (Pucara Chica)	Huanuni
5	18°19'53.27726" S	66°46'51.76022" W	734509.000	7971713.000	19	Pucara Grande	Huanuni
6	18°18'27.14445" S	66°47'57.06813" W	732623.000	7974385.000	19	Quehualluni	Huanuni
7	18°17'27.57892" S	66°48'57.32682" W	730875.000	7976238.000	19	Pata Huanuni	Huanuni

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18°22'47.95887" S	66°49'40.26992" W	729496.000	7966401.000	19	Quripata	Poopó
2	18°19'51.95936" S	66°49'33.99254" W	729745.000	7971811.000	19	Ovejera	Poopó

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

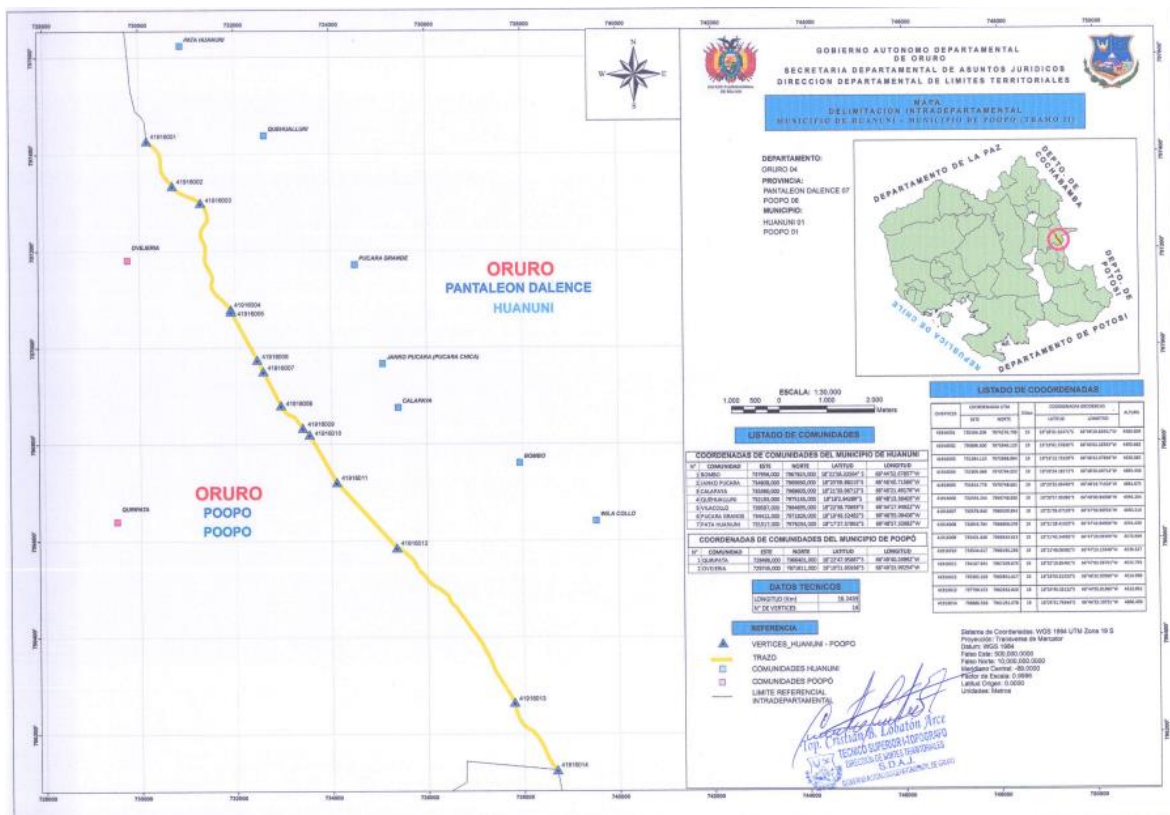
Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación intradepartamental del Tramo II entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura a la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Miguel Pérez Sandoval.

Sen. Pérez Sandoval: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental del Tramo II, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental del Tramo II, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Poopó de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría para la solicitud de Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda rechazada la solicitud de reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación

2.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 013/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Oruro el mantenimiento y conservación de las calles principales, realizar una limpieza exhaustiva, eliminando cualquier tipo de desperdicio y desechos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y a la Minuta de Comunicación.



Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-Nº 03 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 30 ENERO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SR. ADHEMAR WILCARANI
MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 29 de enero de 2024 años, la Senadora Nacional Laura Marlene Lujan Condori, presenta ante este Camaral, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al SR. ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.

El carnaval de Oruro es uno de los eventos culturales más importante de Bolivia, el sincretismo de la herencia precolombina y la tradición cristiana en un gran encuentro de alegría y color.

Es una festividad religiosa, folclórica y cultural de intangibilidad en la ciudad de Oruro, así como la máxima representación de los carnavales en Bolivia con su danza principal la Diablada desde sus orígenes, que llegó a constituirse en un modelo de capaz de generar manifestaciones culturales parecidas en otros espacios geográficos.

Declarada como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad" (Unesco) el año 2001.

El sábado de carnaval en la tradicional "Entrada" debido a su gran manifestación cultural y atracción turística, pasó a volverse en uno de los carnavales más importantes conjuntamente con el de Río de Janeiro en Brasil, el Carnaval de Barranquilla en Colombia y otros carnavales en el mundo.

La historia de este Carnaval se remonta a la época precolombina, cuando el pueblo indígena Uru realizaba importantes ceremonias en Oruro, ciudad que fue refundada posteriormente por los españoles, pero siguió siendo un lugar sagrado para el pueblo indígena, quienes continuaron celebrando varias ceremonias en ese lugar. Alrededor de 400 000 personas visitan anualmente el carnaval, generando un movimiento económico de al menos 125 millones de bolivianos.

Es en tal sentido, que en mi calidad de representantes del pueblo y consciente de la importancia de brindar una experiencia inolvidable a nuestros visitantes, existe la necesidad de realizar obras de mantenimiento y conservación, embellecimiento de calles y ornamentación al igual que monumentos históricos en los diferentes ingresos a la ciudad de Oruro.

II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.



Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El párrafo 17 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado instituye el control y fiscalización a los órganos del Estado y las instituciones públicas.

El Párrafo II del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El Artículo 277. Instituye que: El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

El Artículo 279. Instituye que: El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.

El Párrafo I del Artículo 280. Instituye que: "La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión."

LEY NO. 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ"

El Párrafo I del Artículo 64. Instituye que, todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 160. *"Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."*

Artículo 161. I. *"Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles".*

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- *El carnaval de Oruro es uno de los eventos culturales más importante de Bolivia, el sincretismo de la herencia precolombina y la tradición cristiana en un gran encuentro de alegría y color.*



- *Es una festividad religiosa, folclórica y cultural de intangibilidad en la ciudad de Oruro, así como la máxima representación de los carnavales en Bolivia con su danza principal la Diablada desde sus orígenes, que llegó a constituirse en un modelo de capaz de generar manifestaciones culturales parecidas en otros espacios geográficos.*
- *Ha sido declarada como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad" (Unesco) el año 2001.*

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

*El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR CON MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.*

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en merito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL CIUDADANO. ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URURO.

PRIMERO. - *Mantenimiento y conservación de las calles principales, es importante realizar una limpieza exhaustiva de las calles, eliminando cualquier tipo de desperdicio y desechos.*

SEGUNDO. - *Garantizar el correcto funcionamiento de las luminarias, señalizaciones y semáforos.*

TERCERO. - *Limpieza de las bocas de tormentas, cunetas y pasos peatonales de las calles de acceso a la ciudad y de la ruta principal del carnaval, estas deben de encontrarse limpias de cualquier tipo de residuo que pudieran ocasionar taponamientos y otros tipos de problemas que puedan dar una mala imagen de nuestra ciudad y su majestuoso carnaval.*

CUARTO. - *Recuperación y embellecimiento de las calles, ornamentaciones, estatuas y jardineras, es necesario realizar trabajos de restauración, renovación de las estructuras y elementos decorativos ubicados en los ingresos a la ciudad. Esto incluye la pintura, reparación de daños, sustitución de elementos dañados y mejora del paisajismo en las jardineras.*



QUINTO. - *Colocación de señalética informativa, consideramos esencial contar con señalética clara y precisa que indique los accesos a los diferentes lugares y eventos de interés durante las festividades. Esto ayudará a los visitantes a trasladarse con mayor facilidad y disfrutar plenamente de nuestra cultura y tradiciones.*

SEXTO. - *Coordinación con las instituciones responsables, es necesario establecer una estrecha coordinación con las diferentes instituciones involucradas en las festividades, como la Policía Boliviana y otros organismos pertinentes, a fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.”*
Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

La Paz, 30 de enero de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias Presidente por la palabra. En primera vez tengo que decir que estoy en completo acuerdo con este Proyecto de Minuta de Comunicación, sin embargo, por la importancia y la relevancia que esto significa y poniéndole énfasis en que realmente necesitamos y promover este tipo de actividades desde el ámbito económico y turístico, especialmente, no sé si habría la posibilidad y lo pongo en consideración que se pueda sumar a los considerandos de la Minuta de Comunicación que se prevé a las condiciones óptimas de los servicios hoteleros en toda la ciudad para una buena atención y estadía a los turistas nacionales, internacionales que visitan por supuesto esta esta ciudad.

Vuelvo a recalcar que, una de las actividades más importantes en este momento y que el Gobierno y el Estado en su totalidad debería enfocar su atención es justamente en la promoción de estos eventos, que si bien son coyunturales porque es un tiempo específico, pero generan y promueven una gran cantidad de movimiento económico y generan sobre todo, la promoción de nuestras riquezas culturales a nivel nacional e internacional y que deberíamos hacer que los turistas tengan la comodidad de poder llegar a nuestro país y sobre todo, hacer que el turismo no sea un turismo de como una opción secundaria para los turistas que llegan a otros países vecinos y que de pasadita visitan nuestro país, sin embargo, que sea una opción de primera ¿no? una primera opción para los turistas llegar a nuestro país y esto es sumamente importante de que nuestros servicios hoteleros estén en las mejores condiciones para recibir a los turistas. Presidente espero se pueda considerar esto dentro de la Minuta de Comunicación. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Presidente, bueno, para responderle a la colega Senadora decirle que esta Minuta de Comunicación es exclusivamente recomendar al Alcalde el mantenimiento y conservación de las calles principales, realizar una limpieza exhaustiva eliminando cualquier tipo de desperdicio y desecho. Esto no es solamente por el Carnaval de Oruro Senadora, esto es para que rija en todo el año y todos los años. Entonces, esta Minuta de Comunicación es exclusivamente para eso, yo creo que, si ustedes desean que se haga alguna otra Minuta con el tema del Carnaval, los hoteles y demás tendría que ser otra. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Pero para no entorpecer cuando se estaba aprobando el tema de la Ley Judicial, con todo el cariño y respeto siempre a la Senadora Castillo, una cosa es tener un puesto de venta y otra cosa es trabajo, cuando uno va a Oruro, la gente le dice, y ahí hay mucha gente vendiendo en las calles Oruro, te dicen, les preguntas ¿cómo anda el trabajo?, mal, te dicen; tú les preguntas, pero ¿si tienes puesto de venta?, pero no hay ventas. Entonces la cosa no está bien, no al ámbito de polémica y una aclaración nada más para que vea el compromiso que tenemos como familia, usted sabía por casualidad, se lo dejo en constancia y grabación con todo el respeto y no por armar polémica que, se aceleró el reconocimiento o la aceptación de Patrimonio Cultural Intangible, todo la línea que hay de Oruro, por el trabajo de mucha gente en Oruro, por el trabajo de varios gobiernos y usted sabía que el Vicepresidente de la UNESCO en esa época era Jaime



Paz Zamora, él fue el que aceleró el proceso de aceptación y ese fue un paso muy importante para que se aprobara en la UNESCO en París.

Entonces, lo quiero dejar en constancia porque a veces dicen cosas por decir, hablar por hablar sin nada que decir, entonces, quería dejar una aclaración porque no quería armar el debate sobre algo no central en lo que estábamos hablando que era la Ley Judicial. Y otro aspecto, por experiencia Presidente, entiendo y aclaró la Senadora Egüez que es sobre las calles, en las calles, en los alcantarillados de Oruro ahí ponen los baños, hasta ahora no se ha superado eso, más de 30 años que ha pasado el Carnaval los baños -bueno- por lo menos ahora ponen unas casetas encima del alcantarillado, así es el baño en Oruro. El problema más allá que se da con los baños no es tanto eso, porque eso lo utiliza en general la gente que está en la calle, son los hoteles, Oruro no ha resuelto su problema del agua, se queda sin agua y ya no puedes entrar a un baño en un hotel porque no tiene la capacidad de limpieza, los baños quedan saturados.

Entonces, lo quería dejar en mención, no es para cambiar esta Minuta, pero sí dejar, porque aquellos que vamos seguido a Oruro saben cuáles son los problemas de las condiciones infraestructuras higiénicas, no solo en Carnavales, es todo el año que sufre Oruro estas condiciones, todo el año. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Presidente, Quiero hacerle simplemente una reflexión breve a propósito de la Minuta y no sé si a ustedes colegas les ha sucedido, pero definitivamente a veces las comisiones funcionan como entes obstaculizadores de esto que simplemente es una recomendación; en todo caso, las instituciones del Estado requeridas mediante la Minuta tendrán que dar obviamente las explicaciones de viabilidad de lo que se está recomendando, y no así las comisiones que se toman las atribuciones de definitivamente rechazar algo que tiene solamente la buena intención de mejorar ciertas situaciones ¿No es cierto?, por supuesto que vamos a aprobar, voy a aprobar la Minuta, pero quiero simplemente reflexionar a partir de una situación hablando de turismo.

Si ustedes revisan las estadísticas hasta antes de la pandemia, Bolivia tenía el turismo como la tercera actividad más importante económica en el país que aportaba alrededor de, si no me equivoco, mil trescientos millones de dólares a esta economía, después de la pandemia y de otras malas decisiones, este monto se redujo a escasos de 300 millones de dólares, ahora que necesitamos más que nunca precisamente estas divisas importantes para realizar otras actividades, como por ejemplo, el tema de importación de combustible o derivados de harina, para poner algunos ejemplos, nosotros mismos nos estamos poniendo los obstáculos sobre texto de ciertas cargas ideológicas en nuestras relaciones internacionales y me refiero en concreto.

Yo he presentado por segunda vez una Minuta recomendando para el Ministerio de Relaciones Exteriores, exonerar, eximir de las visas, por ejemplo, a países que en las estadísticas de recepción de Turismo generaban, precisamente, la mayor cantidad de recursos económicos en dólares para nuestro país, me refiero a Israel, me refiero a Estados Unidos. Nosotros como bolivianos somos receptores de un turismo de rebalse, sobre todo de Perú, sobre todo de Argentina, pero quienes nos aportan los recursos, las divisas precisamente son países como Estados Unidos e Israel, luego le sigue España, luego le sigue a Alemania y pare de contar.

Sin embargo, so pretexto de que tenemos serios problemas en la diplomacia con estos dos países seguimos castigándolos supuestamente a ellos, pero en realidad quienes nos castigamos somos nosotros mismos, matamos el turismo en el Madidi y particularmente en Rurrenabaque, matamos el turismo en Pampas de Yacuma, matamos el turismo en el Pirolajas, matamos el turismo precisamente en esto que nos estaba generando platita y además una actividad absolutamente sustentable como es el turismo, so pretexto de cargas ideológicas truncamos una recomendación tan simple como quitarlos de la lista de los países a los cuales se les exige visa y ponerlo precisamente en el grupo 1.

Tan sencillo como eso colegas entendamos el país, el mundo se mueve por intereses, por negocios y aquí



lo que debe primar es precisamente el negocio, entiéndase en el buen sentido de la palabra por favor; me han rechazado en una Comisión esta Minuta que en todo caso debería haber sido analizada por el Ministerio requerido en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores para que interponga los mejores argumentos. Simplemente esa reflexión y por favor pido a las comisiones sean un poco más proactivas en relación precisamente a las recomendaciones que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer en el caso de Asambleístas. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Presidente, -bueno- es la tercera vez que quería intervenir, pero no se me tomó en cuenta. Mucho hablamos del Carnaval de Oruro, me parece ahora que está cerca, yo voy a hablar del 2002, inclusive el Presidente Luis Arce no quería llevar el Carnaval en Bolivia, pero nosotros, yo principalmente como orureña y conjuntamente con la ex Viceministra de Relaciones Internacionales hemos hecho todo lo posible para que se lleve el Carnaval de Oruro el año 2022 y gracias a eso también se ha llevado el Carnaval de Oruro, no solamente en Oruro, sino en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz.

Ahora dicen, si nuestro Carnaval de Oruro tiene una declaratoria como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad siendo actualmente afectado, ¿dicen no? a ver, la verdad hay que hablar, yo creo, primero no hay políticas de Estado en turismo en conservación y yo veo todos los alcaldes quieren ser turísticos, no hay políticas a nivel de Bolivia y eso de dónde debería venir, de los ministerios; segundo, no hay dinero en el Ministerio de Culturas, en el Viceministerio de Turismo y nunca ha habido para la conservación de nuestro patrimonio, material y conservación de nuestro patrimonio inmaterial y peor para el Carnaval pues, tenemos una Ley la N° 530, dicen que es una de las mejores inclusive de Latinoamérica, no tiene reglamento hasta ahora ya pasan tres años que no pueden hacer su reglamentación.

Es lamentable realmente de la Ministra, tengo que decir el Ministerio de Culturas que no tiene gente especializada, en qué se preocupan, veremos en todos los departamentos qué se ha hecho con la cultura, es lamentable, nunca el Ministerio de Culturas para el Carnaval ha puesto, en verdad aunque serían, no hay, si ponen será cincuenta mil, cuarenta mil, pero no hay una política -así hay que decir- para reactivar lo que es el turismo puesto en valor de nuestro patrimonio y ahora dicen el bloqueo a afectado al Carnaval, realmente es increíble. Sí, para nosotros es una de las actividades principales el Carnaval de Oruro, no solamente en Oruro sino en toda Bolivia reactiva la economía y el Carnaval de alguna manera, pero quién se preocupa del turismo, quién se preocupa de hacer la conservación de nuestro patrimonio, en cada Departamento se está cayendo a pedazos nuestro patrimonio.

Sin ir lejos en Cochabamba Incallajta, no sé si conocen Incallajta, es un patrimonio que podría ser mejor que en Perú, tenemos ahí, el patrimonio que todo el mundo va a Machu Picchu, mejor es Incallajta si lo vemos hacemos comparaciones y se está expropiando el Perú, todo lo que es nuestro Carnaval, nuestras danzas, nuestras músicas y qué se hace, desde el Ejecutivo qué políticas se ha hecho, lastimosamente nada, nada pues; hay que ser realistas no solamente en lo que es turismo, culturas, patrimonio, en otros también no hay políticas de Estado, peor de Gobierno, lastimosamente tengo que decir así.

Quiénes organizan el Carnaval de Oruro, los orureños, el conjunto folclórico que hay una asociación, ellos hacen el Carnaval de Oruro y también la Alcaldía y siempre se ha hecho así, pero desde el Estado, desde el Ejecutivo nunca se ha puesto un centavo para hacer propaganda, hacer conocer a nivel mundial, promocionar nuestro Carnaval, nunca se hizo eso, si nosotros hiciéramos eso, porque el Carnaval inclusive, no solamente el Carnaval, nuestro patrimonio sin ir lejos en Uyuni, el Salar de Uyuni no hubiera sido necesario, podríamos vivir de turismo, inclusive podría rentar mejor lo que están haciendo -qué se llama el Litio- no sé, podría mejor rentar si hacemos campaña y una política para que visiten Uyuni.

Bolivia se conoce por qué por nuestro Salar de Uyuni, lastimosamente, si ustedes van al exterior primero preguntan por Uyuni quieren conocer, pero no hay políticas, por lo tanto, yo creo más bien hay que exigir, yo me he cansado ya en exigir, he hecho Minutas de Comunicación, he ido a hablar con autoridades que corresponden, pero lastimosamente me parece que nos han perjudicado nomás. Gracias, Presidente.



Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación se remite al Gobierno Municipal de Oruro.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 031/2023-2024, de reconocimiento a las comadres "Tijeras del Barrio Juan XXIII", por su importante aporte a la cultura tarijeña durante 33 años y por su destacada participación en los carnavales chapacos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 011/2023-2024
PDC N° 031/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 031/2023-2024 de **RECONOCIMIENTO A LAS COMADRES "TIJERAS DEL BARRIO JUAN XXIII"** por su aporte y contribución cultural del Carnaval Chapaco del Departamento de Tarija.

FECHA: La Paz, 30 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 26 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 031/2023-2024 de **RECONOCIMIENTO A LAS COMADRES "TIJERAS DEL BARRIO JUAN XXIII" por su aporte y contribución cultural del Carnaval Chapaco**, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Reconocimientos
- Publicaciones de medios impresos

II. MARCO LEGAL.



Constitución Política del Estado

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario.

La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Las celebraciones de Comadres y Compadres existen en Bolivia desde la colonia, donde "Aparecen documentos de tiempos coloniales que hacen referencia a esos hechos. Por ejemplo, dicen que, empezó la sublevación el jueves de Comadres o Compadres", tiempo después la celebración de Comadres fue tomando características propias en cada región.

Estas fiestas en Tarija adquirieron más fuerza por el sentido de la amistad. En el caso de Comadres, las mujeres tienen un momento de liberación y de compartir entre amigas sin la presencia de los hombres. Esta celebración se realiza especialmente en Tarija y Cochabamba, donde las mujeres comparten una canasta con frutas de la temporada, como la uva, durazno y lúcuma, entre otras, como símbolo de abundancia y fecundidad.

Las "Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII", fue fundado el 02 de febrero de 1991 en inmediaciones de la plaza 15 de abril del barrio Juan XXIII, después de haber sostenido una reunión con 50 comadres, con la



única finalidad de mantener la algarabía cultural Tarijeña y su preservación costumbrista carnavalera, deciden conformar la agrupación Comadres Tijeras.

Las "Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII", se destacan del resto de las agrupaciones por ser el primer grupo de comadres que empezó a utilizar la vestimenta Chapaca, las ojotas charoladas, la pollera, la blusa bordada, el sombrero, la manta, rescataron la danza, su vestimenta de mujer campesina Chapaca, llevando en alto la costumbre tradicional de la región, resaltando la belleza de la mujer Tarijeña.

Las "Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII, cuentan con una larga trayectoria en representación de Tarija, ante el resto de los departamentos del país, llegando a estar presentes en la Entrada de Chutillos (Potosí), Corsos de Corsos (Cochabamba), el carnaval Cruceño (Santa Cruz), y diferentes actividades carnavalesas en el departamento de Tarija, como ser el Carnaval de San Lorenzo, Corzo Mendeño, Vendimia Chapaca - Uriondo, Zapateo de la Pascua Florida – San Lorenzo, Primeros años del Corso Andino de la Integración, Entrada del Carnaval Chaqueño – Yacuiba y otros carnavales.

Las "Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII", en la actualidad cuenta con más de 250 comadres que reafirman su compromiso con todas las actividades del Carnaval, las mismas que se hallan organizadas por las: Tijeritas comprendidas entre los 05 a 14 años, las Filuditas de los 15 a 28 años y las Tijeras de 29 años en adelante, sin embargo, esta agrupación alberga en su trayectoria a comadres de distintos departamentos como ser; Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y otros departamentos, quienes se suman a las actividades programadas del Jueves de Comadres hasta la conclusión del Carnaval Chapaco.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento a las **"TIJERAS DEL BARRIO JUAN XXIII"** por su aporte y contribución cultural del Carnaval Chapaco del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo III del Artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que, *"Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país"*, asimismo, el parágrafo II del artículo 99 del mismo texto Constitucional determina que, *"El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional"*.

Que, las Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII, fue fundado el 02 de febrero de 1991 en inmediaciones de la plaza 15 de abril del Barrio Juan XXIII, después de haber sostenido una reunión con 50 comadres del lugar, con la única finalidad de mantener la algarabía cultural tarijeña y su preservación costumbrista carnavalera.

Que, las Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII, se destacan por ser el primer grupo de comadres que empezó a utilizar la vestimenta Chapaca, las ojotas charoladas, la pollera, la blusa bordada, el sombrero, la manta, rescatando la vestimenta de mujer campesina Chapaca.

Que, las Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII, han participado en la Entrada de Chutillos (Potosí), Corsos de Corsos (Cochabamba), el carnaval Cruceño (Santa Cruz), el carnaval de San Lorenzo, Corzo Mendeño, Vendimia Chapaca - Uriondo, Zapateo de la Pascua Florida – San Lorenzo, Corso Andino de la Integración, Entrada del Carnaval Chaqueño – Yacuiba entre otros carnavales.

Que, las Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII, en la actualidad cuenta con más de 250 comadres que reafirman su compromiso con el Carnaval Chapaco, las cuales se encuentran organizadas por: las Tijeritas comprendidas entre los 05 a 14 años, las Filuditas de los 15 a 28 años y las Tijeras de 29 años en adelante, sus integrantes son de distintos departamentos como ser; Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y otros del exterior.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a las **Comadres Tijeras del Barrio Juan XXIII**, por su importante aporte durante treinta y tres años a la cultura Tarijeña, por su destacada participación en los Carnavales Chapacos, rescatando las tradiciones y costumbres, poniendo en alto el folklore del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al



Proyecto de Declaración Camaral N° 034/2023-2024, de reconocimiento al Grupo de Comadres "Pispilas Julleras" por sus 26 años de participación en los carnavales chapacos y por su aporte a la cultura. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 012/2023-2024

PDC N° 034/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral **N° 034/2023-2024** de **RECONOCIMIENTO AL GRUPO DE COMADRES "PISPILAS JULLERAS"** por su aporte y contribución cultural del Carnaval Chapaco.

FECHA: La Paz, 30 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 26 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral **N° 034/2023-2024** de **Reconocimiento al Grupo de Comadres "Pispilas Julleras"**, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña Histórica
- Reconocimientos

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario.

La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Las celebraciones de Comadres y Compadres existen en Bolivia desde la colonia, donde "Aparecen documentos de tiempos coloniales que hacen referencia a esos hechos. Por ejemplo, dicen que, empezó la sublevación el jueves de Comadres o Compadres", tiempo después la celebración de Comadres fue tomando características propias en cada región.

Estas fiestas en Tarija adquirieron más fuerza por el sentido de la amistad. En el caso de Comadres, las mujeres tienen un momento de liberación y de compartir entre amigas sin la presencia de los hombres. Esta celebración se realiza especialmente en Tarija y Cochabamba, donde las mujeres comparten una canasta con frutas de la temporada, como la uva, durazno y lúcuma, entre otras, como símbolo de abundancia y fecundidad.

Un 24 de enero de 1998, nace la idea de conformar un grupo de comadres que representara dignamente al barrio Moto Méndez, dando la oportunidad de confraternizar entre vecinas. A partir de este momento se comenzó a concientizar tocando puerta por puerta entre vecinas haciendo conocer las inquietudes y motivación de todas, llegando a cumplir con el objetivo de contar con un grupo de comadres dentro del barrio, posteriormente se reunieron para definir el nombre que llevaría el grupo, se consideró varios nombres entre ellos: Azucena, Amancaya, Albahaca y Pispilas, este último por sugerencia de la Prof. Nora Fernández, fue el que se adoptó como nombre oficial.

Las comadres organizadoras y fundadoras, las que dieron el primer paso fue la Prof. Nora Fernández y la Sra. Gloria Lema de Mealla, quienes promovieron su denominativo con el significado de; **Pispila**: modismo Chapaco que significa moza picara, extrovertida, alegre y coqueta, etc., y **Jullera**: moza pretenciosa, farsante, vanidosa, arrogante (segura de sí misma), para rescatar algunos de los muchos modismos Chapacos olvidados.

Las Comadres Pispilas Julleras, destacan las fundadoras como: Asunta Villarroel, Gloria Peñaloza, Blanca Baldivieso, Geovanna Portal (Reina 1998), Judith Rossel, Hilaria de Vilte, Delia de Montero, Mercedes Salinas, Rosario Terrazas, Wilma de Caso, Gloria Caso, Ninfa Olarte, Sra. Sigler, Raquel Ortiz, Gilma Ortiz,



Judith Yañez, Gilma Hoyos, Lourdes Barroso, Victoria Martínez, Hilda Vásquez, Carola de Aramayo, Brenda Vásquez y María Luisa Terán.

El Grupo de Comadres Pispilas Julleras, deciden destacar y bailar con todo color de vestimenta Chapaca (Tarijeñas), con una rosa pascua en la oreja y la canasta tradicional, haciendo la representación de las mozas Chapacas llevando la vestimenta típica de la región, resaltando la cultura del departamento y motivando entre sus compañeras la algarabía habitual y la cultura rica de Tarija.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la **"RECONOCIMIENTO AL GRUPO DE COMADRES "PISPILAS JULLERAS"** del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del Artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que, *"Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país"*, asimismo, el párrafo II del artículo 99 del mismo texto Constitucional determina que *"El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional"*.

Que, el Grupo de Comadres Pispilas Julleras, fue fundada el 24 de enero de 1998, en el Barrio Moto Méndez, del departamento de Tarija, por un grupo de comadres quienes determinan su conformación para representar dignamente al barrio que las vio nacer.

Que, el Grupo de Comadres Pispilas Julleras, tienen entre su memoria a las organizadoras y fundadoras, que dieron el primer paso la Prof. Nora Fernández y la Sra. Gloria Lema de Mealla, quienes promovieron su denominativo con el significado de; Pispila: modismo Chapaco que significa moza picara, extrovertida, alegre y coqueta, etc., y Jullera: moza pretenciosa, farsante, vanidosa, arrogante (segura de sí misma), para rescatar algunos de los muchos modismos Chapacos olvidados.

Que, el Grupo de Comadres Pispilas Julleras, representa dignamente al barrio Moto Méndez, dando la oportunidad de confraternizar entre vecinas e incluyendo a distintas participantes entre sus filas entre las cuales destacan las fundadoras; Asunta Villarroel, Gloria Peñaloza, Blanca Baldivieso, Geovanna Portal (Reina 1998), Judith Rossel, Hilaria de Vilte, Delia de Montero, Mercedes Salinas, Rosario Terrazas, Wilma



de Caso, Gloria Caso, Ninfa Olarte, Sra. Sigler, Raquel Ortiz, Gilma Ortiz, Judith Yañez, Gilma Hoyos, Lourdes Barroso, Victoria Martínez, Hilda Vásquez, Carola de Aramayo, Brenda Vásquez y María Luisa Terán.

Que, el Grupo de Comadres Pispilas Julleras, deciden destacar y bailar con todo color de vestimenta Chapaca (Tarijeñas), con una rosa pascua en la oreja y la canasta tradicional, haciendo la representación de las mozas Chapacas, llevando la vestimenta típica de la región, resaltando la cultura del departamento y motivando entre sus compañeras la algarabía habitual y la cultura rica de Tarija.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Grupo de Comadres Pispilas Julleras**, por sus veintiséis años de participación en los carnavales Chapacos, su aporte a la cultura y por su inobjetable contribución al fomento de las tradiciones y costumbres del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 035/2023-2024, de reconocimiento a las "Bandeñitas del Barrio San Martín" del Departamento de Tarija, por sus 33 años de importante aporte a la cultura y tradición y por su destacada participación en los carnavales chapacos, rescatando las tradiciones y costumbres. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 010/2023-2024
PDC N° 035/2023-2024



LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral **Nº 035/2023-2024** de **"RECONOCIMIENTO A LAS BANDEÑITAS DEL BARRIO SAN MARTIN"** por su aporte y contribución cultural del Carnaval Chapaco, del Departamento de Tarija.

FECHA: La Paz, 30 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 26 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral **Nº 035/2023-2024** de **RECONOCIMIENTO A LAS COMADRES "BANDEÑITAS DEL BARRIO SAN MARTIN"** por su aporte y contribución cultural del Carnaval Chapaco, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Acta de Fundación
- Reconocimientos
- Publicaciones de medios impresos

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario.

La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:



g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Las celebraciones de Comadres y Compadres existen en Bolivia desde la colonia, donde “Aparecen documentos de tiempos coloniales que hacen referencia a esos hechos. Por ejemplo, dicen que, empezó la sublevación el jueves de Comadres o Compadres”, tiempo después la celebración de Comadres fue tomando características propias en cada región.

Estas fiestas en Tarija adquirieron más fuerza por el sentido de la amistad. En el caso de Comadres, las mujeres tienen un momento de liberación y de compartir entre amigas sin la presencia de los hombres. Esta celebración se realiza especialmente en Tarija y Cochabamba, donde las mujeres comparten una canasta con frutas de la temporada, como la uva, durazno y lúcuma, entre otras, como símbolo de abundancia y fecundidad.

Las “Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín”, fue conformado un jueves de comadres de 1991, en el Barrio Lib. Gral. José de San Martín, con la participación de 15 comadres fundadoras con la única finalidad de mantener la algarabía cultural tarijeña y su preservación de la costumbre carnavalera en el departamento de Tarija. En fecha 12 de enero de año 2000, las cumitas reunidas en el domicilio de la Sra. Angélica Palazuelos de Estrada (Sede oficial de la comparsa) decidieron ratificar el nombre del grupo como “Las Bandeñitas del Barrio San Martín” debido a la ubicación del popular Barrio situado a orillas del río Guadalquivir llamado también La Banda del Puente San Martín.

Las “Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín”, reflejadas en mantener y conservar la tradición como por igual la tradición cultural en Tarija, promueve sus vestimentas y el uso de los trajes típicos de la región, resaltando como organización carnavalera, asimismo, tienen como costumbre la de confeccionar su propia vestimenta en base a su creatividad seguida de los diseños típicos de la región, en otrora, esta actividad de su confección fue promovida por la (cumita Pastora Sossa), quien era la que enseñaba la confección de las prendas típicas para el uso de la entrada de jueves de comadres.

Las “Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín”, en la actualidad cuentan con un grupo **compuesto alrededor de 280 mujeres** que se sienten orgullosas de lucir la vestimenta Chapaca donde en su oportunidad fueron nombradas Comadres del Bicentenario por las autoridades locales debido a su contribución al folclore tarijeño.

Las “Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín”, han representado a nuestro Estado Plurinacional en diferentes países: EE.UU., las Vegas y Miami, Chile, Argentina y otros países, donde muy orgullosas de llevar en alto la cultura y vestimenta típica de la mujer Chapaca como ser; la pollera, la blusa, el sombrero, la característica flor, las solteras a la izquierda, las casadas a la derecha, la canasta de comadres, las ojotas charoleadas y la tradición de las comadres copleras mostraron ante el mundo el orgullo y tradición de ser Chapacas.

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a las "**BANDEÑITAS DEL BARRIO SAN MARTIN**" del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del Artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que, "*Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país*", asimismo, el párrafo II del artículo 99 del mismo texto constitucional determina que "*El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional*".

Que, las Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín, nace a iniciativa de un grupo de amigas y vecinas del Barrio Lib. Gral. José de San Martín, ubicado en el popular Barrio situado a orillas del río Guadalquivir, llamado también La Banda del Puente San Martín, momento histórico donde se oficializó este Tradicional Grupo que destaca su participación en la gran entrada de Comadres.

Que, las Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín, se caracterizan por mantener y conservar la tradición cultural en Tarija, promoviendo sus vestimentas y el uso de los trajes típicos de la región, resaltando como organización carnavalera, y tienen como costumbre la de confeccionar su propia vestimenta en base a su creatividad seguida de los diseños típicos de la región.

Que, las Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín, en la actualidad cuentan con la participación de **alrededor de 280 comadres** que se sienten orgullosas de lucir la vestimenta Chapaca, la pollera, la blusa, el sombrero, la característica flor, las solteras a la izquierda, las casadas a la derecha, la canasta de comadres, las ojotas charoleadas.

Que, las Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín, cuentan con participación en grandes escenarios como ser os: EE.UU., las Vegas y Miami, Chile, Argentina entre otros países, donde representan con mucho orgullo y llevan en alto la cultura y la vestimenta típica de la mujer Chapaca.

Senadora Proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a las **Comadres Bandeñitas del Barrio San Martín**, del Departamento de Tarija, por sus treinta y tres años de importante aporte a la cultura, por su destacada participación en los Carnavales Chapacos, rescatando las tradiciones y costumbres, poniendo en alto el folklore del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 038/2023-2024, de reconocimiento a las Comadres "Albaquitas del Barrio Villa Avaroa" por su aporte y contribución cultural durante 21 años al carnaval chapaco y por su inobjetable contribución al fomento de la cultura. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 013/2023-2024
PDC N° 038/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 038/2023-2024 de **RECONOCIMIENTO A LAS COMADRES "ALBAQUITAS DEL BARRIO VILLA AVAROA"** por su aporte y contribución cultural del Carnaval Chapaco

FECHA: La Paz, 30 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 26 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral **N° 038/2023-2024** de **Reconocimiento a las Comadres "Albaquitas del Barrio Villa Avaroa"**, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña Histórica
- Reconocimientos
- Publicaciones de Medios Impresos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario.

La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:



Las celebraciones de Comadres y Compadres existen en Bolivia desde la colonia, donde “Aparecen documentos de tiempos coloniales que hacen referencia a esos hechos. Por ejemplo, dicen que, empezó la sublevación el jueves de Comadres o Compadres”, tiempo después la celebración de Comadres fue tomando características propias en cada región.

Estas fiestas en Tarija adquirieron más fuerza por el sentido de la amistad. En el caso de Comadres, las mujeres tienen un momento de liberación y de compartir entre amigas sin la presencia de los hombres. Esta celebración se realiza especialmente en Tarija y Cochabamba, donde las mujeres comparten una canasta con frutas de la temporada, como la uva, durazno y lúcuma, entre otras, como símbolo de abundancia y fecundidad.

Las “Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa”, fue conformada el 03 de enero de 2003, en el Barrio Villa Avaroa, en el domicilio de una de las integrantes, con la finalidad de mantener la algarabía cultural y su preservación de la costumbre carnavalera en el Departamento de Tarija.

Las “Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa”, también lleva el denominativo de agrupación, donde por invitación de las comadres de antaño la agrupación fue creciendo por la aceptación del vecindario con la finalidad de representar y participar de las actividades lanzadas por el Gobierno Autónomo Departamental y Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

Las “Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa”, con el transcurso de los años fueron fortaleciendo su círculo de amistad, se organizan en tres bloques destacados por edades: **bloque 1.** Las Tiernitas que alcanza desde los 15 a los 30 años; **bloque 2.** Las Pintonitas desde los 30 a 45 años y **bloque 3.** Las Maduritas que comprende desde las 45 en adelante; asimismo, desde hace 4 años atrás conformaron un nuevo bloque denominado: **Imillitas** que comprende desde los 03 hasta los 14 años de edad.

Las “Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa”, actualmente cuenta con un grupo numeroso **compuesto por alrededor de 230 mujeres participantes** que sienten orgullo de lucir la vestimenta Chapaca del cual oportunamente contribuyen con su algarabía al folclore Tarijeño.

Las “Comadres Albaquitas del Barrio Avaroa”, son impulsoras y promotoras del folclore Chapaco, conforman una de las más grandes organizaciones de comadres, en el año 2018, grabaron un primer video con Mirian Wayar, dicho video sostiene 16.000 reproducciones por YouTube; el año 2020, grabaron su segundo video musical con Ester Marisol con su tema Albaquitas a bailar, logrando alcanzar a la fecha 122.000 reproducciones; y en el 2023 fue grabado el tercer video que titula “para que se antojen nomas” de la mano de Ester Marisol.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a las **“COMADRES ALBAQUITAS DEL BARRIO VILLA AVAROA”** del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moya, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del Artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que, *"Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país"*, asimismo, el párrafo II del artículo 99 del mismo texto Constitucional determina que *"El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional"*.

Que, las Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa, fue conformada el 03 de enero de 2003, en el Barrio Villa Avaroa, en el domicilio de una de las integrantes, con la finalidad de mantener la algarabía cultural tarijeña y su preservación de la costumbre carnavalera en el departamento de Tarija.

Que, las Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa, con la trayectoria fueron fortaleciendo un círculo de amistad, organizándose en tres bloques por edades: bloque 1. Las Tiernitas de 15 a 30 años, bloque 2. Las Pintonitas de 30 a 45 años y bloque 3. Las Maduritas de 45 años en adelante; asimismo, desde hace 4 años conformaron un nuevo bloque denominado: Imillitas de 03 a los 14 años de edad.

Que, las Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa, en la actualidad cuentan con un grupo numeroso **compuesto por alrededor de 230 mujeres participantes**, que sienten orgullo de lucir la vestimenta Chapaca y oportunamente contribuyen con su algarabía al Folclore Tarijeño.

Que, las Comadres Albaquitas del Barrio Avaroa, son impulsoras y promotoras del Folclore Tarijeño, conforman una de las más grandes organizaciones de comadres, el año 2018, grabaron su primer video con la cantante Mirian Wayar, el cual cuenta con 16.000 reproducciones por YouTube; el año 2020 grabaron su segundo video musical con Ester Marisol con su tema Albaquitas a bailar, con 122.000 reproducciones; y el 2023 grabaron el tercer video que titula "para que se antojen nomas" de la mano de Ester Marisol.

Senadora Proyectista, Gladys Valentina Alarcón Farfán.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a las **Comadres Albaquitas del Barrio Villa Avaroa**, por su aporte cultural durante veintiún años al Carnaval Chapaco, su inobjetable contribución al fomento de las tradiciones en el Departamento de Tarija y por ende al Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 033/2023-2024, de reconocimiento al Colegio "Santa Clara A" de San José de Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, por su labor educativa encomiable e incansable durante 75 años. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 10/2023-2024
PDC N° 33/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 33/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL COLEGIO SANTA CLARA A DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

FECHA: La Paz, 29 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 25 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota CITE. CTTRN N° 88/2023-24 presentada por la Senadora Centa Lothy Rek López, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Colegio Santa Clara A de San José de Chiquitos, del Departamento de Santa Cruz; adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral.
- Antecedentes históricos.
- Resolución Ministerial N° 8969, de 25 de junio de 1949, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, resolviendo autorizar el funcionamiento de una Escuela particular en San José de Chiquitos regentada por las hermanas Franciscanas Angelinas.
- Oficio de transcripción N° 365/49, de fecha 12 de julio de 1949, emitido por el Ministerio de Educación, dirigida al Párroco de San José – Chiquitos.
- Resolución Ministerial N° 661 de 18 de diciembre de 1954, emitida por el Ministerio de Educación, resolviendo autorizar el funcionamiento del Colegio Secundario Misional "Santa Clara" de San José de Chiquitos, Distrito Escolar del Oriente, a cargo de las Hermanas Angelinas.



- Oficio de fecha 18 de diciembre de 1954, emitido por el Ministerio de Educación, resolviendo autorizar el funcionamiento del Colegio Secundario Misional “Santa Clara” de San José de Chiquitos, Distrito Escolar del Oriente.
- Certificado de Información sobre solvencia con el Fisco, N° de Certificado: 681696.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 15/2023 de 24 de febrero de 2023, emitida por el Director Departamental de Educación de Santa Cruz, resolviendo autorizar y aprobar la regularización del nivel secundaria comunitaria productiva y la reducción del nivel primaria comunitaria vocacional, para su legal funcionamiento.
- Resolución Suprema 218824, emitida por el Ministerio de Educación, de fecha 14 de julio de 1999, confiriendo al establecimiento educativo “Santa Clara” la condecoración nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el Grado de Comendador.
- Resolución Suprema, emitida por el Presidente Hugo Bánzer Suárez, confiriendo una Condecoración de carácter Nacional la condecoración nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el Grado de Oficial.
- Certificado de reconocimiento en favor del Colegio, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo 78. III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberador y revolucionaria, crítica y solidaria.

Artículo 82. I El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.



Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La travesía de las hermanas Franciscanas Angelinas empieza en Génova Italia, cruzando territorios de Brasil para desembarcar en la Chiquitanía y finalmente en Santa Cruz de la Sierra, en este grupo se encontraba Sor Vicenta Ubaldi quien es la que relataba que en San José de Chiquitos fueron recibidas con mucha emoción generando un momento en el que todos querían conocer a las conocidas como “madrecitas”.

Fue así que una vez establecidas y viendo la necesidad del pueblo de una educación, fundaron el colegio Santa Clara A en San José de Chiquitos, siendo el primero fundado, el año 1949, por la congregación hermanas Franciscanas Angelinas, el cual el mismo año ya inicia con las inscripciones, dando de esta forma el primer paso de manera oficial en sus actividades escolares.

De este modo, el colegio Santa Clara A, inicia sus actividades con cinco cursos y 70 alumnos finalizando con 90 ese año escolar. Las clases las daban en el pasillo de la iglesia, donde entre columna y columna eran distribuidos los alumnos por curso; el 15 de febrero del 1950 se trasladan y comienzan a utilizar los salones de la bóveda, para ese entonces ya eran 255 alumnos.

En el año 1951 inauguran el nivel secundario del colegio Santa Clara A, con los tres primeros cursos. Debido al creciente número de estudiantes, en 1960 se comenzó la construcción de una nueva infraestructura en la actual ubicación para acomodar a todo el nivel secundario, ya en el año 1980 se traslada el Nivel Primario a la nueva infraestructura.

El sello distintivo de la Unidad Educativa Santa Clara A es la formación en valores humanos y cristianos, el amor a Dios y la solidaridad con el prójimo que son el rasgo distintivo que los identifica como verdaderos miembros de la familia Santa Clara A.

El colegio Santa Clara A de San José de Chiquitos, cuenta con el Registro de Unidades Educativas - RUE, bajo el Código SIE de Unidad Educativa N° 81940027 y Código SIE de Edificio Escolar N° 8194001; el cual pertenece al área curricular de educación Formal, de dependencia pública de convenio, con niveles Primaria y Secundaria, ubicado en el Distrito Educativo San José (C. San José de Chiquitos), del Departamento de Santa Cruz.

Asimismo, la Unidad Educativa Santa Clara A de San José de Chiquitos, cuenta con la Resolución Ministerial N° 8969 de 25 de junio de 1949 y la Resolución Ministerial N° 661 de 18 de diciembre de 1954 que resuelven autorizar el funcionamiento de San José de Chiquitos, de una Escuela particular, con los tres primeros cursos del ciclo a cargo de las Hermanas Angelinas. Y posteriormente se emite la Resolución Administrativa N° 15/2023 de 24 de febrero de 2023, resolviendo autorizar y aprobar la regularización del nivel secundaria comunitaria productiva y la reducción del nivel primaria comunitaria vocacional, para su legal funcionamiento.

La Visión de la Unidad Educativa Santa Clara A es hacer que su obra educativa sea una fuerza evangelizadora capaz de transformar nuestra sociedad desde la verdad y el bien, formando personas con altos valores humanos y cristianos, apuntando a la excelencia educativa. Su misión es ser una fraternidad educativa católica que forma personas de manera integral, con un alto nivel educativo, para que sean protagonistas de su propio aprendizaje y formación, profundamente humanas y humanizadoras, capaces de contribuir a la transformación de su propio entorno y de la sociedad, según el carisma Franciscano Angelino.



La meta institucional de la Unidad Educativa Santa Clara A es evangelizar educando, así participan en la misión de la Iglesia que guía a las personas a vivir conscientemente como hijos de Dios y a descubrir la belleza de los valores fundamentales humanos y cristianos, según las enseñanzas de Cristo, nuestro maestro, preparando a sus estudiantes para la vida familiar, social solidaria, laboral y profesional.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA SANTA CLARA A DE SAN JOSE DE CHIQUITOS** del Departamento de Santa Cruz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Gilma Silvia Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la travesía de las hermanas Franciscanas Angelinas empieza en Génova Italia, cruzando territorios de Brasil para desembarcar en la Chiquitania y finalmente en Santa Cruz de la Sierra, quienes una vez establecidas y viendo la necesidad del pueblo de una educación, fundaron la Unidad Educativa Santa Clara "A" en San José de Chiquitos, siendo el primero fundado, el año 1949, por la congregación hermanas Franciscanas Angelinas.

Que, de este modo, la Unidad Educativa Santa Clara A, inicia sus actividades con cinco cursos y 70 alumnos finalizando con 90 ese año escolar. Las clases las daban en el pasillo de la iglesia, donde entre columna y columna eran distribuidos los alumnos por curso; el 15 de febrero del 1950 se trasladan y comienzan a utilizar los salones de la bóveda, para ese entonces ya eran 255 alumnos.

Que, en el año 1951 inauguran el nivel secundario de la Unidad Educativa Santa Clara A, con los tres primeros cursos. Debido al creciente número de estudiantes, en 1960 se comenzó la construcción de una nueva infraestructura en la actual ubicación para acomodar a todo el nivel secundario, ya en el año 1980 se traslada el Nivel Primario a la nueva infraestructura.

Que, la Unidad Educativa Santa Clara A de San José de Chiquitos, cuenta con la Resolución Ministerial N° 8969 de 25 de junio de 1949 y la Resolución Ministerial N° 661 de 18 de diciembre de 1954 que resuelven

autorizar el funcionamiento, de una Escuela particular, y posteriormente se emite la Resolución Administrativa N° 15/2023 de 24 de febrero de 2023, resolviendo autorizar y aprobar la regularización del nivel secundaria comunitaria productiva y la reducción del nivel primaria comunitaria vocacional, para su legal funcionamiento.

Que, el sello distintivo de la Unidad Educativa Santa Clara A es la formación en valores humanos y cristianos, el amor a Dios y la solidaridad con el prójimo que son el rasgo distintivo que los identifica como verdaderos miembros de la familia Santa Clara.

Que, la Visión de la Unidad Educativa Santa Clara A es hacer que su obra educativa sea una fuerza evangelizadora capaz de transformar nuestra sociedad desde la verdad y el bien, formando personas con altos valores humanos y cristianos, apuntando a la excelencia educativa.

Que, la Misión de la Unidad Educativa Santa Clara A es ser una fraternidad educativa católica que forma personas de manera integral, con un alto nivel educativo, para que sean protagonistas de su propio aprendizaje y formación, profundamente humanas y humanizadoras, capaces de contribuir a la transformación de su propio entorno y de la sociedad, según el carisma Franciscano Angelino.

Senadora proyectista: Centa Lothy Rek López.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa Santa Clara A de San José de Chiquitos**, por su labor educativa encomiable e incansable, durante setenta y cinco años de existencia en la formación de niños y jóvenes en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidente, Bueno, para mí va a ser un honor poder hacer este homenaje a las Madres Franciscanas Angelina que llegaron en el año 1949 a la localidad de San José de Chiquitos, tienen 75 años de labor educativa. Yo pasé por esas aulas, por eso sé del gran aporte que hicieron a los pueblos de la Chiquitanía en un momento donde no había grandes condiciones para el estudio.

Ellas vinieron y generaron una labor en arte, en educación completa y definitivamente es importante darles este reconocimiento porque han dejado su vida sirviendo a la niñez, gran parte de los chiquitanos, gente que es profesional, médicos, ingenieros, gente de bien, se ha formado en los valores, en los firmes valores que nos impusieron, a veces muy difícil ¿no?, fue muy difícil pasar por las aulas porque tenían características de una firmeza de carácter, exigencias muy grandes, pero gran parte de los cimientos que tenemos los que pasaron por esas aulas se los debemos a ella. Así que por favor les pido esta aprobación va a ser un placer entregarles a las Madres Franciscanas Angelina. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 032/2023-2024, de homenaje a Santa Cruz de la Sierra, por sus 463 años de fundación, destacando el progreso de la ciudad que crece a un ritmo imparable. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP-/CS/COTeYA./PDC-N°3/2023-24
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-24
Nuestra Señora de La Paz, 30 de enero de 2024

ASUNTO:

**"HOMENAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR SUS 463 AÑOS DE
FUNDACIÓN."**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 24 de enero de 2024 años mediante nota signada **CITE: CTRN- N° 95 /2023-2024** de fecha, 24 de enero de 2024, los Senadores Nacionales Centa Lothy Rek López y Henry Omar Montero Mendoza remiten a Presidencia de la Cámara de Senadores para su tratamiento por el pleno de la Cámara de Senadores el Proyecto de Declaración Camaral de **"HOMENAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR SUS 463 AÑOS DE FUNDACIÓN"**.

En fecha 26 de enero de 2024, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción remite a este ente Camaral el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC. N° 32/2023-2024 denominado "HOMENAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR SUS 463 AÑOS DE FUNDACIÓN"**.

II. ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.



El artículo 269 parágrafo I de la Constitución Política del Estado instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 de la Constitución Política del Estado determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

En el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene el siguiente mandato, que sustenta el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

Se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de todos los documentos de respaldo y antecedentes del presente Proyecto de Declaración Camaral y de acuerdo a los presupuestos exigidos por el Reglamento General de la Cámara de Senadores y a efectos del análisis y tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, signado **PDC. N° 32/2023-2024 DE "HOMENAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR SUS 463 AÑOS DE FUNDACIÓN"**. El pleno de las Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina lo siguiente:

- a) El proyecto de declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y consideración.
- b) En tal razón, que de acuerdo al informe final signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 3/ 2023-2024** emitido por Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías se modificó e incorporo el año de fundación ESTABLECIÉNDOSE COMO DEFINITIVO **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES AÑOS DE SU FUNDACIÓN** razón por la cual recomienda al pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES**.
- c) Por unanimidad las Senadoras del pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determinan la aprobación del informe signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./PDC-N°3/ 2023-2024** emitido por Secretaria Técnica estableciendo las siguientes Conclusiones y Recomendaciones.

IV. CONCLUSIÓN.

En observancia a todos los requisitos documentales y normativos presentados ante este ente Camaral, revisados y consolidados por Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías instancia que emite el Informe **INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N°3/ 2023-2024** el mismo concluye que el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC No 32 2023/2024 de "HOMENAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR SUS 463 AÑOS DE FUNDACIÓN"**. Es viable documental y normativamente legal el mismo que cumple con los Requisitos establecidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, por tanto:

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN con MODIFICACIONES del PDC. N° 32/2023-2024 denominado DE HOMENAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR SUS 463 AÑOS DE FUNDACIÓN"**. Presentado por los Senadores Nacionales Centa Lothy Rek López y Henry Omar Montero Mendoza.



Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez Secretario Comité de Autonomías Municipales Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chávez, al culminar una expedición que se inició en Asunción del Paraguay; la ciudad lleva ese nombre en honor a la ciudad natal del fundador.

Que, inicialmente Santa Cruz de la Sierra, fue ubicada en la serranía de Chiquitos, a orillas del río Sutó, en el transcurso de su historia conoció se trasladó en tres oportunidades; el primero en 1590 al lugar ahora conocido como "Santuario de Cotoca" conservando el nombre de la ciudad natal: Santa Cruz de la Sierra. Un año después, continuó su desplazamiento hasta San Lorenzo la Real de la Frontera. Desde aquí y desde Cotoca, donde los pobladores perduraron durante 17 años, se originó el traslado final hacia el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Que, la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en la capital de la Gobernación del mismo nombre y pasó a depender de la Audiencia de Charcas. Las comunidades nativas que rodeaban a Santa Cruz de la Sierra eran: los chiquitanos, los chiriguano, los yuracarés y los chanés.

Que, la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra es la principal ciudad donde se desarrollan los cambios políticos del país, aglutinando no solo a su gente abre sus puertas al resto del mismo departamento y a todo el país, convirtiéndose en el crisol de las Autonomías.

Que, la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra es el principal centro comercial, financiero e industrial del país, albergando a la mayoría de las empresas tanto nacionales como internacionales, por lo cual se le atribuye los salarios más altos de Bolivia; su economía se distribuye en varios rubros; gastronomía, textil, entretenimiento, bancario, agroindustrial, turístico, etc., concurriendo a presentar el índice de desarrollo humano más alto del país.

Senadora proyectista: Centa Lothy Rek López y el Senador Henry Omar Montero Mendoza

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Homenaje a la **Ciudad de Santa Cruz de la Sierra**, en sus cuatrocientos sesenta y tres aniversarios de su fundación, a celebrarse el 26 de febrero de 2024, destacando el progreso de la ciudad que crece a un ritmo imparable, así como por su gente digna y trabajadora contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen. Secretario:

Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024, Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria; miércoles 7 de febrero de 2024; Orden del Día; Sesión de Comisiones, La Paz, febrero de 2024, Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Gracias.

Concluye la Sesión a horas: 16:10.



56ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 8 de febrero de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández

Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Lagrava Burgoa Pedro, Llavera Chusgo Ermenegildo, Nacif Barboza María Roxana, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Vaca Suárez Fernando Alfonso, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:18, correspondiente al día jueves 08 de febrero de 2024.

Antes de iniciar, en esta semana y mes aniversario del Departamento de Oruro, desde la Cámara de Senadores queremos rendir nuestro homenaje a la Capital del Folklore de nuestro país, Oruro, por sus 243 años de Gesta Libertaria que se celebra el próximo 10 de febrero. Por lo tanto, quisiéramos pedir que se pongan de pie para entonar el Himno al Departamento de Oruro.

-Entonan las Sagradas Notas del Himno al Departamento de Oruro-

Sen. Presidente: ¡Que Viva Oruro!

¡Vitores!

Sen. Presidente: Nuevamente, desde la Cámara de Senadores, ¡Felicidades! al Departamento de Oruro, a las senadoras y senadores que representan a esa linda tierra de nuestra querida Bolivia.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Presidente. Buenos días y a través suyo también a todos los parlamentarios y a las personas que nos acompañan.



Quiero aprovechar este momento para rendir mi homenaje y emitir un saludo en homenaje al 10 de febrero, si me permiten colegas, estamos a días de recordar una fecha importante en la historia del país, el 10 de febrero conmemoraremos la efeméride de Oruro, un acontecimiento que marcó el camino hacia la libertad y la justicia. Hace 243 años, el 10 de febrero de 1781, Oruro se alzó en una valiente revolución contra el dominio español, así de importantes son las páginas de la historia que a lo largo de este tiempo han escrito los orureños, quienes con esa cualidad de gente trabajadora, de gente humilde, pusieron, ponen y pondrán el hombro al desarrollo del país, casualmente este año en el 10 de febrero, se unen dos celebraciones importantes para Oruro: nuestro aniversario y la importante entrada devocional a la Virgen del Socavón, declarada por la UNESCO; Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, con estas palabras quiero rendir mi homenaje a mi tierra Oruro y pedirles a todos ustedes que me acompañen a decir ¡Viva Oruro!

¡Víttores!

Sen.ª Rocha Muñoz: ¡Que viva el Carnaval de Oruro, Patrimonio de la Humanidad!

¡Víttores!

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Presidente.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen. Gallo: Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidente. Buenos días a la Directiva, a su persona y a nuestros colegas senadoras y senadores.

Hoy en un día tan importante, donde necesariamente empiezan los actos conmemorativos en Oruro, con lo que es el "Anata Andino", quiero hacer y reflejar también a nombre de las orureñas y orureños; rendir un justo homenaje a los 243 años de Gesta Libertaria, un 10 de febrero de 1871 a esa tierra bendita, la tierra de Sebastián Pagador, al Sajama que también es el trono sublime de los Andes, al poder de tus brazos Oruro, que tiene la consigna de ser un pueblo pujante, trabajador, un pueblo minero, un pueblo comercial, pero sobre todo un pueblo que está en defensa y lucha constante de las reivindicaciones sociales del pueblo boliviano. Ahí también consta, que ha sido en Oruro donde se ha cerrado la Asamblea Constituyente para tener una Carta Magna, por el cual, ahora los bolivianos tenemos una nueva Constitución Política del Estado.

En ese sentido, Presidente, saludar el crecimiento económico que ha tenido durante muchas décadas el pueblo orureño, pero que también es el reflejo de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, un producto interno bruto que ha sido reflejado en todo este último tiempo, esta última década en el que Oruro ha reflejado también ese proceso pujante de valor agregado que también se le da a todo lo que es el comercio y en puertos porque también refleja a nuestros puertos cercanos en la frontera, es en ese sentido quiero saludar. Como ya bien dijo mi colega Senadora, el 10 de febrero será el mismo día en el cual también reflejaremos la majestuosidad que se tiene en nuestro carnaval como Capital del Folklore boliviano también declarado por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, es así, Presidente, que quiero saludar a esas valerosas mujeres y hombres trabajadores de esa tierra bendita y por el cual también somos representantes aquí en la Cámara Alta, aprovecho también en invitarles al majestuoso carnaval desde este día sábado y por consiguiente, que sea en buena hora, salud y lucha al valeroso Departamento de Oruro.

Presidente, estoy sorprendido en otro tema, quiero hacer una reflexión en cuanto a nuestra asistencia a lo que es las convocatorias a Sesión, yo lamento y llamo la atención aquí al Primer Secretario y seguramente



al Segundo por el consiguiente hecho; de que muchos no entramos al detalle de tomar por lo menos el permiso correspondiente en cuanto a las sesiones, de acuerdo a la solicitud que contempla nuestro Reglamento.

Yo no sé de qué privilegios gozan algunos senadores y senadoras, más aún en esta coyuntura lamentable, el pueblo boliviano merece que sus parlamentarios estén de emergencia en el Departamento de La Paz de lunes a domingo, pero hemos visto que brillan por su ausencia y es más, voy a llamar a la reflexión, no con el ánimo de discrepar o tildar a algunos senadores que si bien tienen su derecho, no tienen derecho a pedir consecutivamente los permisos y esto lo hemos venido viendo desde la plataforma virtual y el COVID, hemos sido benevolentes, yo acepto, pero para quien habla, por ejemplo, para este caso de la Efeméride Departamental; se me ha rechazado la solicitud y lamentablemente se nos dice que, porque ya son ocho senadores quienes están con permiso, no se les puede otorgar y si usted deja su nota, bueno, va a ser contemplado en la Sesión ya sea que lo aprueben o lo rechacen. Entonces, seamos coherentes para con todos, si somos también pasibles a cualquier observación, nosotros vamos a tomar en cuenta el tema del Reglamento, en el sentido de que Presidente, de acuerdo al artículo 30 del Reglamento que contempla los permisos, voy a pedir también el permiso correspondiente por el resto de la Sesión, porque en realidad sorprende que muchos tengan privilegios. Solamente con eso quiero que se reflexione de hoy en adelante en nuestro trabajo legislativo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente.

Colegas senadores y senadoras, en este día de la misma forma, queremos en esta oportunidad, si bien estamos adelantando este momento muy importante para la celebración del Aniversario del Departamento de Oruro, recordando los 243 años de la Gesta Libertaria y precisamente queremos valorar el trabajo de hombres y mujeres que han dado la batalla, la lucha histórica por construir un país, una patria y por construir también el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, ya bien decían mis colegas que me antecederon; Oruro ha contribuido en la historia de nuestro país con grandes aportes históricos a la realidad política, económica, social y cultural de nuestro país.

Recordemos históricamente dos hechos trascendentales que no solo tienen un valor simbólico, sino un valor real en la vivencia de los bolivianos y las bolivianas, el primer elemento, entre otros; por primera vez en el faro de Conchupata, flamea nuestro tricolor nacional y para nosotros eso es simbólico en el Departamento, en la Ciudad de Oruro, pero además; allá exactamente el año 2007, un 9 de diciembre, concluye el trabajo de la Asamblea Constituyente, que da nacimiento a la nueva Bolivia Plurinacional y Autónoma y, a partir de ese momento los bolivianos y las bolivianas estamos en ese proceso de construcción de la nueva realidad política, económica y social, profundizando los avances importantes que nos ha dado la gesta constituyente. En ese sentido, asegurar la base material del Estado es importante y desde la Ciudad de Oruro y el Departamento de Oruro que nos dio la oportunidad de ejercer circunstancialmente como autoridades electas, debe estar siempre en todo momento, nuestro esfuerzo para trabajar por ella y por eso queremos agradecer a toda la ciudadanía del Departamento de Oruro por esa gran oportunidad que a nosotros nos ha brindado y devolver esa grandeza con trabajo.

Presidente, muchas veces gana la política a la Gestión, es cierto, sin embargo, debemos combinar; la política también es economía, la economía es política, ahí tenemos que asegurar al Departamento de Oruro y consolidar la base material del Estado con procesos y proyectos de industrialización, que está en marcha y hay que acelerar con la inversión pública, queremos recordar para finalizar nuestra intervención, de que Oruro ha dado mucho al Estado y desde Oruro estamos pensando en el país, pero si no aseguramos la base material del Estado, no tendrían sentido esos principios, ese rol histórico que ha cumplido Oruro con el país. Ya decían que tenemos vocaciones productivas que hay que diversificar, celebramos el proceso de industrialización que está en marcha, el tema del litio, la minería, la vocación ganadera productiva y la vocación comercial, que por cierto hay que impulsar, y reimpulsar como lo estamos haciendo, en coordinación con nuestro Gobierno Nacional, Departamental y Municipal.



En ese sentido, agradecemos también el apoyo en esta Legislatura 2023 – 2024 a nuestros colegas senadores y senadoras que han apoyado y que seguramente apoyarán en los proyectos de inversión pública que tengan que aprobarse para el Departamento de Oruro y para el país.

¡Felicidades! al Departamento de Oruro, que sea en buena hora. Gracias, Presidente y colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Buenos días, Presidente. A través suyo quiero saludar a todos los colegas senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Aprovecho en el tenor en el que hablaban los senadores de Oruro, de felicitar al Departamento de Oruro y esperar a que, como dice el Senador Rubén Gutiérrez; el Estado pueda hacer un trabajo integral para fortalecer la vocación productiva, no sólo de Oruro sino de todos los departamentos y hago extensiva mi felicitación para ese Departamento. Gracias, Presidente.

Sen.^a Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen. Escobar: Buenos días, Presidente. A través suyo a todos mis colegas, que tengan un bonito día.

Felicitar por su aniversario a Oruro, ¡Felicidades! a todos los orureños, realmente son gente muy agradable, gente buena, he tenido el privilegio de conocer a orureños y orureñas que son personas muy agradables tal vez a comparación de otros lugares, pero no podía pasar sin felicitar a Oruro por su aniversario.

Aprovechando, Presidente quiero también apoyar a lo que hizo mención mi colega de Oruro, el Senador Pérez Sandoval, quien indicaba que hay ocho licencias, si bien están en su derecho y también está en el Reglamento el tema de las licencias, pero yo creo que estamos en una coyuntura difícil, donde tenemos que estar pendientes de lo que pueda pasar en la Cámara Baja, en cuanto al Proyecto de Ley N° 075 y entonces, no debería de haberse dado licencias. Si querían licencias, ¿por qué no habilitan de manera extraordinaria a sus suplentes?, eso también está en el Reglamento, entonces imagínense, no están presentes ocho de los titulares. Obviamente, los titulares tienen ese privilegio de pedir licencia, pero nosotros los suplentes no tenemos ese derecho de pedir licencia cuando estamos habilitados, tenemos que estar aquí enfermos, en caso de que lo estuviésemos o si tuviéramos alguna emergencia nos lo tenemos que aguantar, los senadores titulares mandan su carta de licencia y punto, no me parece correcto en esta temporada que pidan licencias. Yo creo que todavía está el tema de nuestro país, que tal vez ir a pasar comadres, ir a otras cosas, no sé si justifican o no justifican sus licencias.

Yo pediría en este Pleno que para las próximas, que si los titulares quieren permisos o licencias, pues, habiliten de manera extraordinaria a sus suplentes, que para eso están los suplentes y lo digo además, en este escenario; el Senador Leonardo Loza, todo el tiempo, casi siempre me ha habilitado de manera extraordinaria, él nunca ha pedido licencia y se ha ido, sea urgente o no me ha habilitado de manera extraordinaria y yo tengo que presentarme aquí, yo creo que hay que tomar ese ejemplo del Senador Leonardo Loza y deberían habilitar a sus suplentes de manera extraordinaria. Presidente, solamente quería hacer conocer esa molestia de mi parte. Gracias.

Sen. Presidente: Cabe aclarar el tema de licencias, de acuerdo al Reglamento son cinco y se ha procedido como corresponde, cumpliendo los plazos de horarios, en fin, el resto es por temas de salud, no es que hay privilegios, de ninguna manera colegas senadoras y senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidente.



Me quería unir al homenaje a Oruro, aquí tan cerquita de La Paz, estaba teniendo la oportunidad de cantar el himno y me pareció realmente un hermoso Himno, hermosa letra de José Encinas Nieto y la música de César Achaval, realmente nos habla de toda la enorme riqueza no sólo natural que tiene y tuvo Oruro, sino la riqueza humana de Oruro.

Muchos orureños están en el resto del país, lo que es un problema para Oruro sin duda, pero creo que por eso es tan importante, Presidente, imaginar futuros renovados para nuestros departamentos, sobre todo para los departamentos que están perdiendo población, cuya juventud se está yendo porque no encuentra oportunidades económicas, eso está pasando con buena parte de Bolivia y es algo que tenemos que revertir, ojalá pudiéramos hacer más desde el Legislativo y debiéramos.

Parte de la crítica que hemos estado haciendo en todo este tiempo es que no estamos legislando lo suficientemente para el desarrollo y el bienestar de la gente en este país, andamos demasiado atentos y dependientes de lo que hace un Ejecutivo que, en mi opinión, el Presidente no tiene un horizonte sostenible y viable para Bolivia, pero bueno, aquí están nuestros legisladores y legisladoras de Oruro, que siempre los escucho planteando cosas.

Esta mañana estábamos hablando con la Senadora Vania Rocha, ella tiene bastante claras las cosas que quisiera hacer y no puede hacerlas porque es de oposición, no tiene el apoyo para cosas que serían de bien común, por ejemplo, proyectos en educación, proyectos en salud. Debería haber caminos para juntarse por eso, por el bien nacional, por el interés nacional y Oruro necesita eso, es importante que las autoridades que están en el oficialismo sean capaces de abrir canales para que esta energía y estas ideas fluyan, y se conviertan en realidad en Oruro, así como en otros departamentos, se necesita urgentemente.

Un último punto, Presidente, sobre este punto del desarrollo que no puedo dejar de mención, hoy día Oruro prácticamente ha perdido el lago Poopó y el Uru Uru que va por ahí y claro, pueden volver si hay época de lluvias y puede retornar algo del lago, pero una vez que un lago se ha secado como se ha secado el Poopó, no vuelve a su misma situación ecosistémica y solo quiero decirle, Presidente, que lo que sea que vayamos a pensar como proyectos de desarrollo hacia adelante, no puede olvidar estas condiciones ecológicas, siendo este elemento apenas un indicador de lo que está detrás hoy día.

En este mismo sentido, en términos globales, a veces queremos culpar de todo al cambio climático porque es fácil, porque la gente siente que no es su culpa, yo voy a insistir en que son políticas públicas erradas que no cuidan el agua, pero también es cierto que hay un problemas de cambio climático y hoy hemos tenido, Presidente, la confirmación del sistema satelital y el sistema climático europeo que se llama "Copernicus", que realmente hemos tenido el año más caliente de los últimos 100.000 años y que como año total, ese es un dato que recién tenemos ahora, hemos superado la barrera de la subida promedio global de 1,5 grados centígrados, obviamente esto no quiere decir que de aquí en adelante así será, puede que el niño haya influido u otro factor adicional, ustedes ya me han escuchado 1000 veces hablar de estos temas, pero lo que está claro es el riesgo y la tendencia.

Entonces, colegas no podemos separar las consideraciones ecológicas de las consideraciones del desarrollo y hay que tener bien en claro, por ejemplo, que la minería demanda mucha agua y nuevamente la contamina, este país necesita medidas mucho más claras de protección del agua en contra de la minería. Es particularmente el caso de Oruro del que estamos hablando hoy día, por eso quería mencionar todos estos elementos que se deberían ir generando, no lo digo como oposición, Presidente, lo digo para ir generando un consenso nacional de hacia dónde debemos ir y si en ese consenso nacional queda claro que cada proyecto que se va a llevar adelante; está cuidando el agua, está cuidando que lo que ese proyecto vaya a contaminar se restituya, entonces estamos en buen camino. Pero si no es el caso, como muchas veces no lo es y aquí estamos teniendo que pelear porque haya suficiente claridad ambiental, por ejemplo, no deberíamos tener que pelear, debería ser algo que viene ya en la cabeza de todos nosotros, por eso es importante mencionarlo hoy, por eso lo menciono esta vez, una vez más en este caso, como un homenaje sentido a Oruro; un agradecimiento por todo lo que le ha dado a este país y los mejores deseos para que lo que venga sea todavía mejor, porque hay oportunidades en Oruro y hay que aprovecharlas bien.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.^a Reinaga: Gracias, Presidente.

Primero, felicitar a los colegas de Oruro, como a todos los ciudadanos del Departamento por los 243 años de Gesta Libertaria y; segundo, Presidente, adherirme a las palabras de muchos senadores por la molestia y la ausencia de senadores que no estén presentes el día de hoy. Estamos en una coyuntura en el país que es muy importante, estamos en representación de muchos de los ciudadanos que están esperando una respuesta a las leyes N° 073 y N° 075, que está en la Cámara de Diputados y seguramente nosotros a la Sesión Plenaria, que ojalá se lleve lo más rápido posible.

Senador Presidente, nosotros como suplentes, si bien lo decía la Senadora Lucy Escobar, no tenemos licencias, no tenemos permisos, muchos tenemos hijos pequeños, yo en particular tengo que ir y volver a verlo, he vuelto esta mañana a las 05:00 para estar hoy día presente porque me debo al país, me debo a los ciudadanos que han votado por mí y debo estar presente en representación de ellos, no puedo estar pidiendo licencia, a mí me encantaría estar con mi hijo la mayoría del tiempo posible, pero tengo una responsabilidad y obligación al haber sido elegida. Presidente, no me parece justo, la verdad es que en la anterior Sesión muchas de las senadoras que hoy día están ausentes, decían que caiga descuentos ¿por qué no se procede a eso?, creo que no hay impedimento alguno o no sé cuáles sean las fuerzas mayores de enfermedad para no poder estar presentes, porque muchos hemos estado enfermos, resfriados, con barbijos, pero presentes. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente. En principio saludar a su persona, también a la mesa Directiva, a los hermanos senadores y senadoras, buenos días. También saludarles a los hermanos orureños y orureñas que están cumpliendo un año más, ¡Felicidades!, un abrazo desde aquí para todos los hermanos orureños y orureñas.

Hermano Presidente, de la misma manera, yo también quiero decirle, muchos de nuestros compañeros que están con las licencias, algunos por motivo de salud, si sabemos, hermano Presidente, hermanos senadores y senadoras, aquí está la hermana, la Dra. Salame, ella es de mayor edad que nosotros, pero nunca pide licencia, siempre está, aunque esté resfriada, aunque esté mal, está junto a nosotros, yo siempre voy a reclamar eso. Nosotros también casi no pedimos licencias, para qué decir hermanos, en un año yo una vez me he pedido licencia; cuando mi hermano falleció el año pasado, hermanos, yo casi no me pido licencia, no está bien pedir cada vez licencias, no es justo. Entonces, en ese caso pues, que nos den licencia a nosotros también cuando pidamos.

Hermano Presidente, yo quería decirle ese reclamo que le hice llegar. Gracias y ¡Felicidades! hermanos orureños y orureñas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, buen día. Buen día a cada uno de los senadores y senadoras que se han dignado a estar presentes hoy día y un especial saludo a todas las comadres en este día.

Presidente, respeto la interpretación en el aniversario de Oruro de lo que aquí hoy se ha dicho, respeto, pero difiero, difiero profundamente, porque no debe ser mayor la crisis histórica que Oruro vive hoy en día en todos los aspectos, estos deben ser los peores 20 años de la vida de los orureños. Si ustedes ven las variables, no asuman mi palabra como verdad, vean las variables macroeconómicas, de hecho, Presidente, ¿cuál es la segunda ciudad más importante de Oruro?, la segunda ciudad más importante de Oruro en estos últimos 20 años ha migrado a Santa Cruz, está en Santa Cruz, no hay ciudad orureña que tenga mayor población que los orureños migrados a Santa Cruz.



Si eso no es una señal del fracaso del manejo de la macroeconomía para promocionar cada uno de los departamentos, donde sí se habrán dado cuenta y difiero de otros con el famoso concepto de la industrialización porque donde se ha industrializado en este país mayor migración ha habido y les pongo solo dos ejemplos, por ejemplo, la industrialización de los vidrios o sea fábrica de vidrios en Sucre, hoy día después de Oruro, Sucre es la región de mayor migración hacia Santa Cruz.

De hecho, Oruro, Potosí y Chuquisaca; sus segundas ciudades más importantes por la migración se encuentran viviendo en Santa Cruz, hay mayor cantidad de orureños, potosinos, chuquisaqueños viviendo en Santa Cruz que la segunda ciudad más importante de cada una de esas regiones. Es una variable que te indica el fracaso de no poder mantener en tus regiones a tus habitantes con derecho al trabajo, a la comida y al techo.

Por eso, Presidente, creo que cuando yo he ido a Oruro, por Oruro paso mucho porque para ir por BoA a Tarija (somos seis en mi familia, mi esposa y cuatro hijos), ir a Tarija con toda mi familia me sale más de 2.000 dólares, imagínense, o sea, quién va en avión a Tarija ida y vuelta, y en época alta no vas a encontrar un pasaje, quiero ahí la plena solidaridad con Beni y Pando, Bs. 2.500 un pasaje, por favor, ni a los gringos en su país les cobran eso y es un país del primer mundo, ¿qué le pasa a BoA?, no puede robarnos más, la ineficiencia es muy alta o hay dolo en esto. No puede ser que un pasaje para irte a Tarija te cueste unos 1800 o 1900 pesos como gran cosa, pero claro, si eres papá, mamá y 4 hijos. Por eso, yo por Oruro paso seguido porque viajo mucho por tierra a Tarija con mis hijos, porque te sale más barata la gasolina que ir entre cuatro en avión.

Cuando uno pasa por Oruro y lo siento mucho por los cumpas y su Constitución, nuestra Constitución, cuando tú le preguntas al orureño ¿la Patria o el Estado? Todo boliviano responde "la Patria", al igual que se cambió la República y se generó el Estado Plurinacional, si el Estado Plurinacional no resuelve problemas también se cambia al Estado Plurinacional, o sea, los bolivianos entendemos que las instituciones del Estado tienen que estar al servicio no de una visión ideológica, sino al servicio de la solución de los problemas en salud, educación, comercio, medio ambiente, etc. y en este caso, este Estado no está resolviendo y ¿dónde ponen fábricas?, es tanto el caso queridos hermanos de Oruro, les falta recursos de inversión ¿No es cierto?, ustedes le acaban de regalar al Estado Plurinacional a través de la Ley que hemos aprobado aquí y a la que yo me opuse; a CARTONBOL le regalaron 3 millones y medio de dólares en el valor del terreno, porque construyeron la fábrica de CARTONBOL sin haber consolidado el derecho propietario de la tierra, eso no ocurre en ninguna parte de Bolivia, si yo hiciera eso, me meten a la cárcel.

Solo este Estado puede hacer ese abuso, generar un terreno que no era suyo en el parque industrial y dice: aquí vamos a construir, construyeron sobre un terreno que no era propiedad del Estado Central y el Gobierno Departamental le regaló 3 millones y medio de dólares, ¿cuánto es la inversión pública del año pasado o para este año de la Gobernación de Oruro?, si no me equivoco, 60 millones de bolivianos, esa es su inversión pública y le regalaron 21 millones al Estado centralista, o sea, en vez de sacarle plata al Estado Central le regalan plata al Estado central, ¿eso es la industrialización, regalarle plata al Estado Central?, CARTONBOL; 3.5 millones de dólares, pagaron el derecho de la tierra que le transfirieron a la empresa estatal.

Culmino, Presidente, yo mantengo la esperanza, yo respeto las políticas públicas que hace este Gobierno, no las comparto porque no se fijan en la gente, creen que invirtiendo en empresas estatales deficitarias es la forma de salir adelante y no lo es, es la gente. Oruro antes tenía empresas, antes tenía 14 empresas privadas, hoy día a lo sumo roza tres y ¿la gente que hace?, pone su puestito, pone su tiendita, eso no es generar negocios, eso no es generar la base social, societaria y empresarial para poder salir adelante y cuando uno va por Oruro les preguntas, pero, hermana estás con trabajo ¿por qué estás vendiendo contrabando?, lo que ha podido lograr, no, no tengo empleo, no hay trabajo porque nadie compra, no es el problema poner tus cosas para vender en tu plástico, sino que la gente compre y no compra.

Entonces, en un día como hoy siendo un amante de Oruro, no sólo por el ámbito personal de las amistades, sino por el folclore y haber compartido la devoción a la Virgen del Socavón, yo los quiero felicitar, pero



sobre todo los quiero felicitar porque no han perdido el espíritu del futuro y creo que Oruro va a hacer un gran cambio porque sabe que en estos últimos 20 años han migrado, han perdido empresas, tienen una menor economía, han perdido medioambientalmente, ya no tienen ni lagos, los parques son basureros nacionales. Vaya Usted al parque en el Sajama, son basureros nacionales, yo he pasado por ahí, me paré y me saqué foto con plásticos, cuando ven todo el entorno de Oruro es un basurero nacional, y cuando ven la salida hacia el lago Poopó es un basurero nacional, ya no es lago de agua es lago de basura y eso es lo que ha pasado los últimos 20 años.

Presidente, culmino con esto, BoA sacó a todas las empresas del mercado, pero dejó de hacer conexión La Paz – Oruro, que eran salidas hacia Chile y Perú, ya no funciona el aeropuerto de Oruro porque como BoA es dueña y es monopólica nadie más quiere competir en esas áreas, entonces, el orureño no tiene derecho a conectarse al mundo y se gastó platita, don Evo Morales inauguró ese aeropuerto, pero la ineficiencia es tal, no de los funcionarios, quiero dejar en claro que siempre atienden de buena manera, en el caso mío han sido muy corteses, pero sí de la Directiva, que a costa de la plata los bolivianos ocultan su ineficiencia en el manejo de recursos y lo mismo pasa en gran escala de todo lo que acontece con Oruro. Entonces, 3 millones y medio de dólares le regaló la Gobernación de Oruro al Gobierno Central por su CARTONBOL ¡qué barbaridad! y ahora pide plata, recursos para invertir, cóbrele pues los 3 millones y medio de dólares que le ha regalado a la empresa estatal de CARTONBOL.

Entre la Patria y el Estado, Presidente, acuérdesese porque Usted va a tener un rol fundamental a futuro en la política nacional; entre la Patria y el Estado, la gente siempre se queda con la Patria, ni con los partidos, ni con el tipo de Estado, si tiene que modificar al Estado para mejorar su calidad de vida lo va a cambiar, lo va a modificar. Gracias, Presidente. ¡Que Viva Oruro!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo hacer llegar un saludo cordial. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Lindaura Rasguido Mejía por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo desde el 5 de febrero hasta el 9 de febrero de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco desde el 5 de febrero hasta el 9 de febrero de 2024.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, habilita al Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez desde el 5 de febrero hasta el 9 de febrero de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa desde el 5 de febrero hasta el 9 de febrero de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Saraí Betzabeth Reinaga La Madrid desde el 5 de febrero hasta el 9 de febrero de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita Extraordinariamente y Adicional a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores desde el 8 hasta el 8 de febrero de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.



Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 24 horas.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 24 horas.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

Hermano Presidente, hay dos licencias que han solicitado de acuerdo al artículo 28, por motivos de fuerza mayor, motivos de salud.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita licencia de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia de acuerdo al artículo 28.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria, jueves 8 de febrero; a horas 08:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Peticiones de Informe Escrito:

1.1 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuántas estaciones o puestos de peaje administra Vías Bolivia en los 9 departamentos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe a cuánto asciende la recaudación generada por la Planta de Urea y Amoniaco "Marcelo Quiroga Santa Cruz"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Fiscal General del Estado, informe sobre el caso CUD 201102012303485 de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida e Integridad de la Ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita:

a) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe sobre el Censo de Población y Vivienda que se realizará en marzo de 2024, sobre los talleres que están realizando; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe por qué el INRA, otorgó autorización de asentamiento a los interculturales en el territorio Indígena Originario y Ancestral Tsimane, sector Yacuma de la Provincia José Ballivián; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A los Alcaldes Municipales de San Ignacio de Moxos, San Andrés y Loreto, informen si tienen conocimiento sobre el mapa oficial y la cartografía base de sus municipios, que el INE utilizará en el Censo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe cuántos semovientes fueron entregados para las familias del Pueblo Weenhayek, entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



b) Al Tribunal Supremo Electoral, informe sobre todos los trámites realizados por el Sr. Pablo Rivero para llevar adelante la Asamblea en la Comunidad de la Misión del Pueblo Weenhayek en diciembre de 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe la ejecución presupuestaria de gastos del Estado Plurinacional de Bolivia al 31 de enero de 2024 y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

1.5 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Fiscal General del Estado, informe si se tienen o tuvieron denuncias en su contra, especificando el delito y estado de los casos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

2.1 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 181/2023 2024. (Tema: Denuncia ante la Dirección Régimen Disciplinario de la Fiscalía de La Paz).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

2.2 El Consejo de la Magistratura, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 020/2023-2024. (Tema: Denuncias abiertas y procesos disciplinarios de la Jueza Jacqueline Aracely Bernal Martínez).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, quisiera primero que me informen quién firma y la fecha de la respuesta porque si son estos sinvergüenzas no podemos recibir hay que devolverles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, una observación, acaban de cambiarnos la Agenda que se ha repartido temprano en la mañana introduciendo los proyectos de Resolución Camaral referidos a Fuerzas Armadas, Policía y los ascensos. Presidente, eso no está bien, eso no estaba en el Orden del Día previo, no ha sido aprobado, es un abuso de parte de Secretaría y de su Directiva el que ustedes pretendan hacer esto y yo quiero dejar claro, Presidente, mientras el Gobierno insista en vulnerar sus acuerdos y no le dé la gana de aprobar la 073 y 075 en la Cámara de Diputados hoy, sin chantajear con esos créditos, que se aguante su



plata y sus ascensos, que entienda el Presidente que hay prioridades para el país y si esto no está trabajándose es por su falta de transparencia, es porque su Ministro de Gobierno no viene a informar las cosas como debe ser, si esto no se está apresurando, si esto no se está trabajando como se debería trabajar es porque él insiste en tener delincuentes en esas listas.

Entonces, Presidente, las cosas no funcionan así, entiendo que Usted esté presionado, entiendo que hay amenazas de parte del Gobierno, si nos quieren procesar que nos procesen pues, un juicio más o un juicio menos no importa. Si el Presidente nos quiere procesar; venga y procésame, yo lo invito, me voy a defender, ya lo hago, un juicio más no me afecta, pero yo no le voy a permitir al Presidente hacer lo que le dé la gana y menos extorsionar a los senadores. Entonces, le pido Presidente, por favor, que se retome la Agenda como estaba y si quieren tratarlo lo haremos la siguiente semana como se tiene que tratar y le pido por favor a la gente cercana al Presidente que le aconsejen mejor.

La política no se judicializa y nosotros tenemos inviolabilidad parlamentaria y si él quiere pasarse la Constitución Política del Estado que lo haga si quiere, pero yo me voy a defender, no le permito este abuso al Gobierno y el Gobierno tiene compromisos que cumplir con el país, no con las fuerzas políticas, su obligación es sacar a sus prorrogados para que podamos avanzar, después aprobaremos créditos, después tocaremos Fuerzas Armadas. Cumpla sus compromisos el Gobierno.

Sen. Presidente: Bueno, en la nota primero, Senadora Salame; firma Marvin Molina, en fecha 22 de diciembre.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Que raro, si la memoria no me falla, esa Petición de Informe se la hizo este año, incluso yo dije que no deberíamos mandar porque estos sinvergüenzas podían responder y nosotros estaríamos legitimando, avalando esas usurpaciones de funciones. Entonces, realmente quiero que se verifique que ellos han remitido el 22 de diciembre y no cuando ya no eran nadie, porque si han mandado la nota y está remitida a partir del 2 de enero, eso es basura y tendríamos que devolverlo como basura con una nota, ni siquiera de Usted, el Secretario debería devolver indicando que siendo nadie este Señor no puede mandarnos este informe.

Sen. Presidente: Esto seguramente es de la anterior Gestión, dice aquí: "Sucre, 22 de diciembre de 2023", lo de este año se ha retirado en plena Sesión". El Senador Romaña pidió que se retire, no se está enviando ningún PIE (Petición de Informe Escrito) a los magistrados auto prorrogados, pero esto es de la anterior Gestión y respecto a la Agenda, Senadora Barrientos ya aprobamos.

Declaramos un Cuarto Intermedio, parece que se adicionó algún punto.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente.

Luego de algunas observaciones, entendemos que no ha sido voluntad de Secretaría de Cámara, se han incorporado nuevos puntos a la Agenda en el Orden del Día y para darle absoluta legalidad y no tener problemas o vicios de nulidad precisamente con la Agenda aprobada, solicito se reconsidere la Agenda con los puntos insertados en el Orden del Día. Solicito su Reconsideración, por favor, Presidente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud de Reconsideración del Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Acta de Comisión:

3.1 El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Adscripción a Comisiones:

4.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Peticiones de Informe Oral:

1.1 Al Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, que informe por qué la Empresa China Harzone Industry Corporation no entregó concluido el proyecto "Construcción de la carretera en el Departamento de Pando en el Tramo IA (Porvenir – Puerto Rico)", considerando que la obra se debió entregar en su totalidad a finales del mes de diciembre del año 2018; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Solicito a la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, que por favor invite a pasar a este Hemiciclo al hermano Edgar Montaña Rojas, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para dar inicio al Informe Oral.

A nombre de las senadoras y los senadores, le damos la bienvenida al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaña Rojas.



Senador Secretario, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82, párrafos IV y V del Reglamento General.

Sen. Secretario:

“Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales). Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

- a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.
- b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.
- c) Réplica de los peticionarios.
- d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.
- e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.
- f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.
- g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el párrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.
- h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.”

“Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra.

La duplica y la réplica no podrán exceder de 20 minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera.”

Sen. Presidente: Con el procedimiento determinado en el Reglamento, damos inicio al Acto de Fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

“RESPECTO A LA LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORVENIR PUERTO RICO; 1. Informe, por qué la Empresa China Harzone Industry Corporation, no entregó concluido el proyecto “Construcción de la carretera en el Departamento de Pando en el Tramo IA (Porvenir-Puerto Rico)”,



considerando que la obra se debió entregar en su totalidad a finales del mes de diciembre del año 2018. Remita documentación que respalde su respuesta. --- **2.** Indique, los motivos que generaron la rescisión del contrato con la Empresa China Harzone Industry Corporation, el 8 de marzo del 2022. Remita documentación que respalde su respuesta. --- **3.** Informe que acciones legales se ha llevado adelante como consecuencia de la rescisión del contrato con la empresa China Harzone Industry Corporation. --- **4.** Informe cuanto tiempo se tardó en publicar nuevamente la licitación para la construcción de la carretera PORVENIR - PUERTO RICO, TRAMO IA: PORVENIR - SAN MIGUEL. --- **5.** Informe detalladamente cuales son los motivos técnicos y legales por el que se tardó tanto tiempo en publicar nuevamente la segunda licitación para la construcción de la carretera PORVENIR - PUERTO RICO, TRAMO IA: PORVENIR - SAN MIGUEL. --- **6.** Informe detalladamente, los motivos técnico legales por el que aún no se puede concretar la contratación de una empresa para la construcción de la carretera PORVENIR – PUERTO RICO, TRAMO IA: PORVENIR - SAN MIGUEL. --- **7.** Informe en qué fase se encuentra la nueva licitación del proyecto para la construcción de la carretera PORVENIR – PUERTO RICO, TRAMO IA: PORVENIR - SAN MIGUEL. --- **8.** Informe sobre la existencia de riesgos que puedan ocasionar se declare desierta la Segunda Licitación antes mencionada; de ser así, sírvase informar detalladamente sobre dichos riesgos; **RESPECTO AL PLAN LLUVIAS 2023-2024;** **1.** Informe desde que fecha ha sido implementado en Bolivia el denominado Plan Lluvias y cuál es su finalidad. Sírvase adjuntar una copia del Plan Lluvias 2023-2024. --- **2.** Informe el monto total al que ascienden los recursos económicos que fueron asignados, por cada gestión, para implementar y ejecutar el Plan Lluvias para la prevención, mantenimiento y conservación de la Red Vial Fundamental a nivel nacional. --- **3.** Informe cual es la fuente de los recursos económicos asignados al Plan Lluvias por cada gestión. --- **4.** Informe cuales son los criterios técnicos, legales y administrativos que se toman en cuenta para asignar anualmente los recursos al denominado Plan Lluvias; sírvase detallar la asignación de recursos por Departamento e identificando carreteras. --- **5.** Informe los porcentajes de ejecución financiera que alcanzó anualmente el Plan Lluvias. Sírvase detallar por cada gestión y por cada Departamento hasta la presente fecha. --- **6.** Informe si la Corporación Andina de Fomento - CAF emitió la respectiva autorización para proseguir con el proceso de contratación para la construcción de la Carretera Porvenir – Puerto Rico, tramo 1A pertenecientes a las comunidades San Miguel. Sírvase adjuntar el respectivo documento que acredita dicha autorización de la CAF. --- **7.** Informe de los Bs. 51.028.525 y 795 maquinarias que están destinados para la ejecución del denominado Plan Lluvias 2023-2024, cuanto de dinero irá destinado netamente para el departamento de Pando; asimismo informe el número de maquinaria y personal destinada para el Departamento de Pando. Remita documentación que respalde su respuesta. --- **8.** Informe cuántas microempresas fueron contratadas para la rehabilitación y conservación de la Red Vial Fundamental para la ejecución del Plan Lluvias para la gestión 2023-2024. --- **9.** Informe cuales son los trabajos específicos que realizan las denominadas empresas especializadas que se contratan con el de objetivo de garantizar la transitabilidad permanente y segura de la Red Vial Fundamental, en base al Plan Lluvias. --- **10.** Informe bajo qué modalidad son contratadas las denominadas microempresas y empresas especializadas, encargadas de realizar trabajos de prevención, rehabilitación y mantenimiento de carreteras de la Red Vial Fundamental a nivel nacional. --- **11.** Informe por cada gestión, cuántos empleos directos e indirectos ha generado el Plan Lluvias y cuáles son los criterios y requisitos para la contratación del personal tanto de obra como de profesionales. --- **12.** Informe si para los trabajos de prevención, rehabilitación y mantenimiento de carreteras de la Red Vial Fundamental a nivel nacional, se contratan a trabajadores bolivianos por cada región, o si los mismos son trasladados de otros Departamentos. --- **13.** Sírvase remitir las planillas de pago salarial de todo el personal que fue contratado para ejecutar el Plan Lluvias de la gestión 2022-2023. --- **14.** Sírvase remitir las planillas de pago salarial de todo el personal que fue contratado para ejecutar el Plan Lluvias de la gestión 2023-2024. --- **15.** Sírvase informar cuales son los tramos de las carreteras de la Red Vial Fundamental, que están contempladas dentro del Plan Lluvias para realizar trabajos de prevención rehabilitación y mantenimiento dentro del Departamento de Pando.”

Sen. Presidente: Tiene la palabra, hermano Ministro.

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Edgar Montaña Rojas: Gracias hermano Presidente, por su intermedio quiero saludar a toda su Directiva que están aquí en la testera y también por su intermedio a los senadores y senadoras que el día de hoy están trabajando, saludar también a todas las hermanas ministras, que el día de hoy se recuerda comadres principalmente en Tarija, Cochabamba, los



valles y en toda Bolivia, donde esta tradición perdura, que trae además de eso, recursos económicos mediante el turismo y la industria.

En cumplimiento a mi deber constitucional como Ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, voy a dar respuesta al requerimiento de Petición de Informe Oral, propuesto por la Senadora Corina Ferreira Domínguez, conforme señala el artículo 145 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores referente al procedimiento de los Informes Orales.

Respuesta a la pregunta N° 1. Yo quiero aclarar como Ministro, que se trata de la ruta número trece, que va a conectar precisamente a la carretera Rurrenabaque – Riberalta y que, además en esa ruta estamos ya con la licitación internacional del puente binacional, esa ruta precisamente es la que va a conectar directamente a la ciudad de La Paz y también va a ser propicio para conectar el Departamento del Beni, para ello, también se ha considerado la construcción de un puente sobre el gran Río Mamoré, entonces se trata de esa carretera, así un poco les quiero configurar. En ese mismo aspecto, quiero aclararle a la Senadora Ferreira, que se trata del tramo IA, es decir, inicia en Porvenir y termina en San Miguel, ese es el tramo.

Esta empresa es una empresa china; Harzone Industry Corporation, como nombre, que no ha entregado ni concluido el tramo IA del proyecto, debido a la resolución de contrato que se ha efectivizado el año 2022. Son dos tramos, lo vuelvo a decir, el primer tramo es el IA Porvenir - San Miguel y el otro es el IB San Miguel - Puerto Rico.

En conclusión, es de esta carretera que se está hablando y además de eso, el financiador es la Corporación Andina de Fomento CAF, lo quiero dejar en claro porque vamos a hablar durante casi estas 30 preguntas que se me hacen precisamente por el financiamiento que realiza esta entidad a Bolivia.

Entonces esos son, estoy dejando todos los informes correspondientes al respecto para que se pueda analizar y obviamente si hay necesidad de más información estaré presto nuevamente a volver aquí a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores.

Respuesta a la pregunta N° 2. También, quiero aclarar que en fecha 8 de marzo del 2022, no operó ninguna resolución de contrato, sin embargo, respecto a este proyecto: Construcción de la Carretera Porvenir - Puerto Rico, tramo IA (por favor, hay que anotarse eso), estoy hablando del tramo **Porvenir - San Miguel**, que es el primer tramo; se ha resuelto el contrato de acuerdo a la cláusula Vigésima Primera, numeral 21.2.1, resolución a requerimiento de la entidad por causales atribuibles al contratista, cuando hablo de la entidad, estoy hablando de la ABC, ¿por qué causales se resuelve el contrato?, por suspensión de los trabajos sin justificación, por más de 10 días, entonces, el supervisor ha alertado aquello, que la empresa china Harzone ha suspendido sin justificación por más de 10 días continuos esta obra.

Pero también, por incumplimiento en la movilización en la obra del equipo y personal que se comprometió en el contrato, de acuerdo al cronograma. Esa es la segunda razón por la que se resuelve el contrato con esta empresa china.

La tercera, por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecución de obra sin que el contratista haya adoptado medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora, es decir, el tiempo. Tenía ya retraso y no ha hecho ninguna acción para recuperar estos retrasos en la ejecución de la obra.

Y, por último, por negligencia reiterada de tres veces en el cumplimiento de las especificaciones, planos e instrucciones escritas del supervisor. Es decir, teníamos un DBC, teníamos las especificaciones técnicas de cómo se debería de construir y negligentemente la empresa china no cumplió con las especificaciones técnicas, por lo tanto, se le entregó las llamadas de atención. Entonces, son cuatro puntos por los que la entidad de la ABC resolvió el contrato.

Estamos dejando la documentación con fechas, números, las notas, las cartas oficiales para que ustedes



puedan analizarlos en su contexto y si hay otra información más que se requiera, también se las vamos a entregar.

Respuesta a la pregunta N° 3. Para iniciar acciones legales se debe contar con el certificado final que establezca si existen montos a favor de la ABC o montos a favor de la empresa china y recabar además de eso, la documentación que sustente la acción legal. Entonces, para realizar cualquier inicio de acción necesitamos pruebas, en palabras sencillas y para eso se necesita hacer un corte; y ese corte nos va a demostrar cuánto de volumen es lo que ha podido trabajar la empresa china, de ahí hacer suma y resta efectivamente, y mostrar si hay a favor de la empresa o deudas a favor de la ABC.

Pero, también quiero precisar, que ya hay una Resolución de Contrato N° 350/16 de la construcción de la carretera Porvenir – Puerto Rico, tramo IA: Porvenir – San Miguel, la empresa supervisora determinó en el certificado de pago N° 64 un monto de Bs. 4.599.522,51 (cuatro millones quinientos noventa y nueve mil quinientos veintidós 51/100 bolivianos) a favor de la Administradora Boliviana de Carreteras. Entonces, esta carta se ha enviado a la empresa Harzone debidamente notariada y también recepcionada.

En relación al contrato 345/16 tramo IB San Miguel – Puerto Rico, la empresa supervisora emite certificado de pago N° 49, determinando un monto de Bs. 2.936.980,87 (dos millones novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta 87/100 bolivianos) a favor también del ABC.

En ese entendido, estamos nosotros adjuntando la documentación correspondiente con las notas oficiales y también las cartas notariadas debidamente entregadas a la empresa contratista, lo pueden ver para que la Senadora en este caso, lo pueda analizar.

Pregunta N° 4. La fecha de la resolución de contrato fue el 1 de abril del 2022 y se procede a la publicación de la convocatoria el 11 de agosto del 2023, de acuerdo al formulario 100 CUC: 23-0291-00-1359768-1-1.

Por lo que, también hacemos una relación con fechas; la resolución del contrato el 01/04/2022; el contrato modificatorio a la supervisión el 29/07/2022; la remisión del nuevo DBC a la CAF, esto hay que aclararlo porque evidentemente para licitar son con volúmenes nuevos, es decir, hay que restar el trabajo que realizó la empresa china Harzone y esos volúmenes faltantes recién se lo puede publicar para que las empresas que estén interesadas puedan ofertar por estos volúmenes que no se han ejecutado, por eso es que aclaro este tema.

El 01/05/2023 se remite corrección a observaciones que tiene la CAF.

El 10/05/2023 se remite a la CAF el DBC corregido. Es decir, no es que la ABC agarra el documento mostrando los volúmenes nuevos, sino que pone a consideración del ente financiador, en este caso la CAF y la CAF revisa esta documentación y estos volúmenes, y da su conformidad, esta nota es oficial para decirnos “no tengo observaciones pueden licitar”.

El 11/07/2023 se emite la no objeción de la CAF. Esa es ya nuestra nota con el cual nosotros podemos realizar las acciones administrativas para licitar.

El 09/08/2023 se inicia el proceso de contratación y el 11/08/2023 se realiza la publicación de la convocatoria de la licitación.

Respuesta a la pregunta N° 5. Lo repito nuevamente, el proyecto cuenta con un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, por lo que debemos cumplir con los requerimientos y procedimientos del ente financiador. Efectivamente hay diferencias en estos procedimientos cuando cambia el financiador, la CAF nos permite licitar internacionalmente, nos permite realizar contrataciones si la empresa es boliviana, es brasilera o es de otro país, no hay inconveniente en eso, esa es una de las cualidades. Pero cuando es Eximbank u otro ente financiador, muchas veces el financiador dice que la empresa tiene que ser coreana,



la empresa tiene que ser china, etc., hay condiciones y esa es la diferencia que quiero que en este día se pueda asentar.

Entonces, para efectuar la nueva publicación se debe adicionar en los alcances de la supervisión el nuevo DBC, trabaja el supervisor haciendo obviamente los nuevos volúmenes y realizando acciones para el nuevo DBC. Por eso es que se realizó un contrato modificatorio con la empresa supervisora en fecha 29 de julio de 2022.

Para elaborar el nuevo DBC, la empresa supervisora efectuó una actualización de todos los trabajos a realizar y presupuestos de cada insumo, concluyendo el 12 de septiembre del 2022, repito nuevamente; el supervisor tiene que realizar la actualización de todos los trabajos, incluso de los precios, no se olviden que este contrato se realizó el 2016, entonces hay una variación de precios y esa es la facultad del supervisor. Pero además de eso, ha habido alcantarillas a medio construir, el supervisor debe de analizar si estas alcantarillas van a servir o definitivamente se va a construir nuevamente, ese es el trabajo del supervisor.

Posteriormente a este trabajo, la CAF emite observaciones al nuevo DBC, devolviendo el trámite a la ABC el 31 de enero del 2023 con la nota RB-019/2023, la empresa supervisora nuevamente remite en mayo del 2023 a la ABC el DBC corregido, el cual remite a la CAF, en fecha 10 de mayo del 2023.

La CAF comunica su no objeción en fecha 11 de julio del 2023. Cuando ya hay no objeción, quiere decir, que ha pasado todas las etapas de revisión y por eso es que nos entrega esta documentación.

Entonces, hacemos también entrega de la documentación correspondiente y la nota de la CAF de la no objeción entregado a la ABC.

Respuesta a la pregunta N° 6. El proceso de contratación se lleva adelante de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, así como del Documento Base de Contratación, el cual establece las directrices sobre las cuales se rige el mismo, encontrándose identificado el cronograma de plazos para tal efecto. A la fecha el cronograma ajustado de dicho proceso de contratación publicado en el SICOES bajo el CUCE 23-0291-00-1359768-2-1 será nuevamente ajustado, producto de una decisión judicial (Resolución de Acción de Amparo Constitucional) emitido este 5 de febrero de la presente gestión, en la cual se establece se otorgue un plazo adicional para la presentación de documentos para la firma de contrato.

Respuesta a la pregunta N° 7. El proceso de contratación se encuentra publicado en el portal SICOES con código CUCE: 23-0291-00-1359768-2-1. Actualmente se encuentra en la etapa de adjudicación para presentación de documentos para firma de contrato; etapa que será ajustada producto de una decisión judicial (Resolución de Acción de Amparo Constitucional), la cual establece se otorgue un plazo adicional para la presentación de documentos para la firma de contrato.

También se anexa la documentación correspondiente para su análisis.

Respuesta a la pregunta N° 8. La pregunta está mal formulada, se basa en supuestos, cabe aclarar a la peticionaste que actualmente la empresa adjudicada está en plazo para la presentación de documentos.

RESPECTO AL PLAN LLUVIAS 2023-2024:

En cuanto al "**Plan de Lluvias**", nos han hecho dos peticiones en una sola, uno viene con Plan de Lluvias, por eso es que vamos a responder de la misma manera.

Respuesta a la pregunta N° 1. El denominado "Plan Lluvias" se implementó desde la gestión 2011, con la finalidad de poder tomar previsiones necesarias antes del inicio de la época de lluvias a nivel nacional. Adjuntamos el Plan de Lluvias para que también pueda ser analizado.



Respuesta a la pregunta N° 2. El presupuesto estimado para el plan de lluvias, por gestión se detalla a continuación:

Gestión 2011-2012 – Bs. 20.000.000,00 (veinte millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2012-2013 – Bs. 15.000.000,00 (quince millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2013-2014 – Bs. 10.000.000,00 (diez millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2014-2015 – Bs. 20.000.000,00 (veinte millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2015-2016 – Bs. 300.000.000,00 (trescientos millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2016-2017 – Bs. 100.000.000,00 (cien millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2017-2018 – Bs. 20.000.000,00 (veinte millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2018-2019 – Bs. 50.000.000,00 (cincuenta millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2019-2020 – Bs. 86.000.000,00 (ochenta y seis millones 00/100 bolivianos).

Gestión 2020-2021 – Bs. 46.324.277,41 (cuarenta y seis millones trescientos veinticuatro mil doscientos setenta y siete 41/100 bolivianos).

Gestión 2021-2022 – Bs. 83.144.232,97 (ochenta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y dos 97/100 bolivianos).

Gestión 2022-2023 – Bs. 62.592.944,16 (sesenta y dos millones quinientos noventa y dos novecientos cuarenta y cuatro 16/100 bolivianos).

Gestión 2023-2024, esta es la gestión actual – Bs. 51.028.525,58 (cincuenta y un millones veintiocho mil quinientos veinticinco 58/100 bolivianos).

También adjuntamos el plan de lluvias y todo lo que se refiere a las publicaciones de prensa.

Respuesta a la pregunta N° 3. En cada gestión el plan de lluvias es financiado con los siguientes recursos: recaudación de peaje de la red vial fundamental, con la participación de los Gobiernos Autónomos, Departamentales y los Municipios. también en temas extraordinarios con Transferencias del TGN, como también impuestos a los hidrocarburos y derivados.

Respuesta a la pregunta N° 4. La subgerencia de Conservación Vial, contempla los siguientes criterios:

La primera, técnicos: incidencia climatológica durante la época de lluvias con mayor énfasis a las regiones con topografía accidentada.

Administrativo: De acuerdo al criterio técnico, se asigna recursos de las fuentes de financiamiento para el “plan lluvias” para cada gestión.

Legales: los recursos para el “plan lluvias” los determina y asigna el área técnica en función a las necesidades de cada caso y los respalda con el presupuesto aprobado por el área administrativa financiera.

Adjuntamos todo el cuadro del “plan lluvias” y las intervenciones que se han realizado en la red vial fundamental.

Respuesta a la pregunta N° 5. Corresponde señalar que la pregunta no es específica de qué gestiones, sin



embargo, presentamos un cuadro en el que se expone los porcentajes de ejecución financiera de las últimas gestiones. Para la gestión 2022-2023 se tiene lo siguiente:

Regional	Presupuesto estimado (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	Porcentaje alcanzado
Pando	2.557.236,36	2.095.145,03	81,93 %
Chuquisaca	3.115.262,53	914.527,72	29,36 %
La Paz	18.099.971,26	6.398.878,03	35,35 %
Cochabamba	4.325.798,16	1.551.343,18	35,86 %
Oruro	6.357.724,12	873.823,10	13,74 %
Potosí	6.390.815,24	1.098.183,15	17,18 %
Tarija	6.327.649,92	10.545.877,40	166,66 %
Santa Cruz	12.864.319,11	7.349.084,40	57,13 %
Beni	2.554.167,46	1.437.335,90	56,27 %

Entonces, también mostramos los cuadros, les leeré mejor de esta Gestión 2023-2024, todavía no ha concluido el "plan lluvias":

Regional	Presupuesto estimado (Bs.)	Ejecutado a la fecha (Bs.)	Porcentaje alcanzado a la fecha
Pando	3.044.301,71	830.000,00	27 %
Chuquisaca	1.944.468,77	67.820,70	3,49 %
La Paz	15.500.000,00	724.327,24	4,67 %
Cochabamba	2.826.812,00	355.815,00	12,59 %
Oruro	5.826.447,00	57.980,00	1 %
Potosí	3.421.436,00	523.689,00	15 %
Tarija	8.008.900,00	3.266.514,00	40 %
Santa Cruz	7.184.648,00	2.174.423,00	30 %
Beni	3.271.510,00	271.900,00	8 %
Total Nacional	51.028.525,00	8.272.479,00	15,96 %

Esa es la realidad.

Respuesta a la pregunta N° 6. La CAF emitió la carta de no objeción, con número RB-240-2023 en fecha 11 de julio del 2023. Esta es la carta de no objeción de la CAF.

Respuesta a la pregunta N° 7.

En la pregunta uno se adjunta el plan de lluvias 2023-2024, de dónde se extrae el siguiente detalle:

Presupuesto estimado para Pando: Bs. 3.044.301,71 (tres millones cuarenta y cuatro mil trescientos unos 71/100 bolivianos).

La maquinaria estimada disponible para el departamento es de cincuenta y cuatro (54), y de mano de obra es de ciento siete (57).

También presentamos la documentación correspondiente.

Respuesta a la pregunta N° 8. Cabe aclarar que las microempresas PROVIAL no realizan trabajos de rehabilitación, sino únicamente de conservación, es decir, trabajos manuales y preventivos.

A lo largo de la red vial fundamental, la Administradora Boliviana de Carreteras cuenta con quinientos quince



(515) microempresas de conservación vial: para el Beni son veintisiete (27); para Chuquisaca son veinticuatro (24); para Cochabamba son cincuenta y tres (53); para La Paz son ciento ocho (108); para Oruro son cincuenta y ocho (58); para Pando son veintitrés (23); para Potosí son cincuenta y cinco (55); para Santa Cruz son ciento veintidós (122); para Tarija son cuarenta y cinco (45), haciendo un total de quinientos quince (515) microempresas contratadas.

Respuesta a la pregunta N° 9. Se contratan empresas de conservación vial de acuerdo a la magnitud del fenómeno natural que hay en el tramo; asimismo se contratan microempresas para la atención de trabajos menores, entre ellos: bacheo, señalización, trabajos en hormigón y estabilización de taludes; y empresas de mayor envergadura que cuentan con maquinaria pesada para trabajos de deslizamiento, pérdidas de puentes, entre otros.

Respuesta a la pregunta N° 10. Las contrataciones para las microempresas están enmarcadas bajo los decretos supremos: N° 29106 "Programa de Conservación Vial con Microempresas" y N° 1300 "Modificación al Decreto Supremo N° 29106".

Las contrataciones de las empresas especializadas de conservación vial, se realizan en el marco del Decreto Supremo N° 0181, por medio de licitación pública, salvo que exista una declaratoria de emergencia se realiza una contratación directa.

Que eso no ha ocurrido en nuestra gestión, por si acaso los decretos supremos están también anexados a la documentación adjunta.

Respuesta a la pregunta N° 11. De acuerdo a la información aproximada proporcionada por las empresas contratadas para la conservación vial, tenemos las siguientes cifras que se reflejan en cuadro, les dejaré el cuadro:

Gestión	Empleos Directos	Empleos Indirectos
2011-2012	1.309	6.271
2012-2013	982	4.703
2013-2014	655	3.136
2014-2015	1.309	6.271
2015-2016	19.636	94.065
2016-2017	6.545	31.355
2017-2018	1.309	6.271
2018-2019	3.273	15.678
2019-2020	5.629	26.965
2020-2021	3.032	14.525
2021-2022	6.914	26.070
2022-2023	4.515	19.626
2023-2024	3.340	16.000

También, dejamos el cuadro para su revisión.

Respuesta a la pregunta N° 12. En los trabajos de prevención y mantenimiento manual, los miembros de las microempresas son bolivianos que viven en poblaciones aledañas a cada carretera de la red vial fundamental en cada departamento y no son trasladados de un tramo a otro.

En el caso de rehabilitación, las empresas contratistas definen su personal respetando la Ley General del Trabajo.

Respuesta a la pregunta N° 13. Las empresas contratistas emiten sus planillas de pago y no tienen la obligación de entregar a la ABC un detalle o copias de las mismas.



Respuesta a la pregunta N° 14. Las empresas contratistas emiten sus planillas de pago y no tiene la obligación de entregar a la ABC un detalle o copias de las mismas.

Respuesta a la pregunta N° 15. En “plan lluvias” se hacen trabajos de emergencia por aspectos climatológicos del sector, el mantenimiento y conservación vial se realiza durante todo el año, y los trabajos de rehabilitación atienden a proyectos específicos.

Los tramos y sectores identificados como críticos dentro el departamento de Pando, en el plan lluvias 2023 – 2024, son los siguientes:

1. Conservación, tramo PD01 Cobija – Porvenir – Chive/Km19 – Extrema (sub tramo Porvenir – San Silvestre. Sector, bajo la Filadelfia.
2. Conservación, tramo PD02 Porvenir – Puerto Rico, tramo 1B San Miguel – Puerto Rico. Sector, el bajo de Puerto Rico.

Anexamos un plano del Departamento de Pando, también las rutas de conservación y los contratos correspondientes para su revisión.

Eso sería todo, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra de un tiempo máximo de veinte minutos la Senadora peticionaria para la réplica, conforme el artículo 82, parágrafo IV del Reglamento General.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente. Saludarle, mediante su persona saludar al Pleno y al Ministro.

No le puedo decir Ministro que es grato, porque mayormente las veces que Usted viene son cosas negativas para mi región. El tema BoA, que todo el tiempo no se resuelve, con un monopolio al ser la única aerolínea que va con precios elevados y mal servicio.

Ahora, por un tema de una carretera, que inicio aclarando al Pleno del Senado, que tenía que haber sido concluida hasta finales del 2018, imagínense el tiempo de retraso que ya tenemos, explicándoles un poco a los colegas para que comprendan la situación del Departamento Pando también para así ya entrar en las preguntas extras que tengo en estos minutos. Ministro.

En el caso del primer tramo de Porvenir – San Miguel son 64,30 km y el segundo tramo San Miguel – Puerto Rico son 68,95 km con un total de 133,25 km, esto tiene un presupuesto de mil cien millones de bolivianos 00/100 (Bs. 1100.000.000,00), es un monto bastante elevado para ser 133 km, por lo que es complejo la contraparte que se le pone al Departamento Pando, en este caso la Gobernación. Por otro lado, una situación para que ustedes tengan una idea, de Porvenir hasta Puerto Rico, de Puerto Rico posteriormente viene el Sena y así sucesivamente los siguientes municipios son San Lorenzo y demás hasta llegar a lo que es el Municipio de Riberalta, por lo que todavía faltan algo de 255 km, o sea, no quiere decir que esta carretera ya nos soluciona todo para estar conectados hasta Riberalta, todavía falta cierta cantidad de kilómetros desde Puerto Rico hasta llegar a Riberalta, que de ahí ya viene el tramo posterior que mencionaba el Ministro para conectarnos con lo que es la carretera Riberalta – Rurrenabaque y así sucesivamente para estar conectados a lo que ya es la carretera a la Ciudad de la Paz.

Entonces, se puede decir la mitad de un sueño cumplido que tiene el Departamento Pando o poco menos de la mitad desde el momento de su fundación, porque lamentablemente sufrimos mucho en el Departamento de Pando por no estar conectados con el resto del país.

Por otro lado, Ministro, yo siempre tengo la cuestionante, Usted mencionaba que hay algunas empresas, en el caso de algunas fuentes de financiamiento que pueden elegir, otras que, en este caso, ellos imponen



quiénes serían, de qué nacionalidad, pero el tema de las empresas chinas que es un recurrente en nuestro país y que lamentablemente hay pésimos indicios por temas de fallas constantes, de malas obras, o sea, en mal estado y demás. En este caso la Empresa China Harzone, por ejemplo, en el año 2019 el Centro de Estudios Latinoamericano (CESLA) publicó un informe de las empresas más denunciadas por violaciones laborales y en cuya lista una de las empresas que encabeza es la Empresa China Harzone, además de otras empresas como la China International Water & Electric Corp. Decirles, que en este caso, para nosotros no fue grato el hecho de que una empresa china realice el primer tramo, tramo Porvenir – San Miguel, dado que mayormente no se contrató gente ni siquiera de la región, estábamos totalmente inundados de ciudadanos chinos extra a las problemáticas que puedan tener de malos tratos y demás, y del no respeto a los derechos humanos.

En este caso, Ministro, decirle en base ya a las consultas, le consulto con relación al financiamiento ¿cuánto de porcentaje corresponde al Gobierno y cuánto a la Gobernación? porque tengo entendido en base a una Petición de Informe que yo hice, de un porcentaje de 70-30 y quisiera que eso se me corrobore si es así, si es cierto.

De un total de financiamiento del tramo Porvenir – San Miguel, esta información le estoy dando de una petición de informe que yo hice, donde me responde la Gobernación que tiene un avance físico del 41,30% y un avance financiero de un 62,93%. Esto quiere decir que se le ha dado más dinero que el avance que debería tener la obra en el primer tramo.

El tramo San Miguel – Puerto Rico tiene un avance físico de un 20,63% y un avance financiero de un 37,43%, pregunto esto para tener más o menos una idea, en base a lo que usted dice que la ABC tiene a favor, en este caso, de un millón por un lado y de dos millones por otro, para ver si coinciden, porque efectivamente este informe arrojaría de que se le ha dado más plata en base al avance que tiene la obra de ambos tramos. Y saber específicamente, Ministro, ¿cuánto sería el dinero equivalente en estos porcentajes? y si estos desembolsos ya fueron recuperados de la empresa china, usted me aclara que no y esto es realmente es preocupante porque en el caso, imagínense, no solamente ha sido un retraso demasiado largo en la nueva contratación para el tema de que salga la adjudicación, sino en que ya van a ser casi 2 años que se rescindió el contrato y hasta el momento ese daño que se le ha causado al Estado no ha sido resuelto, ya debería. Por lo que Usted mencionaba, todavía no se hizo a profundidad el análisis para ver cuánto exactamente es el monto, pero en este caso a mí me preocupa que todavía la parte de juicios penales y demás no se hubieran efectuado.

Por otro lado, la cuestión de la boleta de garantía, ¿qué sucede con la boleta de garantía? porque sé que la retienen. Entonces, por otro lado, en la publicación de la segunda licitación; cuando vuelven a licitar en el mes de marzo del 2022, la ABC rescinde este contrato con la China Harzone y el 25 de octubre del 2023 se realiza la publicación de la segunda licitación, es lo que le decía, pasó un año y siete meses posteriores para volver a licitar y ya el 9 de noviembre del 2023 se amplió el plazo de entrega de la obra hasta el 27 de julio del 2027, imagínense 9 años, posteriormente vuelven a sacar otra ampliación para septiembre del 2027 que tendría que ser entregado, o sea, realmente estamos hablando de 9 años redondos de retraso de esta carretera que los pandinos venimos esperando con tantas ansias.

Por otro lado, la primera adjudicación de la segunda licitación después de que se rescinde contrato, ya de acuerdo a los documentos que están en el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales), sabemos que una vez publicada la segunda licitación el 15 de diciembre del 2023, se adjudicó el proyecto de la empresa PSM, conformada por las empresas chinas International Weber y Highway Ingeniery. Entonces, la consulta en base a esto debe ser en la cuestión de ¿por qué motivo?, porque el jefe de la ABC Pando dice que es por una cuestión de que se declaró desierta, pero sin embargo la información es por una cuestión de que no presentó la documentación, una vez fue adjudicada tenía que haber presentado la documentación y no lo hizo, eso sería bueno poder aclararlo.

-Proyección de video-



Por otro lado, la cuarta consulta que le hago, la empresa adjudicada con mayor puntaje es la empresa asociación accidental CRCC, ahora que se vuelve a licitar por segunda vez después de que no sé si se declaró desierto o fue porque no cumplió con los documentos, eso usted me lo va a aclarar. Se solicitó que se aclare si esta empresa, la CRCC, es la Empresa China Railway Corporation, por el tema de la sigla, por favor Ministro y en el caso de que sea la Empresa China Railway, esta empresa no tiene buenos antecedentes, ya hemos conocido en base a construcción de carreteras, existe respaldo de que esta empresa junto a otras empresas chinas fueron denunciadas por violación a derechos humanos, como lo dije anteriormente, y que también tienen incumplimiento de contratos en nuestro país, tal es el caso de la carretera Rurrenabaque – Riberalta.

Quinta consulta Ministro, de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando su respuesta, en la publicación del SICOES en el contrato con la nueva empresa debería haberse suscrito el 23 de enero del 2024, sin embargo, el 23 de enero recién se emitió la resolución administrativa de adjudicación a la nueva empresa CRCC y esto nos muestra que tal vez estaríamos en un riesgo de que la empresa no cumpla con los plazos nuevamente y estemos con retraso. Le pregunto si se suscribió el contrato con la nueva empresa adjudicada CRCC, porque esto no está en el SICOES, en el caso no lo tenemos y si tiene el respaldo de la orden de proceder, que es una de las cosas que más nos preocupan, porque realmente quisiéramos poder tener fecha los pandinos y ser portavoces de una buena noticia, de que ya hay un contrato y en base al orden de proceder cuándo sería la fecha para iniciar.

La sexta consulta es respecto al segundo tramo, que es un tramo que, de verdad, Ministro, aquí yo le pediría, me toma atención porque de verdad no vemos posible una carretera concluida con los dos tramos si es que en este caso no hay una voluntad política de parte del Gobierno Nacional con respecto a esta problemática. En el caso del tramo IB de San Miguel – Puerto Rico ¿qué pasó con esta licitación?, me preocupa porque cuando yo visité, dada la insistencia que nosotros tenemos muchas veces de poder tener contacto con la ABC, yo me presenté sin consulta previa de reunión y bueno, tuve la suerte que me atiende un técnico que es el encargado de ver precisamente esta obra del Departamento de Pando y él argumenta de que, la instancia de financiamiento había argumentado que el tramo IB no iba más hasta que la Gobernación no pusiera su parte, eso fue lo que nos comunicó cuando yo le hago la pregunta y ¿qué pasa con la licitación del tramo IB?, porque todavía estamos batallando con el tramo IA, pero y ¿el IB? que es un tramo que igual se dejó inconcluso y él argumenta de que esto le había dicho la CAF; hasta que no se ponga la contraparte.

Yo sabía de algunos otros acuerdos que había hecho el Señor Nina hasta el momento que él estuvo antes de que lo saquen cuando se había presentado en Pando, argumentando de que, en el caso, se iba a dejar para lo último la parte de la Gobernación, dada la situación económica de la Gobernación de Pando, que no tiene solvencia ni siquiera para el tema de endeudarse más y poder cumplir con esa contraparte. De que, a lo último recién de ambos tramos, con un 30% al final, era lo que se iba a poder cubrir y se iba a cobrar esa contraparte a la Gobernación, pero eso tampoco se cumplió, por lo que, si esto fuera cierto, no va más el tramo IB hasta que la Gobernación no ponga su contraparte.

Por otro lado, decirle que la Gobernación no tiene capacidad de pago, ya lo ha dicho claro el Gobernador y por eso, Ministro, es que le digo, yo acudo a que de verdad veamos la posibilidad de darle una mano al Departamento de Pando, Ministro yo le pido, el Gobernador ha sido claro, tienen una deuda de algo de 344 millones de bolivianos, es demasiado, que se ha ido acumulando a lo largo de varias gestiones, desde el 2015 hasta la fecha se recortó un 52% de su presupuesto por la baja en la venta de hidrocarburos.

Yo le consultaba al Senador Flores, precisamente porque en el momento en que se firmó el contrato, él era gobernador; ¿qué pasaba?, ¿cómo pando había aceptado una contraparte tan alta, siendo de que no había la capacidad de pago?, pero la explicación que él me da es que en ese momento el presupuesto estaba casi por los 400 millones de bolivianos, imagínense, lo que era el presupuesto para la Gobernación de Pando y ahora están con algo 153 millones de bolivianos, entonces le han reducido y cada año le reducen más, porque este año hubo un monto menor de unos 24 millones de bolivianos en el presupuesto de este año para la Gobernación de Pando. Entonces, imagínense, es humanamente imposible.



Me gustaría que se pudiera proyectar, si hay la posibilidad, de una última imagen que yo envié, no se pudo. Entonces, yo le voy a mostrar lo que ha estado publicando esta semana la Gobernación de Pando en pedido de auxilio para poder explicar a la ciudadanía la situación.

Ellos hacen un post en su página oficial donde muestran una imagen didáctica, donde muestran de que tienen una deuda con la ABC por puentes y carreteras inconclusas, una deuda que hereda con sólo la ABC de Bs. 402.141.909. En esta nueva Gestión del 2001 al 2023 de esa deuda se ha pagado 47 millones de bolivianos solo a la ABC y la deuda actual que tienen con la ABC son de Bs. 354.927.774.

Entonces, Ministro, para un presupuesto tan bajo es de verdad imposible que ellos puedan cumplir con estos pagos y ¿cuáles son estas obras? obras que tienen que ver con tramos carreteros, de asfaltados, obras que tienen que ver con el puente del Beni II, el Madre de Dios, que son puentes grandes y algunas otras obras más, como la situación del hospital Messuti de tercer nivel, que hasta ahora funciona igual.

Ministro, todas estas contrapartes a departamentos como Pando, yo de verdad le pregunto, si usted tiene nueve hijos y en el caso, tiene uno que es el más jovencito, el más pequeñito, el que está apenas dando sus primeros pasos dado a los años que tiene y, por ende, el más vulnerable en sentido de lo que recibe en porcentaje a lo que es la mesada -digamos así- que Usted le da a cada uno de sus nueve hijos, ¿cómo puede ponerle una contraparte tan alta? y bueno, de repente se entiende porque en ese momento recibía más platita, pero ¿será que no es posible el analizar la situación cuando recibe muchísimo menos de lo que recibía en ese momento?, de poder hacer una reprogramación de sus deudas para darle algo de auxilio y respiro. Porque, en este caso, la Gobernación no solamente ha tenido un recorte terrible de personal, sino no le da para cubrir las cosas básicas que debería estar cubriendo, por ejemplo, solo este año se le está quitando de su presupuesto algo de casi 34 millones que tiene que pagar, que se le restan en tema de pagos por deuda.

Entonces, Ministro, el Departamento de Pando no puede pensar en desarrollarse sin esta carretera. Ministro, no sé si usted ha ido en estas últimas fechas y ha visitado en épocas de lluvia, lo que viene a ser la carretera troncal, o sea, no es ni siquiera una provincial, no estamos hablando de la carretera que nos une entre un municipio y otro, de los quince (15) que tenemos, es la troncal para unirnos con el resto de Bolivia.

Ministro, ¿qué fuera de nosotros, si no trajéramos frutas y verduras del Perú? o ¿si no acudiéramos a la canasta familiar en el lado brasilero? muchas veces, dada la situación de nuestras carreteras. El costo de vida en Pando es altísimo, no sé si usted lo ha visto cuando ha visitado, es la canasta familiar más alta de todo Bolivia y siempre el argumento para que paguemos todo caro es que estamos lejos y en el sentido, no tenemos acceso a una buena carretera y que por eso todo se encarece.

Somos muy dependientes de nuestros vecinos Perú y Brasil, dada esta situación, Ministro, no podemos tener hijos que sean como en los nueve departamentos, porque todo el tiempo es esto hacia Pando y Beni, departamentos que constantemente están siendo atrasados, postergados a lo largo de la historia, y no sólo en el gobierno del Señor Arce. Esto es algo que viene a lo largo de varios gobiernos y que nosotros alzamos la voz como pandinos, porque realmente no podemos pensar en desarrollarnos, en tener la industrialización de nuestros frutos amazónicos, en poder exportar y hacer tantas cosas que podríamos estar haciendo para generar empleos que no hay en la región, porque la gente ahorita se está realmente muriendo de hambre por falta de empleos, con un precio de la castaña -que antes era el único auxilio- por los suelos.

Entonces, imagínense lo que está pasando la gente, no solo de la ciudad, sino del área rural que es la que más preocupa, gente que para poder transportarse tiene que estar transitando en carreteras, como les mostré en el vídeo, me gustaría que lo pudieran volver a proyectar.

-Proyección de video-

Esto fue esta semana, Ministro, se volcó una cisterna con combustible, dada la situación de la carretera, ahí está la cisterna volteada, tuvieron que esperar que llegue personal especializado. No podían rescatarla



por lo peligroso dado a que era combustible, no podían simplemente desvolcar así nomás, imagínense, esto es de esta semana.

Ministro, por qué yo pregunto, sobre el tema de los millones que se destinan para el tema de mantenimiento de una carretera que ya tendría que haber estado hace mucho tiempo atrás entregada y se sigue gastando dinero, 2 millones, 3 millones, cada año para el mantenimiento en época de lluvia, en base a lo que Usted me respondió, y que lamentablemente, como usted ve, no se resuelve. ¿Por qué? porque realmente la inclemencia del clima después es terrible, llueve, da una intensa lluvia de dos, tres días en nuestra Amazonía, ni aun existiendo la maquinaria para trabajar y demás, de igual manera se vuelve intransitable la carretera y esto es lo que constantemente la población en Pando tiene que vivir.

Por lo cual, yo apelo a su persona, porque para mí; Pando no va a tener carretera concluida ni siquiera hasta el 2027, mientras no se resuelva la situación económica de nuestros departamentos, que están ahogados nuestros municipios y gobernaciones.

Concluyo con esto, Ministro, pidiéndole por favor, que más adelante tengamos la oportunidad de seguir en contacto para ver los avances que pueda haber y que usted me entienda de que yo estoy siendo portavoz de una preocupación de todo un Departamento, que no ve vísperas a una mejora sin la conclusión de esta carretera, que como lo dije antes, es apenas la mitad de un sueño concluido, porque eso no nos conecta hasta Riberalta y el resto de los tramos ya han faltado. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el hermano Ministro para la réplica.

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda: Gracias, hermano Presidente.

A ver, ha habido muchas preguntas. Efectivamente es una carretera larga de más de 100 km y el presupuesto está por encima de los 1000 millones de bolivianos. La respuesta hermana Senadora, es que efectivamente el ente financiador en su momento en el 2016, seguramente con las autoridades locales llegaron a un acuerdo de que el aporte local, es decir, de Pando iba a ser el 30% y nosotros el 70%. Esa es la realidad, el 2016 se firmó aquello y ya está firmado, está eso en curso.

Ahora, efectivamente yo me he trasladado al Departamento del Beni y en una oportunidad nos reunimos con el Gobernador de Pando, creo que le dicen "papito", si me corrigen. Bueno, ahí podíamos haber alcanzado varios acuerdos, pero ha habido personas que piensan que las obras también están separadas por la ideología y por el pensamiento.

Hay avances importantes en todos los departamentos y en Pando no hemos podido hacer eso, hace quince días he mandado al equipo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda porque efectivamente estamos haciendo la licitación y nos preocupa la contraparte. Nosotros tenemos algunas propuestas que hacerle al gobernador, pero él tiene que tomar la decisión.

Nuestro Gobierno, el Presidente Arce me ha instruido que esta carretera se tiene que terminar y por eso configuramos nosotros algunas propuestas para que en el caso de que, si el gobernador da su anuencia, yo estaría en Pando para hacer el acercamiento, porque el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda es una entidad ejecutora, efectivamente, ahí tiene que ir también el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación. Así es porque se trata de recursos económicos. Entonces, hay ese avance y en las anteriores gestiones, si no daban, yo digo y lo digo a título personal, si no daban este avance, si no daban la anuencia, con seguridad no se iba a hablar todavía de carretera en el lugar, entonces eso también hay que sopesar en la decisión que tomaron en su momento.

Ahora, hemos tenido muchos problemas en esta carretera, respondiendo también a sus preguntas, la empresa contratista debería de habernos entregado el 2018 esta carretera, eran 3 años las de ejecución. Esta empresa, cuando nosotros hicimos el reclamo, pedí que venga el Embajador de China para presionar y pueda cumplir esta empresa.



En su momento la empresa china había indicado con notas que en el sector no había banco de agregado. ¿Qué son los agregados? ripio; material de la capa base, su base, etc. y que ellos habrían traído desde Brasil y Perú este material, de Guayaramerín también, tienen banco allá. Entonces, esas fueron sus primeras dificultades que presentó y por eso es que le dieron una ampliación de plazo. Después viene la interrupción, muchos de ustedes no quieren hablar de eso, pero pasó, sucedió y también se acogió la empresa a este tema. Hermano Presidente, no le dieron ni una sola planilla para pagarle. Después de eso vino el COVID y nadie podía trabajar, también se acogió a ese tema y es imposible no reconocer estos temas, para nosotros es imposible porque pasó, sucedió. Entonces, esas son las ampliaciones de plazo que se le ha dado.

En cuanto ya a las preguntas más específicas, nosotros ya deberíamos de haber contratado a las empresas, se ha hecho una primera licitación; se ha declarado desierta, en la segunda licitación; se han presentado varias empresas, estábamos a punto de firmar el contrato y pusieron tal cual he puesto en la respuesta, interpusieron un Amparo y en ese Amparo a una de las empresas le dieron la razón y nos dijeron que ampliemos el plazo, pero no nos dijeron que declaremos desierta, no nos dijeron que está mal el proceso, sino que ampliemos el plazo para que estén a derecho todas las empresas y eso estamos acatando, ¿cuándo fue eso? el día lunes de esta semana, mientras tanto no se podía haber hecho y si ustedes se fijan está también en la Resolución del Juez. Entonces, sí vamos a contratar obviamente respetando la normativa que se tiene.

Ahora, de acuerdo a la ley 1178, que ustedes lo dominan muy bien, a nosotros nos prohíben el control previo, es decir, no nos podemos meter en la etapa de la licitación en sí porque sería contaminar. Si bien yo soy cabeza del sector, pero no puedo ingresar a realizar un control previo, sino ya un control final después de que haya pasado estas etapas, eso lo dice la 1178. Entonces, la ABC es una entidad que tiene directorio, independencia administrativa, técnica y legal también.

Ahora sí, la pregunta del millón que a todos seguramente nos interesa, la supervisión, una de sus preguntas, hermana Senadora, decía: ¿le deben, le han pagado por demás a la empresa china y qué es nuestro respaldo?, ¿han hecho juicio o no han hecho juicio? Esa era la pregunta.

¿Dónde están las boletas? Las boletas están en la ABC (Administradora Boliviana de Carretera), obviamente hay una deuda a favor de la ABC por el primer tramo, lo voy a hablar en cifras redondas, de un poco más de 4 millones y en la otra de más de 2 millones de bolivianos exactamente. Haciendo la suma, hay más de 6 millones a favor del Estado, a favor de la ABC. Y ¿cómo nos estamos cubriendo con eso?, tenemos nosotros la boleta de garantía de cumplimiento de contrato, ¿cumplió la empresa china el contrato? No cumplió, por lo tanto, esta boleta está vigente, es la boleta N° CT-113887-101, la entidad financiera es Visa S.A., ¿por cuánto? por Bs. 39.429.400, entonces, tendríamos en demasía garantizados nosotros para recuperar esta boleta de garantía, lo mismo tenemos en el segundo tramo por Bs. 35.295.500.

Está preparando la parte legal para hacer el cumplimiento de esto, como ustedes saben, respetamos todos los derechos que tienen las empresas. Hemos cumplido etapa por etapa, que se emitan todos los informes, que se hagan los cortes correspondientes de los volúmenes que se han realizado y de acuerdo a eso ya se empieza a realizar y ejecutar estas boletas de garantía.

En cuanto al aeropuerto, hermana Senadora, yo aquí quiero decirles claramente, nosotros inauguramos ese aeropuerto, entra BoA de acuerdo al requerimiento de pasajeros, ese es el mercado, porque cuando entramos y no generamos recursos económicos, también nos dicen que es una obra, que es una construcción que no era necesaria, pero en este caso sí es necesario. Siempre defendiendo que los aeropuertos son necesarios.

Pero, ocurrió algo hace un mes -si no me equivoco-, hermanos pandinos encapuchados se entraron hasta la plataforma y eso está mal. Ahí, hermana senadora, yo le pido su colaboración también, nosotros hemos hecho ya las denuncias correspondientes y hemos despedido también a nuestro Director de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), que es el que tiene que ver la seguridad del aeropuerto.



Entonces, si todos nosotros cuidamos las infraestructuras con seguridad podemos sacar adelante porque todos estos incidentes, accidentes también se reportan a la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y de eso depende mucho la calificación, la categoría uno que mantiene Bolivia, ahí nosotros tenemos un puntaje del 92%, el más alto de la región y ha venido también desde Estados Unidos a corroborar nuestra seguridad, principalmente a Viru Viru, donde hubo también algunos incidentes.

Entonces, creo que he contestado todas las preguntas, hermano Presidente. Recalco nuevamente, este lunes hicieron un Amparo Constitucional y el Juez les dio la razón y ampliaron el plazo, pero no nos ha dicho que declaremos desierta o que hagamos otra acción, sino que ampliamos el plazo y en ese plazo seguramente las empresas van a tener la posibilidad de hacer llegar su documentación correspondiente.

Sen. Presidente: Gracias. Agradecemos al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda su presencia, solicito a la Senadora Lindaura Rasguido, por favor acompañe al Señor Ministro a abandonar el Hemiciclo del Senado.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente.

Bueno, sin duda alguna la preocupación sigue por lo que pudieron escuchar, ya sea por Amparo o por lo que sea, pero todavía no hay contrato, todavía no hay fecha para el inicio de uno de los tramos, ni siquiera en este caso estamos hablando de los dos tramos y como le mencioné antes y que es importante hacer hincapié, esta es apenas menos de la mitad del sueño pandino para estar conectados hasta Riberalta. No deja de ser lejano el Departamento de Pando y complejo, más aún con estados como las carreteras que les mostré en el video, que fue de esta semana.

Decirles, que para mí es lamentable de verdad que existan departamentos como el mío tan atrasados, postergados y dejados de lado, porque cuando vemos noticias de carreteras de cuatro vías, seis vías, bueno, decimos: qué sueño tan lejano, si nosotros estamos peregrinando por tan pocos kilómetros que hasta el día de hoy va a haber un retraso en base a lo que ellos argumentan y yo creo que el retraso va a ser mayor a los 9 años, porque como ven, hasta el momento se sigue atrasando la licitación de uno de los tramos. Hasta el momento no hay una vez más el actuar inmediato y preciso del Gobierno Nacional con respecto a ejecutar boletas de garantía, con respecto a la situación de que se dio más dinero en avances del que se debía, por ende, tenemos obviamente saldos a favor, pero pues, no deja de ser un perjuicio cuando estamos tan apurados para que de una vez se haga esa carretera y no hay la plata.

Definitivamente déjenme decirles colegas, no hay posibilidad de la Gobernación de Pando, es humanamente imposible que la Gobernación de Pando pueda cumplir con lo que recibe ahorita, a no ser que efectivamente sea como dice el Ministro, que se pueda dar posibilidades al Departamento de Pando, al Gobernador, para que decida en base a la posibilidad de reprogramación de deuda o no sé, él no mencionó las posibilidades, pero posibilidades que se puedan dar para que la Gobernación pueda cumplir con esta contraparte.

No me respondió claro, si efectivamente es como me dijeron en la ABC, que no va más el tramo IB hasta que la Gobernación ponga su contraparte, por ende, no tenemos carretera concluida si no se le da respuesta a esto. Por otro lado, él me malinterpretó cuando él se pone a hablar de los aeropuertos, yo le mencionaba de la situación crítica que tenemos en Pando por el monopolio de BoA, porque es la única aerolínea que va a Pando, de ahí dependemos para las conexiones a los nueve departamentos.

Pero, él mencionaba una situación de que se entraron a plataforma, ¿escuché bien o dijo ciudadanos encapuchados?, pero ¿saben por qué fue el despido? Les voy a aclarar y no me deja mentir el Senador Flores, por un tema político una vez más entre el MAS, porque entraron a plataforma a recibir al Señor Morales cuando llegó, porque obviamente tienen el respaldo de decir que no está permitido que entren a plataformas. Pero, no seamos hipócritas colegas, toda una vida el Movimiento Al Socialismo ha entrado a plataforma a recibir a quien quiso y han despedido a una persona que ha estado en varios gobiernos, que



tiene experiencia como Director de lo que es ahora la NAABOL y a varios funcionarios más, porque en ese momento no pudieron detener a una de las personas, al Senador Flores, que en su calidad de Senador ejerció el derecho de entrar y hoy lamentablemente hay personas despedidas gracias a esto, porque no pudieron evitar que estas personas entren a plataforma.

Efectivamente no es lo correcto, pero hay una doble moral por problemas políticos, pero no fueron ciudadanos encapuchados, fueron personas del movimiento del socialismo, del ala evista que entraron y dado a esto se dieron los despidos, fue de conocimiento público la molestia que hubo de parte del Ministro de Gobierno, al decir que estaban violando la seguridad del aeropuerto al haber entrado a la plataforma y que efectivamente, la norma no lo permite y que efectivamente no se puede porque podríamos haber sido multados y demás. Esto lo quería aclarar en base a lo que él dijo.

Finalizo diciendo, cuando yo me refiero a ustedes para pedir auxilio para departamentos como el mío, que insisto una vez más, históricamente dejados de lado, no le estoy poniendo la culpa solo a Arce y digo históricamente porque insisto, hasta el momento tenemos la luz eléctrica más cara de todo Bolivia, no estamos conectados con la red nacional, es carísima.

Las veces que he visitado el Ministerio que corresponde, hay una posible solución para Cobija, Riberalta y Guayaramerín de no estar conectados con la red nacional, pero hacer uno solo para ese tramo de la Amazonía, de estas tres localidades, en el caso de Cobija, capital de Departamento y estos los otros dos. Ellos argumentan de dar una solución similar a la que dieron a Cobija capital al respecto, en base voltaica, que dice que han hecho un estudio y que es posible abastecer a estos tres lugares en base a ese proyecto. Por otro lado, como les digo colegas, en Pando no hay empresas privadas, son contadas con una mano, las beneficiadoras de almendras no están en Pando, no hay fuentes de empleo.

El campesino solo se dedica a recolectar la almendra y venderla a precio de gallina muerta, cuando es un trabajo tan sacrificado meterse al monte a quebrar castañas, solo quien lo ha visto de cerca sabe lo duro que es y a todo lo que se exponen, hasta exponen en su vida, se puede caer un coco de castaña en su cabeza, le da Leishmaniasis, le da Malaria y así sucesivamente porque tienen que estar metidos en el monte, bajo la lluvia y bajo el sol.

Entonces, es triste lo que está viviendo Pando, colegas, no les estoy hablando de exagerada, si ustedes visitan el área rural, imagínense ir a catorce municipios donde no hay fuentes de empleo, les estoy hablando del área rural porque la ciudad tampoco tiene. Gobernación y Alcaldía han hecho un recorte de personal al mínimo, no tienen plata para pagar, la Alcaldía debe casi seis meses de sueldo.

La semana pasada han estado bloqueados los puentes internacionales, imagínense la vergüenza para Pando, la vergüenza con Brasil, que cierran de la nada nuestros dos puentes fronterizos porque la gente está desesperada, porque no les pagan sueldo, los tienen trabajando meses gratis, obvio pues, tienen familia para mantener y el Gobierno Nacional no quiere dar solución a entender que están ahogados y no tienen plata por las deudas que tienen acumuladas de anteriores y actuales gestiones, entonces ¿qué vamos a hacer?

Yo sé que ustedes me pueden estar escuchando diciendo, mi región también tiene problemas, pero yo quiero esta vez que me escuchen con respecto a mi región, porque de verdad el Departamento de Pando constantemente nos está echando en cara, nos está exigiendo que hagamos algo a nivel nacional para hacer entender al Gobierno, al Señor Arce, a sus ministros, que Pando no da más.

Nunca vamos a salir de donde estamos mientras sigamos postergados de esa manera, con ni siquiera un tramo de ciento y tantos kilómetros que no pueden concluir para Pando, con un hospital de tercer nivel que hace años está ahí el elefante blancote grande y no funciona, la gente no tiene plata y se muere porque no tiene cómo, si no fuera Brasil que nos atiende, el Estado de Río Branco, que atiende nuestros accidentados con fractura de cráneo ¿cuántas muertes más hubiéramos tenido que lamentar? Colegas nos atienden gratis, es una vergüenza, Brasil nos atiende gratis, o sea, es una ganga, pero imagínense si no fueran ellos.



Recogen a nuestros pacientes del hospital de segundo nivel y se los llevan a la capital del Estado de Acre para sacarlos de la situación de vida o muerte en la que están porque no hay neuro, porque no hay la capacidad de ese hospital de segundo nivel.

Han visto los senadores que han visitado el hospital Roberto Galindo en una inspección cuando fueron a Pando, el estado del hospital Roberto Galindo, el abandono del segundo nivel y así seguimos los pandinos.

Entonces, concluyo diciéndoles, por favor, colabórenos, voy sobre todo a referirme a los colegas de oficialismo que están ahorita trabajando de la mano del Presidente, yo sé que ustedes tienen más llegada, yo sé que ustedes tienen la posibilidad.

Muchas veces cuando charlo con la Senadora Eva, le digo yo sé que hay llegada, ustedes tienen ciertas reuniones de vez en cuando, creo que es una vez a la semana o no sé cómo será, yo nunca le he visto la cara de cerca al Presidente, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero ¿saben qué? Yo les pediría que por favor intercedan por Pando porque la situación es complicada si no hay un auxilio a nuestra Gobernación y alcaldías.

Yo se me pueden decir que hay una crisis nacional, pero por eso es importante tomar medidas urgentes, colegas, no podemos seguir tapando el sol con un dedo y decir que nuestra economía va bien, cuando sabemos que no es así, el modelo económico es un fracaso y so lo estamos viviendo en carne propia, no podemos seguir dependiendo del tema de hidrocarburos, de minerales y demás ¿por qué? Porque ya no hay y ¿qué vamos a hacer las regiones que vivimos con las migajas que el Gobierno nos da? Nos estamos muriendo de hambre.

Entonces, yo les pido por favor, hay que ponerse la mano al pecho y ser serios con respecto hacia dónde vamos. Miren ahorita como está el país, la situación del combustible, la situación de la subvención que no da más, no hay plata para seguir subvencionando ¿qué hacemos? No podemos decirle al pueblo boliviano que las cosas están bien cuando el pueblo boliviano en carne propia vive que no están bien y que no tienen plata en el bolsillo. Gracias, colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Bueno, en la solicitud del informe de la Senadora Ferreira. Me sumo también a la preocupación que existe en el Departamento de Pando porque la carretera en tres tramos que se está construyendo en Pando, hace aproximadamente, exactamente 8 años, hace 8 años se inició esa carretera, 2014 se empezó y el contrato se firmó, el documento se firmó en el 2014. Está equivocado el Ministro que dijo 2016, el 2016 en Bolivia había crisis, el 2015 empezó la crisis con la baja del petróleo a 27 dólares, ustedes recordarán, ya de autoridades disminuyó a la mitad del presupuesto aproximadamente en abril, mayo de 2015, imposible firmar en esa época ya cualquier convenio, en el 2014 se firmó, por supuesto.

Y preocupados porque especialmente en los últimos 4 años, 4 años y medio, no se avanzó, prácticamente creo que 1 km de 200 km de contratos en tres tramos que hay, bueno, se podrá justificar, pero 4 años que no se avance 200 km de contratación con diferentes empresas, justificado de una manera o de otra, creo que es bastante preocupante y me pareciera que, no sé, la solución pasarle al Gobierno Regional, habría que ser transparentes en el diálogo y el debate que pueda tener o en la propuesta y tampoco nos dijo qué propuesta era, los pandinos no conocemos qué propuesta es, no sé por qué se esconde la supuesta propuesta. Porque nuestro Departamento de Pando no va a poder avanzar sin las carreteras.

En el Departamento me han criticado porque hemos construido los puentes, hemos pagado prácticamente toda nuestra contraparte en los puentes, son dos puentes bastante grandes y las carreteras, en ese momento específicamente, nuestro Departamento tenía tres veces más presupuesto que ahora y ustedes saben cómo el IDH (Impuesto Directo de Hidrocarburos) ha fortalecido a municipios en el país y por supuesto a nuestro Departamento de Pando, incluyendo la Gobernación y los municipios.



Ahora, no existen estos recursos, así como en todo el país existe falta de recursos para proyectos, creo que nos estamos anticipando, pero el debate va a ser el pacto fiscal seguramente después del Censo y como siempre, al benjamín de Bolivia, Pando, lo que le pueda tocar no más, tiene un poco más del 1% de la población, efectivamente; y porque tiene esa población quieren darle por población la repartición y no tenemos derecho a absolutamente a nada.

A los colegas y al pueblo boliviano, hemos construido un hospital de tercer nivel que se terminó hace 4 años aproximadamente, estamos preocupados porque nuestro Presidente fue a inaugurar el hospital hace cuatro o cinco meses, en octubre del año pasado, en el aniversario de nuestro Departamento, se inauguró y sigue cerrado. Me decían que la Ministra fue entregar en la semana pasada dos ítems seguramente de dos médicos, a mí me daría vergüenza.

Nuestros pacientes de hemodiálisis en Cobija están con una infraestructura y equipamiento de hace 12 años en un hospital de segundo nivel, en el tercer nivel; está equipado con construcción nueva y no los trasladan, ¿por qué no se sienta la Ministra un rato, unos minutos con el Gobernador, la Alcaldesa y definen? Hay que resaltar también lo bueno y ustedes saben, los que han sido autoridades y sabe el colega Paz, cuando había cualquier demanda, Evo decía: sentémonos, él dirigía la reunión, sino lo hacía un Ministro, vamos a buscar la solución, en una hora o dos ya había solución y se acababa el problema. No entiendo, 4 años y ese hospital no funciona si ya está terminado, y así paulatinamente, mucho requerimiento, prácticamente el desarrollo de Pando, todos saben, seguramente del país en muchos temas, se paralizó. No hubo más obras y las obras mayores en nuestro país también están paralizadas.

La economía lamentablemente lo que ha sucedido, y le pasa también al Beni, la economía de la castaña ha disminuido a nivel internacional, se está pagando muy bajo, esa más todavía nos llega, porque Pando vive de eso, el Norte beniano y el Norte paceño viven de la castaña y el precio de la castaña está en la mitad del costo promedio, cien bolivianos la caja aproximadamente.

Han cerrado prácticamente, han despedido también a muchos obreros en Riberalta, en Cobija y las instituciones no tienen recursos y debemos nosotros planificar, ver cómo salir de esta crisis porque ya estamos en crisis, no quieren reconocerlo, pero ya estamos en crisis. El tipo de cambio al real y al dólar en Cobija se está complicando, está aumentando ¿qué significa? el costo de vida está aumentando y ¿quién dice algo? no, estamos todos bien, no hay problema, está controlado.

Pero estoy seguro, si me escuchan nuestros hermanos de Pando y de Beni, no está controlada la economía, estoy hablando especialmente de microeconomía, la gente en su bolsillo no tiene recursos, la gran mayoría de los pandinos están prácticamente trasladándose a otros departamentos y los benianos y paceños que han venido a Cobija están volviendo a sus regiones, muchos están decidiendo trasladarse a otros países.

Ahora, seguramente, paulatinamente vamos a ir calentando el debate mis estimados colegas, del tema económico, tenemos que buscar soluciones y creo que la obligación de nuestro Gobierno es transparentar el tema de la economía. Hasta ahora la cifras exactas o transparentes no han sido dados a tiempo, como las del Banco Central y otras en nuestro país y esto nos va a llevar en un momento a tener una crisis mayor en nuestro país, esa es la preocupación. Quiero agradecerle a nuestra colega por hacer que nos explique el Ministro este tema de las carreteras.

Sin embargo, aclararle también al Ministro y al pueblo boliviano, efectivamente, un dirigente social pidió permiso a funcionarios de NAABOL para ingresar a la acera de la terminal interna, no era la plataforma, era a la acera interna, a recibir un dirigente político; Evo Morales, como siempre se lo hacía, permitieron en un número menor que pasen y me invita un dirigente, pase senador, le daremos la mano dentro de la terminal, entramos, entramos a darle la mano al ex Presidente Morales e inmediatamente al día siguiente, memorándum para el Director y para el Jefe de Seguridad y verbalmente para nueve funcionarios y la condición hace tres, cuatro días de los familiares es que o lo acusan al Senador o los botan a todos. Una resolución de los funcionarios de NAABOL para que lo acusen al Senador o los botan a todos, eso de persecución ya está latente, colegas, o lo votan a todos o entran los dos que ya están fuera si firman contra



el Senador.

Bueno, yo voy a hacer seguramente un recurso de Acción de Libertad porque me siento perseguido, aunque no lo van a dar por verdadero, aunque no me va a dar la razón la justicia voy a hacer mi recurso de Acción de Libertad.

Y si no firman la resolución, daré el mensaje a los once funcionarios que ellos tienen el derecho, porque no lo están retirando por ninguna causa, asunto político, han decidido retirarlo por asuntos políticos y nadie entró encapuchado, como decía el Ministro, nadie entró encapuchado, tal vez quiso decir uniformado, tal vez con una ropita, algunos azules, tal vez, no recuerdo muy bien. Entonces, colegas, yo creo que no debemos mentir, el pueblo boliviano es inteligente.

He votado, he hecho campaña abiertamente por todos los ministros que están en este momento y por el Presidente y Vicepresidente, por todos, tenía mucha esperanza que prácticamente ya no existe esa esperanza que tenía. Así como el pueblo boliviano ha seguramente abierto los ojos, así como se ha descubierto la cara de muchos políticos que trabajaron conmigo, lamentablemente lo dirá el 2025 el pueblo boliviano, qué es lo que está pasando en el país.

Yo lamento mucho, es necesario aclarar a Bolivia y a mi Departamento, a la gente qué ha sucedido en el aeropuerto y también decirle al Ministro, ese Director de NAABOL, el Jefe de Seguridad NAABOL no tiene la culpa; tienen familia, tienen aproximadamente más de 20 años de trabajo y no fue correcto retirarlo, seguramente a la próxima tendrán un memorándum de llamado de atención, tienen familia.

No creo que por persecución o por dar un ejemplo para que ni siquiera nos saluden, porque les quiero decir colegas, cualquier funcionario de desconcentrada, Director u otro que lo salude al Senador está afuera, entonces yo no puedo ni mirarlo para que ni me saluden por mirada. No importa, así es la vida, yo aposté por ellos, así es la vida, colegas, pero estamos seguros, el pueblo es inteligente y Dios es grande.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Gracias, Presidente.

En Bolivia se confirma la lógica en el Estado que conviene más la mediocridad disciplinada que la competitividad que genere visiones diversas, lo que acaba de decir el Senador Flores es real, pero también pasó con Evo. Yo acompañaba al ex Presidente Paz Zamora a una visita a la Presidenta entonces Bachelet y el Cónsul de Bolivia en Santiago de Chile tuvo la gentileza de llevar al ex Presidente desde el Palacio de la Moneda al hotel y al día siguiente estaba fuera del Consulado ese Cónsul y el Presidente era Evo Morales, como castigo lo votó de la pega por llevar a Jaime Paz Zamora, ex Presidente de Bolivia, del Palacio de la Moneda a un hotel. Lo mismo pasa ahorita, lo mismo ocurre.

Entonces, lo que expresa el Senador Flores pasó en el pasado, porque el manejo de la justicia y cuando el caudillo, el líder único, se vuelve por encima de las instituciones y las normas, tienen esa potestad ¿cómo pues lo va a llevar un expresidente?, traición, ¿cómo pues va a permitir que alguien entre a la pista a saludar a otro ex Presidente?, porque don Evo Morales es ex Presidente, traición. Funcionan de la misma manera, por eso yo en algún momento he dicho el MAS ha muerto porque se ha olvidado ya de las grandes mayorías y se preocupa de sus dos bloques de poder.

Senadora Ferreira, yo no sé si entendí cuando el Ministro aquí te indicó que entraron unos encapuchados y te dice ayúdenos pues para controlar eso, como si tú tuvieras una relación con los encapuchados. Yo no sé si entendí mal o no, pero como con este Ministro es capo para armar vídeos, pero poco eficiente para hacer Gestión. No sé si es parte de un video que lanzará a futuro diciendo Senadora Ferreira, agarre a sus encapuchados, cuidado Senador Flores sea Usted uno de los encapuchados.

La verdad es que genera una incertidumbre, una falta de seriedad cuando expresa la información como si



en este Senado, perdón la expresión, fuéramos cojudos, o sea, me da la impresión que nos tratan en esa categoría, estos senadores no saben, unos son míos, los otros son contrarios y los otros son de la derecha, de la oposición y, por ende, puedo largar la información que me dé la gana.

Yo, de todo lo que dijo el Ministro, que es la mayor preocupación, es que insisten en un modelo de gestión donde los departamentos supuestamente llamados "chicos", no somos partícipes del Estado centralista, ¿qué causa está generando el Estado centralista, Presidente?, departamentos que tienen una potencialidad extraordinaria, yo creo, por ejemplo, que Beni y Pando, y lo he dicho a nombre también de Beni, tiene mayor potencialidad de generarle riqueza a Bolivia que el litio, sólo por el ámbito geográfico de conectividad con tres mega estados del Brasil y con la conectividad con cuatro departamentos de Bolivia: Pando, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Pero, estratégicamente eso no se visualiza desde la visión centralista del Estado, hoy día los departamentos chicos sufrimos el centralismo, pero sabe ¿quién más sufre?, el motivo principal por la lucha de la Constitución, la inclusión de los bolivianos más allá de dónde habitan, la inmensa mayoría de los pueblos originarios de Bolivia hoy día ya casi han desaparecido porque están plenos en las ciudades por una visión centralista de las consecuencias del manejo de la economía. Si yo en mi región no tengo o en mi área no tengo servicio, no tengo hospital, no tengo atención, ¿dónde me voy?, me voy a la ciudad, me vengo al alto, me voy a diferentes ciudades.

Por eso, me sumo a la preocupación que ya se ha dado información oficial del INE (Instituto Nacional de Estadística), el INE ha indicado que en marzo se lleva el Censo, que todavía le falta una gran cantidad de personal para contratar y los primeros resultados previos; salen en septiembre, y los oficiales, Presidente; salen en diciembre, al final de este año. Por ende, en septiembre, lo que prometió el Presidente Arce de generar el reparto de recursos, ni siquiera estoy hablando del debate sobre ámbito legislativo, sino el reparto de recursos no se va a dar porque la información oficial sale en diciembre y conociendo al INE, si ya se largó tres años de retraso para hacer un Censo, porque yo entiendo que el Presidente no es responsable por el año 2020, él asumió a finales de ese año, pero el 21 todo el año, el 22 era en noviembre, el 23 podrían haberlo hecho y lo están haciendo el 24, 3 años más tarde, 3 años han tardado en hacer un mal censo político y por ende fraudulento.

Yo me ratifico en mis palabras, este es un censo político, es un Censo que va a ser usado para ver cómo manejan su estrategia electoral del 2025. Está claro que no es para generar cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos y cuál es la proyección de la visión del Estado, el Estado desprecia Pando, el Estado manejado por este Gobierno desprecia al Beni.

La mayor parte de la inversión, si ustedes se dan cuenta, está en el eje central, bendición para el eje central, pero las zonas rurales, las más necesitadas, los pueblos originarios, toda nuestra lógica por la cual se peleó una Constitución; no se aplica en este modelo de la Gestión económica. Centralizamos en los proyectos que son manejables desde la visión centralista del Estado.

¿Quiénes son los 120 empleados de CARTONBOL?, y vuelvo a asistir en Oruro, sé que a algunos de Oruro no les gusta que toque esto, ¿quiénes son?, ¿quiénes entran a trabajar al Estado? Los que llevan las firmas de las Bartolinas Sisas, del Pacto Unidad de la Central Obrera, ellos entran, no entra un joven que haya estudiado seis, 7 años medicina, no entra un ingeniero, no entra aquel que ha hecho meritocracia, porque entiendo que en ciertos puestos de trabajo hay meritocracia, en otros no, hay otros de decisión política. Pero son 7.000 millones de dólares, estimados senadores, 7.000 millones de dólares que se queda el Estado central, no van a sus regiones, 7.000 ¿no les incomoda esa verdad?, ¿no les incomoda que por lo menos el 50%, 3.500 millones vaya a Pando, vaya a Beni, vaya a Oruro, vaya a Potosí, vaya a Tarija, vaya a las diferentes regiones del país? 3.500 millones de dólares, o sea ¿no incomoda saber que hay unos cuantos ministros en un gabinete y un Presidente que se quedan con 7.000 millones de dólares de todos los bolivianos?

Respeto su vocación política pero es de lógica, es como para que ustedes cuando estén en esas reuniones,



yo comparto con la Senadora Ferreira, yo solo al Presidente lo he visto en la Asamblea, allá abajito, en esa enorme Asamblea que tenemos, pero después y es verdad Senador Flores, el Presidente Evo Morales llamaba 3 o 4 de la mañana y decía: estoy llegando a Tarija ¿quieres platita?, es lo único que me daba cabreo, venía y ofrecía platita como si fuera su platita, no entendía, y era manejado el Estado como si fuera su platita, es la única diferencia que tenía, porque después es verdad, yo te doy la razón; las veces que me he reunido como Alcalde con el Presidente para armar colegios, armar hospitales, sí, es verdad, pero con su platita y si no te ponías correcto te metían en procesos. Lo mismo hace este Gobierno, igualito y lo mismo penosamente ha hecho la Añez, son la misma cosa.

Cuando el gen democrático, cuando la democracia no está adentro actúas con la misma filosofía dictatorial. Lo hizo Evo, lo hizo la Añez, lo hizo Arce con la justicia, el que tiene un pensamiento diferente aplica la justicia para el que piensa diferente.

Entonces, cierro lo que expresé, por eso el Cónsul en Santiago de Chile, cuando tuvo la molestia de llevarlo 10 minutos desde el Palacio la Moneda a un hotel, lo despidieron, cómo pues.

Ahora, que conste, lo despiden a él, pero les digo a toda la sala y a todos los presentes, yo lo he visto a Evo Morales en mi casa, en la calle 30 de Cota Cota, yo lo he visto ahí sentado con Jaime Paz, yo lo he visto, pero cuando ya era poder, ya era Gobierno, ah, era otro el tratamiento: Ah los neoliberales, así, pero antes yo lo he visto. Como también lo vi el Presidente Arce bajo el mando de Goni y de Víctor Paz, debe ser el funcionario más viejo de la historia en funciones, no por viejo de edad, sino por su historia en el Banco Central, ahora dice que es socialista de corazón, pero estuvo bajo Víctor Paz, Jaime Paz, Sánchez de Lozada y todo el recorrido, fue funcionario del Banco Central, jamás alzó la mano para decir, está en contra de mis principios, bien por él, supo mantener su pega.

Pero, que hoy día quieran generar estas reflexiones morales sobre aquello que no está en el debate, sino el debate es ¿cómo resolvemos el problema Pando?, ¿cómo resolvemos el problema Beni?, que son la potencialidad y lo digo en serio, cada vez que voy me impresiona más la capacidad de desarrollo y seguimos apostando en lo mismo; explotar nuestros recursos naturales, amamos a la Pachamama, pero le damos con bombo a la Pachamama, cuando hay otros formatos de la economía nacional e internacional que nos pueden generar otro margen.

Solo apostando con turismo en el país de forma seria, Presidente, podemos generar de 2.000 a 2.500 millones de dólares, más de lo que se piensa que va dar el litio en los siguientes años. Solo apostando al medio ambiente y nuestras capacidades, solo sacando una hojita de un árbol específico en uno de nuestros reservorios para que sea estudiado genéticamente, puede dar soluciones farmacéuticas y darnos miles y miles de millones, la sacas y esa hoja vuelve a crecer mañana, pero si te volteas el árbol no hay pues como desarrollar el futuro a través de lo que tenemos naturalmente.

Con esto concluyo, Presidente, sólo yo pondría lo que invertimos en hidrocarburos, que es una pérdida de tiempo porque lo que no se hizo en su momento no lo vas a obtener ahora, un tercio de la inversión de hidrocarburos, hoy día solo en nuestro formato cultural, o sea, que en nuestro presupuesto del 2025 -que se me entienda bien-, propuesta a este Plenario, o sea, todo lo que es nuestra cultura como nación, si tuviera una inversión como se invierte en explorar pozos, o sea, que dentro de las partidas del presupuesto el 2025 haya una partida oficial para la cultura, no para poner parlantes, no para hacer afiches, no, inversión, porque la cultura genera economía y está Oruro.

El carnaval de Oruro genera enormes ingresos, pero no es una inversión nacional, no está vinculado como una inversión nacional, es como invertir en gas, es como invertir en salud e invertir en educación. Solo que salud y educación tienen una rentabilidad social, el carnaval de Oruro, el gran poder y todas nuestras movilizaciones de expresiones culturales bolivianas pueden dar rentabilidad económica, pueden generar y han demostrado que generan, solo que el Estado no les da la atención, no los apoya, no los respalda, si, les pone unos afiches, les ayuda con unos pasacalles, una tarima y un par de grupos, como siempre el Estado papá entregándole al hijo minusválido prácticamente.



Entonces, esa es la forma en la que nos tratan a los departamentos, esa es la forma en que tratan a Pando, esa es la forma en que tratan al Beni y a otras regiones. Gracias, Presidente, por el tiempo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente.

Sin duda, en toda la Amazonía hay una crisis grave sobre el tema de la carretera, pasa lo mismo con la carretera de Riberalta – Rurrenabaque, tiene 5 o 6 años de retraso, construida por pedazos, el tramo que inauguró el Presidente Arce el otro día de Riberalta al Triángulo lo han parchado diez veces, Presidente, increíble y así han ido a inaugurarlo.

Aquí en el tema de salud pasa lo mismo que Pando en el Beni, un hospital de tercer nivel que está paralizado hace más de un año o dos y no avanza tampoco.

El daño colateral que está propiciando la carretera de Pando a Riberalta, en la carretera Guayaramerín – Riberalta no se lo ha evaluado como un costo adicional, el costo ambiental, casi me atrevo a decir que el 80% de los agregados en piedra y arena que están utilizando en las construcciones las empresas chinas en la carretera del Triángulo a Pando, a Cobija lo extraen del Municipio de Guayaramerín.

Presidente, han destruido el carril de ida de Guayaramerín a Riberalta; 84 km, los convoyes que pasan con piedra y arena de los chinos para llevar a la carretera a Cobija, esa carretera es relativamente nueva y costó 84 millones de dólares, todo el carril de ida, el 80% está pulverizado, lo están parcheando ahorita y esos costos no los incluye, el daño ambiental en las comunidades campesinas, en el área rural entre Guayaramerín y Cachuela Esperanza donde se están extrayendo los agregados para esta carretera que están construyendo los chinos.

La Harzone una de ellas que ya se retiró al parecer, está causando un daño ambiental significativo, sin precedente y creo que no tienen licencia ambiental, hay una empresa china que tiene una chancadora de piedra enorme que quiebra siete tamaños al mismo tiempo, por diferentes canales van saliendo de diferentes tamaños las piedras para los agregados de las carreteras, pero eso no tiene un calificativo ambiental, han destruido ya unas tres veces el tramo Guayaramerín – Cachuela Esperanza estas volquetas que supongo que son de cincuenta toneladas.

Hace un tiempo atrás, en el anterior Gobierno, una Senadora de Riberalta creo que fueron, propiciaron de que la balanza para pesar nuestros camiones para no destruir la carretera fuera paralizada y hasta ahorita está funcionando y está instalada en la tranca de Riberalta, todos esos temas se suman a lo que dijo la Senadora Ferreira.

Está ya prácticamente destruido el carril de ida, no tiene licencia ambiental para extraer estos recursos y no sabe dónde van los recursos que administra la Alcaldía de Guayaramerín por estos agregados, que también es una olla de corrupción.

Entonces, en esta situación hemos estado en el Madidi hace dos días, yo a la anterior Sesión no pude asistir porque nos encontrábamos allá, con una comisión de técnicos del Senado, de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente que yo estoy presidiendo en esta gestión y la situación allá es lo mismo que estábamos hablando, un abandono total del norte de Pando en la frontera con el Beni y la provincia Ballivián, Rurrenabaque, Reyes y San Borja.

Mire, después del incendio que hubo, el Gobierno Nacional se retiró, no asistió más en nada, dejó más bien deudas el Gobierno Municipal de Rurrenabaque, hasta el día que nos veníamos, antes de ayer, nos mostraron el último pago que estaban haciendo por el alojamiento de los pilotos del súper puma y del contingente que vino de Venezuela; Bs.90.000 en alojamiento y alimentación a un Municipio que estaba pidiendo plata para que le asistan por los incendios. ¿Se da cuenta lo que está pasando? Entonces, pues,



estos temas son inaceptables, Presidente, nos ralean, nos discriminan.

Mire, están en carpeta en la Cámara de Diputados los créditos, eso creo, son más de 600 millones que no han llegado todavía a senadores, hay una parte, creo que son 52 millones de dólares que se van a destinar para infraestructura, en Ixiamas se han construido alrededor de 40 puentes de un tamaño medio de 50 metros para la integración de esa zona y en el Beni no pueden hacer uno.

En el tramo de Trinidad – San Ignacio, lo que llamamos el puente sobre el río Mamoré, que ya estaba con diseño final, inclusive se le hizo un presupuesto y lo retiraron, y hasta ahora no se concluye, es otro de los sueños que estamos viviendo, como dice la Senadora Ferreira, esa es la realidad. Ahora, estos créditos que van a venir, Presidente, yo no voy a aprobar ninguno de esos créditos, puede hacer que mi voto incida o no incida, pero lo adelanto y no es porque me oponga a que otras provincias lo reciban, es correcto que reciba todas las provincias, pero no nos discriminen pues.

En la gestión pasada hemos aprobado alrededor de 1.000 millones de dólares para resiliencia climática y cambio climático, nada de eso ha llegado al Beni ni a Pando, Presidente, y ahora vamos a probar 600 millones más, yo quiero que me muestre donde dice Beni o Pando, porque ya tienen nombre y apellido. Entonces, en esas condiciones, Presidente, no podemos seguir aprobando créditos aquí en la Cámara de Senadores si no se distribuye en forma equitativa, en forma que todas las provincias y los departamentos reciban el beneficio de los créditos, porque al fin y al cabo todos somos deudores, pero nosotros pagamos el pato y no recibimos nada. Y me refiero a Beni y Pando, también a otros departamentos como Oruro y Potosí, que son departamentos pequeños que están en la misma situación.

Entonces, en ese sentido, Presidente, yo adelanto que yo no voy a aprobar ningún crédito en estas condiciones y pido que nos pongamos la mano al pecho; el daño ambiental que se está causando allá es sin precedente e invaluable. Eso quería poner en conocimiento, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Queremos saludar a los representantes de los médicos tradicionales que nos acompañan, bienvenidos guías espirituales Jampiris. Una feria organizada por la Senadora Salame en nuestra Asamblea, hoy presentes en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Tenemos todavía una larga lista de oradores, ¿no sé si continuamos?, continuamos.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Presidente.

Sinceramente, ayer he sentido la ausencia de nuestros colegas en un evento tan importante, este Estado se dice que es un Estado Plurinacional, sin embargo, no ha habido una representación del Estado Central en un evento tan importante. Los hermanos con su propio esfuerzo, sin que se les pague viáticos, transporte, comida, alojamiento, nada, han venido a hacernos conocer la riqueza de su cultura, han venido a hacernos conocer lo que es el uso de las plantas, de la medicina natural y, sin embargo, no han tenido prácticamente ningún apoyo del Estado. Yo digo que nuestra Constitución es un gran papel donde se prevé el respeto a los derechos de los indígenas, el artículo 30 y siguientes, prácticamente nos parecería que este es un Estado donde los indígenas están mejor que nunca, sin embargo, no es así.

Yo les agradezco a los hermanos que han venido del Perú, han venido de la Argentina, de Kenia, en fin, son herbolarios, son jampiris, son gente que realmente se les debería apoyar de mejor manera no sólo por el bien de ellos, sino por el bien de nosotros también. Hemos visto con el Coronavirus; hay gente que sólo se ha curado con medicina natural y, sin embargo, ni aun así les hemos dado el apoyo necesario. Creo que debemos tratar todos los colegas de apoyar cualquier iniciativa que pueda significar el apoyo y el empoderamiento de lo que es el uso de la medicina tradicional. Gracias hermanos.

Sen. Presidente: Gracias y bienvenidos a los médicos tradicionales, guías espirituales y jampiris presentes



en el Hemiciclo.

Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Gracias, Presidente. Bienvenidos queridos hermanos.

Voy a retomar el asunto muy brevemente, en solidaridad plena con la peticionante, nuestra colega, la Senadora Ferreira. Lo expuesto la Senadora Ferreira puede reflejar tranquilamente la realidad de más de una región a las cuales podemos representar cada uno de nosotros, senadores y senadoras. Sin embargo, siendo muy objetivo, no podemos pasar esta oportunidad porque es tan difícil hacer presencia sobre temáticas que atañen de repente a los dos departamentos más pobres del país, más allá de recordar, por ejemplo, que el "Salve Oh Patria" fue escrito, si no me equivoco, compuesto en los años 50 del siglo pasado, y decía: "Pando y Beni, tu hermoso futuro", han pasado más de 70 años y ahí estamos todavía medio colgados del asunto y no pasamos de esa retórica.

Colegas, algo sucede con este Ministerio, yo no sé si me da pena o me da bronca porque aquí el Ministro viene, claro, bien comportadito, como si nada pasara, y afuera hace, bueno, lo que ustedes y todos conocen, con tremendas ínfulas; y de repente es uno de los ministerios más incompetentes que tenemos en el país.

Es el Ministerio que de repente tiene el mayor presupuesto entre todos los ministerios, no es poca cosa la cantidad de plata y es también uno de los ministerios más cuestionados por asuntos de corrupción, cuesta obviamente generar pruebas, eso también está claro, porque la corrupción no deja facturas. Entonces, este es un Ministerio muy complicado y que debe tomarse en serio, por consiguiente, todo lo que o lo poco que podemos hacer nosotros como asambleístas.

La pregunta viene, ¿qué hacemos con nuestros instrumentos camarales, colegas?, ¿qué hacemos?, no sirven las peticiones de informes escritos, no sirven las peticiones de informes orales y no sirven las interpelaciones, no cambian de actitud los ministerios y este Ministro no va cambiar tampoco.

Más allá de esta Petición de Informe Oral y de recibir información también sesgada, ¿cuál es el resultado de la utilización de estos instrumentos camarales?, ¿qué podemos hacer?, me preocupa también que existe una lógica de normalización de lo que sucede en el país y este Ministerio es uno de los ejemplos más convincentes de esa normalización: ¡Ah!, ya, sí, se resolvió, se resolvió el contrato hace 3 años, no pasa nada, ya vamos a licitar. ¡Ah!, sí, sí, tenemos un crédito, pero tenemos una boleta de garantía que hay que ejecutarla. Ah, sí, sí, o sea, todo normal. O sea, se hacen mal las cosas, pero siempre se genera estas salidas normalizantes que no están bien y mediocriza en nuestro país, no puede ser normal esto que no está bien, que no es regular, que va por mal camino, no puede ser normal.

¿También es normal pensar acaso, que Pando y Beni sean el hermoso futuro desde hace 70 años?, en el país se sigue pensando desde esa óptica, desde esa lógica marginante.

Quiero recordar, por ejemplo, antes del año 1986, todavía este país hablaba de manera regionalizada; ¡Ah!, bueno, somos altiplano, somos vallunos, somos orientales", el Oriente que para mí es el este, yo no sé si existe Oriente en el Norte, pero son orientales, son del Llano. Bolivia es así, Bolivia era un país que negaba su cualidad amazónica o por lo menos la desconocía hasta antes del año 1986, hasta que gente cívica, incluso gente que se dedicaba al lavado de ropa, se dio el tiempo y el peligro de venir por una carretera inexistente y en malas condiciones que ahora se tiene que terminar de asfaltar hasta La Paz. No conocían a los amazónicos, la Amazonía eran árboles y monos trepados, monos colgados, eso era Amazonía para Bolivia, no existía.

Estaba de Presidente el Dr. Víctor Paz y los recibió, los recibió a estos caravaneros, incluso fíjense, antes de la marcha del 90 de los indígenas de tierras bajas, 1986, la marcha de los indígenas fue en 1990 y el Senador Flores, creo, también se tiró en una marcha en el 88 con estudiantes desde Pando hasta La Paz. Pero eso tuvieron que hacer los benianos y los pandinos para decir: oigan, también existe la Amazonía, eso



tuvieron que hacer para decir: aquí existimos y ¿saben qué? no vinieron a pedir ni vinieron a reclamar, todavía recuerdo una frase ¿Saben qué? Queremos integrarnos, ¿podemos darnos un abrazo? Eso fue lo que vinieron a decir desde la Amazonía.

Pero bueno, a mí me preocupa que todavía se mantengan esas lógicas marginantes que desconocen precisamente esa cualidad amazónica del país y esa cualidad amazónica tiene que ver con necesidades obviamente de desarrollo, pero también con sustentabilidad, ¿las carreteras pueden significar desarrollo? Sí, posiblemente, pero también hay que ver otros criterios que son determinantes, por ejemplo, como los asuntos ambientales y aquí quiero entrar en materia. A propósito de la Petición de Informe de la Senadora Ferreira al Ministro, me preocupa el asunto “contrapartes”, Presidente y queridos colegas, se ha politizado el tema de las contrapartes de las gobernaciones, no es posible que para una Gobernación que apenas tiene casi 300 millones de bolivianos por año, por estas reducciones del IDH, entre otras cuestiones y tenga que pagar una contraparte por una obra que es competencia del nivel central, la red vial fundamental, con el 30%, bueno, se va más de la mitad del presupuesto de un año de una Gobernación tan escuálida presupuestariamente. En el caso de Beni, tenemos tres proyectos que pagamos el 15% y claro, se lo enchufan en ese momento políticamente a gente que es obsecuente con la línea de Gobierno.

Si no es posible, se endeudan las gobernaciones con presupuestos que no tienen y nunca les va a llegar y después termina siendo ese el argumento para decir: es que hemos paralizado las obras porque no hay contraparte de las gobernaciones, no está bien, no está bien operar, es más, otros municipios y gobernaciones tienen muchísimas más facilidades que estas gobernaciones que no tienen la capacidad de generación de recursos propios, por ejemplo. Entonces, les hacen contraparte del 5%, del 10%, es más, ni siquiera les generan la contraparte. En el caso del Beni, se ha solicitado, se ha presentado un Proyecto de Ley para la subrogación de la deuda, que es asfixiante para una economía tan magra, no se pueden pagar ese tipo de contrapartes, pero parece que también es normal, lógica normalizante desde el Gobierno, los culpables son las gobernaciones porque no pagan contrapartes.

El tema del costo, Senadora Ferreira, yo no sabía que esta carretera estaba costando 1.103 millones de bolivianos y estaba haciendo una comparación absurda con lo que está costando la carretera Riberalta – Guayaramerín que es la más larga, 508 km, y el precio promedio por kilómetro es de 1 millón de dólares, es decir, menos de 7 millones de bolivianos por kilómetro asfaltado. En el caso de Pando está costando 8.200.000 casi cada kilómetro, bueno, puede ser la explicación por ahí, fíjense, el costo del kilómetro pavimentado, asfaltado en este país y el asunto es que estas lógicas están supeditadas a condicionamientos de créditos, que en general son chinos.

El problema son las condiciones, el problema es cómo se licita y cómo se termina optando precisamente por estas empresas y por estos costos, terrible, Presidente, el tema de los costos. Carretera Riberalta – Rurrenabaque, crédito brasileiro, la carretera costaba 380 millones de dólares, se resolvió el contrato con la empresa Lupe y luego apareció la empresa china con crédito chino, Eximbank condicionada por los chinos y ahora cuesta 580, en realidad 630 millones.

Las cosas no están bien en el tema de carreteras, manejo de presupuestos y licitaciones en el Ministerio de Obras Públicas y acá viene lo tercero, además de los costos no transparentados, tenemos el problema de las famosas supervisiones de las obras, no puede normalizarse que con funciones adicionales se le entregue a la ABC ser juez y parte en las obras. Resulta, por ejemplo, por lo menos en Pando todavía tienen la supervisión externa de la obra, en el caso del Beni teníamos la empresa Impola, que era una especie de piedra en el zapato de la empresa ejecutora de los chinos, se enojaron los chinos, lo llamaron a los del Gobierno, le dijeron “no lo queremos a estos tipos, sáquenlos porque nos están haciendo muchas observaciones”, le resolvieron el contrato la empresa Impola el año 2016 y no hay supervisión técnica, no hay supervisión de calidad en la obra.

No importa, algún día van a entregar la obra, todos los años van y entregan un tramo, esa obra tenía que entregarse el 2019, estamos en 2024 y no se entrega.



Entonces, si no hay supervisión, ¿cuál es la garantía que tenemos los bolivianos de que las obras se están haciendo bien?, no hay supervisión, a la ABC le han dado el monitoreo como juez y parte, y ¿saben qué hace la ABC?, sale a hablar en favor más bien de lo que están ejecutando, salen a defender a las empresas chinas. No hay supervisión, no está bien, no se puede dejar sin supervisión las obras.

Un último elemento es el asunto de los famosos planes o plan de lluvias, viendo los presupuestos anuales, da muy mala espina, este es el mejor mecanismo para que desde el Ministerio de Obras Públicas se genere corrupción, no es poca cosa ¿por qué?, porque se va en arreglos, mantenimiento de carreteras, en ripiado, comprar, etc., es el mejor mecanismo de hacer corrupción y no estamos pudiendo hacer la fiscalización de ese tipo de cosas y ¿por qué no podemos hacer la fiscalización?, porque nuestros instrumentos no son efectivos y no sirven colegas, no sirven nuestros instrumentos, nos las pasamos todos los años haciendo peticiones de informes, pero no tenemos respuestas que nos sirvan precisamente para llegar al fondo de los problemas en este Ministerio y en el resto de los ministerios.

Yo quería cerrar con eso, hay varias cuestiones que se pueden observar, Pando y Beni; tu hermoso futuro, no sucede aquello, hay cuestiones que se están viendo como si fuesen normales y no están bien, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Saludar a Usted y por intermedio suyo, saludar a todos los assembleístas presentes en esta Sesión, antes de aclarar algunas puntualizaciones.

A ver, estamos hablando de muchas cosas y la Senadora Ferreira está pidiendo auxilio para su región, para el Departamento de Pando. Yo vengo de la región Norte de La Paz, los problemas de infraestructura caminera empiezan con tristeza desde la cumbre que tenemos desde La Paz, porque si no conectamos estas carreteras, las carreteras que vamos a hacer en Beni y en Pando no van a tener ninguna utilidad, solamente servirá de transporte interno.

No sé qué día escuché que Brasil nos está regalando un puente sobre el río en la localidad de Guajará, que no es ningún regalo, sino es una compensación de territorios que hemos cedido en los años 900 por un arreglo político de gente que ha traicionado al pueblo de Bolivia. Todos son compromisos que Brasil tiene que cumplir y mucho más todavía porque en el compromiso de Petrópolis de 1903 en el que tenían que hacer una red de ferrocarriles en los departamentos de Pando y Beni, no lo ha cumplido y tal vez el Gobierno lo maneja como un trámite suyo que tiene que ir aclarando también.

Por eso, en una ocasión yo había propuesto; nosotros en el norte de La Paz también tenemos una carretera, yo creo que desde Cotapata hasta Quiquibey, no sabemos si está en construcción, está construido o está abandonado esta situación. Por eso es que yo al Senador Flores le había propuesto en una ocasión, ya en nuestra legislatura; hacer un trabajo con el conjunto del norte de La Paz, Beni y Pando para poder encarar de una manera unida al Gobierno que esté vigente, porque también tenemos que tener en cuenta desde qué momento en Beni y Pando pensaron en carreteras, desde cuándo hablamos de carreteras, porque a Beni yo he entendido que simplemente íbamos por avión y a Pando también, pero ahora estamos trabajando en esto, yo creo que vale la pena, no simplemente hacer unas críticas y observaciones que si son ciertas.

Nosotros tenemos organizaciones sociales de todo sector, entonces yo creo que hay que hacer un trabajo en conjunto para poder plantear: cómo solucionamos el problema de nuestras carreteras desde Unduavi hasta Cobija y Guayaramerín en donde se necesitan las carreteras limpias, y que tiene que manejar el órgano central, yo propongo eso.

Criticando no sacamos absolutamente nada, es cierto que nuestros mecanismos de fiscalización no tienen ningún efecto, porque a veces viene un grupo beniano, dice: ya hablé, ya solucioné el problema. Viene un grupo de paceños del norte de La Paz, saludan al Presidente o al Ministro y no se concluye. Viene otro grupo de pandinos, también saludan al Ministro, al Presidente, plantean su necesidad de carreteras, pero



no tiene ningún efecto.

Yo planteo a los hermanos benianos y pandinos, no interesa aquel color político, yo creo que hay que hacer una unidad de tratamiento de nuestras carreteras. Solamente eso yo puedo proponer, hermano Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidente. Primero saludar a todos nuestros hermanos senadores, hermanas senadoras, buenas tardes también a todo el Directorio.

La verdad es que es bueno hacer conocer de cada Departamento, no está mal. Yo comparto la idea de nuestro compañero que me antecede, el Senador Ajpi; la solución está en coordinación con los senadores del Departamento que avicinan para hacer una fuerza, entonces creo que por ese lado puede funcionar. A los hermanos de Pando, Beni y La Paz, mi sugerencia; organicémonos, si no estamos organizados, si cada uno hablamos y hablamos no va a pasar nada, si nos organizamos cada Departamento como colindamos entre departamentos, ahí sí vamos a avanzar hermanos, porque así seamos de diferentes colores o partidos como senadores, las necesidades son iguales ¿No es cierto? Entonces, hay que unirse, hay que hacer una sola propuesta de reclamo para poder avanzar, sino no creo que podemos avanzar.

Entonces, he escuchado de todos estos departamentos ese reclamo, entiendo, acepto y conozco también que todos estamos preocupados, pero más allá de todo, debemos preocuparnos de la Petición de Informe Oral que hizo nuestra Senadora de Pando, tenemos que hablar más de ese tema, por eso estamos hablando con los departamentos con los que colinda. Creo que hemos hablado mucho, es suficiente, todo lo que senadores de diferentes departamentos han planteado no está mal, pero sí creo que amerita ya, que también tenemos que aprobar otros proyectos de leyes que tenemos todavía.

Por consiguiente, para poder avanzar, basta hermanos, organicémonos y unámonos, así vamos a avanzar, si no, no vamos a poder avanzar. Nada más que decir, basta de debate, basta de discurso, no reneguemos, con renegar nos solucionamos aquí, sino que, organizándonos con todas nuestras organizaciones sociales, instituciones, transportistas y ahí sí vamos a avanzar con nuestro justo reclamo. Nada más, quiero decirles que ya basta de debate, los planteamientos y todo eso, hermano Presidente, sugiero que, de una vez se rechace o se apruebe y se avance de una vez con otros puntos. Gracias.

Sen. Presidente: Tomamos la palabra del Senador Quispe y continuamos.

No habiendo más intervenciones damos por concluido el acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Junta Vecinal "Villa Victoria" del Distrito N° 1, de la Ciudad de Potosí, por sus 15 años de fundación, a celebrarse el 12 de febrero del presente año, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Junta Vecinal "Villa Victoria" del Distrito N° 1, de la Ciudad de Potos, Provincia Tomás



Frías del Departamento de Potosí, por sus 15 años de fundación, a celebrarse el 12 de febrero del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, que expresa rechazo al accionar del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización por la poca defensa, en el ámbito internacional, de todas las danzas declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, debido a la apropiación y reciente declaración de la danza "La Llamera Puneña", por parte de la República del Perú, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, primero voy a comenzar mandando un saludo enorme a la capital nacional de San Jueves de Comadres que es Tarija y para todas las comadres.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, que expresa rechazo al accionar del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización por la poca defensa, en el ámbito internacional, de todas las danzas declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, debido a la apropiación y reciente declaración de la danza "La Llamera Puneña", por parte de la República del Perú.

Presidente, pienso que es importante el poder hacer esta Declaración Camaral por la situación emergente que estamos viviendo y que después de su aprobación de esta solicitud de Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, podamos entrar en conciencia sobre lo que sobre lo que sucede en este ámbito de la apropiación indebida de nuestra riqueza cultural.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje póstumo al Doctor Darío Burgos Aramayo, médico – cirujano, por los méritos y servicios a su patria, promoviendo su compromiso con la salud.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje póstumo al Doctor Darío Burgos Aramayo, médico – cirujano, por los méritos y servicios a su patria, promoviendo su compromiso con la salud.

En este caso, Senador Presidente, he solicitado cuatro declaraciones camarales que se van a dar lectura posteriormente, pero que son en base al homenaje a los 118 años de nuestra capital Cobija, que es este 9 de febrero, mañana estamos de aniversario de los cobijeños y me gustaría poder dar este homenaje a personas que sirven en nuestra ciudad capital en instituciones.

Por otro lado, decirles que para nosotros es importante poder hacer este tipo de reconocimiento dado a que son personas, por ejemplo, como el Dr. Burgos, que han elegido quedarse en un momento donde eran los primeros médicos cirujanos que existían en una cobija alejada, como lo mencionábamos hace poco; que decidió quedarse y servir al pueblo pandino, al pueblo cobijeño durante tantos años. Entonces, para nosotros los cobijeños es alguien muy apreciado el Dr. Burgos y que lo merece realmente dada toda su trayectoria y reconocimiento como médico cirujano. Gracias.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al Centro de Educación Alternativa “11 de Octubre” de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por su compromiso con la educación al servicio del Municipio de Cobija.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, de la misma manera, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre" de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por su compromiso con la educación al servicio del Municipio de Cobija.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al Instituto Tecnológico Infocal - Sub Sede Pando, por su invaluable aporte al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Disculpe por responder a la Senadora Requena, yo había mencionado que los cuatro eran por aniversario de los 118 años que mañana cumple la capital Cobija, que inclusive que es más antigua que el Departamento de Pando.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto Tecnológico Infocal - Sub Sede Pando, por su invaluable aporte al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla” de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por haber cumplido con los debidos méritos y servicios al Municipio de Cobija, promoviendo su compromiso con la educación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla” de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por haber cumplido con los debidos méritos y servicios al Municipio de Cobija, promoviendo su compromiso con la educación. Es una de las unidades educativas que igual tiene más años al servicio de nuestro Departamento.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 105/2023-2024 C.S., “Ley de delimitación del tramo y/o límite intradepartamental, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro”. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Antes de iniciar queremos consultar si continuamos o un Cuarto Intermedio, 20 minutos



entonces el Cuarto Intermedio, por favor.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio.

En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental.
INF/ ALP/ CS/ COTEy A / PL No. 01/2024.
Cámara de Senadores.
LEGISLATURA 2023-2024.**

FECHA: Nuestra Señora de La Paz 30 noviembre de 2023.

ASUNTO: **PL. 105 /2023-2024 C.S PROYECTO DE LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y CHALLAPATA DE LA PROVINCIA EDUARDO ABAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 29 de enero de 2024, a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 105 /2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y CHALLAPATA DE LA PROVINCIA EDUARDO ABAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**", proyectado por el Órgano Ejecutivo, el mismo es radicado en Secretaría Técnica de la Comisión para su análisis, tratamiento, y emisión de informe final de Comisión en la presente gestión legislativa 2023-2024.

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 30 de enero de 2024 años, el Pleno de Senadoras de la Comisión realiza el tratamiento en su estación en grande y su tratamiento en su estación en detalle el Informe final de secretaria técnica Comisión signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No. 01/2024 referido al Proyecto de Ley signado PL.105 /2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y CHALLAPATA DE LA PROVINCIA EDUARDO ABAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** " determinando el Pleno de la Comisión su **aprobación** por Unanimidad con **Modificaciones de Forma**.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación,

en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario.

El Estado Plurinacional de Bolivia se fundamenta en un Modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país". de acuerdo a lo Instituido en los Artículos 1, 2,7, 269 parágrafo II. "Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley". "La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible".

"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley". El parágrafo II señala: "la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se harán por voluntad democrática de sus habitantes de acuerdo a las condiciones establecidas en la constitución y la ley". Los procedimientos de delimitación, Artículo. 38 de la Ley No. 339, señala: que la voluntad democrática se expresa mediante la participación, como derecho y obligación de la población que habita en las áreas limítrofes y/o en conflicto. El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la Ley N° 339, la misma que Establece los procedimientos administrativos en todas sus etapas para la delimitación de unidades territoriales interdepartamentales e intradepartamentales.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

7-febrero-2009

Parágrafos I y II del Artículo 269. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ.

19- Julio -2010



Parágrafos I, II y III. del Artículo 17. I. Los conflictos de límites existentes entre municipios deberán ser resueltos en la vía conciliatoria considerando criterios históricos y culturales.

II. En caso de no existir acuerdo o conciliación, y agotado el trámite administrativo establecido en ley especial, los conflictos de límites existentes entre las unidades territoriales municipales de un mismo departamento y que no comprometan límites departamentales, serán dirimidos por referendo, a solicitud del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y a convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, y administrado por el Órgano Electoral Plurinacional.

III. La convocatoria a referendo se realizará únicamente a los habitantes de las áreas urbanas y/o de comunidades, según corresponda, sobre el área territorial en disputa, cumpliendo requisitos y condiciones establecidos en ley, previa elaboración de informe técnico-jurídico emitido por la autoridad nacional competente, y en ningún caso procederá para conflictos de límites interdepartamentales.

LEY N° 339

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

Parágrafos I, incisos a), b) y c) del parágrafo II, incisos a), b), c), d), f), g) y h) del parágrafo III del artículo 66, parágrafos I y II del artículo 67, artículo 68, parágrafos I, II del artículo 69, artículo 70, artículo 71, artículo 72, incisos a) y b), parágrafo I, II del artículo 73, incisos a), b) y c) parágrafo I y II artículo 74, parágrafos I,II,II,IV incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), parágrafos I,II y II del artículo 75 parágrafos I, II y III del artículo 76, artículo 77, parágrafos I y II del artículo 78, parágrafos I y II del artículo 79, incisos a), b), c) y d) del artículo 80 parágrafos I, II, III y IV del artículo 81, incisos a), b), c) y d) del artículo 82, artículo 83, artículo 84, parágrafo I, inciso a), b), c), d), e) y f) del parágrafo II del artículo 85, artículo 86, incisos a), b) y c) del artículo 87, parágrafos I y II del artículo 88, artículo 89, artículo 90, artículo 91, artículo 92, incisos a), b) y c) del artículo 93, incisos a) y b) del artículo 94, artículo 95, parágrafos I, II y III, parágrafos I, II y III del artículo 96, parágrafos I y II, artículo 98, artículo 99, parágrafos I,II,III y IV del artículo 100, parágrafos I,II,II,IV del artículo 101 y artículo 102.

DS. N° 1560,

Procedimientos administrativos

18 de abril de 2013

Artículos 1, 2, 3, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), artículo 5, numeral 1 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), numeral 2 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), parágrafos I y II del artículo 6, incisos a), b), c) y d) del artículo 7, incisos a) y b) del artículo 8, artículo 9, artículo 10, incisos a) y b) del artículo 11, artículo 12, artículo 13, artículo 14, parágrafos I y II del artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, incisos a), b) y c) artículo 20, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 21, incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 22, incisos a), b), c) y d) del artículo 23, artículo 24, artículo 25, artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 30, artículo 31, numerales 12 y 3 del artículo 31, artículo 95 y el artículo 100.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 2. "En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

El Inciso a) del Artículo 17. Determina las Atribuciones de las Senadoras y Senadores.

El Artículo 46. Determina las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.



El Artículo 49. La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, cuyas denominaciones y afinidad temática están definidas por la estructura de la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

4. Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

a) Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales. b) Comité de Autonomías Departamentales.

El inciso a) del Artículo 52. Determina que, las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Los Parágrafos I, II y III del Artículo 130. Instituyen Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión II. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. III. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

El Artículo 138. Instituye que, "Todo Proyecto de Ley o Resolución que hubiese quedado pendiente de la legislatura anterior podrá ser repuesto y actualizado a pedido de cualquier Senadora o Senador y tratado por la Comisión respectiva". "Si el proyecto ya hubiera merecido informe favorable, estará eximido de un nuevo trámite ante la Comisión."

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS.

Del análisis y la revisión de la documentación de respaldo adjunta al Presente Proyecto de Ley se determinan los siguientes extremos:

El Objeto del presente Proyecto de Ley se constituye en consolidar el tratamiento y la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Cámara de Senadores en su calidad de instancia de Origen y la Cámara de Diputados en su calidad de Instancia Revisora en virtud a la potestad legislativa que les atribuye la Constitución Política del Estado, la cual es aprobar la creación de nuevas Unidades Territoriales y establecer sus límites, de acuerdo a la Constitución y la Ley, concordante con la Ley N° 339 que establece la delimitación de Unidades Territoriales, con límites precisos y georreferenciados.

Proceda a las Acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley como el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a través de la Dirección Departamental de Límites Territoriales en virtud a las atribuciones conferidas en la Ley N° 339 y Resolución Administrativa Departamental N° 0378/2022 de fecha 26 de julio de 2022, es encargada de realizar el Proyecto de Ley de Delimitación de conformidad al artículo 98 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Mediante Memorial de solicitud de delimitación presentado en fecha 05 de junio de 2020, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni en su calidad de Autoridad Facultada por Ley y representante legal del municipio de Huanuni, mediante el cual solicita el inicio de Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental del tramo y/o límite entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro; adjuntando documentos en cumplimiento al artículo 66 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 y conformidad con el artículo 41 de la Ley N° 339.



De la misma forma en cumplimiento al artículo 73 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, mediante memorial de fecha 05 de octubre de 2020 presentado y recepcionado por la Dirección Departamental de Límites Territoriales del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, emite su PRONUNCIAMIENTO DE CONFORMIDAD dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental del tramo y/o límite entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y el Municipio de Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, adjuntando documentación y compromiso de pago conforme dispone el parágrafo II del artículo 73 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560.

Enmarcado dentro de la Constitución Política del Estado, se establece quienes tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre esos están los Gobiernos Autónomos de las Entidades Territoriales en este caso el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. La Ley fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia determina que la organización territorial se organiza en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos estableciendo que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por la VOLUNTAD DEMOCRÁTICA DE SUS HABITANTES, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

La Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley N° 031 de 19 julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Babiñez", la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales y el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 de 17 de abril de 2013, la solicitud de inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la delimitación Intradepartamental en el tramo y/o límite entre los Municipios de Huanuni y Challapata e Informe Jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 350/2022 de 13 de julio de 2022, todos los antecedentes que informan el proceso y; todo lo que ver convino.

La Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, tiene como finalidades establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales.

El Capítulo III del Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

La Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, norma y precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339. Que, siendo de conformidad el artículo 20 de la Ley N° 339 establece que "El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollara en única instancia y tiene las siguientes etapas":

- d. Etapa de inicio
- e. Etapa de ejecución en campo
- f. Etapa final del procedimiento

De acuerdo a la Etapa de Inicio mediante memorial presentado en fecha 05 de junio de 2020; el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, solicita al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental del límite/tramo entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence con el Municipio de Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, de conformidad al artículo 66 del Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, concordante con el Artículo 41 de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013.

Mediante Nota con CITE: GADOR/SDAJ/DLOT N° 314/2020 y conforme a la última parte del parágrafo I del artículo 67 del D.S.R. N° 1560, se remite la documentación presentada por el representante legal del Municipio de Huanuni al Viceministerio de Autonomías para su registro en el Sistema de Información de Organización Territorial (SIOT) en respuesta mediante CITE: CAR/MPR/VA/DGOT N° 0142/2020, el Director



General de Organización Territorial, señala que no se puede emitir el registro en el SIOT. Como resultado de la respuesta del Viceministerio de Autonomías y parágrafo II del artículo 67 del D.S.R. N°1560, se elabora el Informe Técnico Legal D.L.O.T. N° 079/2020, que recomienda corregir las observaciones realizadas a la autoridad facultada del municipio solicitante Huanuni, en un plazo de veinte (20) días hábiles.

Mediante memorial de 31 de julio de 2020, el alcalde del municipio de Huanuni, Ref.: Cumple lo observado, y presenta documentación faltante conforme al Informe Técnico Legal D.L.O.T. N° 079/2020 dentro el plazo de veinte (20) días hábiles, mediante Nota con CITE:GADOR/SDAJ/DLOT N° 520/2020 y conforme a la última parte del parágrafo I del artículo 67 del D.S. N° 1560, se remite la documentación presentada por el representante legal del Municipio de Huanuni al Viceministerio de Autonomías para su registro en el Sistema de Información de Organización Territorial (SIOT) en respuesta mediante CITE: CAR/MPR/VA/DGOT N° 0215/2020, el Director General de Organización Territorial, emite el reporte de registro SIOT N° 080920-MP-VA-DGOT-M-0109/2020, de acuerdo al Informe Técnico Legal D.L.O.T. N° 110/2020 de fecha 15 de Septiembre de 2020, emitido por la Dirección Departamental de Límites Territoriales de la Gobernación de Oruro, recomienda elaborar la nota de admisión a la solicitud de inicio del presente procedimiento de conciliación administrativa.

Que, en fecha 15 de septiembre de 2020, se emite la Nota de Admisión D.L.O.T. N° 05/2020, notificándose al Representante Legal del Municipio de Huanuni, mediante formulario de notificaciones, en fecha 16 de septiembre de 2020 y al Representante Legal del Municipio de Challapata en fecha 17 de septiembre de 2020, en conformidad de los artículos 71 y 72 del Decreto Supremo N° 1560.

En cumplimiento al artículo 73 del Decreto Supremo N° 1560, el Alcalde Municipal de Challapata, mediante memorial de fecha 05 de octubre de 2020, se apersona y presenta pronunciamiento de conformidad con relación a la solicitud de inicio del Procedimiento Administrativo de Conciliación Intradepartamental del Municipio de Huanuni.

En conformidad al artículo 74 del D.S.R N° 1560, se emite informe de pronunciamiento D.L.O.T. N° 121/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, emitido por la Dirección Departamental de Límites Territoriales.

Mediante nota de admisión de pronunciamiento D.D.L.T. N° 012/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se determina la prosecución del Procedimiento de Conciliación Administrativa Intradepartamental de Municipios de Huanuni y Challapata.

En aplicación del artículo 75 del D.S. N° 1560 Reglamento de la Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales, se emite nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación DDLT N° 005/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, donde se dispone la asistencia en un máximo de cinco personas por cada Municipio, pudiendo acompañar Autoridades políticas (Alcalde y/o Alcaldesa, Concejales); autoridades originarias. Que mediante formulario de notificaciones de fecha 23 de octubre de 2020, se adjuntó informe de pronunciamiento, nota de admisión del pronunciamiento y nota de señalamiento de reunión de coordinación y planificación, donde señala la asistencia de representantes y/o acreditados colindantes de los Municipios de Huanuni y Challapata a la Reunión de Coordinación y Planificación, de conformidad al parágrafo III del artículo 75 del D.S.R. N° 1560, de la misma forma se emiten avisos radiales de fechas 26, 27 y 28 de octubre de 2020, dirigidos a las comunidades y vecinos del límite y/o tramo invitando a la reunión de coordinación.

En sujeción al Reglamento de la Ley N° 339, en fecha 30 de octubre de 2020, se procede con la Reunión de Coordinación y Planificación, donde se suscribe el Acta de Establecimiento de Reglas para el Procedimiento de Conciliación Intradepartamental del Límite y/o Tramo entre el Municipio de Huanuni con el Municipio de Challapata, Acta de No Agresión y Acta de Cierre de la Etapa de Inicio, de la misma forma se describe el cronograma de actividades de la etapa de ejecución en campo.

Mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ/DLOT N° 788/2020, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su segundo registro en el Nodo del SIOT, conforme establece el Art. 76 del D.S.R. N°



1560, en respuesta mediante nota CITE: CAR/MPR/VA/DGOT N° 0320/2020, señala que no se puede emitir el registro SIOT correspondiente al Artículo 76.

En respuesta a nota CITE: CAR/MPR/VA/DGOT N° 0320/2020 con fecha de recepción 25 de noviembre de 2020, se remite Nota CITE: GAD.OR/SDAJ/DLOT N° 898/2020, con la subsanación de las consideraciones señaladas, en respuesta mediante nota CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0027/2021, señala que no fueron subsanadas las consideraciones, en respuesta a nota CITE: CAR/MPR/VA/DGOT N° 0027/2021 con fecha de recepción 08 de febrero de 2021, se remite Nota CITE: GAD.OR/SDAJ/DDLT N° 154/2021, con la subsanación de las consideraciones señaladas para su segundo registro en el Nodo del SIOT, conforme establece el Art. 76 del D.S.R. N° 1560, en respuesta mediante nota CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0174/2021, se adjunta el registro SIOT N° 14052021-MP-VA-DGOT-M-0109/2021, correspondiente al Artículo 76.

En la etapa de ejecución en campo mediante acta de apertura de trabajo en campo de delimitación entre los Municipios de Huanuni y Challapata, se suscribe el acta en fecha 12 de noviembre de 2020, entre las autoridades políticas, originarias y colindantes de los Municipios de Huanuni y Challapata, donde se marcó los dos vértices.

Conforme a cronograma de actividades aprobada mediante acta de Cierre de la Etapa de Inicio de fecha 30 de octubre de 2020, se da inicio a la Etapa de Ejecución en Campo en fecha 12 de noviembre de 2020. en el lugar denominado Lindero Pampa, con representantes de los Municipios de Huanuni y Challapata del Departamento de Oruro, representantes y/o acreditados de las comunidades colindantes en el límite intradepartamental, se inició el trabajo de campo, previa a la identificación del vértice (mojón tradicional) y se procedió a la suscripción del acta de acuerdo por límite o tramo, que señala en observaciones que el vértice con código N° 40701001 actualizado con código N° 41905001 no afecta a la T.C.O. Jacha Marka Tapakari – Condor Apacheta, acordando dos vértices en cumplimiento al Artículo 37 y 38 de la Ley N° 339, artículo 82 del D.S.R. N° 1560 y artículo 51 de las Normas Técnicas aprobado mediante Resolución Ministerial 057/2013.

En fecha 12 de noviembre de 2020, se suscribe el acta de acuerdo por límite o tramo, dando cumplimiento a los Arts. 77, 80 y 82 del D.S. No 1560, Ley No 339 y Normas Técnicas del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de Unidades Territoriales, con el Municipio de Huanuni y Municipio Challapata, asimismo en fecha 28 de diciembre de 2020, se firmó el acta de cierre de ejecución en campo, dando cumplimiento al Art. 82 y 83 del D.S. N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En cumplimiento al reglamento de la Ley N° 339, en fecha 30 de diciembre de 2020, se elabora Informe Técnico Legal de Resultados de la Etapa de campo DDLT 0173/2020, que recomienda remitir mediante nota al Instituto Geográfico Militar documentación correspondiente.

Mediante nota CITE: GADOR/SDAJ/DLOT/ N° 071/2021, se remite informe técnico legal de resultados DDLT N°0173/2020 y un acta de acuerdo por límite o tramo al Jefe del Distrito Oruro del Instituto Geográfico Militar, en cumplimiento del artículo 84,85,86 y 87 del D.S.R. N° 1560.

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 83 del Decreto Supremo N° 1560, en fecha 28 de diciembre de 2020, a la conclusión de la Etapa de Ejecución en Campo, se suscribió el Acta de Cierre de la Etapa de Ejecución en Campo en presencia de la Autoridad Conciliatoria, Autoridades Municipales y originarias, representantes de ambos Municipios y conforme a la última parte del Art. 83 del D.S. N° 1560, mediante Nota CITE: GAD.OR/SDAJ/DLOT N° 092/2021, se envía las actas y se adjunta documentación correspondiente para su tercer registro en el Nodo del SIOT, en respuesta el Viceministerio de Autonomías mediante nota CITE: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0177/2021, señala que no se puede emitir el registro por las siguientes consideraciones.

En respuesta a nota CITE: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0177/2021, se remite Nota CITE:



GAD.OR/SDAJ/DDLT N° 249/2022, con la subsanación de las consideraciones señaladas para su tercer registro en el Nodo del SIOT, conforme establece el Art. 83 del D.S.R. N° 1560, en respuesta mediante nota CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 0166/2022, se adjunta el registro SIOT N° 200422-MP-VA-DGOT-M-0109/2022, correspondiente al Artículo 83.

Conforme lo instituye el artículo 16 de la Ley N° 339, el Instituto Geográfico Militar está encargado de realizar la demarcación de las unidades territoriales, en base a las actas suscritas dentro el presente procedimiento administrativo de conciliación Intradepartamental, además que la demarcación de vértices en tramo y/o limite será realizada en base a la información de las actas suscritas, sin modificación o alteración tal como establece el Artículo 86 del Decreto Supremo N° 1560 Reglamento de La Ley N° 339 Delimitación de Unidades Territoriales.

En aplicación del artículo 85 del D.S.R. N° 1560, se realizó con representantes de los Municipios de Huanuni, Challapata y el Instituto Geográfico Militar – Distrito Oruro, en ambientes de la Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la reunión de planificación de la demarcación.

En sujeción al artículo 86,87 y 88 del D.S.R. N° 1560, el Jefe de Distrito Geográfico de Oruro, remite carpetas de dos vértices demarcados entre los municipios de Huanuni y Challapata mediante nota CITE: Sección DGO-STRÍA N° 013/21 de fecha 23 de abril de 2021.

Habiendo realizado la revisión mediante nota CITE: CAR/MPR/VA/DGOT/ULOT N° 081/2021, se sugiere subsanar las siguientes consideraciones de las carpetas entregadas por parte del Instituto Geográfico Militar y se remite las consideraciones mediante nota CITE: GADOR/SDAJ/DDLT/ N° 333/2022 al Jefe de Comisión del Instituto Geográfico Militar y en respuesta cumple lo dispuesto mediante nota de fecha 11 de mayo de 2022.

En cumplimiento al artículo 90 del D.S.R. N° 1560, señala: la dependencia técnica de límites del órgano ejecutivo del gobierno autónomo departamental, una vez recibido el informe técnico de demarcación del Instituto Geográfico Militar, emitirá el informe técnico legal que contendrá la evaluación de la etapa de inicio, etapa de ejecución en campo y resultados del procedimiento de conciliación administrativa, de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Viceministerio de Autonomías, informe que será aprobado por la autoridad técnica correspondiente y registrado en el nodo del SIOT en un plazo de diez (10) días hábiles.

En cumplimiento al Art. 90 del D.S.R. N° 1560, se eleva el informe técnico legal DDLT N° 073/2021 de fecha 07 de mayo de 2021.

El párrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, señala excepcionalmente el plazo previsto en el párrafo anterior podrá ser ampliado en un máximo de sesenta (60) días calendario. Previo informe técnico legal de justificación y resolución de ampliación. El Párrafo III señala el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental en casos particulares, podrá ser suspendido mediante norma expresa que establezca la causa y el tiempo, sin exceder los treinta (30) días calendario. El tiempo de suspensión no se contabilizará en el plazo máximo de duración del procedimiento. El cual se dispuso su aplicación previa justificación correspondiente dentro el presente procedimiento.

El párrafo III del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, se eleva Informe Técnico GADOR/DDLT N° 103/2021 de 07 de junio de 2021 y Resolución Administrativa Departamental N° 0235/2021 de 08 de junio de 2021.

Conforme el párrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, se eleva Informe Técnico GADOR/DDLT N° 167/2021 de 15 de octubre de 2021 y Resolución Administrativa Departamental N° 0378/2021 de 15 de octubre de 2021.

El párrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, se eleva Informe Técnico GADOR/DDLT N° 193/2021 de



13 de diciembre de 2021 y Resolución Administrativa Departamental N° 0497-A/2021 de 14 de diciembre de 2021.

El párrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, se eleva Informe Técnico GADOR/DDLT N° 025/2022 de 11 de febrero de 2022 y Resolución Administrativa Departamental N° 072-A/2022 de 14 de febrero de 2022.

Que, el establece el párrafo II del artículo 96 del D.S.R. N° 1560, se eleva Informe Técnico GADOR/DDLT N° 033/2022 de 13 de abril de 2022 y Resolución Administrativa Departamental N° 167/2022 de 14 de abril de 2022.

De acuerdo al Informe Técnico G.A.D.OR./D.D.L.T. N° 059/2022 de 30 de mayo, señala los antecedentes, expone aclaraciones y subsana consideraciones respecto a la verificación y registro del Sistema de Información de Organización Territorial y recomienda solicitar el registro SIOT correspondiente al artículo 90 del D.S.R. N° 1560, habiendo cumplido las formalidades, requisitos, especificaciones y formatos de la Ley N° 339 y normas conexas de procedimientos de delimitación de unidades territoriales.

El Informe técnico G.A.D.OR. /D.D.L.T. N° 074/2022 de 10 de junio de 2022 sugiere la ampliación de plazo y la Resolución Administrativa Departamental N° 270/2022 de 13 de junio de 2022, determina ampliar el plazo del proceso de delimitación Intradepartamental entre el Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni con el Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, por el plazo máximo de (60) días calendario.

El informe jurídico G.A.D.OR. /S.D.A.J. N° 350/2022 de 13 de julio de 2022, en sus conclusiones señala el cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental en el límite/tramo entre el Municipio de Huanuni con el Municipio de Challapata y recomienda la aplicación del artículo 92 y 93 previsto en el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 y Ley N° 339 de delimitación de Unidades Territoriales.

El Gobernador del Departamento de Oruro, en ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 13; párrafo II del artículo 27 de la Ley N° 339 y en aplicación del numeral 2 del artículo 5; 92 y 93; del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 en vigencia por el Art. 3 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 en vigencia resuelve lo siguiente:

PRIMERO. - Declarar homologados los acuerdos alcanzados plasmados en las Actas suscritas por las partes dentro del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación Intradepartamental del tramo y/o límite entre el municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y municipio de Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, de acuerdo a Informe Técnico Legal DDLT N° 059/2022 de fecha 30 de mayo de 2022 y el Informe Jurídico G.A.D.OR./S.D.A.J. N° 350/2022, quedando definida la delimitación conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE:

El tramo límite entre los Municipios de: Huanuni y Challapata del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas relativas/precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera:

El límite comienza por el Vértice 41905001 con el siguiente nombre JANKO JALANTIRI KASA, con coordenadas geográficas: Latitud 18°30'01.29034"s, Longitud 66°42'29.97459"w y coordenadas UTM: Este 741961.046, Norte 7952919.294, ubicado en la cima del cerro Janko Jalantiri en la parte de desnivel de la cima, el límite continua en línea recta con dirección Nor este hasta llegar al Vértice 41905002 denominado LINDERO PAMPA con coordenadas geográficas: Latitud 18°29'34.77551"s, Longitud 66°41'42.35991"w y con coordenadas UTM: Este 743368.531, Norte 7953716.935, ubicado en una planicie cerca de un camino vecinal, este vértice está entre los Municipios de Huanuni y Challapata.



TABLA DE COORDENADAS:

Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41905001	18°30'01.29034"s	66°42'29.97459"w	4632.415	741961.046	7952919.294	19
41905002	18°29'34.77551"s	66°41'42.35991"w	4348.268	743368.531	7953716.935	19

CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO Y LÍMITE:

DISTANCIA	VÉRTICES
1.61779 Km	Total de dos (2) límite y /o tramo con acta de acuerdo.

RELACIÓN DE ACUERDOS SUSCRITOS:

Descripción de Actas	CANTIDAD
Acta de acuerdo por Límite o tramo	1
Actas de acuerdo	Total: 1

SEGUNDO. - Dentro del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación intradepartamental del tramo y/o límite entre los municipios de Machacamarca y Huanuni de la provincia Pantaleón Dalence del departamento de Oruro, se han identificado las siguientes comunidades en:

LISTADO DE COORDENADAS DE LAS COMUNIDADES.

Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 29' 24.68173"s	66° 41' 52.08944"w	743087.000	7954031.000	19	Wila Apacheta	Huanuni
2	18° 29' 45.82085"s	66° 41' 47.03559"w	743227.000	7953379.000	19	Linda Pampa	Challapata

TERCERO. - El mapa temático elaborado con base de las coordenadas y los acuerdos establecidos en las actas, forman parte indisoluble de la presente Resolución.

CUARTO. - Se dispone la remisión del presente procedimiento de conciliación administrativa de delimitación Intradepartamental del tramo y/o límite entre los municipios de Huanuni y Challapata, así como el Anteproyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su correspondiente trámite legislativo.

QUINTO. - Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente Resolución.



SEXTO. - La presente Resolución no es susceptible a impugnación ni apelación ulterior.

SÉPTIMO. - La Dirección Departamental de Límites Territoriales dependiente de la Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, es responsable del cumplimiento de la presente resolución.

V. CONCLUSIÓN.

El Proyecto de Ley signado **PL.105 /2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y CHALLAPATA DE LA PROVINCIA EDUARDO ABAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO** Cumplió con todos los mandatos y procedimientos determinados en la Constitución Política del Estado, la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y su Decreto Supremo Reglamentario número 1560 la Ley No. 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Báñez", es en tal razón que procede a emitir la siguiente recomendación.

VI. RECOMENDACIÓN.

El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** El Proyecto de Ley signado **PL.105 /2023-2024 C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y CHALLAPATA DE LA PROVINCIA EDUARDO ABAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO**". Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores nacionales en Plenaria.

CUADRO DE COMPARACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY ORIGINAL	MODIFICACIONES QUE MEJORAN LA REDACCIÓN	CONSIDERACIÓN
LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS HUANUNI Y CHALLAPATA	LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y CHALLAPATA DE LA PROVINCIA EDUARDO ABAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	El título del proyecto de Ley, mereció una enmienda, debido a que la redacción señalaba a los municipios de Huanuni y Challapata, pero no detallaba la provincia y el Departamento al que pertenecen.
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del tramo y/o límite Intradepartamental entre el Municipio de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Municipio de Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro.	ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del tramo y/o límite Intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro.	Se mejora la sintaxis de redacción del primer artículo, asimismo, no contemplaba la provincia a la que pertenecen los municipios de Huanuni y Challapata.
ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de	ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Nº 339 de	La redacción del segundo artículo, no contemplaba la provincia a la que pertenecen los municipios de Huanuni y



2013, se aprueba la delimitación del tramo y/o límite Intradepartamental entre los Municipios de Huanuni y Challapata, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.	Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación del tramo y/o límite Intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.	Challapata.
ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LÍMITROFE). El tramo límite entre los Municipios de Huanuni y Challapata del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas relativas/precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera: El límite comienza por el Vértice 41905001 con el siguiente nombre JANKO JALANTIRI KASA, con coordenadas geográficas: Latitud 18°30'01.29034"s, Longitud 66°42'29.97459"w y coordenadas UTM: Este 741961.046, Norte 7952919.294, ubicado en la cima del cerro Janko Jalantiri en la parte de desnivel de la cima, el límite continua en línea recta con dirección Nor este hasta llegar al Vértice 41905002 denominado LINDERO PAMPA con coordenadas geográficas: Latitud 18°29'34.77551"s, Longitud 66°41'42.35991"w y con coordenadas UTM: Este 743368.531, Norte 7953716.935, ubicado en una planicie cerca de un camino vecinal, este vértice esta entre los Municipios de Huanuni y Challapata.	ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LÍMITROFE). El tramo límite entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera: El límite comienza por el Vértice 41905001 con el siguiente nombre JANKO JALANTIRI KASA, con coordenadas geográficas: Latitud 18°30'01.29034"S, Longitud 66°42'29.97459"W y coordenadas UTM: Este 741961.046, Norte 7952919.294, ubicado en la cima del cerro Janko Jalantiri en la parte de desnivel de la cima, el límite continua en línea recta con dirección Nor este hasta llegar al Vértice 41905002 denominado LINDERO PAMPA con coordenadas geográficas: Latitud 18°29'34.77551"S, Longitud 66°41'42.35991"W y con coordenadas UTM: Este 743368.531, Norte 7953716.935, ubicado en una planicie cerca de un camino vecinal, este vértice esta entre los municipios de Huanuni de la	La redacción del tercer artículo, no contemplaba la provincia a la que pertenecen los municipios de Huanuni y Challapata, asimismo, por uniformidad, se quita las negrillas de las palabras "Latitud", "Longitud" y de los puntos cardinales "Este", "Norte", y se cambia por mayúsculas las letras "W" y "S".



	Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro.	
ARTÍCULO 4. (REGISTRO DE COORDENADAS). Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas como se detalla a continuación:	ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas como se detalla a continuación:	En el nome juris del artículo cuarto, se incorpora las palabras "LISTADO" y "DE VÉRTICES"
ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del tramo y/o límite Intradepartamental entre los Municipios de Huanuni y Challapata, consignado en el Anexo que forma parte de la presente Ley.	ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del tramo y/o límite intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.	En el artículo sexto no contemplaba la provincia a la que pertenecen los municipios de Huanuni y Challapata, asimismo, se cambia por minúscula la letra "I" siendo lo correcto "intradepartamental", y se incorpora la palabra "indivisible".

Es cuanto se informa para fines legislativos y constitucionales.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN DEL TRAMO Y/O LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUANUNI DE LA PROVINCIA PANTALEÓN DALENCE Y CHALLAPATA DE LA PROVINCIA EDUARDO ABAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del tramo y/o límite intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la



Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación del tramo y/o límite intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LÍMITROFE). El tramo límite entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera:

El límite comienza por el **Vértice 41905001** con el siguiente nombre JANKO JALANTIRI KASA, con coordenadas geográficas: Latitud 18°30'01.29034"S, Longitud 66°42'29.97459"W y coordenadas UTM: Este 741961.046, Norte 7952919.294, ubicado en la cima del cerro Janko Jalantiri en la parte de desnivel de la cima, el límite continua en línea recta con dirección Nor este hasta llegar al **Vértice 41905002** denominado LINDERO PAMPA con coordenadas geográficas: Latitud 18°29'34.77551"S, Longitud 66°41'42.35991"W y con coordenadas UTM: Este 743368.531, Norte 7953716.935, ubicado en una planicie cerca de un camino vecinal, este vértice está entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro.

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas como se detalla a continuación:

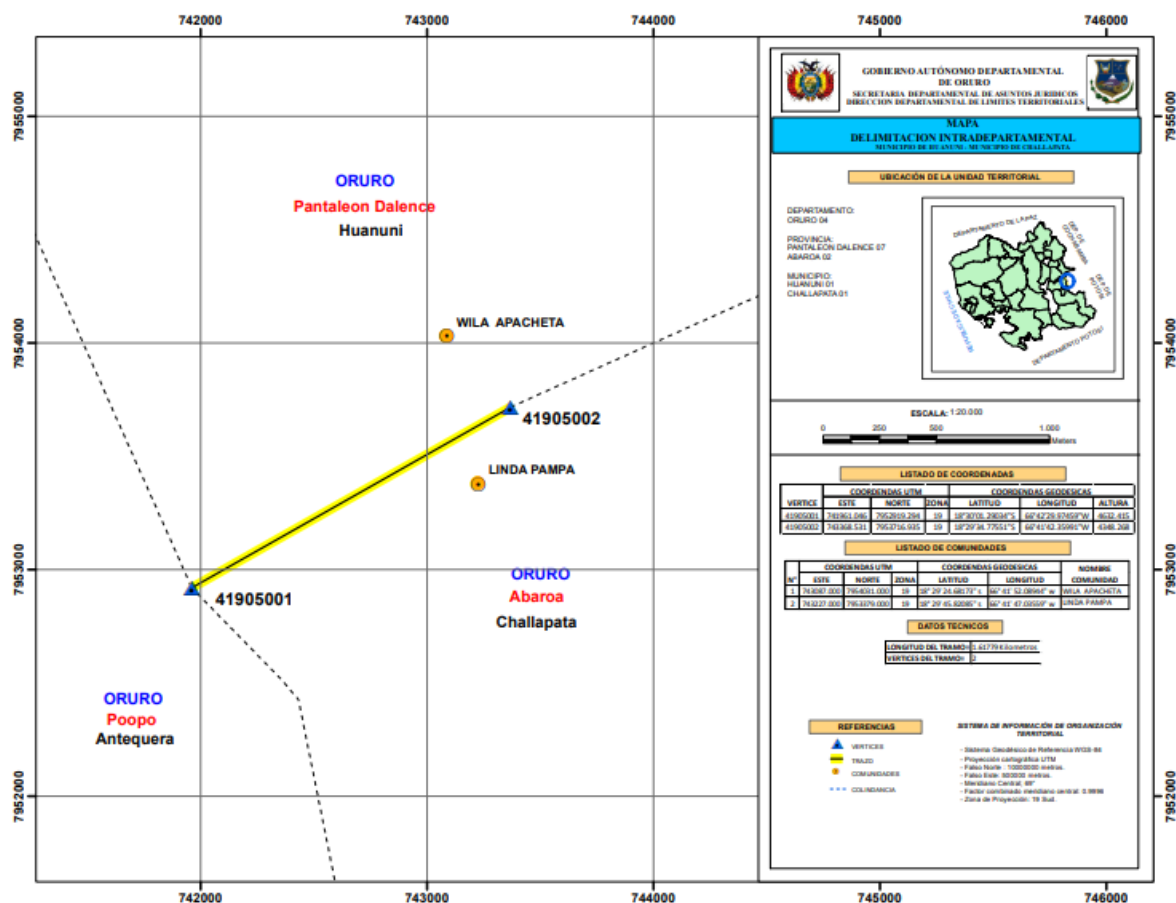
VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41905001	18°30'01.29034"S	66°42'29.97459"W	4632.415	741961.046	7952919.294	19
41905002	18°29'34.77551"S	66°41'42.35991"W	4348.268	743368.531	7953716.935	19

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 29' 24.68173"S	66° 41' 52.08944"W	743087.000	7954031.000	19	Wila Apacheta	Huanuni
2	18° 29' 45.82085"S	66° 41' 47.03559"W	743227.000	7953379.000	19	Linda Pampa	Challapata

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del tramo y/o límite intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.





DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración el Proyecto de Ley, en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.
Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del tramo y/o limite

intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 2013, se aprueba la delimitación del tramo y/o límite intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El tramo limítrofe entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas de la siguiente manera:

El límite comienza por el **Vértice 41905001** con el siguiente nombre JANKO JALANTIRI KASA, con coordenadas geográficas: Latitud 18°30'01.29034"S, Longitud 66°42'29.97459"W y coordenadas UTM: Este 741961.046, Norte 7952919.294, ubicado en la cima del cerro Janko Jalantiri en la parte de desnivel de la cima, el límite continua en línea recta con dirección Nor este hasta llegar al **Vértice 41905002** denominado LINDERO PAMPA con coordenadas geográficas: Latitud 18°29'34.77551"S, Longitud 66°41'42.35991"W y con coordenadas UTM: Este 743368.531, Norte 7953716.935, ubicado en una planicie cerca de un camino vecinal, este vértice está entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COORDENADAS DE VÉRTICES). Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur y Geográficas o Geodésicas como se detalla a continuación:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84			COORDENADAS UTM – WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
41905001	18°30'01.29034"S	66°42'29.97459"W	4632.415	741961.046	7952919.294	19
41905002	18°29'34.77551"S	66°41'42.35991"W	4348.268	743368.531	7953716.935	19

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator UTM, zona 19 Sur, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM – WGS 84			Nombre de la comunidad	Nombre del municipio
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA		
1	18° 29' 24.68173"S	66° 41' 52.08944"W	743087.000	7954031.000	19	Wila Apacheta	Huanuni
2	18° 29' 45.82085"S	66° 41' 47.03559"W	743227.000	7953379.000	19	Linda Pampa	Challapata

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

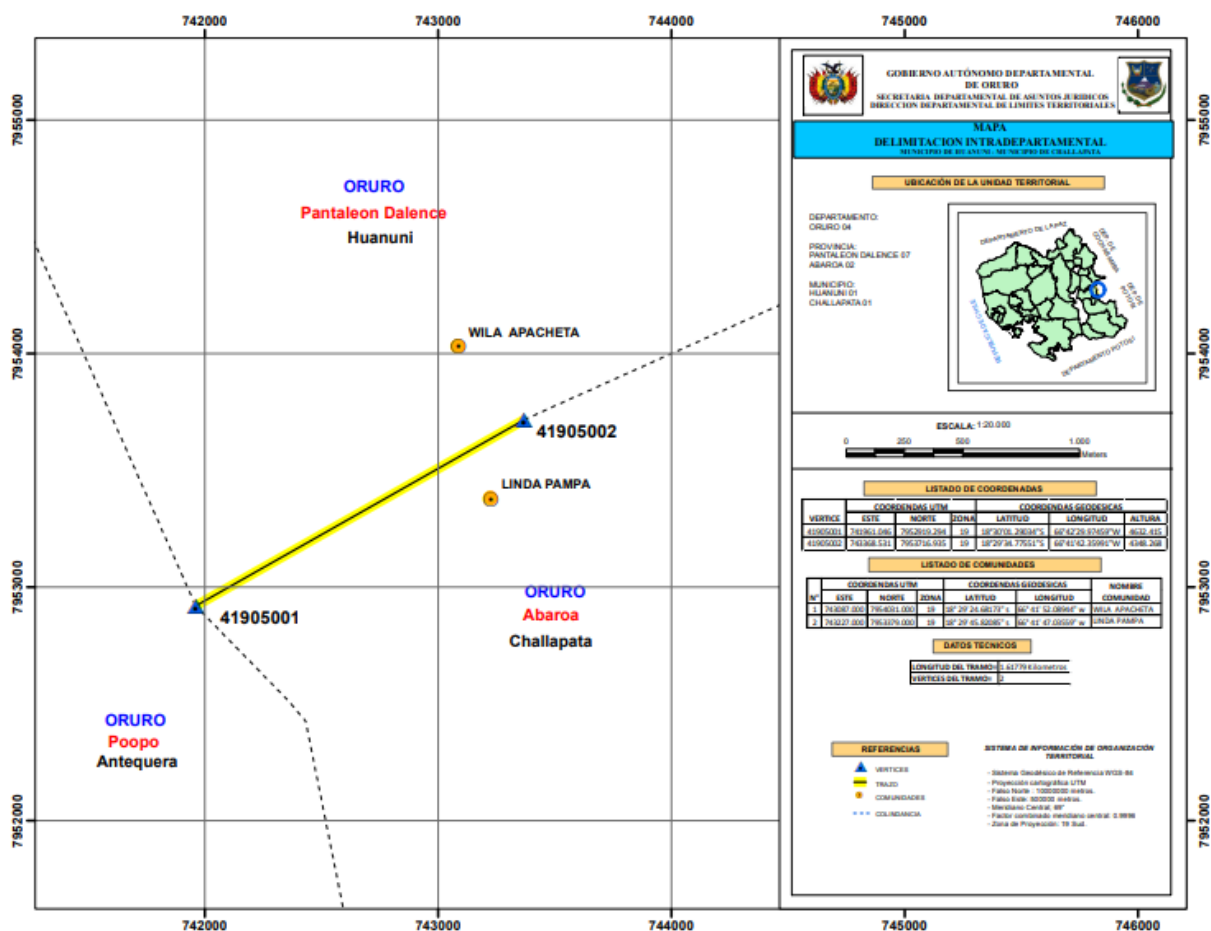
Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del tramo y/o límite intradepartamental entre los municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se Abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Gracias, Presidente.

Primeramente, mis felicitaciones a Oruro y bueno, no queríamos quedar indiferentes yo creo que desde este Senado y darle un regalo a Oruro, si bien es nuestra obligación, pero hemos trabajado en tiempo récord, hemos trabajado en horas extras desde la Comisión Territorial del Estado y Autonomía, un agradecimiento a mis colegas que están desde las secretarías también y entregamos estos tres proyectos de ley de delimitación intradepartamental del Departamento de Oruro como un regalo en sus 243 aniversario.

Entonces, hermanos de Oruro, tienen ustedes la palabra para hacer llegar hasta su Departamento estas tres leyes que han sido aprobadas y bueno, esperamos seguir trabajando con el mismo compromiso, con la misma madurez política de hacer las cosas bien por nuestro país.

iQue Viva Oruro!, Gracias.

iVitores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Senador Presidente.

Agradezco a la Presidenta de la Comisión de Organización Territorial por el regalo que hace Oruro en la Cámara de Senadores, por el trabajo arduo que realiza.

Senador Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 105/2023-2024 C.S., "Ley de delimitación del tramo y/o límite intradepartamental, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación del tramo y/o límite intradepartamental, entre los Municipios de Huanuni de la Provincia Pantaleón Dalence y Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento de Oruro, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

De igual forma, como mencionó la Presidenta de la Comisión con la aprobación de los tres proyectos de ley, reiteramos nuestras felicitaciones por los 243 de aniversario del Departamento de Oruro, reafirmando siempre nuestro compromiso en el desarrollo y bienestar de este Departamento con la mayor expresión cultural. Felicidades también a los senadores orureños presentes de las tres fuerzas.

Felicidades a la Senadora María Roxana Nacif por sus cumpleaños, mire justo es en el día de aniversario, adelantamos las felicitaciones. ¡Felicidades Senadora!

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 001/2023-2024 de ratificación de Ascensos a los grados de General Superior, General Mayor y General Primero de la Policía Boliviana.

2.2 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 004/2023-2024 de ratificación de "Ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

2.3. De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 005/2023-2024 de "Ratificación de los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

Sen. Presidente: Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de dos o más senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de la instalación de Sesión Reservada, para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: En Sala Plena nos encontramos 25 senadores sentados en sus curules y necesitamos para los dos tercios 17 votos. Se obtuvo 13 votos a favor, hermano Presidente.



No existe dos tercios, hermano Presidente, para la instalación de Sesión Reservada.

Sen. Presidente: Por lo tanto, queda Rechazada la solicitud de instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 036/2023-2024, de reconocimiento a los subtenientes Cristhian Alexander López Viamont y Herlan Ángel Condori Calle, por su constante superación académica. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, una sola observación referente a las sesiones reservadas, yo hasta ahora no comprendo cómo podemos entrar a una Sesión Reservada sin saber qué vamos a tratar, está bien que haya el título de ascensos, ¿pero de quiénes?, ¿cuáles, ¿cómo?, o sea, un mínimo de información. Sólo quería dejar eso presente, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, quisiera reforzar lo que ha comentado el Senador Paz, de hecho lo hemos comentado ya antes en alguna reunión, mire la situación llega a ser absurda y el Reglamento debe ser modificado, ojalá que cuanto antes, porque resulta que "reservado" en un caso quiere decir prácticamente secreto, que se sepa, no pueden asistir ni siquiera los adscritos a la Comisión para poder saber de qué trata y tampoco "reservado" quiere decir a ciegas, no puede ser que entremos a la Sesión sin tener información mínima. No se puede decir más aquí al respecto, pero el punto es que no sabemos nada, en principio esa es la condición, pero es absurdo porque entonces estamos entrando en una Sesión Reservada sin tener nada de información, entonces, cómo uno hace su rol de fiscalizador, de guardián de las instituciones de este país, lo que implica, por cierto; tener información de a quiénes queremos poner como generales a los cargos más altos de las Fuerzas Armadas de este país y de la Policía.

Entonces, Presidente, nada más quería reforzar eso para que quede en actas, porque el mecanismo que funciona ahora, no sé si lo vamos a poder cambiar a tiempo, pero es absolutamente, como le puedo decir, no tiene sentido común, no tiene sentido común y no permite el buen funcionamiento de esta Cámara para hacer cumplir con su rol. Por eso, Presidente, quiero reforzar esta idea, porque en algún momento esta situación debe cambiar y ojalá fuera uno de los aportes que podamos hacer junto con el reglamento de declaraciones que no terminamos de modificar. Gracias.

Sen. Presidente: Cabe aclarar que nosotros somos la instancia que ratifica, no es el que evalúa, porque si no nos vamos a quedar días en Sesión queriendo adicionar un nombre, suprimiendo otro nombre, eso creo que es importante que se discuta en las comisiones, porque son ya por temas de seguridad interna y externa; Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, decisiones también políticas y obviamente atribuciones o competencias prerrogativas o exclusivas del Presidente. Obviamente tienen toda la razón, conocimiento e información básica es necesaria, pero entrar en detalle tiene cierto grado de reserva y así está en nuestro Reglamento, no creo que sea pertinente antes de entrar estar publicando los nombres, pero tienen toda la razón en el tema de conocer alguna información básica.



Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidente.

Un poquito ratificando el comentario de los colegas senadores, tratando de ampliar esto, yo creo que a las personas que se van a elegir ahí son los que están cuidando de la salud de la población boliviana, entonces yo creo que amerita, como decían, tener un poquito más de conocimiento y sería de utilidad.

Es una idea de que la Comisión tenga nomás una Sesión Reservada, por supuesto, súper reservada, con los Jefes de Bancada de todas las fuerzas políticas que componen este Hemiciclo, de manera que tengan con los Jefes de Bancada de todas las fuerzas políticas que componen este Hemiciclo, de manera que tengan una mejor idea de la manera en que se pueda seleccionar, inclusive, como usted decía, en la misma Comisión, este no va porque, a ver, vámonos a los resultados de esas selecciones a ciegas, terminamos con jefes de las policías denunciados, jefes de las Fuerzas Armadas denunciadas, ¿por qué? Porque no se tuvo el cuidado de hacer una mejor selección, es una idea que se la puede poner en exclusión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Breve, Presidente, Gracias.

Aquí hay una suerte de interpretación, bueno ¿es una competencia también de la Asamblea poder hacerlo, ¿no es cierto?, cuando Usted dice que, en la Constitución, en la norma, establece que nos corresponde hacer la ratificación de la lista enviada por el Ejecutivo, es correcto, se ratifica, sin embargo, ratificación no significa no conocer lo que estamos aprobando, porque si no seríamos simplemente un elemento más decorativo, en realidad y no tendría razón de ser. Es decir, ¿para qué nos van a enviar para ratificación si tranquilamente pueden hacerlo obviando cualquier posibilidad de análisis, solamente para formalizar el trámite? O sea, no tiene sentido. Ratificación, yo creo y entiendo, está bien, que es una obligación, pero para eso necesitas conocer qué es lo que vas a ratificar, entonces, también otra lógica que hay que analizar, Presidente y es por eso que en el caso de comunidad ciudadana; nosotros insistimos en que se pueda conocer mínimamente, porque pueden existir elementos nocivos tanto para las Fuerzas Armadas como también para las Fuerzas Policiales, más allá de la decisión del Presidente del Estado Plurinacional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, brevemente.

Solamente quiero decir que hay acuerdo básico y que creo que se ha entendido mal y quiero dejar bien en claro también en actas; que no estoy sugiriendo que se puedan saber los nombres con anterioridad, que se los pueda difundir o, en fin, entiendo que hay algunas limitaciones. A mí me parecería que en una sociedad democrática debiera poderse hacer eso, pero dentro de esos límites que se pueden aceptar, hay límites que, insisto, son absurdos, acaba de explicarlo bien mi colega, el Senador Vaca, es como que nos pusieran una venda en los ojos y entramos a un lugar, a una Sesión Reservada, sin tener ninguna información; y en la Sesión Reservada lo único que le sabemos son nombres, no hay tiempo ni siquiera para enterarse.

Como se dijo, si vamos a ratificar; uno ratifica lo que conoce, lo que ve responsablemente, porque si no o es un paso absurdo; que es lo que parecen creer varios, o si no es un paso absurdo; tiene que tener un mínimo de consistencia. Entonces, la solución, Presidente, y con esto termino, está en algún lugar en el medio, en que podamos encontrar una solución sensata para hacer nuestro trabajo adecuadamente, sin pretender hacer de un rol que tampoco nos compete, que es el que Usted anotaba. Gracias.

Sen. Presidente: Senador Secretario, estamos en la parte de consideración de la Declaración Camaral de la Comisión de Fuerzas Armadas. Es para reconocer a los subtenientes, esto no es ascensos, colegas senadores, es una Declaración Camaral a los subtenientes afectados.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA**

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 02/2023 – 2024

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL PDC-Nº 36/2023-2024 HOMENAJE A LOS SUBTENIENTES CRISTHIAN ALEXANDER LÓPEZ VIAMONT Y HERLAN ÁNGEL CONDORI.

Fecha: La Paz, 2 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 26 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, el Proyecto de Declaración Camaral de Homenaje al Valor, Espíritu de Superación y Constancia Académica ante Condiciones Adversas Extremas, PDC-Nº 36/2023-2024, presentado por el Senador Leonardo Loza. En la carpeta del Proyecto de Declaración cursa la siguiente documentación:

- Exposición de Motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Record Académico, Fotocopia de Cédula de Identidad y documentación relativa al subteniente Cristhian Alexander López Viamont.
- Record Académico, Fotocopia de Cédula de Identidad y documentación relativa al subteniente Herlan Ángel Condori Calle.

II. MARCO LEGAL.

La **Declaración Universal de los Derechos Humanos** refiere:

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

A la vez, la **Constitución Política del Estado** establece:

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de Muerte.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Con relación directa a las Declaraciones Camarales, la Constitución Política del Estado establece en su artículo 160 que son atribuciones de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

En el marco normativo específico interno el artículo 164 del **Reglamento de la Cámara de Senadores**, cataloga a las Declaraciones Camarales como pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, constituyéndose como instrumentos legislativos de gestión para rendir homenajes como en el presente caso.

III. ANÁLISIS.

El 18 de abril de 2023 cuando se realizaba la demostración militar oficial, denominada "Salto de la Muerte", en dependencias del Colegio Militar del Ejército dos, en ese entonces cadetes, Cristhian Alexander López Viamont y Herlan Ángel Condori Calle, golpearon sus humanidades estrepitosamente desde una altura de más de veinte metros. Tras el terrible suceso ambos cadetes fueron operados en múltiples ocasiones, requiriendo más de una decena de unidades de sangre. A pesar de múltiples tratamientos y fisioterapia los cadetes no están eximidos de eventuales infartos cardiovasculares. Ambos cadetes tienen programadas diversas cirugías en el lapso de uno y dos años que corresponden a injertos de hueso y retiro de prótesis.



A pesar estas adversas dificultades en su salud, los cadetes López y Condori continuaron de forma diligente y excepcional sus estudios, muy a pesar de las condiciones adversas extremas que se han mencionado precedentemente ambos cadetes, del Arma de Ingeniería, por sus propios méritos y sacrificios académicos lograron promocionarse el año 2023 del Colegio Militar del Ejército obteniendo el grado de subtenientes.

Tras haber sobrevivido a semejante tragedia, los hoy subtenientes, se encuentran aún sumergidos en una profunda depresión, no sólo por su condición y dolor físicos, sino también por el hecho evidente de no poder continuar con el desarrollo de sus vidas con normalidad, como cualquier joven militar sano de su misma edad.

A la fecha, ambos subtenientes se encuentran en una permanente batalla por su salud, pero a la vez, con un inquebrantable espíritu de superación y constancia académica continuando con sus estudios con diligencia y excelencia.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme a los antecedentes de ambos subtenientes: Cristhian Alexander López Viamont, Herlan Ángel Condori Calle y el lamentable suceso del 18 de abril de 2023, mismo que es de dominio y conocimiento público. Desde aquel fatídico día que transformó totalmente sus vidas, los subtenientes han demostrado valor, espíritu de superación y constancia académica ante condiciones adversas extremas logrando promocionarse del Colegio Militar del Ejército (Promoción 2023) y continuar con sus estudios militares. En mérito del artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores que establece el trámite para los proyectos de Resolución y Declaraciones Camarales, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a los subtenientes **CRISTHIAN ALEXANDER LÓPEZ VIAMONT** y **HERLAN ÁNGEL CONDORI CALLE** por su constante superación académica muy a pesar de sus condiciones adversas extremas de salud, inherentes a una situación de la cual son víctimas sobrevivientes, siendo además ejemplo de superación y valor para jóvenes en general.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anteriormente referido, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el 18 de abril de 2023, el pueblo boliviano en su conjunto fue ingratamente sorprendido y conmocionado por un hecho catastrófico sin precedentes de alto impacto y relevancia social por la magnitud del fatídico desenlace en una demostración militar oficial, denominada "Salto de la Muerte", en dependencias del Colegio Militar del Ejército, cuando Cristhian Alexander López Viamont y Herlan Ángel



Condori Calle, golpearon sus humanidades estrepitosamente desde una altura de más de veinte metros. Que, el entonces cadete Cristhian Alexander López Viamont tras este fatídico suceso, terminó con la columna fracturada, las piernas destrozadas y un pulmón perforado entre otras consecuencias lamentables y el entonces cadete Herlan Ángel Condori Calle, al haber caído de cabeza perdió piezas dentales, sufrió un grave traumatismo de cráneo, fractura de columna vertebral ocasionando afectación directa en la médula ósea, razón por la cual no puede caminar.

Que, a pesar estas adversas dificultades en su salud, los entonces cadetes Cristhian Alexander López Viamont y Herlan Ángel Condori Calle, continuaron de forma diligente y excepcional sus estudios del Arma de Ingeniería, a pesar de las condiciones adversas que se mencionaron precedentemente, por sus propios méritos y sacrificios académicos lograron promocionarse el año 2023 del Colegio Militar del Ejército obteniendo el grado de subtenientes.

Que, los subtenientes Cristhian Alexander López Viamont y Herlan Ángel Condori Calle, se encuentran en una permanente batalla por su salud, pero a la vez, con un inquebrantable espíritu de superación y constancia académica continuando con sus estudios con diligencia y excelencia, demostrando valor, coraje y determinación ante semejante suceso que en ningún momento les arrebató sus sueños.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a los **Subtenientes Cristhian Alexander López Viamont y Herlan Ángel Condori Calle**, por su constante superación académica, pese a sus condiciones adversas de salud, inherentes a una situación de la cual son víctimas sobrevivientes, siendo además ejemplo de superación y valor para jóvenes en general.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Son del Ejército, son subtenientes, es una es Declaración Camaral, no es ascenso, los que se han accidentado y que a pesar de la de las secuelas, a pesar de las condiciones físicas que tienen, siguen superándose en su formación académica. En fin, la iniciativa es reconocerlos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Quería corroborar, Presidente, lo que Usted dice, son dos jóvenes profesionales que, en su preparación profesional, en un aniversario del Colegio Militar han sufrido un accidente, habrá sido provocado, no provocado, eso está en investigación, pero ellos han continuado y seguramente van a continuar superándose en el estado físico en el que se encuentra. Entonces, yo creo que en la Comisión en la que yo participé, es que el problema también, a veces reclamamos aquí, estamos adscritos a las comisiones en cantidad, pero casi nadie asiste, ese es el problema y aquí venimos a observar declaraciones con falta de conocimiento de lo que pasa.

Yo asistí a esta Comisión de Fuerzas Armadas porque estoy adscrito, entonces, habíamos aclarado nosotros de qué manera se iba a entender esta Declaración Camaral a esos jóvenes; simplemente por el hecho de que se superan, siguen insistiendo a la vida en la situación como están, porque las Fuerzas Armadas a los que están físicamente no muy competitivos, pues simplemente le dan de baja. Pero, también hay que



ponderar al Comandante del Ejército, que ha tomado en cuenta el hacerlos egresar como Subtenientes y ellos tienen un gran deseo de seguir adelantando en su profesión como se han estado formando desde su primer día de clases en el Colegio Militar, de eso se trató en la Comisión de Fuerzas Armadas y se aprobó, nosotros participamos como cualquier adscrito, sin voto, yo vi que han aprobado por Unanimidad aquel día para declarar esta Declaración Camaral; a estos dos jóvenes subtenientes que han sufrido ese accidente, hermano Presidente. Solamente eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidente, entiendo yo que la Comisión de Fuerzas Armadas tenga la intención de reconocer a quienes están en situaciones de dificultad, lo que yo no entiendo, Presidente, es que a estos chicos los han obligado a hacer un salto, un salto de la muerte nuestras Fuerzas Armadas, es una cosa que no tiene sentido, la tortura sistemática a la que someten a los premilitares, a quienes están haciendo el servicio militar con pretexto de formación, es una brutalidad lo que pasa en el Ejército Nacional y hoy día este Senado quiere premiar a dos chicos que son víctimas de la violencia brutal del Ejército, porque nos ha hecho el favor el Comandante de darles el título. Hoy ese Comandante tiene que ser juzgado, los instructores tienen que ser juzgados, hay que pensar en las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional de otra manera, Presidente, los tiempos han cambiado, ya no funciona esa cultura de la tabla rasa y del maltrato al que está en menos jerarquía que tú, el país ha cambiado, se tiene que transformar la misión que tenemos de las Fuerzas Armadas, no es solamente un cotejo de cargos de poder, de rangos, donde uno tiene que ser abusivo con el que está menos que el otro.

A mí me parece que esto no corresponde, no por los chicos; porque ellos son víctimas del abuso del Ejército, son víctimas de quienes tienen la ignorancia y la brutalidad de hacerlos hacer un salto a la muerte a más de 3 metros, no tiene sentido, si algo debiera hacer el Estado por estos chicos es garantizarles que van a tener una pensión para el resto de su vida y que van a tener condiciones para sobrevivir y mantenerse bien ¿Qué han hecho estos chicos? Se han enlistado a las Fuerzas Armadas, al Ejército Nacional y algún bruto los ha hecho saltar 3 metros, no tiene sentido, 15 metros me dicen, ¿15 metros?, ¿quién tiene la cabeza para hacerte saltar 15 metros?, discúlpeme, Presidente, a mí me parece que no tiene sentido. Me parece más bien que si algo debe hacer este Senado Nacional es exigirles a las Fuerzas Armadas en el país, al Ejército Nacional, a la Naval de este país, que cambien su formación en instrucción, no es el único caso, les recuerdo, hay mujeres cadetes víctimas de violación en las Fuerzas Armadas y en este país todo bien, gracias, ¿por qué esos abusivos explotan y abusan de su poder permanentemente?, no está bien, Presidente.

Yo insisto, entiendo que la Comisión pueda tener una buena intención, reconozco que la Comisión está haciendo un trabajo importante, pero me parece que hay que repensar las cosas, no les están haciendo un favor, es el Ejército responsable del maltrato que han sufrido estos chicos y es el Ejército responsable de que un bruto los haga saltar 15 pisos. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Bien, yo no sé quién es el proyectista, pero entiendo que el reconocimiento va por su perseverancia de continuar formándose, no es por el accidente, no es por la violencia que sufrieron, evidentemente será accidental o no porque son entrenamientos que generalmente lo hacen en las tres fuerzas, lamentablemente, sin ninguna protección o material logístico, saltaron. Ese es uno de los grandes problemas que se debe esclarecer, obviamente, pero entiendo que el reconocimiento va por su perseverancia, su constancia de seguir formándose.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidente, yo sí voy a aprobar esta Declaración porque es un reconocimiento a dos personas que están haciendo su esfuerzo y que han sido víctimas de una irresponsabilidad criminal.

Pero eso en ese segundo punto; yo tengo que decir también aquí y por eso pedí la palabra para usar incluso los términos adecuadamente, aquí hemos hablado de accidente, han dicho "provocado o no", yo



sinceramente tampoco creo que haya habido ninguna persona con ganas de hacer ese daño, pero lo hicieron por descuido, por negligencia. Por un lado, eso se va a tener que investigar, y no sé exactamente en qué están las investigaciones, pero lo que sí sé, Presidente, es que, a uno de ellos al menos; ya no le han podido ayudar con sus facturas de salud y no está bien, todavía estaba en silla de ruedas. Entonces, Presidente, ¿qué le puedo decir?, resulta que es correcto lo que se acaba de decir aquí; las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad con estas dos personas a las que han mandado a una situación terrible, que pudo haber sido, de hecho, el de morir.

Lo que no puede parecer esto es como una especie de sana, sana para ocultar y encubrir un problema que sigue vigente y que hay que denunciarlo aquí, hay un otro problema, además, si me permite rápidamente, porque no siempre podemos hablar de estos temas y son temas importantes; y es la cultura de las Fuerzas Armadas, Presidente, es una cultura brutal, es una cultura machista, es una cultura violenta y lo peor de todo es que muchas familias mandan a sus hijos al Ejército o a las Fuerzas Armadas para convertirse en hombrecitos, y si no has pasado por el servicio Militar no eres plenamente hombre, como para las mujeres, que si no has tenido hijos no eres plenamente mujer, ¿quién dice eso?, por favor, es que eso ya es una mentalidad completamente caduca, pero también criminal, el problema, Presidente, es que se les enseñan abuso, uno ve ese servicio militar y es aprender a abusar siendo abusado.

Tercer elemento que voy a mencionar, ya que tenemos y estamos hablando de esto, la corrupción; a la gente más humilde se le hace pagar todo, todo lo que necesitan los chicos para hacer el premilitar, que la comida, que el uniforme hasta para cuando van a los desfiles, Presidente, tienen que pagar el palo, la bandera, todo tiene que pagar la gente humilde de este Ejército, pero es que ¿cómo podemos permitir este abuso?

Cuarto punto, las Fuerzas Armadas no transparentan prácticamente nada de lo que hacen, yo menciono y estoy en eso, el tema de COFADENA (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional) por ejemplo, pero es un solo tema de muchos otros Presidente, o sea que tenemos un problema bien gordo aquí, un problema grande y esta Declaración nos ha llevado a eso, y de ningún modo el reconocimiento de estas dos personas, que, insisto, se les está dando trabajo, Presidente, que a mi entender es una forma de compensarlos, ya que no se los puede compensar vitaliciamente, entonces les da un trabajo para que puedan hacer eso, bueno, me parece dentro de las soluciones; mejor tienen trabajo, van a poder llevar, van a poder tener antigüedad y qué sé yo, finalmente, si todo sale bien, van a tener hasta el 100% de jubilación, cosa que el resto de la población no tiene, pero bueno, me parece una solución razonable dentro del desastre para estas dos personas.

Pero, en ningún caso y con esto voy cerrando; esto puede implicar que nos olvidemos de todo lo demás y que aquí pueda parecer que estamos queriendo blanquear, yo no creo que el proyectista o la proyectista haya intentado eso, no lo creo y por eso voy a apoyar. Pero no podíamos dejar de decirlo, Presidente y una última cosa como sugerencia para las Fuerzas Armadas, que nosotros ya lo hemos hecho en nuestro programa de Gobierno; tienen que tener unas funciones bien distintas, porque francamente no están cumpliendo bien las funciones que tienen que hacer, no estamos en guerra, ni vamos a estar previsiblemente en guerra y deberían estar ayudando a cuidar el medio ambiente, por ejemplo, a generar proyectos productivos, eso también podrían hacer en las comunidades, en fin, dicen que hay demasiados aquí en la ciudad, deberían estar más en las fronteras y cumplir cuando un Juez les dice que tienen que sacar a la minería del oro del Madidi, que cumplan pues, porque eso no lo hacen.

Entonces, francamente, el tema Fuerzas Armadas es todo un tema que hoy día nos ha traído aquí por dos razones en esta Agenda, pero es un tema pendiente, Presidente, el hijo de una persona de rodillas reclamó su derecho incluso y este es un último tema, perdón, quiero decirlo también, este tema más, y cierro, alguien quiso, como en otros países se puede hacer; no entrar a las Fuerzas Armadas, ¿por qué todos los chicos de este país tienen que entrar a las Fuerzas Armadas?, tienen que hacer la Premilitar, se podría hacer una formación social, en otros países hay eso, no a todo el mundo, no a todos los chicos les gusta la violencia, les gusta gritar, les gusta disparar, les gusta patear, no, a muchos no les gusta y como no les gusta los hacen sentir mal, hay que eres un afeminado, porque además son machistas como ya hemos



dicho, entonces ¿por qué no tener otra forma de servicio civil?, o sea, hacer servicio al país pero que sea civil, no militar.

Y ¿usted sabe?, que alguien ha interpuesto, incluso ha llegado hasta la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), está en la CIDH porque aquí le han dicho que es inconstitucional, ¿todos los hombres de este país necesitan presentar su servicio militar si quieren tener algún cargo público, no ve?, pero eso es un desastre por todo lo que hemos dicho hasta ahorita, está mal eso, lo tenemos que cambiar, es caduco, es enfermizo, es violento, es machista, no es transparente, hay mucha corrupción, demasiada. En fin, así que haya valido la ocasión para poner nuestra posición con respecto a todas las cosas que tienen que cambiar en este país, una de ellas son las Fuerzas Armadas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Presidente, bueno, todos preguntan quién es el proyectista, el proyectista es el Senador Leonardo Loza, que es el Presidente de esta Comisión, de hecho, llegan denuncias a la Comisión, entonces, bueno, veo su buen corazón y su predisposición del Senador para presentar, y evidentemente yo quisiera que no podamos malentender esto y que se pueda aprobar, yo personalmente voy a apoyar. Yo creo que esto no es secreto, hemos visto en noticias y demás; lo que les pasó a estos dos jóvenes en el Ejército, veo que no se está haciendo avances en cuanto al proceso que ellos y sus papás están llevando adelante, entonces yo pediría a todos que podamos colaborar en esto, porque no puede ser que los familiares estén buscando apoyo hasta económico, quien debería de haberse hecho cargo es pues el Ejército.

Ahora, tengo entendido, Presidente, que se hacen a la vista gorda, que no quieren atender ni a los familiares ni a los papás, los chicos o los jóvenes necesitan serias operaciones y han tenido varias operaciones, aún necesitan más porque les tienen que hacer trasplante de injerto de huesos, retiro de prótesis y más operaciones. La verdad yo creo que como Cámara de Senadores, como padres de esta Patria, como nos hacemos llamar; pongamos los buenos oficios para poder solicitar más peticiones de informes o Petición de Informe Oral para que el General Zúñiga y otros responsables, quienes estaban en ese momento, puedan dar la cara ante este Pleno de la Cámara de Senadores, porque los papás de estos jóvenes están sufriendo realmente y no podemos ser nosotros indiferentes a todo lo que está pasando, porque todos somos papás, mamás o los que no son igual van a ser y no me gustaría que ninguno de nosotros pasemos por esa situación, porque los chicos posiblemente ya no van a caminar más.

Esto es una situación muy triste, dura y bueno más bien aprobaremos nomás colegas esta Declaración Camaral para estos jóvenes que todavía están luchando, queriendo vivir, queriendo superarse a pesar de todo lo que han pasado, prácticamente, como dice la Senadora; han desgraciado su vida, ellos tenían todo el futuro por delante, nunca pensaron que eso les iba a pasar y la familia sigue sufriendo, entonces yo personalmente voy a solicitar peticiones de informe, también hay que hacer inspecciones in situ sorpresas al Colegio Militar, en este caso a las Fuerzas Armadas, Ejército y Naval en todos los departamentos que tenemos, prácticamente hasta a los soldados que hacen su servicio militar les están vulnerando sus derechos de persona, como son sus derechos humanos, porque escuchamos en los noticieros que un soldado murió y ahí nomás queda.

Entonces, pediría a cada uno, no es necesario que los senadores estén en la Comisión de Fuerzas Armadas o que se adscriban, es el trabajo de fiscalización de todos, y en nuestros departamentos hagamos ese trabajo sorpresa e ingresar a estos institutos militares y de la Policía para ver cómo están trabajando, que sea sorpresa, porque si tú avisas y dices voy a ir a hacer una inspección, claro, cuando vas es color de rosas. Yo voy a hacer ese trabajo personalmente, entonces apoyemos colegas. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Bien, hay una larga lista, colegas senadoras y senadores, no sé si continuamos o entramos a votación.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Junta Vecinal "Villa Victoria" del Distrito N° 1, de la Ciudad de Potosí.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que *"entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Junta Vecinal "Villa Victoria" del Distrito Municipal N° 1 de la Ciudad de Potosí de la Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, fue fundada el 12 de febrero de 2009.

Que, la Junta Vecinal "Villa Victoria", cuenta con 600 familias afiliadas, ubicada al este de la ciudad de Potosí, se encuentra organizada bajo su respectivo directorio, con encargados de calle, quienes velan por la seguridad y servicio social, actualmente con todos los servicios básicos.

Que, la Junta Vecinal "Villa Victoria", cuenta con registro de Personalidad Jurídica N° 60-13 de fecha 5 de marzo de 2013, la misma que se encuentra debidamente afiliada la Federación de Juntas Vecinales FEDJUVE - POTOSÍ y a la Confederación Nacional de Juntas Vecinales CONALJUVE.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Junta Vecinal "Villa Victoria"** del Distrito Municipal N° 1 de la Ciudad de Potosí, Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, por sus quince aniversarios de fundación, a celebrarse el 12 de febrero del año en curso, por su ineludible defensa por los derechos e intereses de los vecinos, para mejorar su calidad de vida.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral, que expresa el rechazo al accionar del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 99 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, establece "*Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción;* Parágrafo II. *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley;* Parágrafo III. *Que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*

Que, la CPE en su Artículo 100 parágrafo I indica "*Es Patrimonio de las Naciones y Pueblos indígena Originarios Campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías.* Parágrafo II. *El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de las propiedades tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado*".

Que, la CPE en su Artículo 108 Numeral 14 establece que, "*Dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia*".

Que, la CPE en su Artículo 298 parágrafo II señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado Inc. 25. "*Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado*".

Que, la Ley N° 136, de 14 de junio de 2011, en su Artículo 1 declara *"Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia" a la danza La Llamerada*".

Que, la Resolución N° 1503 del H. Concejo Departamental de La Paz de 16 de noviembre de 2006 declara Patrimonio Histórico Cultural e Intangible del Departamento de La Paz, a la danza de "La Llamerada".

Que, la Ley N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano de 23 de mayo de 2014 (modificado por Ley 1220 del 30 de agosto de 2019) en su Artículo 5 señala *"Que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia"*.

Que, el Decreto Supremo N° 29894 de fecha 7 de febrero de 2009 y; Decreto Supremo N° 4257 de 4 de junio de 2020, modificado por el Decreto Supremo N° 4393 de fecha 13 de noviembre de 2020 y el actual D.S. 4857 de 6 de enero de 2023, en su Artículo 105 establece que *"Las tribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, entre las que se encuentran: a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país; b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación; m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas; n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano"*.

Que, la danza de "Llamerada" es una de las danzas más antiguas del folklore boliviano; pertenece en sus orígenes a la nación Aymara. Expresa la vinculación del hombre andino con la llama, y con los auquénidos en general, tiene un ritmo alegre y ágil. La danza servía para pedir a los dioses protección para los viajeros con caravanas de llamas, parte fundamental de la coreografía y vestimenta la mayor parte de los «pasos» incluyen el movimiento de la honda simulando el arreo de las llamas, o el lanzamiento de piedras.

Que, en fecha 02 de febrero del año en curso la hermana República del Perú mediante Resolución Viceministerial N° 000032-2024-VMPCIC/MC *"Resuelve: Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la **Danza de la Llamerada puneña**, en tanto que es una muestra de la diversidad artística del ámbito andino que mantiene vigente la memoria histórica, constituyendo así una expresión de profunda valoración al rol de los arrieros de camélidos en la historia del territorio altiplánico, y que evidencia el carácter transfronterizo del mundo espiritual y festivo popular de los Andes cuyas prácticas artísticas entrelazan a los países de la región"*.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 164 de su reglamento General.

DECLARA:

PRIMERO. RECHAZAR el accionar del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización por la poca defensa en el ámbito internacional, de todas las danzas declaradas como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, debido a la apropiación y reciente declaración de la danza "La Llamerada Puneña", por parte de la República del Perú.



SEGUNDO. CONMINAR a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que en ejercicio de sus atribuciones previstas en los Artículos 99.II, 100, 298.II.25 de la Constitución Política del Estado y lo dispuesto por el Artículo 105 del Decreto Supremo 4857 de Organización del Órgano Ejecutivo, cuyo deber es *garantizar el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural del pueblo boliviano, procedente del culto religioso y del folklore y que forma parte de la expresión e identidad del Estado*; promueva la defensa férrea de la danza “La Llamerada”; se pronuncie al respecto e inicie acciones en protección de esta danza.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

Presidente, puede caer tal vez, no sé, en palabras de algunos colegas, hasta chauvinista el insistir en este tema, pero el enfoque que le estamos poniendo a la insistencia de la preocupación que debería poner el Estado y los bolivianos, sobre todo nosotros los legisladores en este tema va más allá del chauvinismo, va más allá de decir: eso es algo de poca importancia, Perú está avanzando; lamentablemente está avanzando en la apropiación de nuestra riqueza cultural y remarco “riqueza cultural” porque es propia de los bolivianos, ya lo ha hecho con la diablada, por ejemplo, ahora lo ha hecho con la llamerada y está avanzando a pasos agigantados por los tobas, apropiándose de nuestra riqueza y sobre todo viviendo de ella.

Me parece que no estamos entrando en conciencia de lo que significa esto, por eso recalco la palabra “riqueza”, a nivel Latinoamérica, los países que promueven la cultura y el turismo tienen un gran ingreso de recursos económicos, entre ellos, en primer lugar; podríamos mencionar al Brasil, después de unos cuantos está Chile y está Perú. Perú lo hace de una forma bastante inteligente, mientras nosotros los bolivianos estamos peleándonos por otros aspectos que más bien nos hacen perder plata día a día, perjudicándonos entre nosotros, qué increíble es que el mayor enemigo que tenga un boliviano sea otro boliviano.

Nos hemos perjudicado y nos estamos perjudicando en estas fechas muy importantes de ingresos económicos, puede que para algunos los carnavales sea algo insignificante, y tal vez lo entiendo, porque yo también en algún momento lo he pensado así, cuando hay temas más complicados en el país, pero carnavales representa un movimiento económico muy grande y hay que proteger esto, toda la platita que pueda entrarnos, más allá de los créditos, la plata que nosotros podamos generar, hay que protegerlo y hay que impulsarlo, por más pequeñito que sea. El Perú, específicamente Puno, es lo que está haciendo, Perú vive de nuestra riqueza cultural, del movimiento económico que genera nuestra cultura.

La llamerada científicamente nace en La Paz, pertenece a Bolivia, pero como nosotros no sabemos hacer políticas que protejan esta riqueza cultural, países vecinos sí lo están haciendo, se están apropiando de lo que nos pertenece y de lo que genera esto; plata, turismo, les quiero comentar de un país que pertenece a América Latina y el Caribe, que es un país muy pequeñito, que es Curazao, Curazao en comparación de Bolivia, por ejemplo, no es ni la mitad en territorio, Curazao mide 444 km², Bolivia mide más de un millón de km², perdón, voy por este dato que me parece más comparativo, la ciudad de La Paz mide 472 km² que es un poquito más que Curazao como país y en Curazao, su principal ingreso de recurso económico es el turismo y es más pequeño que una de nuestras ciudades. Mientras nosotros tenemos no solamente un gran territorio con gran riqueza y gran diversidad de cultura, riqueza cultural que atrae a propios y extraños, ellos viven del turismo, para que tengan una idea de cuánto es su ingreso de ellos, yo tengo este dato de un legislador de forma personal, de un Diputado de Curazao; gana 7.000 dólares y no es porque yo quiera



que nosotros ganemos así, sino para que nos demos cuenta que ellos siendo tan pequeños tienen un gran ingreso por parte del turismo, ellos promueven la venta de servicios, todo lo que se pueda por parte del turismo.

Para comentarles que a mí también me pareció bastante interesante este dato, ellos promueven y valoran mucho incluso la venta del servicio de llorar a los muertos, ellos contratan y pagan a gente, a cualquier persona para que vayan a llorar a los funerales por alguien que se le haya muerto, eso lo promueven y lo venden, ¿saben cuánto ganan por una hora de llorar a su muerto? 100 dólares y si hacen un poco más de show, que es un tipo de venta de servicio, una persona de Curazao puede ganar en un día por un muerto 1.000 dólares. Sí, a mí me pareció gracioso, me pareció interesante, pero lo que más rescato de esto es la inteligencia que tienen de vender sus servicios, venden servicios hasta de llorar a sus muertos, ni que decir en el tema turístico y hotelero; la venta de servicios en el ámbito hotelero y nosotros no queremos apoyar momentos de gran movimiento económico por parte del turismo en una época que es importante como los carnavales, es el momento de vender nuestra cultura.

No olvidemos que estamos entrando en una crisis económica porque ya no tenemos recursos, no tenemos oro, el Cerro Rico de Potosí está cayéndose porque ya no tienen nada más que sacar, ya no hay pozos de gas, vivimos arruinando nuestra naturaleza, que podríamos venderla como centro turístico, pero estamos arruinándolo cuando sacamos todo el oro de forma depredadora, no es posible que seamos tan ciegos, ¿hasta cuándo vamos a estar sin ver lo que los otros países ven en nosotros?, lo que tenemos nosotros y nosotros no valoramos, podríamos estar vendiendo y aprovechando esta ventana al mundo que tiene Oruro, que tiene Santa Cruz, porque personalmente son las ventanas más grandes y exposiciones de lo que significa todo, toda la riqueza del país.

México, por ejemplo, en época del día de los muertos, lo que hace es bajar los precios de los vuelos internacionales y ¿qué hace Bolivia en época de carnavales? Los sube, ¿qué provoca con eso? Que la gente del exterior, turistas, no quieran venir aquí, se van a Puno porque es más barato llegar ahí, y ¿saben qué hace Puno? Venden nuestras danzas, está vendiendo la diablada como suya, la llamerada ahora como suya, ¿y saben por qué ha hecho esta Resolución el Ministerio de Culturas o el Viceministerio de Culturas de Puno? Porque nosotros hemos dado un gran paso al finalizar el año pasado, hemos dado un gran paso cuando en esta Sala se ha aprobado unos proyectos de ley, que declaran; día nacional de varias de las danzas, entre ellas la llamerada, se llamó tanto a la atención y la preocupación que rápidamente emitió una política pública, por parte de su ministerio de declarar como patrimonio suyo nuestra llamerada, mientras nosotros seguimos poniéndonos trabas.

Colegas, la cultura no tiene dueño como un partido político, la cultura no es de un partido político, la cultura es del pueblo y dejemos al pueblo vivir de esa cultura. El año pasado, en esta misma Sala se han puesto trabas para aprobar estos proyectos y viene desde el Ministerio de Culturas, de nuestro Ministerio de Culturas, es por eso la preocupación y hemos metido esta Declaración Camaral, si bien, que se lo agarre un partido político es de lo de menos importante o podría ser de lo menos importante, pero que haga algo, y ¿qué está haciendo la Ministra?, no está haciendo nada, prueba de ello es que, por ejemplo, en el año 2011 se aprueba ya la Ley que Declara Patrimonio Cultural a esta danza, a la llamerada y así han ido transcurriendo de las otras danzas que hemos metido como iniciativa legislativa, en uno de sus artículos, dice claramente que el Estado está encargado del registro, catalogación, emisión, certificado de Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, aparte de eso también se indica que el Estado, en este caso el Ministerio de Culturas, debe ser quien promueva ante la UNESCO la catalogación de esta danza como un Patrimonio, Cultural de la Humanidad, como otras danzas también han sido promovidas.

Más allá de querer pelearnos con un país o una región de quién tiene la autoría de estas danzas, lo importante es que tengamos la conciencia de que esto nos sirve para poner ante el mundo la propiedad de esto como de los bolivianos y ponerlo en el foco del mundo para que el mundo entienda a dónde tiene que llegar, perdón Presidente, voy a seguir porque me parece importante, y no tengamos este turismo de rebalse y eso es muy importante entender, colegas, Chile tiene gran cantidad de turismo que llega a ese país, pero no llega a Bolivia y los que llegan aquí es solamente porque les rebalsa a ellos, porque queda de



pasadita, pero no es principalmente su objetivo llegar a Bolivia.

Más allá de lo que Puno o el Perú pueda estar haciendo como políticas públicas desde sus ministerios, Presidente, lo importante es qué es lo que nosotros no estamos haciendo y es por eso que hemos presentado este Proyecto de Declaración Camaral, que me hubiera gustado que sea otro tenor, pero creo que es lo más adecuado de que esta Sala se pronuncie, ya que el Estado no lo está haciendo, pero nosotros tenemos la obligación de presionar de alguna forma, de indicar, de sugerir que se puedan hacer estas políticas públicas de defensa ante las instancias internacionales; de la apropiación indebida de nuestra riqueza cultural de otros países, especialmente de lo que está sucediendo en Puno. Gracias, Presidente, por su atención.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidente, mire senadoras y senadores a mí me preocupa mucho que cada vez cuando sacamos un Proyecto de Ley o Declaración Camaral, le digo que escuchamos miles de cosas, pero trabajemos de una vez en coordinación; donde vemos un lugar mejor para el turismo o también si es que no hay mucha importancia en el tema de cultura, hablemos con las organizaciones a nivel departamento, a nivel nacional, ellos como parte afectada que se pronuncien y nos vamos a ayudar, por ahí está el camino para dar solución, no aquí, demoramos para aprobar un Proyecto de Ley, hablamos muchas cosas senadoras, pero hay que organizar a nuestros compañeros porque organizados sí lo vamos a lograr, vamos a avanzar, pero si no nos vamos a organizar y vamos a venir a hablar aquí nomás, no vamos a avanzar nada.

Entonces, para eso coordinen con esas instituciones, con o esas organizaciones de cultura y de turismo, señálemosle un lugar donde es una zona turística que puede ser buena, proyectémoslo, así todos vamos a obligar a los ministerios competentes que maneja recursos, así vamos a mover. Pienso que debemos trabajar por ese lado, en coordinación todos, de cada Departamento presentemos, unámonos, cada vez hablemos y hablamos, ya vamos a llegar a los cinco años, vamos a seguir hablando, pero nadie presenta nada, claro que en mi zona casi no tengo mucho pues, no puedo hablar nada, pero si hay lugares que conocen ustedes, presenten hermanos, nosotros vamos a apoyar. Nada más quiero decirles, creo que basta, mucho alargamos en muchos temas, entonces hay que avanzar, hay que pasar a otro punto también, hay que aprovechar el día, no podemos estar perdiendo el tiempo, tenemos mucho trabajo, no sólo aquí, algunos estamos con algunos visitantes de nuestro Departamento y tenemos que atender, no podemos aquí esperar más. Por favor, basta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje póstumo al Doctor Darío Burgos Aramayo.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, Darío Burgos Aramayo, nació el 19 de diciembre de 1944, en la Villa Imperial de Potosí, realizó sus estudios profesionales en la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier, Ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, egresando el año 1970, como médico en medicina y cirugía.

Que, Darío Burgos Aramayo, en su año de provincia, viajó a la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, llegando a encariñarse con la hermosa tierra pandina, por lo que decidió quedarse a ejercer su loable profesión, logrando salvar innumerables vidas humanas.

Que, Darío Burgos Aramayo, fue reconocido a nivel nacional e internacional, por ser pionero en la atención médica de la Amazonía, recibiendo así un sinnúmero de reconocimientos por parte de distintas instituciones médicas, culturales, policiales, deportivas y/o empresariales de nuestra sociedad.

Que, Darío Burgos Aramayo, fue reconocido por el inmenso amor y compromiso hacia su profesión, lo cual demostraba mediante la cálida atención que brindaba, sin discriminación por la clase social o económica; llegó a conocerse con la frase de: "Dios en los cielos y Burgos en la Tierra", palabras textuales de sus pacientes o como lo conocían también de cariño como "El médico de ricos y pobres".

Que, Darío Burgos Aramayo, muchas veces por cumplir con su labor médica, realizó viajes en avionetas, helicópteros y otros medios, para poder asistir a los enfermos que habitaban en los montes y selvas amazónicas, curando, sanando y realizando operaciones a gente en condiciones precarias, pero siempre con el ánimo de salvar vidas humanas en emergencia y ayudar al prójimo.

Senadora proyectista: Corina Ferreira Domínguez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje póstumo al **Doctor Darío Burgos Aramayo** médico – cirujano, por haber cumplido con los debidos méritos y servicios a su patria, promoviendo su compromiso con la salud, brindando atención médica a toda la población y por su inobjetable aporte en beneficio de la población pandina en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre" de la Ciudad de Cobija.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre", inicia sus actividades un 05 de mayo de 1997, año en que se implementó la reforma educativa, basada en los principios y valores de de la Ley N° 1654 de 28 de julio de 1995 de Descentralización Administrativa, a iniciativa de un grupo de maestros a la cabeza de la Lic. Elena Ramírez de Echeverría, con la finalidad de brindar Educación y Formación Técnico Medio a personas adultas.

Que, el Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre", a través de la Resolución Administrativa N° 071/1997, de fecha 18 de julio 1997, que autoriza la creación y funcionamiento del Centro de Educación Media de Adultos "CEMA 11 DE OCTUBRE" en el Distrito Municipal N° IV, dependiente de la Dirección Distrital de Cobija.

Que, el Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre", lleva su nombre en homenaje a la heroica "Batalla de Bahía" donde ciudadanos bolivianos demostraron su heroísmo y coraje, al luchar contra tropas Brasileñas, logrando recuperar territorio perdido, donde actualmente se ubica la ciudad de Cobija capital del Departamento de Pando.

Que, el Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre", mediante la Resolución Administrativa N° 0752/2019 de 18 de septiembre de 2019, logra ampliar sus servicios en educación ofreciendo carreras de Técnico Básico, Técnico Auxiliar y Técnico Medio, ya que hasta ese momento solo contaban con Educación Primaria para Adultos (EPA) y Educación Secundaria para Adultos (ESA).

Que, el Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre", brinda una Educación en Áreas Humanísticas, como ser las carreras Técnicas de Construcción Civil, Artesanía y Confección Textil, en el marco de la Ley N° 070/ de 20 de diciembre de 2010 "Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, dentro del modelo Socio Comunitario Productivo".



Que, el Centro de Educación Alternativa "11 de Octubre", continuó sus funciones en tiempos críticos como fue año 2020, a causa de la pandemia por virus epidemiológico "COVID- 19", adecuándose a medios tecnológicos y clases semipresenciales.

Senadora proyectista: Corina Ferreira Domínguez,

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Centro de Educación Alternativa "11 De Octubre"** de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por contar con méritos suficientes, por los servicios en educación prestados al Municipio de Cobija, demostrando su compromiso con la educación, la formación de la sociedad del Departamento de Pando y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Instituto Tecnológico Infocal - Sub Sede Pando.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa*



y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.”

Que, el Instituto Tecnológico Infocal – Sub Sede Pando, fue creada el 1 de julio del año 2000, por la Federación de Empresarios Privados de Pando (FEPP), cuenta con más de 23 años de trabajo al servicio del Departamento de Pando, beneficiando a toda la comunidad e insertando trabajo productivo y contribuyendo al desarrollo social y económico de la sociedad pandina.

Que, el Instituto Tecnológico Infocal – Sub Sede Pando, cuenta con más de 50.000 personas certificadas, gracias a sus aportes en temas de investigación e innovación, desarrollando modelos de formación técnica y capacitación laboral; logrando un alto grado de valoración, a nivel departamental, nacional e internacional.

Que, el Instituto Tecnológico Infocal – Sub Sede Pando, cuenta con aportes económicos por parte de los Empresarios Privados de Pando (FEPP), beneficiando a los estudiantes con: becas completas y descuentos especiales, para que sean sus estudios accesibles para los más necesitados.

Que, el Instituto Tecnológico Infocal – Sub Sede Pando, mediante Resolución Administrativa N° 068/2001, del 18 de diciembre de 2001, donde se otorga Personería Jurídica a la Fundación “Infocal Pando”.

Que, el Instituto Tecnológico Infocal – Sub Sede Pando, un 8 de abril de 2021 firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Gobernación de Pando.

Senadora proyectista: Corina Ferreira Domínguez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Instituto Tecnológico Infocal - Sub Sede Pando**, por su invaluable aporte al Estado Plurinacional de Bolivia y su contribución en la educación de nuestro país y su inobjetable aporte a la sociedad en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Juana Azurduy de Padilla”



de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla, fue fundada el 8 de marzo de 1915 como la primera escuela en la Ciudad de Cobija y considerada como la escuela más antigua del Departamento de Pando, brindando servicio de calidad a las generaciones de estudiantes en los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria.

Que, la Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla, durante su vida institucional, recibió diferentes distinciones como la "Gran orden Boliviana de la Educación en el grado de Oficial", el "Pergamino de honor al Edificio"; la "Palmera de Oro" otorgado por el Senado Nacional, por ser la pionera en la Educación pandina, entre otros.

Que, por las aulas de la Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla, pasaron destacados profesores y miles de estudiantes, personalidades distinguidas y autoridades; como el primer Presidente Pandino, Gral. Alfredo Ovando Candía (hijo de Mercedes Candía, impulsora de la creación de la escuela); ex autoridades como Eliana Mercier Herrera, Alex Valverde; y otras personalidades que actualmente aportan al desarrollo del departamento.

Que la Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla, a través de la Resolución Administrativa N° 198/2016, de fecha 20 de abril 2016, autorizó la creación y funcionamiento de la Unidad Educativa de estudios Inicial, Primaria y Secundaria, bajo la denominación "Juana Azurduy de Padilla" en el Distrito de Educación "Santa Cruz", del Municipio de Cobija, del Departamento de Pando.

Senadora proyectista: Corina Ferreira Domínguez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Juana Azurduy De Padilla**, de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por haber cumplido con los méritos y servicios a favor del Municipio de Cobija, promoviendo su compromiso con la educación, formación y su inobjetable aporte a la sociedad en el Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria; viernes 9 de febrero; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Gracias. Buenas tardes colegas senadoras y senadores.

Nuevamente, ¡Felicidades, Oruro! y ¡Felicidades Senadora Nacif por sus cumpleaños!, ese es un presente para todas las comadres.

Concluye la Sesión a horas: 15:20.

64ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 22 de febrero de 2024

Presidente:	Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta:	Sen. ^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta:	Sen. ^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios:	Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Aramayo Paredes Natividad, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Humérez Alvez Eva Luz, Loza Leonardo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misrael, Mamani Navarro Hilarión, Martínez Espinoza Javier Franz, Morón Osinaga Erik, Moscoso Arancibia Germán, Moyoviri Moya Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Párraga León Laura Miguelina, Paxi de Suño Paula, Pérez Hermo, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Apaza Simona, Ramos Socpaza Santos, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Arce Elizabeth Zoya, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: 31 senadores presentes. Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:57, correspondiente al día jueves 22 de febrero de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.^a Humérez: Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eva Luz Humérez Alvez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Ana María Castillo Negrette, habilita al Senador Santos Ramos Socpaza desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Claudia Elena Agüez Algarañaz, habilita al Senador Javier Villavicencia Villavicencia desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi de Suxo desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, habilita al Senador William Torrez Tordoya desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Lujan Condori desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, habilita al Senador Misdrael Mamani Arenas desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, habilita a la Senadora Laura Miguelina Párraga León desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, habilita a la Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez desde 19 al 23 de febrero de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Navidad Aramayo Paredes desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco desde 19 al 23 de febrero de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia desde 19 al 23 de febrero de 2024.



La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío desde 19 al 23 de febrero de 2024.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Presidente. Hermanos senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Leonardo Loza por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Paola Andrea Fernández Rea, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, por 24 horas.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por 48 horas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Sexagésima Cuarta, jueves 22 de febrero; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite los siguientes Proyectos de Ley, enviados por el Órgano Ejecutivo:

a) De "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo entre los municipios de Punata y Cliza del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.



Sen. Secretario:

b) De "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo entre los Municipios de Santibáñez y Arbieto del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

c) De "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo III, entre Municipios de Huanuni y Poopó del Departamento de Oruro".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, presenta el Proyecto de Ley "Abrogación de la Ley N° 846, del 25 de octubre de 2016".

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones: de Organización Territorial del Estado y Autonomías; y de Constitución, Recursos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta el Proyecto de Ley "Declara fecha histórica y cívica, el 12 de noviembre de 1879, en conmemoración a la Batalla de Canchas Blancas".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

1.4 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, presenta el Proyecto de Ley "Modificación del Artículo 4 de la Ley N° 496".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Recursos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**2. Proyectos de Declaración Camaral:**

2.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al historiador y escritor Javier Mendoza Pizarro, por su gran aporte histórico por aportar libros sobre la independencia del país y su historia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la psicogerontóloga María Mercedes Zerda Cáceres, por su labor altruista e impartir el conocimiento de la defensa y atención a las personas de la tercera edad.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Parque Nacional Histórico "Santa Cruz La Vieja" de San José de Chiquitos, por su contribución a la preservación de la historia y el ecosistema de la Región Chiquitana.

Sen. Presidente: Remítase a la Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto de Formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas", por su 21 aniversario, formando grandes talentos en la música regional y el arte musical beniano.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones, Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe las razones por las que no ha cumplido con la conclusión del estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto Construcción Carretera San Javier – San Pedro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de La Paz, informe cuáles fueron los motivos por los que el Gobierno Departamental no brindó asistencia a las personas y comunidades indígenas campesinas por los incendios del año 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de la Presidencia, informe cuál fue el procedimiento seguido por su Ministerio durante el trámite del anteproyecto de la Ley N° 846, en la delimitación de 5 tramos del límite interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre el caso CUD 201102012303485 radicado en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida e Integridad de la Ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, informe cuántas denuncias y qué tipo de denuncias recibió en contra de los jueces registradores de Derechos Reales de los Departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba desde la gestión 2020; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe si entre las gestiones de 2018 y 2023, la Planta de Amoniaco y Urea de Bulu Bulu ha tenido pérdidas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Erik Morón Osinaga, solicita al Ministro de Defensa, informe quién ejerce las funciones de gerente regional de Transportes Aéreos Bolivianos – TAB, en la Ciudad de Miami - Estados Unidos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe la cantidad de oro que compró el Banco Central de Bolivia, desde la promulgación de la N° 1503; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra del Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe por qué no se cumplió el plazo máximo de 60 días para las gestiones de elección de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado "Villa 1ro de Mayo" R.L. – COOPAGUAS R.L.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, solicita al Gobernador Departamental de Chuquisaca, informe qué acciones realizó hasta la fecha para tener estadísticas departamentales actualizadas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la



elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

3.6 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita al Ministro de Defensa, informe si es de su conocimiento la vigencia de la Ley N° 1416; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 El Senador Javier Martínez Espinoza, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe cuál es el alcance del convenio suscrito entre el Gobierno Nacional a través de la Empresa EMAPA y la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas informe cuáles son los óbices por los cuales no está permitida o no se puede implementar en Bolivia la aplicación del Dólar Digital; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 La Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, solicita:

a) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cómo se está solucionando la problemática de límites municipales y que no están definidos en el Departamento de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe con referencia a la continuidad de la perforación del pozo Astilleros – X1, iniciada en abril de 2023 por YPFB-Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días, estimado Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, continúe.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es el porcentaje económico destinado para el Departamento de Tarija, de los créditos internacionales de más de \$us 1.700 millones de dólares aprobados en las gestiones 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro Gobierno, informe sobre los programas y planes de seguridad ciudadana que se están implementando en la gestión 2024 en el Departamento de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe cuáles son las circunstancias y motivos de la detención de la persona que portaba 400 mil bolivianos en Yapacaní el 31 de enero de 2024, supuestamente para financiar los bloqueos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de la Presidencia, que informe cuánto presupuesto asignó para el mantenimiento del avión presidencial; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita al Fiscal General del Estado, informe el estado actual del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Andrea Barrientos Sahonero en contra de Félix Mario Galarza Alá; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe la cantidad de beneficiarios con el resarcimiento del 100% como víctimas de violencia política en gobiernos dictatoriales; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre el proceso para la ejecución de los proyectos: Edificio Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cap. Aníbal Arab; Construcción Carretera Porvenir-Pto. Rico Tramo A1 y 1B; Construcción Puente Madre de Dios y sus accesos; Construcción Beni II; Construcción Estadio Departamental; Construcción Puentes Barrio Evo Morales, Perla del Acre, La Amistad, 1ro de mayo y Paraíso; Construcción Accesos y obras complementarias del Estadio Departamental; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

b) Al Rector de la Universidad Amazónica de Pando, informe sobre el cumplimiento de pago a las administradoras de fondos de pensiones (Futuro de Bolivia y BBVA Previsión) de los docentes universitarios; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Universidad Amazónica de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre el financiamiento otorgado al Gobierno Autónomo Departamental de Pando para la ejecución de proyectos desde la gestión 2014 a la gestión 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe si las Cooperativas Mineras María Luisa y Cristo de las Lágrimas, han presentado desistimiento parcial de área minera, solicitado en Contrato Administrativo de las cuadrículas mineras; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe sobre los desembolsos realizados a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Pando para la ejecución de los proyectos: Edificio Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cap. Aníbal Arab; Construcción Carretera Porvenir-Pto. Rico Tramo A1 y 1B; Construcción Puente Madre de Dios y sus accesos; Construcción Beni II; Construcción Estadio Departamental; Construcción Puentes Barrio Evo Morales, Perla del Acre, La Amistad, 1ro de Mayo y Paraíso; Construcción Accesos y obras complementarias del Estadio Departamental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Fiscal General del Estado, informe el estado actual de los procesos con NUREJ 301103052300098 y NUREJ 301102022301129; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.15 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita:

a) A la Ministra de la Presidencia, que informe si existe algún acuerdo entre las Gobernaciones de Cochabamba, Santa Cruz y Beni, para definir la delimitación de los límites territoriales de estos 3 departamentos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cuál es el documento de referencia que se tomó en cuenta la etapa pre-censal para el Censo del Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.16 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita:

a) A la Ministra de la Salud y Deportes, que informe sobre la situación laboral de la Sra. Ruth Paola Castro Imaña, contratada en el Hospital de Clínicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, informe sobre el estado del proceso con Código Único: 201102012305422, que se encuentra en la Fiscalía Departamental de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.17 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe en base a qué ley nacional, se le otorga el rango o la categoría de Declaración Jurada a los formularios llenados y exigidos para suscribir un seguro de desgravamen hipotecario; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Educación, informe cuáles son las razones por las que su cartera de Estado, no haya reglamentado hasta la fecha, la Ley N° 1161, conforme al artículo 14 de la misma; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe cuántas organizaciones religiosas adecuaron y obtuvieron su Personalidad Jurídica con Resolución Suprema emitida por su cartera de Estado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.18 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:



a) Al Alcalde Municipal de Sucre, informe la Alcaldía a su cargo en calidad de copropietaria de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), desde la fecha Gestión 2010 a la fecha, sobre los ingresos por año, ventas de productos o servicios, subvenciones, créditos, préstamos concedidos, arrendamientos, activos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, informe qué acciones realizó el Ministerio Público en cuanto a las agresiones con piedras, palos y gases en la emboscada a la Caravana del Sur en Vila Vila; informe si evidenció vulneraciones al debido proceso en el caso del Señor Marco Pumari; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe respecto al proyecto de la Unidad de Radioterapia para el Departamento de Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, gracias. Saludar a todos los colegas buenos días.

En este tema de PIE de la Unidad de Radioterapia, hay un error en la parte de secretaría, es una Petición Informe Oral, entonces rogaría por favor que la Unidad radioterapia se traslade a la Petición de Oral tal como está nuestra de nosotros por favor Presidenta, ha habido un pequeño error seguramente en la parte administrativa.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

3.19 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre la lista de autoridades, servidores y funcionarios públicos asegurados en la Caja Nacional de Salud, Distrital de Riberalta; informe por qué no ha respondido a la solicitud de autorización de contratación de consultores de línea (médicos y paramédicos) para la red de salud N° 7 del Municipio de Riberalta; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuáles son las carreteras que se construyeron y/o se proyectó su construcción en Bolivia desde la Gestión 2006 a la Gestión 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe a qué monto económico ascienden las reservas

internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia a la Gestión 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.20 La Senadora Cecilia Isabel Requena, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe cuál es el estado de conservación de la especie animal "Oso Andino" en el Estado Plurinacional de Bolivia; informe sobre el estado de conservación del Santuario Vida Silvestre "Flavio Machicado Viscarra"; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe sobre el código único de identificación de la Cooperativa Minera COMCACOM, que estaría explotando piedra al interior del Santuario de Vida Silvestre "Flavio Machicado Viscarra"; informe si en territorio Alcoche del Municipio de Caranavi se otorgó derechos mineros; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Alcalde Municipal de Comanche; informe bajo qué procedimiento la Alcaldía recibió en acto público la Casa Hacienda "Machicado"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre el proceso de saneamiento bajo el "Proyecto Cantón Comanche", ejecutado en el Municipio de Comanche; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) A la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, informe cuáles son las acciones que tomó para evitar el continuo daño a la Casa Hacienda "Machicado"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Fiscal General del Estado, informe sobre los protocolos y/o guías de actuación e investigación de los fiscales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

4. Respuesta a Minutas de Comunicación:

4.1 El Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 06/2023-2024 (Tema: Acciones de resguardo al medio ambiente).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Proyectista, Javier Franz Martínez Espinoza.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 154/2023-2024, N° 155/2023-2024, N° 170/2023-2024, N° 214/2023-2024 y N° 193/2023-2024. (Temas: Caso signado con el CUD 601102012302342; Caso signado N° 201102012204140; Denuncia de Abuso Sexual, presentada ante la Fiscalía Especializada de Delitos en Razón de Género, Violencia Sexual y Trata y Tráfico; Caso FIS LPZ1800744 seguido contra José Abdón Beltrán).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y de los Senadores Leonardo Loza y Santiago Ticona Yupari.

Sen. Secretario:

5.2 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 161/2023-2024, N° 158/2023-2024 y 176/2023-2024. (Temas: Ciudades de la República Federativa de Brasil y España con oficinas del Servicio de Registro Cívico; Procesos de consulta previa se llevaron a cabo por actores productivos mineros y operadores mineros del Municipio de San Andrés de Machaca).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las Senadoras peticionarias, Centa Lothy Rek López y Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Llallagua, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1329/2022-2023. (Tema: Adquisición de Medicamentos e Insumos de la Ley 1152 - S.U.S." para el Municipio de Llallagua).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Ana María Castillo Negrette.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, remite las Actas correspondientes a la Cuarta, Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**7. Adscripción a Comisiones:**

7.1 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita su adscripción a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Sen. Secretario:

7.2 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita su adscripción a las Comisiones Mixtas de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y de Constitución, Recursos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Presidenta: Remítase a las comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.3 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita su adscripción a las Comisiones Mixtas de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Presidenta: Remítase a las comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.4 El Senador Ermenegildo Llavería Chusgo, solicita su adscripción a las Comisiones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; de Política Internacional; de Planificación, Política Económica y Finanzas; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.ª Presidenta: Remítase a las comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.5 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, solicita su adscripción a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.



Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposiciones:

8.1 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 125/2022-2023 C.S. "Declara al Municipio de Urubichá Capital Nacional Interpretativa y de Canto de la Música Barroca Renacentista en Bolivia y de la Fabricación de Instrumentos Nativos".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

8.2 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 010/2021-2022 C.S. "De Asignación Directa del Cuarenta y Cinco por Ciento (45%) del total de Recursos por Concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que percibe el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Economía y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Remisión:

9.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P N° 003/2023-2024, conforme lo establece la Constitución Política del Estado.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y archívese.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta denuncia contra el Senador Miguel Pérez Sandoval.

Sen.ª Presidenta: Se toma nota y remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 A la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, informe el monto presupuestario asignado por gestión a la cartera a su cargo para el desarrollo de las actividades en la celebración del



Bicentenario de la fundación de Bolivia en el marco de la Ley N° 1347 de 17 de noviembre de 2020; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Solicito al Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, asimismo a la nota enviada por la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

Sen. Secretario:

"La Paz, 21 de febrero de 2024; **MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0089-CAR/24**; Señor; Andónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref.: Reprogramación de PIO N° 06/2023-2024; Hermano Presidente; Por instrucción del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo a bien remitir a su autoridad, copia de la nota cite: **DESP.MCDyD-NE-N° 0113/2024**, de fecha 20 de febrero de 2024, suscrita por la Señora Sabina Orellana Cruz, Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, mediante la cual comunica su imposibilidad de asistir al acto de Petición de Informe Oral; planteada por las Senadoras Saraí Reinaga La Madrid, Silvia Gilma Salame Farjat y el Senador Santiago Ticona Yupari; misma que fue señalada para el día jueves 22 de febrero de 2024, a horas 09:30 en instalaciones del Hemiciclo de la Cámara de Senadores; Con este motivo, ofrezco a usted la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental; Ministerio de la Presidencia."

Otra nota.

"La Paz, 20 de febrero de 2024; **DESP.MCDyD-NE-N° 0113/2024**; Hermano; Luis Alberto Arce Catacora; Presidente Constitucional Estado Plurinacional de Bolivia; Presente; Ref.: Reprogramación PIO N° 06/2023-2024; De mi mayor consideración; Mediante nota MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0031-CAR/24, del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, hizo conocer a esta Cartera de Estado la Programación de la Petición de Informe Oral N° 06/2023-2024 presentada por el Presidente de la Cámara de Senadores, a solicitud de las Senadoras Saraí Reinaga La Madrid. Silvia Gilma Salame Farjat y el Senador Santiago Ticona Yupari, acto legislativo programado para el jueves 22 de febrero de 2024 a horas 09:30 a.m. en instalaciones del Hemiciclo de la Cámara de Senadores; Al respecto, se informa que esta Cartera de Estado al haber recibido el Certificado de inscripción de "Ch'utillos, la Fiesta de San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, el Encuentro de Culturas en Potosí" en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Decisión 18.COM 8.b.24) y ante la demanda de la población Potosina, en ocasión de la presentación del Afiche y Spot Oficial de la Festividad de Ch'utillos 2024. organizado por el Comité de Salvaguardia Ch'utillos, en la Casa Nacional de la Moneda de la ciudad de Potosí, se procederá a la entrega del respetivo Certificado; por ello, estos hechos imposibilitan mi participación y asistencia en la fecha programada para la referida Petición de Informe Oral; En ese sentido, solicito a su digna Autoridad pueda comunicar este aspecto a la Presidencia de la Cámara de Senadores, con el objeto que se fije otra fecha y hora para la realización de la mencionada Petición de Informe Oral N° 06/2023-2024; Agradecido por su deferencia, hago llegar a autoridad mis más altas expresiones de respeto y consideración; Firma: Sabina Orellana Cruz; Ministra de Culturas, Descolonización, y Despatriarcalización; Estado Plurinacional de Bolivia."

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta.

Apena Presidenta, por un Spot publicitario la Señora Ministra no va a estar presente, parece que el Ministerio de Culturas, no tiene Viceministro, no tiene direcciones porque fácilmente podrían en representación, estamos hablando de una actividad muy importante que le agosto de 2025, vamos a celebrar todos los bolivianos el Bicentenario y la señora Ministra tiene que responder al país entero que tipo de acción está realizando, una dirección nacional Bicentenario una delegación que tiene acción alguna hubiese sido muy importante que en este escenario nos informe la Ministra que se está haciendo, nosotros como Senado,



como ente que tenemos la obligación de fiscalizar en su debido momento estamos alertando que las cosas se deben hacer en forma planificada responsable, es por eso que hemos solicitado que la Ministra este aquí es lamentable, reitero Presidenta de que por Sport publicitario la Señora Ministra no esté cumpliendo con una obligación constitucional tiene que es rendir los informes nosotros como senadores y nuestro rol de fiscalizador lo hemos realizado.

Por lo tanto, Presidenta yo pedir que en el día que se haga la conminatoria y se pueda fijar la Petición de Informe Oral, para la próxima semana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Senador Santiago, sí nosotros también hemos recibido varias críticas, nosotros mismos colegas porque la Sesión tenía que llevarse el día miércoles y nosotros justamente pro está fijada la hora de fiscalización se ha traslado para hoy día, día jueves, pero lamentablemente ayer en la tarde recién recibimos esta nota como acaba de leer Senador Secretario.

Nuevamente vamos a fijar la hora y la fecha para el verificativo de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Sindicato Mixto de Trabajadores de Amayapampa – SMTMA, por sus 41 años de ininterrumpida y fecunda labor sindical, a celebrarse el 20 de febrero de 2024, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro de Potosí.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma -

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Por su intermedio de su Presidencia saludar a todas hermanas senadoras y senadores buenos días.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Sindicato Mixto de Trabajadores de Amayapampa – SMTMA, por sus 41 años de ininterrumpida y fecunda labor sindical en reconocimiento a su loable contribución el crecimiento económico del desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Organización "Rotary Club" Sede Pando, por haber cumplido con los debidos méritos y servicios a la Ciudad de Cobija, presentado por la Senadora Corina Ferreira Domínguez de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Gracias, Presidente. Por su intermedio un saludo a todos los colegas presentes en Sala.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Organización "Rotary Club" Sede Pando, por haber cumplido con los debidos méritos y servicios en el Municipio de Cobija.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.3 Proyecto de Declaración Camaral, en defensa de la inviolabilidad parlamentaria como prerrogativa constitucional y contra la judicialización de la política, presentado por la Bancada de Creemos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral en defensa de la inviolabilidad parlamentaria como prerrogativa constitucional y contra la judicialización de la política más aun habiendo vivido en carne propia todos estos hechos.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 001/2023-2024 de ratificación de Ascensos a los grados de General Superior, General Mayor y General Primero de la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Para este tema es importante una reunión previa, la cual, como Jefe de Bancada del Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos, voy a solicitar un Cuarto Intermedio, para tomar una reunión previa con los tres Jefes de Bancada y posteriormente entrar a su tratamiento correspondiente.

Sen. Presidente: Decretamos, Cuarto Intermedio de 20 a 30 minutos, de acuerdo colegas senadoras y senadores de 30 minutos.

Senadores, queremos comunicar e informar que vamos a extender nuestro Cuarto Intermedio hasta las 15:00 horas en vista que hay solicitud de los Jefes de Bancadas de evaluar de manera técnica algunas denuncias interpuestas ya después de la aprobación del Informe de Comisión de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Entonces, en ese entendido vamos a pedir senadores pueden pasar a la Sala y a horas 15:00 instalamos y levantamos el Cuarto Intermedio para continuar con el punto exclusivo de los Ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio, continúa la Sesión prevista. Colegas senadoras y senadores vamos a pedir tomar asiento para verificar el Quórum.

Senador Secretario, sírvase llamar lista.

Sen. Secretario:

Aramayo Paredes Natividad, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Humérez Alvez Eva Luz, Loza Leonardo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misrael, Mamani Navarro Hilarión, Martínez Espinoza Javier Franz, Morón Osinaga Erik, Moscoso Arancibia Germán, Moyoviri Moya Cecilia, Muñoz Rodríguez María, Párraga León Laura Miguelina, Paxi de Suño Paula, Pérez Hermo, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Apaza Simona, Ramos Socpaza Santos, Requena Zárate Cecilia



Isabel, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Arce Elizabet Zoya, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Existe el Quórum Reglamentario, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 001/2023-2024 de ratificación de Ascensos a los grados de General Superior, General Mayor y General Primero de la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Antes de proceder a la instalación de la Sesión Reservada.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidente, pienso que tenemos nuevos elementos que esto probablemente amerite, que leyó la misma Comisión correspondiente debería hacer como Informe Adicional de todo lo que está pasando, hay información adicional que requiere que estos nuevos elementos sean puestos en contexto, no quiero juzgar si son buenos o malos, etc., pero parecería que por ahí va, antes de iniciar el tratamiento de la Sesión Reservada, yo creo que se podemos en función aquello tomar algunos criterios al respecto sería beneficio para todos nosotros, Presidente.

Sen. Presidente: Solicita informes complementarios o adicionales del Informe remitido por la Comisión de Seguridad del Estado, Senador Seoane, ¿verdad?

Sen. Seoane: Sí, Presidente, hay criterios que habría nuevos elementos importantes que tal vez sería bueno conocerlos o que la Comisión pueda analizarlos si no los tiene, que pueda en función de aquello presentar un informe complementario que nos permita una mejor toma de decisiones al respecto, antes de empezar a la votación digamos que, para la Sesión Reservada, no sé por tiempo y materia como se podía decir aquello.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Buenas tardes, Senador Presidente. Buenas tardes a todos los colegas senadores.

La verdad que siempre hemos visto, de que este tema de la Sesión Reservada para tratar el tema de los ascensos. Pero, en estos últimos tiempos también han llegado algunos informes o algunas denuncias sobre algunos casos, es por eso que también como Creemos queremos proponer de acuerdo al artículo 105 la Moción de Aplazamiento el tratamiento, para que esta información vuelva a la Comisión y la Comisión haga un Informe Adicional, analizando todos estos antecedentes correspondientes para que así en la próxima Sesión pueda ser tratada como corresponde, entonces, eso quería proponer, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias. Por intermedio de Usted saludar a todas las colegas senadoras y senadores.

Bueno no entiendo, que es lo que está pasando aquí lamentablemente es una situación complicada para mí pareciera que estamos en un –discúlpeme– colegio, no, en una Sesión de una Cámara como se llama el



primer Órgano del Estado.

Sin embargo, yo creo que las decisiones y las aprobaciones que siempre se ha trabajado en dentro de lo que es Comisiones en el Pleno también se tiene que ir directamente a tratar no podemos traer digamos algunas denuncias para tratar aquí en el Pleno, para eso existen las Comisiones, para eso están los Comités, en ese sentido, creo que en su debido momento se tendrían que a ver esto no es primera vez, como se puede decir que están dando de baja o como puedo decir no aprobando, no llegando digamos a cumplir los dos tercios para la Sesión Reservada.

Entonces, con esos antecedentes ya se tenía que haber hecho mucho más antes cualquier tipo de observaciones dentro de lo que es, en el trabajo de la Comisión y Comités de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, yo creo que no estoy de acuerdo que aquí se venga a exponer para que realmente cuando esto se puede hacer un trabajo allá, tenemos que ser claro y serio no directamente decir que bueno sino hay la voluntad de poder directamente hacer los ascensos correspondientes no aprobar, bueno el que no quiere no aprueba, entonces los que quieren aprobar aprobaremos.

En ese sentido, se tiene que nomás ya ir a la votación correspondiente para entrar a lo que es la Sesión Reservada y no podemos estar ahí, sigue tratando jugar siempre se ha manejado, si bien habido equivocaciones desde las anteriores comisiones en ese momento teníamos que subsanarlo, pero no directamente seguir atrasando y retrasando esto y yo no veo conveniente hermano Presidente de que se traiga para un discusión, cuando las discusiones y las observaciones con documentos y todas se hace en las comisiones, no aquí Pleno, yo un poco no estoy de acuerdo.

Sin embargo, sugiero que realmente vayamos nomás a una votación de lo que es para entrar a una Sesión Reservada.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Saludar por su intermedio a todas las colegas senadoras y senadores.

Presidente, yo no sé los Jefes de Bancada a que juegan, si bien nosotros como ciudadanos bolivianos necesitamos la seguridad interna y externa del país, eso yo no digo Presidente Virginia Velasco, aquí la Constitución es clara Presidente, se los voy a leer o no entendemos o entendemos, no es la primera vez que estamos llevando o ratificando a los generales sea de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, no es primera vez, no estamos en primer año, para decir mira va a haber otro complemento, va a haber alguna ajuste porque hay denuncias, yo entendería la primera Sesión de los senadores cuando hemos llegado aquí.

Pero, a estas alturas ya estamos en cuarto año y seguir dilatando o politizando Presidente o el interés de cada uno, de qué control de fronteras queremos entonces trabajar cómo queremos trabajar, solo nosotros ratificamos colegas senadores nosotros no evaluamos quien me cae bien quien no me cae bien o quién tiene que ir que no tiene que ir, como tiene que ir o ¿cursos ha hecho? qué cursos no ha hecho, para eso es la Comisión, para eso es el Comité.

Entonces, aquí nomás trabajaremos para que las comisiones, para que los comités yo creo que, por demás, entonces mejor aquí nomás pongamos la carpeta y debatamos, el artículo 160 son atribuciones de Cámaras de Senadores, además de las que determinan esta Constitución y la ley en su numeral 8: Ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a General del Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y General de Policía Boliviana, claro o qué vamos a decir, vamos a interpretar diferente solo nosotros ratificamos, ahora nosotros nos estamos generando un problema desde año pasado Presidente, desde diciembre, enero ya estamos febrero hasta cuándo no vamos a dar esa ratificación al Órgano Ejecutivo para que el Estado tenga esa seguridad del Estado para la ciudadanía, la seguridad boliviana que tiene que atender en los nueve departamentos Presidente, colegas senadores y es vergonzoso de decir no voy a votar porque no me cae porque tiene que salir este en general porque no me cae seguro esto porque tiene que salir, yo jamás he visto eso.



Por eso, yo digo las comisiones es por demás y los comités por demás, entonces cada caso que va a llegar aquí nomás ya veremos ya ha llegado un caso a no entonces veremos eso más complementaremos ¿cuándo hay eso? dónde dice la Constitución que nosotros tenemos que seguir recibiendo casos y seguir retrocediendo o retrasando de que la ratificación de los ascensos, si sigue retrasando mañana pasado Presidente ya es marzo o quieren que nos inicie un proceso de Incumplimiento de Deberes, como nosotros vamos a justificar de decir nosotros queríamos porque queremos que se complemente, para eso no era que haiga entonces esta mañana el Cuarto Intermedio de las fuerzas políticas ¿para qué tienen tanta reunión toda la mañana? para eso debíamos votar, si no hay ni modo pues mejor digan cada uno no voy a apoyar y punto se acabó el asunto, y así dejamos de lado, ya los ascensos a generales devolvemos con un informe al Órgano Ejecutivo que no quieren apoyar o no queremos ratificar o cumplir la Constitución, eso Presidente.

Yo, considero que debíamos ratificar solo dice ratificar eso, la Comisión también debía explicar y los comités porque siempre hemos pedido que la Comisión o los comités puedan informar con relación al informe que emite al Pleno de la Cámara de Senadores, que informen que denuncias ha tenido y cómo estas alturas las denuncias porque las denuncias se reciben cuando ya están tratando, cuando hay otro informe ¿quieren seguir complementando? además, no la veo en la Constitución mucho menos en el Reglamento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Gracias, Presidente. Después de escuchar bueno saludar a todos los colegas parlamentarios buenas tardes.

Yo, pienso que nos hemos dado un buen tiempo para que nuestros Jefes de Bancada tomen un análisis profundo, no sé cuál será la situación particularmente nosotros desconocemos. Obviamente, mi colega Parlamentaria ya me antecedido de que en las comisiones se analizan profundamente y se hacen un informe en base al a ese informe, seguramente ya está aquí en el Pleno el tratamiento de los ascensos.

Sin embargo, también seguramente han tomado decisiones las tres fuerzas políticas y por eso es que se han dado prácticamente, no sé casi prácticamente todo el día, recién estamos tratando no estamos ni siquiera en la mitad se ha llamado esta mañana asistencia y después directamente a Cuarto Intermedio y ahora vamos que hay denuncias y no corresponde.

Entraremos, sugiero que entremos a votación y de una vez esto que se pueda tomar una decisión democrática y eso es lo que corresponde, si no estaríamos descalificando el trabajo de la Comisión que realiza, estamos yendo en retroceso, dando digamos aplazando a los compañeros que trabajan en esta Comisión no estamos dándole el valor que corresponde, entonces no sé a dónde queremos llegar al final.

Pero, lo que corresponde ahora es someter a la votación si entra o no entra o al final solamente estamos haciendo un teatro para salvar el pellejo y decir de que no va a ir digamos porque ellos tienen en esta institución de las Fuerzas Armadas, entiendo que tienen sus propias reglas internas y en función a eso, seguramente han hecho, que nosotros no hemos tenido nada que ver en esta situación y como dice en la Constitución nosotros solamente ratificamos o durante el desarrollo después cuando ya presentaron a la Asamblea y a pues debieron hacer conocer esos compañeros las denuncias y en esa Comisión debían resolver estas temáticas, Presidente insto de que se someta votación y el Pleno decidirá si vamos a avanzar y más allá, seguramente todos seremos responsables de todo lo que está pasando y se ha atrasado este PL.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.^a Humérez: Gracias, Presidente.

Primero, creo que está por lo demás el pedir complementar el Informe de la Comisión porque no está dentro de nuestro Reglamento eso.



Sin embargo, nosotros en la Comisión se ha tratado, se ha analizado ha tenido su tiempo el Presidente de la Comisión para poder convocarnos y se ha aprobado por mayoría sin observaciones, pero resulta que van alargando los plazos y eso vemos Presidente, van alargando los plazos alargando los plazos de Cuarto Intermedio a Cuarto Intermedio aquí no nos chupamos pues el dedo, nos damos bien cuenta de lo que se está tratando de hacer no solo se traban algunos temas de gestión también se está trabando y perjudicando a otras instituciones totalmente externas a nosotros.

Primero, si tenían alguna observación, lo deberían haber hecho en su momento en la Comisión como corresponde, sin embargo, ahora salen y ahí están también los jefes de bancada que le hemos dado un buen tiempo para que puedan sentarse reunirse y parece que lo único que debatieron fue pedir un informe para poder completar para poder aclarar cuando lo podrían haber hecho como correspondía y lo que se debe dar al pueblo boliviano sobre todo la certeza y respetar a los profesionales han hecho, no sé 20 y 30 años de carrera están siendo perjudicados porque resulta que los senadores no nos queremos, no nos da la gana de ponernos de acuerdo porque las cosas hay que decir las colegas. como son capricho de uno que, si le cae bien uno que, si le cae bien al otro que, si el otro dijo algo que no le gustaba, no podemos perjudicar, vuelvo a decir a la policía ni a los militares que han hecho carrera tantos años yo personalmente, creo no los conozco y a muchos y estoy en la Comisión estuve en la Comisión en el primer año.

Y creo que muchos también no y se están dejando también llevar por otras cosas y lo único que se va a casa unas trabas de verdad se lo digo, lo que se ve es traba y claramente lo hace una colega y lo vuelvo a repetir si no quieren aprobar si no quieren cumplir con lo que dice dentro de nuestras atribuciones en la Constitución es simplemente ratificar.

En ningún, momento dice aquí ver vamos a debatir quien nos cae si este sube, si este baja si lo ponemos o no o cuál va a ir de primero, segundo y tercero, eso no está en nuestras atribuciones, observaciones habían denuncia o todo lo que ustedes quieran en la Comisión como corresponde o es que vamos a tardar no pues Presidente de las comisiones y los comités porque si vamos a tardar cierra la toda y debatimos no más aquí en el Pleno y hagan caso la Constitución cuando les conviene, cuando no les conviene no hacen caso, hacen caso al Reglamento cuando está a su favor cuando está allá el Reglamento guardadito y archivadito porque eso es lo que se ve.

Bueno, aquí está el Presidente de la Comisión, creo que, si había las observaciones las hubiera dado a conocer, no hubiera remitido el informe, había plazos sí, había plazos que incluso casi no se cumplieron porque se dieron todo el tiempo posible y se lo siguen dando con excusa que para mí ya no son ni válidas ni fundamentadas.

Y que no está vuelvo a aclarar dentro de nuestro Reglamento, el Reglamento el cual solo lo aplican cuando les conviene, así que, como parte de la Comisión, yo hago parte del Comité de uno de los comités de esta Comisión decía que unas senadoras son todos los del MAS, no todos tenemos acceso Senadora a la información Senadora Cecilia que la escuchaba que decía son todos del MAS, pero no a todos nos informan y eso también para que sepan los colegas tal vez uno o dos coordinan más y son los que ven las cosas o van y se reúnen.

Sin embargo, a nosotros ni siquiera no dicen haber Usted parte de la Comisión, del Comité vengán reunión vamos a ver que cómo vamos a avanzar no, y ya estamos acostumbrados y ni siquiera me estoy quejando, pero lo que me preocupa principalmente que se perjudique por nuestras peleas internas, no solo gestión, no sobre el avance del pro de nuestro país y sino también instituciones que son externas a nosotros el tema Legislativo y de nuestras peleas y de nuestras diferencias.

Entonces yo le pediría al Presidente que avancemos, empecemos o vamos a la Sesión Reservada, iba a quedar bastante claro si quieren aprobar si no quieren aprobar si quieren cumplir con nuestras atribuciones, si no quieren cumplirlas también, pero creo que está de más venir aquí con cuento que están fuera del lugar, la verdad y fuera del Reglamento, sobre todo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente. Quería aclarar Presidente a este Pleno que lo que dice la Senadora Velasco y la Senadora Humérez, es evidente antes de la Sentencia Constitucional 026 y antes de que se promulgue la Ley N° 1416 se debía aprobar en bloque como también creo que lo dijo el colega Santos, precisamente a esa ilógica de que se apruebe digamos que un listado de diez había uno que no se merecía y los otros sí prácticamente por aprobar a los nueve correctos se tenía que aprobar al observado, eso era antes colegas.

Les invito a leer el artículo 20 de la Ley N° 1416 que ya está estos senadores ya les hemos aprobado el 31 de diciembre del 2021 para evitar que las ratificaciones sean aprobadas en bloque, qué dice específicamente ¿que el Informe de la Comisión dictaminará previa verificación de los antecedentes? ya no solamente ratifica colegas, sino la Comisión debe revisar los antecedentes según corresponda sobre la procedencia de la ratificación de los ascensos o por el contrario sugerirá la devolución de los antecedentes al Órgano Ejecutivo para que subsanen, qué cosa colegas, escúchenme por favor Santos para que subsanen los vacíos, las omisiones, o las irregularidades y nos permite el artículo 20 de la nueva Ley que hemos aprobado poder devolver parcialmente el informe al Ejecutivo, ya no nos obliga en bloque porque hubo una Sentencia Constitucional, me acuerdo que estaba de Presidenta la Senadora Castillo y en una Sesión nos argumentó que aquí, que la Sentencia Constitucional y aprobamos la Ley ahora la N° 1416, por eso es que yo quiero por favor colegas que eso que solo nos corresponde ratificar, eso sí es ser títeres de lo que nos manda el Ejecutivo como son de Ratificar, ahora, el artículo 20 nos permite discernir entre lo bueno, lo malo de estos ascensos, pero no nos permite juzgar ¿no?, decir él militar "x" o el policía "x" tiene una Sentencia Ejecutoriada.

Por lo tanto, es culpable de a, b, c y no, nos permite decir al Ejecutivo el oficial "x" o "y" el nombre que sea el Pedro de los Palotes tiene la siguiente irregularidad detectada que probablemente le impida ascender a ese ascenso que quiere, eso de las atribuciones de la Ley senadoras. Por lo tanto, hay ya dejamos de ser títeres como creo que debería ser desde el principio y así una colega suya su titular lo que ha puesto en vigencia ha propuesto a este Pleno la aprobación de la Ley N° 1416, primera aclaración.

Segunda, colegas, no, por qué vamos a decir ya es tarde observar si todavía no hemos tratado el Informe de la Comisión o hemos tratado, colegas según la Constitución Política del Estado la 1178 nunca es tarde para denunciar una probable irregularidad hasta el último momento tenemos que tener la decencia, la hidalguía, la moral y el juramento a la Constitución para observar las irregularidades en los listados porque es tarde, tarde sería si ya hubiéramos tratado ya aprobado el Informe de la Comisión por eso Presidente, que yo quiero apoyar la moción solicitada por los colegas, entre los nuevos elementos surgidos que no valen la pena tratarlos aquí porque no es el espacio, en el lugar se le exige a la Comisión que haga un informe adicional en base a la documentación que ha recibido la Comisión, no podemos hacernos a los locos porque desde el momento que nuestros ojos han visto esos informes, eso sí sería ilegal hacernos a los locos decir no, es muy fácil decir la Comisión ha hecho su informe no es correcto colegas, nuestro deber es luchar por el bien hasta lo último y cuándo es lo último, cuando el Informe de la Comisión sea aprobado, por eso es que la Comisión de Fuerzas Armadas tiene que volver a sesionar y tiene que realizar un informe adicional que dé mayores luces a este Senado para tratar un verdadero informe completo.

Sin querer decir que el otro no lo sea, seguramente lo es a medida del alcance de la información que ellos tenían, pero al haber evidenciado nuevos informes le llamaremos de propios y extraños, no nos podemos hacer a los locos, por eso es que yo pido y apoyo que la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, puede emitir informes complementarios que consideren los nuevos elementos, son ellos Presidente, nuestro Reglamento dice que ni Usted, ni la Directiva, ni el Pleno estado para debatir tres, cuatro días los informes, ellos tienen la especialidad, tienen el soporte técnico para analizar estos nuevos elementos que han surgido al margen de los documentos presentados.

Por lo tanto, la disyuntiva que asume este Senado en estos momentos es, si nosotros entráramos a Sesión Reservada digamos o consideraríamos prácticamente daríamos por aprobado el Informe de la Comisión,



ese es un poco el temor qué daríamos por aprobado el primer informe -le llamaremos- solo informes que hay sobre la Mesa de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas.

Por eso, yo creo que técnicamente nuestra salida para incorporar ese nuevo que podrá ratificarse si quiere Senador Loza esa es decisión de la Comisión, que lea todos los argumentos que hay en su Comisión podrá ratificarse los informes o podrán también darnos mayores luces para tomar decisiones justas, correctas porque recordemos como lo han dicho las senadoras que las Fuerzas Armadas y Policía velan por la seguridad interna y externa de este país, no queremos que gente indeseable, gente con antecedentes nos dé esa seguridad o queremos a los mejores realmente que cuiden nuestras espaldas y de nuestro Estado, por eso.

Creo, Presidente lo que realmente deberíamos hacer sin querer poner en conflictos es la aplicación del artículo 105 Moción de Aplazamiento, porque es la propuesta para postergar la consideración del asunto en debate por un tiempo determinado, en tanto se cumplan los requisitos de información, qué quiere decir los requisitos de información, el Informe complementario de la Comisión trámite previo o impugnación en curso. Se votará sin debate porque no nos corresponde a nosotros debatir la pertinencia o no de los informes, le corresponde a la Comisión técnicamente y su aprobación requiere la mayoría absoluta de votos, porque si entramos Presidente a la consideración y Usted nos hace votar por la Sesión Reservada o no prácticamente vamos aprobar el informe que ha dado la Comisión previo primero le llamaríamos por eso preferible ahora darnos un respiro de una semana, a mí personalmente -como alguien decía- ni los conozco jamás en mi vida ha estado en relación ni policías ni militares, lo que a mí me duele es todo lo que podría salir como nuevos elementos de la Comisión y colegas para que ustedes se sientan tranquilas en la Comisión no existe Oposición por nuestra disposición del propio Reglamento.

Pero, creo que el Senador Loza merece un apoyo de este Senado con un voto favorable a que él elabore un Informe complementario, él es del Movimiento Al Socialismo él nos dará más luces, creo que no podemos quedarnos así y decir simplemente no pasa nada.

Les quiero comentar también que Comunidad Ciudadana ha presentado todo un legajo una carpeta acerca de supuestas irregularidades y realmente si votamos sobre los informes primeros que existen, yo no podría volver a dormir tranquila, no solamente por mí por mis hijos porque realmente son como para asustarse, pero no soy quién para juzgar, para eso existe una Comisión, quiero que con el voto le demos el apoyo al Senador Loza a realizar ese Informe complementario, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.^a Choque: Buenas tardes, Presidente. A través suyo a todos los colegas.

Respecto a los que se ha manifestado, creo que es claro, el artículo 160 de la Constitución Política del Estado en su numeral 8, indica cuál es nuestro trabajo y pienso que Usted Presidente tiene el apoyo, Usted es nuestro Presidente de la Cámara de Senadores es nuestro rector de esta Cámara.

En ese entendido a lo que dice la Senadora Daly no ha leído completamente, aquí dice bien claro del artículo 20 procedimiento de ratificación, bien claro, radicada en la Presidencia del Senado la solicitud de ratificación de los ascensos, a General Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y a 48 la Presidenta o Presidente de la Cámara en un plazo no mayor a 48 horas la remitirá a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, para la revisión de los antecedentes correcto, verificación del cumplimiento de los Reglamentos militares y emisión del Informe respectivo, no dice que nosotros revisemos los Reglamentos militares y yo pienso que la Comisión, el Comité han revisado esos reglamentos como ha indicado la Senadora Eva, ha sido votado por todos.

Entonces, qué estamos queriendo hacer y Usted no se sienta descuidado, desprotegido o Presidente Usted nuestro Presidente de Cámara de Senadores y como lo ha dicho somos del Movimiento Al Socialismo y



realmente queremos que la Gestión continúe, podríamos tener divergencias, pero somos de proceso de cambio, en ese entendido dice: Reglamentos militares y la Comisión ha hecho su Informe.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos los colegas.

Considero Presidente que esta discusión es vana si se tiene en cuenta que se han reunido los Jefes de Bancada y han decidido que tiene que hacerse un Informe complementario, porque hay elementos probatorios denuncias que no han sido tenidas en cuenta en este informe, han visto que ese informe es insuficiente y justamente como ha reconocido el Senador Santos, no queremos que el Senado cometa los errores que ha cometido el pasado, como ha reconocido el mismo Senador Santos y como ha aludido la Senadora Humérez, queremos que haya certidumbre para Bolivia que el día de mañana no nos señalen a este Senado, indicando que somos los encubridores, los padrinos tal vez para ascender malos policías, militares. Que cuesta que espere una semana más que se complemente ese Informe que se tome en cuenta las pruebas, denuncias que hemos presentado como Comunidad Ciudadana, no puede ser que sea un informe que no se tome en cuenta, algo que es tan grave e importante como son denuncias y pruebas.

Entonces, yo quiero pedir que se atienda el pedido de Aplazamiento, porque caso contrario el día de mañana nos va a señalar con el dedo a todos nosotros para ver encubierto por haber ascendido a personas que no merecían ser ascendidas. Simplemente eso, gracias.

Sen. Presidente: Tengo varias notas que me presentaron evidentemente son denuncias, simplemente denuncias copias nada formales, no son sentencias para nada, pero tienen toda la razón, requiere cierta valoración, evaluación de aquello si la Comisión está en la predisposición de evaluar rápidamente y emitir un Informe complementario y en la próxima Sesión sin ninguna excusa, si la propia Oposición como Comunidad Ciudadana está solicitando aquello, se debería aprobar porque esto no es un tema político colegas senadores, se trata de instituciones del Estado, no se trata de organizaciones sociales y no podemos seguir perjudicando, ya nosotros habíamos expresado en varias oportunidades no puede ser que por esto y por otro vamos a seguir posponiendo.

Yo quisiera, si hay ese compromiso que conste en Acta colegas senadoras, senadores de Comunidad Ciudadana y Creemos, se puede elevar ese informe valorando y yo remito inmediatamente a la Comisión al Senador Leonardo Loza y la Comisión pueda valorar y emitir Informe complementario y la próxima semana se pueda tratar entre la Sesión Reservada por supuesto a probar a los informes que vayan a emitir como Comisión, no sé si estamos en ese sentido de esa línea como Presidente de Comisión Senador Loza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, Presidente. Senadoras y senadores de nuestro Estado.

Primero hay dos ascensos aquí uno que viene de la anterior Gestión del Ejército que tampoco compañero en realidad cuenta con cosas serias, sino la Comisión donde yo era Comité también se ha remitido cumpliendo todo el procedimiento a la Presidencia del Senado, no se ha obviado nada ningún procedimiento, sino cumpliendo todo se ha remitido, no en mi gestión sino anterior.

Ahora, esta Gestión lo propio hay plazos, hay tiempo y la Comisión no puede obviar eso, nosotros dentro de la Comisión por supuesto esto viene en custodia inclusive en sobre cerrado, no viene como cualquier otro papel volando por el aire como Comisión asumiendo toda la responsabilidad, verificando todo nosotros hemos remitido un informe a la Presidencia del Senado, nosotros personalmente como Presidente de esta Comisión, no tengo por qué dudar del informe que hemos remitido.

Otra cosa es, fuera del plazo después de los plazos de que se haya remitido el informe otra cosa es que nos llega observaciones, es otro tema eso, entonces yo defiendiéndolo mí informe responsablemente como



corresponda y no voy a retroceder, yo no me puedo inventar compañeros pruebas solito, yo verifico compañero cumple o no cumple y listo, ese es mi deber y ya es otro tema recalco una vez más, se ha aparecido otras denuncias para ciertas personas, pero ya después fuera de plazo fuera de plazo, entonces yo solicito compañeros a este Pleno que tome la decisión, que tome la decisión compañeros, Yo no puedo estar retrocediendo porque hemos trabajado seriamente no podemos jugarnos con el ejército ni la policía boliviana.

Se había denuncias, tiene su momento tiene su espacio todos sabemos eso, está en el Reglamento, entonces no acepto compañeros como si estaríamos desvalorando nuestro propio trabajo en este caso de la Comisión se piden, si eso así decide el Pleno de un informe complementario ténganlo por seguro, eso no va a modificar el informe legal que tiene la Comisión.

Entonces, hermano Presidente, no sé cuál será la salida, creo para entrar a Sesión Reservada necesitamos dos tercios, no sé si eso se considerará, cuál será, recalco nosotros como Comisión hemos cumplido con nuestra tarea con nuestro deber y no nos podemos inventar anticipadamente algunas pruebas que hay veces se ventilan en los medios de comunicación, en WhatsApp, eso no son serios, tantas cosas que nos hacen a nosotros aquellos, entonces voy a pedir compañeros que se respete el trabajo de las comisiones que trabajamos en este Pleno.

Sen. Presidente: Bien, lo que se está pidiendo Senador Loza, con mucha claridad, es que no pueda revertir o modificar el Informe, se ratifica el Informe de las tres fuerzas de la Policía boliviana, lo único tengo notas formales de Comunidad Ciudadana, de Creemos que requieren que se valore, se evalúe y un informe adicional, no que se adicione al Informe Oficial, no, muy aparte se pueda elevar ese Informe y en todo caso se pueda, por lo menos responder a la inquietud y por supuesto preocupación que tienen varios asambleístas, no solamente Comunidad Ciudadana y de manera muy externa también a mí me ha llegado después de la aprobación de la Comisión, obviamente, ya no se podía remitir de manera formal a la Comisión.

Entonces, lo que se está pidiendo es que se pueda valorar estas notas, simplemente de manera adicional y no tratar al Informe Oficial que ya lo tienen de ninguna manera eso totalmente de acuerdo, no por lo menos, por lo que por lo que veo y entiendo como Presidente de la Comisión se ratifica en el informe, se ratifica muy aparte con las notas oficiales que nos han llegado se puede elevar un informe adicional de la Comisión.

Simplemente, para que conste en Acta con seguridad, porque en este momento vamos a entrar a la votación, bien no hay dos tercios igual se va a aplazar, se va a posponer entonces por lo que veo Comunidad Ciudadana tiene ese compromiso de que se eleve ese Informe adicional y en la próxima Sesión será martes o miércoles, se pueda tratar entrar a dos tercios y aprobar el Informe de la Comisión, precisamente valorando estas notas enviadas de manera oficial y formal.

Un poco confusa la situación, pero por lo que veo creo que entraríamos por lo menos en cierto equilibrio de esta manera porque de lo contrario difícilmente vamos a llenar el camino para entrar a dos tercios y aprobar y ratificar el Informe, no sé cómo consideran colegas senadoras y senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: Gracias, hermano Presidente. Así mismo saludar también a nuestros hermanos senadores que están aquí presentes.

De manera muy puntual, hermano Presidente, me siento muy avergonzada, la verdad si me siento muy avergonzada es la segunda vez en esta Gestión del 2024 que estoy aquí presente y justamente la anterior Sesión en enero se ha tocado ese tema, lo mismo que nada, hermano Presidente dónde está la decencia que unos auguramos decir tener ¿hace qué tiempo se ha probado esto en Comisión? si hubiéramos tenido el mínimo interés Presidente, se hubieran adscrito a la Comisión porque tengo atendido que en la Comisión



cuando uno está adscrito sea suplente o sea titular tiene la obligación de voz, pero no de voto en ese momento hermano Presidente quizás digamos en esa Sesión, si hubiera tomado la verdad mi persona no tiene conocimiento del Informe que ha remitido el Presidente de Comisión porque tengo atendido que se hace en Sesión Reservada se lee el Informe y recién podamos ver qué observaciones hay hermano Presidente no sé digamos de cómo todos ya tienen el Informe.

Seguramente, el Presidente de Comisión ha informado qué día iba a sesionar por qué en ese momento no han hecho llegar estas denuncias, hermano Presidente en sí como ejemplo, lo voy a tomar mi base tiene conocimiento en qué fecha va a tratarse su Proyecto de Ley ya sea en Comisión, ya sea en Comité o en Plenario, ustedes creen que los policías, militares no hayan tenido conocimiento ¿para qué fecha debería presentar todas esas denuncias? tienen todo el conocimiento, hermano Presidente, ellos son los que nos hacen seguimiento de primera fila por qué, porque es de su interés.

Pero, después de la leche derramada no pues hermano, seamos un poco responsables como les digo, no es la primera vez que se está tocando este Proyecto de Ley de ascensos, no se está tocando la primera vez como les digo, es mi segunda vez como suplente aquí presente que se está tocando este tema nada más hermanos, hermanas decirles que avancemos que sigamos por el bien de nuestro Estado Plurinacional, creo que estamos dando como senadores el ejemplo, pero retrasando estos proyectos de ley no sé dónde queremos llegar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Se ha dado un Cuarto Intermedio para una reunión entre las tres fuerzas políticas es importante encontrar consensos porque necesitamos dos tercios para el tratamiento de los Ascensos de las Fuerzas Armadas y tanto Policía Boliviana, esto no es con bastante entorpecer, eso tienen que entender porque también hemos entrado de acuerdo entre partes que yo no conocía y nadie conocía, que había habido denuncias hasta el momento y eso en qué queda en este caso, la Comisión por supuesto no estamos desvalorando que la Comisión ha hecho su trabajo, ha cumplido los plazos establecidos en base de nuestros procedimientos de la Cámara de Senadores, respetando nuestro Reglamento, eso no se discute, se respeta lo que ha tratado Comisión correspondiente y el informe correspondiente, solamente esas notas que llegaron ha alarmado ese es el problema.

Entonces, creo que adicionalmente tiene que dar un informe, pero como tanto tiempo hemos tardado bonito hablamos a veces somos irresponsables, a veces no asistimos hasta nosotros mismos del Movimiento Al Socialismo con permisos nos salimos en el día que estamos tratando, no se alcanza dos tercios situaciones que pasa, yo creo que ese Informe va a aditamentar hasta ahí seguramente cumpliendo Reglamentos, cumpliendo a la Constitución estamos aprobando en una semana más, creo que eso ya es una razonable donde hemos entrado de acuerdo yo en esa dirección solicitaría para no tardar mucho suficiente Discusión entrar a la votación correspondiente y posteriormente con mucha responsabilidad hay que tratarlo con las tres fuerzas políticas siempre para el bien para la seguridad del Estado boliviano, tanto interna, externa en esa dirección pido a la votación hermano Presidente.

Sen. Presidente: Hay una larga lista, no sé directamente entramos a votación o cedemos palabra por lo que veo hay un acuerdo básico de aprobar el informe de los ascensos de todos por lo menos de las tres fuerzas, veo que hay ese acuerdo básico, Comunidad Ciudadana, CREEMOS piden se valoren esas notas formales y oficiales que nos llegaron y que se eleven algún informe adicional.

Por lo que consideran también que es una institución del Estado y no se puede perjudicar, no son también obviamente facultades prerrogativas del propio Presidente, no sé si cedemos todavía o entramos a votación. Aclaración tiene la palabra, el Jefe de Bancada.

Sen. Seoane: Poniendo a la necesidad institucional de que el Senado trate el ascenso de policías y militares que declare, según instancia hay que aclarar que el Informe de la Senadora Lindaaura que era Presidenta anterior vino en noviembre del año 2022.



Sen. Presidente: 2023.

Sen. Seoane: 2023, de Senadora Lindauro y ya, y el informe de nuestro colega Loza vino en noviembre del año 2023, claro, el de Lindauro vino un año antes.

Sen. Presidente: No, no.

Sen. Seoane: Pero, si estamos, ha bueno, 2023 al final los dos, no hay problema, gracias por la aclaración, si eso es así, ¿cuál es el problema que pidamos si hay información adicional? primero nosotros no sabemos de las listas, no participamos en esa Comisión, no nos permiten participar esa Comisión no tenemos información como todos, la mayoría de aquí de las listas pertinentes.

Entonces, no voy a entrar a análisis de las personas porque consiguiente lo que quiero decir que estamos pidiendo nosotros una actualización de esa información que por tiempo y materia rápidamente lo podemos hacer porque apoyo lo que Usted dice Presidente, que creo que es importante que podamos tener esa información para así, de forma mucho más clara vayamos al tratamiento específico de aquello porque lo que está queriendo ahora a votar y si entramos o no a los dos tercios, nosotros hemos planteado algo antes de los dos tercios porque obviamente si entran los dos tercios sabemos lo que va a pasar.

Entonces, sabemos lo que va a pasar porque aquí ninguno tiene la posibilidad de generar a los dos tercios las tres fuerzas no tenemos la capacidad, queremos intentar que esto se vaya rápidamente a la solución del problema y la solución que hemos planteado lo que Usted ha planteado Presidente la apoyo lo que Usted ha planteado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Jefe de Bancada MAS.

Sen. Mamani Navarro: Creo que la reunión ha sido clara y si no nos estamos entendiendo o vamos a entorpecer en vano, la discusión no nos volvamos como Sesión de los Diputados. Entonces, estamos informando claro una información adicional, no se toca su informe para nada, aquí se le va a liberar, no pasa nada solamente el informe queremos conocer porque también han reclamado de que por qué no han participado a la Sesión correspondiente, no se haiga adscritos, no sé entonces informe llega inmediatamente y ellos mismos dicen nosotros hemos entrado de que se va a aprobar y se va aprobar.

Entonces en vano vamos a entrar a debate por eso digo vayamos a la votación lo que corresponde nomás también a votación a la Sesión Reservada y posteriormente no se da y no llegamos pues claro, hemos hablado ya no, no se va a dar el por qué acuerdo tenemos que llegar sí o sí para Sesión Reservada o no es así o miento, así de claro es, para su formalidad claro, la Sesión Reservada votamos inmediatamente no llegamos seguramente el Informe estamos pidiendo, pero desde el Pleno correspondiente ese informe preliminar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Hermano Presidente, Lo siguiente, yo quiero mencionar claramente no sé cuál, no sé si está no he visto en el Reglamento de que realmente lo que el colega Senador estaba mencionando para poder digamos complementar un informe, lo primero, que tenemos es directamente aquí entrar en Sesión Reservada para tocar ese tema, eso es lo primordial, eso está dentro de lo que es el Reglamento de nuestra Cámara de Senadores.

Entonces, lo que tenemos que ir ahora a la elección de la Sesión Reservada y sino no conseguimos los dos tercios en la Sesión Reservada obvio ya se quedará para la próxima ahí directamente ya con la Comisión también ya conversarán la Comisión directamente también revisará incrementará, no sé pues no, pero lamento mucho de que a veces hablamos en cumplimiento a veces hablamos de los plazos correspondientes.

Sin embargo, ahora hay denuncias que han llegado después de lo ha emitido el Informe, lo que es la Comisión y eso esto va a quedar directamente discúlpeme como un antecedente y realmente con las otras comisiones van a hacer lo mismo y quiero hermano Presidente con todo el respeto que se merece Usted como Presidente de la Cámara de Senadores, no sé si en qué momento digamos la Oposición en las anteriores desde el 2021, 2022, 2023 nos ha apoyado en los ascensos.

Nunca nos ha apoyado, ahora ojalá que como están diciendo que nos apoyen nos van a apoyar, dudo mucho hermano Presidente, ellos nunca siempre y no nos ha apoyado, hemos visto mecanismos de cómo poder directamente llegar a los dos tercios, entonces creo que realmente siempre va a tratar de directamente de tratar de que no haya ascensos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora nosotros hacer respetar eso directamente lo que quiero hermano Presidente es que se vaya a la votación, se entramos a la Sesión Reservada no entramos y los que votan en favor Sí y No, se respeta aquí.

Sen. Presidente: Bien, el tema de la votación es para instalar la Sesión Reservada, no es para aprobar o rechazar el informe.

Entonces, es lo mismo bueno la forma es distinta sino se logra los dos tercios igual se pospone en la próxima el informe complementario tendría que darse o se entramos término de aplazamiento casi es lo mismo que en la próxima igual el informe complementario, quisiera como está nuestra Agenda entrar a la votación de instalación, colegas senadoras y senadores, vemos la posibilidad si logra tratar o no, en todo caso, no tenían dos tercios en la próxima se debería considerar las notas de manera formal y oficial que me llegaron, voy a hacerlo llegar a la Comisión de acuerdo.

Para dar curso a la solicitud de instalación de Sesión Reservada a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral N° 001, N° 004 y N° 005, se quiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la instalación de Sesión Reservada, para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Estamos en la Sala 32 senadores, voto a favor levantaron 18, para dos tercios se necesita 21 votos. No existe dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la instalación de la Sesión Reservada de todas maneras, para el respectivo Informe complementario le hago llegar la nota a la Comisión correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.4 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 008/2023-2024, de "Modificación Parcial del Reglamento General de la Cámara de Senadores (Voto Electrónico)". (Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su tratamiento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:



**COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 006/2023-2024
31 DE ENERO DE 2023 2024**

ASUNTO:

**“ANÁLISIS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL: PRC-N° 08/2023-2024”
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE
SENADORES (VOTO ELECTRÓNICO)”**

Fecha: La Paz, 31 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

En atención a la nota CITE: PRES N° 096/2023-2024 de fecha 11 de diciembre de 2023, el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, toma conocimiento el Proyecto de Resolución Camaral PRC-N° 08/2023-2024 “Modificación Parcial del Reglamento General de la Cámara de Senadores (Voto Electrónico)” repuesto por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, para su revisión y elaborar el informe correspondiente para su aprobación o rechazo.

El presente Proyecto de Resolución Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- 1) Proyecto de Resolución Camaral.
- 2) Informe GRB-008/2023, de 06 de diciembre de 2023 con Guía de referencia uso de la votación electrónica en el sistema **DICENTIS**.

II. BASE LEGAL.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de Resolución Camaral es la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- Que el Art. 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
- Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que: “Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (...)”.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que: “Artículo 4. (Atribuciones Constitucionales.). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) elaborar y aprobar su Reglamento (...)”.
- Que, el Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que: “(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral Constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por



las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento”.

- Que, el Artículo 116 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, determina que: Las votaciones podrán efectuarse: a) Por Signo: se efectuará levantando la mano o poniéndose de pie. b) Nominal: se efectuará pasando lista a las Senadoras y Senadores siguiendo el orden alfabético del primer apellido, la votación nominal se realizará a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos. c) Por Escrutinio o Secreto: Se efectuará mediante la emisión del voto en forma escrita, en papeletas especialmente habilitadas y distribuidas. El voto emitido será objeto del recuento y escrutinio correspondientes.
- Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, determina que: "Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio"
- Que, la Disposición Final Primera del Reglamento senatorial, determina que: "(Reforma del Reglamento). Este Reglamento podrá ser reformado total o parcialmente por el voto afirmativo de dos tercios del total de Senadores y Senadoras que componen la Cámara".
- Que, de conformidad con lo establecido en los Artículos 17, 46, 49, 52, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, determina las facultades de las senadoras y senadores, estableciendo a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral como Comisión permanente de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, ejerciendo en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación, funciones, que no son limitativas, además de considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De acuerdo al Informe GRB-008/2023, de 06 de octubre de 2023 señala que el sistema de votación electrónica con el sistema **DICENTIS** proporciona una guía rápida para el uso del sistema electrónico en las sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores.

El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuenta con un sistema de votación electrónica para el hemiciclo de la Cámara de Senadores, que puede ser utilizada en las sesiones de la Cámara de Senadores para tener mayor eficacia al momento de la votación de las Senadoras y Senadores, que aún no está siendo utilizada.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores, establece la existencia de modalidades de votación por signo, nominal, y por escrutinio o secreto, modalidades que, por su naturaleza y condición, no pueden hacer uso del sistema de votación electrónico aun contando con el equipo electrónico instalado.

A fin, de permitir el uso de medios electrónicos para la votación de las Senadoras y Senadores en Sesión de la Cámara de Senadores, existe la necesidad de modificar el Reglamento General de la Cámara de Senadores para incluir y modificar el citado Reglamento permitiendo a las Senadoras y Senadores emitir su voto a través de algún medio electrónico, independientemente de las otras modalidades de votación existentes, de acuerdo al siguiente detalle:

Se tiene la necesidad, que en el Artículo 42 inciso e) del Reglamento General de la Cámara de Senadores incorporar el computo a través de un medio electrónico, con el siguiente texto:



"Artículo 42. (Primera Secretaría). La Primera Secretaría tiene las siguientes atribuciones:

- a) Realizar la lectura del Orden del Día.*
- b) Dar lectura a la correspondencia, las comunicaciones, informes de comisiones.*
- c) Coadyuvar en la comprobación del quórum reglamentario en cada sesión del Pleno Camaral.*
- d) Leer durante el debate los proyectos, proposiciones y documentos solicitados por la Presidenta o Presidente de la Cámara o por cualquier Senadora o Senador.*
- e) Registrar las votaciones nominales y computar las que se expresan por signo o escrutinio, que se efectúen mediante sufragio o medio electrónico, informando a la Presidenta o Presidente para que proclame el resultado correspondiente.*
- f) Firmar obligatoriamente las leyes aprobadas y sancionadas por el Pleno de la Cámara de Senadores, así como las Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.*
- g) Vigilar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos legislativos.*
- h) Registrar la asistencia, licencias, permisos y suplencias concedidas a las Senadoras y Senadores y comunicar a Oficialía Mayor para el procesamiento de las remuneraciones.*
- i) Convocar a las Senadoras y Senadores Suplentes, cuando corresponda".*

Es necesario, incorporar un inciso con el literal d) en el Artículo 116 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, en las modalidades de votación, con el siguiente texto:

"Artículo 116. (Modalidades de Votación). Las votaciones podrán efectuarse:

- a) **Por Signo:** Se efectuará levantando la mano o poniéndose de pie.*
- b) **Nominal:** Se efectuará pasando lista a las Senadoras y Senadores siguiendo el orden alfabético del primer apellido, la votación nominal se realizará a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos.*
- c) **Por Escrutinio o Secreto:** Se efectuará mediante la emisión del voto en forma escrita, en papeletas especialmente habilitadas y distribuidas. Los votos emitidos serán objeto del recuento y escrutinio correspondientes.*
- d) **Por Medio Electrónico:** Se efectuará mediante el uso de medios electrónicos que se encuentren disponibles en el hemiciclo de la Cámara de Senadores".*

La redacción, de la propuesta de incorporar el inciso d), fue objeto de una modificación del original propuesto, suprimiendo el texto "las comisiones solamente podrán hacer uso de esta modalidad de votación si se cuenta con el equipo adecuado correspondiente". Manteniéndose el texto "", en razón a que la palabra disponibles tiene la misma acepción o alcance.

Se efectuará mediante el uso de medios electrónicos que se encuentren disponibles en el hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Se identifica que las comisiones se enmarcan en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, sería innecesario especificar que las "las comisiones solamente podrán hacer uso de esta modalidad de votación si se cuenta con el equipo adecuado correspondiente".

Que, es necesario modificar los Parágrafos II y III del Artículo 117 del Reglamento General de la Cámara de Senadores incluyendo el texto o por medio electrónico, quedando de la siguiente manera:

- "Artículo 117. (Emisión del voto). I. Cerrado el debate se procederá a la emisión del voto. Ninguna Senadora o Senador podrá pedir la palabra, excepto para plantear una moción de orden relativa a la forma en que se estuviera efectuando la votación.*
- II. Las votaciones que recaigan sobre personas deben efectuarse siempre por escrutinio. En los demás casos el voto se emitirá por signo, nominalmente o por medio electrónico.*
- III. Cerrado el debate cualquier Senadora o Senador, con el apoyo de dos miembros presentes, podrá solicitar que la votación se emita por escrutinio. La presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores,*



sin discusión, someterá a votación la solicitud, por signo o por medio electrónico, requiriéndose para su aprobación mayoría absoluta de los miembros presentes.

IV. Si el número de votos recogidos en una votación secreta no es igual al de las Senadoras y/o Senadores que emitieron su voto, la Presidenta o Presidente ordenará su anulación y repetición."

Que, es necesario modificar el Artículo 118 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con respecto a la comprobación del voto, con el siguiente texto:

"Artículo 118. (Comprobación del Voto). I. Cuando una Senadora o Senador no esté de acuerdo con el dictamen del voto por parte de la Presidencia, podrá solicitar con el apoyo de dos Senadoras y/o Senadores, la comprobación del voto de forma nominal, por signo o por medio electrónico.

II. La comprobación por signo se realizará repitiendo el voto con la mano o poniéndose de pie, facilitando que por Secretaría se pueda contar los votos en voz alta. La comprobación nominal se realizará a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de cinco minutos.

III. Se podrá solicitar la comprobación del voto de una votación inicial efectuada por medio electrónico".

En el numeral III, se suprimió la palabra **NO**, debido a que se estaría restringiendo una prerrogativa de los Senadores el de derecho de petición.

Que, es necesario modificar el inciso a) del Artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con respecto a las publicaciones oficiales, con el siguiente texto:

"Artículo 178. (Publicaciones Oficiales). Son publicaciones oficiales de la Cámara de Senadores, las siguientes:

a) El "Redactor", que se editará mensualmente y contendrá las transcripciones de las versiones magnetofónicas, digitales u otra análoga de los debates del Pleno Camaral.

b) El "Anuario Legislativo", que contendrá todas las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, especificando la fecha de promulgación o veto, las Declaraciones y Resoluciones Camarales, índice de las Minutas de Comunicación y Peticiones de Informe Escrito y Oral cursadas, listado de los Proyectos de Ley que quedaron pendientes de aprobación y cuadro estadístico de todos los asuntos tramitados y los hechos más significativos de la legislatura.

c) Ponencias, investigaciones y conclusiones de los eventos auspiciados por la Cámara, sus Comisiones y Comités, según Reglamento específico.

d) El "Orden del Día" y la "Agenda Semanal", del Pleno y de las Comisiones.

e) Los "Informes de Gestión" de la Directiva y de las Comisiones.

Estas publicaciones serán editadas y distribuidas en versión impresa y por medio digital".

IV. CONCLUSIÓN.

De lo descrito precedentemente, se concluye aprobar con modificaciones el Proyecto de Resolución Camaral de Modificación Parcial del Reglamento General de la Cámara de Senadores (Voto Electrónico), por enmarcarse a los dispuesto por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores y no contraviene ninguna disposición legal vigente.

V. RECOMENDACIÓN.



Por lo expuesto, en función al análisis de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda aprobar con modificaciones el Proyecto de Resolución Camaral N° 08/2023-2024 "Modificación Parcial del Reglamento de la Cámara de Senadores (Voto Electrónico). Debiendo remitirse al Pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento correspondiente. Salvo mejor criterio de las Senadoras y los Senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria de Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria de Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral para su consideración en el Pleno.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

LA CÁMARA DE SENADORES,

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que el Art. 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías (...).

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que: "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (...)".

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que: "Artículo 4. (Atribuciones Constitucionales.). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) elaborar y aprobar su Reglamento (...)".

Que, el Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que: "(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral Constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento".

Que, el Artículo 116 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: (Modalidades de Votación). Las votaciones podrán efectuarse: a) Por Signo: Se efectuará levantando la mano o poniéndose de pie. B) Nominal: Se efectuará pasando lista a las Senadoras y Senadores siguiendo el orden alfabético del primer apellido, la votación nominal se realizará a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos. C) Por Escrutinio o Secreto: Se efectuará mediante la emisión del voto en forma escrita, en papeletas especialmente habilitadas y distribuidas. Los votos emitidos serán objeto del recuento y escrutinio correspondientes.

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, determina que: "Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio



de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio”

Que, la Disposición Final Primera del reglamento senatorial, determina que: “(Reforma del Reglamento). Este reglamento podrá ser reformado total o parcialmente por el voto afirmativo de dos tercios del total de Senadores y Senadoras que componen la Cámara”.

Que, de conformidad con lo establecido en los Artículos 17, 46, 49, 52, del Reglamento General de la Cámara de Senadores donde señala las Facultades de las senadoras y senadores, estableciendo a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral como comisión permanente de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, ejerciendo en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación, funciones, que no son limitativas además de considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

POR TANTO:

En observancia a lo dispuesto por el numeral 1 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, inciso A), Parágrafo II del Artículo 4 y Disposición Final Primera del Reglamento de la Cámara de Senadores.

RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar la reforma parcial al Reglamento General de la Cámara de Senadores aprobado mediante Resolución Camaral N° 008/2012-2013, de 6 de febrero de 2012; modificado por la Resolución Camaral N° 104/2019-2020, de 29 de mayo de 2020; y por la Resolución Camaral N° 128/2019-2020, de 27 de octubre de 2020.

SEGUNDO. Se modifica el inciso e) del Artículo 42 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente texto:

“Artículo 42. (Primera Secretaría). La Primera Secretaría tiene las siguientes atribuciones:

- a) Realizar la lectura del Orden del Día.*
- b) Dar lectura a la correspondencia, las comunicaciones, informes de comisiones.*
- c) Coadyuvar en la comprobación del quórum reglamentario en cada sesión del Pleno Camaral.*
- d) Leer durante el debate los proyectos, proposiciones y documentos solicitados por la Presidenta o Presidente de la Cámara o por cualquier Senadora o Senador.*
- e) Registrar las votaciones nominales y computar las que se expresan por signo o escrutinio, que se efectúen mediante sufragio o medio electrónico, informando a la Presidenta o Presidente para que proclame el resultado correspondiente.*
- f) Firmar obligatoriamente las leyes aprobadas y sancionadas por el Pleno de la Cámara de Senadores, así como las Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.*
- g) Vigilar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos legislativos.*
- h) Registrar la asistencia, licencias, permisos y suplencias concedidas a las Senadoras y Senadores y comunicar a Oficialía Mayor para el procesamiento de las remuneraciones.*
- i) Convocar a las Senadoras y Senadores Suplentes, cuando corresponda”.*

TERCERO. Se incorpora el inciso d) al Artículo 116 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente texto:

“Artículo 116. (Modalidades de Votación). Las votaciones podrán efectuarse:

- a) Por Signo: Se efectuará levantando la mano o poniéndose de pie.*



b) *Nominal: Se efectuará pasando lista a las Senadoras y Senadores siguiendo el orden alfabético del primer apellido, la votación nominal se realizará a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos.*

c) *Por Escrutinio o Secreto: Se efectuará mediante la emisión del voto en forma escrita, en papeletas especialmente habilitadas y distribuidas. Los votos emitidos serán objeto del recuento y escrutinio correspondientes.*

d) *Por Medio Electrónico: Se efectuará mediante el uso de medios electrónicos que se encuentren disponibles en el hemicycle de la Cámara de Senadores”.*

CUARTO. Se modifican los Parágrafos II y III del Artículo 117 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente texto:

"Artículo 117. (Emisión del voto). I. Cerrado el debate se procederá a la emisión del voto. Ninguna Senadora o Senador podrá pedir la palabra, excepto para plantear una moción de orden relativa a la forma en que se estuviera efectuando la votación.

II. Las votaciones que recaigan sobre personas deben efectuarse siempre por escrutinio. En los demás casos el voto se emitirá por signo, nominalmente o por medio electrónico.

III. Cerrado el debate cualquier Senadora o Senador, con el apoyo de dos miembros presentes, podrá solicitar que la votación se emita por escrutinio. La presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores, sin discusión, someterá a votación la solicitud, por signo o por medio electrónico, requiriéndose para su aprobación mayoría absoluta de los miembros presentes.

IV. Si el número de votos recogidos en una votación secreta no es igual al de las Senadoras y/o Senadores que emitieron su voto, la Presidenta o Presidente ordenará su anulación y repetición.”

QUINTO. Se modifica el Artículo 118 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente texto:

"Artículo 118. (Comprobación del Voto). I. Cuando una Senadora o Senador no esté de acuerdo con el dictamen del voto por parte de la Presidencia, podrá solicitar con el apoyo de dos Senadoras y/o Senadores, la comprobación del voto de forma nominal, por signo o por medio electrónico.

II. La comprobación por signo se realizará repitiendo el voto con la mano o poniéndose de pie, facilitando que por Secretaría se pueda contar los votos en voz alta. La comprobación nominal se realizará a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de cinco minutos.

III. Se podrá solicitar la comprobación del voto de una votación inicial efectuada por medio electrónico”.

SEXTO. Se modifica el inciso a) del Artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente texto:

"Artículo 178. (Publicaciones Oficiales). Son publicaciones oficiales de la Cámara de Senadores, las siguientes: a) El "Redactor", que se editará mensualmente y contendrá las transcripciones de las versiones magnetofónicas, digitales u otra análoga de los debates del Pleno Camaral.

b) El "Anuario Legislativo", que contendrá todas las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, especificando la fecha de promulgación o veto, las Declaraciones y Resoluciones Camarales, índice de las Minutas de Comunicación y Peticiones de Informe Escrito y Oral cursadas, listado de los Proyectos de Ley que quedaron pendientes de aprobación y cuadro estadístico de todos los asuntos tramitados y los hechos más significativos de la legislatura.

c) Ponencias, investigaciones y conclusiones de los eventos auspiciados por la Cámara, sus Comisiones y Comités, según Reglamento específico.

d) El "Orden del Día" y la "Agenda Semanal", del Pleno y de las Comisiones.

e) Los "Informes de Gestión" de la Directiva y de las Comisiones.

Estas publicaciones serán editadas y distribuidas en versión impresa y por medio digital”.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Quiero hacer una denuncia en este momento, denunciamos violencia de los grupos de choque masista en el edificio de la Asamblea Plurinacional por el Gobierno de Arce que han cercado el Hemiciclo de Diputados, amenazan la integridad de los parlamentarios, violando el acuerdo del 2 de febrero apelando la amenaza, con hostigamiento pretenden impedir el restablecimiento de la legalidad en el Órgano Judicial y quieren proteger a los auto prorrogados ilegalmente. Hay un problema grave en Diputados y quería hacer esta denuncia en este momento Presidente.

Sen. Presidente: Es un tema que se discutirá y debatirá en otro espacio.

Volviendo al tema colegas senadoras y senadores, esta es una demanda prácticamente de las tres fuerzas sobre la implementación del Voto Electrónico, tenemos estos equipos que han costado muchísimo tienen que cumplir la función precisamente de utilizarlos como medio electrónico para las votaciones en los momentos complicados estamos contando una y otra vez y no hemos podido lograr a llegar algún acuerdo en algunos casos a veces se dijo mayoría cuando no había o dos tercios cuando no había.

Entonces, se ha implementado el sistema tenemos las dos pantallas también aquí cada Senador tiene pantalla en su curul, es muy sencillo la implementación no creo que se genere mucho problema ahora esta Resolución va a permitir la modificación del Reglamento y para lo cual requiere dos tercios, eso queríamos aclarar se tenemos alguna participación observación al respecto y lo contrario entrar a la votación.

Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Presidente, dos aspectos y uno al comenzar la lectura, creo ha leído el Secretario que no tiene que fundamentar el Voto Electrónico con 30 minutos, que yo sepa son 3 minutos y eso quisiera que se corrija ya y sugerir.

Sen. Presidente: 3 minutos.

Sen. Zamora Tardío: Otro punto que me parece por cuidar el medio ambiente todo, sería ya sacar en forma digital porque se sacamos en papel es un gasto económico y también daño al medio ambiente, yo quisiera que se disponga ya no sea el "Redactor" ya no se imprima en papel sino sea en forma digital. Esas dos sugerencias simplemente.

Sen. Presidente: Tablets, esas computadoras que tienen en la época de Windows ya no sirve, eso es otra tarea de empezar a digitalizar la parte Administrativa también Legislativa no es sencillo, esto creo que ha estado más de medio año en la Comisión, finalmente aprobaron bueno creo que es un paso importante el tema del voto electrónico, es sencillo y no creo que sea mucho problema tal vez al final, los que tienen un poco más de tiempo todavía también podemos poner y no se al final después al finalizar la Sesión, poner el Voto Electrónico desde aquí también en las pantallas se mencione el voto de cada curul al final colegas senadoras y senadores, sino tenemos más observaciones entraríamos a votación no existiendo más participación y observación.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Gracias, hermano Presidente. Buenas tardes por intermedio de Usted saludarles a todos.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Resolución Camaral que resuelve aprobar la Modificación Parcial del Reglamento General de la Cámara de Senadores (Voto Electrónico).

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría para su Reconsideración, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

1.5 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 013/2023-2024, "Rechazo a la Usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial". (Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su tratamiento del Pleno.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 004/2023-2024
31 DE ENERO DE 2023-2024**

ASUNTO:

**ANÁLISIS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL "RECHAZO A LA
USURPACIÓN DE FUNCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y EL ÓRGANO
JUDICIAL"**

Fecha: La Paz, 31 de enero de 2024.

1. ANTECEDENTES.



En la Quinta (5ª) Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, de fecha 15 de enero del 2024, la Sen. Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicitó que en mérito al numeral 4º de la **DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023**, en clara usurpación de funciones del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial, se elabore una Resolución Camaral rechazando la vulneración del mandato constitucional.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentas el presente informe de Declaración Camaral.

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 7º. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 12º. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Artículo 122º. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no los competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Artículo 145º. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

Artículo 158º: I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas(...).

Artículo 178º. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (...).

Artículo 179º. I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.

Artículo 183º. I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. **Su periodo de mandato será de seis años.** II. **Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato,** sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Artículo 188º. (...) III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del



Tribunal Agroambiental". Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidos ni reelegidos.

Artículo 194°. "(...) **III** Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidos ni reelegidos.

Artículo 200°. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

2.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2° (Marco Constitucional) En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Artículo 46°. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52°. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 163°. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

Artículo 165°. (Trámite). **I.** Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles. **II.** El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Cámara de Senadores, ante la suspensión de las dos convocatorias previas para la preselección de candidatos para la formación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional N° 060/2023 y en el marco del art. 163.5 de la Constitución Política del Estado, aprobó con el respaldo de más del 2/3 de los miembros presentes el Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023 "Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024" el 31 de agosto de 2023,. Este proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados y, posteriormente, a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral".

El Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados envió en consulta al Tribunal Supremo de Justicia el Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023 "Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024". Como resultado, el Mgr. Ricardo Torres Echalar, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional una consulta de control previo sobre la constitucionalidad del proyecto, centrándose en dos puntos específicos: i) la constitucionalidad del Artículo 2 y ii) la constitucionalidad de la Disposición Adicional Sexta del proyecto mencionado. Aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional atendió la consulta, sus decisiones no solo



excedieron los límites de la consulta, sino que también sobrepasaron sus atribuciones, actuando como legisladores positivos.

Como resultado de la consulta de constitucionalidad mencionada, el 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la **DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023**, la cual, de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional, resuelve en su numeral 4º:

"4º Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional".

Como se evidencia que el numeral 4º de la **DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023** constituye una evidente vulneración de los alcances señalados en el Artículo 202.1y7 de la Constitución Política del Estado y los artículos 111 y 115.I de la Ley No. 254 "Código Procesal Constitucional", toda vez que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional actuaron de manera *extra petita*, asumiendo atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a los siguientes argumentos:

1. El Control Previo de Constitucional, conforme a las normas previamente señaladas, consiste en la declaración la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley consultado, es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) únicamente debe pronunciarse respecto a la constitucionalidad del contenido elevado en consulta. El numeral 4º de la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023, excede de esa atribución, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional asume un rol de legislador positivo al declarar la prórroga del mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del mismo Tribunal, siendo que únicamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, como depositario de la soberanía popular, es la instancia que puede dictar leyes.
2. Si bien el art. 203 de la Constitución Política del Estado dice que "Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno", esta obligatoriedad aplica únicamente a las que tome en ejercicio de sus atribuciones, es decir, a las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional Plurinacional, y no así a las decisiones normativas abstractas -de legislador positivo, dado que para esto carece de atribución, siendo esa atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siendo que el art. 12.III de la Constitución Política del Estado, al decir que "Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí", prohíbe el ejercicio de las atribuciones de los demás órganos y organismos por los órganos que carecen de atribución, el Tribunal Constitucional Plurinacional habría emitido esa disposición 4ta de la DCP 049/2023, en clara usurpación de funciones.
3. En aplicación del principio de legalidad que rige a todo acto de la administración pública (CPE, art. 232), es decir todo acto que independientemente de su naturaleza sea realizado desde el Estado, toda autoridad pública puede hacer únicamente lo que la ley le permite hacer, ya que su propósito es evitar el abuso del poder. Así lo estableció el propio Tribunal Constitucional desde el 2002: "...el principio de legalidad, que es una manifestación del principio general de imperio de la ley, según el cual todos (gobernantes y gobernados), se encuentran sujetos a la ley y únicamente en virtud de ella adquieren legitimidad sus actuaciones. Conforme a esto, en el marco de nuestra Constitución, como en las otras de esta órbita de cultura, el principio de legalidad se constituye en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad jurídica. Viene a sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de la ley. Es por tanto un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación, al que debe sujeción todo funcionario, cualquiera sea su



jerarquía" (SC 0129/2004, recogida por la SCP 0970/2013 FJ.III.6). El Tribunal Constitucional Plurinacional, al carecer de atribución expresa para emitir la disposición 4ta de la DCP 049/2023, habría tomado una decisión claramente ilegal e inconstitucional, además de arbitraria, ya que, para ese punto en específico, no desarrolló la motivación ni la fundamentación correspondiente en la Ratio Decidendi de la Declaración Constitucional, por tanto, habría cometido el delito de prevaricato (CP, art. 173).

4. El texto constitucional es claro al señalar en el artículo 183 que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato y que su periodo de funciones es de 6 años, disposición que conforme a los artículos 188 III. y 200 de la Constitución Política del Estado, también aplica a los Magistrados del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Artículo 194 III., señala que los miembros del Consejo de la Magistratura ejercerán sus funciones por el periodo de 6 años.

En este sentido, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, no solo usurparon funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, si no que usurparon funciones del Poder Constituyente al modificar de oficio la temporalidad del ejercicio de funciones de los magistrados y consejeros contemplados en la Constitución Política del Estado y se encuentran usurpando funciones porque su mandato, junto al mandato de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura, concluyó el 3 de enero de la presente gestión, y en la actualidad se encuentran ejerciendo funciones sin que exista una designación por autoridad competente (en este caso por el voto popular del pueblo boliviano) y estarían ejerciendo funciones públicas después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo público, ignorando el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: "(Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, al ser la Resolución Camaral un instrumento legislativo "que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional" la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral concluye y recomienda **APROBAR**, la Resolución Camaral **"RECHAZO A LA USURPACIÓN DE FUNCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL ÓRGANO JUDICIAL"**.

Es en cuanto se tiene a bien informar, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Miguel Ángel Rojas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria de Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria de Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral para su consideración en el Pleno.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO



Que, el Artículo 7° de la Constitución Política del Estado señala: "La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible".

Que, el Artículo 12° de la Constitución Política del Estado determina: "I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí".

Que, el Artículo 122° de la Constitución Política del Estado establece: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no los competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".

Que, el Artículo 145° de la Constitución Política del Estado prescribe: "La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano".

Que, el Artículo 158° de la Constitución Política del Estado señala: "I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas(...)".

Que, el Artículo 178° de la Constitución Política del Estado determina: "I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (...)".

Que, el Artículo 179° de la Constitución Política del Estado establece: "I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.

Que, el Artículo 183° de la Constitución Política del Estado prescribe: "I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años. II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley".

Que, el Artículo 188° de la Constitución Política del Estado señala: "(...) III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental". Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos".

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado establece: "(...) III Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos".

Que, el Artículo 200° de la Constitución Política del Estado determina: "El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional".



Que, el Artículo 2° del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: "(Marco Constitucional) En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano".

Que, el Artículo 46° del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: "(Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".

Que, el Artículo 52° del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: "(Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación".

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: "(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio". (Este art. Se repite más abajo)

Que, el Artículo 165° del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: "(Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada".

Que, la Cámara de Senadores, ante la suspensión de las dos convocatorias previas para la preselección de candidatos para la formación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional N° 060/2023 y en el marco del art. 163.5 de la Constitución Política del Estado, aprobó con el respaldo de más del 2/3 de los miembros presentes el Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023 "Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024" el 31 de agosto de 2023,. Este proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados y, posteriormente, a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral".

Que, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados envió en consulta al Tribunal Supremo de Justicia el Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023 "Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024". Como resultado, el Mgr. Ricardo Torres Echalar, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional una consulta de control previo sobre la constitucionalidad del proyecto, centrándose en dos puntos específicos: i) la constitucionalidad del Artículo 2 y ii) la constitucionalidad de la Disposición Adicional Sexta del proyecto mencionado. Aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional atendió la consulta, sus decisiones no solo excedieron los límites de la consulta, sino que también sobrepasaron sus atribuciones, actuando como legisladores positivos.

Como resultado de la consulta de constitucionalidad mencionada, el 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023, la cual, de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional, resuelve en su numeral 4°:

"4° Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las

nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional”.

Como se evidencia que el numeral 4° de la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023 constituye una evidente vulneración de los alcances señalados en el Artículo 202.1y7 de la Constitución Política del Estado y los artículos 111 y 115.I de la Ley No. 254 “Código Procesal Constitucional”, toda vez que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional actuaron de manera *extra petita*, asumiendo atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a los siguientes argumentos:

1. El Control Previo de Constitucional, conforme a las normas previamente señaladas, consiste en la declaración la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley consultado, es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) únicamente debe pronunciarse respecto a la constitucionalidad del contenido elevado en consulta. El numeral 4° de la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023, excede de esa atribución, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional asume un rol de legislador positivo al declarar la prórroga del mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del mismo Tribunal, siendo que únicamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, como depositario de la soberanía popular, es la instancia que puede dictar leyes.
2. Si bien el art. 203 de la Constitución Política del Estado dice que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, esta obligatoriedad aplica únicamente a las que tome en ejercicio de sus atribuciones, es decir, a las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional Plurinacional, y no así a las decisiones normativas abstractas -de legislador positivo, dado que para esto carece de atribución, siendo esa atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siendo que el art. 12.III de la Constitución Política del Estado, al decir que “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”, prohíbe el ejercicio de las atribuciones de los demás órganos y organismos por los órganos que carecen de atribución, el Tribunal Constitucional Plurinacional habría emitido esa disposición 4ta de la DCP 049/2023, en clara usurpación de funciones.
3. En aplicación del principio de legalidad que rige a todo acto de la administración pública (CPE, art. 232), es decir todo acto que independientemente de su naturaleza sea realizado desde el Estado, toda autoridad pública puede hacer únicamente lo que la ley le permite hacer, ya que su propósito es evitar el abuso del poder. Así lo estableció el propio Tribunal Constitucional desde el 2002: “...el principio de legalidad, que es una manifestación del principio general de imperio de la ley, según el cual todos (gobernantes y gobernados), se encuentran sujetos a la ley y únicamente en virtud de ella adquieren legitimidad sus actuaciones. Conforme a esto, en el marco de nuestra Constitución, como en las otras de esta órbita de cultura, el principio de legalidad se constituye en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad jurídica. Viene a sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de la ley. Es por tanto un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación, al que debe sujeción todo funcionario, cualquiera sea su jerarquía” (SC 0129/2004, recogida por la SCP 0970/2013 FJ.III.6). El Tribunal Constitucional Plurinacional, al carecer de atribución expresa para emitir la disposición 4ta de la DCP 049/2023, habría tomado una decisión claramente ilegal e inconstitucional, además de arbitraria, ya que, para ese punto en específico, no desarrolló la motivación ni la fundamentación correspondiente en la Ratio Decidendi de la Declaración Constitucional, por tanto, habría cometido el delito de prevaricato (CP, art. 173).
4. El texto constitucional es claro al señalar en el artículo 183 que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato y que su periodo de funciones es de 6 años, disposición que conforme a los artículos 188 III. y 200 de la Constitución



Política del Estado, también aplica a los Magistrados del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Artículo 194 III., señala que los miembros del Consejo de la Magistratura ejercerán sus funciones por el periodo de 6 años.

Que, en este sentido, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, no solo usurparon funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, si no que usurparon funciones del Poder Constituyente al modificar de oficio la temporalidad del ejercicio de funciones de los magistrados y consejeros contemplados en la Constitución Política del Estado y se encuentran usurpando funciones porque su mandato, junto al mandato de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura, concluyó el 3 de enero de la presente gestión, y en la actualidad se encuentran ejerciendo funciones sin que exista una designación por autoridad competente (en este caso por el voto popular del pueblo boliviano) y estarían ejerciendo funciones públicas después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo público, ignorando el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.*".

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 163 de su Reglamento General.

RESUELVE:

PRIMERO. — Manifestar su rechazo a la usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional al emitir el numeral 4to. de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 11 de diciembre de 2023 por ser contraria a la Constitución y a la Ley 254 de 05 de julio de 012 Código Procesal Constitucional, y estar fuera de las atribuciones asignadas por el pueblo soberano mediante la Constitución Política del Estado.

SEGUNDO.- Desconocer todos los actos administrativos y jurisdiccionales realizados por quienes usurpen la función designada a los magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y a los consejeros y consejeras del Consejo de la Magistratura por ser nulos de pleno derecho en conformidad con el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

TERCERO.- Exhortar a la Cámara de Diputados el tratamiento inmediato de los proyectos de Ley: C.S. N° 144/2022-2023 "Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024", P.L. 075/2023-2024 C.S. "Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado" y P.L. N° 073/2023-2024 C.S. "Ley de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional".

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Considerando que la Disposición Tercera del Proyecto de Resolución Camaral, hace referencia al PL N° 144/2022-2023 mismo que ya fue sancionado y promulgado como Ley N° 1549 en fecha

6 de febrero del año en curso, solicito la modificación de la redacción retirando al citado Proyecto de Ley quedando firme el exhorto por el tratamiento inmediato de los PLs Nros. 073 y 075/2023-2024.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral y con las propuestas modificatorias planteadas por el Senador, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente, con 20 votos.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidente. Un saludo muy cordial a todos los colegas.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Resolución Camaral Rechazo a la Usurpación de Funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial y sus modificaciones.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo necesario para su Reconsideración de la Resolución, Presidente.

Sen. Presidente: Están de acuerdo con la prórroga, algunos senadores están de acuerdo con la prórroga no puede ser colegas.

Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

2. Proyecto de Declaración Camaral:

2.1 De la Comisión de Política, Educación y Salud, remite el Proyecto de Declaración Camaral N° 016/2023-2024, de reconocimiento al "Instituto Juvenil del Conocimiento" de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, impulsor del programa "Premio Joven", por incentivar a la juventud a participar en diferentes actividades que fomentan valores de apoyo a la sociedad en su conjunto. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.



Sen. Secretario:

INF-CPSES Nº 011/2023-2024
PDC Nº 016/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC Nº 016/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO JUVENIL DEL CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA IMPULSOR DEL PROGRAMA "PREMIO JOVEN".

FECHA: La Paz, 15 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CTTRN Nº 27/2023-24 de 1 de diciembre de 2023, presentado por la Senadora Centa Rek López, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Instituto Juvenil del Conocimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra impulsor del Programa "Premio Joven", adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña histórica
- Resolución Suprema 210803 de 20 de mayo de 1992, que otorga la personería jurídica del Instituto juvenil del Conocimiento.
- Resolución del Consejo Departamental Nro. 035/2004 de 09 de noviembre de 2004, Santa Cruz de la Sierra, que reconoce la personalidad jurídica del Instituto Juvenil del Conocimiento.
- Nota de prensa

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Analizados que fueron los documentos y antecedentes aportados, se tiene los siguientes extremos:



El Instituto Juvenil del Conocimiento fue fundado en la ciudad de Santa Cruz un 6 de noviembre de 1990 impulsado por un grupo de jóvenes que buscaban expandir las fronteras en varias áreas tanto académicas como sociales en favor de la juventud cruceña, fue así que nació la iniciativa de premiar a aquellas personas jóvenes que destacaran en diferentes ámbitos tanto académicos como sociales.

La iniciativa fue tomando forma y en el año 1991 crearon “El Premio Joven” el cual es un Programa de reconocimiento a los esfuerzos de la juventud, y cuya ejecución está a cargo de un Comité Organizador Interinstitucional cuya representación principal está a cargo del Instituto Juvenil del Conocimiento. Su máxima categoría es el Premio Joven de la Paz, la cual se realiza con el apoyo y contribución del Comité Pro Santa Cruz, el apoyo del Instituto Internacional de Integración del Convenio “Andrés Bello” para la educación de Iberoamérica y el apoyo de la presidencia del estado boliviano.

En el año 1992 el Instituto Juvenil del Conocimiento organiza la entrega del “Premio Joven” junto al Consejo Departamental de la Juventud y el Consejo Nacional de la Juventud. Ese año, se promueve el proyecto en la Cumbre Mundial “Juventud 92” a llevarse a cabo en Costa Rica y la Cumbre de la Tierra “Río 92” en Brasil. Paralelamente en Minsk - Bielorrusia, se promueve el proyecto de cumbre para la juventud en la Conferencia Internacional de la Red Unida de Jóvenes Constructores de la Paz “UNOY”.

El año 1993, toda la organización que ya aglomeraba diferentes instituciones de la sociedad cruceña, logra relacionarse de manera internacional y decide integrar la Red Unida de Jóvenes Constructores de la Paz – UNOY y ser los representantes para Bolivia. Con el avance a pasos gigantes de la organización con el pasar del tiempo logra contar con el apoyo de la Prefectura de Santa Cruz, hoy Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

El año 1995 se integran a la organización la Unión Juvenil Cruceñista, la Cruz Roja Juvenil y la Asociación Scouts al equipo, logrando llevar a cabo con éxito el evento de la entrega del “Premio Joven” a nivel nacional, que en 1996 lanzó la convocatoria a nivel continental y en 1997 a nivel mundial.

El siguiente año se organiza la Fundación Paz Pro Desarrollo, para llevar adelante el programa y el Comité Organizador queda conformado de la siguiente manera: Instituto Juvenil del Conocimiento, Unión Juvenil Cruceñista, Cruz Roja Juvenil y la Fundación Paz Pro Desarrollo.

En octubre de 1998, se logra firmar un Convenio de Cooperación con la Casa Municipal de Cultura “Raúl Otero Reiche” de la ciudad de Santa Cruz, donde se compromete su auspicio por dos años.

En enero del siguiente año se integraron a la fundación: el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Comité Pro Santa Cruz y la Coordinadora Departamental de la Juventud. El año 2009, por primera vez la fundación a la cabeza del Instituto Juvenil del Conocimiento logra realizar la ceremonia internacional en Curitiba – Brasil, con amplia cobertura institucional y periodística. El 2010 volvió la sede a Santa Cruz de la Sierra, hasta la actualidad.

Cada año, se lanza la Convocatoria a nivel local, nacional e internacional. Un Jurado Calificador, integrado por personalidades notables y sus fundadores, se encarga de evaluar los documentos de los postulantes. Posteriormente se realiza una Ceremonia protocolar donde los ganadores son homenajeados con un programa especial. El premio es honorífico y consiste en la entrega de un trofeo con diseño propio.

El beneficio para la juventud es mayúsculo. Aparte de premiar e incentivar a aquellos sacrificados jóvenes que sirven de ejemplo para las nuevas generaciones, equilibrando la información negativa que reciben de sus adultos y de aquella juventud perdida en diversos males sociales, se está ayudando a recuperar los valores y forjando una generación de personas que reconocen los méritos de gente de su mismo tiempo.

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al Instituto Juvenil del Conocimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra impulsor del Programa "Premio Joven".

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente señalado, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Instituto Juvenil del Conocimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra impulsor del Programa "Premio Joven".

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo; Secretario de Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industria y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el Instituto Juvenil del Conocimiento fue fundado en la ciudad de Santa Cruz un 6 de noviembre de 1990, impulsado por un grupo de jóvenes que buscaban expandir las fronteras en varias áreas tanto académicas como sociales, en favor de la juventud cruceña.

Que, fruto del trabajo realizado nació la iniciativa de premiar a aquellas personas jóvenes que destacaran en diferentes ámbitos, tanto académicos como sociales creando el programa "Premio Joven".

Que, la ejecución del premio joven es llevada a cabo por el Comité Organizador Interinstitucional, cuya representación principal está a cargo por el Instituto Juvenil del Conocimiento siendo su máxima categoría el Premio Joven de la Paz.

Que, el Instituto Juvenil del Conocimiento en un principio conto con el apoyo y contribución del Comité Pro Santa Cruz, el apoyo del Instituto Internacional de Integración del convenio "Andrés Bello" para la educación de Iberoamérica y el apoyo de la presidencia del Estado.

Que, la iniciativa del Instituto Juvenil del Conocimiento termino convirtiéndose en la Fundación Paz Pro Desarrollo, la cual cuenta con el apoyo de diferentes instituciones como la Unión Juvenil Cruceñista, la Cruz Roja Juvenil, la Asociación Scouts, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Comité Pro Santa Cruz y la Coordinadora Departamental de la Juventud.

Que, el programa "Premio Joven" tiene, como objetivos principales, el desarrollo sostenible de la juventud y su protagonismo en cada generación; incentivar las acciones pacifistas y la participación de jóvenes en la prevención y resolución de conflictos, con métodos no violentos; hacer conciencia en la sociedad sobre la



importancia de la participación juvenil en los niveles de decisión y ejecución de grandes proyectos y fomentar las acciones contra la violencia de todo tipo.

Que, al premiar e incentivar a aquellos sacrificados jóvenes que sirven de ejemplo para las nuevas generaciones, se está ayudando a recuperar los valores y forjando una generación de personas que reconocen los méritos de gente de su mismo tiempo.

Senadora proyectista: Sen. Centa Lothy Rek López

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Instituto Juvenil del Conocimiento de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra**, por ser el Impulsor del programa "Premio Joven", por incentivar a la juventud a participar en diferentes actividades que fomentan valores de apoyo a la sociedad en su conjunto, coadyuvando al desarrollo social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Sindicato Mixto de Trabajadores de Amayapampa – SMTMA.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. II El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo."*

Que, el distrito minero de Amayapampa está situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el Municipio de Chayanta, sobresalen dos altivos vigilantes: El cerro Apillpiña con 4.236 m. snm y cerro Lauque Khasa con 4.364 m. snm.

Que, el cerro de oro de Amayapampa, alberga al yacimiento del mismo nombre, de él se extrae carga mineralizada a través de 3 bocaminas, la principal "Wirkicocha" y dos secundarias "Pie de gallo" y Virtus".

Que, el Sindicato Mixto de Trabajadores Minero de Amayapampa - SMTMA, fue fundado el 20 de febrero de 1983, esencialmente para ejercer la representación y defensa de los derechos de los afiliados.

Que, el mencionado Sindicato Mixto de Trabajadores Minero de Amayapampa – SMTMA, es refundado el 20 de febrero de 2009 en el Departamento de Potosí y que mediante Resolución Suprema N° 02379, de fecha 28 de enero de 2010, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se reconoce la Personalidad Jurídica y la aprobación de su Estatuto Orgánico.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Amayapampa – SMTMA** del Departamento de Potosí, por los cuarenta y un años de ininterrumpida labor sindical, a celebrarse el veinte de febrero del presente año, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral de reconocimiento a la Organización Rotary Club Sede Pando.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, la Organización "Rotary Club" Cobija, fue fundada el año 1939, fecha que marcó un hito histórico en la Amazonía pandina, misma que fue registrada en su Carta Constitutiva Original, firmada por la administración de Richard H. Wells como presidente, dando vida orgánica como club afiliado al "Rotary International" al servicio de la sociedad cobijeña del Departamento de Pando.

Que, la Organización "Rotary Club" Cobija, el 17 de octubre de 1979 llevó a cabo la reunión histórica que se desarrolló en el café del "antiguo aeropuerto de Cobija", en la época de oro de Cobija, donde estuvieron presentes aproximadamente 5,000 habitantes, hecho que se registró, bajo la Presidencia del Dr. Santiago Puerta Salvatierra durante el periodo 1979 a 1984.

Que, la Organización "Rotary Club" Cobija, entre las principales actividades, se debe enaltecer el apoyo a la salud, plasmadas en forma objetiva en campañas de vacunación contra la poliomielitis y por primera vez, se incursionó en el área rural.

Que, la Organización "Rotary Club" Cobija, continuó con sus funciones, brindando apoyo humanitario, en fechas críticas como motivos del virus epidemiológico "COVID- 19".

Senadora proyectista: Corina Ferreira Domínguez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento **Organización "Rotary Club" con sede en la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando**, por haber cumplido con los debidos méritos y servicios al Municipio de Cobija, promoviendo su compromiso con el apoyo humanitario, cooperación y su inobjetable aporte a la sociedad en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, en defensa de la inviolabilidad parlamentaria como prerrogativa constitucional y contra la judicialización de la política.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, por disposición del artículo 151 de la Constitución Política del Estado *"Las assembleístas y los assembleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente"*.

Que, el párrafo II del artículo 410 del Texto Constitucional establece *"...La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país..."*.

Que, la Sentencia Constitucional 005/2020-S4 de 14 de enero de 2020 que señala *"...Es en atención a la separación de los señalados órganos y el equilibrio de los mismos, en un sistema democrático, que la doctrina ha establecido los fueros parlamentarios, como un contrapeso que permita garantizar el libre ejercicio de sus funciones e impida la existencia de riesgos potenciales de persecución generada por los adversarios políticos a través del sistema de justicia, orientado principalmente a la libertad de expresión en relación a las deliberaciones en el ejercicio de sus funciones y a la imposibilidad de persecución y que las opiniones de los parlamentarios no se configuren como delitos..."*

Que, contrariando las disposiciones constitucionales nombradas, se ha evidenciado que algunos Jueces Penales han resuelto admitir, radicar y sostener procesos penales contra legisladores por denuncias que versan sobre "expresiones" y "opiniones" públicas realizadas en su calidad de Diputados Nacionales soslayando con ello el imperio y primacía de la Constitución además de promover la censura y menoscabo del derecho a la libre expresión que atinge a los legisladores y ciudadanos bolivianos.

Que, la Cámara de Senadores comprende, respeta y defiende a ultranza la división y separación de Órganos del Estado, y por supuesto la independencia con la que deben actuar las autoridades jurisdiccionales en observancia del Juez Natural como elemento del debido proceso, empero exige que con el mismo vigor se respeten y cumplan los mandatos y prerrogativas de la Constitución Política del Estado cuando ésta establece fueros como la "inviolabilidad personal" inherente al mandato de los representantes nacionales que realicen "expresiones" públicas en esa calidad, sin que ello les signifique una amenaza constante de procesamiento penal, instaurando un censura previa con el objetivo de perseguirles, hostigarles y amedrentarles.

Que, la Cámara de Senadores no puede observar pasible que instancias jurisdiccionales coludan con intereses político partidarios de quienes por encargo e interés propio se encuentran ejecutando acciones planificadas de cercenamiento a las facultades de los representantes nacionales judicializando así la política, esto con el objeto de erosionar el sistema democrático logrado por luchas históricas del Pueblo Boliviano.



POR TANTO

La Cámara de Senadores en el marco de sus atribuciones específicas establecidas en el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA

PRIMERO.- Su RECHAZO vehemente al cercenamiento judicial de la inviolabilidad personal los Asambleístas Nacionales, como prerrogativa constitucional, mediante la judicialización de la política en indebidos procesos penales que pretenden sancionar las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que estos realicen en el ejercicio de sus funciones en franca vulneración del Artículo 151 de la Norma Suprema.

SEGUNDO.- Exhorta a los representantes del Órgano Judicial (jueces y tribunales) que en aplicación preferente y respeto de la Supremacía de la Constitución Política del Estado, en toda actuación y proceso sometido a su conocimiento, que involucre a Asambleístas Nacionales, se observe y aplique la prerrogativa de inviolabilidad personal establecida en el Artículo 151 del Texto Constitucional, siempre que el caso concreto lo amerite.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

4. Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud y Deportes.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra, para fundamentar la necesidad y la importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Bueno que hemos hecho este Petición de Informe Oral, porque me llama la atención por tres veces haya fracasado la adquisición de un equipo de Radioterapia, que es tan importante con más razón se si trata de invitación directa, no entendemos que está pasando por qué digamos haber existiendo invitación directa fracase, en Santa Cruz tenemos conocimiento de que a la primera invitación directamente ya se adjudicó y se ha adquirido, esto está causando un perjuicio a la población del Departamento de Chuquisaca nos preocupa mucho se está demorando, lo que queremos la Ministra no explique eso y que venga y se comprometa que a la próxima invitación no vuelva a fracasar. Simplemente eso, Presidente.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento se ha fijado fecha y hora para el verificativo de acto de fiscalización dentro de los 7 días siguientes.



Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Respaldar y no quise hacer antes para no interrumpir el tratamiento de leyes y declaraciones. Pero, es muy grave lo que está pasando en los diputados los han encerrado a los diputados para tratar de forzarlos a votar de esta manera pese a un incumplimiento del Reglamento Presidente, es muy grave me parece que la denuncia del Senador Seoane, no puede pasar, así como cualquier cosa, la próxima vez seremos nosotros y aun sino fuéramos nosotros es demasiado insuficiente grave lo que está ocurriendo en diputados, hay que denunciarlo es una forma completamente despótica de ejercer el poder traer a las huestes para que amedrente a los representantes de este país que tienen todo el derecho de votar de modo.

Otro, eso es su derecho, su derecho, no es discriminación, lea el diccionario Senadora verá que no es discriminación, no hay discriminación en eso, hace que de hecho fíjese lo que están haciendo, se podría utilizar calificativos mucho peores lo que sí está haciendo, esa agresión en grupo de personas inaceptables es increíble que haya aquí las senadoras que defiendan indirectamente, así estamos Ministro Presidente, esto es la forma de actuar del Gobierno que es horrible, es ante democrática están traicionando a la democracia de este país, no tienen derecho de hacer con nadie ni con un ciudadano mucho menos con un representante y lo denunció Presidente, grave y aquí hay senadoras están respaldando ese abuso, están respaldando la violencia contra esta casa que es el Parlamento es inaceptable, es un escándalo. Pero me alegro que se desnuden y que quede claro quien está de acuerdo con este tipo de medidas y gracias.

Sen. Presidente: Gracias. Tal vez unos minutos de su tiempo para poder ver el tema de Voto Electrónico de algunos senadores suplentes no están en cada Sesión, vamos a pedir por favor pueden estar atentos en sus pantallas.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria; viernes 23 de febrero; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 17:35.

68ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 28 de febrero de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretario: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindauro Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Castillo Negrette Ana María, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindauro, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vega Rocha Hilda, Velasco Condori Virginia.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:52, correspondiente al día miércoles 28 de febrero de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha desde el 26 al 29 de febrero de 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, por encontrarse en Comisión Oficial en la Ciudad de Trinidad para la realización de reuniones de carácter institucional de



coordinación técnico y legal en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, solicita licencia por 48 horas, adjunta la nota correspondiente.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, para participar en las diferentes reuniones en el Municipio de Cobija y otros, por el tema inundación en nuestro departamento, solicita licencia por 48 horas, adjunta la nota correspondiente.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, para asistir en calidad de Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud en el: 1º Congreso Nacional de Derecho Médico y a la Presentación de Políticas Públicas de Educación Inclusiva y Sin Violencia de Género, para Personas con Discapacidad, solicita licencia por 48 horas, adjunta la invitación correspondiente.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta. A través suyo saludar a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Nos indican que hay solicitud de tolerancia por horas. Senador Secretario, sírvase dar lectura.

Sen. Secretario:

La Senadora Ana María Castillo Negrete, solicita tolerancia por 60 minutos de acuerdo al artículo 30.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita tolerancia por 3 horas de acuerdo al artículo 30. Adjunta pase a bordo.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita tolerancia por 2 horas y 20 minutos de acuerdo al artículo 30. Adjunta documentación.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita tolerancia por 2 horas a partir del inicio de la 68ª Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 30.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de tolerancia de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, miércoles 28 de febrero; a horas 09:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta el Proyecto de Ley que "Modifica el artículo 181 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Ley de Código Tributario Boliviano".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco y el Senador Santiago Ticona Yupari, presentan el Proyecto de Ley para la "Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Resolución Camaral de "Reglamento de Declaraciones de homenaje y reconocimiento de la Cámara de Senadores".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al "Instituto Tecnológico Caquiaviri - ITC", por ofrecer formación profesional a jóvenes y señoras del área rural.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la "Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia", por su labor altruista, practicando la solidaridad, en favor de las personas menos favorecidas.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al cantautor, productor de música y compositor beniano “David Cabrera Mendoza”.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones, Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**4. Petición de Informe Escrito:**

4.1 El Senador Henry Omar Montero, solicita:

a) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe cuáles son los requisitos que deben cumplir los ciudadanos iraníes para su ingreso a Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Defensa, informe cuándo concluyeron las obras civiles, la instalación y la fecha de la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo – SIDACTA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 El Senador Enrique Fernando Dehne Franco, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, informe cuál es el procedimiento que ha establecido el Gobierno Municipal para la venta de metros lineales dentro del recorrido del Carnaval de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.3 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, informe si consta en los archivos y/o sistema de administración o proceso de licitación del Gobierno Departamental del Beni, la construcción de canchas de pasto sintético de Fútbol 7; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.4 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, que informe sobre todos los casos en los que fue designado el My. Huáscar Wiliser Coca Maldonado, desde la Gestión 2020 hasta la fecha; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si la señora Janeth Gladys Espinoza Colque figuraba en los registros de personal del Ministerio de Minería y Metalurgia desde la gestión 2017 a 2022; informe si la señora Janeth Gladys Espinoza Colque figuraba en los registros de personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, desde la Gestión 2017 a 2022; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe qué acciones lleva adelante su cartera de Estado en favor los señores Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, en el marco del Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado boliviano mediante la Ley Nº 1182; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Procurador General del Estado, informe qué acciones se está llevando adelante, para defender a los dos guardabosques Raúl Santa Cruz y Marco Uzquiano, que impidieron el asentamiento de cooperativistas mineros en el Madidi; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Procuraduría General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe sobre el estado actual de los procesos penales iniciados por el Ministerio Público en contra del Sr. José Hernán Gutiérrez Moscoso; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Gracias, Senadora Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Silvia Gilma Salame Farjat por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Que conste según Reglamento.

Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Defensa, informe el motivo por el cual no se habría otorgado respuesta al memorial presentado por la Sof. 2do. Sta. Rosse Marie Marianela Lucía Crespo, de fecha 20 de noviembre de 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

5. Respuestas a Minutas de Comunicación:

5.1 La Alcaldesa Municipal Interina de Potosí, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 273/2022-2023 (Tema: Establecer políticas institucionales destinadas a reducir, reusar y reciclar bolsas plásticas).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.2 El Gobernador del Departamento de Oruro, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 011/2023-2024 (Tema: Límites interdepartamentales entre Potosí y Oruro).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Daly Cristina Santa María Aguirre.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

6.1 El Alcalde Municipal de San Pablo de Lípez, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1293/2022-2023. (Tema: Recursos económicos de la reserva Eduardo Avaroa).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Elena Judith Aguilar Flores.

Sen. Secretario:

6.2 El Alcalde Municipal de Porongo, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 225/2023-2024. (Tema: Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, Gestión 2023).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, William Torrez Tordoya.

Sen. Secretario:

6.3 El Fiscal General del Estado S/L, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 200/2023-2024. (Tema: Actos investigativos realizados dentro del caso FELCC 130/23 PAILÓN FUD: 705202182300337 contra el Señor Gualberto Manuel Gamarra).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Erick Morón Osinaga.

Sen. Secretario:

6.4 El Alcalde Municipal de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 219/2023-2024. (Tema: Normativa en materia de zonificación, giro, imagen y superficie asignada, tanto a vendedores ambulantes, vendedores semifijos y prestadores ambulantes de servicios).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Silvia Gilma Salame Farjat.



Sen. Secretario:

6.5 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 224/2023-2024. (Tema: Vigencia de la Ley Municipal N° 961).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Miguel Pérez Sandoval.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**7. Adscripción a Comisiones:**

7.1 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita su adscripción a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**8. Solicitud de Consideración Inmediata:**

8.1 El Senador Luis Guillermo Seoane Flores, solicita la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 028/2023-2024, de homenaje póstumo a Zoilo Flores Aponte, por su gran aporte a la Ciudad de La Paz y al país.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**9. Peticiones de Informe Oral:**

9.1 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe desde que asumió funciones el Director Ejecutivo de la ANH en la estatal petrolera, en qué fecha realizó el corte administrativo contable y jurídico con relación a su antecesor e informe los resultados de dichos documentos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

9.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre el diseño de la ingeniería a detalle aprobado, planillas de pago, avance físico y financiero, curva S mensual y general del proyecto "Ingeniería, Procura y Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua y Facilidades de Bombeo"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Chocaya" del Distrito Educativo Atocha, Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, por sus 50 años de vida institucional, presentado por el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Vega.

Sen.ª Vega: Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Chocaya" del Distrito Educativo Atocha, Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, por sus 50 años de vida institucional, a celebrarse el 4 de marzo del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la emisora sindical Radio "16 de Marzo" 107.7 FM., voz y pensamiento del trabajador minero, por sus 50 años de aniversario, en reconocimiento al arduo trabajo que realiza en favor de la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la emisora sindical Radio "16 de Marzo" 107.7 FM., voz y pensamiento del trabajador minero, a realizarse este 16 de marzo por sus 50 años.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Ley Nº 025/2023-2024, C.S. "Declaratoria de fecha histórica a nivel nacional en homenaje a la Batalla de la Punilla, de fecha 20 de febrero de 1781". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 03/2023 – 2024

INFORMA: **ASUNTO: P.L. 025/2023-2024 C.S. "DECLARATORIA DE FECHA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1781"**

Fecha: La Paz, 2 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 16 de noviembre de 2022, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana recibió de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción el Proyecto de Ley que DECLARA FECHA HISTÓRICA EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA EN FECHA 20 DE FEBRERO DE



1781 en mérito del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, proyectado por el senador Santiago Ticona Yupari.

En fecha 14 de diciembre de 2022, mediante Nota CITE: C-SEFFAAPB.- N° 0103/2022-2023 la presidencia de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana solicita al Presidente del Senado remitir el Proyecto de Ley en consulta al Ministerio de Defensa y Ministerio de Educación.

El 23 de diciembre de 2022, mediante Nota N.C.-P.-N° 012/2022-2023 el Presidente de la Cámara de Senadores solicita al Presidente del Estado se envíe en consulta al Órgano Ejecutivo el Proyecto de Ley con el propósito de conocer el criterio técnico – jurídico de los Ministerios de Defensa y Educación.

El 5 de abril de 2023, mediante Nota CITE: C-SEFFAAPB.- N° 0358/2022-2023 la presidencia de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remitir el Proyecto de Ley en consulta al Ministerio de la Presidencia.

El 14 de abril de 2023, mediante Nota N.C.-P.-N° 177/2022-2023 el Presidente de la Cámara de Senadores solicita la Presidente del Estado se envíe en consulta al Órgano Ejecutivo el Proyecto de Ley con el propósito de conocer el criterio técnico – jurídico del Ministerio de la Presidencia.

En fecha 12 de mayo de 2023, mediante Nota MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0026-CAR/23 la Ministra de la Presidencia remite la Nota MD-SD-DGAJ-UAJ No. 0479 del Ministro de Defensa al Vicepresidente del Estado; misma que contiene el Informe Legal MD-DGAJ-UAJ N° 047/2023 que concluye la viabilidad técnica y legal del Proyecto de Ley y el Informe Técnico DG/PODECODI – UPDRI N° 07/23 que establece la viabilidad del Proyecto de Ley.

El 17 de mayo de 2023, mediante Nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0204/2023 el Secretario General de la Vicepresidencia remite Nota MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0026-CAR/23 al Presidente de la Cámara de Senadores.

En fecha 12 de mayo de 2023, mediante Nota MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 la Ministra de la Presidencia remite la Nota NE/DGAJ-UAJ No. 0128/2023 del Ministro de Educación al Presidente del Estado; misma que contiene el Informe IN/VER/DGES No. 0117/2023 que considera inviable el Proyecto de Ley y el Informe Legal DGAJ-UAJ N° 390/2023 mismo que concluye que es jurídicamente improcedente en su redacción.

El 25 de mayo de 2023, mediante Nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0221/2023 el Secretario General de la Vicepresidencia remite Nota MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0034-CAR/23 al Presidente de la Cámara de Senadores.

En fecha 12 de junio de 2023, mediante Nota CITE: C-SEFFAAPB.-N° 466/2022-2023 la presidencia de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana remite al senador proyectista la respuesta de la consulta hecha al Ministerio de Educación.

En fecha 10 de julio de 2023, mediante Nota CITE: C-SEFFAAPB.-N° 522/2022-2023 la presidencia de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana remite al senador proyectista la respuesta de la consulta hecha al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Educación.

La presidencia de la Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana cursa invitaciones para la realización de una Mesa Técnica; misma que se desarrolla el 11 de agosto de 2023 proponiendo de forma conjunta con todas las anteriores instancias mencionadas una nueva redacción del artículo único del Proyecto de Ley.

En fecha 15 de septiembre de 2023, mediante Nota P. N° 310/2022-2023 el Presidente del Senado reitera al Presidente del Estado que el Ministerio de la Presidencia pueda emitir su criterio técnico – jurídico.



En la presente legislatura 2023 – 2024, en fecha 17 de noviembre de 2023, mediante Nota CITE: CS/CMPyDLE/STY N° 003/2023-2024, el senador Santiago Ticona Yupari solicita al Presidente del Senado la Reposición del Proyecto de Ley de “DECLARATORIA DE FECHA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1781”

En fecha 6 de diciembre de 2023, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana recibe de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de “DECLARATORIA DE FECHA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1781” repuesto por el senador Santiago Ticona Yupari.

En fecha 26 de diciembre de 2023, mediante Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-N° 0100/2023-2024 la Secretaría Técnica de Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana solicita al Presidente del Senado reiterar al Ministerio de la Presidencia el envío de su criterio técnico – jurídico mismo que no fue remitido desde abril de 2023. A la vez, mediante Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-N° 0114/2023-2024 de 8 de enero de 2024 se comunicó esta situación al senador proyectista.

II. MARCO JURÍDICO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

En el marco de lo establecido en el **Artículo 158** de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y de gestión, bajo los principios y valores en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 163. 1. Señala que: el Proyecto de Ley presentado por Asambleístas de una de la Cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que se remitirá a la Comisión o Comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 19. (Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las Leyes y el presente Reglamento General; g) Presentar, promover o proporcionar Proyectos de Ley de interés nacional, regional o sectorial y canalizar leyes recogiendo las iniciativas ciudadanas que sean puestas en su conocimiento para el respectivo tratamiento legislativo en las instancias correspondientes, conforme a procedimiento que establece el presente Reglamento.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores según reglamento específico.

Artículo 122. (Clasificación). Las facultades de legislación, fiscalización y gestión se realizan mediante los siguientes instrumentos legislativos a) Proyectos de Ley.

Artículo 130. (Informe de Comisión) III. establece que: los informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitido al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán.

- a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes.

Artículo 138. (Reposición de Proyectos). Todo Proyecto de Ley o Resolución que hubiese quedado pendiente de la legislatura anterior podrá ser repuesto y actualizado a pedido de cualquier Senadora o Senador y tratado por la Comisión respectiva.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Realizado el análisis correspondiente de los antecedentes que acompañan al Proyecto de Ley PL-025/2023-2024 C.S. de **"DECLARATORIA DE FECHA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1781"** se establece que, al haber realizado las consultas pertinentes al Órgano Ejecutivo el Ministerio de Defensa a través Informe Legal MD-DGAJ-UAJ N° 047/2023 concluye la viabilidad técnica y legal del Proyecto de Ley; así también el Informe Técnico DG/PODECODI – UPDRI N° 07/23 establece la viabilidad del Proyecto de Ley. Ambos informes concluyen respectivamente:

- (...) el proyecto de ley analizado contribuirá a realzar y revalidar el papel protagónico de los indígenas Damasco Katari y Tomas Katari que participaron y fueron la causa principal de la rebelión en contra de la Corona Española, rememorando la Batalla de La Punilla realizada el 20 de febrero de 1781, por lo que la aprobación del Proyecto de Ley; **es viable técnica y legalmente;** toda vez que, **no contraviene la normativa vigente** (...).
- De la revisión histórica realizada al Proyecto de Ley y el informe emitido por la Academia Boliviana de Historia Militar se establece la viabilidad para "Declaratoria de Fecha Histórica en Homenaje a la Batalla de La Punilla de fecha 20 de febrero de 1781", en virtud a que no existe contraposición a lo dispuesto por la normativa constitucional.

Del análisis de los Informes remitidos por el Ministro de Educación se tiene que el Informe IN/VER/DGES No. 0117/2023 considera inviable el Proyecto de Ley y el Informe Legal DGAJ-UAJ N° 390/2023, concluye que es jurídicamente improcedente en su redacción. Sin embargo, la Presidencia de la Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana ha realizado una Mesa Técnica; misma que se desarrolló el 11 de agosto de 2023 generando una nueva redacción del artículo único del Proyecto de Ley. **En la Mesa Técnica participaron personal técnico del Ministerio de Defensa, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Educación y Deportes,** Secretario Técnico de la Comisión, la Unidad de Análisis Jurídico de Secretaría General, el Asesor del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, el Asesor del Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico y el Asesor del Senador proyectista, Santiago Ticona Yupari; mismos que arribaron a la siguiente redacción del artículo único del Proyecto de Ley:

ARTÍCULO ÚNICO. Se declara el 20 de febrero de 1781, fecha histórica en el territorio nacional en conmemoración de la heroica batalla denominada "Guerra Loma – La Punilla", en reconocimiento a la epopeya bélica de los protomártires indígenas: Kurusa Llawi, Nicolás, Damaso y Tomás Katari quienes participaron en la rebelión en contra de la Corona Española.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis efectuado y toda la documentación cursante en la carpeta del P.L. 025/2023-2024 C.S., la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas Policía Boliviana, de la Cámara de Senadores, establece que el **Proyecto de Ley** de **"DECLARATORIA DE FECHA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1781"**, se encuentra enmarcado en el ordenamiento jurídico nacional y ha cumplido con el procedimiento legislativo establecido, dada su congruencia con el orden constitucional y normativo vigente. Las observaciones de forma y redacción identificadas por el Ministerio de Educación y Deportes han sido subsanadas en la Mesa Técnica desarrollada el 11 de agosto de 2023 mismo que contó con la participación de los servidores públicos de los Ministerios a los cuales se remitieron consultas, por lo que se considera que su aprobación es pertinente salvando modificaciones.



V. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, en estricto cumplimiento y apego a la normativa legal vigente determina **APROBAR** con modificaciones, el **Proyecto de Ley PL-025/2023-2024 C.S. de "DECLARATORIA DE FECHA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1781"**

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en Grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY PL N° 025/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

DECLARATORIA DE FECHA HISTÓRICA EN HOMENAJE A LA BATALLA DE LA PUNILLA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1781

ARTÍCULO ÚNICO. Se declara el 20 de febrero de 1781, fecha histórica en el territorio nacional en conmemoración de la heroica batalla denominada "Guerra Loma – La Punilla", en reconocimiento a la epopeya bélica de los protomártires indígenas: Kurusa Llawi, Nicolás, Damaso y Tomás Katari quienes participaron en la rebelión en contra de la Corona Española.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta. Buen día a todos mis colegas y a su persona. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, primero agradecer a la Comisión que ha viabilizado este Proyecto de Ley que es muy importante para los chuquisaqueños, más aún cuando tenemos a puertas el tema del Bicentenario, lamentablemente las luchas de los pueblos indígenas han sido un poco excluidos y uno de los hechos más importantes que tenemos en Chuquisaca es "Guerra Loma", que es lugar en el que por primera vez los sectores indígenas se han enfrentado con los españoles y hay un lugar que es histórico que se llama "Guerra Loma", que está en el mismo Municipio de Sucre, donde líderes como: Tomás Katari, Nicolás y Dámaso



conjuntamente con su esposa se han enfrentado por primera vez en 1780, en este caso.

Lo que quería pedirles colegas senadores es que, para que esto no sea solamente una moción más y una ley más, quería pedirles, ya que vamos a entrar al tema de tratar el Proyecto de Ley que se pueda incluir un artículo en el que pueda obligar al Estado, porque aprobamos este tipo de leyes, pero lamentablemente el Estado y los gobiernos subnacionales se desentienden y no realzan como debería de ser, es por eso que quería incluir el artículo 2 como propuesta para que se pueda leer y aprobar en grande.

Presidenta, no es muy complicado están en todos los proyectos de ley, la redacción es la siguiente:

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo del Nivel Nacional y las Entidades Territoriales Autónomas del país en el marco de sus competencias, realizarán actividades para difundir y realzar esta fecha histórica en el territorio nacional.

Esa es la propuesta que quería hacer como artículo 2, Presidenta, está en todos los proyectos de ley, solamente para que esto no quede como decimos nosotros, en nuestro término quechua: "k'hasa", o sea una parte está incompleta. Solamente eso, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Senador Ticona, yo creo que ha sido trabajado por la Comisión también, pero de todas maneras vamos a poner en consideración su propuesta en el Pleno, las senadoras y senadores determinarán esta propuesta porque han remitido el Informe la Comisión del Trabajo y el Informe de la Comisión ¿nos podría pasar la propuesta por favor Senador?

Sen. Secretario: La propuesta es la siguiente:

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo del Nivel Central y las Entidades Territoriales Autónomas del país en el marco de sus competencias, realizarán actividades para difundir y realzar esta fecha histórica en el territorio nacional.

Sen.^a Presidenta: A la verdad, sírvase dar lectura a lo propuesto por el Senador Ticona, modificando al artículo, vamos a poner en consideración primero en original y posteriormente vamos a dar lectura al artículo 120 del Reglamento General.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidenta. Un saludo para todos los colegas mediante su persona en la Directiva.

Presidenta, quiero pedir por favor permiso para ausentarnos tanto mi persona como la Senadora Trinidad Rocha, tenemos la visita casi imprevista de un grupo que viene o una comunidad, dirigentes de una comunidad que vienen desde una zona de Chuquisaca y es importante que ambas las podamos recibir, atender, no va ser más de quince minutos a veinte minutos para el tema de un Proyecto de Ley cultural que ellos están promoviendo y es importante, por favor Presidenta, no nos vamos a ausentar más de quince exagerando a veinte minutos.

Sen.^a Presidenta: Está solicitando permiso para atender a sus dirigentes, se considera.

Bien, senadoras y senadores lo primero; vamos a votar el original y lo segundo; es la propuesta del Senador Ticona.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, en original sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta, en la versión original.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

“Artículo 120. (Exclusión). Cuando se considere un asunto principal y se presenten fórmulas sustitutivas, la aprobación del primero excluye la votación de las segundas. Si se rechazara el asunto principal, se votarán las fórmulas sustitutivas en el orden de su presentación.”

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo por la fórmula de sustitución del artículo 120 y propuesto por el Senador Ticona, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande con modificación.

Sen. Secretario: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. Se declara el 20 de febrero de 1781, fecha histórica en el territorio nacional en conmemoración de la heroica batalla denominada “Guerra Loma – La Punilla”, en reconocimiento a la epopeya bélica de los protomártires indígenas: Kurusa Llawi, Nicolás, Damaso y Tomás Katari quienes participaron en la rebelión en contra de la Corona Española.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, el Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias. Presidenta. Buenos días, un saludo cordial a su persona, por su intermedio a todos los senadores y senadoras. Había pedido tolerancia de una hora. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrete por el Departamento de Potosí.

Sen.ª Presidenta: Se ha conestado su solicitud de consideración de licencia. En su curul Senadora Castillo, tiene una flecha azul en la pantalla, presiónelo, la Senadora Requena también, los que han llegado atrasados tienen que presionar la flecha azul de la pantalla, por favor.

No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo del Nivel Central y las Entidades Territoriales Autónomas del país en el marco de sus competencias, realizarán actividades para difundir y realzar esta fecha histórica en el territorio nacional.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "Declaratoria de fecha histórica a nivel nacional en homenaje a la Batalla de la Punilla, de fecha 20 de febrero de 1781".

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley de Declaratoria, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 De la Comisión de Política Internacional, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 015/2023-2024, que recomienda a la Ministra de Relaciones Exteriores, promover reuniones de coordinación y gestión con autoridades nacionales que correspondan y autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, para materializar la aprobación del Acuerdo Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: Buen día Presidenta y a todo su Directorio y a los colegas senadoras y senadores. Quería pedir permiso Senadora Presidenta, aquí en la planta baja están los hermanos de La Paz, los hermanos discapacitados; ellos están pidiendo que vaya y les escuche un rato, será de cinco a unos diez minutos, por



favor Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Bien, está solicitando al Pleno, en consideración senadoras y senadores, tiene permiso por diez minutos Senadora Moyoviri.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL

LEGISLATURA 2023 – 2024

INF- CS - CPI N° 05/2023 - 2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación a la Señora Ministra de Relaciones Exteriores.

FECHA: La Paz, 27 de febrero de 2024

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, presenta a la Presidencia de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Celinda Sosa Lunda, conforme el Artículo 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

El Senador Félix Ajpi Ajpi Presidente de la Comisión de política Internacional solicita complementar información referente a los alcances del Acuerdo Bilateral del Paso de Frontera San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia) a fin de complementar la información y fundamentar la emisión del informe de Comisión.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, remite a la presidencia de la Cámara de Senadores la solicitud de complementación de información solicitada a fin de fundamentar la emisión del informe de Comisión con referencia al flujo económico comercial del paso Fronterizo entre Extrema en el Departamento de Pando y San Lorenzo en Perú

2. NORMATIVA LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 265. I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana.

Artículo 172. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a los funcionarios extranjeros en general.



Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: **8.** Política exterior.

Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021, PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"

Artículo 2. (APROBACIÓN). Se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

Eje 9. Integración y Relaciones Internacionales con Soberanía.

Meta. 9.4. Consolidar a Bolivia como país clave en la articulación e integración regional y subregional, con decisiones favorables de las entidades regionales para su mejor posicionamiento en el ámbito económico, social, limítrofe y geopolítico.

Resultados 9.4.5. Se ha logrado avanzar en alianzas y acuerdos económicos y comerciales para el desarrollo integral y desmontaje de las trabas al comercio.

Acciones. 9.4.5.1. Negociar alianzas y acuerdos comerciales para diversificar las exportaciones con valor agregado.

Indicadores. Mercados de exportación abiertos para nuevos productos con valor agregado.

Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

ARTÍCULO 17.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE RELACIONES EXTERIORES). Las atribuciones de la Ministra(o) de Relaciones Exteriores, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

c) Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, los servicios consulares y la participación del Estado Plurinacional, en organismos y foros internacionales;

d) Suscribir tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos internacionales, en el marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado, asegurando su registro y custodia;

s) Dirigir la coordinación con gobiernos autónomos departamentales en materia de política exterior, relaciones internacionales y ordenamiento territorial en zonas de frontera;

ARTÍCULO 18.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES). Las atribuciones del Viceministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

d) Promover y negociar la suscripción y adhesión a tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales;

e) Coordinar el relacionamiento diplomático bilateral y multilateral y la participación del Estado Plurinacional en organismos y foros internacionales;

o) Coordinar con los gobiernos autónomos departamentales los planes de ordenamiento territorial en zonas de frontera del Estado Plurinacional;



Resolución de Directorio N° 01-048-22, que resuelve crear la Administración Aduanera de Frontera Extrema.

"4. Por otro lado, para la aplicación del régimen de tránsito aduanero, debe realizarse la actualización del Manual de Vías. Rutas y Plazos Autorizados para el Tránsito Aduanero vigente, incluyendo en el mismo la información pertinente de la Administración Aduanera de Frontera Extrema en el inciso a) ADUANAS FRONTERIZAS NACIONALES RESPECTO A ADUANAS FRONTERIZAS DE PAÍSES LIMÍTROFOS del Anexo II y en los incisos a) ADUANA DE PARTIDA, INGRESO, DESTINO Y SALIDA PARA OPERACIONES SUJETAS AL RÉGIMEN DE TRANSITO ADUANERO POR CARRETERA y b) RUTAS Y PLAZOS AUTORIZADOS POR CARRETERA del Anexo III. 5. Las fechas de inicio de operaciones en las dependencias a ser creadas deberán ser consideradas en función y a la comunicación oficial a ser remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la habilitación del paso fronterizo de Extrema, estimándose pertinente que la Administración Aduanera de Frontera Extrema inicie operaciones una vez que exista una comunicación oficial formalizando la habilitación del paso fronterizo Extrema (Bolivia) - San Lorenzo (Perú) por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (como instancia competente establecida por Ley N° 401 de 18/09/2013 que aprueba la Ley de celebración de Tratados Internacionales). 6. Como un aspecto de suma importancia, a través de la Gerencia Regional La Paz y las instancias que correspondan de la Aduana Nacional, debe preverse de manera oportuna: la asignación del personal técnico necesario para la atención de trámites sujetos a regímenes aduaneros y destinos aduaneros especiales o de excepción a ser habilitados en la Administración Aduanera de Frontera Extrema (responsables y técnicos de aduana); así como la dotación del mobiliario y equipamiento requeridos para brindar el servicio requerido. Por otra parte, corresponderá realizar las gestiones necesarias ante las instancias competentes para la dotación de viviendas a ser ocupadas por el personal de la Aduana Nacional a ser asignado a dicha dependencia"

PRIMERO. Con base en el Informe Conjunto ANIGNNIDNPTAIE/1 15/2022 AN/GGfUPECG/1193/2022 de 24/08/2022, emitido por la Gerencia Nacional de Normas y la Unidad de Planificación, Organización y Control de Gestión, se crea la Administración Aduanera de Frontera Extrema. conforme el siguiente detalle:

Reglamento General de la Cámara de Senadores

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La norma fundamental en el párrafo I del Artículo 165 señala que el Estado tiene como función promover las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás Estados, en ese sentido, en junio de 2019 el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú conforman el V Gabinete Binacional con el propósito de establecer lazos de integración en el que acuerdan habilitar el paso de frontera entre San Lorenzo (Perú) y Extrema (Bolivia) a fin importar y exportar de manera directa bienes y servicios sin que sea necesario transitar por territorio brasileño.

Por lo mencionado anteriormente, conforme el Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023 en el inciso s) del Artículo 17 establece que la Ministra de Relaciones Exteriores es la encargada de dirigir la coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales los asuntos de las relaciones internacionales en materia comercial en zonas de frontera, a razón del marco normativo descrito, la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores podría impulsar reuniones con el Gobernador del Departamento



de Pando a fin de promover inspecciones *in situ* para verificar el estado de carreteras, así como el funcionamiento del Centro Binacional de Control Fronterizo (CEBAF) que se encuentra en la comunidad de Extrema del Municipio de Bolpebra del departamento de Pando.

Por otra parte, "Política Exterior" es competencia privativa del nivel central del Estado, tomando en cuenta que, entre las atribuciones que tiene la norma fundamental que otorga al Presidente del Estado es la dirección de la política exterior conforme el numeral 5 del Artículo 172, por consiguiente, se debe considerar que uno de los elementos que permitiría fortalecer la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia es potenciando el control migratorio de personas nacionales y extranjeras, por cuanto, la habilitación del paso fronterizo entre San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia) en el Departamento de Pando permitirá fortalecer el control migratorio de personas en ambos países.

De la misma manera, cabe tomar en cuenta que, la Resolución de Directorio N° 01-048-22 que resuelve crear la Administración Aduanera de Frontera Extrema en su parte considerativa señala que, *"estimándose pertinente que la Administración Aduanera de Frontera Extrema inicie operaciones una vez que exista una comunicación oficial formalizando la habilitación del paso fronterizo Extrema (Bolivia) - San Lorenzo (Perú) por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores"*, resolviendo la creación de la Administración Aduanera de Frontera en la comunidad de Extrema del Municipio de Bolpebra del Departamento de Pando, a fin de verificar y/o controlar el cumplimiento de la normativa aduanera vigente del Estado Plurinacional de Bolivia así como las obligaciones emergentes, los controles operativos aduaneros y disposición de mercancía autorizada e incautación de las mismas.

Por otro lado, el Plan de Desarrollo Económico Y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones" aprobado mediante Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021 conforme el Artículo 2, en el Eje 9 se tiene como un lineamiento central a la Integración y Relaciones Internacionales con Soberanía, que tiene como **Meta. 9.4.** Consolidar a Bolivia como país clave en la articulación e integración regional y subregional, con decisiones favorables de las entidades regionales para su mejor posicionamiento en el ámbito económico, social, limítrofe y geopolítico, proyectando como **Resultados 9.4.5** Se ha logrado avanzar en alianzas y acuerdos económicos y comerciales para el desarrollo integral y desmontaje de las trabas al comercio. y **Acciones. 9.4.5.1** Negociar alianzas y acuerdos comerciales para diversificar las exportaciones con valor agregado, así como los **Indicadores.** Mercados de exportación abiertos para nuevos productos con valor agregado, por lo señalado anteriormente, con la habilitación del paso fronterizo San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia) permitirá fomentar la integración regional y subregional fronterizo del norte amazónico, facilitando además expansión de mercados de exportación en productos y mercancías agrícolas y agrarias de ambos países.

En tanto, la habilitación del paso de frontera entre San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia) será el primer paso de frontera entre las regiones amazónicas del Perú y Bolivia" y permitirá dinamizar el flujo de tránsito formal de personas, el intercambio de bienes y servicios, circulación de vehículos y el potenciamiento del Turismo de ambos países.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes que fueron revisados y conforme lo analizado, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores **es viable** por promover el fortalecimiento del control migratorio en ambos países, así como el impulso a la creación de la Administración Aduanera de Frontera en la comunidad de Extrema para realizar el control aduanero de importación de bienes y el cumplimiento de la normativa aduanera vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, además de la expansión de mercados de productos nacionales permitiendo optimizar la integración fronteriza del Estado Plurinacional de Bolivia con la República del Perú.

5. RECOMENDACIÓN.



La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno camaral **APROBAR con modificaciones** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno camaral.

Firman: Senador Félix Ajpi Ajpi, Presidente Comisión de Política Internacional; Senadora María Roxana Nacif Barboza, Secretaria Comité de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Organismos Internacionales; Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario Comité de Relaciones Económicas Internacionales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMENDAR, a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y conforme sus atribuciones establecidas en el Artículo 17 de los incisos c), d) y s) del Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023 de Organización del Órgano Ejecutivo.

Primero. Promover reuniones de coordinación y gestión con autoridades nacionales que correspondan y autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú para **materializar lo antes posible la aprobación del acuerdo bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú** para la habilitación del paso de frontera San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia), con la finalidad de dinamizar el flujo económico y comercial, así como fortalecer el control migratorio, la integración y las relaciones entre las poblaciones de ambos países.

Segundo. Iniciar espacios de trabajo y concertación necesarias con las autoridades de ambos países que correspondan, para el **análisis, aprobación y aplicación de la Guía Operativa de Funcionamiento del Paso de Frontera San Lorenzo (Perú) – Extrema (Bolivia).**

Tercero. Establecer reuniones de coordinación y supervisión con el Gobernador del Departamento de Pando para **realizar inspecciones en la infraestructura caminera y en las instalaciones del Centro Binacional de Control Fronterizo (CEBAF)** que se encuentra en la comunidad de Extrema del Municipio de Bolpebra del departamento de Pando para garantizar su funcionamiento orientado a fortalecimiento económico comercial y migratorio.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 040/2023-2024, de reconocimiento al Parque Nacional Histórico "Santa Cruz La Vieja" de San José de Chiquitos, por su contribución a la preservación de la historia y el ecosistema de la Región de la Chiquitanía. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE**

**INFORME PDC/TTRNyMA
No. 001/2023-2024**

ASUNTO: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL No. 040/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL PARQUE NACIONAL HISTÓRICO SANTA CRUZ LA VIEJA DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS POR SU CONTRIBUCIÓN A LA PRESERVACIÓN DE LA HISTORIA Y EL ECOSISTEMA.

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2024.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Hoja de ruta con Nota CITE. CTRN N° 150/2023-24 fechado 19 de febrero de 2024, presentada por la Senadora Centa Lothy Rek López dirigida al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presidente de la Cámara de Senadores adjuntando Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido reconocimiento al Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja de San José de Chiquitos.

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 99 Parágrafo I en su primera parte indica que: *"El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible"*

A su vez, y en concordancia con el precitado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 164 (Declaraciones) establece que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional."*

Por su parte el Artículo 165. (Trámite) parágrafo I del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: *"Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles"*.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la carpeta, así como de los antecedentes y documentos del Proyecto de Declaración Camaral se evidencia que tiene por objeto rendir un justo y merecido reconocimiento al Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja de San José de Chiquitos.

A tal efecto, la exposición de motivos del Proyecto de Declaración Camaral describe una breve reseña histórica indicando que: El parque fue creado mediante Decreto Supremo del 22 de febrero de 1989, a solicitud de organizaciones cívicas e instituciones públicas de Santa Cruz, su creación se basó en la protección del patrimonio histórico de la fundación de la ciudad de Santa Cruz y el valor natural de la



Serranía de San José de Chiquitos.

El parque se encuentra en la Provincia Chiquitos, cerca de San José de Chiquitos, abarcando una extensión de 17.080 hectáreas. Protege ruinas históricas de la fundación de Santa Cruz y la biodiversidad, además de servir como corredor de conservación regional.

Entre sus objetivos se constituyen la conservación del patrimonio histórico-cultural, la protección de las nacientes de agua, y preservación de la flora y fauna; Tiene como función adicional ser un corredor de conservación regional y proveer plantas medicinales a las comunidades locales.

El parque alberga especies vegetales y animales de alto valor biológico, incluyendo algunas endémicas y de importancia para la conservación; Su conservación es fundamental para la preservación de ecosistemas únicos y para el mantenimiento de la biodiversidad regional.

El parque está sujeto a regulaciones y gestión específica para garantizar su conservación y uso sostenible, por lo que se requiere establecer medidas para asegurar la protección efectiva del patrimonio histórico y natural del parque, así como su uso adecuado para actividades turísticas y educativas.

El reconocimiento al Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja por su contribución a la preservación de la historia y el ecosistema está respaldado por fundamentos legales sólidos y la importancia de su conservación para la región es necesaria; También es importante seguir promoviendo su protección y gestión adecuada para garantizar su valor histórico, cultural y ambiental a largo plazo.

Finalmente, no se advierten imprecisiones en la redacción del Proyecto de Declaración Camaral que afecten al fondo del documento por lo que no se requiere hacer modificaciones.

IV. CONCLUSIÓN.

Los miembros de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, ha realizado un análisis sobre el Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido reconocimiento al Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja de San José de Chiquitos, llegando a concluir que el mismo se encuentra dentro de las facultades parlamentarias establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, al no existir observación alguna, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones reglamentarias, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido reconocimiento al Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja de San José de Chiquitos.

Es cuanto informamos para fines consiguientes, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria de Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de la Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria de Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja, fue creado a solicitud de las organizaciones cívicas provinciales e instituciones públicas administrativas de Santa Cruz, en razón a la fundación de la ciudad de Santa Cruz por el capitán español Nuño de Chávez en fecha 26 de febrero de 1561, bajo Decreto Supremo del 22 de febrero de 1989, abarcando parte de la Serranía de San José, con una extensión de 17.080 ha., con el objetivo de proteger el patrimonio histórico del asentamiento antiguo, original de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el valor natural de una parte de la serranía de San José de Chiquitos.

Que, el Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja Se encuentra ubicado en la Provincia Chiquitos cerca del pueblo de San José de Chiquitos (Primera Sección Municipal. Hidrográficamente corresponde a la cuenca del Amazonas y Sub Cuenca del río Mamoré La distancia entre el centro urbano de San José y Santa Cruz de la Sierra es de 266 Km. por vía férrea y 289 Km. por carretera.

Que, la creación del Parque Santa Cruz La Vieja es proteger el patrimonio histórico del asentamiento antiguo, original de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el valor natural de una parte de la serranía de San José de Chiquitos.

Que, el Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja se constituye en una posibilidad importante de conservación de un fragmento del Cerrado Chaqueño y sus distintos elementos transicionales. Su estudio, diagnóstico, zonificación, planificación y gestión es un aspecto elemental para la conservación de este sector de la Chiquitania, cuya historia, riqueza cultural y arqueológica se suma a sus atributos naturales que alberga.

Que, El aporte que el Parque brinda a la conservación de la biodiversidad, se basa en las unidades de vegetación y sus diferentes componentes (especies) en relación al porcentaje de la superficie de cada unidad presente en el Departamento de Santa Cruz.

Que, las excavaciones realizadas por Delfor Ulloa (2007) en Santa Cruz La Vieja permitieron identificar la planta completa de la primera iglesia de la ciudad. Dicha estructura denota las cualidades arquitectónicas propias de la época colonial, así como el patrón urbanístico existente a fines del siglo XVI.

Senadora proyectista: Centa Lothy Rek López.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja de San José de Chiquitos**, por su contribución a la preservación de la historia y el ecosistema de la región de la Chiquitanía del Departamento de Santa Cruz.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los colegas. Solicito permiso de una hora, tengo una cita médica.

Sen.ª Presidenta: En consideración la solicitud senadoras y senadores. Está autorizando el Pleno.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 042/2023-2024, de reconocimiento a la psicogerontóloga Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, por la labor altruista e impartir el conocimiento de la defensa y atención a las personas de la tercera edad. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 13/2023-2024
PDC N° 42/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 42/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA LIC. MARÍA MERCEDES ZERDA CÁCERES.

FECHA: La Paz, 27 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 23 de Febrero de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 16 de Febrero de 2024, presentado por el Senador Félix Ajpi Ajpi mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al PSICOGERONTOLOGA María Mercedez Zarda Cáceres adjuntando la siguiente



documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña Histórica María Mercedes Zerda Cáceres.
- Fotocopia de su carnet de identidad
- Publicaciones: Psicología y acción comunitaria, Hablamos de envejecimiento, Pensemos en el envejecimiento, Reflexionemos sobre el envejecimiento, Derechos Humanos y envejecimiento en Bolivia.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Elaboración de libros.

Como resultado de las investigaciones realizadas, escribió los siguientes libros:

1. "Psicología y acción comunitaria, Sinergias de cambio en América Latina, compilación. Lic. María Mercedes Zerda Cáceres.
2. "Defensa del anciano", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, "Plan Consulta sobre la situación de las personas de edad en Bolivia", Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos.
3. "Hablemos del Envejecimiento", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Secuencia Didáctica 1, Guía para el (la) educador(a), Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 9pp.
4. "Hablemos del Envejecimiento", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Secuencia Didáctica 2, Guía para el (la) educador(a), Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 12pp.
5. "Hablemos del Envejecimiento", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Secuencia Didáctica 3, Guía para el (la) educador(a), Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 10pp.
6. "Hablemos del Envejecimiento", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Secuencia Didáctica 1, Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 10pp.
7. "Hablemos del Envejecimiento", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Secuencia Didáctica 2, Editorial



- Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 21pp.
8. "Hablemos del Envejecimiento", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Secuencia Didáctica 3, Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 10pp.
 9. "Reflexionemos sobre el envejecimiento: Guía para el Educador", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 19pp.
 10. "Reflexionemos sobre el envejecimiento: Guía para el Educador 2", Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos. 19pp.
 11. "Derechos Humanos y Envejecimiento en Bolivia", Lic. Mercedes Zerda Cáceres, Editorial Defensa del anciano: HelpAge International: Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos.
 12. "Factores Protectores de Envejecimiento Patológico en la Cultura Aymara. Estudio con personas mayores de la ribera del lago Titicaca en La Paz, Bolivia, Lic. Mercedes Zerda Cáceres, Revista Kairos- Gerontología.

Cursos de Postgrado.

Estudio en Argentina, en la Universidad Maimbnides, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Empresariales, Correspondiente a la Maestría en Psicogerontología.

Conferencias destacadas sobre la asignatura.

El Congreso Latinoamericano de Psicología, II Encuentro Boliviano de Psicología, otorga el Certificado en calidad de moderadora del simposio nacional.

HelpAge Internacional para América Latina por intermedio de James Blackburn, CERTIFICA que la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, ha coordinado y ejecutado la investigación "Vejez y Pobreza en Bolivia, la visión de las personas de Edad", realizado en cinco países, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia.

La comunidad de ancianos y ancianas "AWICHA", que efectuaron labores altruistas de apoyo a personas de la tercera edad, con mucha profesionalidad y responsabilidad.

La Reunión de Gobiernos y Expertos sobre Envejecimiento en Países de América del Sur certifica que la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres participo en calidad de disertante en Buenos Aires Argentina.

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en el 5to Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Sociología y Área de Investigación Procesos Psicosociales de los Fenómenos Colectivos, otorgan CONSTANCIA a la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres por la conferencia Magistral: "La Psicología Social Comunitaria con Pueblos Indígenas en América Latina, Una Visión de treinta y seis años desde Bolivia".

La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología otorga CONSTANCIA de a la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres como ponente en la mesa Magistral Comunidades Aymaras Urbanas en Bolivia: Una propuesta etnopsicológica, en el marco del 1er Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América.

La Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología, otorga el RECONOCIMIENTO la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres por su conferencia Magistral sobre la temática de "La Comunidad "Awicha" de Pampajasi: modelo de intervención comunitaria entre adultos mayores indígenas en Bolivia".

La Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología, otorga el RECONOCIMIENTO la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres por su conferencia Magistral sobre la temática de "Desafíos y Metodología de la Psicología social comunitaria".



La Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología, Ceseco Sur, otorga el RECONOCIMIENTO a la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres por su conferencia Magistral sobre la temática de "Proceso de construcción del método participativo de gestión comunitaria en Pampajasi".

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de su Facultad de Psicología, efectúa el RECONOCIMIENTO a María Mercedes Zerda Cáceres por la ponencia "Movimientos Sociales y Procesos de Intervención".

La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y la Sociedad Interamericana de Psicología - SIP, certifica a la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres por su exposición en el IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología con la temática "Desafíos de la psicología latinoamericana comprometida en el bienestar humano".

El V SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIÁLOGOS EN LA PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA, I CONGRESO BOLIVIANO DE PSICOLOGÍA SOCIAL, certifica a la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres por su participación en calidad de expositora del curso: Modelo de intervención psicosocial comunitaria en Bolivia.

La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Facultad de Humanidades, Carrera de Psicología, la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, el Colegio de Psicólogos de Bolivia, el Colegio de Psicólogos de Tarija, la Asociación de Psicología Social de Bolivia, y el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Bolivia, certifica a la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres como PONENTE en la Temática "La Construcción del bienestar en la pluriculturalidad".

IV Congreso Latinoamericano de Psicología Rural, Reunindo os olhares para o mundo rural, Reuniendo las miradas hacia el mundo rural, UFAM - Manáos/AM – Brasil, del 28 de noviembre al 01 de diciembre del 2022, participando como Equipo Especializado de Apoyo, Lic. María Mercedes Zerda Cáceres.

La labor altruista que impulso en ayuda a sectores vulnerables en la ciudad de La Paz como las "Awichas" genero gran admiración de apoyo incondicional a muchas personas de la tercera edad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Psicogerontologa Lic. María Mercedes Zerda Cáceres.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al*



estado"

Que, el parágrafo I del Artículo 91 menciona que *"La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, nació el 19 de junio de 1957 en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, experta en psicología social comunitaria, gerontología social y pueblos originarios de Bolivia. Consultora del Estado Plurinacional en elaboración de políticas sociales para población adulta mayor.

Que, la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, en la Universidad Maimbnides, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Empresariales, en Argentina, Correspondiente a la Maestría en Psicogerontología.

Que, la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, escribió los libros: "Psicología y acción comunitaria, Sinergias de cambio en América Latina", "Defensa del anciano", "Hablemos del Envejecimiento", "Hablemos del Envejecimiento", "Hablemos del Envejecimiento", "Hablemos del Envejecimiento" tomos 1-2-3, "Reflexionemos sobre el envejecimiento: Guía para el Educador", "Reflexionemos sobre el envejecimiento", "Derechos Humanos y Envejecimiento en Bolivia", "Factores Protectores de Envejecimiento Patológico en la Cultura Aymara. Estudio con personas mayores de la ribera del lago Titicaca en La Paz"

Que, la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, participo en conferencias internacionales en los países de México, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia sobre temáticas relacionadas a personas de la tercera edad.

Que, la Lic. María Mercedes Zerda Cáceres, efectúa labores filántropas en la comunidad de ancianos y ancianas "AWICHA", que efectuaron labores altruistas de apoyo a personas de la tercera edad, con mucha profesionalidad y responsabilidad.

Senador proyectista: Félix Ajpi Ajpi

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la Psicogerontóloga **María Mercedes Zerda Cáceres**, por su labor altruista impartiendo conocimiento en defensa y atención a las personas de la tercera edad en los diferentes países de América Latina y en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias Presidenta. Buenos días a través de Usted saludar a todos nuestros colegas senadoras y senadores presentes en esta Sesión.

A veces, se hacen declaraciones camarales, sin aclarar a quién estamos reconociendo, yo solicité dos declaraciones camarales, tanto para la Lic. Mari Mercedes Zerda Cáceres y el Lic. Javier Mendoza Pizarro, me solicitaron un grupo de personas mayores particularmente mujeres de Pampahasi de Copacabana, que se le reconozca a su Dr. Javier Mendoza Pizarro y también a su esposa, que es la Sra. Mari Mercedes Zerda y, uno tiene que investigar un poco, buscando historial para complementar, nos encontramos con que estos personajes tan importantes en el país, primero habían escrito varios libros tanto la Sra. Mari Mercedes; experta profesional y parece que no tenemos este tipo de profesionales en el país, es Psicogerontóloga que ha sido parte para trabajar la Ley de defensa de la tercera edad en nuestro país y también, el Sr. Javier Mendoza, que haciendo su árbol genealógico; había sido nieto del Dr. Jaime Mendoza, que lleva su nombre la transversal de la carretera en nuestro país en la parte Sur e hijo del Sr. Gunnar Mendoza, quien por cincuenta años ha sido Director del Archivo Nacional en Sucre, también es escritor de libros y conocedor en Europa, él se profesionalizó como Psicólogo en Estados Unidos, pero siguiendo los pasos de su señor padre, él se dedicó a trabajar con personas de escasos recursos, sobre todo con personas migrantes del campo a la ciudad.

Entonces, yo creo que son merecedores y talvez algo más, estos profesionales que ya son mayores, particularmente el Sr. Javier Mendoza, que está muy avanzado de edad, vive en Sucre, por lo que, con gusto he aceptado a las compañeras de tercera edad de Pampahasi de Copacabana para poder encontrar a estos personajes y reconocerlos, por lo menos con esta Resolución Camaral a través de la Cámara de Senadores. Yo pido a la Sala que sean aprobadas estas dos resoluciones camarales. Gracias hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias por su aclaración, Senador Ajpi.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 043/2023-2024, de reconocimiento al historiador y escritor Javier Mendoza Pizarro, por su incansable labor de recopilar la historia de la independencia de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 14/2023-2024
PDC N° 43/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL



COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**INFORME:**

ASUNTO: PDC N° 43/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL HISTORIADOR Y ESCRITOR JAVIER MENDOZA PIZARRO.

FECHA: La Paz, 27 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 23 de Febrero de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 16 de Febrero de 2024, presentado por el senador Félix Ajpi Ajpi mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al HISTORIADOR Y ESCRITOR JAVIER MENDOZA PIZARRO, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña Histórica Javier Mendoza Pizarro.
- Resolución Ministerial N° 261/00 de 31 de julio de 2000, ampliando su autorización para las carreras de secretariado ejecutivo a nivel técnico operativo, auxiliar de contabilidad y operador de programas informáticos.
- Fotocopia como expositor de la Universidad Autónoma Querétaro de la facultad de psicología COSECO Sur.
- Fotocopia como expositor tema la psicología Comunitaria con población indígena y sus desafíos actuales en Bolivia en el VI congreso Chileno de Psicología.
- Fotocopia de las portadas de su libro "Espejo Aymara"
- Fotocopia de las portadas de su libro "La mesa coja"
- Fotocopia de las portadas de su libro "Acuerdos de la real audiencia de charcas"
- Fotocopia del Reconocimiento de título de ARTIUM BANERALAURI otorgado COLLEGIL DARTMVTHENSIS.
- Fotocopia de La universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Facultad de Psicología, como expositor con el tema "comunidades Aymaras urbanas en Bolivia."
- Fotocopia de su carnet de identidad.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.
Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la



Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Historiador y Escritor Javier Mendoza Pizarro, nació el 22 de febrero de 1944 en la Población de Oropeza, Provincia Oropeza del Departamento del Chuquisaca, de una familia de tres hermanos cuyos padres son Gunnar Mendoza (Conocido como "el Chompitas" y por los intelectuales "Artesano de la Cultura") casado con Flora Pizarro.

El Historiador y Escritor Javier Mendoza Pizarro, obtuvo el Título en la Universidad de Dartmouth, del estado de New Hampshire, siendo parte de la Red Matariki de Universidades (MNU) junto con la Universidad de Durham (Reino Unido), la Universidad Queen's (Canadá), la Universidad de Otago (Nueva Zelanda), la Universidad de Tübingen (Alemania), la Universidad de Australia Occidental (Australia) y Universidad de Uppsala (Suecia).

El Historiador y Escritor Javier Mendoza Pizarro, escribió los libros históricos de mucho realce, como: "Se va el Milenio y el futuro no llega", "El 25 de mayo de 1809 y el Quitacapas", "Propósito de los Bicentenarios", "¿Qué es un cuento breve?", "Atrevimiento de aficionados", "Quitacapas", "El espejo aymara", "La mesa coja", "La duda fecunda", que contienen información relacionada con la independencia de la República de Bolivia y el proceso histórico del país hasta la actualidad.

Recaltar que a lo largo de la vida Republicana de Bolivia y el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, sus escritos e investigaciones tanto de la Familia Mendoza como suyas, coadyuvaron a mantener información de mucha importancia en las bibliotecas históricas más importantes del país.

Elaboración de libros.

Como resultado de las investigaciones realizadas, escribió los siguientes libros:

1. **Se va el Milenio y el futuro no llega: Escrito por un "Aguafiestas"**, por Mendoza Pizarro, Javier. Series: T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales, T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales. La Paz-BO, PIEB 2000.
2. **El 25 de mayo de 1809 y el Quitacapas**, por Mendoza Pizarro, Javier. Series Nueva Crónica y Buen Gobierno; no. 41. Origen: Nueva Crónica y Buen Gobierno. Tipo de material: Recurso continuo. Detalles de publicación: La Paz – BO. Prisma; Plural 2009.
3. **Propósito de los Bicentenarios: De la invención de tradiciones o la mesa coja, revisitada**, por Mendoza Pizarro, Javier. Series Nueva Crónica y Buen Gobierno; no. 45 Origen: Nueva Crónica y Buen Gobierno Tipo de material: Recurso continuo Detalles de publicación: La Paz - BO Prisma; Plural 2009.
4. **¿Qué es un cuento breve?**, por Mendoza Pizarro, Javier. Series Fondo Negro; No. 147 Origen: Tipo de material: Recurso continuo, Detalles de publicación: La Paz-BO La Prensa 2002.
5. **Atrevimiento de aficionados: Historia. Debate entre no-historiadores**, por Mendoza Pizarro, Javier. Series Lecturas; No. 20 Origen: Lecturas Tipo de material: Recurso continuo Detalles de publicación: La Paz-BO La Prensa 1998.
6. **Quitacapas: los sucesos revolucionarios de 1809 en el Alto Perú a través de la participación de un antihéroe ignorado**, por Mendoza Pizarro, Javier. Edición: 1a. ed. Idioma: Español Detalles de publicación: La Paz: Plural, 2009.



7. **El espejo aymara. Ilusiones ideológicas en Bolivia**, por Mendoza Pizarro, Javier. Idioma: Español Detalles de publicación: La Paz: Plural, 2015.
8. **La Universidad de San Francisco Xavier en los sucesos de 1809 en el Perú**, por Mendoza Pizarro, Javier. Series Ciencia y Cultura. Revista de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo"; no.22-23. Origen: Ciencia y Cultura: Revista. Tipo de material: Artículo; Formato: impreso caracteres normales; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Detalles de publicación: La Paz-BO: Universidad Católica Boliviana, 2009
9. **La mesa coja. Historia de la proclama de la Junta Tuitiva del 16 de julio de 1809**, por Mendoza Pizarro, Javier. Series Investigación Idioma: Español Detalles de publicación: La Paz - BO SINERGIA 1997.
10. **La duda fecunda: historia, lógica y psicología en la fundación de la Villa de Plata**, por Mendoza Pizarro, Javier. Idioma: Español Detalles de publicación: La Paz - BO Plural 2001.

Resaltar el trabajo del Abuelo Dr. Jaime Mendoza que fue uno de los impulsores de la biblioteca nacional de Bolivia, su padre Gunnar Mendoza dejó un gran legado y el estado en su nombre puso a la Biblioteca Nacional "Gunnar Mendoza" y el como hijo dejó las investigaciones elaboradas a detalle en los libros ya mencionados.

La labor altruista que impulso en ayuda a sectores vulnerables en la ciudad de La Paz como las "Awichas" genero gran admiración de apoyo incondicional a muchas personas de la tercera edad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al Historiador y Escritor Javier Mendoza Pizarro.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el artículo 47 del párrafo I. "Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo".

Que, el párrafo I del Artículo 91 menciona que *"La educación superior desarrolla procesos de formación*



profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

Que, el artículo 99 del parágrafo I al III, garantiza que *"El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural denotando riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano”.*

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.*

Que, el Historiador y Escritor Javier Mendoza Pizarro, nació el 22 de febrero de 1944 en la Población de Oropeza, Provincia Oropeza del Departamento del Chuquisaca, de una familia de tres hermanos cuyos padres son Gunnar Mendoza (Conocido como “el Chompitas” y por los intelectuales “Artesano de la Cultura”) casado con Flora Pizarro.

Que, el Historiador y Escritor Javier Mendoza Pizarro, obtuvo el Título en la Universidad de Dartmouth, del estado de New Hampshire - Estados Unidos, siendo parte de la Red Matariki de Universidades (MNU) junto con la Universidad de Durham - Reino Unido, la Universidad Queen's - Canadá, la Universidad de Otago - Nueva Zelanda, la Universidad de Tübingen - Alemania, la Universidad de Australia Occidental - Australia y Universidad de Uppsala – Suecia.

Que, el Historiador y Escritor Javier Mendoza Pizarro, escribió los libros históricos de mucho realce, como: “Se va el Milenio y el futuro no llega”, “El 25 de mayo de 1809 y el Quitacapas”, “Propósito de los Bicentenarios”, “¿Qué es un cuento breve?”, “Atrevimiento de aficionados”, “Quitacapas”, “El espejo aymara”, “La mesa coja”, “La duda fecunda”, que contienen información relacionada con la independencia de la República de Bolivia y el proceso histórico del país hasta la actualidad.

Senador proyectista: Félix Ajpi Ajpi

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al Historiador y Escritor **Javier Mendoza Pizarro**, por su incansable labor de investigación histórica sobre la independencia de Bolivia y su valioso aporte al resguardo de la memoria histórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 015/2023-2024, de reconocimiento a la Pastoral Social Caritas del Departamento del Beni, por su larga trayectoria realizando una incansable labor de asistencia social. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 12/2023-2024
PDC N° 15/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 15/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA PASTORAL SOCIAL CARITAS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI.

FECHA: La Paz, 27 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS/CEEA./N° 031/2023-2024 de 29 de noviembre de 2023, presentado por la Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Pastoral Social Caritas del Departamento de Beni, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Antecedentes históricos de la Pastoral Social Caritas Beni.
- Certificación de Pertenencia y Personalidad Jurídica Canónica de: "Pastoral Social Caritas Beni" o "PSCBENI", otorgada por el Mons. Fr. Julio María Elías Montoya, OFM, Obispo Vicario Apostólico del Beni, en fecha 12 de agosto de 2019.
- Certificación Electrónica de Impuestos Nacionales, otorgada en fecha 21 de febrero 2024, donde se acredita el número de identificación tributaria (NIT) 129267021.
- Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores, otorgado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Registro de Empleadores, otorgando a Pastoral Social Caritas Beni, el Código de Empleador: 129267021-1.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:



7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Vicariato Apostólico del Beni, erigido canónicamente por la Santa Sede, por medio de Letras Apostólicas "Quae católico Nomini" Emitido por S.S. Papa Benedicto XV, en fecha 1 de diciembre de 1917, fiel al compromiso con el servicio al pueblo, el 08 de octubre de 1962 crea la institución para la asistencia social, bajo el denominativo de Caritas Beni.

En el año 1990 se constituye la Pastoral Social con el fin de animar la acción social y pastoral en el marco de la Doctrina Social de la Iglesia.

En el año 2001 producto de la fusión de Caritas y Pastoral Social, entra en vigencia una nueva institución para la promoción y desarrollo integral de las familias del Vicariato del Beni con el nombre de Pastoral Social Caritas Beni.

En el año 2018 se ha puesto en marcha el proceso jurídico y administrativo de transición y transferencia definitiva del Centro de Salud Nuestra Señora de Pompeya, administrada por la Congregación de las Hermanas Hijas de la Caridad, concluyendo en diciembre de 2018, de ésta forma, es una entidad consolidada y reconocida por la población Beniana.

Mediante notas Revérsales suscritas entre la Santa Sede y el Gobierno de Bolivia el 3 de agosto de 1993, se aprueban y ratifican las mismas mediante Ley N° 1644 del 11 de julio de 1995.

La Personalidad Jurídica Canónica bajo el Registro Público Canónico CEB RPCER N° A-014 permite desarrollar sus fines religiosos y de servicio sobre la base y fusión de entidades como Caritas, Pastoral Social y el Centro de Salud Nuestra Señora de Pompeya, constituyendo la Pastoral Social Caritas Beni, como un organismo comprometido con el servicio social.

La Pastoral Social Caritas Beni tiene como objeto, animar procesos para hacer presente la acción caritativa y que contribuyan a la promoción del desarrollo humano integral de las familias del Vicariato del Beni, con opción preferencial por los pobres y empobrecidos para la construcción conjunta de una sociedad digna, equitativa, con justicia, valores y principios cristianos, en el marco de la Doctrina Social de la Iglesia y el cuidado de la creación.

Tiene como fines:

a) Animar a la comunidad para que, en fidelidad al Evangelio y al pueblo, busque la justicia y la caridad, ofreciendo un servicio en el marco del desarrollo humano integral y socio-ambiental, contribuyendo a la construcción de una sociedad según los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.



- b) Promover, acompañar y apoyar con programas orientados al desarrollo humano integral a las personas más pobres para que organizadas, identifiquen las causas que generan su pobreza, y sean protagonistas de su promoción y participación.
- c) Coordinar con las Pastorales Sociales Cáritas de las jurisdicciones eclesiásticas del país, con la Fundación Canónica Pastoral Social Caritas - Bolivia, la Conferencia Episcopal Boliviana y con las diversas instituciones de promoción humana, acción social y asistencia, eclesiales y civiles, nacionales y extranjeras, públicas o privadas.
- d) Promover acciones solidarias a través de campañas, en salud, la atención de emergencias y asistencia humanitaria.
- e) Establecer una cultura de promoción y defensa de los Derechos Humanos, especialmente de los grupos y sectores más vulnerables.
- f) Promover, acompañar y posibilitar a la población el acceso a una atención integral en salud con calidad y calidez, a través de campañas anuales, favoreciendo a las personas de bajos recursos económico.
- g) Promover acciones y espacios para la sensibilización en el cuidado de la creación en el marco de la Ecología Integral.
- h) Prestar servicios de calidad a precios justos a través del Centro de Salud, con el suministro de servicios relacionados con la salud humana como medicamentos esenciales, atención en especialidades médicas y otros; asimismo, a través del Centro Promocional con servicios de alimentación y hospedaje, que generen recursos financieros para la auto sostenibilidad y cumplimiento de los fines de Pastoral Social Caritas Beni.
- i) Crear, implementar plantas procesadoras, de elaboración o transformación de alimentos, con el fin de ofrecer productos de calidad, a precios justos, favorables a población del Beni.
- j) Brindar apoyo y servicios de consultorías, capacitación y asesoramiento que coadyuven en la mejora de las condiciones de vida de los destinatarios.
- k) Promover el desarrollo de capacidades integrales del personal institucional, para mejorar sus competencias y fortalecer su compromiso de acuerdo con los principios, valores y políticas institucionales.
- l) Promover una gestión de calidad en el cumplimiento del plan estratégico, garantizando la generación, asignación equitativa, el uso eficiente y transparente de los recursos económicos y financieros gestionados.
- m) Gestionar y asignar recursos económicos destinados a campañas de salud anuales.

Debido a que la Pastoral Social Caritas Beni, apoya a la población en situación de necesidad, en educación, salud, fortalecimiento organizacional, liderazgo y defensa de los derechos humanos "merece un justo reconocimiento por su labor social y humanitaria en favor de la población del departamento del Beni.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Reconocimiento a la Pastoral Social Caritas del Departamento de Beni.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo



mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el Vicariato Apostólico del Beni, erigido canónicamente por la Santa Sede, por medio de Letras Apostólicas "Quae Católico Nomini" Emitido por S.S. Papa Benedicto XV, en fecha 1 de diciembre de 1917, fiel al compromiso con el servicio al pueblo, crea la institución para la asistencia social, bajo el denominativo de Caritas Beni.

Que, en el año 1990 se constituye la Pastoral Social con el fin de animar la acción social y pastoral en el marco de la Doctrina Social de la Iglesia.

Que, en el año 2001 producto de la fusión de Caritas y Pastoral Social, entra en vigencia una nueva institución para la promoción y desarrollo integral de las familias del Vicariato del Beni con el nombre de Pastoral Social Caritas Beni, asimismo,

Que, en el año 2018 se ha puesto en marcha el proceso jurídico y administrativo de transición y transferencia definitiva del Centro de Salud Nuestra Señora de Pompeya, administrada por la Congregación de las Hermanas Hijas de la Caridad, concluyendo en diciembre de 2018, de esta forma, es una entidad consolidada y reconocida por la población Beniana.

Que, mediante notas Revérsales suscritas entre la Santa Sede y el Gobierno de Bolivia el 3 de agosto de 1993, se aprueban y ratifican las mismas mediante Ley N° 1644 del 11 de julio de 1995,

Que, la Personalidad Jurídica Canónica bajo el Registro Público Canónico CEB RPCER N° A-014 permite desarrollar sus fines religiosos y de servicio sobre la base y fusión de entidades como Caritas, Pastoral Social y el Centro de Salud Nuestra Señora de Pompeya, constituyendo la Pastoral Social Caritas Beni, como un organismo comprometido con el servicio social.

Que, la "Pastoral Social Caritas Beni" tiene como objeto, animar procesos para hacer presente la acción caritativa y que contribuyan a la promoción del desarrollo humano integral de las familias del Vicariato del Beni, con opción preferencial por los pobres y empobrecidos para la construcción conjunta de una sociedad digna, equitativa, con justicia, valores y principios cristianos, en el marco de la Doctrina Social de la Iglesia y el cuidado de la creación.

Que, actualmente la "Pastoral Social Caritas Beni" sigue trabajando arduamente en el departamento brindando asistencia social, promoviendo acciones solidarias a través de campañas y prestando servicios de calidad a través del centro de salud con calidad humana para todos los ciudadanos de Beni.

Senadora proyectista: Claudia Elena Egüez Algarañaz

POR TANTO,



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Pastoral Social Caritas Beni**, por su larga trayectoria, realizando una incansable labor de asistencia social en beneficio del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo ninguna observación, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral N° 028/2023-2024, de homenaje póstumo a Zoilo Flores Aponte.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose dispuesto la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores: Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el artículo 4 inciso g, del Reglamento General de la Cámara de Senadores: Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, Zoilo Flores Aponte fue destacado abogado y periodista defendiendo los intereses de las empresas mineras nacionales en el departamento del Litoral, fue nombrado Ministro Plenipotenciario de Bolivia en el Perú.

Que, Zoilo Flores Aponte fue considerado precursor del Partido Liberal, fue concejal y Alcalde de la ciudad de La Paz, aportando grandemente en el embellecimiento de esta ciudad.

Que, Zoilo Flores Aponte fue símbolo de la defensa de la libertad de expresión y autor de varias



publicaciones de temas de interés nacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje póstumo a **Zoilo Flores Aponte**, al conmemorarse los ciento siete años de su deceso, por su gran aporte a la ciudad de La Paz y al País.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Chocaya" del Distrito Educativo Atocha.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, El artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita integral e intercultural, sin discriminación.

Que, La Unidad Educativa "Chocaya" fue fundada el 04 de marzo de 1974 por decreto supremo N° 11830 que a la letra dice: Considerando "que los decretos supremos N° 10882 de 22 de mayo de 1973, N° 11381 de 13 de marzo de 1974 dispone la transferencia de los establecimientos de educación media a la administración de la "Corporación Minera de Bolivia". Por razones de orden social, económico y de organización, es necesario desdoblar el colegio "Chichas" de Telamayu y establecer un nuevo colegio de educación secundaria que Atienda a los alumnos que radican en las localidades de Animas, Siete Suyos y



Santa Ana (grupo Chocaya).

Que, La Unidad Educativa "Chocaya" llegó a funcionar con trescientos doce estudiantes inscritos hasta cuarto medio de secundaria, acudiendo a sus aulas desde diferentes centros mineros, pertenecientes a la empresa minera Quechisla, el inicio de sus actividades desarrollaron en la infraestructura antigua, que se encuentra en la localidad de Santa Ana hasta el año 1987, a partir de este año por la relocalización de los trabajadores mineros se redujo los ítem de los maestros y la cantidad de alumnos, por lo que se determinó trasladar el colegio al centro minero de Ánimas a seis kilómetros de Chocaya, continuando sus actividades en la escuela Mariscal Sucre.

Que, La ley N° 1565 de reforma educativa en el año 1994 que implementó una nueva estructura administrativa, se creó la Dirección Distrital en el municipio de Atocha con la nuclearización, llegando a pertenecer al núcleo "Chocaya Mariscal Sucre", con certificado y registro código SIE de unidad educativa N° 71410025 y código SIE de edificio escolar N° 71410023, que pertenece al área curricular Formal de dependencia fiscal o estatal, y funciona con los niveles autorizados Secundaria comunitaria productiva en el Distrito Educativo de Atocha del departamento de Potosí.

Que, La Unidad Educativa "Chocaya" a lo largo de su vida institucional, graduó a innumerables promociones de jóvenes con ímpetu para ser profesionales éticos de formación científica, técnica, tecnológica y productiva de alta competitividad, que se integran a la sociedad boliviana en su conjunto, para coadyuvar al desarrollo del país de manera integral.

Senador Proyectista; Pedro Benjamín Vargas Fernández.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la constitución política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su reglamento general;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa "Chocaya"** del Distrito Educativo Atocha, Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, por sus cincuenta años de vida institucional, celebrándose cada 04 de marzo y por su incansable aporte a la educación boliviana formando generaciones de estudiantes, para el engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la emisora sindical Radio "16 de Marzo" 107.7



FM., voz y pensamiento del trabajador minero.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el párrafo I del artículo 107 de la Constitución Política del Estado, establece que *"Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados."*

Que, la Constitución Política del Estado reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad.

Que, la Emisora Sindical Radio "16 de marzo" 107.7 FM. Voz y Pensamiento del Trabajador Minero, fue fundada el 16 de marzo de 1974, en el en el Municipio de Antequera del Departamento de Oruro.

Que, la Emisora Sindical Radio "16 de marzo" 107.7 FM. Voz y Pensamiento del Trabajador Minero, merece todo el reconocimiento por ser la encargada de informar con veracidad y transparencia a toda la sociedad y en específico a los compañeros Mineros del Departamento de Oruro, donde sus actividades están orientadas al logro de los fines y objetivos descritos en el Acta de Constitución.

Que, la Emisora Sindical Radio "16 de marzo" 107.7 FM. Voz y Pensamiento del Trabajador Minero, basa sus relaciones con todas las organizaciones laborales, sociales y el pueblo en los principios de reciprocidad, complementariedad, igualdad, solidaridad, transparencia y fraternidad y de comunicación a la sociedad para lograr consolidar el progreso.

Senador proyectista: Miguel Pérez Sandoval

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Emisora Sindical Radio "16 de Marzo" 107.7 FM**, voz y pensamiento del Trabajador Minero en sus cincuenta Aniversario de fundación, en reconocimiento al arduo trabajo que realiza en pos de lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de mantener informados a los trabajadores mineros, en favor de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Sen.ª Barrientos: Gracias Presidenta.

El motivo de la Petición del Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos es primero; la ausencia de combustible en territorio nacional las últimas semanas, derivadas de la falta de pagos a proveedores internacionales por parte del Estado Boliviano, sumado a esto; la deuda que se tiene con los proveedores de cisternas y las irregularidades que existirían en la dotación de contratos para las cisternas, hemos hecho ya solicitudes de peticiones de Informe Escrito, que no han sido respondidas, por lo tanto, vemos prioritario que el Ministro pueda agendar y que el Gobierno responda: cuál va ser la nueva realidad del país respecto al abastecimiento de combustible, sobre todo del diésel y gasolina.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Sen.ª Aguilar: Presidenta, de igual manera la Petición de Informe Oral es para el Ministro de Hidrocarburos y Energía, prácticamente estamos hablando aquí del tema del litio, estamos preguntando varias cosas, una de ellas, por ejemplo, se ha inaugurado con bombos y platillos en el mes de diciembre, una planta a nivel industrial supuestamente de carbonato de litio, pero sabemos que este o cuenta ni con agua ni con gas, entonces ¿cómo estarán haciendo funcionar? esa es la pregunta ¿nos estarán engañando? Esa es otra pregunta.

Por otra parte, conocemos a través de medios de comunicación, que se vienen firmando convenios u otros documentos con empresas extranjeras, a espaldas del pueblo, presumimos que están vendiendo nuestro litio, que están privatizando nuestro litio, no existe transparencia al respecto porque ningún documento pasa por la Asamblea Legislativa, sabemos que la Constitución Política del Estado preserva nuestros recursos naturales y nosotros tenemos que observar bajo que parámetros están haciendo estos convenios, pero no pasa por esta Asamblea, entonces, son todos estos asuntos que se está cuestionando, prácticamente todo el tema del litio, porque además sabemos que, cuando ya han firmado convenios con empresas extranjeras y hemos hecho varias veces peticiones de informe pero se nos ha negado darnos información; qué personal ha calificado a estas empresas, bajo qué convenio, bajo que parámetros han calificado, etc. Ese es el fundamento hermana Presidenta para hacer la Petición de Informe Oral, que es referido al tema del litio.

Sen.^a Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Sexagésima Novena Sesión Ordinaria; jueves 29 de febrero; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, febrero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Gracias, Senador Secretario. Gracias por la participación, senadoras y senadores. Buenos días.

Concluye la Sesión a horas: 11:01.



69ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 29 de febrero 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretaria: Sen.^a Lindaaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Castillo Negrette Ana María, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaaura, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vega Rocha Hilda, Velasco Condori Virginia.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Lindaaura Rasguido Mejía: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Sexagésima Novena Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:41, correspondiente al día jueves 29 de febrero de 2024.

Sen.^a Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen.^a Secretaria:

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores desde 26 al 29 de febrero 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera desde 26 al 29 de febrero 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha desde 26 al 29 de febrero 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.^a Secretaria:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita licencia de acuerdo al artículo 28 por 24 horas.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 24 horas.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita licencia por motivos de fuerza mayor, Baja Médica.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Sexagésima Novena Sesión Ordinaria, jueves 29 de febrero; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, febrero 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Robles: Gracias, hermana Presidenta. En principio saludar a su Directorio también a los hermanos senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen.ª Secretaria:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, remite el proyecto de Ley N° 079/2023- 2024, que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo".

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Senadora Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Walter Jesús Justiniano Martínez por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, tome nota.



Sen. Justiniano: Necesito continuar.

Sen.^a Presidenta: Adelante Senador.

Sen. Justiniano: Estoy realizando un trabajo de trámite en la Embajada de Brasil y la Cancillería por un caso de enfermedad de indígenas de la CIRABO (Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia) – Riberalta necesitan trasladarse con enfermedades graves con Cáncer un niño y una mamá. Solicito permiso por dos horas para poder realizar ese trámite de ayuda humanitaria, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Senador Justiniano está pidiendo licencia por dos horas, en consideración. Autorizado Senador.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Buen día, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.^a Flores Velásquez: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Soledad Flores Velásquez por el Departamento de Santa Cruz. Buen día.

Sen.^a Presidenta: Senadora Secretaria, tome nota.

Sen.^a Presidenta: Senadores y senadoras pongo en conocimiento del Pleno existen varias notas enviadas por diferentes diputadas y diputados por las cuales denuncian una aprobación irregular de Proyecto de Ley N° 079/2023-2024.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las mismas.

Sen.^a Secretaria:

"La Paz, 23 de febrero de 2024; **CITE: BANC. - CREEMOS-CS N° 016/2023-2024;** Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Señor Presidente; Como es de conocimiento público, ayer jueves 23 de febrero del año en curso, la Cámara de Diputados ha realizado su Sesión Ordinaria N° 056, en la cual ha sido sujeto de tratamiento legislativo el Proyecto de Ley N° 079/2023/2024 Que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545 para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo- Colomi: Tramo 2B Confital - Bombeo", ubicada en el Departamento de Cochabamba", el cual no habría logrado la mayoría absoluta para su aprobación en relación a cantidad de Diputadas y Diputados presentes en dicha Sesión y que debería alcanzar, es decir 53 votos, de los 105 presentes; En ese sentido y siendo que la Cámara de Diputados se constituye en Cámara de Origen y argumentando la misma que, dicho Proyecto de Ley habría sido aprobado, mediante la presente, me permito solicitar a usted en su calidad de Presidente del Senado y como Cámara revisora de dicho proyecto de norma, tome todos los recaudos necesarios que la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y el Reglamento General de la Cámara de Senadores le franquee, para verificar y documentar la correcta aprobación o no de dicho Proyecto de Ley al momento de recepcionar el mismo, esto con el fin de no caer y hacer caer al Pleno de Senadoras y Senadores en una ilegalidad; Con este motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con la mayor atención; Firma: Senador Henry Omar Montero Mendoza; Jefe de Bancada CREEMOS; Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional."

También llegó otra nota, que dice:

"La Paz, 23 de febrero de 2024; **CITE: ALP/CD/BN/N° 002/2023-2024;** Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente;



De mi mayor consideración; De antemano envío un gran saludo fraternal, deseándole el mejor de los éxitos en las funciones que desempeña en bien de la Cámara de Senadores; Hermano Presidente pongo a su conocimiento y de la Comisión correspondiente, que en la Sesión Plenaria de la Cámara de Diputados en fecha 23 febrero de 2024, la Presidenta en Ejercicio forzó el tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024, no obstante a ello, existe irregularidades al momento de su aprobación en su estación en grande, bajo el siguiente argumento: **1.** Por Primera Secretaría se informó que el total de asistentes presentes en Hemiciclo es de 105 Diputados, por lo que para su aprobación según la tabla de votaciones del Reglamento General debe existir 53 votos afirmativos como mínimo para aprobar el presente Proyecto de Ley, pero según el sistema electrónico de votación solo figuran 51 votos por el Sí, 40 votos por el No y 1 voto de abstención. Vale decir para el tratamiento en su estación en grande según el voto electrónico solo votaron 92 Diputados, dejando en vacío 13 votos para completar los 105 votos de los asistentes para dar fe al informe de Primera Secretaria. **2.** Para el tratamiento en su estación en detalle de igual forma este Proyecto de Ley debería ser aprobado por lo menos con 53 votos, pero según el voto electrónico hubo un empate 51 votos por el Sí, 51 votos por el No y 1 voto de abstención, a pesar de que la Presidenta en Ejercicio dio su voto por el Sí solo llegó a los 52 votos aspecto que no alcanza a la mayoría absoluta de 53 votos para su aprobación, situación que no se adecua al Reglamento General de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado al momento de aprobar este Proyecto de Ley; En ese sentido debo poner en conocimiento y para fines consiguientes que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024, no fue aprobado con mayoría absoluta conforme exige el art. 163 núm. 4 de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados. (adjunto nota de con **CITE: ALP/CD/BN/N° 001/2023-2024** en original); Sin otro particular, me despido de usted con las seguridades de mi consideración; Atentamente; Firma: Dip. Alina Canaviri Sullcani; Jefa de Bancada Nacional – MAS IPSP; Cámara de Diputados.”

De la misma manera hay otra nota.

“La Paz, 23 de febrero de 2024; **CITE: MRAC N° 55/2023-2024**; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref.- Para su Conocimiento; De nuestra mayor consideración; Pongo a su conocimiento mediante la presente misiva el deplorable manejo que tuvo la Presidenta en Ejercicio Verónica Challco Tapia, para presidir la Sesión contando con bastantes irregularidades desde el inicio de la misma y llevándola adelante en contra de la voluntad de varios parlamentarios teniendo que optar por el secuestro de los mismos dentro del hemiciclo por un grupo de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), desde hrs. 17:00 pm del día jueves 22 hasta las 05:00 am, madrugada del día viernes 23 con agresiones y amedrentamiento (Que alteraron la libre manifestación conforme para votar), más de 12 horas de una violenta intervención de estos grupos delincuenciales que amedrentaron y violaron la seguridad del edificio, estos grupos ingresaron sin ninguna restricción al piso 18 "Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional" encargados de cercar y secuestrar a los parlamentarios, amarrando las puertas y vigilando con palos y chicotes, lo que constituye una amenaza contra la integridad de cada diputado y funcionarios, de esta manera condicionaron el tratamiento de un millonario crédito de la CAF Provento de Ley N° 079/2023-2024 "que aprueba la adenda N° 1 al contrato de préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto construcción de la doble vía Caracollo-Colomi: tramo 2B Confital - Bombeo", suscrita el 28 de julio de 2003, entre el estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, que modifica el monto del contrato de préstamo CFA 9545, hasta Sus 176.000.000 (ciento sesenta y seis millones 00/100 dólares estadounidenses) y que posteriormente fue aprobado por los parlamentarios afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en una votación electrónica totalmente errónea, dudosa y fraudulenta con 51 votos por el No y 51 votos por el Sí, existiendo empate" (sic). Tras lo cual, la 1ra Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia, Challco, votó para supuestamente "desempatar" la votación. Ignorando que el Art. 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados dispone expresamente que: "Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos", no podemos quedar al margen de tremendo atropello a la Constitución Política del Estado, Reglamento General de la Cámara de Diputado; Es en este entendido y considerando que, en esa Sesión, al haberse computado 105 diputados presentes -según evidencia electrónica-, la mayoría absoluta requerida era de 53 diputados presentes, NO DE SOLO "52" (sumada al Vicepresidente). Por lo que dicha "aprobación" se vició insubsanablemente de NULIDAD (Art. 122 CPE). Además de haber incurrido en usurpación de funciones de "desempate" (Art. 108 RGD) la 1ra Vicepresidenta, porque no existía "empate" del número de



votación suficiente para la mayoría absoluta (Art. 105 RGD), según exige el Reglamento en su Tabla de votaciones, **por todo lo expuesto deseamos aclarar que habiendo sido rechazado al no alcanzar la mayoría absoluta (53) según tabla de votación del RGD, no corresponde su tratamiento al ser este un proyecto que fue aprobado sin legitimidad de manera fraudulenta y con alteración en los datos brindados en el cómputo**; Firman: Diputada Tatiana Añez Carrasco; Diputada Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputada María Rene Álvarez C.; Diputada Nacional; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputado Marcelo Pedrazas López; Diputado Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputada Roxana Álvarez Tabora; Diputada Nacional; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional."

Continuando. otra nota.

"La Paz 26 de febrero 2024; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Asamblea Plurinacional de Bolivia (ALP); Presente; **Ref.: Advierto posibles irregularidades en la aprobación del Proyecto de Ley No. 079/2023-2024**; De mi consideración; Como es de su conocimiento, la madrugada del pasado viernes 23 de febrero de 2024, después de más de seis horas de agresiones físicas e insultos, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley PL No 079/2023-2024, que aprueba la adenda al contrato de préstamo de la CFA 9545, para financiar la construcción de la doble vía Caracollo - Colomi, tramo Confital – Bombeo; En la Sesión de la Cámara de Diputados, se impuso la arbitrariedad y el autoritarismo por la Presidenta en Ejercicio, Dip. Verónica Chalco, imponiendo el tratamiento de proyectos de Ley de carácter económico por encima de los proyectos de Ley relacionados con la situación de los jueces, y magistrados ilegalmente AUTOPRORROGADOS. En efecto, el acuerdo político establecía en su primer punto aprobar y promulgar la ley de las elecciones judiciales que se cumplió. El segundo punto señala que: **"respecto a los proyectos de Ley 073 y 075, los mismos serán tratados por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados en la sesión a la aprobación del proyecto de ley 144, y de al menos cuatro de los proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica"**. Mientras el punto tres, establece que "entre el 5 y el 9 de febrero de 2024, en las sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se tratarán y aprobarán, conforme a los informes de la respectiva comisión, los proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica. PLs 145/2023-2024; 268/2022-2023; 156/2023-2024; 079/2023-2024; 189/2023-2024; 254/2023-2024; 255/2023-2024"; Sin embargo, aquello no se cumplió y se aprobó el Proyecto de Ley No. 079/2023-2024 en medio de hechos de violencia por parte de parlamentarios del MAS que al verse superados en los argumentos presentados por legisladores de oposición en la sesión han recurrido a la violencia; Al margen de lo sucedido, existen denuncias de un posible **"FRAUDE ELECTRÓNICO"** a tiempo de la votación por la aprobación del referido proyecto de ley. aspecto que debe ser resuelto y dilucidado en la Cámara de origen; En el marco de lo expuesto me permito advertir a su presidencia que no es pertinente recibir un proyecto de ley para fines constitucionales de revisión si el mismo adolece de denuncias de fraude a tiempo de su aprobación. No es permisible que la Cámara de Senadores constituida en Cámara Revisora del Proyecto de Ley No. 079/2023-2024 no tome atención de los hechos suscitados y sea cómplice de irregularidades en la aprobación de Proyectos de Ley; Bajo esos argumentos, además de los ya existentes, es importante y urgente resguardar la institucionalidad de la Cámara de Senadores, por tanto me permito sugerir que desde su presidencia se comunique a la Cámara de Diputados que no se recibirá ningún Proyecto de Ley aprobado en esa instancia como Cámara de Origen si en su tratamiento se generaran presuntas irregularidades denunciadas por legisladores y que las mismas no se hubieran resuelto antes de su remisión a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Los extremos señalados forman parte de nuestra responsabilidad como Cámara para generar certidumbre y cumplir nuestro rol a cabalidad en el marco del respeto y de gestiones legislativas que sean transparentes; Sin otro particular, y a la espera de que esta solicitud sea valorada, me despido de usted; Firma: Senadora Centa Rek López; Senadora Nacional; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional."

llegó otra nota que, ha sido recibida el 27 de febrero de 2024.

"La Paz 26 de febrero 2024; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; **REF.: EN BASE A LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y**



DERECHO QUE A CONTINUACIÓN SE ESGRIMEN, HACEMOS CONOCER EL TRATAMIENTO VICIADO, ILEGAL, ILEGÍTIMO Y ARBITRARIO DEL PROYECTO DE LEY N° 079/2023-2024, QUE HA VULNERADO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y EL REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Y SOLICITAMOS SEA DEVUELTO A LA CÁMARA DE ORIGEN DEBIDO A QUE NUNCA FUE APROBADO, A FIN DE QUE NO SE CONVALIDEN LOS ACTOS DOLOSOS E IRREGULARES QUE DENUNCIAMOS;

De nuestra consideración; Inicialmente es necesario señalar que el debido proceso en todo, ámbito sea público o privado, tiene la finalidad de resguardar garantías constitucionales en todo proceso o procedimiento, lo que obliga a disponer de mecanismos para denunciar los actos lesivos a derechos por comisión u omisión que pudieren producirse en ellos, en consecuencia, presentamos ante vuestra Presidencia la presente para los fines legales correspondientes y se en base a los siguientes fundamentos de hecho y derecho: **I. FUNDAMENTOS DE HECHO.** Es de público conocimiento que en la semana legislativa comprendida entre el 19 y 25 de febrero de 2023, la Cámara de Diputados agendo para su tratamiento un total de 28 proyectos a ser tratados en ese lapso de tiempo en el Pleno Camaral. De ello se tiene que mediante la Presidencia en ejercicio se convocó a Sesión Plenaria No. 56º para el día 22 de febrero a horas 14:00, misma que, por lo avanzado de la hora, pasando la media noche, se extendió hasta el 23 de febrero instalando para ello la 57º Sesión Plenaria, esto debido a las intervenciones de varias diputadas y diputados que exigían y mocionaban, en base al Reglamento General de la Cámara de Diputados (RGCD), la alteración del orden del, a fin de que los Proyectos de Ley insertos en los puntos 9 y 10 de dicho orden del día sean tratados con prelación a los otros proyectos de ley; Haciendo caso omiso la Moción de Alteración del Orden del Día tantas veces solicitada, la Presidente en Ejercicio Dip. Verónica Challco Tapia, sin justificar en derecho su determinación y someter la misma a votación cual exige el RGCD, instruyó a la primera secretaria la lectura del Proyecto de Ley PL No. 079/2023-2024 *"Que aprueba la adenda No. 1 al contrato de préstamo CFA 9545 para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital - Bombo, suscrita el 28 de julio de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF que modifica el monto del contrato de préstamo CFA 9545 hasta Sus 176.000.00.- (Ciento setenta y seis millones 00/100 Dólares Estadounidenses)"* para iniciar su tratamiento en grande; Concluida que fue la lectura, la Dip. Presidente, pese a los reclamos de las y los diputados nacionales por su inobservancia al reglamento, sometió a votación electrónica dicho PL No. 079/2022-2023, obteniendo el siguiente resultado; Resultado que supuestamente aprobó el PL, pero que era cuestionado por sospechas de manipulación de los resultados, por ello alrededor de las 04:40 am a viva voz, luego de expuesto este resultado, nuevamente en base al RGCD, diputadas y diputados solicitaron la "comprobación del voto", pero la Diputada Challco, nuevamente hizo oídos sordos a tales peticiones y reclamos que incluso el realizó la Segunda Vicepresidente Dip. Luisa Nayar, y despreciando el Reglamento sin siquiera conceder la palabra para viabilizar dicha solicitud, dio por válidos los resultados que supuestamente aprobaban en grande el referido PL e instruyo proseguir con su tratamiento en detalle; En la etapa en detalle, la actitud de la Dip. Verónica Challco Tapia no había variado, y sin justificar su proceder, luego de producidas las intervenciones de las y los asambleístas que realizaban sus observaciones y reclamos nuevamente sometió a votación el PL, ahora en su estación en detalle misma que obtuvo el siguiente resultado; De esta captura de la pantalla de votaciones se tiene que existían 105 diputadas y diputados que hacían el quórum correspondiente, de ellos supuestamente 51 habían votado por el Sí y 51 por el No, con una abstención, extremo que fue observado por varios asambleístas quienes pidieron la palabra pero tampoco les fue concedida, ya que hacían notar que el RGCD señala que toda decisión debe ser adoptada por la "mayoría absoluta" de los asambleístas, esto significa que si eran 105 asistentes debían votar al menos 53 asambleístas para la aprobación del PL, advertida de ello, la Presidente en Ejercicio, luego de un inusitado pero permanente cuadro de desesperación y desorientación tanto de ella como de todo el personal técnico que contribuyó a la misma incurra en todo este cúmulo de yerros y vulneración a derechos, ejerció su atribución de votar en caso de empate, votando por la aprobación sin dar lugar al uso de la palabra ante ningún reclamo, moción u observación, a los que ahora se sumaban el que la Presidente en Ejercicio había votado en dos ocasiones, en la aprobación en detalle y a momento de desempatar, luego a anunciar su voto, ante el cúmulo de solicitudes de la palabra y reclamos, desfavoridamente dispuso un cuarto intermedio y raudamente huyó de la testera sin abandonar su tozuda determinación de no conceder la palabra y someter a votación solicitud o moción alguna; Así concluyó la Sesión extendida en la que, entre otras particularidades en algún momento de la misma, luego de la supuesta aprobación en gran del PL. No. 079/2023-2024, la Dip. Gladys Quispe en su intervención solicitó que los asambleístas que rechazaban el PL se pusieran de pie, esto para evidenciar la manipulación de la votación electrónica tantas veces



reclamada, poniéndose de pie supuestamente la mayoría de asambleístas, extremo que la Presidente en Ejercicio Dip. Verónica Challco Tapia, nunca tuvo la voluntad de aclarar, resumiendo su intervención a una simple oyente de peticiones sin resolver o conceder alguna y menos a justificar normativamente tal omisión;

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ARBITRARIOS QUE VICIAN LAS SESIONES 56 Y 57 DE 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2024 RESPECTIVAMENTE, CONTRASTADOS CON EL MARCO NORMATIVO PERTINENTE; II. 1. Sobre el artículo 76° del Reglamento General de la Cámara de Diputados;

Dicho artículo señala: *(Alteración del Orden del Día). Sólo podrá alterarse el Orden del Día, por voto de mayoría absoluta de los miembros presentes;* Este artículo permite al Pleno de la Cámara de Diputados, conocido el orden del día señalado por la Presidencia, solicitar su alteración, es decir al constituirse el Pleno de la Cámara en el nivel superior de decisión es la legitimada para resolver todo planteamiento de alteración de orden del día, lo que significa que el solo pedido de un o una asambleísta, verbal o escrita, la Presidencia de la Cámara debiera someter a conocimiento del Pleno Camaral la misma a fin de que este resuelva aprobando o rechazando tal solicitud, procedimiento ya practicado por la Cámara de Diputados en diversas ocasiones así como en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como cuando se eligió al actual Defensor del Pueblo Pedro Francisco Coro en la Décima Cuarta Sesión de ALP de la Gestión 2022, donde el entonces Presidente Dip Freddy Mamani, a solicitud del Dip, Juan José Jáuregui, en aplicación del artículo 76 señalado, sin mayor debate ni Oposición de la Presidencia o Directiva, expresando incluso tal solicitud, "no se pone en consideración", sometió ante el Pleno de la Asamblea la misma, obteniendo el voto favorable que aprobó la alteración al orden del día que permitió el proceso de elección del titular de la Defensoría; El precedente señalado contrasta con la dirección que la Presidente en Ejercicio Dip. Verónica Challco Tapia le dio a la solicitud de "alteración del orden del día" planteado por varios diputados y diputadas en la 56 y 57 sesión plenaria, donde alejándose de las disposiciones del RGCD asumiendo una competencia que no le corresponde, **negó la votación al Pleno de la Cámara de Diputados arrogando para sí la potestad de negar tal solicitud, siendo que tal facultad jamás le correspondió ya que tal decisión le correspondía a la mayoría absoluta de los miembros presentes, así la Dip. Challco simplemente actuó fuera de todo marco normativo, ejerciendo atribuciones ajenas a su condición de Presidente en Ejercicio viciando desde este punto todos los actos posteriores emanados de las sesiones nombradas;** II.2. Sobre los artículos 163 numeral 4 de la Constitución Política del Estado y 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados; Dichos artículos señalan respectivamente: Constitución Política del Estado *Artículo 163. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera.... 4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes. de mayoría absoluta de los miembros presentes;* Reglamento General de la Cámara de Diputados *Artículo 105° (Mayoría Absoluta). Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el presente Reglamento, dispongan de otra manera;* Ambas disposiciones unánimemente establecen **el procedimiento legislativo señalando tácitamente que la aprobación de todo proyecto de ley "requerirá la mayoría absoluta de los miembros presentes", por supuesto que esta disposición se ajusta a las exigencias del Estado democrático actualmente configurado y aprobado por el Pueblo Soberano que exige respeto a las decisiones de las mayorías,** pero con protección de los derechos de las minorías, esto como criterio rector para evitar los abusos o la "dictadura" de las mayorías; En este punto es pertinente señalar que el RGCD tiene aparejada una tabla de votaciones que de un simple ejercicio matemático permite establecer que la mayoría absoluta de votos, de 105 asambleístas, es 53 votos, y no 51 como la Dip. Challco irrazonablemente proclamo tanto en la aprobación en grande como en detalle del PL No. 079/2023-2024, de donde queda claramente establecido que **tal PL nunca fue aprobado, sino que por el contrario fue rechazado por el Pleno de la Cámara de Diputados, su tratamiento se encuentra viciado y no ha nacido a la vida jurídica. Así, no se logra entender la actitud de la Dip. Challco misma que ya no puede atribuirse a un desconocimiento de la normativa ni a un yerro involuntario debido al a falta de experticia, sino que se traduce en actos dolosos persistentes, evidentemente direccionados para imponer, bajo la extralimitación de sus atribuciones, su voluntad injustificada, ilegal e inconstitucional, esto en obediencia sumisa a las directrices ansiosas del Órgano Ejecutivo,** que en el tiempo presente ha desplegado diversas estrategias para anular las acciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional con total desprecio por la voluntad mayoritaria y popular; Este nuevo vicio procesal, también insubsanable, permite a los asambleístas nacionales que conformamos el Pleno de la Cámara de Diputados, interponer cuanta acción sea necesaria para defender el voto, que es el testimonio y pilar del Estado



Constitucional y Democrático de Derecho, y repudiar el accionar desmedido e irregular protagonizado por la Presidencia en Ejercicio en la 56 y 57 Sesión Plenaria de la Cámara de Diputados; **II.3. Sobre el artículo 108° del Reglamento General de la Cámara de Diputados.** Dicho artículo señala: *(Obligatoriedad del Voto). Toda Diputada o Diputado está obligada (o) a emitir su voto y no le será permitido protestar contra el resultado de una votación, pero podrá pedir que su voto se inserte en el acta del día y se consignen, asimismo en forma nominal los votos afirmativos, negativos y en blanco. La Presidenta o Presidente en ejercicio votará sólo en caso de empate o cuando la votación sea por escrutinio;* De este precepto normativo se tiene que la Presidencia de la Cámara de Diputados se encuentra vetado de votar en los asuntos que se discutan en el Pleno excepto cuando existe empate o la votación sea por escrutinio, sin embargo en las sesiones de referencia se denunció que la Presidente en Ejercicio habría votado dos veces, al menos en la votación en detalle, pese a esta observación la nombrada Presidente jamás tuvo el ánimo de aclarar tal observación vulnerando, entre otros, el derecho de petición, sino que mantuvo inmutable su determinación de aprobar a ultranza el proyecto discutido; **II.4. Sobre el artículo 110° del Reglamento General de la Cámara de Diputados.** Dicho artículo señala: *(Comprobación del Voto). Cuando una Diputada o un Diputado no esté de acuerdo con el dictamen del voto por parte de la Presidencia, podrá solicitar con el apoyo de cinco Diputadas o Diputados la comprobación del voto, que podrá realizarse por signo o nominalmente. La comprobación por signo se realizará levantando la mano o poniéndose de pie, de modo que la Secretaria o Secretario pueda contar los votos en voz alta. La comprobación nominal se realizará a viva voz por las Diputadas o Diputados presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos;* Otra de las irregularidades que suman vicios insubsanables al tratamiento del PL No. 079/2023-2024 radica en la negativa de la Presidente en Ejercicio Dip. Verónica Chalco Tapia de dar curso a la "comprobación del voto", misma que según el RGCD debe ser resuelta por el Pleno de la Cámara de Diputados, no podría ser de otra manera, a solicitud de uno o varios asambleístas apoyados por cinco, disposición reglamentaria que no exige mayores formalismos ni instancias, ni se encuentra revestido de mayor formalidad, sin embargo, la reiterada actitud dictatorial de la Presidencia en Ejercicio, jamás dio oportunidad para que los solicitantes de dicha comprobación pudieran hacer uso de la palabra, esto como evidencia de que la Dip. Chalco conocía de las irregularidades cometidas en la votación, por lo que ceder la palabra y permitir la comprobación del voto evidenciaría el fraude cometido en las votaciones en grande y detalle del PL referido, lo que, por supuesto, no podía permitir. Solo esto explica la irracionalidad de su accionar, con prescindencia absoluta de la Constitución y el RGCD y negación de un elemento básico en este Órgano Legislativo, otrora Parlamento, como lo es ceder el uso de la palabra a sus miembros integrantes; **II.5.- De los Vicios de procedimiento legislativo para la aprobación del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024.** La Presidencia en Ejercicio de la Cámara de Diputados, en la Sesiones Plenarias 56 y 57 al negar someter a votación del Pleno la solicitud de alteración del orden del día asumiendo una decisión sin competencia (*punto II.1*); al desconocer del voto mayoritario que dio por aprobado un PL que en realidad no contaba con la mitad más uno de los votos (*punto II.2*); al generar una posible irregularidad de que la Presidente en Ejercicio habría vota dos veces (*punto II.3*) y; al negar dar la palabra y acceder a la comprobación del voto (*punto II.4*), ha viciado el procedimiento de formación del acto legislativo que fue la pretendida aprobación del PL No. 079/2023-2024 regulado tanto por la Norma Suprema como por el RGCD, pues a todas luces e indisolublemente han inobservados sus disposiciones, ello permite sostener que es válido y legal declarar la nulidad de un acto procesal cuando éste se ha constituido desconociendo O infringiendo una norma procesal y vulnerando un derecho fundamental o garantía constitucional, que es en el caso presente es la vulneración de los parlamentarios al uso de la palabra, al voto, a un resultado legítimo, el reconocimiento de la mayoría, al debido proceso y el principio de legalidad; En efecto, la Constitución Política del Estado es de aplicación directa y preferente, asimismo el RGCD es un cuerpo normativo de orden público, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, por lo que está expresamente prevista la nulidad de todo acto constituido con infracción o desconocimiento las normas procesales, en este caso para el procedimiento legislativo, de ello es notorio que se infringe el procedimiento legislativo cuando no se da estricto cumplimiento a dicho ordenamiento jurídico o cuando se realiza una interpretación contraria al sentido que fue establecido por el legislador constituyente o constituido; Así, corresponde señalar que cuando se constituyen o asumen actos procesales vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales se los vicia de nulidad, ello implica que dicho acto procesal no nace a la vida jurídica, y no pueden ser convalidados y tienen que ser censurados y declarados nulos; En síntesis, las transgresiones manifiestas de exigencias formales explícitamente consagradas en la Constitución y en los reglamentos parlamentarios acarrear la inconstitucionalidad de la norma afectada, en este contexto, precisamente los "requisitos esenciales" son aquellos que exige la Constitución de manera expresa, siendo insoslayablemente considerados como no "sustanciales", por ello las vulneraciones señaladas ha omitido requisitos sustanciales



y esenciales dentro el procedimiento legislativo y su vulneración permite declarar la nulidad de todos los contrarios; **II.6. - Uso arbitrario del poder público.** El abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son prácticas en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en otras palabras, es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros debido a su posición temporal, utiliza ese poder para menoscabar sus pares y en este caso a la mayoría camarál pues la Presidencia en Ejercicio extralimitando sus atribuciones, negó al Pleno el conocimiento, consideración y resolución de las solicitudes y mociones que le correspondía resolver a fin de acogerse a la normativa pertinente, sin embargo dicho Pleno no pudo hacerlo así por la imposición, abuso y arbitrariedad de la Dip. Verónica Challco Tapia configurando así el nefasto abuso de poder; Sobre el abuso del poder, nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sentencia Constitucional Plurinacional 0090/2019-S4 de fecha 10 de abril de 2019, manifiesta: *"...Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, **está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas** o por particulares, entendidas éstas como **los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico** brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, **actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata...**"*, De ello se reitera que la Diputada nombrada rehusó proceder conforme a la Constitución y el RGCD, haciendo de sus actos ilegítimos generando daño no solo a los derechos de los parlamentarios, sino al estado de derecho; **II.7.- Del principio de legalidad en resguardo de la Constitución Política del Estado como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano.** El principio de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho, significa la materialización de los valores fundamentales que esta encarna; es un presupuesto básico insoslayable del pueblo boliviano, de que, la Constitución, que es expresión de su voluntad será legitimada cuando sea acatada; Sobre el principio de legalidad, nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sentencia Constitucional Plurinacional 0906/2019-S4 de fecha 16 de octubre de 2019, manifiesta: *"Ahora bien, uno de los principios que regula la pacífica convivencia dentro de un Estado Social de Derecho es el de supremacía de la Constitución Política del Estado, **al cual se hallan sometidos los servidores públicos, pues, conforme dispone el art. art. 232 de la CPE, la administración pública, se rige - entre otros- por el principio de legalidad, que la compele al cumplimiento de la ley**, lo que no implica otra cosa que el acatamiento del principio de legalidad, que a su vez comprende el sometimiento pleno a la ley, lo que quiere decir que **la administración pública se encuentra sujeta -en el desarrollo de sus actividades, al ordenamiento jurídico**; por consiguiente, todas sus actuaciones así como las decisiones que asuma, deben acomodarse a lo dispuesto en la Constitución y la ley"*; Debe recalcar en este punto, que el referido principio de legalidad o aplicación objetiva de la ley, se configura como uno de los elementos que componen el debido proceso que se traduce en el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, que tiene como finalidad garantizar su aplicación inexcusable y objetiva, lo contrario, es decir, su inobservancia devienen en el apartamiento de las reglas procesales, constituyendo acciones, vías o medidas de hecho que lesionan derechos fundamentales, haciéndolos inconstitucionales; Asimismo, sobre el estado de derecho, nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional emitió su Sentencia Constitucional Plurinacional 0905/2019-S4 de fecha 16 de octubre de 2019 que manifiesta: *"El Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho, cuyo postulado esencial se traduce en el respeto, vigencia y sometimiento ante la ley, estableciendo al efecto una cadena jerarquizada del ordenamiento jurídico que se desprende de una Ley Fundamental: la Constitución Política del Estado. Bajo este entendimiento, la jurisprudencia constitucional, de manera armónica ha identificado como uno de los pilares fundamentales de la sana convivencia social, la regulación de las conductas sociales a través de las leyes que se constituyen en normas jurídicas de obligatorio"*; A mayor aclaración se tiene claramente vulnerado el principio de legalidad en todo el procedimiento impuesto por la Presidente en ejercicio Dip. Verónica Challco Tapia para lograr la aprobación del PI No. 079/2023-2024 ya que se reitera que no tuvo la voluntad de aplicar las disposiciones de la Constitución y el RGCD que claramente señalaban como debía conducirse en el ejercicio de la Presidencia, ya que era su deber el cumplir y hacer cumplir la Norma Suprema y el Reglamento; **II. PETITORIO.** Por los fundamentos de derecho expuestos, se puede establecer que el tratamiento y la ficticia aprobación del Proyecto de Ley PL No. 079/2023-2024, ha vulnerado el procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados; por lo que, al amparo del Artículo 24 de la Constitución Política del Estado, y conociendo de la remisión del **PL No. 079/2023-2024** *"Que aprueba la adenda No. 1 al contrato de préstamo CFA 9545 para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital - Bombeo, suscrita el 28 de julio de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF que modifica el monto del contrato de préstamo CFA 9545 hasta Sus 176.000.00. - (Ciento setenta y seis millones 00/100 Dólares Estadounidenses)"* a la Cámara de Senadores, supuestamente aprobado, **SOLICITAMOS QUE EL MISMO SEA DEVUELTO A LA CÁMARA DE ORIGEN DEBIDO A QUE NUNCA FUE APROBADO NI SOMETIDO AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CONSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDO, ENCONTRÁNDOSE VICIADO, Y SEA EN BASE A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL**



PRESENTE A FIN DE EVITAR QUE SE CONVALIDEN LOS ACTOS DOLOSOS DESCRITOS EN EL PRESENTE; Sin otro particular nos despedimos con las nuestras atenciones; Atentamente; Firman: Diputada Tatiana Añez Carrasco; Diputada Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputado Walthy Egüez Paz; Diputado Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputado Erwin Bazán Gutiérrez; Diputado Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Diputada María Khaline Moreno Cárdenas; Diputada Nacional; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputado Oscar Charles Michel Flores; Diputado Nacional; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputada Roxana Álvarez Taborga; Diputada Nacional; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional; Diputada Haidy Eliana Muñoz; Diputada Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional; Alba Moira Osinaga Rivero; Diputada Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional."

Ha llegado otra nota, que dice:

"La Paz, 23 de febrero de 2024; **BNCC-065/2023-2024;** Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref. Deja constancia del rechazo del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 y solicita devolución del mismo; De mi mayor consideración; Como es de su conocimiento, el día jueves 22 de febrero de 2024, tuvo lugar la 56° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, misma que se prolongó hasta la 57° Sesión Ordinaria que concluyó la mañana del día viernes 23 de febrero de 2024. Al respecto, en la sesión de referencia, de forma ilegal se declaró aprobado el Proyecto de Ley No. 079/2023-2024 "Que aprueba la Adenda N° 1 al contrato de préstamo CFA 9545, para financiar el Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital - Bombeo", suscrita el 28 de julio de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, que modifica el monto del contrato de préstamo CFA 9545 hasta \$us. 176.000.000. - (Ciento setenta y seis millones 00/100 dólares estadounidenses)" y se decretó su remisión a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión; En este sentido, por medio de la presente deseamos ponerlo en conocimiento de que el proyecto de ley de referencia no alcanzó la mayoría absoluta de votos requerida para ser aprobado de conformidad con el Artículo 163 4) de la Constitución Política del Estado y Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados conforme se detalla a continuación; Al respecto, la madrugada del día viernes 23 de febrero de 2023, la Presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Sra. Verónica Challco Tapia, tras más de cinco horas de debate, sometió a votación electrónica el Proyecto de Ley N° 079/2023- 2024, concluida la votación dictaminó el siguiente resultado 51 votos a favor de la aprobación del Proyecto de Ley y 40 en contra, quedando indiscutiblemente claro que no existía la mayoría absoluta de 59 votos de los 116 diputados presente en sala necesaria para la aprobación del Proyecto de Ley de referencia según disponen los artículos 163 4) de la Constitución Política del Estado y 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados; Respecto al conteo y dictamen de votos, la Constitución Política del Estado, en el numeral 4) del Artículo 163 textualmente dispone: *"Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes."* Esta disposición es recogida por el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, mismo que textualmente expresa: *"Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el presente Reglamento, dispongan de otra manera."* En este sentido, corresponde recordar que, a fin de no dejar duda alguna respecto al número de votos que constituye mayoría absoluta, el Reglamento General de la Cámara de Diputados lleva anexada un Tabla de Votaciones que señala con total exactitud el número de votos que se requiere para dictaminar que se ha alcanzado la mayoría absoluta o los dos tercios correspondientemente, en función a la cantidad de diputados en sala a partir de la conformación del quórum mínimo para la instalación de la Sesión. En este sentido, por imperio del Reglamento General de la Cámara de Diputados, pero también en concordancia con las más básicas matemáticas, la mayoría absoluta de 116 diputados, que era el número de diputados presentes en sala al momento de la votación de conformidad con las verificaciones de quorum y la propia lista de votación, es de 59 votos. En este sentido, no existe criterio razonable ni mucho menos legal, por el cual se pueda afirmar que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 habría quedado aprobado en grande si tan solo alcanzó el número de 51 votos favorables; En este sentido corresponde enfatizar que, para establecer la mayoría de votos en las decisiones de la Cámara de Diputados, se considera el Artículo 115, del reglamento General



de la Cámara de Diputados, mismo que textualmente señala: *ARTÍCULO 115° (Tabla de Votaciones). La Secretaria o Secretario encargada o encargado de registrar el resultado de las votaciones, deberá llevar una tabla secuencial y computada que le permita en forma inmediata, establecer la mayoría absoluta o los dos tercios de votos, en función del número de Diputadas o Diputados asistentes.* Al respecto, dicha tabla se adjunta al Reglamento General de la Cámara de Diputados y forma parte indivisible del mismo, extremo que permite de forma inmediata, establecer la mayoría absoluta o los dos tercios de votos, en función del número de diputadas o diputados asistentes. Asimismo, el tratamiento de las Leyes al interior de la Cámara de Diputados, así como toda materia que se discuta en la misma, por imperio del Artículo 105 se decide por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el Reglamento lo dispongan de otra manera; Sin perjuicio de lo previamente señalado y a pesar de tener plena conciencia de la ilegalidad cometida en el dictamen del voto, la Presidenta en ejercicio, forzó el seguir adelante con la aprobación del Proyecto de Ley en su estación en detalle. Sin embargo, en esta segunda votación, no sólo se ratificó la falta de votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, sino que se observaron nuevas irregularidades. En esta votación, el resultado fue de un supuesto empate de 51 voto a favor de la aprobación del proyecto de ley y 51 votos en contra, por lo que en esta segunda votación se cometió una segunda irregularidad al permitir a la Presidenta votar por segunda vez, so pena de aplicar el voto dirigido de presidencia, a pesar de haberse constatado visiblemente que la Presidenta ya había ejercido su voto en conjunto con el resto de los diputados. No obstante, incluso con el doble voto de la Presidenta en ejercicio, no se alcanzaron los 59 votos que corresponden a la mayoría absoluta, ratificándose el rechazo del proyecto de ley de referencia; En este sentido, corresponde señalar que el voto dirimidor, también conocido como voto de calidad o voto de desempate, es un elemento crucial en los sistemas parlamentarios donde se requiere mayoría absoluta para la toma de decisiones. En el contexto de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, como en muchos otros cuerpos legislativos, este voto adquiere una importancia significativa cuando se presenta un empate en una votación, pero sin vulnerar la necesidad de obtención de la mayoría absoluta para aprobar en este caso un Proyecto de Ley. Durante la 57° Sesión Ordinaria, este voto permitió a la Presidenta en ejercicio romper el empate, sin embargo, no le otorgó una mayoría absoluta por sí solo, su función es crucial para avanzar en la agenda legislativa y evitar el estancamiento en el proceso de toma de decisiones, pero prevaleciendo el artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados; Finalmente, ante las evidentes irregularidades que se venían cometiendo en el Computo de los Votos, los diputados presentes en sala que nos decantamos por la opción de Rechazo al Proyecto de Ley puesto en consideración, procedimos a realizar una verificación nominal de votación, producto de lo cual verificamos que 56 diputados en total habríamos optado por el voto de rechazo, extremo que se puede verificar en la planilla de control firmada que se adjunta a la presente. Así también corresponde señalar que fue tan evidente la falta de votos para la mayoría absoluta que, ni siquiera los 52 votos dictaminados para el rechazo hacían mayoría absoluta de una cifra de 105 participantes que figuraba en las pantallas del conteo, extremo que no guarda relación con el número de 116 diputados que estábamos presentes; Por lo tanto, a tiempo de ponerlo en antecedentes sobre esta situación, por medio de la presente, como Bancada de Diputados de la Alianza Comunidad Ciudadana, alertamos a su autoridad de que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 ha sido rechazado en grande y detalle en la Cámara de Origen, razón por la que no pude ser tratado en revisión por la Cámara de Senadores y debe ser archivada sin poder ser tratado nuevamente en la presente Legislatura conforme dispone el inciso 9) del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado; Atentamente; Firma: Enrique Urquidi Daza; Diputado Nacional; Asamblea Legislativa Plurinacional."

De la misma manera, una nota recibida 27 de febrero de 2024.

"La Paz, 26 de febrero de 2024; **RVC/NE/N° 002/2023-2024**; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref.: Pide Observar Irregularidades en el Tratamiento del P.L. N° 079/2023-2024, en su Condición de Cámara Revisora; De mi mayor consideración; Me dirijo a su distinguida autoridad y por su intermedio al Plenario de la Cámara de Senadores, que por mandato Constitucional se constituye en una instancia de CONTROL DE LEGALIDAD Y REVISIÓN DE CONTENIDO, de los proyectos de Ley que son aprobados por la Cámara de Diputados, como instancia de Cámara de Origen; El motivo de la presente denuncia, tiene por finalidad, poner en conocimiento de esa Cámara Revisora, ilicitudes e irregularidades que se desarrollaron en el tratamiento del **PROYECTO DE LEY N° 079/2023-2024 "QUE APRUEBA LA ADENDA N° 1 AL**



CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545, PARA FINANCIAR EL "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA CARACOLLO-COLOMI: TRAMO 2B CONFITAL - BOMBEO", SUSCRITA. EL 28 DE JULIO DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO- CAF, QUE MODIFICA EL MONTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545 HASTA \$US176.000.000.- (CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES)", desarrollado en la 56ta. y 57ma. Sesión Ordinaria, el día jueves 22 y viernes 23 de febrero de 2024, como se expone a continuación: **I. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS LEGISLATIVOS Y VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIO LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 1.1.** En fecha 02 de febrero de 2024 se suscribió un acuerdo legislativo en la Vicepresidencia del Estado, emergente de la convocatoria del Vicepresidente del Estado, que en su punto 2) establece, ***"Respecto a los proyectos de Ley N° 073/2022 y 075/22-23, los mismos serán tratados por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados EN LA SESIÓN SIGUIENTE A LA APROBACIÓN DEL PROVECTO DE LEY N° 144/2022-2023, y de al menos 4 de los Proyectos de Ley indicados en el punto 3"***, el cual por argucias y manipulación se ha incumplido; **1.2.** Mediante Orden del Día para la 48va. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados se convocó a Sesión Ordinaria para el día **jueves 8 de febrero de 2024**, a objeto de tratar en sus primeros puntos la aprobación de créditos solicitados por el Órgano Ejecutivo, dejando para el final los proyectos de Ley 073/2023-2024 y 075/2023-2024, que de mala fe fueron señalados como si se tratase de proyectos de Ley de la Gestión Legislativa 2022-2023, cuando la verdad material de esos Provectos de Ley, corresponden a la gestión 2023-2024; **1.3.** Iniciada la citada sesión, la gran mayoría de los Diputados, en moción previa, solicitamos a la Presidencia, la alteración del Orden del Día, a objeto de tratar como primeros puntos los proyectos de Ley 073/2023-2024 y 075/2023-2024; Sin embargo, y luego de más de nueve horas de debate y cuando se solicitó en dos oportunidades "Suficiente Discusión" para entrar a votación y definir los proyecto de ley a ser tratado; el Presidente de la Cámara de Diputados, dispuso cuarto intermedio sin fecha y hora, con una manifiesta intención de no tratar los citados proyectos de Ley, violentando de esa forma el acuerdo suscrito el 2 de febrero de 2024, donde se estableció que los citados Proyectos de Ley, serian tratados por tiempo y materia, aspecto que vulnero el citado convenio; **ARTÍCULO 94° (Sesión Permanente por Tiempo y Materia).** Las Sesiones Permanentes por Tiempo y Materia son aquellas en las que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria. hasta concluir la consideración del asunto en debate; De acuerdo a los establecido en el punto 2 del señalado acuerdo legislativo, los Proyectos de Ley 073/2023-2024 y 075/2023-2024, debían ser tratados por tiempo y materia, lo que implica que la 48va. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, debía haberse realizado hasta concluir la consideración de los citados Proyectos de Ley, y no ser dilatado por un cuarto intermedio, que no se encuentra contemplado en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, como se lo hizo, con la única finalidad de evitar el tratamiento de eso proyectos de Ley; Al haberse dispuesto un cuarto intermedio sin estar contemplado en el reglamento, con la intencionalidad de evadir el cumplimiento del acuerdo legislativo y evitando el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 94 del reglamento General de la Cámara de Diputados, se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica, consagrado en la Constitución Política del Estado; **II. VIOLACIÓN AI REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, COACCIÓN Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE LOS DIPUTADOS. 2.1** Luego de dos semanas de haberse dispuesto el cuarto intermedio declarado el día 08 de febrero de 2024 de forma ilegal, se convocó a la 56ta. Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, para el día jueves 22 de febrero de 2024, Sesión en cual, la Presidenta en Ejercicio Dip. Verónica Challco Tapia, omitiendo el Cumplimiento del Reglamento General de la Cámara de Diputados, pretendió coartarnos nuestro derecho a solicitar la palabra para formular mociones previas, con la finalidad de la ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA y se entre al tratamiento de los PL. 073 y 075, situación que desencadeno una protesta airada por parte de Diputados, quienes nos vimos violentados en el ejercicio de nuestro derecho a formular mociones previas, lo cual dio lugar a un hechos bochornosos y se declare cuarto intermedio; **ARTÍCULO 79° (Uso de la Palabra).** Las Diputadas y Diputados podrán hacer uso de la palabra, solicitándola previamente a la Presidencia. Sus intervenciones. por regla general, no podrán extenderse por un tiempo mayor a los quince minutos, salvo la consideración de Proyectos de Ley en la etapa en grande. caso en el cual se podrá usar la palabra por un tiempo máximo de treinta minutos y en las interpelaciones por treinta minutos. Para la presentación de cualquier moción. se dispondrá de un tiempo máximo de cinco minutos; **2.2** Luego de los incidentes escandalosos, producidos por efecto de la intencionalidad de coartarnos del uso de la palabra a los Diputados, por parte de la Presidenta en Ejercicio, a objeto de que en cumplimiento del artículo 76 del Reglamento General de la Cámara de



Diputados se altere el Orden del Día, se reinstalo la sesión otorgando la palabra a los Diputados, donde la mayoría de los parlamentarios solicitamos que someta a votación las peticiones realizadas para la alteración del Orden del Día, conforme lo dispone el artículo 76 de nuestro reglamento, situación que no fue atendida por la Dip. Verónica Chalco, quien ignorando nuestras peticiones y en franco desconocimiento de que la Plenaria se constituye en el **NIVEL SUPERIOR DE DECISIÓN**; omitió dichas peticiones y de facto, con una actitud dictatorial, determino, por encima del Nivel Superior de Decisión, continuar con el Orden del Día, imponiendo a la Plenaria de la Cámara de Diputados el Orden del día establecido por Presidencia;

ARTÍCULO 32° (Naturaleza y Rol). Constituye el nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio. En su ámbito se ejercen las atribuciones establecidas para la Cámara de Diputados por la Constitución Política del Estado, la Ley y el presente Reglamento; **ARTÍCULO 76° (Alteración del Orden del Día).** Sólo podrá alterarse el Orden del Día, por voto de dos tercios de los miembros presentes; **2.3** Sin embargo, corresponde manifestar, que luego del Cuarto Intermedio, el Público Asistente que ingreso a los recintos de la Cámara de Diputados con autorización de la Presidencia, tomo por la fuerza el ingreso al Hemiciclo de la Cámara de Diputados del piso 18, impidiendo el acceso y salida del Hemiciclo, atemorizando a los parlamentarios, con actitudes hostiles y agresivas, además de propalar insultos y ofensas a los Diputados que hacíamos uso de la palabra, en el debate parlamentario; **2.4** Ante los constantes reclamos a la Presidenta en Ejercicio Verónica Chalco, por las agresiones verbales a las cuales se fuimos expuestos, muchos Diputados pidieron de forma reiterada a la Presidenta en ejercicio, haga cumplir el artículo 84 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, quien NO hizo caso a dichas peticiones, pese a ser testigo sobre el accionar violento del público asistente en las tribunas y el pasillo del piso 18, donde se encuentra el acceso al Hemiciclo parlamentario, accionar que fue permitido y soslayado, con el propósito de que los Diputados seamos hostigados y amedrentados con violencia psicológica, por parte del público asistente en tribunas, quienes nos insultaban y difamaban con palabras soeces, en cada participación; **ARTÍCULO 84° (Público).** El público asistente a las sesiones deberá instalarse en las tribunas, recabando previamente el pase respectivo por parte de la correspondiente repartición camaral, guardando silencio y respeto a las Diputadas y Diputados, no pudiendo interrumpirlos por motivo alguno.

En caso de infracción. la Presidenta o Presidente ordenará su inmediato desalojo; **2.5** De acuerdo al artículo 8.II), 21.3) y 22 de la Constitución Política del Estado, la Libertad es un valor y un derecho que tienen todos los ciudadanos, constituyendo en un bien jurídicamente protegido, que al ser violentado el o los autores intelectuales y materiales pueden ser objeto de un proceso penal, debido a que ese accionar ilícito, es tipificado por el artículo 292 del Código Penal, como PRIVACIÓN DE LIBERTAD; cuando: **"El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de treinta (30) a cien (100) días; La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1. Por un funcionario público, con abuso de su autoridad, 2. Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge, 3. Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho (48) horas."**

2.6 Al respecto, en las sesiones 56ta. y 57ma., desarrollados los días jueves 22 y viernes 23 de febrero de 2024, los Diputados fuimos **privados en nuestra libertad** por pseudo dirigentes de organizaciones sociales, quienes desde la tarde del día jueves 22 hasta la mañana del día viernes 23, no nos permitieron salir del Hemiciclo de la Cámara de Diputados, bajo anuencia y permisión de la Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, con el único propósito de retenernos a objeto de que se apruebe los proyectos de Ley que endeudan al país, más allá de nuestra capacidad de pago, logrando su propósito, ya que muchas Diputadas por temor a ser violentadas físicamente se vieron presionadas a emitir su voto favorable al PL N° 079/2023-2024 de un CONTRATO DE PRÉSTAMO de \$US176.000.000, hecho que se constituye en un vicio del consentimiento, por cuanto el Proyecto de Ley citado precedentemente, fue obtenido mediante amedrentamiento y **coacción**; **2.7** Asimismo, en el desarrollo de las sesiones 56ta. y 57ma., desarrollados los días jueves 22 y viernes 23 de febrero de 2024, la Presidenta en ejercicio sin contar con la participación de dos secretarías desarrolló la misma, pese a las observaciones que fueron formulados por los Diputados, hecho que se contrapone a lo que establece el artículo 40 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que establece: **ARTÍCULO 40° (Jerarquía).** Las Diputadas y Diputados Secretarías (05) son iguales en jerarquía y por lo menos dos de ellas (os) asistirán a la Presidenta o Presidente en las Sesiones Plenarias; **III. VIOLACIÓN AL REGLAMENTO EN EL CÓMPUTO DE VOTOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY;** **3.1** El artículo 105° del Reglamento General de la Cámara de Diputados, respecto a la Mayoría Absoluta, establece que: **"Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los**



que la Constitución Política del Estado o el presente Reglamento, dispongan de otra manera.”; Como se muestra en el grafico que se expone, en el acto de votación para la aprobación del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024, estuvieron presentes en sala, 105 Diputados; **3.2** Por efecto del amedrentamiento y hostigamiento, en el acto de votación votaron 51 Diputados por el Sí y 51 Diputados votaron por el No, generándose un empate, que motivo que la Diputada en ejercicio de la Presidencia Vote por el Sí, y en base a ello, declarar como aprobado el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024, desoyendo las observaciones de la Plenaria, debido a que se estaba vulnerando nuevamente el Reglamento de la Cámara de Diputados.

VOTANTES	VOTOS POR EL SÍ	VOTOS POR EL NO	ABSTENCIÓN	TOTAL
DIPUTADOS	51	51	1	103
PRESIDENTA EN EJERCICIO	1			1
TOTAL	52	51	1	104

3.3. De acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados, la escala de votación para que exista MAYORÍA ABSOLUTA, con la asistencia de 105 Diputados, **SE REQUIERE CONTAR CON 53 VOTOS AFIRMATIVOS**, aspecto que no sucedió en la polémica sesión, debido a que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024, fue aprobado con 52 votos incluido el Voto de la Presidente en Ejercicio, contraviniendo nuevamente el Reglamento General de la Cámara de Diputados, lo cual se constituye, en un vicio más, que afecta la legalidad de dicho acto legislativo, que incluso puede ser objeto de responsabilidad penal por la presunta comisión de falsedad ideológica y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes; **VI. VULNERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA; 4.1.** El Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 "QUE APRUEBA LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545, PARA FINANCIAR EL "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA CARACOLLO-COLOMI: TRAMO 2B CONFITAL - BOMBEO", SUSCRITA EL 28 DE JULIO DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO- CAF, QUE MODIFICA EL, MONTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545 HASTA SUS176.000.000.- (CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)", que se pretende hacer aprobar, se encuentran viciado de nulidad, afectando su legalidad por lo siguiente: **4.2.** Todo Proyecto de Ley que emerge del Órgano Ejecutivo, por procedimiento constitucional y legal debe ser enviado y firmado por la autoridad competente, en este caso, el Presidente del Estado lo envía a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional; **4.3** Seguidamente, EL PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEBE remitir el Proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, y esta remisión involucra que el Sr. David Choquehuanca Céspedes firme la carta de remisión del proyecto de ley a la Cámara de Diputados, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 174 de la Constitución Política del Estado, que le atribuye al Vicepresidente coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, situación que no está cumpliendo el vicepresidente, porque la remisión de este proyecto de Ley es efectuado y firmado por un funcionario público de menor jerarquía, que no tiene competencia para cumplir una atribución que la Constitución le otorga al Vicepresidente del Estado; **4.4.** El Secretario General de la Vicepresidencia, que firma la carta de remisión del proyecto de ley, coordinando su tratamiento con el Presidente de la Cámara de Diputados, se está arrogando una función del Vicepresidente y está VICIANDO DE NULIDAD los actos legislativos que deben estar impregnados de absoluta legalidad, incurriendo en lo establecido por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado que señala: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley", razón por la cual ese documento de remisión firmado por el Secretario General de la vicepresidencia del Estado, fue extraído del legajo documentario del citado proyecto de Ley a objeto de que no se observe esa ilegalidad. (se adjunta para una mejor ilustración); Por todo lo expuesto, ante las ilicitudes e irregularidades expuestas en el presente documento, pido a su autoridad y por su intermedio al Plenario de la Cámara de Senadores ejerzan el CONTROL DE LEGALIDAD Y REVISIÓN DE CONTENIDO del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024, al ser esa instancia la Cámara Revisora, en la cual debe filtrarse cualquier aspecto que vulnere la legalidad y seguridad jurídica, prevista en la Constitución Política del Estado; Con este motivo, saludo a usted, reiterando mi



distinguida consideración; Atentamente; Firma: Ing. MSc. Ramiro Venegas; Diputado Titular; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.”

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senadora Secretaria. Dio la lectura para el conocimiento del Pleno.

Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, Presidenta.

Para mayor transparencia y verificar esas denuncias, posterior a su aprobación hermana Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral que instruye a Secretaría General la remisión de un informe sobre los distintos oficios y denuncias remitidas a la Presidencia, referidos al Proyecto de Ley N° 079/2023-2024.

Sen.ª Presidenta: Está sugiriendo con Dispensación de Trámite el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando. ¿No ha leído todavía el tema de Petición de Informe? todavía, gracias.

Sen.ª Presidenta: Que conste, Senadora Secretaria.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Gracias, Senadora Presidenta.

Realmente bastante extrañados al dar lectura esto, los muchos puntos a tratar en el 1.1 respecto al Proyecto de Ley N° 079, hemos escuchado atentamente bastantes notas de reclamo; por supuesto, hemos visto también por la cámara oficial, por la Cámara de Diputados cómo se ha llevado el tratamiento de esta Ley, los votos electrónicos, la violencia que ha surgido al interior de la Cámara de Diputados al tratar este PL y ahora nos han derivado a nosotros.

Sin embargo, quiero recordar, ¿por qué viene tanta molestia?; hay un acuerdo del 2 de febrero de 2024 donde el hermano Andrónico, junto con algunos colegas senadores que están en la Comisión de Justicia y Constitución han trabajado un acuerdo; una semana han trabajado, han llegado a un acuerdo el 2 de febrero del 2024, a la cabeza del Vicepresidente David Choquehuanca. ¿En el punto 2 que señalaba? Que se tratarían los PL 073 y el 075, hasta la fecha no ocurre aquello, se han hecho la burla realmente de todo ese diálogo judicial que se ha llevado a cabo y han preferido aprobar créditos, nosotros todo este tiempo hemos venido aprobando créditos.

Recuerdo que en la Gestión pasada o el ante año pasado hemos aprobamos un crédito para mi región, para el aeropuerto Joya Andina, 40 mil millones de dólares si no me equivoco, han pasado dos años una piedra no existe en Uyuni, el Aeropuerto Joya Andina está lleno de baches, tiene tanto deteriorado por el tema de las lluvias ni una piedra, yo había aprobado con tanta alegría, aquel dinero para que allá el turismo este mejor. Pero voy, el Aeropuerto no tiene ni una sola piedra, ¿para eso aprobamos créditos? no sabemos ni dónde está el dinero. Ahora han aprobado supuestamente este crédito a través de PL N° 079, confundiendo, diciendo que no quieren aprobar, etc. pienso que aquí nosotros no podemos tratar un PL que tiene indicios de vicios, aquí no nos pueden hacer cometer el error de que entre a tratamiento.

Por lo tanto, hermana Presidenta en Ejercicio me adhiero a lo manifestado por el Senador Loza; pediremos un Informe a Secretaría General para saber cómo realmente ha sido la votación electrónica. Si hubo o no



hubo fraude, si fue legal, si fue ilegal esta información primeramente tenemos que saber, antes de que entre en tratamiento aquí en la Cámara de Senadores, por lo tanto, me adhiero a lo solicitado por el Senador Loza.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta.

He sido encargada por mi Bancada de Comunidad Ciudadana para expresar nuestro Pleno acuerdo con estas medidas que estamos tomando como Senado para evitar Presidenta y colegas cometer una ilegalidad de hecho un delito penal porque la Constitución en su artículo 163, numeral 4 dice que los Proyectos de Ley se tienen que aprobar por mayoría absoluta, no solo nuestro Reglamento, Presidenta, nosotros no podemos ignorar, aunque todavía no tenemos certeza plena por eso es muy importante esta Resolución que se está sugiriendo para terminar de tener todos los elementos, no podemos prejuzgar vamos a preguntar, vamos a pedir información para tomar nuestra propia decisión.

Pero, por lo que se ve, estamos ante un problema muy grave Presidenta de hecho realmente sorprende que en diputados se haya permitido mandarnos este Proyecto de Ley para que procedamos a su tratamiento, existiendo todas las impugnaciones que están existiendo y por la información que tenemos sin siquiera un informe, sencillamente una carta donde pasan de una instancia a la otra, tratando de ignorar y pretendiendo de ocultar haciendo como si nada hubiera pasado.

Parte de nuestros colegas Presidenta están ahí en vigilia, hace dos días, para tratar de defender y aquí viene un punto importante; el respecto de las reglas que es fundamental para la democracia, hace una hora un ex vicepresidente ha dicho este concepto tan peligroso: "Lo más importante en la democracia son las mayorías." No, la limitación del poder por el cumplimiento de las reglas, normas es fundamental porque si no quién tiene el poder, chiquito o más grande, abusa o puede abusar Presidenta y justamente es la protección de los otros incluido, como se trata a las minorías que da la calidad a una democracia, por eso es muy importante que nosotros resguardemos el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el cumplimiento de nuestras normas, que busquemos la forma de hacerlo de una manera más seria, más objetiva posible y entiendo que esta es una manera de hacer eso Presidenta, devolverle la categoría que tiene este cuerpo Legislativo, no es posible que el cuerpo Legislativo que está encargado de hacer leyes sea la instancia que las incumpla, empezando por la Constitución.

Hay ciertas cosas Presidenta que no le podemos hacer al país y tampoco nos podemos hacer nosotros mismos, porque estaríamos corriendo el riesgo de tener juicios finalmente por proceder de manera absolutamente inconstitucional.

Por eso, Presidenta no podemos ignorar todas estas cartas que nos han llegado. La Bancada de Comunidad Ciudadana respalda esta iniciativa de generar; a partir de un consenso de todo este cuerpo Legislativo del Senado, un procedimiento que nos permita tener información adicional que no tenemos por ahora para poder tomar una decisión debida, tenemos todavía tiempo, podemos tratar la PL N° 079 después. Lo que nos corresponde es cumplir con nuestras funciones en la altura, la seriedad, la dignidad que el pueblo y el país merece.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Gracias, Senadora Presidenta.

Indudablemente comparto con mis colegas todo lo que sea referido con relación a la forma con la que este proyecto hubiera sido aprobado, en lo que no estoy de acuerdo; en primer lugar, que se dé una Dispensación de Trámite, es un tema muy delicado Senadora Presidenta. Nosotros necesitamos un informe que nos oriente para ver realmente, el Senador Loza, sugirió que con Dispensación de Trámite se vea la Resolución, nosotros tenemos que tener todos los antecedentes, en este momento solo hemos escuchado



las notas que se han remitido y si hacemos un análisis; en las notas ¿que se nos está denunciando?; se nos está denunciando la comisión de un delito Senadora Presidenta y nosotros como Asamblea Legislativa, no somos los que juzgamos los delitos, no podemos declarar la nulidad de un acto realizado en la Cámara de Diputados, hay instancias, el artículo 202, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, establece claramente cuál es el procedimiento, cuando existen resoluciones Legislativas que son emitidas vulnerando lo que es el Reglamento.

Sin embargo, lastimosamente todos nosotros y todos los bolivianos sabemos que en este momento no hay Tribunal Constitucional, nosotros no podríamos remitir al Tribunal Constitucional porque se podría enviar, este recurso es una especie de amparo Legislativo es un recurso que se hace precisamente cuando se vulnera en una resolución cualquiera de las cámaras el procedimiento Legislativo, yo he presentado dos veces, en el transcurso de nuestro mandato; en el primero que presente cuando hubo la modificación del Reglamento entre gallos y medianoche, el día que nosotros ya teníamos las credenciales. La asamblea anterior cambio el Reglamento; y nos impidió ingresar, nos dejaron en la puerta y no nos permitieron ni siquiera oponernos.

Entonces, ahí presenté lastimosamente ellos indicaron; “Que no era la vía”, luego cuando se aprobó el Reglamento y la convocatoria para Contralor no se lo hizo por dos tercios como establece la Constitución, también demandé al Tribunal Constitucional y el Tribunal me respondió indicando; que debía haber hecho uso de otra acción y no de esta, entonces hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero en este momento no hay Tribunal Constitucional.

Entonces, que es lo que corresponde Senadora Presidenta, cualquier ciudadano que conoce la comisión de un delito, así también lo establece la Ley N° 1178 “cualquier funcionario que tiene conocimiento tiene que remitirlo al Ministerio Público”. Sugiero que se haga una investigación, que se consiga los respaldos, se pida las cámaras, etc. ¿para qué? No para que nosotros hagamos valida esa Resolución o ese Proyecto de Ley, sino para que nosotros lo remitamos al Ministerio Público por la comisión de un delito.

Le ruego a Usted que tenga mucho cuidado con este caso, nosotros no podemos dar el mismo espectáculo que la Cámara de Diputados Senadora Presidenta, inclusive estamos en el proceso de recepción de postulaciones para el Órgano Judicial, ¿quién se va atrever a presentarse? para los altos cargos ante una Asamblea que da unos espectáculos, ni siquiera existe la seguridad, quizás se tenga que analizar cambiar de lugar donde se pueda decepcionar las propuestas, entonces yo le pido a Usted Senadora Presidenta y a todos mis colegas, seamos mucho más cuidadosos en los pasos que demos.

Sen.ª Presidenta: Para aclarar, no se está leyendo el PL N° 79, solo se ha dado lectura a la carta del PL que han remitido, también eh solicitado para que dé lectura a las notas que han emitido los diputados a esta cámara; haciendo conocer sus reclamos sus denuncias y todo aquello.

El Senador Leonardo Loza, está solicitando se realice una “Resolución con Dispensación De Trámite” que se pueda dar a la Secretaría General y Secretaría General recabe todas las informaciones, para no poner en peligro este PL N° 79, entonces esto se esté tratando. Antes que lo mandemos a la Comisión, podemos entrar posiblemente incumpliendo la Constitución Política del Estado en el artículo 163), ese cuidado debemos tener, es por eso que está planteando el Senador Loza, la Senadora Aguilar, para que el Secretario General pueda emitir un informe a nosotros, posterior ver cómo va ir este proyecto de crédito.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Presidenta por su intermedio, saludar a todos los presentes en aquí, buenos días.

Yo creo que, si bien el proyecto de inversión es para el país, para el pueblo y lo que hemos visto en la Cámara de Diputados, es realmente indignante ver ese tipo de actitudes de asambleístas que representan al pueblo boliviano a nacional e internacionalmente, es una forma que se muestre esa actitud hacia países y al mundo. No tiene esa personalidad ni respeto para que pase este tipo de bochornos, no solamente en



esta Gestión hemos visto en las pasadas gestiones, yo creo que tiene que haber una forma de respeto a las normas. Ahora bien, si dicen que el voto electrónico es manipulable o no sirve, ¿para qué lo han instalado? si no han hecho valer en la Cámara de Diputados, yo creo que hablamos de electrónica obviamente tiene que ser lo que es, además de manera tecnológica.

Ahora los proyectos benefician al país, es una conquista social de muchos años, eso considero que eso debían aprobar en la Cámara de Diputados bajo un debate, argumentos, fundamentos técnicos jurídicos aquí decir hay nulidad, observaciones de fondo, forma, es una Cámara Baja ellos tiene sus propios Reglamentos. Nosotros no somos una instancia de decir a una Cámara Baja; de señalar que está mal o que está bien, además si quieren presentar como dicen las notas creo que escuché, dicen y hablan de nulidad si hablamos de nulidad obviamente tienen que remitir a instancias correspondientes que determina con un fallo es el Tribunal Constitucional de forma y de fondo.

Nosotros como Cámara de Senadores, no podemos definir cuál es la nulidad, nosotros no podemos interpretar cuál ha sido la nulidad mientras no se declare la nulidad, por instancia correspondiente, por competencias sigue válida, considero yo si bien digamos se tiene que analizar se debe remitir a instancias correspondientes para que determinen la nulidad y además son notas repetitivas, tampoco veo yo notas bien fundamentadas; que tipos de nulidad se ha vulnerado, en una de las notas y han leído varias notas, que fundamenten bien las irregularidades en las notas, en ese contexto yo creo que se debe remitir a la Secretaría General o se pueda remitir a instancias como el Tribunal Constitucional para que determine con un fallo para esclarecer todo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Buenos días, colegas senadoras y senadores.

Me preocupa escuchar las palabras de la Senadora Virginia, ex Ministra de Justicia al manifestar que esta instancia no tiene nada que ver con lo que pasa en Cámara de Diputados; somos Cámara Revisora, vamos a revisar todos los actuados que ha realizado la Cámara de Diputados, eso es lo que somos, pero creo que no es aquí el tema si es una conquista social, si es un tema de beneficio para el país, si con ese crédito vamos a salir de la crisis económica, creo que no es ese, tampoco es un debate ideológico. Yo pensé que los debates cuando veía solamente un simple médico, veía los debates y eran desde un punto de vista ideológico, hoy estamos debatiendo quién vio mal la Constitución o quién vio menos la Constitución y se habla de unidad, de alianza, lo único que nos une a los bolivianos es la Constitución Política del Estado y que tenemos que respetarla todos, esta instancia tiene que predicar con el ejemplo de hacerla cumplir.

No estamos estableciendo tampoco, si hubo manipulación del voto electrónico o no, solo cumplimiento al procedimiento legislativo establecido en la Cámara de Diputados, somos senadores, pero también tenemos que conocer lo que establece la Cámara de Diputados, el Reglamento de Cámara de Diputados porque es con la legislamos en la Asamblea Legislativa, no podemos ir a la Asamblea desconociendo las reglas que establecen, si se respetará colegas, yo los invito a que revisen el video de esa Sesión desde el inicio y si se respetará lo que se establece el Reglamento no estuviéramos en este conflicto porque se plantea modificación del Orden del Día, ¿qué dice el artículo 76?, Orden del Día, con mayoría absoluta, si el Presidente, pone esa Moción a votación, no se logra la mayoría continua con el Orden del Día, si ustedes revisan nunca, nunca se llevó a votación.

Y cuando quieren pisotear, quieren ir adelante y los videos son claros, la iniciativa es tener documentación, copias legalmente obtenidas para poder llegar a las instancias penales de estas personas que han cometido un delito, esperemos tener que podamos tener y que dice el objetivo y nosotros no nos vamos a oponer a aprobar los créditos y de esa voluntad que existe, se han planteado también diputados para que ustedes sepan; perfecto aprobemos dos créditos y la 073, dos créditos y la 075, se está dando toda la viabilidad para que esto pueda avanzar. Pero por supuesto hay otro tipo de órdenes que están por encima de las decisiones que puedan tener los colegas diputados y no sé si ustedes colegas han analizado la magnitud del problema, de lo que está ocurriendo vamos a ser cómplices que esta Cámara de Senadores y esa Cámara



de Diputados en su momento pueda cerrar sus puertas.

Será que ustedes están prestos en prestarse a un servilismo para vulnerar la Constitución, la democracia, está en juego la democracia no es poca cosa, de aquí a un año y medio se acaba la Gestión ¿y nosotros?, nosotros no podemos echarle las últimas palas de tierra y sepultar a la democracia y creo que alguno de nosotros va a querer reelegirse y otros no, hagamos historia, pero historias bien hechas para el bien de la sociedad y de todos los bolivianos. Yo los insto colegas a que reflexionemos esto no es ideológico es Constitución.

Lastimosamente a la colega le soplaron mal; que con su voto desempataba y aprobaba la Ley, revisen el video, da hasta chiste y dice: "Ah con mi voto y desempato", desempato sí, 52 a 51, pero el Reglamento no lo leyeron bien, para llegar a la mayoría es de 53 le pelaron, seguramente se tendrá que investigar a lo que soplaron mal, en ese sentido lo que se quiere hacer es que también nosotros nos protejamos colegas, para que de aquí en adelante nos quieran iniciar un juicio penal, por haber admitido, por haber tratado y aprobado o rechazado un Proyecto de Ley que por supuesto tiene indicios de ilegalidad en su procedimiento Legislativo, entonces yo apoyo la Moción de solicitar a Secretaría General toda la documentación pertinente después se pueda analizar y por supuesto iniciar con las acciones legales y penales si así lo amerita el caso.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidenta.

Rescato algunas palabras de la Dra. Salame, cuando decía; nosotros no juzgamos delitos, si bien existió un momento bochornoso en la Cámara de Diputados, espero que no aquí, este Senado ha mostrado tener bastante altura que es de lo que yo me enorgullezco también.

Presidenta, me hubiese gustado que el Senador Loza plantee más bien la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Proyecto de Ley de la 079, porque es un Proyecto de Ley que va a beneficiar específicamente al Departamento de Cochabamba, con la ampliación de las carreteras que están pendientes, Caracollo- Colomi, Tramo Confital Bombeo.

Sin embargo, me apena que caigamos en el mismo juego de la Cámara de Diputados, ¿porque digo esto?, porque se pretende confundir, porque se pretende dilatar o evitar el tratamiento de este Proyecto de Ley, reitero, beneficia al Departamento de Cochabamba específicamente, me apena que aquí en vez que se pida la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Proyecto de Ley, se pida Dispensación de Trámite para poder analizar, evaluar, juzgar, tal vez se está confundiendo tal vez quieran juzgar.

Rescato lo que decía el Senador de Santa Cruz, es una Cámara Revisora, pero esta Cámara Revisora, no revisa conductas y actitudes, la Cámara Revisora revisa el Proyecto de Ley en su integridad, tomando en cuenta el fondo, la forma, considerando la parte técnica y legal, para que no se pueda cometer errores en este Senado. No podemos revisar ni analizar ni corregir conductas; que si un diputado salto del Quórum, si invadieron la testera, si se agarraron de las greñas y empezaron a pelear, ¿en que nos convertimos nosotros si vamos a caer en eso?, lo correcto Presidenta, considerando la importancia, la gran importancia de este Proyecto de Ley, tendría que ser este Proyecto de Ley remitido a la Comisión para que la Comisión se pueda analizar, verificar, corregir si amerita, subsanar si amerita, pero el Proyecto de Ley.

Aquí no podemos confundir y decir; estaba mal, obviamente está mal la conducta de algunos diputados. No somos psicólogos, psiquiatras, no somos profesionales del área para poder valorar, corregir conductas. Aquí como Cámara de Senadores hemos sido electos para verificar, analizar cuáles son los beneficios, los Proyectos de Ley que beneficia a los departamentos, al pueblo boliviano, aquí estoy notando al igual que en la Cámara de Diputados, que se pretende dejar a un lado este Proyecto de Ley, espero equivocarme.

Se aprobó un Proyecto de Ley; es cierto lo que decía el Senador Montero, partió esto de una confusión una mala interpretación de un acuerdo que se dio adelante, pero en ese acuerdo estaba claro, decía;



“garantizaba el Tratamiento”, no decía; el orden de tratamiento, cuando existe los malos intereses, intenciones de querer obstaculizar la Gestión y perjudicar a los municipios, departamentos en sus Proyectos de Obras, chantajeando decimos: primero la 73, la 75, antes que los proyectos que benefician al país.

Presidente, reitero es una Cámara Revisora de los proyectos que se trata aquí en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, no de las conductas y actitudes, me parece injustificable, me parece incorrecto querer derivar o dispensar para poder analizar, corregir y evaluar cuando existe una Comisión pertinente, cuando existe una Comisión que tiene las facultades y competencias para realizar su análisis y revisión de esta carpeta. Reitero Senador Loza, me hubiera gustado que solicite la dispensación para el tratamiento por que le favorece a su Departamento Cochabamba, su gente, su base, está esperando la aprobación de esta Ley, pero que haya una dispensación para que se pueda derivar a Secretaría General ¿cuál es el rol y competencia de la Comisión?, o la Comisión no tiene la capacidad de revisar este Proyecto de Ley, sigamos el curso legal correspondiente, no intentemos perjudicar al país, no perjudican al Presidente Luis Arce, no perjudican a los senadores que acompañan, a los Ministros, perjudican al pueblo, al país, perjudican a esos municipios que están a la espera de la aprobación de esos proyectos de ley. Estos días han visto ha habido manifestación por aquí por allá, esperando la aprobación de los proyectos, proyectos que van a beneficiar.

No es posible que caigamos en este juego y pretendamos dilatar la aprobación; un proyecto que ha sido aprobado, la hermenéutica lo dirá la instancia correspondiente y tiene mucha razón la Senadora Salame quién tiene conocimiento de un delito tiene la facultad de denunciar y es ante la instancia pertinente, está el Ministerio Público, ¿la carta por qué no la han derivado al Ministerio Público? ¿por qué al Senado?, ¿Por qué se pretende dilatar? ¿se pretende buscar algunas maniobras y estrategias? Para luego se diga: ¡Ah! bueno, ahí lo aprobaron, aquí no lo vamos a aprobar.

Colegas yo les pido, los insto que pensemos primeramente en el país, ciudadanos están a la espera de la aprobación del Ley, no es correcto que prevalezca primeramente el interés de un sector, partido político, el interés de los bolivianos antes, reitero con esto no están dañando al Presidente Luis Arce Catacora, están dañando a esa gente que está a la espera de la aprobación de este Proyecto de Ley. Presidenta voy a rechazar esa solicitud porque aquí existe comisiones, la Comisión debe ser la que analice la pertinencia o no, la aprobación o no y si hay denuncias de conductas, comportamientos, supuestos actos y delitos ante la instancia pertinente, colegas que han planteado y han hecho conocer la carta sean valientes y presenten la carta y la denuncia al Ministerio Público, si conocen el hecho de un delito, denuncien al Ministerio Público sean valientes, no vengamos aquí con cartas.

Hemos hecho un seguimiento de las sesiones, pues ahí hubo una mayoría, mayoría que estaba de acuerdo con la aprobación de este Proyecto de Ley N° 079, porque este proyecto beneficia al Departamento de Cochabamba en primer lugar están a la espera y el Proyecto N° 073, 075 tendrá su curso correspondiente, análisis correspondiente, pero no nos prestemos a ciertas intenciones o insinuaciones de querer bloquear el desarrollo del país, de querer bloquear la economía del país, por consiguiente, Presidenta, ante la existencia de notas me gustaría más bien sean devueltas porque hay una instancia para poder analizar, evaluar y sancionar delitos y es el Ministerio Público, la que tiene que investigar si hubo o no hubo fraude, si se siguió el curso correspondiente en esa Sesión, si se dio legalidad o no, será la instancia correspondiente, aquí estamos hablando del proyecto y la Cámara Revisora evalúa, valora, revisa, aprueba o rechaza un Proyecto de Ley, no una conducta o comportamiento.

Sen.ª Presidenta: Quiero aclarar, no estamos derivando a la Secretaría General el Proyecto de Ley, eso quede bien claro, no está solicitando eso el Senador Loza. Yo creo que a ratos informamos mal a la población y sin motivo causamos las movilizaciones de las organizaciones sociales y eso no está bien, más al contrario se está cuidando el PL porque sabemos, bien tratamos, liberamos o rechazamos y no podemos rechazar eso se pone en peligro, por esta razón las quejas tampoco nosotros podemos botar al tacho ni al basurero, somos una instancia, una de autoridad, decían que somos la ente revisora y hay ante este Proyecto de Ley denuncias que están haciendo llegar, entonces no podemos pasar en alto con mucho cuidado estamos derivando, para dar la solución a la Secretaría General que está solicitando el hermano Senador Loza.



Hay varios y mucho debate y va a seguir habiendo hay muchos senadores que están pidiendo, no sé podríamos entrar a la solicitud que están pidiendo el Senador Loza y varios senadores, Senador Montero, Senadora Aguilar y muchos también. Vamos a continuar.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Senadora Presidenta. Buenos días.

Primero para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán por el Departamento de Tarija. Tenía tolerancia por el tema salud de dos horas, pero estoy antes.

Segundo, lugar para informar a nuestros colegas, nuestra colega desinformada totalmente, que hay una denuncia penal en la instancia correspondiente, se ha programado una audiencia para el día martes el cual ha sido suspendida por fraude electrónico, mientras no se diluciden la instancia en la vía ordinaria y en la vía judicial no se puede poner en riesgo de tratar un proyecto que está con serias dudas de haber sido aprobado.

Sen.^a Presidenta: Son muchos. Su nombre Senador está igual atrás. Y vamos a continuar.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: No hay muchos tampoco en el Plenario, parece que hoy día todo el mundo se ha enfermado, tengámonos paciencia. Presidenta, a través suyo quiero saludar a todos los senadores y senadoras que están aquí presentes.

Quiero verter mi posición al respecto, no solo sumándome a la posición oficial de la alianza sino llevando adelante algún tipo de reflexión de información que la población debe saber, porque no se olviden cuando estamos en este Plenario, nos vemos las caras aquí, pero también afuera hay un grupo de hombre y mujeres, bolivianas y bolivianos que nos escuchan, no estamos solo sentados para debatir entre nosotros, a no ser que corten emisiones que suele ser muy común en este edificio de 500 millones de bolivianos o un poco más de extrema modernidad, que tiene estos problemas, hasta en el voto hay fraude.

Presidenta, la mentira ya no tiene tiempo, es con la verdad que vamos a generar cambios y la necesidad de la verdad de la votación que se dio la anterior semana requiere una verdad, para que nosotros actuemos en norma en Ley, no es cuestión de decir: "La pantalla indico los votos fueron tantos y fueron de otra manera", necesitamos los respaldos legales o sea administrativos por parte de la Cámara de Diputados para que el procedimiento en la Cámara de Senadores tenga todos los respaldos, no solo una hoja que diga se aprobó, sino que nos manden todos los respaldos como corresponde. Pero a su vez Presidenta, hay que entender, yo creo que hay gente en el Parlamento que hasta ahora no entiende una razón de este Parlamento, aquí no se ejerce la democracia del ampliado, aquí no se ejerce la democracia ampliado, aquí se ejerce la democracia ampliada nosotros somos una suerte de constituyentes, elegidos por el pueblo, esto no es un ampliado donde las normas de ampliados son diferentes y se respetan.

Aquí hay una norma que es la democracia vinculado a un modelo administrativo de esta institución y que es diferente al de un ampliado, los ampliados no funcionan como la instancia de este Parlamento, es otra condición, se asume que este es la condición de mayor entiéndase madurez, sabiduría del manejo democrático, del encuentro de representantes de diferentes sectores, no somos una democracia de ampliado somos una democracia ampliada.

Pero, estamos queriendo actuar como pasó en la Cámara de Diputados como democracia de ampliado, a los puñetes, a las patadas y lo que se firma se firma más allá de la valides del voto en sí, no estoy de acuerdo con eso, le quiero decir algo Presidenta que quede para los anales de este esté Senado: Yo creo que lo que se está gestando en Bolivia es el Gobierno de los Jueces, es lo que se hace en Bolivia, o sea que en este Parlamento tenga un rol secundario, evidentemente el Ejecutivo tenga una relación directa con



el Poder Judicial y olvídense el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué aguante le va a tener cuando el sistema judicial tire dos o tres sentencias?, pero el Gobierno de los Jueces va a ser el gobierno para todos los temas, para los pleitos grandes, menores e intermedios siempre habrá el juez, el Tribunal dijo tal cosa, el juez dijo otra, ya aquí cualquier Ley, cualquier conflicto, cualquier diferencia serán los jueces en este país, entonces seremos pues el Estado, hagamos del Estado el Gobierno de los Jueces porque si no advertimos esta situación en poco tiempo tendremos a aquellos -que yo comparto con la Senadora Salame- que no tienen derecho de estar sentados donde están sentados en el Tribunal Constitucional.

Pero en poco tiempo van a empezar a ordenar a este país en función de sus decisiones; esta elección fue buena, estos son malos candidatos, una instancia que se debería decidir en otros estrados ordinarios o debería resolverse en el Parlamento, lo van a resolver ellos, o sea va a ser el Gobierno de los jueces.

En Bolivia no le tienen temor ni a la Policía ni a las Fuerza Armadas, más que a la justicia, hay más miedo caer en las manos justicia que en las manos de la Policía o en las Fuerza Armadas en confrontación, es la justicia que mete miedo en Bolivia, es la justicia que mete orden a nuestras vidas, es la justicia quién nos dice salga Usted a declarar ajústelo a ese Senador o a esa Senadora, que se ponga en orden, si un Gobernador se porta mal llévelo a Chonchocoro, así nomás; no que tiene derecho a defenderse en su región, no qué región, hace mucho calor en su región, póngalo como lo que pasó con este dirigente Ruso, pónganlo en la peor cárcel que puede haber en Bolivia al igual que a este dirigente, lo metieron a la peor cárcel para que se muera por el mismo maltrato.

Estamos llegando a estas condiciones por eso es muy importante que de alguna manera paremos nosotros, tengamos el valor de llegar a nuestras casas, mirar a nuestros hijos y decir; intente hacer algo mejor porque cuando saben que cuando están atropellando en el pasado, en el presente, en el pasado reciente y el actual presente, saben ustedes cuando atropellan están haciendo algo mal, lo saben podrán discursar aquí lo que quieran, pero saben cuándo han hecho algo malo, cuando han hecho mal a alguna familia en el reciente pasado o ahora. ¿si lo hacen porque lo hacen? Porque la lógica del Gobierno de los Jueces ya es una línea política de este Gobierno, hay que hablar de frente, ¿eso nos va a costar? Si ¿a mí me va a costar mayores procesos? si me va a costar, porque si voy donde un juez de cautelares imagínense Presidenta, lo que indiqué la anterior vez, fui donde un juez cautelar y le he dicho; se han querellado contra mí persona con una Ley que ya no existe y la nueva ley es esta, además la aprobó este Senado modificando la Ley penal de Bolivia.

El de cautelares me dice: sabe que el Ministerio Público ya verá si aplica la Ley que ya no existe, me lo dijo así o la nueva Ley, este era un juez recién puesto, un vocal recién puesto, por estos señores que se han quedado y que están mandando a todos los nuevos jueces que están jurando en el país, es el nuevo poder de la justicia, el Gobierno de los jueces y el cambio ese porque no lo doy categoría de doctor, me miro y me dijo;- sabe que mi sentencia ya está dada, y le digo: juez yo estaba el día además fue propuesta del Ejecutivo Nacional el año 2021 para modificar la norma penal, la nueva si no me equivoco es la Ley N° 1396, Usted me está diciendo a mí, que fuera de ser ciudadano, hemos votado en el parlamento para modificar cambiar, ya no existe esa norma y el Juez me dice; eso ya se encargará el Ministerio Público, si aplica la que no existe o la que sí existe.

Es el juez de cautelares, esa calidad de justicia estamos poniendo en Bolivia, pero ¿porque hay un proceso de crear un Gobierno de los Jueces?, perdónenme a las dos partes del MAS porque si en este país no hubiera reelección, ni el Presidente Luis Arce Catacora estaría peleando por su reelección, ni Evo para buscar su retorno al poder, estarían buscando ustedes a quien elegir como nuevo liderazgo, nueva perspectiva y nos están metiendo a Bolivia en todo un pleito por sus peleas, esta es pelea de dos.

La crisis económica es mundial, no le voy a achacar al Gobierno lo que viene lo de afuera, pero la crisis nacional, económica es producto del descuido y no tomar las daciones adecuadas, es culpa del MAS por ese conflicto, no tomar decisiones en función de lo que quiere el país, si no en función de cómo me "reelijo el que no se quiere ir del Gobierno" y como me "reelijo el que quiere volver al Gobierno" nos están matando, sus pleitos están matando a la familia boliviana, sus pleitos están matando a la Patria. Elijan a uno nuevo, tiene aquí a un buen liderazgo no se sorteen, pero dejen de joder al pueblo, porque están realmente



haciéndole daño.

El otro día estaba en Oruro, en un encuentro de sindicatos y con los tres mercados: bolívar, el Fermín López y el Campero, les pregunte; ¿Cuántos comerciantes hay aquí? todos levantaron la mano, todos eran comerciantes, mujeres, hombres, les digo; si todos son comerciantes ¿porque el Gobierno insiste en armar empresas fracasadas, fraudulentas, corruptas? que nos están robando la plata que podría venir a lo que ustedes saben hacer bien el comercio.

Si Bolivia sabe hacer bien comercio, esa plata podría generar financiamiento a través de un banco para el sector gremial, para llevar adelante un financiamiento a los que sí saben hacer plata y no así para ese CARTONBOL (Empresa Pública Cartones de Bolivia) en Oruro que tiene 70 y 80, empleados y todos tienen que ir con la firma y aval político porque en Bolivia, les pregunte a las señoras a través suyo Presidente le pregunte a las señoras que estaba ahí ¿Cuántos de ustedes son bachilleres? casi ninguna eran bachiller mujeres de pollera, mujeres comerciantes casi ninguna era bachiller, ¿Cuántas de ustedes han puesto plata de sus ganancias para que sus hijos salgan bachiller e intenten ir a la universidad? casi todos hicieron ese esfuerzo, pero, cuántas de ustedes saben que nunca van a entrar al Estado sus hijos, si es que no tienen el aval político.

Aquí yo hago una pregunta, voy concluyendo Presidenta; ¿el Presidente Arce entró con aval político en el Gobierno de Víctor Paz?; porque ahí empezó no ¿o tenía meritocracia?, pongámosle que tenía meritocracia, porque él nunca se va dejar vender y nunca entraría al Estado por aval político, pero después de Víctor Paz, estuvo con Jaime Paz en el Banco Central ¿habrá sido con aval político? no pues, él es un hombre íntegro es por su meritocracia, pero después vino Sánchez de Lozada, después vino Banzer, vino Tuto y así vinieron presidentes hasta el último que fue Rodríguez Veltzé en la transición, pero que atinado el hombre cuando hay un giro en Bolivia en el 2005 se vuelve socialista ¿habrá entrado al Ministerio de Economía con Evo, ya acabo, con Evo con aval político o con meritocracia? si él ha estado por meritocracia en el Estado ¿porque les piden a los hijos de las comerciantes que entren con aval político a cualquier institución? luego de estudiar medicina, derecho, arquitectura e ingeniería.

Presidenta, voy votar, he hecho una propuesta y que quede en grabación. Ya sé que me cortaron el tiempo. Podríamos tratar en el Senado los créditos y abajo traten la 075, para agilizar las cosas, para liberar a los diputados de: una cosa sí y la otra cosa no, traigan los créditos aquí, tratemos los créditos, pero los créditos para la gente porque de los 4075 millones de dólares que le hemos aprobado nosotros, Usted Presidenta 2000 mil millones son créditos blandos, no los han usado, no los han usado compañeros, eso no es mentira son datos oficiales. Yo respaldo Presidenta para tomar posición, respaldo lo que ha propuesto el Senador Loza porque no podemos juzgar y comparto el criterio con la Senadora Salame, no podemos juzgar, pero si tenemos derecho la información para no generar una equivocación, en nuestro Plenario y tomar decisiones que posiblemente tenga una ilegalidad, de descubrir la ilegalidad, de descubrir la ilegalidad nos tenemos que sumar a un proceso judicial como dijo la Senadora, ojo por ojo Presidenta si seguimos así nos vamos a quedar ciegos los bolivianos, hay que cambiar de actitud, tengo que cambiar realmente nos está habiendo daño o qué está pensando en el país.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Buenos días, Presidenta a través suyo quiero saludar a nuestros colegas senadoras y senadores a la prensa también presente aquí.

Primero aclarar que el “muertito” de diputados ya está aquí en el Senado, no sé si lo vamos a cargar o no, es ese el asunto tenemos que tratar de descargarnos a ese muertito porque nos quieren hacer pecar como ellos lo están actuando lamentablemente, o sea no sé de qué alas y no en mi frente político, yo no acepto ninguna “ala” no soy besador la mano de nadie tampoco.

Por lo tanto, hermana Presidenta, colegas senadores primero la Ley N° 073 y 075 a través de nuestro hermano Presidente Senador Andónico Rodríguez Ledezma ya hemos aclarado que la Cámara de Diputados



ya perdió esa competencia, ahora le corresponde convocar para tratar la 76 y la 75, al Señor Vicepresidente David Choquehuanca en la Asamblea y nosotros definir ambas cámaras, eso es lo corresponde, creo que la pelea en diputados ya es insulso y eso iremos aclarando nosotros a la prensa, la Cámara de Diputados ya nada tiene que ver por el tiempo transcurrido.

Ahora estamos discutiendo, observando cuando una Ley "PL" llega a Senado, se pasa a Comisión y a la Comisión, debíamos pasar nosotros todas las observaciones aquí no están demandando todavía delitos, sino dice: que no habían cumplido el Reglamento de la Cámara de Diputados, nosotros como senadores tampoco estamos facultados para interpretar el Reglamento de la Cámara Diputados ni la Cámara de Diputados nuestro Reglamento, cada uno somos autónomos, así como las comisiones.

Presidenta, solicito que esta propuesta pase a Comisión, allá es donde tiene que verificar pedir complementaciones inclusive pedir interpretación de ellos mismos de cómo han manejado su Reglamento, con cuantos presentes se tiene que hacer una votación, como se dice mayoría absoluta o simple mayoría, ¿cómo ellos aprueban una propuesta de Ley? Eso es la Comisión la que está facultado para poder exigir todos esos puntos, nosotros no vamos a solucionar el problema, cada Comisión está facultada para tratar las observaciones, es lo que yo propongo, que se pase a Comisión, y la Comisión tiene que observar todas las cartas, aquí dice: no se ha cumplido, que habría un empate y un voto dirimidor, si el voto dirimidor tiene la facultad de ponerse como voto mayoritario, eso debe estar en su Reglamento de Diputados, aunque nosotros conociéramos no podemos decir que han faltado a su Reglamento, por el hecho de ser autónomos cada Cámara y las Comisiones, entonces tenemos que nosotros debemos recibir todas las aclaraciones a través de la Comisión de Planificación que corresponde pasar este Proyecto de Ley, es cierto, no podemos perjudicar nosotros a los proyectos de ley de créditos internacionales para que puedan beneficiar a los sectores, no por el hecho que va a pertenecer a mi Municipio de Teoponte, el crédito voy a hacer aprobar en el Estado de bien sino que tenemos como Cámara Revisora hacer finamente trabajar finamente la Ley para que pueda ser promulgada si nosotros lo sancionamos.

Hermana Presidenta, solicito que se pase, no estoy de acuerdo en tratar en el Pleno, aquí nosotros con una información, lo único que está facultado por su autonomía es una comisión particularizada que es la Comisión de Planificación, por eso hermana Presidenta solicito Suficiente Discusión votar estas dos propuestas una que está pidiendo el Senador Loza y lo que se estamos pidiendo que vaya a la Comisión y allá nos informen es pertinente o no que piden información a Cámara de Diputados, todo lo que están observando en las cartas que han presentaron y escuchamos en la lectura de correspondencias.

Sen.ª Presidenta: Se está solicitando Suficiente Discusión, ¿de acuerdo nove? hay más senadores oradores.

Hay una propuesta solicitada por el Senador Leonardo y muchos senadores, un Proyecto de Resolución Camaral para que se derive a la Secretaría General, para que emita un informe sobre las denuncias ante la Comisión, antes de reemitir a la Comisión para eso es lo que se está tratando de autorizar la Resolución y posteriormente el Secretario General nos remitirá un Informe, con esto ya remitir a la Comisión correspondiente o que tome las decisiones el Pleno de la Bancada. En ese marco vamos a ir a la votación de la propuesta de los senadores solicitados con Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud de Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe mayoría absoluta, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento de Proyecto de Resolución Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral para su consideración.

Sen.^a secretaria:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado determina que: "El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la Plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes".

Que, el Artículo 19 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General".

Que, el Artículo 170 del citado reglamento dispone que: "El Sistema de Investigación y Asesoramiento prestará servicios de apoyo técnico especializado al Pleno Camaral, Directiva, Comisiones, Comités, Brigadas Departamentales, Bancadas políticas y a todas las Senadoras y Senadores que lo requieran. Está dirigido por la Secretaría General (...)".

Que, a partir de fecha 23 de febrero de 2024, se recepcionó en este ente camaral, distintos oficios suscritos por Senadores, Senadoras, Diputadas y Diputados de distintas fuerzas políticas, a fin de dar a conocer supuestos hechos irregulares, relacionados a la votación efectuada en la Cámara de Diputados al momento de considerar el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo", señalando que la misma no habría alcanzado la mayoría absoluta requerida.

Que, en fecha 23 de febrero de 2024, la Dip. Verónica Chalco Tapia, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, mediante nota P. N° 088/2023-2024, remite el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo".

Que, antes de continuar con el procedimiento legislativo establecido para el tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., es necesario que la Cámara de Senadores conozca del cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 163 numeral 4 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General;



RESUELVE:

ÚNICO. INSTRUIR al Secretario General de la Cámara de Senadores, que previo al tratamiento del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D., que aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo", informe al Pleno Camaral sobre los distintos oficios y denuncias remitidas a Presidencia de este Ente Camaral, para lo cual deberá solicitar la información y respaldos necesarios a su homólogo de la Cámara de Diputados.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, lo mío no tiene nada que ver con el Proyecto de Ley.

Es para denunciar públicamente que, personas han ingresado a la Asamblea Legislativa con autorización de algún Diputado asumo es el Diputado Huaytari, han tomado el piso 18 de la Asamblea, obstaculizando el ingreso de los Diputados de Oposición a la Sala Plenaria Presidenta.

Es inadmisble, inadmisble que ingrese gente a esta Asamblea, para bloquear el ingreso a nuestros asambleístas a nuestra Sesión, le ruego Presidenta haga resguardar la seguridad de este Hemiciclo y del Hemiciclo del piso 18, Usted como Presidenta tiene la facultad de llamar al Comandante de la Policía, para que hagan algo y permitan el ingreso de nuestros asambleístas al Hemiciclo en el piso 18, es inadmisble lo que está pasando en este momento, en la toma de ese Hemiciclo se constituye en un Golpe de Estado y constituye responsabilidad penal no solamente para la gente que está violentando las instalaciones de esta Asamblea, sino también para los asambleístas que han permitido su ingreso, le ruego Presidenta sus oficios para que inmediatamente; se contacte al Comandante de la Policía y les permitan el ingreso a nuestros asambleístas.

Cualquier acto de violencia en contra de nuestras diputadas y diputados cargue a la cabeza de ese Presidente de la Cámara de Diputados de ese inepto de Huaytari, no le acepto y no le admito, le ruego aquí a todos esos diputados que trabajan con el Presidente, hagan sus buenos oficios, está la Ministra de la Presidencia ahí dentro, llamen al Ministro de Gobierno y la Policía actué como tiene que actuar resguardando a estos asambleístas, están aquí para resguardar asambleístas, no para permitir que la gente haga lo se le dé la gana, por favor Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Vamos a instruir a nuestro equipo técnico, por favor que nos pueda ayudar, la verdad esta instancia no puede sufrir ese atropello de las autoridades o de la sociedad. Por estas causas se está incurriendo estos Proyectos de Ley, por presión y acreciones han hache incurrir en un mal procedimiento en la Cámara de Diputados, ahora hoy a nosotros nos pasa como dice ese muerto, entonces esperemos que tengan la reflexión, que algunas autoridades que también no mientan, esas mentiras causan estos daños, nosotros siempre tenemos esa voluntad de poder aprobar los créditos siempre y cuando tengan los justificativos para el beneficio de la sociedad, en ese marco, instruyo al equipo técnico para que seguridad cumpla con sus normativas y atribuciones.

Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidenta.

Voy a ser breve, bueno en la anterior oportunidad quería solicitar la palabra, ya se decretó la Suficiente



Discusión. Simplemente quiero corroborar a ver, ¿cómo estamos organizados como Cámara de Senadores?, la Cámara de Senadores en su estructura Orgánica colegas, tiene la siguiente organización: Primero está el Pleno Camaral con todas las facultades en las que se toma las decisiones, segundo esta la Directiva Camaral, tercero esta las Comisiones, Comités y finalmente están las Bancadas Políticas y las Brigadas Departamentales, estas dos últimas tiene que ver más a las regiones y también a los bloques que conforman en las Bancadas Presidenta. Esta es la estructura orgánica que define el andamiaje, la decisión y la definición del trabajo Legislativo, eso está en el artículo 33 de nuestro Reglamento camaral.

Al tener un diseño constitucional e institucional de carácter Bicameral definido por el constituyente boliviano donde las cámaras recitativas actúan con autonomía con sus propias normas, Reglamentos Internos como los Reglamentos Camarales, pero no me voy a referir al caso presente a lo que funciona en Cámara de Diputados, estoy corroborando que es nuestra estructura orgánica. ¿Qué función cumple las comisiones? eso es un dato muy importante, las Comisiones y Comités, son órganos muy importantes de trabajo asesoramiento, fiscalización y consulta ¿eso qué significa?, esta es la instancia donde se tiene que dilucidar y el Plenario toma conocimiento en el marco del trabajo permanente que realizan las Comisiones y Comités, cuando dice nuestro Reglamento Camaral, asesoramiento, significa que tiene que muñirse de toda la documentación para asesorar, explicar, describir, caracterizar en el fondo y en la forma, lo procedimental, el fondo lo sustancial de lo que está debatiendo, con relación a un Proyecto de Ley o un asunto Legislativo, pero además dice fiscalización eso es otro, también dice Consulta, pero para realizar consultas necesariamente tendrá que tomar contacto con sus pares, recibir información de la parte administrativa y acompaña el equipo técnico, esas son las funciones que cumplen las comisiones y comités de acuerdo a nuestro Reglamento Camaral.

Simplemente era darle funcionalidad atribuir o más bien reconocer esa funcionalidad que cumplen las comisiones y comités, con cuyo resultado nosotros vamos a tomar la decisión. No se está observando estos dos artículos importantes que hacen a la estructura orgánica y funcional a la Cámara de Senadores que es él; artículo 42 y el 45 respectivamente.

Para ser breve y cumplir mi palabra Presidenta, finalmente nuestro Reglamento en el artículo 130 establece las comisiones tienen que remitir un informe, no necesariamente un informe de aprobación, este informe puede derivar en enmiendas, modificaciones o rechazo son posibilidades jurídicas, legislativas y materiales que se pueden dar, estos tienen que ser elevados al Pleno de la Cámara de Senadores, nosotros vamos a tomar una decisión finalmente porque ahí va definir los votos porque alguna vez hemos aprendido en la práctica, política en la práctica dirigencial cuando dicen tendrá razones, tendrás todos los argumentos, tienes todo, pero no tienes los votos finalmente los votos definirán.

Presidenta y colegas, yo creo que deberíamos cumplir nuestra estructura orgánica funcional, con esto finalizo. Todo Proyecto de Ley cuando ya está en Cámara Revisora, tiene dos caminos que seguir, el primer camino que ordinariamente conocemos por costumbre Legislativo y aplicación del Reglamento es remitir a la Comisión correspondiente, el segundo camino es cuando existe voluntad, urgencia, necesidad y ahí obviamente tiene que ver con el ánimo, el compromiso de cada uno de los legisladores en alguna ocasión hacemos así es la Dispensación de Trámite y directamente tratar en el Plenario sin remitir a la Comisión bueno ahí tratar debatir en grande y en detalle con los resultados seguramente ya sale el Proyecto de Ley, al menos esa es la practica Legislativa con relación al procedimiento.

Es lo que quería hacer constar antes de poder ingresar al voto, quería manifestar deberíamos nomas aplicar nuestro Reglamento y en base al trabajo de la Comisión tomar la decisión que corresponda, yo rescato algo dos elementos importantes, uno decía no hay que poner en riesgo, rescato esas palabras, segundo, dijeron también no se estaría en contra de estos créditos, ojalá esos ánimos puedan seguir en todas las instancias para aprobar de manera urgente este crédito que va a beneficiar a todo el país, no hay que regionalizar, pero va a beneficiar precisamente a todo el país.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, hermana Presidenta. Espere hace mucho rato, la verdad creo que más de una hora.

La verdad a mí me apena todo lo que se habla aquí, ahora queremos respetar el Reglamento, ahora no podemos revisar lo que hace la Cámara de Diputados; somos independientes, ahora somos los que le ponemos obstáculos al Presidente, no, ¿quién ha puesto los obstáculos? son sus Ministros, los Llunk'us. **Quechua. (Traducción:** Los comedidos) de aquí, llevando cuentos, así han tomado la Cámara de Diputados, contra la mayoría y lo mismo han querido hacer aquí a la Cámara de Senadores, ¿No se acuerdan? La minoría quería tomar la Cámara de Senadores, para hacer esto, para manejar a su antojo ya como si fuéramos sus ovejas ¿de qué estamos hablando? ¿De qué Cámara, de qué justicia estamos hablando? Cuando el número 49, lo ponen de vocal y eso sabe muy bien Senador Rubén de que estoy hablando, no me voy a callar, no me voy a cansar y siguen queriendo proteger a estos auto prorrogados, cuando alguien de aquí gracias a una persona ha sido Ministra y viene hablar estupideces aquí.

Creo que ya pues basta ¿qué ha hecho nuestro Senador Loza?, está queriendo salvar ese proyecto porque si no lo vamos a tratar o si se va tratar ahora y lo rechazamos se va ir a la siguiente Legislatura, así nomás es, ¿Qué hacen sus Ministros?; un Ministro de Justicia que yo lo llamo el pinocho y el Ministro de la injusticia reuniéndose con auto prorrogados y queriendo seguir sacando a nosotros y queriendo meternos proceso y decía bien claro Senador Paz, así nos quieren manejar y nos quieren acallar, si nosotros aquí hubiéramos sido sus ovejas también si hubiéramos permitido que una auto prorrogada o una auto nombrada quería ser, la Senadora Castillo, eso hubiéramos permitido, así como Cámara de Diputados hubiéramos estado.

Así es, es bochornoso de verdad pertenecer a una Cámara así ¿no ven como se están golpeando?, Yo no tuviera moral suficiente para hablar si estuviera defendiendo a delincuentes, se estaría haciendo injusticias, siendo que estoy en el 49, estaría pasando a ser vocal. Los vocales ahora nombrados y jueces nombrados, son Suplentes de los Suplentes ¿qué autoridad tenemos? ¿qué justicia tenemos? y este señor que gracias a los votos de todos nosotros está ahí y estoy hablando del Presidente Luis Arce Catacora, que está pensando que por esos auto prorrogados se va a seguir manteniendo ahí, está equivocado, no se olvide como ha terminado sus Ministros de Jeanine, no se olvide como ha terminado la misma Jeanine Añez, ni siquiera sus compromisos cumplen, quién le habla jamás ha pedido el cargo, jamás ha negociado con la plata del pueblo y jamás lo va a hacer porque he venido aquí a servir a mi pueblo, no ha servir a una persona y soy con orgullo masista, sí soy con orgullo, ahora sí puedo decir que reconozco a Evo Morales Ayma porque él me ha enseñado mis principios y mis virtudes, no me ha enseñado a engañar, no me ha enseñado a traicionar, no me ha enseñado a ser mal agradecida con mi pueblo, con la gente que me ha llevado y me ha dado voto. Puede reírse, no me interesa, pero no tengo hermanos delincuentes, que están afuera y lo digo así claro y seguramente en su momento también lo voy a decir, no tengo magistrados, no tengo jueces ni vocales que sean mis parientes o que yo haya intervenido, nunca lo voy hacer, he sido amenazada y sigo siendo amenazada pero no me voy a callar.

Felicito a esta Cámara de Senadores, porque esta Cámara de Senadores está sacando la cara excepto esas personas, por este Parlamento porque es una vergüenza realmente, no les están dejando ingresar ¿para qué? Es una falta de respeto, los tienen en Cuarto Intermedio ahí en Sala toda la noche, dos noches, todo el día, ¿dónde está el Defensor del Pueblo? ¿dónde están los Ministros? ¿dónde está el Presidente? ¿A caso el Presidente no le ha puesto al Diputado Huaytari? ¿Acaso no les ha puesto a ellos? Eso deberían reclamar y no decir aquí estamos obstaculizando al Presidente, aquí nadie obstaculiza más al contrario si son cosas buenas vamos a apoyar, pero vamos a apoyar para que no se equivoque no vamos a ser cómplices, no lo vamos a ser.

Presidenta, debería dar cinco minutos y Usted personalmente como Presidenta debería llamar al Ministro y al Comandante para denunciar. El día que han empezado la Sesión los diputados, yo he denunciado porque ahí las diputadas estaban metiendo 20, 30 personas, ¿para qué? Para agredir a nuestros assembleístas, diputados y a eso se está prestando la Policía y nosotros bien gracias aquí, ahora son ellos mañana seremos nosotros, lo hemos dicho hermanas y hermanos a presión prefiero morir, antes que hacer las cosas mal, miren lo que gritan ¿y nosotros aquí nos vamos a quedar callados?, seguramente ahí atrás esta la Ministra, ella debería poner sus mejores oficios y ya tener que dejar que se hostigue hacia nuestros diputados, yo



solamente voy a pedir hermana Presidenta, que realmente ya llame al Comandante y al Ministro para que no se siga haciendo este abuso a nuestros diputados.

Sen.ª Presidenta: Sí, estamos generando también algunas notas.

Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.ª Flores Velásquez: Gracias, Presidenta.

Primeramente, quisiera creo que tenemos que escucharnos todos, tenemos derecho de escucharnos y alguien lo ha dicho somos la Cámara Alta.

Sen.ª Presidenta: La Ministra también está esperando, perdón Senadora, desde horas 09:45 ya llegó.

Sen.ª Flores Velásquez: Presidenta, Usted lo alargado.

Sen.ª Presidenta: Por eso, tiene la palabra.

Sen.ª Flores Velásquez: Primeramente, decirles a todos nuestros senadores evistas, el 21F le ha dicho no a Evo Morales Ayma, eso no olvidemos también no nos podemos olvidar que los magistrados han sido puestos por la anterior Gestión, no son nuestros, no son los que quieren prorrogarse de esta gestión para empezar, muy claramente me acuerdo una entrevista que le hicieron al Álvaro García Linera y dijo él, lo han coteado el tema judicial por qué él estaba en el Gobierno, entonces acompañando a nuestro hermano Evo Morales, eso también no podemos olvidar y también el hermano Luis Arce, quién lo ha invitado al hermano Luis Arce a ser Presidente ha sido Evo Morales y no así como ustedes dicen, entonces tampoco podemos olvidar lo puso el hermano Evo Morales al hermano Luis Arce Catacora y las organizaciones sociales hemos seguido esa línea vamos a estar sigue en esa línea porque de eso se trata el MAS (Movimiento al Socialismo), yo también soy del MAS y también hay que reconocer que en su momento el hermano Evo Morales se ha equivocado, al hacer caso a muchos Ministros y no hacer caso al pueblo boliviano, practico el dedazo en toda forma y lo voy a repetir varias veces.

Estos créditos que se quieren aprobar, es para el pueblo boliviano, son créditos para Cochabamba, Oruro, la Ley N° 79, creo yo que se ve muy claramente aquí, yo lo digo porque lo veo, ya hay un pacto en Creemos, CC y el hermano Evo Morales, se nota en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero algo claro que tiene que saber el pueblo boliviano que nosotros vamos a acompañar al hermano Presidente Luis Arce Catacora, porque así el pueblo lo ha decidido le ha dado los 55.5% de votación a nivel nacional.

Dentro de los acuerdos que ha tenido el Senado ya hay una carta punto por punto, no solamente va ser este el pleito, aquí alguien lo decía el Senador Henry, están ocasionando que se cierren las dos cámaras, pero eso va a ser por culpa del acuerdo que han tenido, porque ya hay un acuerdo, así es y déjeme hablar estoy hablando estoy diciendo lo que siento, pero ahí está todos los que han firmado esta no ve, lo que tenemos que hacer es aprobar todo hermanos, aprobar el tema de presupuesto, ahí está el presupuesto, tenemos que empezar a trabajar para el pueblo y no estar haciendo esas cosas.

Por lo tanto, yo sugiero; que pase a la Comisión, porque tiene que estar ahí la Ley, para poder analizar y después pasarlo al Plenario como debe ser.

Sen.ª Presidenta: Senadores y senadoras nos estamos saliendo del marco, ya se ha aprobado el tratamiento del Proyecto de Resolución y hemos puesto en consideración este Proyecto de Resolución, tenemos muchos oradores y sugiero que vayamos al voto.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Vega.

Sen.ª Vega: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Resolución Camaral que instruye a la Secretaría General de remisión, de un informe de los distintos oficios y denuncias remitidas a Presidencia referidas al Proyecto de Ley N° 079/2023-2024.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe apoyo, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Resolución, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud Reconsideración del Proyecto de Resolución Camaral.

A ver también está la Ministra de la Presidencia.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidenta, no podemos ser irresponsables estar sesionando tranquilamente, de escuchar a la Ministra todo lo que tenga que decir, con todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, no es una isla pues lo que está sucediendo, son nuestros colegas parlamentarios y lo que está sucediendo es grave. Lo que yo solicito Presidenta es un Cuarto Intermedio en Sala para que nos podamos reunir con la Ministra, que llamen a la seguridad y se tomen las medidas necesarias.

Cuando hay actos vandálicos de personas invitadas y no hay la seguridad de ningún ni funcionario ni de nosotros los asambleístas de poder circular tranquilamente en el edificio, por supuesto lo que se tiene que hacer es el desalojo inmediatamente, entonces es lo que vamos a solicitar, solicito Cuarto Intermedio y con los Jefes de Bancada podamos hablar con la Ministra de Gobierno y el Jefe de Seguridad del edificio.

Sen.ª Presidenta: Vamos a poner en consideración el Cuarto Intermedio para que podamos hablar con la Ministra, como está aquí presente y pueda llamar en nuestra presencia, no podemos correr ese riesgo, entonces en consideración al Cuarto Intermedio solicitado por el Senador Montero.

Senadoras y senadores que estén de acuerdo, con el Cuarto Intermedio poder hablar con la Ministra, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Declaramos Cuarto Intermedio en Sala.

-Cuarto Intermedio -

Sen.ª Presidenta: Senadoras y senadores, levantamos el Cuarto Intermedio y vamos a continuar con nuestra Agenda y el Orden del Día.



Informarles, la tarea que nos dieron como Directiva y a los Jefes de Bancada, se ha conversado con la Ministra, nos indican; ya se comunicó con el Ministro de Gobierno, para resguardar la seguridad de los parlamentarios en la Cámara de Diputados tanto en la Cámara de Senadores, no se conocen que organizaciones más estarán, eso nos informan.

Por otro lado, nosotros como Directiva estamos mandando notas a diferentes instancias, para que se cumpla la Constitución Política del Estado y como autoridades tenemos que tener esa seguridad y desarrollar sin ningún problema la legislación sin ningún problema.

En ese marco senadoras y senadores solicito a la Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:

1.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta el Proyecto de Ley “Que declara Héroe Nacional y Ascenso Póstumo al Coronel Juan Bautista Ayoroa Rojas”.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.^a Secretaria:

1.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) Que declara prioridad nacional la incorporación a la Red Vial Fundamental, el Tramo Carretero: “Puerto Acosta – Hito III (Janko Janko – Puerto Ururillo)” del Municipio de Puerto Acosta, Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización

Sen.^a Secretaria:

b) Que declara Patrimonio Cultural Oral Inmaterial e Intangible del Estado Plurinacional de Bolivia, a la “Expresión cultural ancestral de la danza, música, vestimenta/atuendo y coreografía del Auki-Auki” del Municipio de Puerto Acosta, Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

2. Peticiones de Informe Escrito:

2.1 El Senador Leonardo Loza, solicita al Ministro de Gobierno, informe sobre la sanción que recibió el Coronel Erick Holguín, Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, en relación a los hechos suscitados el 13 de diciembre de 2023, en dependencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

2.2 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Fiscal General del Estado, informe cuáles son los argumentos jurídicos para que el Ministerio Público disponga la dotación o donación de los cadáveres NN



de las morgues judiciales y de hospitales y/o clínicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

2.3 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita al Ministro de Educación, informe si las escuelas superiores de formación de maestros a nivel nacional, tienen incorporado en su currícula el aprendizaje del lenguaje de señas boliviano; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

2.4 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cuál es la cobertura de límites interdepartamentales (Pando – La Paz; Pando – Beni) con la que se tiene prevista la realización del Censo en el mes de marzo de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

2.5 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuántos contratos de servicios petroleros firmó el Estado boliviano para el Departamento de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Gobernador del Departamento de Tarija, informe a cuánto asciende el dinero asignado por coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos desde la gestión 2010 a 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3. Acta de Comisión:

3.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

4. Petición de Informe Oral:

4.1 El Senador Santiago Ticona Yupari y la Senadora Saraí B. Reinaga La Madrid, solicitan al Ministro de



Economía y Finanzas Públicas, que informe a cuánto asciende la deuda externa del Estado Plurinacional de Bolivia, detallando por organismo financiador y/o país; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.ª Secretaria:

4.1 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Defensa que informe cuáles fueron las decisiones y acciones en respuesta a las emergencias y desastres ocurridos en diferentes municipios de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 A la Ministra de la Presidencia, que informe cuántas personas desempeñan funciones en los medios de comunicación del Estado, Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Solicito a la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, invite a pasar a este Hemiciclo a la Señora María Nela Prada Tejada, Ministra de la Presidencia, para dar inicio al Informe Oral.

Vamos a dar bienvenida a nombre de las senadoras y los senadores a la Ministra de la Presidencia, antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafos IV y V del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Secretaria:

“Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales). Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.

f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y



distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y réplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.”

“Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra.

La réplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera.”

Sen.^a Presidenta: Dado la le lectura a los artículos 147 y 82, Parágrafos IV y V del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el procedimiento determinado en el Reglamento de la Cámara de Senadores, damos inicio al acto de fiscalización.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras y los senadores peticionarios.

Sen.^a Secretaria:

“1. Cuántas personas desempeñan funciones en los medios de comunicación del Estado, Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo. Cuántas cuentan con ítem y cuántas tienen contratos como consultores. --- **2.** Cuántas personas que prestan servicios en los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo, sean funcionarios con ítem o consultores, se desempeñan en el área de prensa. --- **3.** Las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores tienen título en provisión nacional que las acredite para ejercer esos cargos, como lo estipula el Art. 27 del DS N° 20225 de 9 de mayo de 1984 - Estatuto Orgánico del Periodista. --- **4.** Cuántas personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores han sido contratadas a partir del 20 de octubre de 2021. --- **5.** Cuántas personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores prestan servicios antes del 20 de octubre de 2021 y en que cargos se desempeñaron. --- **6.** Cuántas personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores están sujetas a los alcances del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Movimiento Al Socialismo. --- **7.**Cuál es el mecanismo que se aplica para hacer efectivos los aportes que las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores, subdirectores. Están obligadas a realizar por mandato del Estatuto Orgánico del Movimiento Al Socialismo. --- **8.** Existen formas de coordinación entre las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo y la dirigencia del Movimiento Al



Socialismo. De ser así, detalle estas formas de coordinación. --- **9.**Cuál es la política o los criterios que rigen para que personas externas publiquen notas de opinión en el periódico Ahora El Pueblo. Qué requisito demanda la Dirección de ese medio para los ciudadanos y ciudadanas que quieren publicar notas de opinión en sus ediciones. --- **10.** Cuáles son los objetivos, funciones y responsabilidades de la Unidad de Medios Estatales del Viceministerio de Comunicación. Cuántos funcionarios tiene. Cuál es la fecha de ingreso de cada uno de los funcionarios a esa unidad organizacional. --- **11.** Qué papel desempeña la Unidad de Medios Estatales en la determinación de la línea editorial, la agenda informativa diaria y la cobertura de los medios de comunicación del Estado que rige la labor de las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo. --- **12.** Cuál son los criterios para realizar entrevistas, cobertura de eventos y declaraciones de parlamentarios o parlamentarias que no pertenecen al Movimiento Al Socialismo. Quién los determina. --- **13.** Qué porcentaje de las noticias de los medios estatales Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo tiene como protagonistas o fuentes a parlamentarios que no representan al Movimiento Al Socialismo desde noviembre de 2020 a la fecha. --- **14.** Cuál es el presupuesto que se destina al pago de salarios de las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores. --- **15.** Qué porcentaje del presupuesto que el Gobierno destina a comunicación representa el gasto en salarios de las personas que trabajan como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos y qué porcentaje se destina al pago de salarios de jefes de prensa, editores, directores y subdirectores de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo. --- **16.** Actualmente cursa alguna demanda contra el Gobierno por vulneración de derechos laborales, acoso laboral o acoso sexual interpuesta por alguna persona que se hubiera desempeñado en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores. --- **17.** Cuáles son los derechos laborales y de seguridad social de los que gozan los funcionarios del área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo. --- **18.** Cuáles son las medidas que el Gobierno ha promovido para garantizar la equidad de género en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo, específicamente en el área de prensa, al impulso del año de la Despatriarcalización. --- **19.** Tenga a bien remitir el plan estratégico del Viceministerio de Comunicación y la nómina de todo el personal que trabaja en los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo, tanto los servidores de planta como los de contrato, asesores y eventuales con el detalle de su nivel salarial.”

Sen.^a Presidenta: Una vez dado la lectura el cuestionario propuesto por las senadoras peticionarias. Le vamos a extender la palabra a la Ministra.

Tiene la palabra en el Pleno, Ministra de la Presidencia.

Ministra de la Presidencia; María Nela Prada Tejada: Buenas tardes, Senadora Simona Quispe Apaza, Presidenta en el Ejercicio de la Cámara de Senadores y a través suyo a toda la Directiva de la Cámara, saludar a todos las senadoras y senadores.

Paso a dar el informe sobre esta petición.

Pregunta N° 1. Informe Cuántas personas desempeñan funciones en los medios de comunicación del Estado, Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo. Cuántas cuentan con ítem y cuántas tienen contratos como consultores.

Respuesta, a la fecha los medios de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, desempeñan servicios un total de 360 de los cuales 275 tienen ítem y 85 cuentan con contratos de consultoría.

Pregunta N° 2. Informe Cuántas personas que prestan servicios en los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo, sean funcionarios con ítem o consultores, se desempeñan en el área de prensa.

Respuesta, en los medios de comunicación del Estado, desempeñan funciones en el área de prensa un total de 162 servidores públicos entre personal con ítem y contrato de consultoría.

Pregunta N° 3. Informe las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores tienen título en provisión nacional que las acredite para ejercer esos cargos, como lo estipula el Art. 27 del DS N° 20225 de 9 de mayo de 1984 - Estatuto Orgánico del Periodista.

Respuesta, en el área de prensa trabaja personal con nivel salarial profesional y de nivel técnico, aquellos cuyo nivel salarial es de profesional, cuentan con título en provisión nacional así mismo es necesaria aclarar que los medios del Estado contratan personal de acuerdo con lo determinado en las normas básicas del sistema de administración de personal aprobadas mediante DS N° 26115 del 16 de marzo del 2021.

Pregunta N° 4. Informe cuántas personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores han sido contratadas a partir del 20 de octubre de 2021.

Respuesta, a partir de octubre de 2021, se contrató a 190 en los medios de comunicación del Estado, estamos hablando de procesos de contratación, no son 190 nuevos ítems, son procesos de contratación.

Pregunta N° 5. Informe cuántas personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores prestan servicios antes del 20 de octubre de 2021 y en que cargos se desempeñaron.

Respuesta, Agencia Boliviana de Información ABI, en ABI, 3 personas fueron contratadas en el cargo de periodistas. Radio Illimani y Red Paria Nueva, el personal que trabaja en el Radio Illimani y Red Paria Nueva que presta servicios, está compuesto por 3 corresponsables periodistas.

Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV; Bolivia TV cuenta con 4 camarógrafos, y 7 periodistas, Ahora El Pueblo; Ahora El Pueblo cuenta con 1 editor, 3 redactores y 1 fotógrafo.

Pregunta N° 6. Informé, cuántas personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores están sujetas a los alcances del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Movimiento Al Socialismo.

Respuesta, considerando que la aplicación del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Movimiento Al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, tiene un alcance personal y no institucional. Esta cartera de Estado no cuenta con dicha información.

Pregunta N° 7. Informe cuál es el mecanismo que se aplica para hacer efectivos los aportes que las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores, subdirectores. Están obligadas a realizar por mandato del Estatuto Orgánico del Movimiento Al Socialismo.



Respuesta, se reitera que considerando la aplicación del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, que rigen para los y las militantes de nuestro instrumento político tienen un alcance personal y no institucional, por tanto; Esta cartera de Estado no cuenta con dicha información.

Pregunta N° 8. Informe existen formas de coordinación entre las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo y la dirigencia del Movimiento Al Socialismo. De ser así, detalle estas formas de coordinación.

Respuesta, en cumplimiento al Artículo 1 inciso a) de la Ley 2027 del estatuto del funcionario público, no existe ninguna forma de coordinación institucional entre los periodistas de los medios del Estado y la dirigencia del Movimiento Al Socialismo, Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos o cualquier otro partido político.

Pregunta N° 9. Informe cuál es la política o los criterios que rigen para que personas externas publiquen notas de opinión en el periódico Ahora El Pueblo. Qué requisito demanda la Dirección de ese medio para los ciudadanos y ciudadanas que quieren publicar notas de opinión en sus ediciones.

Respuesta, para que una persona externa publique un artículo o una opinión en el periódico; Ahora El Pueblo, se aplica el principio de Pluralidad, interés social de la información con el abordaje de distintos temas de coyuntura actual, desde una mirada de quienes son parte de la sociedad en su conjunto dando voz especialmente a quienes han sido excluidos históricamente, de las voces oficiales, institucionales o mediáticas. Bajo la recomendación del autor o autora del texto tenga conocimiento del tema que está siendo abordado y se respete la pluralidad de la voz que está expresando.

Pregunta N° 10. Informe cuáles son los objetivos, funciones y responsabilidades de la Unidad de Medios Estatales del Viceministerio de Comunicación. Cuántos funcionarios tiene.Cuál es la fecha de ingreso de cada uno de los funcionarios a esa unidad organizacional.

Respuesta, el manual de organización y funciones del Ministerio de la Presidencia, establece los objetivos y funciones de la unidad de medios estatales.

El objetivo; planificar, orientar y supervisar la política de relación del Órgano Ejecutivo con los medios de comunicación gubernamentales y coordinar el desarrollo de la actividad en función a la política comunicacional definida.

Funciones:

- a)** Dirigir y coordinar y supervisar las actividades de programación y difusión con los medios de comunicación del Estado Plurinacional del Bolivia; periódico Ahora El Pueblo, radio Illimani, Red Patria Nueva, La Agencia boliviana de información y la Radio Originaria De Los Pueblos.
- b)** Supervisar la ejecución de la programación de los medios estatales en sujeción a las políticas establecidas por el Estado Plurinacional de Bolivia.
- c)** Dirigir y supervisar la elaboración e implantación de planes de fortalecimiento físico y tecnológico de los medios estatales.
- d)** Dirigir y coordinar a la agencia información con los responsables de los medios estatales y áreas que correspondan del Ministerio De La Presidencia y/o el Viceministerio De Comunicación.
- e)** desempeñar otras funciones desempeñadas por la o el inmediato superior en el ámbito de su competencia y de la normativa legal vigente.

Segunda parte a la pregunta:

A la fecha la unidad de medios estatales cuenta con dos ítems: jefe de medios estatales con fecha de ingreso el 19 de junio 2023 y asistente oficina con fecha de ingreso el 11 de diciembre 2023.

Pregunta N° 11. Informe Qué papel desempeña la Unidad de Medios Estatales en la determinación de la línea editorial, la agenda informativa diaria y la cobertura de los medios de comunicación del Estado que rige la labor de las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo.

Respuesta, en el marco de manual de organización y funciones del Ministerio de la Presidencia, la unidad de medios estatales dirige y codina la agencia informativa, con la jefatura de los medios estatales referida e información acerca de la gestión gubernamental, enfocados en políticas de impacto social y económicas en beneficio de las bolivianas y los bolivianos, así como al respecto de la coyuntura de la noticia.

Pregunta N° 12. Informe Cuál son los criterios para realizar entrevistas, cobertura de eventos y declaraciones de parlamentarios o parlamentarias que no pertenecen al Movimiento Al Socialismo. Quién los determina.

Respuesta, los medios de comunicación del Estado, realizan la cobertura periodística a diversas organizaciones sociales, políticas, instituciones públicas y privadas, conforme a la coyuntura noticiosa bajo los principios de pluralidad, veracidad, responsabilidad y oportunidad.

No existen criterios diferenciados para realizar estas coberturas o declaraciones de asambleístas que no pertenecen al Movimiento Al Socialismo y tenemos varios ejemplos y publicaciones respecto a esta cobertura.

Pregunta N° 13. Informe Qué porcentaje de las noticias de los medios estatales Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo tiene como protagonistas o fuentes a parlamentarios que no representan al Movimiento Al Socialismo desde noviembre de 2020 a la fecha.

Respuesta, los medios del Estado se rigen bajo la regla fundamental del periodismo referida a la pluralidad, fuentes, veracidad, responsabilidad y oportunidad, respecto a eso es muy importante señalar en cuanto a la cobertura periodística los medios del Estado cumplen con los principios, con estos principios ejercidos bajo norma de ética del código nacional de la ética periodística, administrados por los mismos gremios periodísticos.

En el caso de los medios de comunicación ABI y Ahora El Pueblo, así como Patria Nueva, Bolivia TV, existen: espacios, entrevistas, análisis y debates que tienen como protagonistas a Parlamentarios de Oficialismo y población, así como otras autoridades de niveles sub nacionales, sociedad civil y especialistas en determinadas áreas con diferentes fuentes de información en el marco de la línea editorial que tiene cada medio.

En ese sentido las notas que tiene como protagonistas o fuentes a parlamentarios que no representan al Movimiento Al Socialismo, desde noviembre a la fecha aproximadamente es el 40%, tenemos aquí la cobertura que se a dada precisamente en medios del Estado a parlamentarios con la revisión correspondiente, que se ha realizado desde estos medios de comunicación para atender esta Petición de Informe Oral.

Pregunta N° 14. Informe cuál es el presupuesto que se destina al pago de salarios de las personas que trabajan en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores.

Respuesta, ahora el Pueblo, el presupuesto anual programado para la Gestión 2023, a salario fue de 1.019.112 bolivianos, para personas que trabajan en el área de prensa.



En Bolivia TV el presupuesto anual fue de 3.346.20 bolivianos.

ABI el presupuesto 2023 en salarios fue de 1.033.452 bolivianos.

Patria Nueva el presupuesto fue de 1.048.000 bolivianos.

Pregunta N° 15. Informe qué porcentaje del presupuesto que el Gobierno destina a comunicación representa el gasto en salarios de las personas que trabajan como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos y qué porcentaje se destina al pago de salarios de jefes de prensa, editores, directores y subdirectores de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo.

Respuesta, en ABI, representa el 0,9% del total de presupuesto destinado a comunicación en el Viceministerio de Comunicación, ABI es un área del Viceministerio de Comunicación.

Patria Nueva representa el 0,9 % del total de presupuesto destinado a comunicación en el Viceministerio de Comunicación.

Ahora El Pueblo, 17,53% generando sus propios recursos desinados para dicho pago.

Bolivia TV destina el 3,27% del presupuesto para salario para personas que trabajan en prensa.

Pregunta N° 16. Informe, si actualmente cursa alguna demanda contra el Gobierno por vulneración de derechos laborales, acoso laboral o acoso sexual interpuesta por alguna persona que se hubiera desempeñado en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo como reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, jefes de prensa, editores, directores y subdirectores.

Respuesta, actualmente no hemos sido notificados con ningún inicio de proceso por lo cual en ninguna de estas instancias se tiene en este momento que curse alguna demanda interpuesta por personal de prensa a ningunos de comunicación del Estado.

Pregunta N° 17. Informe cuáles son los derechos laborales y de seguridad social de los que gozan los funcionarios del área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo.

Respuesta, las servidoras y servidores públicos del área prensa y los medios de comunicación del estado, se encuentran sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público el DS N° 25749, el Código de Seguridad Social a Ley N° 075, de Pensiones Y Normativa Concesa, así como el DS N° 1151 referido transporte nocturno, para los funcionarios del área de prensa.

Pregunta N° 18. Informe cuáles son las medidas que el Gobierno ha promovido para garantizar la equidad de género en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo, específicamente en el área de prensa, al impulso del año de la Despatriarcalización.

Respuesta, en nuestro Gobierno nacional a la cabeza de nuestro hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, teniendo como pilares fundamentales de nuestras políticas la descolonización y la Despatriarcalización, referidas específicamente al año de la Despatriarcalización, establecida mediante un Decreto Supremo el año 2022.

Que, no se agota este año teniendo en cuenta que el patriarcado permea todas las estructuras del Estado de sociedad y que por supuesto un año no basta para tener una sociedad despatriarcalizada y libre de desigualdades y violencia contra las mujeres. Sin embargo, desde nuestro Gobierno hemos impulsado

políticas no solamente orientadas a la equidad de género, si no a la participación plena de las mujeres en los espacios, no únicamente del Gobierno nacional sino de toda nuestra sociedad. En este sentido se han promovido a los cargos de jefatura y responsables de prensa a periodistas mujeres como nunca en la historia de nuestro país.

Hoy Bolivia TV por ejemplo, cuenta con 6 periodistas en cargo de responsabilidades jerárquica que representa la totalidad de la jefatura nacional de prensa, es decir que el 100% de las jefaturas nacionales de prensa en Bolivia TV en este momento está a la cabeza de mujeres, estamos hablando: de la Gerente de Informaciones es mujer, jefa nacional de noticia es mujer, 4 coordinadoras nacionales de noticia son mujeres, lo que representa sin lugar a dudas un hecho histórico.

En el caso de la Agencia Boliviana de información, existe equidad de género, con igual cantidad de periodistas mujeres y hombres, la dirección de ABI está a cargo de una mujer y las 6 personas que componen esta agencia son 3 mujeres y 3 hombres.

En caso de la radio Patria Nueva en el área de prensa, existe un 50% de mujeres que desempeñan sus funciones en el área de prensa.

En el periódico Ahora El Pueblo las periodistas mujeres se incrementaron sustancialmente en relación a anteriores gestiones, aumentando un tercio con relación a la Gestión de 2021, se promovieron acciones dentro del área de prensa y a nivel de estrategia comunicacional, no únicamente para los medios del Estado, sino también para todos los medios de comunicación en general, en lo que hace a la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Tales como diplomados para periodistas a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, referidos a la Despatriarcalización, la publicación de dos protocolos que no existían, un protocolo para el tratamiento informativo de violencia basada en género y un protocolo para el tratamiento informativo de Despatriarcalización impulsados por el Ministerio de la Presidencia, a través de Viceministerio de Comunicación, para que a través de los medios de comunicación que desempeña un rol tan importante en nuestra sociedad podamos avanzar hacia la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres, estos protocolos fueron distribuidos a todo el personal que desarrolla sus funciones en el área de prensa de los medios de comunicación del Estado y también difundidos en todos los medios de comunicación de nuestro país, proponiendo tener en mente, no solamente lo que hace a un enfoque de género si no lo que hace mucha más estructural lo que todas y todos los bolivianos tenemos una responsabilidad; consolidar un Estado Plurinacional digno para todas y todos, un Estado Plurinacional descolonizado y despatriarcalizado.

Pregunta N° 19. Remita el plan estratégico del Viceministerio de Comunicación y la nómina de todo el personal que trabaja en los medios de comunicación del Estado Agencia ABI, Red Patria Nueva, Bolivia TV y Ahora El Pueblo, tanto los servidores de planta como los de contrato, asesores y eventuales con el detalle de su nivel salarial”.

Respuesta, el Viceministerio de Comunicación, se rige en el marco del plan estratégico del Ministerio de la Presidencia, que es de acceso público para toda la Población Boliviana, así como para las autoridades de los distintos órganos del Estado, se encuentra en la Página Oficial del Ministerio de la Presidencia www.presidencia.gob.bo

Conforme dispone el manual técnico de contenidos para la evaluación y seguimiento para las Páginas Web institucionales, acceso a la información aprobado mediante Resolución Ministerial N° 156/2018, de 7 de diciembre 2018, emitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de la Presidencia, ABI , Patria Nueva, Ahora El Pueblo, así como Bolivia TV, cumplen con la publicación de la nómina de las servidoras y servidores públicos dependiente, información que también es pública y que podrá encontrarse en los siguientes enlaces www.presidencia.gob.bo., www.boliviavtv.bo, así mismo tenemos la información que vamos a dejar aquí en la Cámara de Senadores, respecto a esta pregunta,



además que se encuentra disponible para toda la población, en las Página Web que cabo de señalar. Es todo en cuanto pueda informar senadoras y senadores. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Señora Ministra.

Vamos a dar la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos a las senadoras peticionarias para la réplica conforme al artículo 82, parágrafo IV del Reglamento General.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta.

Solo como aclaración los 20 minutos son para cada una y podemos revisar el artículo 82, para tener claridad, cada una tiene 20 minutos para exponer, le pido por favor al equipo técnico.

Primero saludar a la Ministra, buenas tardes Señora Ministra, pueda poner nuestro video por favor el primer video; no va a contar estos minutos Presidenta que ponga el equipo técnico nuestro primer video.

Sen.ª Presidenta: Al equipo técnico pongan en la pantalla, creo que está pidiendo la Senadora Andrea.

Sen.ª Barrientos: Eso es el segundo Video.

-Reproducción de Primer Video-

Sen.ª Barrientos: Eso es, gracias.

Señora Ministra, yo tenía todo un Stich preparado para conversar con Usted, permítame hacerle llegar mi fuerte crítica, para con Usted y su Gobierno, para con Usted y un Gobierno autoritario, que le quiere dar un Golpe a esta Asamblea, tomando abusivamente a la Cámara de Diputados, los movimientos sociales, las organizaciones y la ciudadanía, no están hecha para ser grupo de choque de ningún político, no está hecha para entrar al Parlamento, poner cadenas a las puertas y amedrentar a nuestros parlamentarios. Su obligación, la de su Gobierno, la del Ministro de Gobierno es proteger estos parlamentarios, que hemos sido electos democráticamente con el voto del pueblo.

La actitud que hoy lleva a cabo el Presidente de la Cámara de Diputados que le responde a su Gobierno, es inadmisibles, bajo cualquier circunstancia nos han cerrado las puertas, nos han bloqueado las tarjetas, hemos tenido que entrar como si fuéramos ratones o delincuentes buscando salidas para nuestros parlamentarios, han agredido a nuestros parlamentarios, eso es inadmisibles, lo que ustedes están haciendo no es la forma.

La democracia no se construye con imposiciones Señora Ministra, la democracia implica diálogo abiertos, ni una sola vez, ni una sola vez en casi 4 años de Gestión, el Presidente ha convocado al líder de Oposición a que se siente para discutir las políticas de este país, ni una sola vez se han sentado ustedes con nosotros parlamentarios, es la primera vez en casi 4 años que le veo la cara, es la primera vez en casi cuatro años que me dirijo a Usted, eso no es viable, eso no es posible, menos cuando nosotros somos representantes nacionales.

Entiendo que ustedes no van a reconsiderar su política de Gobierno porque han trazado una línea una línea de autoritarismo, de golpe a la justicia, de golpe a la asamblea, de quitarnos funciones a nosotros para hacerse con el poder absoluto, no solo ustedes quienes los presidieron también, pero esa no es la forma. La democracia se construye en el respeto y la valides de la minoría, la democracia da parte al que no tiene parte, le da voz al que no tiene voz y ustedes hoy abusan de su poder para amedrentar a nuestros parlamentarios, parlamentarias mujeres, trasnochándose en ese Hemiciclo, que después sufren el amedrentamiento de sus medios de comunicación pagados con nuestra plata y nuestros impuestos; pero ya llegaremos ahí para que yo le critique en breve su política de Despatriarcalización.

Señora Ministra, este hecho no va a quedar como anécdota, el tiempo pasa rápido y lo que ustedes están haciendo hoy, es un claro indicador de su desesperación de su falta de criterio de su gobernanza, de su falta de inclusión en la construcción de una Bolivia distinta. Esta Bolivia va a cambiar y van a venir mejores días, le aseguro, esta Bolivia la que vamos a construir todos; no con autoritarios, no con golpistas, no con quienes quieren hacerle daño a la democracia de este país. Esa Bolivia que soñamos va a ser posible con el apoyo de los bolivianos en breve, estamos construyendo esa alternativa. Sepa se van a ir, se van a ir, lo que están haciendo, tienen contados los días.

Entrando a nuestro tema de discusión Señora Ministra, ustedes en el Viceministerio de la Comunicación contratados a varios trabajadores que son consultores en línea de sin contrato desde enero, sin contrato desde enero, le pido por favor que nos muestre los contratos de estas personas que han elevado denuncias a estas senadoras que ustedes los tienen sin contrato desde el mes de enero.

Ningún ente estatal debería tener como consultores en línea, sin sus contratos al día, pero el Viceministerio de la Comunicación los tiene y no les paga, están trabajando gratis, porque el Gobierno es incapaz de generar contratos, eso está pasando. No sola mente eso, señora Ministra Usted ha dicho que todos cumplen con los requisitos, permítame leerle un par de nombres que no cumplen con los requisitos estipulados en la normativa legal vigente:

- Natalia Navayen, es asesora de despacho y es médico no es comunicadora.
- Gustavo Gandarillas del Viceministerio de Comunicación, es arqueólogo, no es comunicador.
- Dalma Ruiz es bibliotecaria y también trabaja en el despacho del Viceministerio.
- Luisa Arce no tiene título, no tiene título y tiene un sueldo de 16 mil bolivianos como Asesora del Viceministerio de Comunicación.

No solo eso, Señora Ministra, Usted tiene contratadas a las siguientes personas, que no tienen ni contrato, ni ítem en el Viceministerio de la Comunicación, ¿sabe para qué usa a esas personas? de guerreros digitales, para destrozarnos a nosotros a los políticos de Oposición, para encargarse todos los días de atacarnos, de atacar a nuestras familias y de difamarnos en redes sociales, en oficinas del Viceministerio de Comunicación trabaja esta gente, sin ítem y sin contrato, le leo los nombres para que no se niegue: Kevin Marcelo Anaviri Guerrero él es la cabeza, Albín Pérez él es la mano derecha, Gabriel Rodríguez, Fany Baldes, Andrés, Yovana, Luis Aguilar, Roxana Meizaga esos son sus guerreros digitales señora Ministra, lo que no es admisible bajo ninguna circunstancia, es que personas sin ítem, ni contrato tengan un asiento, una computadora, estén usando energía en el Viceministerio de Comunicación, cuando ustedes les están dando acceso a información confidencial del Estado, información que solo debe manejar solamente un funcionario público porque ustedes han decidido entrar en una guerra digital contra nosotros, Usted hablado de ética hace un momento señora Ministra, le pido al equipo técnico me ponga el segundo video.

-Reproducción de Segundo Video-

Sen.ª Barrientos: Se puede poner por favor pausa un segundo ahí.

Este video muestra el altercado que había en la Cámara de Diputados el día de ayer, donde nuestras parlamentarias han sido violentadas, un par de ellas manoseadas por sus diputados, mire los nombres Señora Ministra, la Diputada Luciana Campero es la que está a la mano izquierda, la Diputada María René Álvarez es de Creemos ella está a la mano derecha, Usted le paga a gente que ni siquiera sabe los nombres de los diputados, Usted la paga a gente que ni siquiera pone bien los nombres de los diputados, por favor si pueden poner Play.

-Reproducción de Video-

Sen.ª Barrientos: Esto es ayer, párenlo ahí. En las redes de Red Patria Nueva oficial diputados que operan para bloquear créditos productivos, eso es una vil mentira Señora Ministra, una vil mentira, como este tenemos 80 videos más.



Pero lo que ustedes hacen con las redes del Estado es mentir, mentir y mentir, para sostener ese aparato autoritario que han construido, para debilitar el Estado, para debilitar el estado de derecho, para debilitar la justicia y hacerse con el poder, mienten, mienten, mienten y mienten, ¿le suena esa estrategia Señora Ministra? Hitler, mienten, mienten, mienten y mienten invéntate un enemigo mienten, mienten y mienten para eso usa las redes del Estado, las redes de un asesino, las redes de quien ha sido una genocida, la misma estrategia de esa genocida lo utiliza su Gobierno, la misma estrategia de esa genocida lo utilizan ustedes mintiendo.

Creando enemigos que no existen, tratando de hacer creer a la gente que nosotros vamos a rechazar esos créditos, ¿bajo qué?, ni siquiera han llegado a este Senado y en la Cámara de Diputados ni siquiera se han tratado ¿quién bloquea esos créditos?, nuestra defensa es democrática, por la justicia, porque ustedes quieren auto prorrogar a gente que se tiene que ir a su casa, porque tienen el descaro de haberlos nombrado hace seis años le respondieron a un señor y hoy día cambiaron de la persona que está en el poder y le responden a otro y los quieren prorrogar porque tienen miedo, miedo a la democracia real, tiene miedo a la justicia de verdad y mienten, pregúntele Usted a su Viceministra de la Comunicación ¿Quién es el chacra que administra esta página?, que ni siquiera es capaz de googlear los nombres de estas diputadas, pongan bien los nombres por lo menos, si van a usar nuestras caras indiscriminadamente, mintiendo que se ocupen de poner bien los nombres, no es difícil, no somos tantos, por último, es trabajo, hagan bien su trabajo o solo les interesa exponernos, ¿cuál es la intención? -insisto- esta forma, autoritaria y vil de manejar la conducción de un Estado, no responde a un interés democrático señora Ministra.

Lo que ustedes han hecho, es coactar cuatro medios de comunicación para mentir, no sola mente para mentir, para ahogar a la prensa libre, para ahogar a quien piensa distinto, no quien piensa distinto a nivel empresarial, si no a la prensa libre de este país que apenas tiene un par de medios para poder construir, no voy a profundizar en ese tema, porque seguro que las demás peticionarias lo aran, yo voy cerrando dejándole un par de reflexiones Señora Ministra. Las puertas del diálogo y construcción del país siempre van a estar abiertas lo que no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia, es su autoritarismo, lo que no les vamos a permitir es que tomen la justicia de este país y que nos tengan de rehenes de un partido político, menos al medio de dos personas que solo quieren poder, poder por poder, no les importa la Patria no les importa las bolivianas y bolivianos, les importa el poder, si me pueden poner nuevamente Play al video.

-Reproducción de Video-

Sen.^a Barrientos: Ahí páusenlo. Las diputadas que Usted muestra en pantalla, son 6 diputadas mujeres, 6 diputadas mujeres que han sido violentadas, golpeadas, agredidas por hombres también en ese Hemiciclo, en ese Hemiciclo y Usted me habla de políticas de Despatriarcalización cuando promueven sus redes de la violencia política contra la mujer, ¿por qué no hay un solo Diputado en esa imagen? Acaso no está Miguel Roca haciendo su quilombo ahí o solo nos atacan a nosotras por ser mujeres, de que políticas de Despatriarcalización me habla señora Ministra.

Cuánto de presupuesto le han entregado hace de dos años, para que Usted haga las cosas, más de 40 funcionarios se ha contratado en su año de Despatriarcalización ¿y que cambia en este país? Nos matan y nos violan, todos los días, todos los días. Tres feminicidios en Tarija en menos de una semana, tres feminicidios, hoy día en Cochabamba en la puerta de la Fiscalía una madre denunciando que el juez ha rechazado la imputación por violación contra su hija menor de edad. ¿qué política de Despatriarcalización es esa?, no porque allá directoras mujeres en los medios de comunicación despatriarcalizamos el país, no se equivoque, eso no es Despatriarcalización, el 56% de mujeres hay en este Senado, ¿Cuántas leyes para las mujeres se han aprobado en este Senado? no porque seamos mujeres despatriarcalizamos, no porque seamos más mujeres tocamos la médula del patriarcado, le pido no me tome el pelo a mí, a mi amenos que definiendo esto como causa de vida.

Ustedes no han hecho nada para despatriarcalizar ¿cuántas ministras hay, señora Ministra?, 2 y una que ni siquiera es capaz de venir a defender su política cultural porque ni la tiene, ¿Cuántos Ministros son en total



12? ni ¼ son mujeres, ni ¼ son mujeres, pero la Constitución dice que debe ver paridad en los ministerios también, no hay paridad, ¿de qué paridad y Despatriarcalización hablan ustedes?

Pero más allá que ocupen mujeres cargos ministeriales o no Señora Ministra, el tema es que ustedes no trabajan por las mujeres, el tema de fondo es que ustedes no están profundizando la reducción de esa brecha de pobreza, la brecha de pobreza con datos de ha incrementado en más de 16%, en el último año, solamente el último año, más del 16% en brecha de pobreza.

El boliviano promedio de ganar 2800 bolivianos pasó a ganar 2300 bolivianos, la mujer promedio con datos estadísticos gana 1800 bolivianos al mes; las pobres somos nosotras, por favor no me discuta los temas de género porque por más esfuerzo que haga Usted por qué yo puedo creer que a Usted le interesan las mujeres, sí, pero al Gobierno no le importan y el Gobierno no está trabajando en esa línea no en Despatriarcalización, no en que tengamos mejores días.

La invito vamos, viaje a Bolivia conmigo, yo camino la Patria, vamos no hay una sola tranca en este país, una sola tranca que no tenga ancianas mayores de 70 años pidiendo limosna, le invito vaya conmigo porque la realidad del país se palpa, no se ve de esa cosa horrible que han construido allá al frente se palpa, se camina, la Patria se transita y con nosotros caminamos nuestros municipios que tienen menos presupuesto que su Ministerio, son las mujeres quienes ponen el pecho y somos las mujeres quienes tiene doble rol productivo, reproductivo y cuando solo no solo un rol, si no más del 50% de la población de este país y no tenemos condiciones en educación, no tenemos condiciones para vivir, no tenemos condiciones para subsistir y mantener a nuestros hijos y dejar la carga de cuidado porque a ustedes no les da la gana, ni siquiera le ha dado la gana a su Ministerio de Economía de aprobar el bono para los hijos de víctima de feminicidio. No me puede decir que hoy quiere despatriarcalizar, no me diga eso porque no es verdad.

Volviendo a nuestro tema, que son los medios de comunicación, ustedes han montado un aparato perverso, de mentira porque quieren poder por poder ustedes prometieron reconciliación con nosotros. Mire lo que están haciendo 5 pisos más arriba, 5 pisos más arriba, no están reconciliando el país, nos están enfrentando. La invito reconsidere, en buen plan dejemos la batalla a un lado, reconsideren su posición. La construcción de Patria nos requiere a todos, lo que ustedes están haciendo es atentar contra este país, atentar contra la construcción de una Bolivia con mejores días, tienen crisis, lo saben, no alcanzan los dólares, no hay gasolina, no tienen como salir de este entuerto y para salir de este entuerto en el que nos han metido nos necesitan de todos, reconsideren su posición Señora Ministra.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias, Presidenta.

Señora Ministra, no sé si decirle gracias por venir, pero está aquí, Ministra voy a empezar leyéndole el informe de Reportero Sin Fronteras sobre el estado de libertad de prensa en el mundo, donde lamentable a Bolivia se le pone en uno de los últimos lugares, la libertad de prensa, la liberada de expresión, cuando el Gobierno usa nuestros recursos económicos, para vulnerar nuestra libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de todos los bolivianos de poder exponer sus ideas usando los medios de comunicación.

El año 2022, para el funcionamiento de los medios de comunicación estatal han recibido más de 91 millones de bolivianos para el año 2023 se les incremento más de 12 mil millones de bolivianos para esta gestión 2024, según el Presupuesto General del Estado no se les ha incrementado en 1%, se les ha incrementado 4 veces el presupuesto de la plata de los bolivianos que va a su Ministerio, Ministra y que destinan a mentirle al pueblo, usando falsedad de la comunicación de los medios estatales, es una vergüenza para el Gobierno, un Gobierno que el día de hoy tiene un ex Ministro de Economía, de un Gobierno despilfarrador de toda la bonanza económica que ha tenido el país y que en lugar de implementar políticas económicas que el día de hoy; uno nos den sustento y tranquilidad ante la crisis económica ha usado gran cantidad de ese dinero para mentirle al pueblo, para decirles que estamos bien, que vivimos con grandes recursos económicos, decían que tenemos más de 3 mil dólares cada boliviano en el bolsillo.



Ahora metemos la mano al bolsillo y resulta que tenemos deudas, más deudas y más deudas cada boliviano cada niño que nace en este país, nace endeudado, en vez de usar políticas públicas económicas que vayan a resolver esta situación terrible de la crisis económica, usan ese dinero para pagar guerreros digitales, para mentirle al pueblo, para usar los medios de comunicación estatal y decir que estamos bien, que tenemos plata y peor aún, la semana pasada en Tarija hemos tenido la pérdida de una boliviana de una mujer violentada lo que decía la senadora es completamente cierto ¿dónde ponen el esfuerzo comunicacional?, en vez de defender los derechos humanos, en vez de poner políticas de comunicación para promover los derechos humanos, para sensibilizar a la gente, para evitar que suceda estas atrocidades contra las mujeres, niños, contra los ciudadanos, usan esa plata, usan los medios de comunicación para generar odio entre bolivianos para mentirnos.

Se le ha pedido una auditoría sobre los guerreros digitales hace un año atrás, quisiera saber y es la pregunta Ministra ¿cuáles son los resultados de esta auditoría?, claramente incluso uno de sus mismos diputados del Movimiento Al Socialismo decía: yo fui un guerrero digital a mí me pagaban, ¿para qué? para generar odio y atacar a los de la Oposición eso es lo que hace este Gobierno, se pelean entre ustedes y nos meten en un pleito entre nosotros y generan odio entre los bolivianos ¿dónde está esa plata? la plata que el ex Ministro de la economía manejaba en el anterior Gobierno y ahora usa en los medios de comunicación.

¿dónde está toda esa plata? que debería estar evitando que todos nosotros tengamos que estirar la mano, mira; ahora quien está estirando la mano, para salvar la crisis económica pedir platita prestada aquí, pedir platita prestada para hacer calles, puentes, carreteras, provocando odio en la Asamblea Legislativa, provocando la vulneración incluso de la misma vida. El día de hoy nuestros parlamentarios estaban completamente asustados, nosotros mismos entrando en una situación de emergencia, porque están atentando contra la vida de nuestros parlamentarios, para aprobar créditos, más créditos, más créditos, porque no tenemos plata porque se han tirado la plata de los bolivianos y no quieren mostrar esa verdad al pueblo bolivianos, decirles; hemos sido tan ineficientes que en la mejor época de la mayor plata que menos tenido, lo hemos tirado lo hemos despilfarrado y hoy día estamos pagando medios estatales para que les mienta a los bolivianos.

La libertad de expresión, con esto voy a terminar, para no dejar sin tiempo a la Senadora, es un derecho constitucional, un derecho humano que estas enmarcado en nuestra Constitución Política del Estado, es un derecho vital, esencial para defender y ejecutar otros derechos. si nos limitan la voz no podemos ni siquiera reclamar contra el atentado contra nuestra propia vida, salud, educación y eso es lo que está haciendo este Gobierno, limitar el derecho a la libertad de expresión, quitar el derecho a la libertad de expresión, quitarle la voz al pueblo es ser un dictador y este gobierno está cayendo en esa situación, en ser un dictador, porque nos está limitando la voz y está vulnerando Constitución Política del Estado y está vulnerando los derechos de todos los bolivianos.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Señora Ministra para la réplica y responder a las senadoras peticionarias de un tiempo de 20 minutos. No ha solicitado la palabra, Senadora Requena.

Tiene la palabra, Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidenta.

Ministra bienvenida al Legislativo, yo tuve ocasión de encontrarme con Usted Ministra ha tardado mucho en llegar aquí y creo es bueno que tengamos un diálogo, no es muy fácil a veces Ministra, no es lo más agradable del mundo lo sé, pero tenemos una responsabilidad con nuestro país de escucharnos, entendernos de rendir cuentas, no puedo dejarlo de decirlo, primero a demorado para esta Petición de Informe Oral casi un año. Era una Petición de Informe Escrito ¿por qué no respondernos a una Petición de Informe Escrito? Porque además recuerdo Ministra con todo respeto y solidaridad de mujeres que estamos en estos roles difíciles, usted es nuestro canal hacia el Poder Ejecutivo.

En un par de ocasiones un Senador que trabaja en la Directiva en este momento, el Senador Romaña, Ministra ¿sabe quién tiene uno de los peores record de respuesta?, el Ministerio de la Presidencia y Usted es nuestra contra parte quisiera que me diga ¿porque esto es así? porque no nos pueden responder a las preguntas que hacemos es una señal no solo de respeto, si no de consideración con un país que necesita que, su Estado funcione.

Pero si su Estado no se comunica, no puede funcionar adecuadamente y Usted estará de acuerdo Señora Ministra, yo no sé, si en su visión de Descolonización y Despatriarcalización la fiscalización está incluida, no sé si la Rendición de Cuentas está incluida, en la Descolonización y Despatriarcalización o solo está incluida en la visión republicana de la democracia y por eso no están permitiendo que se ejerza, porque apenas estoy hablando de un ejemplo, lo que está pasando en este momento, voy hacer un paréntesis muy breve; arriba en términos de pisos, en la Cámara de Diputados, es absolutamente inaceptable Ministra para todos al final terminamos todos embarrados en esta incapacidad de; coordinar, de comunicar de encontrar soluciones Ministra.

En febrero casi un año antes le mandamos esta petición de informe, aquí está presente; Zulema Alanes representante de los periodistas de Bolivia, hemos trabajado juntos estos datos que Usted ha dado Señora Ministra hoy día, que los pudo haber dado antes, se lo digo así de corazón y espero en adelante así sea. Han sido anotados y van a servir mucho para seguir trabajando en mejorar esta situación terrible en nuestro país, voy a ir a un par de puntos voy a tratar de ser realmente breve Ministra en respecto a su tiempo y al nuestro, hay una confusión aquí en la Cámara que debemos aclarar finalmente, Ministra los medios estatales, si desaparecieran realmente no sería grave para este país.

Sin embargo, como Usted bien nos ha explicado son más de 100 millones de bolivianos, que se dedican a esta existencia ¿sabe cuál es el problema? y lo han mencionado mis colegas anteriores, el problema es no que no dicen la verdad a menudo, le voy a dar un ejemplo Ministra, en este momento están en una audiencia dos guarda parques por haber cumplido con su rol, Usted cree que ha salido en los medios estatales Ministra, le recuerdo son servidores públicos que están siendo enjuiciados por un minero, que comete minería ilegal, que les ha seguido un juicio penal, por calumnia y difamación y no está en los medios estatales Ministra, tampoco se refleja adecuadamente la minería ilegal ¿Usted no cree que eso no es de interés público?, no es parte de la función de lo que debería ser los medios estatales en cualquier país serio, en cualquier país próspero, que llega a su prosperidad porque su sociedad logra funcionar más o menos bien.

Los medios estatales no son del Gobierno, los medios estatales están tratando de representar el interés de la ciudadanía, no del Gobierno en turno, el Movimiento Al Socialismo lamentablemente y esto no es de esta Gestión, ha entendido esto al revés y quiero que sepan, antes ha sido diferente, en el Gobierno de Carlos Mesa, Presidente de Alianza Comunidad Ciudadana, había independencia del canal de televisión, por ejemplo, existía y lo criticaban en los noticieros, lo criticaban y había gente invitada de Oposición, Usted nos dijo Señora Ministra que hay pluralidad de voces se ha cuidado mucho en su lenguaje, a dicho; bueno se invita a todos a sectores sociales previamente excluidos y a sectores sub nacionales, ¿cuantos de nosotros hemos sido invitados algún programa de estos medios estatales que nos cuestan tanta plata? como ha dicho la Senadora Gallo del dinero que es de los contribuyentes Ministra al final nos dan propaganda del Gobierno con nuestros propios recursos, voy a tomar un par de minutos y voy a ser bien breve.

Presidenta, quiero mencionar el sector privado Ministra, no tiene la suerte que ustedes tiene de tener contratos que sean temporales, por eso los medios privados están en una gran crisis, que debería preocuparle por que finalmente eso es lo que es fiscalización, eso es pedir que se rindan cuentas a cerrado Pagina Siete, Los Tiempos ha tenido que cambiar de dueño, El Deber hoy día ha anunciado que podría pasar a la versión digital, han cerrado varias radios que no puedo mencionar por falta de tiempo, ¿no le preocupa eso Ministra? se está reduciendo la pluralidad, ustedes solo escuchan a las voces que quieren escuchar y que refuerzan el mensaje que ustedes quieren dar Ministra, aunque crean eso tampoco es bueno para ustedes, les hace bien escuchar la crítica del pueblo.



Sería bueno, que escuchen el drama y el clamor que hay por ejemplo en toda la Amazonía contra la minería ilegal, pero no les dan cabida a esas voces, le dan cabida a quienes están en las bases que están en el Movimiento Al Socialismo que en este caso son las federaciones de mineros, para decir; hay mucha explotación así que hay muchos mineros que sufren, ¿por qué no le dan voz a la gente que tiene otra historia, otra cosa que decir? termino Ministra al final los países se construyen sobre la base de historias comunes.

Pero si ustedes lo único que hacen como lo han dicho mis colegas es promover la división, el desconocimiento de nuestro derecho a pensar diferente, decir que si no eres del MAS (Movimiento Al Socialismo) eres traidor a la Patria, decir que tú piensas diferente es porque tienes algún problema moral, esa historia de división y de odio como se dijo aquí no nos ayuda a construir una comunidad nacional y lamentablemente es lo que están haciendo a través de los medios estatales y con la plata de todos los bolivianos, Ministra necesitamos otra historia de nuestro país, la historia que el MAS, nos ha impuesto es una historia de división amarga, irreconciliable, tiene que ver como se ven la persona para saber si están del lado del bien o del mal, le pido Ministra que reflexione, yo creo que Usted lo puede hacer, Usted está cerca del Presidente están viendo a donde nos está llevando su política en este momento hay enfrentamiento permanente en este país, no solo lo que está pasando en este parlamento, sino lo que está pasando en las calles.

Se puede resolver las cosas si se decide dialogar y reconocer el derecho al otro de ser diferente, de pensar diferente y escuchar lo que tiene que decir y de darle cabida en los medios estatales, lo que está pasando ahora no es eso Ministra.

Otra cosa, en lo que nos puede ayudar Señora Ministra es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ojalá hoy, aquí nos pueda decir que contamos con el apoyo del ejecutivo para aprobar esa ley de acceso a la información, mucha de la información que les pedimos debería estar en las páginas web, así de barato es ahora, para que no tengamos que pedirles a ustedes que vengan aquí. Gracias, Señora Ministra.

Sen.^a Presidenta: Senadora Requena, se pasó de tiempo.

Tiene la palabra, la Señora Ministra para la réplica y responder a las senadoras peticionarias de un tiempo máximo de 20 minutos.

Ministra de la Presidencia: Voy a intentar de responder a varias de las cosas que han señalado, aunque pese que el Reglamento que ustedes tienen es bastante claro respecto a las Peticiones de Informe Escrito, respecto a las Peticiones de Informe Oral y a lo que deberíamos circunscribirnos, lamentablemente y se entiende obviamente buscan ser registrados ante la población y aprovechar este espacio para decirme lo que me han dicho y esté bien, pero si se cumpliera con el Reglamento se deberían haber circunscrito a lo que corresponde la Petición de Informe Oral que han realizado el caso, lamento que no haya sido cumplida, si tenemos que hablar de las cosas que ustedes han planteado por supuesto que lo vamos a hablar, no hay ningún tipo de temor al debate, no hay ningún tipo de temor al diálogo, justamente el debate de ideas es lo que hemos planteado siempre con nuestro Presidente, antes que la violencia y los enfrentamientos se instalen como forma de hacer política.

En ese sentido, empezaba la Senadora Barrientos, mostrando un video referido a publicidad del Estado, cuando la Petición de Informe Oral en ningún momento pide ninguna información sobre publicidad del Estado, habla del personal, habla de contratos de personal, habla de presupuesto referido al salario de ese personal, habla de si el personal cumple, ninguna de sus preguntas Senadora Barrientos, para que no diga que no he respondido esas preguntas o que no he querido aclarar, no queriendo dar información a la población, eso es mentira.

Se entiende también haga seguramente Usted habla de Hitler y una política de mentira, eso es lo que Usted ha hecho en gran parte de sus intervenciones, mentir porque ha señalado, que yo no he querido responder o no he dado la información cuando sus preguntas en ningún momento estaban orientadas a eso, ha



señalado después desde el Gobierno del Presidente Luis Arce , se está queriendo dar un golpe a la Asamblea, un Golpe al país, cuando nosotros un Gobierno democráticamente electo con las del 55% de la votación a estado desde el primer día no solamente asediado, no solamente por quienes no querían aceptar este resultado y que nosotros estamos siendo justamente víctimas de intentos de golpes, intentos de desestatización, intento justamente de sabotaje, boicot, quizás pensando que a quien se perjudica es al Presidente Luis Arce.

Se está perjudicando al pueblo boliviano, lo decía la Senadora Gallo en su intervención, ahora están estirando la mano con créditos aquí calles, puentes, lamentablemente Senadora, no puede referirse a las necesidades de la población, quizás para Usted sea una calle, puente, una carretera, porque Usted debe tener sus necesidades resueltas, no es el caso de la población de El Alto, que está pidiendo que se apruebe los 8 carriles para la población, no es el caso de los compañeros de Yapacaní, que están pidiendo una carretera para condiciones que justamente Usted debe tener resuelta, no es el caso de los compañeros, hermanos bolivianos, que piden la aprobación de créditos para electricidad porque para usted que tiene electricidad en su casa, seguramente será un crédito sin sentido lo que está pudiendo el pueblo que se aprueben en este momento desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y lamentablemente, se tiene aquí detenido y obstaculizado Usted puede levantar la mano en su cuarto y seguramente tiene una luz encendida, pero ese no es la realidad de muchos hermanas y hermanos bolivianos que están pidiendo estos créditos a diferencia de cuando su jefe era presidente que iba a estirar la mano evidentemente pidiendo limosna para pagar salarios, no son para pagar salarios, no son para pagar sueldos son inversión en créditos productivos, en créditos de infraestructura, en créditos que están orientados a mejorar la calidad de vida de bolivianos y bolivianas, quienes están demandando aquí afuera y desde muchos lugares que se tenga la responsabilidad, la moral suficiente para pensar en el pueblo antes que en intereses políticos personales.

Se señala, que la democracia se construye con diálogo, por supuesto que se construye con diálogo Senadora Barrientos y es un diálogo que debe hacerse no solamente en este Hemiciclo, es un diálogo que Usted debería hacer afuera también con las personas que están demandando que se aprueben los créditos y que ustedes están queriendo señalar que los créditos se van a aprobar imagínese, eso es un nivel hasta de extorción para el propio pueblo no o se tratan estas leyes políticas o a ustedes los tenemos ahí perjudicados, no será como Usted ha señalado en el Senado no está pasando eso, en Diputados, estoy hablando de una responsabilidad de un Órgano del Estado en relación a las necesidades del pueblo.

Dice que se debe dar voz, al que no tienen voz Usted tiene una voz Senadora Barrientos, no puede decir que a Usted no se le da la voz, porque Usted aquí se ha levantado y delante de los medios, delante de quienes están registrando, tiene la oportunidad de tener voz, Usted tiene una voz en sus redes sociales, tiene una voz en muchos medios de comunicación no es lo mismo con muchas poblaciones indígenas originarias campesinas a quienes les fue cercenada la voz históricamente y que por eso medios de comunicación estatales, radios comunitarias les dan voz a los sin voz. Usted no puede decir en este momento que se le quita la voz, cuando está en una posición de privilegio en sector a poblaciones históricamente vulnerables.

Dice que aquí se están trasnochando en un Hemiciclo; diputadas, diputados, senadores, senadoras, hay pueblo humilde y trabajador quienes están trasnochándose en las calles pidiendo la aprobación de un crédito, hay madres, padres, hay abuelos, abuelas, mujeres jóvenes que necesitan una carretera, que necesitan de un puente aunque así se lo minimice, como si no fuera nada, un puente resuelve la vida de muchas comunidades, que llegue la luz resuelve la vida de muchas poblaciones que es lo que se está demandando, que se apertura caminos resuelve la vida de lo que se está demandando, pero aquí se antepone la aprobación, se busca amarrar la Agenda para que se trate justamente políticas en relación ante poniendo los intereses de la población.

En relación lo que dice no con los golpistas, Senadora Barrientos a quien Usted responde que es su jefe tiene las manos manchadas con sangre del pueblo, yo se lo digo con ningún tipo de temor con sangre justamente del pueblo, ustedes ahora al Presidente Luis Arce, que no es la situación de su jefe justamente.



Sen.^a Presidenta: Ministra avóquese a lo que se le ha pedido.

Ministra de la Presidencia: No, porque ellas no se han abocado Senadora, aquí han agredido al Presidente, han agredido justamente al MAS-IPSP, aquí están queriendo señalar justamente y eso no se puede permitir, lamentablemente Senadora no ha respetado, si se hubieran circunscrito únicamente a las preguntas y respuestas de la petición de informe.

Pero lo han utilizado como palestra política, asique vamos hablar también de política, se ha señalado respecto a ética que se miente, que se miente, que se haga bien su trabajo aquí se debe hacer bien su trabajo, aprobando y escuchando al pueblo.

Nosotros también tenemos una responsabilidad y lo hemos hecho en relación al pueblo boliviano, la libertad de expresión de la que se han hablado al referirse justamente la libertad de expresión a la que ha hecho referencia, no es libertad de acusación Senadora Barrientos, ni de todo lo que ha señalado en relación de un Gobierno democráticamente electo, si no a muchas de las mentiras que usted ha señalado la justicia, han abordado un montón de temas que no estaban circunscrito a la Petición de Informe Oral.

Pero lo vamos a hablar dice no puede hablar de Despatriarcalización, haciendo referencia a cuantas personas están contratadas como mujeres, pero su pregunta en la Petición de Informe Oral, no iba referida a toda la política de Despatriarcalización que estamos impulsando.

Su pregunta era concreta respecto; a la equidad de género en una planilla a cuantas mujeres hay en el área de prensa de los medios estatales, si Usted quiere que se hable de toda la política de Despatriarcalización, ahí debió estar orientada su pregunta; ¿cuál es la política de Despatriarcalización, que hemos impulsado como Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos Indígenas Originarios a diferencia de lo que fue en los anteriores gobiernos.

Pregunta justamente dice; más de cuarenta mujeres que Usted contrato en el año de la Despatriarcalización mentira, Senadora Barrientos, trabajamos con el mismo personal, quisiera que Usted me demuestre que yo he contratado a 40 mujeres para trabajar en el año de la Despatriarcalización, quiero que lo demuestre, no se puede mentir, no contrate a 40 personas para el año de la Despatriarcalización, trabajamos con un equipo de mujeres que puso realmente alma, y corazón y vida, sé que hay muchas cosas por avanzar todavía, es una responsabilidad de todos nosotras no únicamente como mujeres sino también como hombres, avanzar sobre el tema de la Despatriarcalización, no es una responsabilidad solo de Usted o mía falta un gran camino por recorrer, ojalá sobre eso sea un punto de coincidencia para realmente avanzar.

Pregunta, en relación a la brecha de pobreza, dice como nunca hoy hay pobreza en nuestro país, le voy a señalar, porque se tiene que hablar con datos Senadora Barrientos, no solamente con mentiras el año 2003 a 2005 cuando su jefe era Presidente había más de 60% de pobreza en nuestro país de pobreza moderada, ahí cuando se estiraba la mano, cuando se arrodillaban ante organismos internacionales, cuando recibían ordenes de imposición de recetas neoliberales en nuestro país que llevaron a este nivel de pobreza, 60,6% de pobreza.

Con nuestro instrumento político, con nuestra revolución democrática y cultural, con nuestro proceso de cambio que apunta el modelo económico, social, comunitario, productivo impulsado por nuestro Presidente Luis Arce, apunta a la reducción de la pobreza, a la redistribución de los ingresos a la justicia social y a nivel histórico, reconocido por organismos internacionales estas estadísticas han sido registrado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), ha sido valorado por organismos internacionales, se ha alcanzado un nivel de record de reducción de la pobreza desde el año 2006 a la fecha estamos en el año 2023 con el 36,4% de pobreza moderada a diferencia cuando estaba Carlos Mesa, con el 66,6% porque Usted ha hecho esa diferencia como que el hoy en el Gobierno Presidente Luis Arce, es cuando más pobreza existe en Bolivia y eso es total mente falso. En esa época la diferencia entre ricos y pobres es la gran brecha existente entre una clase privilegiada y un grupo dominante que pretendía imponer los destinos de nuestro



país, no Senadora Barrientos, no Senadora Barrientos aquí hay un Gobierno por parte del MAS-IPSP que ha ganado las elecciones con más del 55% y que trabaja con coordinación del pueblo.

Hay sí un grupo de personas que dirigía los destinos del pueblo, sin coordinación con el pueblo y sometidos a imposiciones de afuera, había una diferencia entre ricos y pobres, registrada por organismos internacionales de más de cien veces, un grupo de personas tenía concentrada la riqueza mientras el pueblo padecía hambre, exclusión y ahora esa diferencia se ha llegado a niveles históricos de veinte veces después Usted dice la crisis en la que vivimos, la crisis es la que nos dejaron en el país, no solamente después del neoliberalismo si no justamente durante el golpe de Estado, ese del que fue parte, su jefe; crisis económica, crisis política, crisis social, así que ahí se hemos asumido sino Usted, yo la he escuchado Senadora Barrientos, aprenda Usted a escuchar también, aprenda a escuchar.

Sen.^a Presidenta: Ministra, Senadora Barrientos, por favor abóquese al Reglamento.

Ministra de la Presidencia: Sí, justamente yo me hubiese abocado a responder específicamente la Petición de Informe Oral, pero Usted ha aprovechado para decir una serie de cosas, mentiras y no las voy a dejar pasar porque aquí voy a responder ante el pueblo boliviano las mentiras que Usted ha señalado.

Sen.^a Presidenta: Ministra, por favor abóquese.

Ministra de la Presidencia: Después esta es la Casa del Pueblo, sí.

Sen.^a Presidenta: Esta es la Asamblea, Ministra, no rompamos el Reglamento General de la Cámara de Senadores, Ministra, tiene el tiempo por favor, orden.

Ministra de la Presidencia: ¡Ah! aquí justamente, sí justamente estamos en la Cámara de Senadores, aquí se le puede no es una persona.

Sen.^a Presidenta: Orden en Sala, senadores y senadoras pido orden en Sala, Ministra abóquese a lo que ha venido a la Petición de Informe Oral no es de persona en persona el debate.

Ministra de la Presidencia: Me voy a abocar a lo que han señalado Senadora Simona por que no se puede obviamente dejar pasar, desde el primer momento que empezaron a hablar de otros temas, quizás debió decirles a las senadoras de Oposición, que ellas se circunscriban específicamente a la Petición de Informe Oral, lamento que ellas si les haya dado la palabra para decir lo que han querido decir y justamente a mí me está pidiendo que me abóquese a la Petición de Informe Oral.

Sen.^a presidenta: He pedido a las senadoras y senadores de la misma manera le estoy pidiendo a Usted Ministra.

Ministra de la Presidencia: Sí porque exactamente aquí lo que ha sucedido es eso, hace que aquí después señalaba justamente la otra Senadora Nely Gallo, que se vive en una dictadura, eso no se lo voy a permitir que diga que aquí se vive en una dictadura porque no estamos en una dictadura, en una dictadura Usted no hubiese podido decir todo lo que acaba de decir vivimos en una democracia, es mi opinión justamente, pero yo no voy a permitir que diga que es una dictadura, yo tengo derecho justamente, no aquí no hay.

Sen.^a Presidenta: Orden en la Sala por favor, Ministra. Senadora Daly Santa María. Por favor Ministra responda.

Ministra de la Presidencia: Aquí no voy a permitir que señale eso.

Sen.^a Presidenta: Pongo orden en la Sala. Ministra responda, no se salga, Usted cumpla con lo que tiene que responder.



Ministra de la Presidencia: Después han señalado que los medios estatales, si desaparecieran no sería grave para el país, eso me parece algo terrible, no se puede señalar en una democracia que los medios estatales si desaparecieran, nsería grave para el país, que antes era diferente con Carlos Mesa, ¿Cuántos espacios libres antes con Carlos Mesa se daba para que hablen pueblos indígena originarios, campesinos, obreros, trabajadoras, trabajadores, mineros? había población mayoritaria que tenía su voz cercenada justamente quizás ahora está ahí Senadora puede justamente a que nadie se quiere a callar a nadie Senadora Arce.

Sen.ª Presidenta: Orden por favor senadoras y senadores. Continúe Ministra.

Ministra de la Presidencia: Yo no he venido a gritarles Senadora, solo que yo no puedo permitir aquí se digan semejantes mentiras.

Sen.ª Presidenta: Senadoras y senadores, así es senadoras guarden respeto en la Sala, orden en la Sala, Señora Ministra vuelvo a repetir Usted vino a dar el informe, Usted abóquese en eso y no responda a las senadoras, es la única instancia también ellos tienen para reclamar tantas cosas que se tiene, no puede molestarle Usted es una Autoridad una Ministra de la Presidencia hace que responda y continúe Ministra.

Ministra de la Presidencia: No me estoy molestando Senadora Simona, solamente aquí voy a responder a las cosas que se han señalado finalmente y cumpliendo con el tiempo que se me ha dado para responder en esta réplica a la Petición de Informe Oral, decía la Senadora Requena, que he tardado mucho en llegar aquí, a todas las peticiones de informe oral que a mí me han realizado para estar aquí senadora he estado aquí, no les he Reprogramado, no he puesto ningún tipo de excusa para estar aquí, estoy aquí respondiendo eh respondido a las preguntas de la Petición de Informe Oral.

Lamentablemente, cuando se ha intervenido no se ha hecho referencia en lo absoluto a la Petición de Informe Oral como tal, se ha buscado hablar de una serie de cosas que por supuesto yo tengo la responsabilidad y la obligación de aclararlas ante el pueblo boliviano, y eso es lo que he realizado durante mi intervención y lamentablemente por cuestiones de tiempo no voy a poder responder a todas las cosas que se han señalado en las intervenciones de las tres senadoras, espero que en el marco de ese diálogo que han señalado debería de haber aquí, en este espacio y en todos los espacios se aprenda también a escuchar, aunque algunas personas no les gusten otro tipo de voces y la aclaración correspondiente a muchas de las mentiras que se han señalado.

Sen.ª Presidenta: Ha terminado su tiempo automáticamente como se corta, lamentamos de verdad la primera vez que pasa esto, en la Cámara de Senadores una autoridad siempre ha venido a responder con altura, creo que se perdió respondiendo las notas, hemos ido cumpliendo al Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Le agradecemos a la Ministra de la Presidencia por su presencia en la Sala. Solicito a la Senadora Daly Santa María pueda acompañar a la Ministra a abandonar el Hemiciclo de la Cámara de Senadores. Vamos a dar inicio al debate.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, me parece- insisto- hay que modificar nuestro Reglamento para ver ese tema de Peticiones de Informe Oral, le agradezco las menciones, el machismo de la Ministra, apuntar que nosotras tenemos jefe. Yo no tengo jefe, creo en el liderazgo de Carlos Mesa, como seguro de ustedes creen en el liderazgo de Luis Arce o algunas creerán en el liderazgo de Evo Morales, yo creo en el liderazgo de Carlos Mesa, pero él no es mi jefe Carlos Mesa, con Carlos Mesa tenemos una relación de diálogo, de aprendizaje él me ha enseñado muchas cosas que yo sé.

Pero, mire el machismo apuntar su jefe, aquí yo no le he preguntado nadie de Carlos Mesa a la Ministra, me alegra que ella lo tenga presente y está en su memoria quizá la tormenta, a veces quizás se sueña con él, está bien el suele causar ese efecto, yo la entiendo.

Presidenta, Usted lo ha dicho claro, nosotros tenemos pocas instancias para reclamar a los ministros el tipo de Gestión que se está construyendo, he mencionado a Goebbels por qué es la estrategia que utiliza el Gobierno, mentir, mentir, mentir, la Ministra aquí nos ha mentido, ella dice demuéstreme que yo he contratado 40 mujeres, no 40 mujeres, 40 personas dije, yo porque 40 personas extras se contrataron por el año de la Despatriarcalización, no me ha dicho nada referente a los funcionarios que están trabajando sin ítem y sin contrato, no ha respondido a lo que le he preguntado. Hay funcionarios que están haciendo guerra digital en las oficinas del Viceministerio de Comunicación que no tienen ítem y contrato, ¿Cómo puede ser eso?, yo puedo traer a mis amigos aquí a trabajar y les vamos a dar computadoras, laptops y asiento, así no funciona la gestión pública, es mucho abuso de parte del Gobierno, peor para hacernos guerra sucia se lo he demostrado, la guerra sucia está ahí.

El tema de fondo Presidenta es el sistema autoritario que se quiere crear aquí, dice la Ministra descaradamente que esos 800 millones que quieren aprobar en créditos, son todas para el desarrollo de la gente. ¿Dónde cree que estamos la Ministra?, de esos créditos ni la mitad son para aportar el desarrollo de la gente, son créditos blandos que van ¿sabe a qué señora Ministra? ojalá nos este escuchado; a gasto corriente más de 4 mil millones de dólares se le han aprobado en esta Asamblea al Presidente Luis Arce de esos más de 4 mil millones de dólares, más de 2 mil son para gasto corriente, o sea para pagar sueldos y salarios.

Es tan incapaz el Gobierno, tan incapaz que ni siquiera cumplen con las características mínimas para hacerse desembolsar la plata, tiene la plata ahí congelada lo dijo el Senador Rodrigo Paz está ahí la plata, esperando que cumplan con su ejecución ¿de qué hablan? decía la senadora hace un momento; le quieren hacer daño a Cochabamba, vamos a Cochabamba, vamos a Cochabamba, yo le invito a visitar Cochabamba para que vea como esta mi departamento por el abandono del Gobierno, un Gobierno que nos ha golpeado un departamento con alta vocación productiva imposibilitado para estar en desarrollado.

Hemos aprobado en esta Asamblea la Ciudadela de la Salud, sabe que el Gobernador ha ido a poner una piedra con el Presidente del Senado, no ha puesto ni una piedra, ni un ladrillo se ha levantado en esa Ciudadela de la Salud, ni un ladrillo después que aquí se anunció con bombos y sonajas, ¿y quieren hablarnos de las necesidades de la gente? a mí me va a decir la Ministra de la necesidad de la gente, cuando me he viajado todo el país y yo viajo todos los días, escucho a la gente me reúno con sectores, por eso les digo; se van a ir, les digo se van a ir porque estoy caminando la Patria escuchando una por una a comunidades, una por una la gente que está preocupada por el interés de la Patria, a la Patria no le importa esta pelea de políticos, a la Patria no le importa que la Ministra venga aquí a despotricar contra Carlos Mesa o contra el Senado, contra quien sea, a la gente le importa cubrir sus necesidades, la gente quiere justicia, quiere trabajo, quiere economía, quiere plata pues la gente, los políticos no le importamos a la gente.

La gente espera que los políticos pongamos el pecho y hagamos nuestro trabajo como lo está haciendo la Senadora Corina Ferreira, nadie se ha pronunciado por Pando, aprovecho Senadora Corina Ferreira, mi solidaridad con ustedes. Pando merece nuestra atención, Pando está inundado merece nuestra atención, pero ahí está el Presidente bailando ayer en vez de estar en Pando, está bailando y ahora viaja el Presidente desatendiendo un país que está inundado, que golpea por las inundaciones. vamos a mi Departamento ¿ha visto Sacaba? ¿cuántas vituallas ha mandado el Gobierno a Sacaba? nada, Araní ha sufrido la peor sequía en su historia y ahora está inundada, Clisa está inundada ¿Cuántas vituallas ha mandado el Gobierno a mi Departamento? ni una, he visto una entrega 27 toneladas, aquí en La Paz, sé que ha Pando ha mandado 8 que no alcanzan para nada, Senadora Corina Ferreira.

Pero a Cochabamba, ¿qué cree que somos nosotros?, ¿qué cree que podemos hacer? no hay apoyo del Gobierno para sus regiones porque el centralismo lo ha cortado todo, el Gobierno lo ha cortado todo y utiliza esos medios de comunicación para imponer su mentira, para atacar a diputadas, ni siquiera son



capaces de poner el nombre, que vergüenza, imagínese esta aquí presente la Presidenta de la Asociación de Periodistas. ¿Qué le pasa a Red Uno Presidenta, si ustedes no pagan 3 meses de planilla? los cuelga el Gobierno, los cuelga, si Red Uno por poner de ejemplo, no tengo nada con Red Uno. Si Red Uno, Unitel o DTV quien sea para que no metamos en problema a nadie, no paga 3 meses de planilla chau, fueron, el Gobierno no paga a sus consultores en línea desde enero no les dan contratos, gente trabajando gratis en su Ministerio, pero de eso no quiere hablar, quiere hablar de Carlos Mesa, el 2003 yo no tenía ni 15 años, el 2006, salí del colegio con mis 17 años, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿acaso yo era Gobierno el año 2003 al 2005? critíqueme desde el 2025, para adelante, ahí capaz vamos hacer Gobierno y ahí me critica eso se lo acepto, pero por ahora no.

Presidenta, aquí hay que establecer cosas claras, primera cosa clara; el Gobierno ha instituido un régimen de la mentira para hacerle creer a la gente que estamos bien, pero la gente sabe que estamos mal, utiliza esos cuatro medios estatales para mentir, mentir, mentir, mentir y montar una farsa y hacer creer a la gente que no hay crisis, que hay dólares, que hay gasolina, cuando no la hay, eso es lo que está haciendo el Gobierno, no es capaz de responder la Ministra aquí por las trampas que están haciendo.

Segundo punto, esta Asamblea está sufriendo un golpe por parte del Ejecutivo, cada piso tiene gente en este momento vayan a revisar, todos los pisos tienen gente ¿qué nos están haciendo? ¿Creen que les vamos a tener miedo?, a mí ya me han golpeado en Pojo, casi me linchan en Sipe Sipe también en el Cercado, tengo experiencia ahí, a mí no me van a amedrentar mandándome gente, sé moverme ahí, pero no me van a amedrentar esto no me parece bien, esto es un golpe al Órgano Legislativo Presidenta, esto que está haciendo el esto que se permiten algunos de los diputados de meter un monto de gente para amedrentarnos no está bien, eso tiene que cambiar y el Gobierno no puede darse ese lujo.

Este es el Primer Órgano del Estado y este Primer órgano del Estado merece respeto sobre nosotros merecemos seguridad para hacer nuestro trabajo. Me dice la Ministra, sí ustedes se están trasnochando a las diputadas, pero la gente de la calle también obvio que hay gente en la calle trasnochada que sufre hambre, más del 67% de pobreza multifuncional registra Bolivia en el año 2023, el 67% de pobreza multifuncional ¿de qué gran Gobierno habla? ¿de qué modelo de desarrollo está hablando la Ministra? pero vamos pues, ojalá me esté escuchando, vamos, vaya conmigo tranca por tranca, vamos a ver cuántas ancianas hay pidiendo limosna, cuantos niños tiene que trabajar.

Estado en la zona andina de Cochabamba, sabe qué Presidenta es deprimente, chicos que no pueden estudiar, no porque sean tontos, sino porque están mal nutridos, no pueden quedarse con lo que están leyendo porque están mal nutridos en Cochabamba, ahora me quiere decir que; ¿porque va a hacer una carretera la gente va a estar bien?, y por qué han puesto tanta traba a la carretera con el Beni entonces ¿Por qué hemos tenido que quilombear? 8 vías quieren aprobar aquí en La Paz en Pando no hay ni una dice la Senadora Corina Ferreira, eso no está bien, hay que ser equilibrado y para eso hay que reducir el centralismo.

Cierro Presidenta, porque ya la Ministra nos dio un espectáculo de auto control, yo creo que no está bien Ministra, la invito a Bolivia TV si quiere para que yo salga en Bolivia TV sin que me den palo, vamos a su casa, en su cancha, debatamos con datos, no tenga miedo, vamos a trabajar ahí, le voy a responder una por una esas cosas. Le voy a demostrar una por una las cosas que le he dicho, cuando quiera y donde quiera, en sus medios de comunicación estatal, para hablarle con la verdad a la gente, para que la gente sepa que en el estado de situación en la que estamos, para desmontar la mentira que ustedes han instituido en este país, ojalá me escuche y ojalá me inviten y tengamos un gran debate en Bolivia TV con la Ministra, sin descontroles, no me voy a molestar.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: No sé por dónde empezar realmente, voy a empezar por algo concreto. En mi intervención con la Ministra de Presidencia fue donde está la plata de los bolivianos que debería de haber sido invertida en obras para los bolivianos. ¿Dónde está la plata? que debería invertirse del recurso del Presupuesto



General del Estado que se le designa a este Ministerio para el uso de los medios de comunicación que debería destinarse a decir la verdad, aperturar a los medios de comunicación a que puedan ejercer libremente la libertad de prensa, libertad de expresión y comunicar a la población lo que realmente sucede en el país y sobre todo que se enfoque el uso de este dinero, este recurso económico para la prevención y la defensa de los derechos humanos incluido la vida.

Es una pena, no lo voy a tomar de forma personal, aunque me ha eludido al decirme que yo levanto un dedo y tengo luz en mi casa, energía eléctrica, pero no es una ofensa a mi persona es una ofensa a todos los tarijeños, a todos los departamentos que en su momento han dado los grandes recursos económicos por los hidrocarburos a Bolivia entera, todos los tarijeños, todos los tarijeños que hoy día debíamos de tener la oportunidad de levantar un dedo y tener luz, agua, gas en nuestros hogares no lo tenemos.

Ese dinero que salió de departamentos productores en la mayor bonanza económica que tuvo Bolivia desde 1982, no tuvo mayor ingreso económico por la venta de gas que el año 2013 y 2015, que suerte tuvo ese Gobierno, pero ¿saben que hizo ese Gobierno? lo despilfarro haciéndose museos a su gran arte, una casa del pueblo, un bloque horrible que nos tapa el sol y que no puede entrar ningún boliviano, un solo ciudadano que no tenga una tarjetita azul, ¿eso es una casa del pueblo? ahí se fue la plata de los bolivianos, los tarijeños que deberíamos tener una carretera hacia el chaco, los tarijeños que debíamos de tener el gas domiciliario para todos los tarijeños, no tenemos, no tenemos y no podemos entrar a ese monumento donde nadie más que los guerreros azules pueden entrar.

Ahora supuestamente con la división que tienen, las peleas internas que tienen, ni siquiera los mismos azules pueden entrar o los que tiene la tarjetita azul hay que poner ahí arcista o evista para que puedan entrar, es otra vulneración, para qué vean lo que sentimos la mayoría de los bolivianos que queremos acceder a una autoridad y decir, expresar y hacer el uso de nuestra libertad de expresión, no lo podemos decir ahora resulta que ni en esta Sala puedo dar mi opinión eso es la muestra clara de la vulneración a la libertad de expresión que sufrimos todos los bolivianos, desde el Gobierno nos quieren decir Usted no puede decir esto, ¿y me quieren acallar a mí?, en representación de una población de un Departamento, esa es la muestra clara de la vulneración de derechos a la libertad de expresión que tenemos los bolivianos y es muestra clara que a nivel nacional e internacional, donde la mayor vulneración a este derecho se vive en este país, no podemos expresarnos ni fuera ni dentro de este Hemiciclo, imagínese cualquier ciudadano de a pie.

La Ministra decía incluso, si no estaríamos en dictadura, no podría decir lo que digo por supuesto que estamos a las puertas, si no podríamos decir que ya en dictadura. No hay democracia no se olviden, tendríamos que haber ya elegido mediante el voto democrático a los magistrados, ¿Qué está haciendo este Gobierno? Está vulnerando el Estado de Derecho, no nos está dejando tener una justicia. La independencia de los órganos del Estado es democracia y es vivir en un Estado de Derecho, están manipulando la justicia, queriendo manipular a los magistrados ni siquiera nos dejan saber en qué situación estamos los bolivianos con la realización del Censo hace dos años ya debíamos haber realizado el Censo hasta el día de hoy no sabemos en qué estado estamos los bolivianos, ni cuántos somos, ¿eso acaso no es dictadura? eso acaso no es quererle mentir a la población y todavía usando nuestra plata, nuestro dinero, claro, la Ministra no saber ni donde está parada porque, obviamente para ella estamos en un Estado muy democrático.

Cuando ni siquiera respetan al Órgano Electoral y quieren meter sus manos sucias para manipular el sistema de elección, eso es tener un Estado de Derecho vulnerado y eso es literalmente estar en una dictadura sin justicia, sin libertad de expresión, sin democracia y sin respeto a este ente Legislativo que es la representación del pueblo, que es la representación de la voz popular, no olvidemos también lo que decía la colega Senadora del Movimiento Al Socialismo, ni siquiera el voto popular se ha respetado cuando Bolivia le dijo No a una reelección, no se ha respetado y ¿eso acaso no es vivir en dictadura? cuando no se respeta ni la voluntad popular mediante un referéndum vinculante, todas esas muestras, lo único que nos dicen es que estamos en un riesgo manipulado por un Gobierno, con un modelo nefasto y que pena que hoy día unos con otros se estén mirando feo y no acepten ni siquiera eso.



Pero si ahora resulta que están sintiendo la vulneración de todos estos derechos que la mayoría de los bolivianos hemos sentido desde hace mucho tiempo, vuelvo a reiterar a mí no me ofendió la Ministra cuando dijo que yo levanto un debo y tengo servicios básicos en mi región como tarijeña, como representante de un departamento productor económico que ha dado mucho a este país, es una ofensa a todos los tarijeños que no tenemos gas, que no tenemos una carretera, que se mueren nuestros ciudadanos cuando van hacia el Chaco, esa es una ofensa para todos los tarijeños y esa Ministra debería pedirles disculpas, no solo a los tarijeños sino a todos los departamentos productores que han dado la plata y que el Gobierno lo ha despilfarrado y hoy día no tenemos para hacer puentes, carreteras y tenemos que seguir pidiendo créditos y a base de esos créditos nuestros parlamentarios se están matando en la Cámara baja.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: Gracias, Presidenta, gracias a las colegas que estamos ahora debatiendo.

Presidenta, nos conmueve cuando vemos estas situaciones, yo como representantes de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, no voy a permitir porque no estaba en la Petición de Informe Oral que se nos incluya a los pueblos indígenas, sabemos muy bien los pueblos indígenas, cuando nosotros hemos marchado en 1990 tierras bajas para llegar aquí a la Sede de Gobierno, en ese entonces cuando se lo critica fuertemente a esos gobiernos neoliberales, ¿en ese entonces quién era el Gobierno? Ese Gobierno neoliberal jamás nos reprimió como sea ha ido pasando el 2011 y como se está viendo últimamente de hablamos nosotros cuando decimos nuestras libertades de expresión, lo estamos vulnerando nosotros mismos, estamos viendo a quien queremos juzgar a quien queremos apuntar con esto, es lamentable como legisladora Presidenta, estamos saltando como cangrejos para atrás ¿dónde quedo el instrumento político? ¿dónde quedo el proceso de cambio?

Cuando nosotras entre mujeres nos vulneramos nuestros derechos, nos discriminamos nosotras hasta hoy en día cómo una Ministra va venir a decirnos a nosotras las mujeres, cuando debíamos de resaltar diciendo que; de verdad nosotros ocupamos los curules a aquí no se trata de menospreciar a los neoliberales o lo que haya sido ahora, sabemos muy bien las organizaciones sociales, que caminamos de a pie que hemos sufrido, hambre, sed, vulneraciones ese fue el principio para llegar a estos espacios, ese fue el valor que hemos tenido, esa ética no necesariamente que yo cuente con un currículum que me lleve para poder llegar, fueron nuestros principios y valores que nos trae a estos escenarios, no sé por qué siempre nos ahogamos en un vaso de agua, nos ahogamos en lo que no podemos decir al pueblo boliviano, el pueblo boliviano sabe muy bien a que está apuntando todo esto, las organizaciones sociales ya no les podemos mentir saben perfectamente porque el principio y el valor que hemos tenido los pueblos indígenas, la sociedad en general, saben ya no es necesario que vengamos a decirles o adoctrinamiento en esto, no Presidenta.

Es el momento, de recuperar la democracia de verdad recuperarla, no estar como cangrejos de saltar para atrás, lo que debemos saltar para adelante, no caigamos en esto, ahora alguien decía como la Oposición nos están tildando, que nosotros también somos parte de lo que está sucediendo, el Senador Rodrigo Paz esta peleíta entre arcista y evista se está viendo y nos ponen a nosotros y nos quieren culpar también las organizaciones y nuestras bases saben muy bien los principios, saben muy bien como nosotros hemos luchado, tierras bajas, tierras altas como hemos luchado, ese principio no podemos vulnerarlo el instrumento político que se ha manejado el proceso de cambio sabemos muy bien Presidenta nadie nos puede charlar eso de los pueblos indígenas de romper ese miedo.

Yo recuerdo que en ese entonces el ex Presidente Evo Morales decía 500 años nos acallaron y ¿quiénes rompieron ese miedo? nosotras las mujeres por eso estamos aquí y no puedo permitir que sigan vulnerando nuestros derechos, nuestra libre expresión, nuestra libertad todo eso es la lucha, por ejemplo, tenemos la Constitución Política del Estado, se habla en el artículo 8 dice no es de mentir ustedes entienden en su idioma cuando dice ama qhilla, ama llulla, ama suwa. **Aymara. (Traducción: no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)** ¿a quién le queremos mentir? eso es lo que no debemos permitir les digo Presidenta y colegas senadores y senadoras ¿por qué entonces está la Constitución Política del Estado? si no lo vamos hacer respetar, entonces para que lo manejamos en esta Constitución Política del Estado están



todos nuestros derechos, están todos plasmados, esto es lo que nosotros tenemos que hacer prevalecer, hasta más allá de los territorios. Se ha extendido la Constitución, cuando uno está estudiando uno tenemos que aprender a leer y escribir así tenemos que tenerla a la Constitución.

Por eso, Presidenta a mi apena mucho que hoy en día nos estamos ahogando en un vaso de agua, queriendo culparnos unos a otros recordando el Golpe de Estado, sabemos muy bien las bolivianas y bolivianos que no fue Golpe de Estado, hubo fraude eso es lo que tenemos que manejar, fue fraude, no fue Golpe son manipulaciones como se está viendo, esto se quiere intentar nuevamente, se quiere nuevamente ¿acaso me estoy inventando colegas?, no me estoy inventando colegas, si a ustedes les molesta porque es la verdad porque lo que he hablado es la verdad, el pueblo boliviano está atento a lo que nosotros venimos a trabajar, toda la sociedad en general está atenta. ¿Quiénes quieren hacer respetar de verdad la democracia?, ¿Quiénes amamos de verdad a nuestra amada Bolivia?, ¿quiénes son los que quieren hacer respetar la bandera de Bolivia? ¿quiénes? El pueblo boliviano sabe muy bien, no podemos mentirles, si ahora ustedes me gritan.

Pero el pueblo boliviano está atento pero el día de mañana van a sacar voz y van a decir; aquella Senadora, aquel Senador estamos pues ¿qué miedo le tenemos a la justicia? hagamos o no hagamos estamos prestos a esto, sea del occidente o de las tierras bajas estamos equivocados, ¿No es cierto? que tengamos que mentirle al pueblo boliviano, lo digo porque yo vengo desde el sufrimiento de mis ancestros, venimos defendiendo el medio ambiente, defendiendo el agua porque es vida eso nadie nos lo va charlar, yo lo he sufrido en carne propia, no me van a decir que no es cierto, como dijo la colega; les invito a nuestras comunidades, a nuestros territorios, ahí me van a decir si es verdad o es mentira, hay que ir, insisto lo que yo digo es la verdad queridas colegas no van a decir ella se está inventando, porque nosotros de verdad hemos luchado en defender la democracia, en defender la libertad, en defender nuestra voces como mujeres indígenas. no vamos a permitir la utilización, porque siempre nos han utilizado a los indígenas como carne de cañón, se ha visibilizado, no es mentira colegas, más allá que a ustedes les molesta, es duele, pero esa es la verdad. Esa es mi palabra.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Sé que tenemos hambre, son muchas horas voy a ser breve, sabe que no iba hablar, escuchar el cinismo de esa Señora me animó a hablar porque con qué frescura habla todo lo que habla de las necesidades y como utiliza a la gente necesitada, a los pueblos indígenas, a los campesinos, para mentir, esa Señora no tiene idea lo que es recorrer el país entero y llegar al área rural hasta las últimas esquinas de cada Departamento, esa doñita habla de una realidad tan falsa cuando quiere poder aludirnos aquí a nosotros los parlamentarios, hablando que nosotros tenemos privilegios, ¿de qué privilegio habla? cuando nosotros venimos aquí peleando por cosas que son básicas en nuestras regiones. Yo les exprese el otro día, no estamos ni siquiera conectados ni siquiera a la Red Nacional de Energía Eléctrica y apagamos a la luz más cara de Bolivia, no tenemos ni los servicios básicos con respecto al agua, se han gastado millones, un montón de plata con proyectos mal terminados, no concluidos, mal hechos que hasta ahora no dan solución, muchas veces nosotros nos quedamos sin agua varias zonas, habla de una luz, que la senadora estira el brazo.

Yo los invito, no sé si ustedes cuando fueron a Cobija, ni siquiera los barrios centrales tienen luz, la gente está en tinieblas en las calles, yo he tenido que poner una luminaria pagada por mí, pagando luz cara fuera de mi casa por seguridad, porque es una oscuridad total la alcaldía no está logrando cumplir ni con poder refaccionar las luminarias de las calles, no sé dónde ella está, le escucho y no sé dónde ella está, ¿con que frescura ella habla de 8 carriles? Yo estoy peregrinando por un carril, que es ida y vuelta el mismo carril que son menos de 200 kilómetros.

Saben que yo me alegro que en el país se hagan obras o que prospere, pero escuchando a varios senadores, es cierto nos han hecho aprobar un montón de créditos y ¿dónde están las obras en nuestras regiones? ¿dónde están?, ya vamos a terminar la gestión, un año y medio nomas nos queda y será que ¿las obras por lo menos las de gran impacto están siendo concluidas? por qué en Pando no les cuento, les exprese



son cosas mínimas y básicas, no les estoy hablando de que en Pando necesitamos; industrias, beneficiadores de almendra en Pando o que necesitamos sacar nuestros productos amazónicos para exportación, ese es otro drama que tenemos los pandinos al no tener empleo, pero le estoy hablando de cosas que son básicas para pensar por lo menos en soñar ir desarrollándonos, poco a poco, entonces, escuchar a esta doña que habla tan alterada porque esa es una muestra total de soberbia colegas, una muestra total de soberbia porque no puede ser que no noten que es la única oportunidad, cuando tenemos Petición de Informe Oral, por lo menos de expresar nuestra molestia con algo, mínimo tenía que tener cordura y controlarse para responder aquí ya no podemos ni decir lo que pensamos por qué dice no permito.

Yo no sé hasta donde nosotros vamos a permitir que nos sigan coactando nuestros derechos como asambleístas, como primer poder hasta dónde vamos a llegar y vamos a seguir permitiendo que pasen por encima de nosotros una y otra vez no sola mente los ministros que no son electos por el voto, si no todos al final porque ya es el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional), ya todos están por encima de todos nosotros, insisto vamos a tener que cerrar esta Asamblea Legislativa a este paso porque ¿para qué estamos? ya no tenemos opción ni de hablar.

Entonces no permito que hablen de las necesidades, cuando ella no conoce las necesidades, no les hable ahora del tema, voy hablar en su momento el tema de las inundaciones para hacerles saber que cuando hablamos, no estamos exagerado, 8 toneladas en general no abastecen a Pando y no puede ser que no quieran coordinar con nosotros es un momento de crisis, no puede ser que no nos puedan dar una respuesta básica por vía telefónica, por lo menos después voy a hablar del tema.

Sen.^a Presidenta: Faltan dos senadores más que están en la lista de oradores por eso queríamos de una vez terminar, no sé si van a usar el uso de la palabra la Senadora Requena y el Senador Isidoro Quispe, y si no terminaríamos con el acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, puedo decir brevemente que lamento mucho como se ha desarrollado Petición de Informe Oral solamente.

Finalmente, me siento en obligación de trabajar y no podemos estar en guerra permanente eso me parece lamentable y la Ministra ha contribuido a ese ánimo no ha respondido, solo ha respondido aquello que contribuía a un discurso de confrontación es el que vemos de medios estales lamentablemente no ha respondido tantas otras cosas que sí podían construir un punto común no ve un ámbito en común para trabajar hacia adelante después de un año hacernos esperar, bueno todo eso es lamentable porque al final sinceramente Presidenta y colegas el país pierde, el país pierde con esta guerra permanente de hecho ahora Presidenta.

Por eso, no voy a decir nada más, voy a dar por cerrado me intervención porque en el piso 16 otra vez están volviendo cerrar a nuestros colegas diputados y hay una decena de funcionarios nuestros ahí tratando de evitarlo, obviamente son muchos más las personas los que han dejado entrar estamos tratando de evitar que los secuestren a ese nivel hemos llegado y le pido Presidenta por favor me disculpe porque soy una de las personas que intentara en pedir algo inaceptable por los demás debería ser la policía lo impida ya que no hay policía, que los van a secuestrar por lo menos nosotros daremos la batalla Presidenta, en esas circunstancias estamos.

Sen.^a Presidenta: Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Quispe, para terminar con el acto de fiscalización.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, hermana Presidenta.

Hace rato ya pedí, pero para no cansarles dejé de pedir, primero con el respeto que se merecen a todos los hermanos senadores y senadoras muy buenas tardes, aunque están hambreado, pero creo que amerita.

Quiero, referirme desde el principio de la Petición de Informe hermana Presidenta y hermanas que han hecho Petición de Informe también, creo que desde ahí viene el descontrol para entrar a otros temas, no creo que ahora y yo nací de una mujer, considero lo que debía tocarse es la Petición de Informe la que está escrita 1, 2, 3 y 18 cuántas preguntas eso directamente, considero también, antes de entrar al temario había un Cuarto Intermedio de los reclamos que han planteado, entiendo que se ha reunido y han dado soluciones, habrán llamado a las autoridades que corresponde, entonces no debería tocarse aquí de extremo también esta Cámara de Senadores tiene un punto de que se va tocar, en este caso Petición de Informe.

Entonces, no exagerar, no salir del marco, creo ese es el motivo para que hablen de la historia e infinidad de cosas respecto a muchos, ya conozco la historia también conozco los movimientos que han hecho nuestros hermanos indígenas con sus peticiones también exageramos en comentar, no es así tanto, yo tengo varios años, conozco de todos los movimientos, siempre apoyando en coordinación con todas ellas, nunca los dejamos solos siempre fuimos parte, quisiera en esta Asamblea, en las sesiones toquemos el temario lo que esta, no toquemos otros temas no nos maltratemos entre nosotros, no nos maltratemos, eso es lo malo que practicamos hablamos de cosas no sé de qué siglo, de repente que no amerita en este momento.

Eso seguramente, va a ser en tiempo de campaña en debate, hacer recordar a los candidatos, estoy de acuerdo, pero no aquí pues hermanos este es otro tiempo Isidoro no era Ministro, no era Senador, no era Diputado, no era Asambleísta, no era nada, entonces en vano hablamos la historia todos la conocemos todos los mayores, de todos los presidentes, yo recuerdo el '71, yo he visto no voy a contar algo que alguien me conto, lo que sufrí también voy a contar, pero no es este momento.

Nuevamente, digo aboquémonos al punto que nos toca a debatir o algo que decir a desconformarse y algo que decir, pero no metan otros temas hermanos es que ustedes mismos hacen doler y salen dolidos eso no está bueno entre nosotros hermanos, unámonos con la unidad podemos avanzar, podemos lograr también las riadas de nuestros departamentos, sí cada uno vamos a hablar, vamos a decir una cosa u otra cosa no vamos a poder entendernos también nuestros hermanos que están aquí a veces algunos están pensando mal también me parece los compañeros están haciendo seguimiento a los proyectos que se aprueben en Cámara de Diputados ya varios días.

Entonces, es preocupante para nuestros hermanos, voy a Referirme a la federación de Yapacaní, el Municipio de Yapacaní más de 40 años ha invertido con el petróleo de su municipio, no tiene beneficios de la explotación del petróleo por eso están pidiendo ellos un Proyecto de Ley, que es un préstamo de FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata), que se apruebe en la Cámara de Diputados, por eso están llorando sin comer o comiendo, toda esa carga nos viene a nosotros los que somos de Santa Cruz, no los podemos mirar así sin comer y sin tomar agua nada tenemos que hacer conocer a ustedes el dolor que tienen ellos, que han sufrido durante años, zonas productoras de petróleo, de grano, infinidad de producción en el municipio, entonces compañeros hay que entenderlos, no los satanicemos mucho también hay que hablar y explicar, sugiero a los hermanos diputados que se sienten entre tres Bancadas para avanzar sino se van a sentar cada uno de sus Bancadas y no van a avanzar tiene que haber entendimiento ente ellos para que avance el Proyecto de Ley, nada más quiero decirles gracias por favor no nos maltratemos entre nosotros nada más y pido la unidad en esta Asamblea y en la Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Otro más hay, más oradores todavía, ya se han aumentado de una vez deberíamos concluir.

Tiene la palabra, el Senador Paz.



Sen. Paz: Presidenta, no sé si esta Petición de Informe fue una pelea de sordos porque en el fondo lo que está pasando en Bolivia es un problema estructural en la economía, estructural en la justicia, no se puede ya negar, ya no es un problema de acusar mas quien es menos, no cierto, si se han dividido, si hay pactos, acuerdos, insultar a las personas esos insultos en nada van a cambiar el problema estructural, la economía está con un problema estructural si no estuviera con un problema estructural nunca el Gobierno hubiera aceptado los 10 puntos con el sector privado nunca porque ahí hay señales claras que se está cerrando un siglo económico en Bolivia, tenemos que hacer ciertos cambios no aguanta ya el proceso y son pequeñas señales.

Pero, yo rescato en eso el ámbito de diálogo, se hayan sentado después de tres años un poco más y decir cómo resolvemos las tres áreas que han tocado subvenciones de la gasolina y el diésel que en Bolivia no es para pasear es para trabajar, el área de las exportaciones y el aérea de sistema financiero para en cuanto como resolver el tema de los dólares.

Por primera vez el Gobierno dice mi modelo de cambio, tiene problemas tenemos que resolverlo y tocan tres áreas puntuales: subvenciones de hidrocarburos, tema exportaciones, tema financiero dicho esto Presidenta, siendo esto ya un daño estructural o sea es irreversible tenemos que hacer medidas para frenar esto porque además ya pasamos los 30 mil millones de deuda interna y externa no podemos seguir en ello porque es un suicidio estatal, este no es un problema de que llegue el Presidente 1 o el ex Presidente 2 ni siquiera voy a poner sus nombres para no armar el debate sino que estructuralmente el Estado se ha convertido en un Estado improvisado porque está improvisando una serie de medidas para intentar generar un alargue a un momento dado y además convirtiéndose en un Estado campamento.

De cierta estructuración que se está agarrando el Estado, ahora nos hemos vuelto un Estado campamento, llegamos a Tarija metemos una perforación ahí está el pozo Astillero un desastre, es más doble desastre que solo no encontraron el gas, que hay, pero dejaron todo el equipamiento y el equipo abajo en el sub suelo, no solo que perdieron plata en la inversión, si no que perdieron plata en el equipamiento que perdieron en el sub suelo por un mal manejo, todo eso lo pagamos nosotros, todo eso lo paga el Estado.

Entonces, no solo que es un Estado improvisado porque está improvisando medidas están viendo qué hacer con la economía si no que es un Estado campamento que ahora se agarra se saca del sombrero de mago y dice bueno hay que hacer ciertas cosas de forma de campamento y vamos meterle al litio, el otro día un geólogo me dice Senador Rodrigo nunca va a salir este proyecto porque en la parte de Uyuni hay demasiada agua, no seca, si solo lloviera dos años o año y medio y pudiera secar, el proceso que es secreto que quiere meter el Gobierno, saldríamos bien del litio.

Pero, resulta que llueve 3, 4, 5 y 6 meses y nunca llega secar hay una inviabilidad por un hecho de la naturaleza tal vez el proyecto es bueno, pero la visión tecnológica es mala y estamos fracasando sobre un proceso malo que no nos va a dar recursos, entonces campamento llega destroza, saca todo lo que tiene que sacar, esto es histórico lo hizo la pre colonia, la colonia y lo estamos haciendo en la república y en este Estado.

Presidenta, culmino escuchado la queja de algunos senadores y senadoras, si sigue el Estado central y esto para los que son que están de un lado y del otro teniendo el 88% de los recursos, muy difícilmente con el 12% del presupuesto de inversión vas a resolver los problemas y más cuando vienen estas crisis como está ocurriendo en Pando.

El 12 es poco, el 12% sale de 100 bolivianos 88 se queda, el Gobierno central, 12 bolivianos reparte a Universidades, Gobernaciones y Alcaldías, imagínense Cobija con esta inundación como dijo la Senadora Corina, si no tienen para cambiar un foco, que será con esta inundación porque la estructuración del Estado es resolver todos los problemas de Bolivia desde aquí, cuando debíamos de estar revolviendo los problemas desde las instituciones más cercanas a la población, pero cada año ha ido retrocediendo en vez de ir repartiendo más hacia las regiones, hemos ido concentrando más en el estado central y cuando digo repartir no digo hacer burocracia en instituciones estatales, en municipios, gobernaciones, no, plata que vaya a la



inversión a los emprendedores, a los comerciantes, a los gremiales siempre repito lo mismo porque este país es de comerciantes, gremiales, hay productores, pero no los atendemos a tendemos más a empresas estatales, culmino Presidenta y gracias por la paciencia.

Esto es muy sencillo Presidenta, para salir adelante hay que producir más, hay que producir más y tenemos que redistribuir mejor, producir más significa darles mayor capacidad a los productores de Bolivia, no al Estado, productores de Bolivia a producir más y lo que se genera de eso, las utilidades repartirlo de mejor manera y gastar menos son tres líneas sencillas, gastar menos significa lo que hoy día nos está matándonos como Estado, este Estado centralista.

Cuando, yo escuché este debate hoy día, estaban gritando defendiendo a Presidente Arce, defendían al Señor Mesa, que no puede ser y tu dijiste, ¡oiga! me hizo recuerdo a la época cuando uno era chango y vivía de los rumores del comentario corto, cesa, salió, no vino ¡oiga! nuestro nivel tiene que ser otro, si seguimos esto de ojo por ojo vamos a quedar ciegos todos, creo que el país ya se está quedando ciego porque ya no sabe que ver, lo que nos ha pasado hoy aquí, es una señal que creo que, en vivo cualquiera que nos haya visto haya dicho ellos para que están ahí ¿para defenderlo a Presidente Arce? ¿para defenderlo al Señor Mesa? ¿para defender a ex presidentes? inclúyalo a mi padre más por si caso alguno se enoja para defender claro.

Nosotros estamos aquí para resolver problemas de la gente y para resolver problemas de la gente necesitamos discutir los problemas de la gente y la estructura, los problemas económicos estructurales del Estado, no pierde el Presidente reconociendo que teniendo el 88% del presupuesto nacional en sus manos, no resuelve los problemas de la gente, el sistema, el modelo ya no funciona, este es un país que ha crecido esta descentralizado, funcionaba cuando éramos más chiquitos, cuando eran 3, 4 y 5 ciudades, pero hoy ya somos más de 337 municipios.

Pero, algo que sí concluyo y no pienso dejar de decirlo Presidenta democracia casi equivale a justicia, calidad de justicia, calidad de democracia. Si alguien cree por muy arcista, evista, mesista de que ustedes quieran, que en este país hay buena justicia, entonces creo que está viendo otro tipo de democracia, la justicia está por los suelos, vuelvo a reiterar lo que dije antes se está instalando un Gobierno de los jueces, se está instalando el Gobierno de los jueces.

A mí no me hace caso la prensa, menos mal que hay las redes sociales, lo que estoy diciendo aquí lo digo con el valor que quede registrado en la memoria de este Senado porque cuando esto ocurra, el Gobierno de los jueces, no vas ser ni siquiera nuestro Gobierno, los jueces aquellos que están a favor de este Gobierno, por ahí los jueces el día de mañana se enojan con ellos y a ustedes más les van a meter procesos porque los jueces cuando ya no tienen poder, cuando no tienen un control del poder, que para eso estamos nosotros y otras series de instituciones, y el Tribunal Constitucional en vez de voltear al tirano, se vuelve parte de ser el tirano por qué el Tribunal Constitucional se ha vuelto el tirano de este país, resulta que esa es nuestra referencia, es nuestra defensa a nuestros derechos, estos señores se han vuelto violadores de estos derechos, cuando eso ocurre como el juego dice ya es piedra libre y aun los más arcistas que crean que no los van a tocar, los van a tocar, si en el momento dado no juegan con línea clara a lo que manda el gobierno de los jueces acuérdense ha ocurrido en la historia de Bolivia, no es de ahora es en la historia de Bolivia, sin instituciones ni reglas claras, ocurre el cuchillo por la espalda, ocurre la traición a lo que creen supuestamente procesos de lealtad.

Lo de la justicia yo desgraciadamente no puedo compartir, por mucha defensa que haga la Ministra, hoy día en Bolivia no hay justicia, justicia es mala, la democracia es mala Presidenta atreves suyo dejo una vez más la propuesta, creo que no me han hecho caso y que no se enoje los de la Alianza, mándenlos los créditos al Senado, mándenlos los créditos al Senado, a los cumpas senadores y senadoras del Gobierno de Luis Arce díganle que manden aquí, allá que aprueben la Ley N° 075, abajo que no sea esto por eso 075 que lo aprueben allá aquí aprobamos los créditos, mándelos aquí, es una propuesta clara y puntual.



Para demostrarle al país que podemos resolver el problema de la justicia y que podemos problemas de los cerditos que sean necesarios para el país porque en este caso está claro que alguien de afuera, quiere que trabemos el proceso de soluciones para la gente y de aquí a unos años nos van a decir váyanse todos y ustedes creen que el Presidente Luis Arce les va a llamar a ustedes y les va a decir gracias compañera por el sacrificio de 5 años o no sé si el Evo Morales les va a decir gracias compañero, pero ya no vas a volver ser diputado o senadora, perdón, yo difiero con ustedes del MAS ellos están en su propio proyecto político Arce y Evo nos están arrastrando a toda la nación.

Repito lo que he dicho y lo he dicho hace 5, 6 meses atrás, la no reelección por eso es tan fundamental, porque si no hubiera reelección Luis Arce no estaría peleando y Evo tampoco estarían viendo una solución conjunta de cuáles son los nuevos liderazgos en su proyecto político y los otros proyectos estarían buscando sus propios liderazgos, pero hoy día por culpa de esa pelea nos están hundiendo a toda la Patria, a toda la Patria Presidenta dejó en claro mi propuesta.

Segundo, dejó el análisis establecido y me da pena que la Ministra no haya tenido la capacidad de entender, yo creo era una gran oportunidad de la Ministra decir miren tenemos diferencias, armemos una forma de relacionarnos con el Senado, en la Cámara de Diputados es más complicado hubiera llegado con una propuesta, ya nosotros fuimos agresivos, podremos decir y dijimos varias barbaridades lo que ustedes quieran que califique ella como quiera, pero no era necesario ante la urgencia de aprobar créditos, leyes y normas desde el Ejecutivo y decir ¡oiga! un escenario de consenso, lo propuso hoy día, no lo propuso, si no se fue al combate, a la respuesta, está claro que el Gobierno no está con un ejercicio de buscar espacios de diálogo, ahí está, yo he hecho una propuesta, acabo de hacer una propuesta para ver cómo se trata créditos y leyes.

Sen.^a Presidenta: Su tiempo Senador.

Sen. Paz: Para ver cómo se tratan los créditos y las leyes. Gracias por su tolerancia Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Creo que estamos mal en ese sentido cuando interpretamos como se nos da la gana lo que es democracia, siempre que se habla de democracia, se habla con qué llegamos con el 55%, pero la democracia no es el hecho de ir y emitir mi voto, de tener el voto necesario para llegar al poder, la democracia no solamente es escucharse, la democracia es básicamente, ya lo señalaba el Senador Paz, es respetar las leyes sobre todo la Constitución Política del Estado.

Si en este país se respetaran las leyes, estuviéramos tranquilos haciendo políticas para los bolivianos y no haciendo politiquería tratando de mostrarnos para que me puedan reelegir o quedar bien con el Presidente y el concepto de medios de comunicaciones estatales, no es medios de comunicación del MAS, el MAS cree que es su medio, que solamente le va a informar lo que quiere el MAS también tiene que demostrar independencia, siento lastima por esos periodistas y gracias porque nunca había salido en Bolivia TV, el otro día me dieron 6 minutos y me mostrarán a cada rato, claro por supuesto dándome palo. Pero siento lastima por esos periodistas que han estudiado para informar, para hacer un análisis imparcial y que por un sueldito o por mover una bandera, ellos atacan a quienes pensamos diferente.

Yo decía la génesis, el problema es la Constitución, si estos usurpadores de la Constitución, los que deberían garantizar la aplicación de la Constitución, no hayan hecho lo que realmente hicieron no tuviéramos conflictos, pero ellos lo han generado ese conflicto por que no se ha respetado lo que es la Constitución Política del Estado tampoco es democracia Presidenta, que organizaciones sociales invitadas vengan y le pongan cadena al Hemiciclo, aquí yo quiero manifestar, lo que le manifesté a la Ministra de la Presidencia y a su persona aquí hay normas, normas para nosotros y normas para los que vienen, invitados por alguno de los diputados y senadores, y las invitaciones generalmente es para reuniones oficiales, para mostrar cómo se lleva a cabo una sesión o en su caso cuando hay un interés común de que se aprueben leyes y que puedan participar, estar desde la tribuna observando todo el debate.



Pero no así para tomar la institución, tomar el Senado, tomar la Cámara o en este caso el Hemiciclo de la Cámara de Diputados, que es también el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa, es por eso Presidenta que no se puede dejar suelto lo que está sucediendo el día de hoy, Usted en su calidad de Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Senadores, le sugiero que se reúna con el Presidente de la Cámara de Diputados y el Jefe de Seguridad de este edificio, se esto se da pueda ver la manera que estas personas que están de invitadas, estén en el lugar que deben estar y no en los pasillos perjudicando la libre transitabilidad de los técnicos, también de nosotros los senadores y los diputados, dentro de este edificio.

Si esto se da y lo voy a decir así, si esto se da, cada uno de nosotros vamos a tener que contratar nuestros guardaespaldas y venir con guardaespaldas y lo voy a meter en calidad de invitados, va a llegar a esas instancias Presidenta, si llegan aprobar y viene presión al Senado, lo digo públicamente voy a contratar guardaespaldas y me voy a venir con guardaespaldas para cuidar mi integridad física y lo que no queremos es llegar a esas instancias. Entonces Presidenta, utilice todos sus argumentos y en calidad de Presidente de la Cámara de Senado pueda buscar la manera de soluciones a este conflicto que puede llegar a mayores. Solamente eso, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Senadoras y senadores después de amplio debate y discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores. No habiendo más intervenciones, damos por concluido el acto de fiscalización.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 039/2023-2024, de homenaje al Municipio de Huacaraje del Departamento del Beni, por sus 224 años de fundación, a celebrarse el día 19 de marzo del presente año. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA./PDC-N° 4/2023-2024
Cámara de Senadores



GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
La Paz 27 de febrero de 2024

ASUNTO:

**HOMENAJE AL MUNICIPIO DE HUACARAJE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR
SUS 224 AÑOS DE FUNDACIÓN**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 2 de febrero de 2024 años mediante nota signada **CITE: ALP/CS -MRNB INT.Nº 46/2023-2024**, la Senadora Nacional María Roxana Nacif Barboza solicita a Presidencia de la Cámara de Senadores Proyecto de Declaración Camaral de **"HOMENAJE AL MUNICIPIO DE HUACARAJE POR SUS 224 AÑOS DE SU FUNDACIÓN "**.

En fecha 7 de febrero de 2024 años, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción remite a este ente Camaral el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC. Nº 39/2023-2024 denominado "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE HUACARAJE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 224 AÑOS DE FUNDACIÓN."**

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El artículo 269 parágrafo I de la Constitución Política del Estado instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 de la Constitución Política del Estado determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

En el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene el siguiente mandato, que sustenta el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El Artículo 164 del Reglamento de la Cámara de Senadores, señala que las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de todos los documentos de respaldo y antecedentes remitidos a este ente legislativo los mismos revisados y analizados por secretaria técnica de la Comisión de Organizacional del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores y de acuerdo a los presupuestos normativos exigidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, signado **PDC. Nº 39/2023-2024 denominado " HOMENAJE AL MUNICIPIO DE HUACARAJE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 224 AÑOS DE FUNDACIÓN "**, remite ante el pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el presente informe signado **INF-ALP/CS/COTEyA./PDC-Nº4/2023-2024** el mismo que recomienda al pleno de la Comisión su tratamiento y aprobación Sin Modificaciones en base a los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación.



b) En tal razón, que el informe final signado **INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-Nº4/ 2023-2024** emitido por Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su APROBACION SIN MODIFICACIONES.

c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la aprobación del informe signado **INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-Nº4/ 2023-2024** emitido por Secretaria Técnica por Unanimidad estableciendo las siguientes Conclusiones y Recomendaciones.

III. CONCLUSIÓN.

En observancia a todos los requisitos documentales y normativos presentados ante este ente Camaral por la Senadora Nacional María Roxana Nacif Barboza en su calidad de Peticionante, el pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la viabilidad del Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC. Nº 39/2023-2024 denominado PDC. Nº 39/2023-2024 denominado" HOMENAJE AL MUNICIPIO DE HUACARAJE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 224 AÑOS DE FUNDACIÓN "Es en tal razón que emite la siguiente recomendación:**

IV. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES del Proyecto de Declaración Camaral signado PDC. Nº 39/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE HUACARAJE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 224 AÑOS DE FUNDACIÓN** presentada María Roxana Nacif Barboza.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz; Presidenta de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez; Secretaria de Comité de Autonomías Municipales Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez; Secretaria de Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos."*

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone *"Las declaraciones camarales son pronunciamiento que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional"*.

Que, la población de Huacaraje fue fundada el 29 de noviembre de 1800 con 80 familias de la etnia Itonama, y el entonces corregidor de Magdalena, Ramón Velarde, lo llamo así, como referente al punto de descanso para los viajeros que hacían las 14 leguas de recorrido entre las poblaciones de Magdalena y Baures.



Que, "Huacaraje" proviene de la palabra itonama "Guacanaro" que significa lugar de descanso

Que, el municipio de Huacaraje es la Tercera Sección Municipal de la Provincia Itenéz del departamento de Beni, está ubicada entre las poblaciones de Magdalena y Baures, Tiene 3 comunidades (La Embrolla, Isla Grande y Pariagua).

Que, el municipio de Huacaraje, tiene un potencial turístico, cuenta con hermosos paisajes de exuberante belleza, lugares atractivos y buen clima para realizar ecoturismo y turismo de aventura.

Que, La Fiesta Patronal del Municipio de Huacaraje, se celebra cada 19 de marzo, inicia con la procesión del Santo Patrón San José, por las calles del pueblo, acompañada por una banda de viento o la tamboríta que interpretan los bailes tradicionales de la región.

La principal actividad económica es la ganadería y gracias al suelo fértil, también se desarrolla la agricultura de subsistencia, así también existe la artesanía la cual sirve de sostenimiento de la población huacarajeña, como ser el tejido de hamacas, sombreros, artesanía en maderas y otras actividades de origen étnico como la caza, la pesca, y la recolección de frutos silvestres entre los que destaca el cacao.

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su reglamento general;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Huacaraje del Departamento del Beni**, por sus doscientos veinticuatro años de fundación, a celebrarse el 19 de marzo de 2024, por su gran aporte al desarrollo del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 041/2023-2024, de reconocimiento al Instituto de formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas", por su 21 aniversario formando grandes talentos, artistas y músicos que rescatan y transmiten la música regional y el arte musical beniano. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INF-CNPIOCI-DC N° 14/2023-2024
PDC N° 041/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 041/2023-2024 **"DE RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA "ARNALDO LIJERON CASANOVAS"**, de la ciudad de Trinidad.

FECHA: La Paz, 28 de febrero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 23 de febrero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 41/2023-2024 de Reconocimiento al Instituto de Formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas" presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña Histórica
- Ley N° 3262 de Construcción del Instituto
- Ley N° 3168 de Creación y Funcionamiento del Instituto
- Resolución Administrativa N° 040/2006 del Ministerio de Educación
- Resolución Ministerial N° 0735/2016 del Ministerio de Educación
- Resolución Ministerial N° 0695/2019 del Ministerio de Educación
- Reconocimientos
- Fotografías de las distintas actividades

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 90.-

I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, técnica y tecnología, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley.

II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y lingüística, a través de institutos superiores.

Artículo 91.-

III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.

Reglamento General Cámara de Senadores.



Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Ante la necesidad de contar en la ciudad de Trinidad, con un Centro Educativo de enseñanza especializada en expresiones del Arte y Cultura, con acreditación a nivel profesional y poder ofrecer a la niñez y juventud perspectivas nobles de realización personal, familiar y social.

El 15 de septiembre 2003, se dio inicio a las actividades académicas con talleres de Música, Artes Plásticas, Tallado en Madera, Teatro, Declamación Poética, Cerámica; con más de 200 Estudiantes, 2 Administrativos y 9 Docentes, llegando a funcionar en el turno de la noche en la Unidad Educativa, "San Vicente" de la ciudad de Trinidad.

Mediante, "Ley 3168 de 15 de septiembre del 2005, de creación y funcionamiento del Instituto Beniano de Bellas Artes, con Resolución Administrativa N° 040/2006, según antecedentes, ese mismo año trabajaron a puro pulmón y gracias al apoyo de las autoridades educativas se reconoce el trabajo y la dotación de 6 ítems, el compromiso era llevar adelante este proyecto educativo en Bellas Artes en la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni.

Desde el año 2010, el Instituto de formación Artística, ha sido pionero en actividades culturales, entre ellas la del Bicentenario de la Revolución Mojeña de 1810. También han participado en encuentros Nacionales de Instituto Artísticos, llevando propuestas para consolidar la Formación Artísticas del país, lo cual se reconoce en el subsistema de Educación Superior.

El año 2019, se realiza el cambio de Razón Social de Instituto Beniano de Bellas Artes a **INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA "ARNALDO LIJERON CASANOVAS"**, en homenaje al esfuerzo, ímpetu, dedicación y en reconocimiento al esfuerzo del fundador Sr. Arnaldo Lijeron Casanovas, quien promovió en mantener viva la cultura, el arte y las tradiciones Benianas y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Actualmente, el Instituto de Formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas" cuenta con un Rector, una Directora Académica, 12 Docentes en Música y 4 en Artes Plásticas, una Secretaria y un Portero. El Instituto alberga a más de 417 estudiantes registrados oficialmente en ambas áreas.

El Instituto de Formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas" ha sido pionero en la "Serenata a la Revolución Mojeña" de 1810, en honor al líder, indígena Pedro Ignacio Muiba, en el rescate, Promoción y difusión de la música regional beniana, lo que le ha permitido el reconocimiento del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, del Consejo Municipal de Trinidad, entre otros.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es VIABLE rendir un justo y merecido reconocimiento al **INSTITUTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA "ARNALDO LIJERON CASANOVAS DE LA CIUDAD DE TRINIDAD.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR CON MODIFICACIONES el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles; Secretaria de Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo II del Artículo 90 de la Constitución Política del Estado, establece que *"El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y lingüística, a través de institutos superiores. El párrafo III del artículo 91, establece que la educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados"*.

Que, el "Instituto Beniano de Artes" oficialmente inicia sus actividades académicas, el 15 de septiembre 2003, con talleres de Música, Artes Plásticas, Tallado en Madera, Teatro, Declamación Poética, Cerámica; con más de 200 estudiantes, 2 administrativos y 9 docentes, con funcionamiento en el turno de la noche en ambientes de la Unidad Educativa. "San Vicente" de la ciudad de Trinidad.

Que, mediante Ley N° 3168, de 15 de septiembre del 2005, de creación y funcionamiento del Instituto Beniano de Bellas Artes, con Resolución Administrativa N° 040/2006, del Ministerio de Educación, se realiza la apertura Legal de funcionamiento del "Instituto Beniano de Bellas Artes.

Que, el 2010, el "Instituto Beniano de Bellas Artes", ha sido pionero en actividades culturales, entre ella la del Bicentenario de la Revolución Mojeña de 1810, participando de encuentros Nacionales de Instituto Artísticos y llevando propuestas para consolidar la Formación Artísticas del País.

Que, el año 2019 con Resolución Ministerial N° 0695/2019 del Ministerio de Educación se autoriza el cambio de Razón Social de "Instituto Beniano de Bellas Artes" a Instituto de Formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas".

Que, el Instituto de Formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas" actualmente cuenta con un Rector, una Directora Académica, 12 docentes en Música y 4 en Artes Plásticas, una Secretaria y un Portero. El Instituto alberga a más de 417 estudiantes en ambas áreas.

Que, el Instituto de Formación Artística "Arnaldo Lijeron Casanovas" en noviembre de 2023, realizó la presentación de 2 videos musicales denominados: "Yo Soy el Beni Señores" y "Beni Paraíso", canción inédita del docente Abel Justiniano Peñarrieta.



Que, Instituto de Formación Artística “Arnaldo Lijeron Casanovas”, cuenta con Reconocimientos del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en virtud a la destacada labor que viene realizando en el rescate, promoción y difusión de la música regional beniana.

Senadora Proyectista: Cecilia Moyoviri Moya.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Instituto de Formación Artística “Arnaldo Lijeron Casanovas”**, en sus XXI aniversario, por formar grandes talentos, artistas y músicos, que rescatan y transmiten la música regional, el arte musical beniano y del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su reglamento general;

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Peticiones de Informe Escrito:

2.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas.

a) La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe cuál es el estado del proyecto “Revitalización de la doble vía Oruro-Capachos”; informe cuál es el cronograma de trabajo de los concejales municipales, para realizar una revisión minuciosa de la Carta Orgánica Municipal de Oruro; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

b) La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Gobernador del Departamento de Oruro, informe cuál es el porcentaje a nivel departamental, entre municipios y comunidades, que cuentan con servicio de luz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

c) La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita a la Alcaldesa Municipal de Caripuyo, que informe sobre el proceso técnico, administrativo y legal en la adjudicación y contratación a la empresa que realizó la Pre Inversión del proyecto "Construcción Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Caripuyo"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Caripuyo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

d) La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, solicita a los alcaldes municipales de San Ignacio de Moxos, San Andrés y Loreto, informen si tienen conocimiento sobre el mapa oficial y la cartografía base de sus municipios, que el INE utilizará en el Censo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a los Gobiernos Autónomos Municipales de San Ignacio de Moxos, San Andrés y Loreto, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

1. Petición de Informe Oral al Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra al Senador Santiago Ticona Yupari, para su fundación.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, creo, hemos estado aprobando varios proyectos de ley, en cuanto a créditos a nivel internacional, hemos sacado créditos para el tema de COVID, para el tema de infraestructura de salud y muchas cosas. Pero hasta el momento el Gobierno no nos ha respondido varias Peticiones de Informe Escrito que nosotros hemos realizado.

Creemos desde nuestro punto de vista que es importante Presidenta, saber el destino, si se han cumplido con objetivos de los créditos externos. Es por eso Presidenta que estamos planteando esta Petición de Informe Oral al Ministro correspondiente.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Sen.ª Secretaria:

1. Petición de Informe Oral al Ministro de Defensa.



Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a la Senadora Corina Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Presidenta, quiero, dirigirme a la Directiva y a todos los senadores para poder expresarle no solo la preocupación, si no la desesperación por la cual se está viviendo en Pando.

Esta Petición de Informe Oral, Senadora Presidenta es como un descargo prácticamente a la desesperación. Yo quiero leerles un mensaje, ustedes saben cómo senadores cuando hay una inundación, que empieza a subir el nivel de las aguas y de manera brusca. No hay tiempo que yo en fin de semana les haga llegar una nota formal al Ministro, ni al Viceministro para poder comunicarme con ellos para pedir información con respecto al tema de Ayuda Humanitaria.

Está bien que nunca coordinen con nosotros como Oposición, cuando tengan algún tipo de accionar por que inclusive, el día viernes en la noche que yo estuve en un medio de comunicación en Pando, felicité públicamente que hubiera llegado 8 toneladas y relativamente hubiera sido inmediato el accionar de esas 8 toneladas, pero Presidenta se está viviendo algo histórico en el Departamento de Pando sobre todo en el Municipio de Cobija, a pesar que hay desbordes, hoy ya están serios los problemas en el Municipio de Filadelfia con el desborde del Río Tahuamanu también la situación en El Porvenir con el mismo río, y el Municipio de Cobija nunca había pasado por algo así, dado que en los registros de anteriores inundaciones el año 2012, había llegado y alcanzado los 13 metros, el año 2015, 15 metros y el año 2023, 13 metros por qué año pasado también sufrimos de inundaciones, pero este año ha alcanzado los 17 metros con los últimos registros del día de ayer porque han sobrepasado hasta la posibilidad de poder medir el nivel del agua déjenme decirles es devastador poder recorrer y ver, las aguas cubriendo la totalidad de las casas, hay casas que ni siquiera se las veía, a ese nivel.

Todas las personas que estaban navegando, ayudando a personas todavía damnificadas que estaban sacando algunas cosas. ¿qué es lo que la gente hizo? dado a que nunca esperaron que el agua suba a ese nivel. Subieron sus cosas arriba de cosas altas, pensando que sus cosas se iban a salvar, porque no iba a llegar a ese nivel el agua. ¿pero qué sucedió? El agua sobrepaso y cubrió la totalidad de su vivienda y mucha gente perdió sus pertenencias y lamentablemente déjenme decirles que mucha de esa gente es de escasos recursos.

Cuando yo me comunico, porque no logre comunicarme con el Ministro de Defensa y logro comunicarme con el Viceministro porque me pasa su número de celular, le escribo de manera amable que yo siempre les he dicho colegas, yo siempre intento poder coordinar, no quiero pelear con nadie, yo lo que quiero es que me den información. Si yo logro que me den información y logro ir a decirle a la gente; tranquilos el Gobierno va a llegar con tanto, tal día, yo me quedo tranquila que por lo menos puedo decirles que no me he quedado con los brazos cruzados. Cuando sabemos que el Gobierno Municipal y el Gobierno Departamental no tienen posibilidades económicas, si no fuera la solidaridad de todo el pueblo pandino, que arriamos para poder dar atención a tanta gente.

Un albergue al que yo fui a dejarle, solo niños y que era de los albergues que menos personas tenía, solo niños eran 70. Yo con el mayor de los esfuerzos que haga, 70 platos de comida solo logro abastecer a los niños que hay en un albergue de los nueve, entonces alrededor de casi mil familias afectas, 8 toneladas no abastecen, es por esto que correspondería que yo me comunique para preguntar al Viceministro ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué plan tienen de contingencia? dado a que el agua sabía y subía, le escribo y le pongo Buenas tardes ¿cómo está?, señor Viceministro, un gusto saludarlo le escribe la Senadora Corina Ferreira de Pando, nos comenta su asistente que está haciendo medios, le rogaría por favor cuando se desocupe pueda llamarme, no le quitare más de 3 minutos con la mayor amabilidad a ver si así se digna a responderme, saben que en el mensaje lamentablemente no lo pueden ver, pero me responde ¿qué pasó? me puso, estoy atravesando por la mayor crisis humanitaria que ha tenido mi región, desesperada y él me responde ¿qué pasó?

Entonces, Presidenta tengo que recurrir a instancias que tenemos dentro de los instrumentos de fiscalización, para consultar cosas básicas, hasta el momento en todos los grupos de WhatsApp y redes sociales, yo les puedo mostrar la gente reclamando, diciendo; dónde están nuestros Parlamentarios que no salen a reclamar, que no abasteció 8 toneladas que fueron repartidas inmediatamente en 600 bolsas básicas, donde "por Dios" hay familias numerosas ¿qué hacen con dos kilos de arroz, un acetite? no abastece, se aplaude que hubiera llegado la ayuda Presidenta, pero la gente que está en los albergues por favor déjenme expresarles, hay muchas familias que no están en albergues que están en casa de familiares, colegas cuando hay crisis económica, cuando hay gente desempleada, que aumenten 6 bocas más en una familia, cuando los recibes para refugiarlos, no da pues, entonces por favor estoy apelando a que me aprueben, tal vez tardíamente me responda el Ministro, no sé cuándo va a venir, sabe que él tiene que entender, él tiene que respetar nuestro rol de Fiscalización y les guste o no les guste somos electos y tiene que responder a mis preguntas.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Septuagésima Sesión Ordinaria; viernes 1 de marzo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz; marzo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senadora Secretaria. buenas tardes. Se le agradece a cada uno de ustedes por esta Sesión.

Concluye la sesión a horas: 15:31.

